再帰的構造
Recursive Structure

山下大貴
Yamashita Hiroki

本書の目的と責任
記号と非導出表記
十一の主要論証責任
主要論証責任と対応章

第Ⅰ部　再帰的構造の基本構想
第1章　問題設定——再帰的構造哲学の必要性
1.1　区別・固定化・判断
1.2　固定化の有限性と条件依存性
1.3　固定化と保存・非保存
1.4　非保存と保存失敗の区別
1.5　形成・分節化への問い
1.6　有限な回答・再検討・停止
1.7　本書の中心問題

第2章　局所的固定化とその構造的最終性非保証
2.1　局所的固定化
2.2　固定化条件
2.3　固定化・同一性・関係依存
2.4　相互不固定化
2.5　開余性
2.6　停止相最終性非保証
2.7　有限性・局所性・条件依存性
2.8　無条件的最終性の非自己保証
2.9　構造仮説と規範の非導出
2.10　固定化の必要性と最終性の非自己保証

第3章　哲学的作動の構造——問い・有限な回答・再帰的対象化
3.1　哲学とは何か
3.2　根本探究と哲学的問い
3.3　切実な問題意識と哲学的内容性
3.4　対象化・問題化・問い形成
3.5　区別と概念形成
3.6　問いの正当化と規準・尺度の再対象化
3.7　有限な回答と局所的・修正可能な判断
3.8　自己関与的・再帰的対象化
3.9　問いと回答の形成依存性
3.10　回答後の再問い形成
3.11　探究履歴と再帰的差し戻し
3.12　哲学的精密化の構造
3.13　哲学的作動と成果評価
3.14　哲学の価値と規範的優先性
3.15　哲学的探究の方法論的要請
3.16　哲学とRSPT・RSFT・Wa
3.17　本章の到達点

第4章　再帰的構造哲学の体系構造
4.1　再帰的構造哲学とは何か

4.2　再帰的分節
4.3　中核理論と横断的理論・作動
4.4　領域理論
4.5　接続の原則
4.6　条件型と関連規準
4.7　独立的位置づけの検討基準
4.8　体系性はどこから成立するか
4.9　再帰的構造哲学の体系図
4.10　AI生活支援給付審査による理論間接続
4.11　統合的除去テスト
4.12　体系形成上の再帰性
4.13　再帰的調和としての体系形成様式

第Ⅱ部　保存・形成・再形成
第5章　再帰的構造保存理論（RSPT）
5.1　RSPTの対象・一般理論性・射程
5.2　構造記述
5.3　比較・対応構造
5.4　保存状態・保存プロフィールの評価
5.5　保存要求に照らした保存失敗該当性判断
5.6　判断結果・判断状態・運用的位置
5.7　局所化・成立条件候補・機序仮説
5.8　原因・責任・被影響主体
5.9　変更位置・再編成
5.10　候補形成・比較・選択・決定・実施
5.11　事後的追跡
5.12　履歴・事後評価・再帰的回帰
5.13　本章の限界と到達点

第6章　再帰的構造形成理論——RSFTとRSPTの接続
6.1　RSFTの必要性と体系的位置
6.2　形成・分節化G
6.3　形成対象と形成論的命題
6.4　形成条件・形成履歴・形成依存性
6.5　成立済み局所固定化とP
6.6　形成条件再形成R
6.7　G・P・Rの機能的接続
6.8　RSFTとRSPTの機能的非代替性
6.9　成立条件分析への非還元
6.10　哲学的含意
6.11　本章の到達点

第Ⅲ部　評価・規範・正当性
第7章　一般評価理論——評価・比較・有限な判断
7.1　一般評価理論の必要性と射程
7.2　構造記述と評価
7.3　評価成立核・評価条件・評価の妥当性
7.4　評価型と評価水準

7.5　観察位置・評価位置・評価主体
7.6　判断形成状態・判断結果・判断状態・運用的位置
7.7　評価可能性・比較可能性・十分比較形成性
7.8　比較文脈・比較前入力・評価軸・比較形成
7.9　局所的比較関係
7.10　比較形成不足と局所的比較不能性
7.11　比較・選択・決定
7.12　必要性の成立・実現可能性・判定・実施・採用正当化
7.13　改善・問題解消・問題移転
7.14　評価記録・履歴・局所的停止
7.15　哲学的含意
7.16　一般評価理論の限界と到達点

第8章　和とWa——相互存立可能性の規範構造
8.1　和・調和・再帰的調和・Waの区別と本章の射程
8.2　存立・重大な存立条件・相互存立可能性
8.3　Waの非導出性・非唯一性・非恣意性
8.4　Wa採用の哲学的・規範的理由
8.5　和の方向性とWaの規範的拘束性
8.6　Waから具体的評価・比較・判断への媒介
8.7　Waと重大な制約・拒否条件・非補償性
8.8　Waと他理論・評価型の接続と非還元
8.9　Waの独立的位置づけの検証
8.10　和の非任意解除性とWaの横断的射程
8.11　和の抑圧的転化と和の自己監査
8.12　哲学的含意
8.13　本章の限界と到達点

第9章　構造的正当性——理由応答可能性と後続接続
9.1　構造的正当性の必要性と体系的位置
9.2　構造的正当性の定義
9.3　問題・問題候補形成・問題化・問題化可能性
9.4　理由応答可能性の機能的中核次元
9.5　文脈依存的実現条件と実効性
9.6　不確実性・残余・比較限界の保持
9.7　局所化・因果・責任の型分離
9.8　修復・救済・再編成・事後的追跡
9.9　再検討への接続・自己閉鎖・自己免責
9.10　理由応答可能性の時間性
9.11　構造的正当性の限界と他評価型との非同一性
9.12　哲学的含意
9.13　本章の到達点

第Ⅳ部　再帰性・停止・非閉鎖
第10章　再帰的監査——成立した構造の再対象化
10.1　第一階の有限な探究と第二階の再対象化
10.2　再帰的監査の定義と区別

10.3　RSPTに接続する再帰的監査と体系横断的監査
10.4　監査入力と監査対象の構成
10.5　監査対象と監査階位
10.6　監査結果と第一階への再接続
10.7　監査履歴・妥当性・限界・局所性
10.8　再帰的構造哲学自身への自己適用
10.9　本章の到達点

第11章　局所的停止と再開放——有限に止まり、なお閉じない
11.1　有限主体と局所的停止
11.2　局所的停止の正当化
11.3　停止時の保持構造
11.4　再開放と後続接続
11.5　実効的再開放の条件
11.6　再開放可能性・再開放義務・実現・可逆性
11.7　停止相最終性非保証との接続

第12章　再帰性の失敗——自己免責・再検討代替・構造アイロニー
12.1　再帰性の非十分性
12.2　理論的自己保存
12.3　自己免責
12.4　再検討代替的概念化
12.5　概念化・区別再検討・視座再検討
12.6　再帰的構造アイロニー
12.7　期待成果反転型と自己成立条件反転型
12.8　一次的成功とその再帰的帰結
12.9　哲学的能力と哲学的前進
12.10　構造アイロニーと因果・規範評価
12.11　再検討可能性の深度と自己検査条件
12.12　哲学的含意
12.13　再帰性失敗論の自己適用と到達点

第13章　領域的展開——存在・主体・認識・可能性・社会・実践
13.1　領域的展開の方法
13.2　存立と依存
13.3　主体形成と意識帰属
13.4　真・証拠・形成条件・認識的アクセス
13.5　可能性構造論
13.6　未来志向的希望
13.7　権限・責任・理由応答可能性
13.8　ニューロダイバーシティへの横断的適用
13.9　比較・選択・決定・実施
13.10　領域理論の自律性と体系的接続
13.11　一般体系と領域理論の限界
13.12　到達点と後続研究

第14章　先行研究との関係——継承、差異、再構成

14.1　比較の目的と体系的再構成
14.2　プラグマティズム・可謬主義と哲学的探究
14.3　レジリエンス・頑健性・制度変化研究とRSPT
14.4　系譜学・社会構築論とRSFT
14.5　新実在論と再帰的構造存在論
14.6　価値多元論・比較不能性・意思決定研究と一般評価理論
14.7　討議倫理とWa
14.8　討議的正当化と構造的正当性
14.9　ドゥルーズの思考のイマージュ批判と構造的非最終性
14.10　批判的合理主義と再帰的監査
14.11　自己免責と自己免責的閉鎖
14.12　外部代替可能性テスト
14.13　本章の到達点

第15章　結論——有限に固定し、有限に答え、なお問い返しうること
15.1　中心問題への回答
15.2　有限に問い、答え、停止し、問い返しうること
15.3　形成・保存・評価・規範・責任を還元せず接続する
15.4　十一の論証責任の到達点
15.5　一般哲学体系としての射程と限界
15.6　再帰性の失敗と体系自身への自己適用
15.7　有限な体系形成と最終性の非自己保証

主要参考文献

本書の目的と責任

本書の目的は、再帰的構造哲学を一つの一般哲学体系として構成するための基礎概念、理論型、依存方向、非導出関係および理論間接続を明示し、その体系構成を支える中核概念および中核命題について、その必要性、成立理由、主要な型区分、非導出関係および適用範囲を論証することである。存在論、主体・意識論、認識論、可能性構造論、社会・制度論、実践論その他の領域については、本体系との接続に必要な基本概念、主要命題および接続条件を示し、それぞれの詳細な理論化および完全な体系化は独立した研究へ委ねる。したがって、本書が目指すのは、あらゆる哲学的問題について完結した解答を与えることではない。異なる理論型および領域理論を相互に還元することなく接続し、再検討可能な一つの一般哲学体系の基本構造を提示するとともに、なぜこの体系がその概念区分、理論型、依存方向、非導出関係および接続構造を必要とするのかを、中核命題の論証を通じて示すことである。

本書では、すべての概念、型区分、依存関係および非導出関係について、同一の強度で論証することを要求しない。しかし、概念を定義することと、その概念または理論を本体系内で独立させる理由、その成立範囲および限界を示すこととは同じではない。したがって、体系構成上重要な概念および理論については、なぜ必要なのか、他の概念または理論だけでは何が十分に捉えられないのか、何と型分離されるのか、どのような依存方向および非導出関係が成立するのか、どこまでを主張し、どのようなより強い命題までは主張しないのかを明示する。また、主要な反論、反例または代替的説明がある場合には、それらへの応答も論証責任に含まれる。本書における論証は、定義や区別を列挙することではなく、その区別を失った場合にどのような混同、短絡または不可視化が生じるのかを示し、その概念または理論を本体系内で独立させる理由と限界を明確にすることを含む。

記号と非導出表記
本書では、概念間の非同一性、推論上の非短絡、演繹的非導出および作動間の接続を明示するため、≠、⇏、⊬および↛を補助的な表記として用いる。これらは、本書における概念的・理論的関係を簡潔に示すための表記規約であり、それ自体として完全に形式化された論理体系を構成するものではない。
「A ≠ B」は、AとBが同一の概念、判断型、評価型、作動または状態ではないことを示す。ただし、A ≠ Bであることから、AとBのあいだに関係がないこと、相互排他的であること、または一方が他方へ入力されえないことは導かれない。
「A ⇏ B」は、Aが成立、確認または採用されたことだけから、Bの成立を自動的に導くことはできないことを示す。本書では主として、異なる概念型、判断型、評価型または作動型のあいだの推論上の短絡を遮断するために用いる。したがって、⇏は形式論理一般における含意関係を否定するための厳密な論理記号ではなく、Aだけではを成立させる十分な根拠とならず、必要に応じて別の条件、証拠、評価または論証を要することを示す本書固有の非短絡表記である。
「A ⊬ B」は、Aとして示された前提、前提集合、理論、構造仮説群その他から、Bが演繹的に導出されないことを示す。本書では特に、明示された前提、前提集合、理論または構造仮説群から、別の命題が演繹的には導出されないことを明示する場合に用いる。例えば、相互不固定化、開余性および停止相最終性非保証からなる構造仮説群をSとするとき、S ⊬ Waは、Sから相互存立可能性公準Waが演繹的には導出されないことを意味する。したがって、⇏が個別の概念、判断、評価または作動間における非短絡を広く示すのに対し、⊬は主として、明示された前提または理論集合からの演繹的非導出を示す。
「A ↛ B」は、AからBへの接続、移行または後続的展開が成立しうることを示す。ただし、A ↛ Bは、AからBが論理的に必然的に導かれること、AがBの十分条件であること、またはAとBが常に固定された時間順序で生起することを意味しない。本書では、型を分離された複数の判断または作動が、必要な条件のもとで後続する判断、評価、再検討または実践へ接続されうることを示すために用いる。
これらの表記は、概念または理論を相互に切断するためのものではない。本書が重視するのは、非同一性を保持しながら接続すること、依存方向を保持しながら後続判断へ進むこと、および成立していない導出関係を成立しているものとして扱わないことである。したがって、≠、⇏、⊬および↛は、それぞれ型区分、非短絡、演繹的非導出および接続可能性を追跡するために用いられる。
また、本書では、非同一性または非導出関係を反復的に強調すること自体を目的としてこれらの表記を用いない。ある区別または非導出関係が理論上初めて問題となり、その区別を失うことによって異なる判断型、依存方向または論証段階が短絡される箇所では、その理由とともに明示する。一度確立された関係については、後続章では原則としてその区別を保持し、新たな理論接続によって同じ短絡が再び問題となる場合、当該章の中心命題に直接関係する場合、または異なる適用水準で再確認する必要がある場合に限って再掲する。
したがって、非導出表記は、理論を防御するための定型句ではなく、どの地点でどの推論上の短絡を遮断する必要があるのかを明示するための表記である。一度確立された区別を保持しながら、各章ではその章に固有の新たな論証へ進むことを、本書における基本的な運用原則とする。

十一の主要論証責任
本書が特に重い論証責任を負うのは、次の十一点である。第一に、対象の識別・再同定、比較、理由づけ、規準適用、責任帰属その他を伴う有限な認識・判断・実践には局所的固定化が必要である一方、その必要性から固定化の最終性は導かれず、またその有限性、局所性および条件依存性から任意性も導かれないこと、すなわち固定化の必要性、非最終性および非任意性が両立しうることを示す。第二に、相互不固定化、開余性および停止相最終性非保証について、それぞれの成立理由、相互関係および限界を示し、それらを同一性の否定、関係還元論、完結性の不存在、常時開放、最終的停止の不存在または局所的停止の否定へ拡張しないことを示す。第

三に、RSPTを、成立済み局所固定化について、保存・非保存、保存失敗該当性、局所化、原因、責任、再編成、比較、選択・決定および事後的追跡を型分離したまま接続する独立した一般理論として、本体系内に置く理由を示す。第四に、形成・分節化および形成条件再形成を扱うRSFTをRSPTと同一化せず、形成分析 ⇏ 保存評価、RSPT上の再編成 ≠ RSFT上の形成条件再形成という区別を保持したまま、両者を接続する理由を示す。
第五に、保存評価、規範的方向評価、構造的正当性評価、領域固有評価その他の異なる評価型を単一尺度へ還元せず、評価対象、側面、規準、条件、判断結果、判断状態、比較可能性および比較限界を横断的に扱う一般評価理論を独立させる理由を示す。第六に、構造記述、条件依存的保存評価、一般評価、領域固有価値・規範および和・Waを型分離し、構造から規範を、Waから個別判断を、Waの横断的・メタ規範的射程から無条件的優越性または最終的規範秩序を短絡的に導かないことを示す。そのうえで、Waを構造仮説から演繹されたものとしてではなく、その採用理由を別途示したうえで、相互存立可能性を横断的規範方向として採用する非演繹的規範公準として位置づける。
第七に、構造的正当性を、形式的正しさ、認識的成果、領域固有の実体的正当化、Wa適合および再帰性とは異なる独立した横断的評価型として位置づけ、重要な問題、異議、証拠、責任、修復・救済および再検討が理由応答可能な経路へ接続されうる構造そのものを評価する理由を示す。第八に、哲学的再帰、再帰的監査、反省、再帰的修正可能性、局所的停止および再開放を型分離し、再帰性を無限監査または永久的判断延期と同一視することなく、有限な問い、回答、判断、決定および実践と両立させることを示す。
第一から第八までが、本体系の基礎概念、中核理論、横断理論、規範および再帰的作動に関する論証責任であるのに対し、第九から第十一までは、体系成立そのものに関する論証責任である。第九に、RSPT、RSFT、一般評価理論、和・Wa、構造的正当性、再帰的監査、局所的停止・再開放および領域理論が、相互に還元されることなく、共通問題、基礎概念、型区分、依存方向、非導出関係および理論間接続によって一つの体系を形成しうることを示す。第十に、この体系が単なる分析・評価・監査方法ではなく、切実な問題意識と接続した根本的な問い形成、理由を伴う有限な回答形成、および必要な場合の成立構造の再対象化を接続するという意味で、一つの一般哲学体系として位置づけられうることを示す。第十一に、再帰的構造哲学自身、その概念、規範、評価装置、理論間接続および監査構造を、自らが要求する再検討可能性から自己例外化せず、有限な体系として使用し局所的に停止しながらも、重要な再検討理由が成立した場合には実効的な再検討経路へ接続しうることを示す。
これら十一点は、同一の基礎的地位または同一の論証強度をもつものではない。また、本書は、存在一般の最終理論、意識発生の完全理論、真理論全体、知の完全な必要十分条件、政治哲学・正義論全体その他を、一冊のうちに完成させることを論証責任とはしない。
以上の十一点は個別の論証課題であると同時に、最終的には一つの問いへ収束する。すなわち、異なる概念、理論型、評価、規範および再帰的作動を相互に還元せず接続し、有限に使用し局所的に停止することが可能でありながら、自己を最終的な再検討不能領域へ置かない哲学体系を成立させうるか、という問いである。

主要論証責任と対応章

前節で示した十一の主要論証責任は、本書全体を通じて相互に接続されており、それぞれが一つの章だけで完結するわけではない。ただし、その主要な論証位置は整理できる。第一の、局所的固定化の必要性・非最終性・非任意性の両立は第1・2章を中心に扱い、第4章の体系構造論へ接続する。第二の、相互不固定化・開余性・停止相最終性非保証の成立理由、相互関係および限界は第2章を中心に論じ、第10・11章における再帰的監査および局所的停止・再開放へ展開する。第三のRSPTの独立性は第5章、第四のRSFTの独立性およびRSPTとの接続は第6章を中心に論じ、いずれも第4章で示す体系構造のなかに位置づける。
第五の、異なる評価型を単一尺度へ還元せずに扱う一般評価理論は第7章を中心とし、第5・8・9章における保存評価、規範的方向評価および構造的正当性評価との接続を通じて具体化す

る。第六の、構造記述、条件依存的保存評価、一般評価、領域固有価値・規範およびWaの型分離と、Waの非演繹的採用については第2・8章を中心に扱い、第4・7・9章における体系構造、評価および構造的正当性との関係を示す。第七の、構造的正当性を独立した横断的評価型として位置づける理由は第9章を中心に論じ、第7・10・11章との接続を明示する。第八の、哲学的再帰、再帰的監査、反省、再帰的修正可能性、局所的停止および再開放の型分離と、有限な問い・回答・判断・決定・実践との両立は、第3・10・11・12章を中心に扱い、第2章の構造的非最終性と接続する。
第九から第十一までは、個別理論の独立性よりも体系成立そのものに関わる。第九の、RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査、局所的停止・再開放および領域理論が、相互還元なしに一つの体系を形成しうることは第4章を中心に論じ、第13章の領域的展開を通じてその接続可能性を検討する。第十の、本体系を単なる分析・評価・監査方法ではなく一般哲学体系として位置づけうることは、第3・4章でその基本構造を示し、第13章における存在、主体・意識、認識、可能性、社会・制度および実践への領域的展開を通じて検討する。第十一の、再帰的構造哲学自身を自らが要求する再検討可能性から自己例外化しないことは、第10・12章を中心に、第8・9章における規範および評価構造の自己適用とも接続して論じる。
以上の対応は、十一の論証責任を相互に独立した課題へ分割するものでも、複数の章が同一内容を反復することを意味するものでもない。各章は異なる理論型または作動型から論証責任の一部を担い、その接続によって体系全体としての応答を形成する。第15章では、これら十一の論証責任について、本書がどこまで応答できたのか、どの限定をなお保持する必要があるのか、また何が今後の独立した研究課題として残るのかを統合的に確認する。

第Ⅰ部　再帰的構造の基本構想

第1章　問題設定——再帰的構造哲学の必要性

1.1　区別・固定化・判断

少なくとも、対象の識別・再同定、比較、推論、規準適用、理由づけ、責任帰属その他を伴う有限な認識・判断・実践が成立するためには、対象、関係、概念、規準、主体、役割その他が、当該作動に必要な範囲で識別可能かつ追跡可能なものとして、一定程度局所的に固定されていなければならない。ここでいう固定化は、対象を永久不変な実体として確定することではなく、有限な主体が「何について」認識し、問い、比較し、判断し、行為しているのかを、一定の時間または文脈のもとで特定可能にする局所的な安定化である。この必要性は、固定化が全く成立しない場合に何が失われるかを考えることで明確になる。対象Aを異なる時点または文脈において同じ比較対象として再同定できなければ、「Aについて何が変化したか」という比較は成立しない。概念または語の使用範囲が推論の過程で全く保持されなければ、前提と結論が同じ対象または述語について述べていることを特定できず、その推論を同一の推論として成立させることができない。判断規準が判断過程において必要な範囲で保持されなければ、何を理由として肯定または否定したのかを特定できず、その判断を理由によって検討することもできない。主体、役割、行為、権限または責任の帰属が全く保持されなければ、誰が何を行い、誰がどの権限または責任を負うのかを追跡できない。したがって、少なくとも当該作動について何を同一の対象、概念、規準、主体または関係として扱っているかが必要な範囲で保持されなければ、それを一つの認識、比較、推論、判断、制度運用または責任帰属として成立させることはできない。この意味で、区別および局所的固定化は、有限な認識・判断・実践の成立条件の一部である。
ただし、このことから、固定化された内容が対象そのものを完全に捉えていること、一度成立した区別または規準が正しいこと、あるいはその固定化を維持し続けるべきことは導かれない。固定化の必要性は、固定化内容の正しさ、完全性、正当性または最終性を保証しない。固定化の必要性 ⇏ 固定化の無条件的最終性である。本書が問題とするのは固定化それ自体ではなく、有限な条件のもとで成立した固定化が、自らの成立条件、限界、非保存、排除、責任または帰結についての再検討から実効的に免責され、無条件的かつ最終的な固定化であるかのように扱われることである。そのような最終化が生じれば、後に反例、新証拠、保存失敗、被害、責任問題また

は予測外帰結が現れても、それらを問題として再入力し、必要な分析、評価、修正または再編成へ接続する経路が弱化または閉鎖されうる。したがって、本書の出発点は「固定化しないこと」ではない。有限な主体にとって必要な固定化を認めながら、それを最終的な再検討不能領域へ転化させないことである。

1.2 固定化の有限性と条件依存性

固定化は、通常、目的、問題設定、対象範囲、時間範囲、記述粒度、観察位置、規準、関係条件、利用可能な証拠その他のもとで成立する。同じ事態についても、何を問題とし、どの範囲と粒度で対象化し、どの位置から観察し、どの規準を用いるかによって、識別される対象、比較関係または判断は異なりうる。この意味で、本書は対象、概念、判断、理論、制度その他を、一定の条件のもとで成立する有限な局所的固定化として扱う。

ただし、条件依存性を任意性または単純な相対主義と同一視しない。局所性 ⇏ 任意性。有限性 ⇏ 任意性。条件依存性 ⇏ 真理、妥当性または正当化の単純な相対化である。ある固定化が一定の条件に依存して成立することと、その固定化について、対象、証拠、理由、規準その他との関係から妥当性、正当化可能性または限界を問うことは両立する。したがって、問題は条件依存性そのものを消去することではなく、何がどの条件のもとで固定され、その条件が判断の射程、限界および帰結にどのように関係しているかを必要な範囲で明示できることである。

本書でいう「有限」とは、単に時間的に短いこと、能力が低いこと、または誤りうることだけを意味しない。ある認識、問い、回答、比較、評価、判断、決定、停止または実践が、対象範囲、時間、粒度、観察位置、利用可能な情報・証拠、概念、規準、可能性候補、資源、権限、処理能力その他の限定された条件のもとで成立し、あらゆる関連条件、証拠、反例、異議、可能性および帰結を無条件かつ完結的に把握したうえで成立していることを前提としないことをいう。ただし、有限性それ自体から、その成立の誤り、不成立、無効性、任意性または将来的変更の必要性は導かれない。また、有限であることそれ自体から、当該成立が実際に非最終的であることも直ちには導かれない。本書が主張するのは、有限な成立であるという事実だけでは、その成立の無条件的・完結的・最終的な地位は自己保証されない、ということである。したがって、有限性 ≠ 誤謬性、有限性 ≠ 任意性、有限性 ≠ 非最終性であり、有限な成立 ⇏ 無条件的最終性である。この意味で、再帰的構造哲学における有限性の承認は、現在成立している認識、判断、制度、可能性候補または候補集合だけを根拠として、それらが対象、証拠、異議、帰結または可能性の全体を尽くしていると無媒介にみなさないための構造的限定の一つとなる。

現在形成されている可能性候補集合が限定された形成条件のもとで成立していることから、別の可能性が実際に存在することや、新たな可能性候補が必ず形成されうることは導かれない。しかし同時に、現在の候補集合だけから、それ以外の可能性の不存在または可能性空間の完結も導かれない。可能性の不存在 ≠ 可能性候補の未構成であり、現在形成されている可能性候補集合の成立または限定性 ⇏ 可能性全体の完結である。

本書でいう有限な主体とは、以上のような限定された条件のもとで認識、問い、比較、判断、決定および実践を行う主体を意味し、能力不足または認識的欠陥を本質とする主体概念を意味しない。

1.3 固定化と保存・非保存

局所的固定化または構造変化が成立するとき、対象、関係、機能、意味、権利、役割、可能性その他のすべてが同じ仕方で維持されるとは限らない。ある側面が全面的に保存される一方で、別の側面が部分的に保存され、あるいは非保存となる場合がある。また、比較対象間の対応関係や必要な証拠が十分に形成されず、保存程度を分類できない場合や、保存判断自体が未確定となる場合もある。したがって、全面的保存、部分的保存、非保存、分類不能および判断状態を区別して扱う必要がある。分類不能 ≠ 未確定である。

ただし、保存・非保存の記述をそのまま規範評価へ転換しない。保存が成立したこと ⇏ 正当性。非保存が成立したこと ⇏ 失敗である。変化に伴う非保存は、新たな区別、制度変更、概念変更

または実践によって生じうる構造的結果であり、その存在だけでは善悪、正当・不当または変更の適否を決定しない。本書では、何がどの側面で全面的保存、部分的保存または非保存となったのかを追跡する問題と、その結果が保存失敗その他としてどのように評価されるかを判断する問題とを区別する。保存・非保存の詳細な分析構造は第5章で扱う。

1.4 非保存と保存失敗の区別

何かが非保存となったことと、その非保存が保存上の失敗として問題となることは同じではない。非保存 ⇏ 保存失敗該当性＝該当である。ある内容が保存されなくても、そもそも保存要求が存在しない場合、当該内容の廃止自体が目的である場合、別の保存様式によって必要な機能または関係が維持されている場合、あるいは他の理由によってその非保存が正当化される場合がありうる。他方、権利、責任、制度的義務、正当化条件、領域固有価値その他との関係から、ある非保存が保存されるべき内容の不保存として問題となる場合もある。

したがって、非保存については、何が保存対象であり、どのような保存要求および保存規準が関係し、その非保存がそれらとの関係で保存失敗に該当するかを別途判断する必要がある。保存程度・保存様式の判定 ≠ 保存失敗該当性判断である。この区別によって、変化そのものを失敗とみなす保存主義的短絡と、変化によって失われた重要な内容を目的達成の名のもとに不可視化する短絡の双方を避ける。

1.5 形成・分節化への問い

成立済みの固定化を分析することだけでは、その固定化自体がどのように形成され、分節化され、識別可能なものとして成立したのかを十分に扱えない場合がある。ある被害が存在しても、それが検討すべき問題として形成されているとは限らない。ある情報が存在しても、それが証拠または証拠候補として資格づけられているとは限らない。ある状態が実現可能であっても、それが可能性候補として構成されているとは限らない。

したがって、成立済み固定化についてその構造や保存・非保存を分析することと、対象、主体、制度、問題、証拠、価値、責任、可能性その他が、どのような条件、区別、関係および履歴のもとで形成・分節化されたかを問うことを区別する必要がある。形成分析 ⇏ 保存評価。保存評価 ⇏ 形成過程の説明である。この差異が、後にRSPTとRSFTを、本体系内で機能的に独立した位置をもつ一般理論として区別する理由の一つとなる。ただし、形成条件への依存から形成の恣意性は導かれない。形成依存性 ≠ 恣意性である。

1.6 有限な回答・再検討・停止

有限な主体は、すべての前提、証拠、反例、異議、可能性および帰結を無限に検討してからでなければ回答または判断を形成できないわけではない。哲学的探究、科学的判断、制度運用および実践には、一定の条件と理由のもとで回答し、判断し、必要な場合には探究、評価、比較、監査その他を局所的に停止することが必要となる。有限な回答 ≠ 最終的回答。局所的停止の成立 ⇏ 最終的自己閉鎖である。

同時に、新証拠、反例、異議、適用失敗、保存失敗、予測外帰結その他によって重要な再検討理由が成立した場合には、先行する問い、回答、規準、証拠、問題設定またはその成立構造を必要に応じて再び対象化できることが重要となる。ただし、再検討可能性から常時再検討または無限探究の義務は導かれない。再検討可能性 ≠ 常時再検討義務。再検討可能性 ⇏ 無限探究義務である。本書が求めるのは、停止を拒否する体系ではなく、有限に回答し、判断し、停止しながら、その停止を最終的な再検討不能性へ転化させない体系である。

1.7 本書の中心問題

以上の問題は、一つの中心的な緊張へ集約される。有限な主体は、対象を識別し、再同定し、比較し、推論し、評価し、責任を帰属し、行為するために、対象、概念、規準、主体位置、役割、責任、可能性その他を必要な範囲で固定しなければならない。しかし、その固定化は有限な条件

のもとで成立し、何かを全面的または部分的に保存すると同時に、何かを非保存としうる。また、成立済み固定化について保存・非保存を分析することだけでは、その固定化自体の形成・分節化および形成条件を十分に扱えない場合がある。さらに、有限な主体は無限に問い、比較し、評価し続けることができず、理由をもって回答し、判断し、必要な場合には探究その他を局所的に停止しなければならない。

したがって、本書の問題は、「固定化するか、固定化しないか」「回答するか、問い続けるか」「停止するか、再検討するか」という二者択一ではない。固定化の必要性と固定化の非最終性、有限な回答と再検討可能性、局所的停止と非閉鎖性を、相互に破壊することなくどのように接続できるかが問題となる。本書の中心問題は、次のように定式化できる。有限に固定し、問い、理由をもって答え、判断し、行為しながら、その固定化、問い、回答、判断および停止を最終的な再検討不能領域へ転化しないためには、どのような哲学体系を構成しうるのか。

再帰的構造哲学は、この問いに対する唯一可能または最終的な回答を主張するものではない。本書は、この問題に応答する一つの一般哲学体系として、固定化、保存、形成、評価、規範、再帰性、停止その他を相互に還元せず、必要な型区分、依存方向および非導出関係を保持したまま接続する構造を提示する。

第2章　局所的固定化とその構造的最終性非保証

2.1　局所的固定化

第1章で示したように、有限な主体が対象を認識し、比較し、判断し、それについて行為するためには、何を対象とし、何を同一対象として追跡し、何を比較単位とし、どの関係または規準を判断対象とするのかが、少なくとも当該作動に必要な範囲で保持されていなければならない。本章では、この成立条件を前提として、固定化そのものの構造をより限定的に定義する。本書では、対象、概念、主体、関係、役割、制度、判断その他を、一定の目的、問題設定、範囲、時間、粒度、観察位置、規準および関係条件のもとで、識別・比較・判断・行為可能な形へ準安定化することを「局所的固定化」と呼ぶ。ここで「固定化」とは、対象を絶対的に不変なものへ変えることではない。ある対象を他の対象から識別し、一定の時間または文脈を通じて同一対象として参照し、その特徴、関係、状態または変化を比較・判断できる程度の安定性を成立させることを意味する。「局所的」とは、その固定化が、目的、問題設定、範囲、時間、粒度、観察位置、規準、関係条件その他から無条件に独立して成立するのではなく、一定の条件のもとで成立していることを示す。したがって、局所的固定化は永続的不変化でも、無条件的同一性の確定でもない。

局所的固定化は、主観による任意的な切り分けとも同義ではない。何を対象として識別できるかは、対象側の性質、因果的・機能的・制度的・歴史的関係、既存の概念や実践、観察可能性、証拠、他者との相互作用その他によって制約されうる。ある固定化が特定の条件のもとで成立することから、その固定化をどのように構成しても同じであることは導かれない。局所性 ⇏ 任意性。条件依存性 ⇏ 恣意性である。複数の固定化候補が可能であっても、それらの間には対象への適合性、識別可能性、説明力、比較可能性、証拠との整合性、実践的有効性その他について差が成立しうる。

同時に、固定化が認識や実践に必要であることから、その固定化が対象の唯一かつ最終的な分節であることも導かれない。同じ対象が、目的、問題設定、範囲、時間、粒度または関係の違いによって異なる仕方で固定化されうる場合がある。また、ある固定化が特定の問いに対して十分に機能していても、別の問い、新たな証拠、異議、反例、時間的変化または予測外帰結との関係では、その境界、分類、規準または関係設定を再検討する理由が生じうる。

ただし、局所的固定化を、世界のすべてが人間によって任意に構成されるという一般的構成主義の命題として理解してはならない。本概念がまず主張するのは、有限な認識主体および制度が対象を識別し、比較し、判断し、行為するためには、対象、概念、主体、関係、役割、規準その他を一定の条件のもとで取り扱い可能な形へ固定する必要があるという限定された構造命題である。その固定化が対象の存在そのものを構成するのか、対象の認識上の把握のみを構成するのか、あるいは制度的・社会的実践によって対象の存立形式そのものに関与するのかは、対

象型と領域によって異なりうる。したがって、局所的固定化の成立 ⇏ 対象の存在論的構成性であり、この概念だけから存在一般についての構成主義または関係主義を導くことはしない。

また、局所的固定化は、明確な境界または完全な識別可能性を必ず伴うわけではない。境界が曖昧な対象、複数の分類が競合する対象、時間的に変化する対象、複数の関係において異なる位置づけをもつ対象であっても、一定の目的と範囲において比較や判断に利用できる程度の準安定性が成立する場合がある。固定化 ≠ 完全な境界確定。識別可能性 ≠ 完全な定義可能性である。「準安定化」という表現は、このような有限な安定性を示す。

以上から、局所的固定化は有限な認識と実践を可能にするための必要な作動である一方、それ自体に無条件的同一性、永続的不変性、任意性または最終性を含む概念ではない。本章の課題は、固定化を否定することではなく、固定化の必要性と最終性の非自己保証、および非最終性と非任意性が両立しうることを示すことにある。そのため、以下では固定化条件、同一性と関係依存を検討したうえで、相互不固定化、開余性および停止相最終性非保証を、局所的固定化の非最終性に関わる異なる構造仮説として論じる。

2.2 固定化条件

局所的固定化は無条件に成立するものではない。何を一つの対象として扱うか、どの差異を重要な差異として保持するか、どの時間幅を一つの状態として扱うか、どの関係を分析対象へ含めるか、どの規準によって同一性または変化を判断するかは、目的、問題設定、対象範囲、時間範囲、粒度、観察位置、規準、関係条件その他によって異なりうる。本書では、局所的固定化がどのような限定のもとで識別・比較・判断・行為可能な単位として成立しているかを示すこれらの条件を「固定化条件」と呼ぶ。

固定化条件は、ある固定化がなぜ生成されたのかを全面的に説明する原因集合ではない。その主要な役割は、当該固定化が何を対象とし、どの範囲、時間、粒度、観察位置、規準および関係条件のもとで成立しているのかを明示し、その成立範囲、適用範囲および限界を追跡可能にすることにある。したがって、固定化条件を明示することは、その固定化の生成原因を特定することでも、その固定化を評価することでもない。

例えば、同一の制度についても、法的権限の配分を問題とする場合と利用者への影響を問題とする場合とでは、対象範囲、主体範囲、時間範囲、粒度および観察位置が異なりうる。同一の判断についても、形成時点だけを対象とする場合と、その適用および後続的帰結まで追跡する場合とでは、その判断を一つの局所的固定化としてどこまで捉えるかが異なる。また、個別事例の粒度で事象を扱うことと、制度的・歴史的関係を含む粒度で扱うことも同じではない。

したがって、固定化条件が異なれば、同じ語によって指示される対象であっても、固定化される範囲、境界、比較関係または問題化される側面が異なりうる。しかし、固定化条件の差異から、対象が完全に別物であること、複数の固定化が相互に比較不能であること、あるいはいずれかの固定化が任意的であることは導かれない。異なる固定化は、それぞれの目的、対象、証拠、関係および適用範囲との関係から検討されうる。

固定化条件を明示することには、少なくとも二つの役割がある。第一に、ある局所的固定化について、何を対象とし、何を当面の範囲外とし、どの時間、粒度、観察位置および規準のもとで識別・比較・判断しているのかを追跡可能にすることである。第二に、異なる条件のもとでは別の局所的固定化が成立しうることを、現在の固定化の無効化と同一視せず保持することである。条件の明示 ≠ 固定化の否定。条件依存性 ≠ 任意性である。

なお、本体系では、固定化条件のほかにも、RSFT上の形成条件、一般評価理論上の評価条件、RSPT上の成立条件候補、責任条件、停止条件その他の異なる条件型を用いる。これらの相互関係と非同一性については、第4章で体系的に整理する。本節では、固定化条件を、局所的固定化の成立範囲、適用範囲および限界を明示するための条件型として限定しておく。

2.3 固定化・同一性・関係依存

局所的固定化が成立するためには、何らかの同一性または識別可能性が必要である。ある対

象を時間を通じて同一対象として追跡すること、ある概念を複数の文脈で同一概念として用いること、ある制度または判断を変更前後で比較することには、何が同一であり、何が差異であるかについて一定の固定化が必要となる。しかし、ここでいう同一性は、永続的不変性、あらゆる関係から独立した自己同一性、または対象の最終的本質の確定を意味しない。局所的同一性 ≠ 永続的不変性。局所的同一性 ≠ 無条件的同一性である。

実際、ある対象が同一対象として識別されるためには、その対象内部の性質だけでなく、他の対象との差異、時間的連続性、機能、因果関係、制度的位置、名称、履歴、権限関係、参照関係その他が関係する場合がある。ある主体が制度上同一主体として扱われること、ある役割が一定の役割として存続すること、ある概念が他の概念から区別されることも、境界、対立、依存、排除、継承、参照その他の関係を通じて成立しうる。したがって、少なくとも一部の対象について、その同一性、境界または位置づけは、関係条件から完全に独立して成立していると前提する必要はない。

ただし、関係依存性を認めることは、対象を関係へ完全に還元することではない。ある対象の同一性の成立に関係条件が関与していることから、その対象に固有の性質、持続性、因果的能力、物理的構成その他が存在しないことは導かれない。関係依存性 ≠ 関係への完全還元。また、ある対象の境界が条件依存的であることから、その境界をどのように引いてもよいことも導かれない。境界の条件依存性 ⇏ 境界設定の任意性である。対象側の性質、既存の関係、証拠、目的との適合性、実践上の制約その他によって、可能な固定化には差異がありうる。

さらに、同一性の成立と同一性判断を区別する必要がある。ある対象が一定の関係のもとで局所的同一性をもって存立していることと、ある観察者または制度がその対象を同一であると判断することは同一ではない。同一性の成立 ≠ 同一性判断。逆に、同一性判断が形成されたことから、その対象の同一性が無条件に確定したことも導かれない。したがって、本書は、局所的固定化を認識主体の恣意的分類へ還元することも、認識上の固定化と対象の存在論的構造を無条件に同一化することもしない。

この区別から、本書における固定化は「固定された対象がまず完全に存在し、その後に外部的関係が付加される」というモデルだけにも、「対象はすべて関係だけから構成され、独立した項は存在しない」というモデルだけにも依存しないことが分かる。本書が必要とするのは、より限定された命題である。すなわち、少なくとも一部の対象について、その局所的な同一性、境界または位置づけが、関係条件との相互作用のもとで成立しうるということである。この限定された関係依存性が、次節で扱う相互不固定化の出発点となる。

2.4 相互不固定化

本書では、少なくとも一部の対象について、その局所的な同一性、境界または位置づけが、他の対象との境界、参照、依存、排除、対立、継承、履歴、相互制約その他の関係条件のもとで成立し、その関係条件から完全に独立した最終的固定として自己完結しているとは一般には扱えないという構造仮説を「相互不固定化」と呼ぶ。相互不固定化が問題とするのは、ある項が他の項から影響を受けるという一般的事実だけではない。何がその項として数えられるのか、どこまでがその境界なのか、どの位置または役割をもつのか、何と区別されるのかという局所的同一性そのものが、他の項との関係条件を参照することによって成立している場合があるという点である。例えば、「内部」は「外部」との境界なしには同じ位置づけをもたず、「権利主体」は制度的承認、他主体との関係、権利・義務構造その他から完全に独立して同じ意味をもつとは限らない。概念についても、対立概念、近接概念、適用事例、除外事例、歴史的用法その他との関係によって、その局所的な適用範囲または意味的位置が形成されうる。この意味で、一つの固定化は、それ単独で閉じた単位としてではなく、他の固定化との関係を含む条件のもとで輪郭を獲得することがある。

しかし、相互不固定化は「すべては関係である」という存在論的命題ではない。本書は、存在するすべてのものが関係によってのみ構成されること、関係から独立した性質が一切存在しないこと、あるいは項より関係が存在論的に根本的であることを、この構造仮説だけから主張しない。

相互不固定化 ≠ 存在一般の関係還元である。また、相互不固定化は、対象に同一性が成立しないことも意味しない。一定の条件のもとで対象が十分に識別され、比較され、判断され、行為の対象となる局所的同一性は成立しうる。相互不固定化 ≠ 同一性の不存在。相互不固定化 ≠ 対象識別の不可能性である。
ここで区別されなければならないのは、局所的同一性の成立と、その同一性の関係独立的な最終性である。ある対象Aが、時点t、範囲r、粒度gその他の条件のもとで十分に同一対象として固定化されていることから、Aの同一性を成立させているすべての境界、依存、排除、継承、参照または履歴がA自身の内部だけから完全に規定されていることは導かれない。また、その関係条件が変更されてもAの位置づけ、境界または役割が絶対に不変であることも導かれない。局所的同一性の成立 ⇏ 関係独立的な最終同一性である。
相互不固定化を導入する理論的理由は、この推論上の短絡を遮断することにある。この仮説を置かなければ、ある固定化が現に識別可能であり、一定の同一性を保持しているという一次的成立から、その同一性がそれを成立させる関係条件から独立しており、境界、排除、依存または履歴の変更によって再記述される余地を原理的にもたないという、より強い命題へ無媒介に移行することを許してしまう。識別可能性 ⇏ 関係独立性。同一性の安定 ⇏ 同一性の無条件的自己完結性である。相互不固定化は、この飛躍を禁止し、固定化された対象を、その局所的成立を保持したまま、必要に応じてその関係条件との関係から再記述されうることを排除しないための構造的限定を与える。
したがって、相互不固定化は固定化を禁止する規範命題でも、固定化を常に再編成すべきだという実践命題でもない。相互不固定化 ⇏ 固定化禁止。相互不固定化 ⇏ 再編成義務。また、この構造仮説からWaその他の規範も直接には導かれない。その役割は、局所的固定化を成立させながら、その成立から関係独立的な最終単位性を導くことを防ぐ点にある。ただし、相互不固定化だけから、固定化自身が自らの成立条件、排除、非保存、限界および帰結をどこまで回収できるか、また局所的停止がその最終性をどこまで自己保証できるかまでは導かれない。前者は開余性、後者は停止相最終性非保証として別に扱う。

2.5 開余性

局所的固定化が一定の条件のもとで成立し、その対象、境界、関係および判断が十分に明示されたとしても、その固定化が、自らの成立条件、排除、非保存、限界、帰結その他を完結的に自己回収していることまでは、その成立それ自体によって保証されない。本書では、この限定された構造的性質を「開余性」と呼ぶ。開余性が問題とするのは、単に未知の事実が残っている可能性ではない。ある固定化が成立し、対象について一定の説明、判断または自己理解を形成できたことと、その固定化自身を成立させた条件、およびその固定化によって背景化・排除・非保存されたものや、その後に生じる帰結までが、その固定化内部に完結的に回収されていることとは別であるという点である。
例えば、ある理論が対象について高い説明力をもつとしても、その理論が採用する問題設定、概念区分、証拠選択、観察位置、適用範囲その他の成立条件まで、その説明力の成立によって自動的に完全対象化されるわけではない。主体について一定の自己理解が成立していることから、その自己理解を成立させている言語、身体、関係、制度、履歴その他がすべてその自己理解の内部に回収されていることも導かれない。また、ある全体性把握が成立したことから、その全体性把握自身を成立させた問題設定、対象範囲、概念装置または観察位置までが、当該把握の内部で完結的に回収されていることも導かれない。説明の成立 ≠ 説明成立条件の完結的自己回収。自己理解の成立 ≠ 自己理解成立条件の完結的自己回収。全体性把握の成立 ≠ 全体性把握成立条件の完結的自己回収である。
局所的固定化は、何かを対象として識別し、一定の範囲、粒度、時間、観察位置、規準その他を設定することによって成立する。しかし、このことから、あらゆる固定化が必ず重大な排除、非保存または保存失敗を伴うとは導かれない。範囲外、背景化、除外および非保存は同一ではなく、非保存そのものも保存失敗ではない。開余性が示すのは、固定化が成立したという事実それ自

体から、その固定化に関係するすべての成立条件、排除、非保存、限界および帰結がすでに把握され、評価され、内部化されているとはいえないということである。新証拠、反例、異議、適用失敗、予測外帰結その他によって、成立時には十分に問題化されていなかった条件、非保存または限界が後に明らかになることがありうるが、開余性はそのような事例の経験的存在だけに依存する命題ではない。問題は、有限な局所的固定化の成立条件のなかに、その固定化自身についての完結的自己回収の保証までは含まれていないという点にある。
開余性を導入する理論的理由も、この地点にある。この仮説を置かなければ、ある理論、判断、制度または自己理解が、その対象について十分に成功していることから、「その固定化自身に関係する重要な条件、排除、非保存、限界および帰結についても、すでに必要な範囲で完全に回収されている」と推論することを許してしまう。
一次的成功の規準は、通常、対象についての説明、予測、判断、実践上の達成等を評価する規準であるのに対し、完結的自己回収は、その成功を成立させた問題設定、対象範囲、概念、証拠選択、排除、非保存、限界および帰結までを回収しているという別の主張である。したがって、前者の成立条件の充足だけでは後者の成立条件の充足は示されない。
対象についての一次的成功 ⇏ 固定化自身についての完結的自己回収である。対象説明の十分性 ⇏ 自己成立条件の完全な対象化。現時点で問題が発見されていないこと ⇏ 関連する残余の不存在である。開余性は、固定化の一次的成立または成功と、固定化自身についての二次的・再帰的な完結性を区別するための構造的限定として働く。
ただし、開余性は、すべての理論、自己理解、記述または全体性把握に必ず実際の欠落が存在すると断定する命題ではない。また、完全な理論、完全な自己理解、完全な記述または完全な全体性把握が論理的・形而上学的に絶対不可能であるという一般的不可能性定理でもない。そのような強い主張には別個の論証が必要である。本書における開余性が主張するのは、有限な局所的固定化または理論的構成が成立したという事実それ自体から、その成立条件、排除、非保存、限界および帰結までが完結的に自己回収されていることは一般には保証されない、という限定された構造命題である。自己回収の非保証 ≠ 完全な自己回収の絶対的不可能性である。
同様に、開余性を「常にすべてを開放しておかなければならない」という実践原理へ変換しない。開余性 ≠ 常時開放。有限な主体および制度は、範囲を確定し、判断し、決定し、局所的に停止しうる。また、一度失われた可能性、関係、証拠または制度が将来必ず回復可能であることも導かれない。開余性 ⇏ 失われた可能性の必然的回復である。不可逆的決定、回復不能な被害または消滅した可能性が存在しうることと、固定化の完結的自己回収がその成立だけから保証されないことは両立する。したがって、開余性は「世界には常に開かれた可能性が残る」という形而上学的楽観論ではなく、成立済み固定化が自らの成立と成功だけを根拠として、自身についての完結的自己回収を主張することを制限する構造仮説である。相互不固定化が局所的同一性と関係条件との関係を扱うのに対し、開余性は成立済み固定化とその自己回収可能性との関係を扱う。相互不固定化 ≠ 開余性である。

2.6 停止相最終性非保証

本書にいう「停止相最終性非保証」とは、局所的停止または最終性判断が成立したという事実それ自体から、その停止が、それ以後の重大な問い返しを原理的に不要または無効とする最終的自己閉鎖であることは保証されない、という構造仮説である。有限な主体および制度は、問い、分析、比較、評価、監査、判断、決定または実践を局所的に停止しうるし、ときに停止しなければならない。したがって、本仮説は停止そのものを否定するものではない。局所的停止の成立 ⇏ 最終的自己閉鎖であり、最終性判断の成立 ⇏ その最終性の自己保証である。
有限な認識主体および制度は、すべての前提、証拠、反例、異議、可能性および帰結を無限に検討し続けることはできない。一定の目的、証拠、理由、時間、資源、権限、責任および実践上の必要のもとで、問いや判断を終了し、必要に応じて選択、決定または行為へ移行することは正当化されうる。研究上の結論、制度的手続の終了、判断の確定、実践上の決定その他は、有限な活動にとって必要となりうる。したがって、本書は停止を欠陥として扱わない。

しかし、「現時点で停止する十分な理由がある」という命題と、「この停止を将来問い返す重大な理由は原理的に成立しえない」という命題は異なる。ある判断が十分な証拠のもとで確定され、制度的手続が適切に終了したとしても、その事実だけから、その判断または制度が依拠した問題設定、概念、証拠、規準、排除、非保存、限界および帰結がすべて完結的に内部化されていることは導かれない。また、後に新証拠、反例、異議、被害、適用失敗、保存失敗または予測外帰結が現れた場合、それらが原理的に検討対象となりえないことも導かれない。停止理由の十分性 ⇏ 将来の再検討理由の原理的不成立である。
停止相最終性非保証が遮断するのは、「この時点で停止することが正当化される。したがって、この停止を将来問い返す重大な理由は原理的に成立しない」という推論である。停止理由の十分性 ⇏ 将来の再検討理由の原理的不成立。手続的終了 ⇏ 問題化可能性の消滅。判断確定 ⇏ 最終的自己免責である。停止相最終性非保証は、局所的な終了と、その終了の成立それ自体から最終的な再検討不能性を導くこととを区別する構造的限定である。
ただし、この仮説は、あらゆる判断を暫定的に扱うべきこと、制度的手続を終了してはならないこと、決定を常に保留すべきこと、または探究を無限に継続すべきことを意味しない。判断確定 ≠ 最終的自己閉鎖。制度的終了 ≠ 永久的再検討禁止。再検討可能性 ⇏ 再検討義務である。また、停止後に実際の再検討理由が必ず成立することも意味しない。局所的停止の成立 ⇏ 後続的問いの必然的形成であり、最終性が自己保証されないこと ⇏ 後続的再検討の必然性である。どの後続入力が再検討理由となるか、どの程度の理由によって再開放すべきかは別途判断されなければならない。
さらに、停止相最終性非保証は、最終的真理、完全な理論、最終的停止、不可逆的出来事または現実的に再開不能な状態が論理的・形而上学的に存在しえないという一般的不可能性命題ではない。最終性未確立 ≠ 非最終であり、最終性の正当化不足 ⇏ 停止無効である。ある命題が実際に真であり続けることと、その命題について形成された判断の最終性が、その判断成立それ自体によって保証されることは異なる。また、ある出来事が不可逆であることと、その出来事についての理解、評価または責任判断が後に再検討されうることも異なる。本仮説が扱うのは、有限な局所的停止または最終性判断の成立から、その無条件的最終性が自動的に導かれるかという構造的問題であって、存在一般または最終的停止そのものの可能性を否定することではない。
相互不固定化、開余性および停止相最終性非保証は、それぞれ異なる地点を扱う。相互不固定化は、局所的同一性、境界または位置づけと関係条件との関係を扱う。開余性は、成立済み固定化と、その成立条件、排除、非保存、限界および帰結の完結的自己回収との関係を扱う。停止相最終性非保証は、局所的停止または最終性判断と、その成立それ自体による最終性の自己保証との関係を扱う。したがって、停止相最終性非保証は、相互不固定化または開余性の別名ではなく、停止の成立から最終的自己閉鎖または最終的再検討不能性へ無媒介に移行する固有の短絡を遮断する構造仮説である。

2.7　有限性・局所性・条件依存性

局所的固定化が有限であり、局所的であり、一定の条件に依存して成立することから、その固定化が任意的、恣意的または単純に相対的であることは導かれない。第1.2節で定義した有限性を局所的固定化に即して言えば、ある固定化があらゆる対象、時間、関係、観察位置、規準および帰結を無条件に包含するものとして成立しているわけではないことを示す。局所性とは、その固定化の成立範囲、適用範囲または識別・比較・判断上の位置が限定されうることを示す。条件依存性とは、その固定化が、目的、問題設定、範囲、時間、粒度、観察位置、規準、関係条件その他から完全に独立して成立するものとして扱われないことを示す。これらはいずれも、固定化の不成立または無根拠性を意味しない。有限性 ⇏ 任意性。局所性 ⇏ 任意性。条件依存性 ⇏ 単純相対主義である。
ある対象について複数の局所的固定化が可能であっても、それらが同程度に妥当であることは導かれない。固定化は、対象側の性質、因果的・機能的・制度的・歴史的関係、利用可能な証

拠、既存の実践、概念上の制約、他の固定化との整合性、目的への適合性その他によって制約されうる。そのため、複数の固定化候補の間には、対象への適合性、説明力、識別可能性、比較可能性、証拠との整合性または実践的有効性について差が成立しうる。複数の固定化可能性 ⇏ 全固定化候補の等価性である。また、異なる局所的固定化が成立することから、それらが相互に比較不能であることも、最終的に一つの完全な固定化へ統合できることも導かれない。局所性は、主観的恣意性でも、局所性を最終的に消去する全体化の予告でもない。
したがって、有限性、局所性および条件依存性は、固定化の妥当性を弱めるための概念ではなく、ある主張、概念、判断、制度または理論が、何について、どの条件のもとで、どの範囲まで成立しているのかを明示するための限定概念である。有限であるから任意なのではない。有限であるからこそ、その固定化がどの条件と理由のもとで、どの範囲まで支持されるのかを問う必要がある。この区別によって、本書は、局所的固定化の非最終性を認めながら、その妥当性、正当化可能性および比較可能性を放棄する単純な相対主義を採らない。

2.8 無条件的最終性の非自己保証

相互不固定化、開余性および停止相最終性非保証は、いずれも局所的固定化の非最終性に関わるが、同一の構造仮説ではない。本書では、三者がそれぞれ局所的固定化の異なる成立成果から無条件的最終性へ移行する異なる短絡を遮断することに着目し、その共同的な限定を「無条件的最終性の非自己保証（構造的非最終性）」と呼ぶ。ただし、ここでいう非最終性とは、すべての局所的固定化が事実として非最終であること、最終的固定化が原理的に存在しえないこと、またはあらゆる判断が常に未完結であることを意味しない。構造的非最終性が示すのは、有限な局所的固定化が成立したという事実それ自体から、その固定化の無条件的・完結的・最終的地位が自己保証されることは導かれない、という共同的な構造的限定である。構造的非最終性は、「何も確定できない」「すべては不完全である」「すべては常に変化する」といった一般的な懐疑論または形而上学的流動性の主張ではない。その中心は、有限な成立を認めながら、その成立から何がなお導かれないかを明示することにある。
三者を一つの構造仮説群としてまとめることは、それぞれが同一の対象水準、存在論的身分、経験的検証形式または論証形式をもつことを意味しない。本書が三者を構造的非最終性に関わる仮説群としてまとめるのは、それらが同一の内容または根拠を共有するからではなく、有限な局所的成立から、それぞれ異なる種類の無条件的最終性へ無媒介に移行する推論を制限するという共同的機能をもつからである。
第一に、相互不固定化が遮断するのは、「ある対象が十分に識別され、同一対象として安定的に扱われている。したがって、その同一性、境界または位置づけは、それを成立させる関係条件から独立した最終的自己同一性である」という推論である。局所的同一性は成立しうる。しかし、その成立から、境界、参照、依存、排除、対立、継承、履歴その他との関係から独立した無条件的自己完結性は導かれない。識別可能性 ⇏ 関係独立性。同一性の安定 ⇏ 無条件的最終同一性である。相互不固定化は、同一性の成立を否定するのではなく、その成立を関係独立的な最終同一性へ無媒介に拡張することを制限する。
第二に、開余性が遮断するのは、「ある理論、判断、制度または自己理解が、その対象について十分に成立し、説明または実践に成功している。したがって、その固定化自身の成立条件、排除、非保存、限界および帰結も、必要な範囲で完結的に回収されている」という推論である。対象についての一次的成功は成立しうる。しかし、その成功から、自己の成立構造についての完結的自己回収は導かれない。対象についての一次的成功 ⇏ 固定化自身についての完結的自己回収。説明の十分性 ⇏ 説明成立条件の完全な対象化である。開余性は、有限な説明や判断を否定するのではなく、それらの一次的成功を自己自身についての完結性へ無媒介に拡張することを制限する。
第三に、停止相最終性非保証が遮断するのは、「現時点において問い、判断または制度的手続を停止する十分な理由がある。したがって、その停止を将来問い返す重大な理由は原理的に成立しえない」という推論である。局所的停止は成立し、正当化されうる。しかし、その停止理由の

十分性から、それ以後の新証拠、反例、異議、被害、適用失敗または予測外帰結が再検討理由となる可能性まで消滅することは導かれない。停止理由の十分性 ⇏ 将来の再検討理由の原理的不成立。局所的停止の成立 ⇏ 最終的自己閉鎖であり、最終性判断の成立 ⇏ その最終性の自己保証である。停止相最終性非保証は、停止を否定するのではなく、停止の成立それ自体から永久的な問い返し不能性または最終的自己閉鎖を導くことを制限する。
したがって、三つの構造仮説は、同一性、自己回収、停止という異なる成立成果について、それぞれ異なる過剰推論を遮断する。相互不固定化だけでは、固定化が自らの成立条件等をどこまで回収できるかは決まらない。開余性だけでは、局所的停止または最終性判断の成立から、その停止の最終性がどこまで正当化されるかは決まらない。停止相最終性非保証だけでは、固定化された対象の同一性がどのような関係条件のもとで成立しているかは決まらない。三者は相互に代替されず、関係的成立、自己回収、停止という異なる地点から、有限な成立を無条件的最終性へ拡張する異なる短絡を制限する。
この点で、構造的非最終性は単なる「謙虚であれ」という認識論的勧告ではない。認識主体が実際に謙虚であるか否かにかかわらず、ここで問題となるのは、ある有限な成立成果から、より強い最終性命題を追加的理由なしに導けるかという推論構造である。構造的非最終性が否定するのは有限な成立ではなく、有限な成立から無条件的最終性への無媒介な拡張である。対象は識別されうる。理論は説明に成功しうる。判断は確定しうる。制度は安定しうる。停止は正当化されうる。しかし、それぞれの成立それ自体によっては、その成立範囲を超える無条件的最終性は自己保証されない。この意味で、構造的非最終性は、有限な成立を弱める原理ではなく、その成立のみからどのようなより強い最終性命題がなお導かれないかを明示する構造的限定である。
ただし、構造的非最終性から、すべての固定化を変更すべきこと、すべての判断が未確定であること、すべての理論が誤っていること、すべての制度が不安定であること、またはすべての問題を常時再検討すべきことは導かれない。構造的非最終性 ⇏ 恒常的変更。構造的非最終性 ⇏ 判断未成立。構造的非最終性 ⇏ 常時再検討である。また、構造的非最終性から、最終的固定化、完結的自己回収または最終的停止が実際に存在しないことも導かれない。最終性未確立 ≠ 非最終であり、完結性未確立 ≠ 不完結である。さらに、構造的非最終性と、現実に再検討を行うための証拠、権限、資源、安全、異議経路その他の存在も同一ではない。構造的非最終性から、特定の固定化を現に再検討すべき規範的義務も一意には導かれない。本章でいう構造的非最終性は、有限な局所的固定化の成立そのものから、その無条件的・完結的・最終的地位が自己保証されることは導かれないという構造的限定にとどまる。

2.9 構造仮説と規範の非導出

相互不固定化、開余性および停止相最終性非保証からなる構造仮説群は、局所的固定化の成立それ自体から、その関係独立的、完結的または最終的地位を無媒介に導かないための構造的限定を与える。しかし、その構造的限定から、何を善いと評価すべきか、何を保存すべきか、どの主体または価値を優先すべきか、どの制度を採用すべきか、あるいはどのような関係を実現すべきかという規範的結論は自動的には導かれない。有限な固定化の成立それ自体から無条件的最終性が導かれないことと、その固定化をどの方向へ変更すべきかは別問題である。構造的非最終性 ≠ 規範的方向である。
本書では、相互不固定化、開余性、停止相最終性非保証その他の構造仮説群をSと表す場合、Sから相互存立可能性の規範公準Waを論理的に導出しない。この関係を$S \nvdash Wa$と表す。相互不固定化が成立することから相互存立を規範的に重視すべきことは導かれず、開余性が成立することから開放性を最大化すべきことも導かれず、停止相最終性非保証が成立することからあらゆる停止を避けるべきことも導かれない。構造についての記述的・限定的命題と、何を採用し、保存し、変更し、優先すべきかという規範的命題との間には、別途の規範的理由が必要となる。この非導出は、構造仮説と規範とのあいだに一切の関係が存在しないことを意味しない。ある規範を採用する際に、有限な固定化の関係依存性、完結的自己回収の非保証、停止成立から最終性が自己保証されないことその他を考慮することはありうる。また、構造仮説が、ある規範理

論の自己理解、適用範囲、再検討条件または自己免責可能性を検討する材料となることもありうる。しかし、構造仮説が規範的検討への入力または制約となりうることと、その構造仮説から特定の規範が演繹されることは同じではない。構造的関連性 ≠ 規範的導出である。
したがって、本書は、構造的非最終性を示したことだけを理由としてWaを採用しない。Waを採用するのであれば、その採用理由は構造仮説とは区別された規範的論証として提示されなければならない。この区別によって、本体系は、「有限な成立それ自体から無条件的最終性が自己保証されない」という構造的限定から、「したがって相互存立可能性を規範的に採用すべきである」という結論へ無媒介に移行する短絡を避ける。第8章では、この非導出を保持したまま、それでもWaを採用する哲学的・規範的理由を別途検討する。

2.10 固定化の必要性と最終性の非自己保証

本章の中心的結論は、有限な認識、比較、判断、理論構成、制度形成および行為には局所的固定化が必要である一方、その必要性から固定化の無条件的最終性は導かれない、ということである。固定化の必要性 ⇏ 固定化の無条件的最終性である。また、固定化が有限、局所的かつ条件依存的であることから、その固定化が任意的、恣意的または単純に相対的であることも導かれない。有限性 ⇏ 任意性。局所性 ⇏ 任意性。条件依存性 ⇏ 単純相対主義である。したがって、本書が採る立場は、絶対的固定と無固定との二者択一ではない。有限な条件と理由のもとで固定化を成立させ、それを認識、比較、判断および実践に用いながら、その局所的成立それ自体から無条件的最終性を導かないという立場である。
相互不固定化、開余性および停止相最終性非保証は、この構造的非最終性を異なる地点から限定する。相互不固定化は、局所的同一性の成立から関係独立的な最終同一性への飛躍を遮断する。開余性は、対象についての一次的成立または成功から、固定化自身の成立条件、排除、非保存、限界および帰結の完結的自己回収への飛躍を遮断する。停止相最終性非保証は、局所的停止の成立または正当化から、それ以後の重大な再検討理由の原理的不成立または最終的自己閉鎖への飛躍を遮断する。三者が共同して遮断するのは、有限な成立そのものではなく、その成立それ自体から、成立範囲を越える無条件的・完結的・最終的地位へ無媒介に移行する推論である。
したがって、構造的非最終性は「何も確定できない」という懐疑論でも、「すべてを常に問い続けるべきである」という実践原理でもない。対象は識別され、判断は確定され、制度は運用され、探究は停止されうる。しかし、それらの成立それ自体から、その成立を超える無条件的最終性は自動的に導かれない。また、構造的非最終性と、実際の再検討可能性、制度的・実践的再開放可能性、あるいは再検討を求める規範的理由も同一ではない。さらに、構造的非最終性から、完結的固定化または最終的停止が実際に存在しないことも導かれない。完結性未確立 ≠ 不完結であり、最終性未確立 ≠ 非最終である。構造的非最終性は後続理論へ接続されうるが、それ自体は有限な成立から無条件的最終性を自動的に導かないための構造的限定である。
さらに、この構造的限定から特定の規範的方向を導くこともしない。相互不固定化、開余性および停止相最終性非保証からなる構造仮説群Sは、相互存立可能性を規範公準として採用するWaを演繹しない。S ⊬ Waである。構造的非最終性 ⇏ Waであり、有限な固定化の成立それ自体から無条件的最終性が導かれないことから、何を保存し、何を変更し、どの制度、候補または実践を支持すべきかは決まらない。それらには別途の評価的・規範的理由が必要となる。
以上の意味で、再帰的構造哲学は固定化を否定する哲学ではない。有限な主体が識別し、問い、比較し、判断し、行為するために必要な局所的固定化を認めながら、その成立それ自体を、その固定化の無条件的・完結的・最終的地位を自己保証する根拠として扱わないことを、基礎的な構造限定として保持する。本章の結論を最短形で表せば、「固定化は必要である。しかし、その成立および必要性それ自体は、固定化の無条件的最終性を自己保証しない」となる。この命題は、後続するRSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査、局所的停止・再開放その他を相互に還元せず接続するための基礎的問題設定となる。ただし、それらの後続理論が構造的非最終性から自動的に導出されるわけではない。

第3章　哲学的作動の構造——問い・有限な回答・再帰的対象化

3.1　哲学とは何か

本書では哲学を、存在、認識、真理、価値、主体および実践その他について根本的に問い、理由をもって有限な回答を形成するとともに、必要な場合には、その問い、回答、概念、区別、規準、視座、目的、問題設定、範囲、粒度、証拠条件、主体位置その他を、その成立条件、依存関係、限界および帰結との関係から再び対象化しうる自己関与的・再帰的探究として位置づける。ただし、哲学を根本探究だけにも、再帰的対象化だけにも、再帰的監査だけにも還元しない。哲学は問いを形成するだけでなく回答を形成しうるし、回答を形成するだけでなく、その回答を成立させた構造そのものを必要に応じて問い返しうる。本章の目的は、哲学一般について単一の必要十分条件を確定し、哲学と非哲学の境界を最終的に決定することではない。再帰的構造哲学が明示的に扱う哲学的作動の主要構造を示し、問い、回答、再対象化および再問い形成がどのように型分離されながら接続されうるかを整理することにある。哲学的探究への移行境界が常に一点で一意に確定しないこと ≠ 何でも哲学であること。境界の非一意性 ≠ 無境界性である。

哲学の名称または定義は、既存の探究を記述するだけでなく、何を哲学として認識・分類するかという境界形成に関与しうる。したがって、philosophiaを「知恵への愛」と説明するような語源的規定も、それだけから哲学一般の必要十分条件を確定するものではない。哲学的探究の成立 ≠ 哲学としての形成であり、現在の哲学概念による境界設定も、それ自体が哲学的再検討の対象から自己免責されるわけではない。

3.2　根本探究と哲学的問い

哲学的探究には、存在とは何か、知るとは何か、真とは何か、何が価値をもつのか、主体とは何か、いかに行為すべきかといった問題について、その理解、判断または実践を支えている基本的な概念、区別、理由、前提および条件まで問い返し、理由を伴う有限な回答を形成しようとする根本探究が含まれる。ただし、ここでいう「根本的」とは、問いの抽象度を最大化すること、あらゆる前提を同時に疑うこと、より上位の問いへ無限に遡ること、または唯一の最終根拠へ到達することを意味しない。ある問題について、何を対象としているのか、どのような概念や区別によって理解しているのか、何を理由または証拠として認めているのか、どの規準によって判断しているのかといった、その問題の理解や判断を成立させている基本的構造そのものが検討対象となる場合、その探究は根本探究へ接続しうる。根本性 ≠ 最大抽象性。根本性 ≠ 無限遡及。根本探究 ≠ 最終根拠の発見である。

また、哲学的問いは探究に先立って完成された形で与えられているとは限らない。経験上または思考上の違和感、反例、矛盾、説明困難、判断困難、既存理論への疑問、他者からの異議、新たな証拠、制度的または実践的な失敗その他が問い形成の契機となりうる。しかし、そのような契機が生じたことと、哲学的問いが形成されたことは同一ではない。問い形成の契機 ≠ 哲学的問い。哲学的問いの形成 ≠ 疑問文の生成である。哲学的問いを形成するためには、何が問題なのか、何を対象とするのか、どの範囲、概念、区別、前提その他のもとで何を問うのかを一定程度構成する必要がある。同一の違和感、反例または異議から複数の問いが形成されることもあり、問いの形成可能性は一意ではない。同一の契機 ⇏ 唯一の哲学的問いである。ただし、問いが構成されることから、その問いが任意的であることは導かれない。形成された問いは、対象との適合、問題把握、理由、証拠、概念構成、射程および帰結その他との関係で検討されうる。したがって、根本探究とは、あらゆるものを無制限に疑うことではなく、特定の問題について必要な場合に、その理解・判断・実践を支えている基本的構造まで問いの射程を戻しつつ、なお有限な問いと有限な回答を形成する探究として位置づけられる。

3.3　切実な問題意識と哲学的内容性

ここまで述べた問うこと一般の発生構造と、内容のある哲学的探究を成立させる問題関係とは区別する必要がある。本書では、内容のある哲学的探究において、その問い、理由および回答が

何に応答しているのかを保持する問題関係を、その探究の内容的成立条件として重視する。人は、確認、情報取得、好奇心、驚き、知的遊戯、実践上の必要その他を契機として問いを形成しうる。したがって、哲学的探究が切実な問題意識から時間的に開始されなければならないわけではない。しかし、問い、概念、区別または論証が形成されたことだけから、それらが何についての哲学的探究を構成しているかは十分には定まらない。
本書では、内容のある哲学的探究が成立するためには、「何が、なぜ問題であり、何を示せばそれへの応答となるのか」という問題関係を、十分な理由なく処理済みとみなさず、探究上の問題として引き受けることが必要であるとする。
この問題関係を、本書では「切実な問題意識」と呼ぶ。したがって、切実な問題意識は問いの発生原因または心理的動機の必要条件ではなく、以上の意味での哲学的内容性を成立させる問題関係として位置づけられる。
この必要条件性は、単なる定義によるものではない。切実な問題意識との実質的接続が失われれば、ある問いQがなぜ問われるべきなのか、ある理由Rが何に対する理由として関連的なのか、ある反例が何を問題化しているのか、ある回答Ansが何に答えたことになるのかを規定する内容的関係が弱化する。形式的に妥当な推論、精密な概念区分または複雑な理論構造が成立していても、それが何を問題としており、何についてどのような応答を形成しようとしているのかが失われれば、探究は概念操作または論証操作として成立しても、その哲学的内容は空洞化しうる。したがって、切実な問題意識との接続が必要であるという主張は、問題を強く感じなければ哲学できないという心理的命題ではなく、問い、理由、反例、回答および評価の関連性を成立させる問題関係が必要であるという内容的命題である。
ここでいう「切実さ」は、心理的苦痛、感情的強度、生活上の緊迫性、個人的利害または主観的執着の大きさを意味しない。切実な問題意識とは、ある対象、経験、概念、説明、判断、価値、自己理解または世界理解について、不可解さ、不整合、疑念、反例、説明不足、規範的緊張その他が認められ、それを十分な理由なく処理済みとせず、なお理由をもって検討すべき問題として保持することである。切実性 ≠ 感情強度。切実な問題意識の必要性 ≠ 哲学者個人の心理的苦悩の必要性である。したがって、純粋な知的好奇心から開始された探究であっても、その過程で「何が問題であり、なぜなお答える必要があり、何を示せば応答となるのか」という問題関係が形成されれば、本書の意味における切実な問題意識との接続は成立しうる。また、その問題は哲学者本人の私的経験から生じる必要もない。他者の経験、科学的知見、歴史的・制度的問題、先行哲学上の論争その他から受け取られた問題であっても、それを自らの探究において理由をもって応答すべき問題として引き受けるなら、この接続は成立しうる。
また、切実な問題意識は探究開始以前から完成された形で自覚または言語化されている必要もない。好奇心、疑念、違和感、反例、説明困難、他者からの異議、実践上の失敗その他を契機として問いが先に形成され、その探究過程で初めて「何がなぜ問題なのか」が明確化、限定または再構成される場合もある。切実な問題意識の必要性 ≠ 探究開始以前における明示的な切実性の必要性である。重要なのは、問いの発生時点ではなく、その探究が内容のある哲学的探究として成立する過程において、問い、理由および回答が何に応答しているのかという問題関係が形成され、保持されることである。
ただし、切実な問題意識は必要条件であって十分条件ではない。切実な問題意識 ≠ 哲学そのもの。切実な問題意識の成立 ⇏ 問題設定の適切性。切実な問題意識の成立 ⇏ 問いの適切性。切実な問題意識の成立 ⇏ 回答の真理・妥当性・正当化である。また、問題意識の切実性 ≠ 問題の哲学的重要性である。ある問題を理由なく処理済みにできないものとして引き受けていても、その問題設定自体が誤認、不適切な前提、偏見、過度な一般化、証拠不足その他に依存している場合はありうる。したがって、切実な問題意識は探究の内容的関連性を形成するが、その探究の認識的または規範的妥当性を保証する評価規準ではない。また、その成立から探究を無期限に継続すべき義務も導かれない。十分な理由によって問題が局所的に解消される場合、または証拠、時間、資源、責任、実践上の必要その他との関係で局所的停止が理由づけられる場合に

は、切実な問題意識を出発点または成立条件とする探究であっても有限に停止しうる。切実な問題意識の存在 ⇏ 無限探究義務である。
本書にいう哲学的内容性は、この問題関係から理解される。哲学的内容性とは、専門概念の多さ、論証の複雑さ、体系の規模、型分離の精密さまたは再帰的作動の多さそのものではない。「何が、なぜ問題なのか」と、「その問題について何を問い、何をどのような理由によって答えようとしているのか」との実質的な対応が保持されていることである。問いの形成 ≠ 哲学的内容性。概念的精密さ ⇏ 哲学的内容性。形式的複雑さ ⇏ 哲学的内容性。再帰性 ⇏ 哲学的内容性である。この命題は再帰的構造哲学自身にも適用される。型分離、非導出関係、理論間接続または監査構造を精密化しても、それらがどの問題に応答するために必要であり、その導入によって何が明確化、説明、診断または再構成されるのかを示せなければ、その精密化だけで本体系の哲学的内容性は保証されない。
同時に、切実な問題意識との接続を保持することは、当初形成された問いまたは問題設定を保存し続けることを意味しない。切実な問題意識 ≠ 当初の問い。切実な問題意識の保持 ≠ 当初の問いの保存義務。切実な問題意識の保持 ≠ 当初の問題設定の保存義務である。探究の過程で、最初に問題だと考えていた対象ではなく、その対象を問題としていた前提、概念、区別、期待、規準、証拠条件または観察位置に問題があることが明らかになる場合もある。このとき、切実な問題意識への忠実さは、当初の問いを維持することではなく、その問題意識が実際には何へ向けられるべきであったのかを再構成することを要求しうる。切実な問題意識は問いを固定するものではなく、問い、概念、回答または問題設定が変更されても、探究が何に応答しようとしているのかという内容的連続性を保持する位置にある。
また、有限な回答が成立したことと、問題関係が必然的に消滅したことも同一ではない。問いQ_0に対して回答Ans_0が十分な理由をもって成立し、それによって問題が局所的に解消されたなら、その局面で探究を停止しうる。他方、Ans_0の形成または適用によって新たな反例、残余、適用限界、概念的不整合または予測外帰結が明らかになり、問題が別の位置に残っていることが示される場合には、新たな問題化から問いQ_1が形成されうる。Ans_0の成立 ⇏ Q_1の必然的形成。有限な回答の成立 ⇏ 問題関係の必然的消滅である。重要なのは回答を恒常的に不成立とすることではなく、その回答が何に答え、何をなお残しているのかを、探究を成立させている問題関係との対応から必要に応じて検討できることである。
以上から、本書において切実な問題意識とは、強い心理的切迫ではなく、何がなぜ問題であり、何を示せばそれへの応答となるのかを規定する問題関係を、十分な理由なく処理済みとみなさず保持することである。この問題関係との実質的接続は、内容のある哲学的探究の必要条件であるが、問いまたは回答の妥当性を保証する十分条件ではなく、当初の問いへの固執または無限探究を要求するものでもない。内容のある哲学的探究とは、この問題関係を失わずに有限な問いを形成し、理由をもって有限に答え、その回答によって問題が局所的に解消されたなら停止し、なお重要な再検討理由が成立した場合には、必要に応じて問い、回答またはその成立構造を再構成しうる探究である。

3.4　対象化・問題化・問い形成

切実な問題意識またはその他の問い形成契機が成立したことから、検討対象、問題設定または哲学的問いが一意に決定されるわけではない。問いが成立するまでには、少なくとも対象化、問題化および問い形成という異なる作動を区別する必要がある。対象化とは、経験、事態、差異、関係、概念、判断、制度、帰結その他のうち、何を検討対象として取り出すかを構成する作動である。問題化とは、その対象について、何をなお説明、理解、評価、正当化、比較または再検討すべき問題として構成するかに関わる。問い形成とは、問題化された内容について、どの対象、範囲、時間、粒度、概念、区別、比較関係、前提、証拠条件その他のもとで、何に答えることを求める問いとして構成するかに関わる。したがって、切実な問題意識、対象化、問題化および問い形成は相互に同一ではない。また、ある問題状況が存在することと、その問題が実際に問題化さ

れることも同一ではない。問題状況の存在 ≠ 問題化の成立であり、哲学的問いの形成 ≠ 疑問文の生成である。
さらに、哲学的探究は、すでに問題として形成された内容だけでなく、何がそもそも問題として認識、表現、記録され、異議として提出され、関連する内容が証拠として認識され、再検討へ接続されうるのかという問題化可能性自体を対象化しうる。例えば、損失、負担、排除、矛盾または説明困難が生じていたとしても、それを問題として記述する概念が利用可能でない、問題を申し立てる主体位置が認められていない、関連する経験や記録が証拠として扱われない、異議を提出する経路が存在しない、あるいは問題設定そのものが再検討対象として構成されない場合には、その内容は問題として現れにくくなりうる。ここでいう問題化可能性とは、ある内容を問題として認識・表現・記録し、異議または再検討の対象として後続する問い形成へ接続しうる構造的可能性である。問題化可能であることから、現在ただちにそれを問題化すべきことは導かれない。問題化可能性の構造記述と、その問題化経路が十分であるかについての構造的正当性評価も別問題であり、後者は第9章で扱う。本書では「何が問題なのか」だけでなく「何を問題として認識・表現・係争・再検討できるのか」を問うという論点は、この意味で哲学的作動の一部として位置づけられる。
対象化、問題化および問い形成は、固定的な時間順序を構成しない。ある対象を取り出した後に問題が形成される場合もあれば、先に生じた違和感、反例または異議によって対象範囲そのものが組み替えられる場合もある。問いを形成した結果、それまで一つの対象として扱われていたものを複数の対象へ分節化することも、逆に複数の事象を一つの問題構造として捉え直すこともありうる。また、新たな区別、証拠または回答候補によって、何を問題と考えるべきかが変化し、切実な問題意識それ自体が明確化、限定または再構成される場合もある。したがって、対象化 ↛ 問題化 ↛ 問い形成という接続はありうるが、それは必然的・一方向的な教授手順または探究アルゴリズムではない。型分離 ≠ 固定的時間順序である。
また、一つの問題状況、切実な問題意識または問い形成契機から、複数の対象化、問題化および問いが成立しうる。同じ制度上の失敗についても、判断規準の問題として問うこと、証拠条件の問題として問うこと、主体範囲の問題として問うこと、責任配置の問題として問うこと、あるいはそもそも何が問題として認識されうる制度構造になっているのかを問うことができる。したがって、切実な問題意識 ⇏ 唯一の問題化であり、問題化 ⇏ 唯一の問いである。ただし、この非一意性から、問い形成が恣意的であることは導かれない。形成された対象化、問題化および問いは、元の問題状況との適合、切実な問題意識との実質的接続、概念的明確性、理由、証拠、射程、比較条件、帰結その他との関係で検討されうる。問いの構成性 ≠ 問いの恣意性である。
さらに、問い形成には、何を問うかだけでなく、何を当面問わないかという有限な限定が伴いうる。有限な探究では、対象範囲、時間範囲、粒度、比較対象、証拠範囲その他を限定し、一部の事項を背景化し、または当面の検討範囲外とすることが必要となる場合がある。しかし、当面の検討範囲外とすること、背景化すること、明示的に除外すること、ある事項が問いの候補として構成されていないことは、それぞれ区別して扱う必要がある。また、これらのいずれも、それだけでRSPT上の非保存を意味しない。範囲外 ⇏ 非保存。背景化 ⇏ 非保存である。問いの形成構造を記述することと、その問いまたは問いに基づく判断によって何が保存・非保存となるかをRSPT上で分析することも別の作動である。同様に、ある事項が当初の問いの候補として構成されなかったことから、その事項の重要性が低いこと、価値がないこと、または保存要求が成立しないことは導かれない。候補としての形成、比較・評価、保存評価および規範判断は型を分離して扱う必要がある。
以上から、哲学的問いは、すでに存在する問題を単に疑問文へ変換したものではない。切実な問題意識その他の契機から、何を対象として取り出し、何を問題として構成し、どの条件のもとで何に答える問いを形成するかという異なる作動を通じて、有限に形成される。同時に哲学は、形成済みの問題だけでなく、何が問題として現れ、表現され、異議または再検討へ接続されうるのかという問題化可能性まで必要に応じて対象化しうる。したがって、問い形成の哲学的課題は、問いを増加させることでも、あらゆるものを常時問題化することでもない。何がなぜ問題となって

いるのかを切実な問題意識との関係から保持しながら、その問題がどのような対象化、問題化および問い形成によって検討可能になっているのか、さらに重要な問題がその構造のもとで問題として現れにくくなっていないかを、必要に応じて問い返しうることにある。

3.5 区別と概念形成

哲学的問いを検討可能なものとするためには、問いの内部で混在している対象、関係、条件、判断、評価、主体位置その他を、必要な範囲で区別する必要がある。区別とは、何と何を同一視せずに扱う必要があるかを分ける作動であり、概念形成とは、その区別された対象、関係または条件を、記述、比較、論証、評価および判断に使用可能なものとするため、その意味、対象範囲、適用条件、関連する区別その他を一定程度安定化する作動である。したがって、区別 ≠ 概念形成である。また、概念形成によって局所的な定義が成立したことから、対象の本質が最終的に確定されたことは導かれない。局所的定義 ≠ 対象の本質の最終確定であり、局所的定義 ≠ 恣意的定義である。

区別は、すでに成立している差異を記述する場合に限られない。何を独立した対象、差異、関係、主体、問題、証拠、価値または可能性として取り出すかを方向づけ、その後に何が比較、評価、判断または問題化の候補として現れうるかにも関与しうる。どの差異を重要な差異として取り出すのか、どの範囲と粒度で対象を分けるのか、何を同一の比較関係に置くのかによって、後続する問いと判断の構成可能性は変化しうる。この意味で、区別形成は後続する哲学的作動の条件の一部を構成しうる。ただし、区別形成 ⇏ 後続判断の一意的決定である。同一の区別のもとでも異なる問い、評価または判断が形成されうるし、ある区別が形成されたことから、その区別の使用が適切であることも導かれない。哲学が何を重要な差異として取り出し、何を比較・評価・問題化の候補として構成するかにも関与しうるという先に検討した論点は、この意味で区別の構成的作用として位置づけられる。

この点から、ある対象が否定的または低く評価されることと、そもそも評価、比較または問題化の候補として十分に構成されないことも区別される。ある対象について「重要ではない」「妥当ではない」「保存すべきではない」と判断する場合には、その対象は少なくとも評価または判断の対象として構成されている。他方、問題設定、対象範囲、主体範囲、概念体系、比較範囲または証拠条件のもとで、その対象がそもそも評価候補、比較候補または問題候補として現れない場合もありうる。低評価 ≠ 候補未構成であり、否定的判断 ≠ 問題化されないことである。ただし、候補として構成されなかったことから、その対象が重要であること、保存要求をもつこと、または不当に排除されていることも自動的には導かれない。候補形成の構造記述、比較・評価、保存評価および規範判断は、それぞれ別の問いとして扱う必要がある。

また、識別可能な差異が存在することと、それを独立した哲学的区別として導入すべきことは同一ではない。区別可能であること ≠ 区別すべきであることであり、区別の増加 ⇏ 哲学的精密性の無条件な増大である。区別を導入することで、それまで混同されていた判断型、原因、責任、主体位置、評価側面その他を識別できる場合には、その区別は哲学的に重要となりうる。他方、区別を増加させることで、問題の中心が見えにくくなる、比較可能性が損なわれる、概念体系が過度に複雑化する、実質的に近い差異を重複して概念化するといった構造的費用が生じる場合もある。したがって、区別の適切性は、その数や細かさではなく、何を識別可能にし、どの混同や短絡を防ぎ、どの問題を明確にし、その一方でどのような複雑化、背景化または比較上の負担を生じさせるのかとの関係から検討されうる。

さらに、ある対象差異が成立すること、その差異を区別形成またはカテゴリー分類の基準として用いること、およびその区別を別の判断における差異化理由として用いることは、それぞれ区別しなければならない。対象XとYのあいだに差異dが存在し、それによってXとYを異なるカテゴリーへ分類することが妥当であるとしても、そのことだけから、別の判断JについてXとYを異なるものとして扱う理由が成立するわけではない。対象差異の存在 ⇏ 当該判断における関連性であり、判断上の関連性の成立 ⇏ 判断差異の十分な正当化である。差異dを判断Jの差異化理由として用いるためには、当該判断の目的、対象、範囲、規準、証拠、文脈その他との関係において、な

ぜdがJに関連する差異であり、さらにどの程度の判断差を理由づけうるのかについて、差異またはカテゴリーの成立それ自体とは区別された理由が必要となる。
この点から、カテゴリー境界と判断境界も同一視できない。ある区別が特定の対象記述、分類または説明において妥当であることから、その区別と同じ境界を、認識、評価、責任、権利、主体性、支援必要性その他の別型の判断にもそのまま用いうることは導かれない。カテゴリー境界の成立 ⇏ 判断境界との一致であり、カテゴリー境界の妥当性 ⇏ 同一境界を別型の判断に使用することの妥当性である。一つの区別は、ある判断について重要な差異を識別可能なものとして保持しながら、別の判断については粗すぎる、過剰である、または当該判断に関連する差異を十分に捉えない場合がある。したがって、一つの区別が複数の判断機能を担っている場合には、それぞれの判断について、その区別または境界を使用する理由と適用範囲を別途検討する必要がある。
また、区別を構成する対象差異が存続していることと、その区別が特定の判断について同じ判断機能を維持し続けることも同一ではない。対象間の差異そのものが消滅しなくても、知識の変化、対象構造の変化、判断目的・規準の修正、新たな証拠、関連性についての理解の変化その他によって、その差異を特定判断の差異化理由として用いる十分な根拠が失われる場合がありうる。対象差異の存続 ≠ 区別の判断機能の存続である。したがって、区別の再検討は、常に区別そのものを撤回または消去することを意味しない。ある区別を対象記述または一つの判断領域では維持しながら、別の判断についてはその適用を限定し、別の区別と併用し、または判断境界を再構成することもありうる。区別の特定判断機能の失効 ⇏ 区別そのものの消滅である。
さらに、区別が対象化、比較、評価または制度化の条件に関与しうることから、区別そのものが直ちに不当であることは導かれない。区別すること、差異を認識すること、異なる取扱いを構成すること、不利益を与えること、不当な差別を行うことは同一ではない。したがって、区別 ⇏ 不当な差別であり、区別の構成的作用の記述 ⇏ 区別の規範的不当性である。ある区別によって何かが前景化され、別のものが背景化されたことを記述することと、その区別を維持、限定、修正、併用、置換または撤回すべきかを評価することも別問題である。構造記述 ⇏ 規範的否定である。
同様に、区別によって何が前景化され、何が背景化され、何が問題、比較または評価の候補として構成されなかったのかを検討することと、RSPT上の保存・非保存を分析することも同一ではない。ある事項が概念体系の中心に置かれていないこと、当面の比較対象とされていないこと、問題候補として構成されていないことだけから、それがRSPT上の非保存に該当するとは限らない。背景化 ⇏ 非保存。候補未構成 ⇏ 非保存である。RSPT上の保存・非保存を論じるためには、比較対象、保存対象、保存側面、保存規準その他を別途設定し、その条件のもとで分析する必要がある。また、非保存が成立したとしても、非保存 ⇏ 保存失敗該当性＝該当である。したがって、区別の構成作用、形成上の候補構成、RSPT上の保存分析および規範的評価を短絡させないことが必要となる。
哲学的概念は、それによって対象を識別可能にし、問題を明確化し、異なる判断型を分離する一方で、その概念を通じて何が見えやすくなり、何が見えにくくなるかにも関与しうる。しかし、このことは概念形成や区別そのものを否定する理由にはならない。有限な探究は、概念や区別を一定程度局所的に固定化しなければ、比較、論証または判断を継続できない場合がある。重要なのは、それらを使用しながら、必要に応じてその目的、適用範囲、粒度、形成条件、作用、限界および帰結を再び対象化できることである。区別または概念の局所的固定化と、それを最終的な再検討不能領域へ置くことは別問題である。
この点から、概念的精密化と哲学的改善も区別される。新たな概念を追加し、より細かな区別を導入し、反例や異議をより多く分類・説明できるようになることは、哲学的能力の増大となりうる。しかし、そのことから探究全体が改善したこと、問題把握が適切になったこと、異議への開放性が高まったこと、構造的正当性が改善したことは導かれない。概念的精密化 ⇏ 哲学的改善であり、区別の増加 ⇏ 問題把握の改善である。高度な概念体系は、それまで不可視であった差異や問題を明確にするために働く場合もあれば、異議を既存の問題設定や視座の内部で分類・処理し、それらを支えている区別自体への再検討を代替する方向に働く場合もある。この後者の失敗

可能性は、3.10で再帰的差し戻しとの関係から、また第12章で再検討代替的概念化その他の再帰性の失敗として改めて検討する。
以上から、哲学的区別について中心的に問われるのは、区別が存在することそれ自体ではない。問われるのは、その区別が何を識別可能にし、何を対象、問題、比較、評価または判断の候補として構成し、何を背景化し、どのような限界、費用および帰結を伴うのかである。さらに、形成された区別がどの判断について関連性をもち、その区別を用いた判断差異がどこまで理由づけられうるのか、対象差異が存続していてもその差異を当該判断の差異化理由として用いる根拠がなお維持されているのかも、重要な再検討理由が成立した場合には再検討対象となる。区別を使用すること ≠ 区別を最終化することである。哲学は必要な区別と概念を形成し、それらによって有限な問い、比較、論証および判断を可能にしながら、その区別と概念自身も、その目的、形成条件、判断上の関連性、適用範囲、作用および帰結から免責しない。この意味で、区別と概念形成は哲学的探究を可能にする条件であると同時に、必要な場合には哲学的再対象化の対象ともなる。

3.6 問いの正当化と規準・尺度の再対象化

哲学的問いが形成されたことと、その問いをその形で探究上採用することが十分に理由づけられていることは同一ではない。ここまでみたように、問いは、問題関係、対象化、問題化、対象範囲、概念、区別、前提、証拠条件その他との関係のもとで形成される。しかし、ある問いQが形成可能であること、実際に形成されたこと、または一定の問題意識に応答していることだけから、その問いが問題を適切に捉え、その対象、範囲および構成のまま採用されるべきことは導かれない。問い形成 ≠ 問いの正当化であり、問題の成立 ⇏ 特定の問いの正当化である。同一の問題状況、反例、異議または説明困難から複数の問いが形成されうる以上、なぜその対象を問い、なぜその範囲、時間、粒度、概念、区別、前提、証拠要求および応答条件のもとで問うのかについて、問い自体に固有の論証責任が成立しうる。
本書において問いの正当化とは、ある問いが単に疑問文として成立していることでも、その問いに何らかの回答可能性があることでもない。何がなぜ問題なのかという問題関係に照らして、なぜその対象を取り出し、なぜその範囲および粒度で扱い、なぜその概念、区別、前提、証拠要求その他によって問いを構成するのかについて、その問いの型および射程に応じて必要となる論証責任を満たす理由を提示できることに関わる。したがって、問いの正当化は、問いの形成理由を単に心理的または歴史的に説明することとも異なる。ある主体がなぜその問いを思いついたのかという発生説明と、なぜその問いを探究上採用する理由があるのかという正当化は区別される。問いの発生説明 ≠ 問いの正当化である。
また、問いの正当化は、その問いに対する回答の真理、妥当性または正当化を代替しない。十分に理由づけられた問いについて誤った回答が形成されることもありうるし、問いの構成が適切であることから特定の回答が一意に導かれるわけでもない。逆に、偶然に真である回答が形成されたことから、その回答を導いた問いの構成まで適切であったことも導かれない。問いの正当化 ⇏ 回答の真理・妥当性・正当化であり、回答の真理 ⇏ 問いの正当化である。
さらに、問いの探究上の正当化と、その問いを特定の主体が特定の文脈において実際に問うことの実践的・規範的正当化も区別されなければならない。ある問いが対象および問題関係に照らして適切に構成されているとしても、そのことから、その問いを現在優先して探究すべきこと、特定の相手にその方法で問うこと、一定の資源を投入して追究すること、またはその問いによって生じる負担を受忍させてよいことは自動的には導かれない。他方、実践上の緊急性または制度上の必要からある問いを問う理由が成立したとしても、そのことだけで、その問いの概念構成、対象範囲または証拠要求が十分に適切であることも導かれない。問いの探究上の正当化 ⇏ 問うことの実践的・規範的正当化であり、問うことの実践的必要性 ⇏ 問いの探究上の十分な正当化である。この両者は具体的文脈では接続しうるが、一方に固有の論証責任によって他方を代替してはならない。

問いの正当化は、その問いが重要な対象、主体、証拠、異議、可能性または関係を一切背景化しないことを要求するものでもない。有限な問いは、対象、範囲、時間、粒度その他を一定程度限定することによって成立するため、何らかの内容を現在の検討範囲外に置くこと自体は避けられない。したがって、問いの正当化 ⇏ 重要な背景化、排除または不可視化の不存在である。問われるべきなのは、何がその問いによって検討対象として形成され、何が範囲外、背景または前提として置かれているのか、そして、その構成によって問題に重要な対象、主体、証拠、異議、可能性または関係が理由なく排除、背景化または不可視化されているという重要な疑義が成立した場合に、その問いの対象設定、範囲または構成自体を再検討しうるかである。
ここでは、問いの現在的正当化と、その問いの後続的再検討可能性も区別しなければならない。ある問いが将来修正可能であるということだけでは、その問いを現在採用する理由にはならない。問いの再検討可能性 ⇏ 問いの現在的正当化である。他方、現在利用可能な理由、証拠および反論との関係で十分に理由づけられた問いであっても、その後に新証拠、反例、異議、概念的不整合、適用失敗、予測外帰結その他が生じ、その問いの対象設定、範囲、前提、証拠要求または応答条件に重要な再検討理由が成立する場合がある。したがって、問いの正当化とは、問いを最終的に固定することではなく、現在の条件のもとでその問いを有限に成立させる理由を示しながら、その成立だけによって後続する再検討可能性を閉鎖しないことである。
問いの正当化を検討するとき、その問いにおいて使用されている規準または尺度も問題となりうる。本節でいう「尺度」は数量的尺度だけを意味せず、問いまたは後続判断において対象を比較、評価または位置づける際に用いられる評価軸、比較規準その他を広く指す便宜的表現である。ただし、評価規準、証拠規準、関連性条件、比較軸その他を同一の判断型へ還元するものではない。何を十分な証拠とみなすか、どの差異を当該判断に関連するものとみなすか、何を比較軸とするか、どの評価側面を採用するかについては、それぞれ異なる型の理由および論証責任が成立しうる。
例えば、「どちらが優れているか」「何が成功であるか」「どの制度がより正当であるか」と問う場合、その問いは、比較対象を構成するだけでなく、何らかの比較軸、評価規準または関連性条件を明示的または暗黙的に含んでいる場合がある。そのとき哲学的探究は、与えられた尺度によって対象を評価するだけでなく、「なぜこの尺度を用いるのか」「この尺度は当該問題にどの範囲で関連するのか」「この尺度によって何が可視化され、何が背景化されるのか」「他の評価側面を除外、従属または非比較対象とする理由があるのか」を問い返しうる。尺度が使用されているという事実と、その尺度の採用が理由づけられていることは同一ではない。尺度の使用 ⇏ 尺度の正当化である。
ただし、問いを正当化するための規準と、その問いの内部で対象を評価するために用いられる尺度を同一視してはならない。問いの正当化規準 ≠ 問いまたは後続判断に用いられる評価尺度である。前者は、なぜその問いをその対象、範囲および構成のもとで採用するのかを検討する位置にあり、後者は、形成された問いのもとで対象、状態、制度、行為その他を比較または評価するために用いられる。両者は接続しうるが、一方について理由が成立したことによって他方に固有の論証責任が代替されるわけではない。また、問いの正当化に用いた規準そのものが、別の文脈では評価対象または再検討対象となりうることから、問いの正当化規準を無条件的な最終規準として固定することもできない。
尺度を再対象化することは、尺度を用いることそのものを否定することではない。有限な比較、評価、判断および決定には、一定の規準または評価軸を局所的に使用することが必要となる場合がある。尺度の再対象化 ≠ 尺度の否定である。他方、ある尺度を用いて判断が成立したことだけから、その尺度が唯一可能であること、無条件に適切であること、異なる問題または文脈にも同一の仕方で適用できること、または最終的に再検討不要であることは導かれない。尺度の使用 ⇏ 尺度の最終的正当性であり、尺度の条件依存性 ⇏ 尺度の任意性である。重要なのは、どの規準または尺度を、何について、どの範囲で、どの理由によって用いているのかを必要な程度まで明示し、その使用について重要な再検討理由が成立した場合には、その規準または尺度自体を検討対象へ戻しうることである。

もっとも、ある尺度S_1を別の規準S_2によって検討したことから、S_2が無条件的または最終的に正当であることも導かれない。しかし、このことは、あらゆる尺度についてさらに別の尺度を無限に要求することを意味しない。有限な探究では、現在の問題、対象、証拠、理由、時間、資源その他の条件のもとで必要な規準を使用し、その時点で重要な再検討理由が成立している位置までを必要な範囲で問い返し、十分な理由が成立するなら局所的に停止しうる。尺度の非最終性 ⇏ 尺度使用不能であり、尺度の再対象化可能性 ⇏ 尺度の無限再検討義務である。ここで求められるのは、最終尺度を先に確保してから判断することではなく、有限な規準を理由をもって使用しつつ、その規準だけを原理的な再検討不能領域へ置かないことである。
以上から、哲学的探究においては、何を問うかだけでなく、なぜその形で問うのかも論証対象となりうる。さらに、その問いまたは後続判断が何を理由とし、何を証拠とし、何を関連する差異とみなし、何を比較または評価の尺度としているのかについても、重要な再検討理由が成立した場合には問い返すことができる。ただし、問いまたは尺度を再対象化したことそれ自体から、より適切な問いまたは尺度が獲得されたことは導かれない。問いの再対象化 ⇏ 問いの改善であり、尺度の再対象化 ⇏ 尺度の改善である。再対象化された問い、規準または尺度についても、対象、問題関係、証拠、理由、射程および帰結との関係から別途検討しなければならない。
したがって、本節の中心命題は、問題の成立 ⇏ 特定の問いの正当化、問い形成 ≠ 問いの正当化、問いの正当化 ⇏ 回答の真理・妥当性・正当化、問いの再検討可能性 ⇏ 問いの現在的正当化、問いの探究上の正当化 ⇏ 問うことの実践的・規範的正当化、尺度の使用 ⇏ 尺度の正当化、尺度の再対象化 ≠ 尺度の否定、という型分離にある。
哲学的探究は、理由をもって有限な問いを形成し、その問いを成立させる構成について必要な正当化を行い、必要な規準または尺度を使用して有限な回答および判断へ進みうる。同時に、その問い、規準または尺度の成立それ自体を、その正当性、唯一性または最終性の自己保証として扱わない。このように正当化された問いと、局所的に使用される規準または尺度は、次節で扱う有限な回答および判断の形成へ接続する。他方、それらの問い、規準または尺度自体について重要な再検討理由が成立した場合には、第3.8節の自己関与的・再帰的対象化および第10章の再帰的監査へ接続しうる。

3.7 有限な回答と局所的・修正可能な判断

哲学は問いを形成し続けるだけの営みではなく、理由をもって有限な回答および判断を形成しうる。有限な回答とは、回答として成立していないことを意味するのではなく、一定の問題設定、対象、範囲、概念、前提、証拠、理由その他の条件のもとで成立する回答である。回答の有限性 ≠ 回答の不成立。有限な回答 ≠ 無条件的最終回答である。また、判断が一定の条件に依存することから、その判断が任意的であることは導かれない。判断の局所性 ⇏ 判断の任意性である。修正可能性も、判断がまだ成立していないことや、判断を延期していることを意味しない。修正可能性 ≠ 判断未成立。修正可能性 ≠ 判断延期。完全な確実性の不存在 ⇏ 判断不能である。現在利用可能な理由、証拠、反論その他との関係で判断を実質的に成立させながら、その後の新証拠、反例、概念上の問題、適用失敗その他によって、その判断を維持、限定、修正、再構成または撤回する可能性を保持できる。また、この意味での局所的・修正可能な判断を、後続再判定を予定した一定期間の運用上の位置としての「暫定」と同一視しない。局所的・修正可能な判断 ≠ 暫定である。有限に回答することと、その回答を最終的再検討不能なものとして固定することは別問題である。

3.8 自己関与的・再帰的対象化

哲学的探究は、一度形成された問いまたは回答を使用するだけでなく、必要な場合には、その問いと回答それ自体、およびそれらを成立させている概念、区別、規準、視座、目的、問題設定、対象範囲、時間範囲、粒度、証拠条件、主体位置その他を、自らの探究位置を含めて再び対象化しうる。本書では、この作動を自己関与的・再帰的対象化と呼ぶ。哲学的主張と、その主張を成立させている構造は同一ではない。同一の哲学的結論が形成されたとしても、それを成立させ

た問題設定、概念装置、証拠構造、規準、対象範囲または視座まで同一であるとは限らない。同一の哲学的結論 ⇏ 同一の成立構造である。したがって、哲学的再帰は、形成済みの主張内容を単にもう一度評価することに限定されず、その主張が何を対象とし、どのような問題設定、区別、概念、証拠、規準および観察位置のもとで成立したのかを、重要な再検討理由に応じて検討対象へ戻すことを含む。

この再対象化は、対象についての問いから、その対象についての判断を成立させている条件への問いへ接続し、さらに必要な場合には、その条件を成立条件として特定した問題設定または分析構造自体への問いへ接続しうる。例えば、「この判断は妥当か」という問いから、「何を妥当性の規準としているのか」「何を証拠として認めているのか」「なぜこの対象範囲なのか」という問いが形成され、さらに、それらの規準、証拠条件または対象範囲がどのような区別、関係、形成条件および履歴のもとで成立しているのかが問題となる場合もある。ただし、この接続を、一次的対象からより高次の対象へ必然的に上昇する階層過程として理解しない。第一階の問い ≠ 時間的第一段階であり、第二階的対象化 ≠ 認識的上位性である。再対象化の増加 ⇏ 認識的優越である。どの位置まで問いを戻すかは、再帰の深さそのものではなく、何について重要な再検討理由が成立しているかに応じて判断される。旧論文で示されていた「対象への問いから対象化条件への問いへ、さらに必要に応じて問い自身の条件への問いへ接続しうる」という構造も、この意味で階位上昇ではなく、再検討理由に応じた再帰的対象化として位置づけられる。

この点は、成立条件を問う場合にも重要である。ある条件Cが対象X、判断Jまたは探究Pの成立条件として特定されたとしても、そのことだけからCが無条件的または最終的な分析終点であることは導かれない。必要な場合には、Cそれ自体がどのような条件、関係、区別および履歴のもとで形成されたのか、どの範囲で成立条件として機能するのか、Cの変容がどのような帰結をもつのか、さらにCを成立条件として特定した問題設定、概念、証拠または規準自体に再検討理由があるのかを問いうる。成立条件の特定 ⇏ その成立条件記述の無条件的・最終的妥当性である。ただし、成立条件を再対象化できることから、その条件を変更すべきことは導かれず、その後続分析が先行分析より真または正当であることも導かれない。条件の再対象化 ≠ 条件の変更であり、条件分析の再帰化 ⇏ 認識的改善である。成立条件分析と、その条件自体の形成、履歴、射程および再形成可能性との関係は、第6章でRSFTおよびRSPTとの型分離を踏まえてさらに検討する。

根本探究と自己関与的・再帰的対象化も同一ではない。根本探究は存在、認識、真理、価値、主体、実践その他について根本的に問い、理由をもって有限な回答を形成しようとする作動であり、自己関与的・再帰的対象化は、その探究によって形成または使用されている問い、回答、概念、区別、規準、証拠条件、問題設定、視座その他を、必要に応じて探究自身の対象へ戻す別型の作動である。根本探究 ≠ 自己関与的・再帰的対象化である。また、再対象化を自己言及、自己批判、反省または再帰的監査と直ちに同一視しない。自己言及 ≠ 自己批判。再対象化 ≠ 否定。再対象化 ≠ 変更である。再帰的対象化はこれらより広い作動であり、そのうち一定の問題化入力を受けて証拠、条件、責任、再編成、再検討その他を組織的に扱う作動は、第10章で再帰的監査として別途限定する。

また、哲学的再帰は、あらゆる問い、概念、区別、規準および成立条件を常時問い続けることではない。有限な探究には、すでに成立した問い、概念、区別および回答を使用し、それらを当面固定したまま探究を進める局面が必要となる。すべての成立条件を同時に対象化すれば、一次的な問題への回答形成そのものが困難になる場合もある。したがって、再帰性 ≠ 無限反省であり、再対象化可能性 ⇏ 常時再対象化義務である。重要なのは、新証拠、反例、異議、説明困難、適用失敗、予測外帰結その他によって、形成済みの問い、回答またはその成立構造について重要な再検討理由が成立した場合に、その理由が向けられている位置まで必要な範囲で検討対象を戻しうることである。ただし、再対象化可能性が存在することから、それが実効的に作動することは導かれない。概念形成や反例処理が、かえって再検討理由の向けられた成立構造への差し戻しを代替する場合もありうる。この問題は3.10および第12章で改めて検討する。

以上から、本書における自己関与的・再帰的対象化の核心は、問いをより高次へ移動させることでも、成立した回答を不断に解体することでもない。哲学的探究は、理由をもって有限な問いと回答を形成し、それらを使用しながら、重要な再検討理由が成立した場合には、その理由が向けられている問い、回答、概念、区別、規準、証拠条件、問題設定、視座または成立条件までを、自らの探究位置を含めて再び対象化しうる。再び対象化すること ≠ 最初からやり直すことであり、再対象化 ⇏ 変更である。哲学的再帰とは、固定化を拒否することではなく、有限に形成した問い、回答および成立構造を使用可能なものとして保持しながら、それらを最終的な再検討不能領域へ固定しない作動である。
有限な哲学的主体も、自己の探究を無条件的な外部位置から行うわけではない。問い、証拠、規準、観察位置、視座および主体位置その他も一定の条件のもとで成立しうる。しかし、この局所性または有限性から、現在占めている自己の位置が認識的または規範的に優越すること、その位置から形成された判断が真、妥当または正当であることは導かれない。有限な自己位置の不可避性 ⇏ 自己位置の認識的・規範的特権性である。したがって、自己関与的・再帰的対象化は、自己の位置を消去することではなく、必要な再検討理由が成立した場合に、その位置自身も再び検討対象としうることを含む。

3.9　問いと回答の形成依存性

哲学的問いおよび有限な回答も、対象、主体、制度、問題、概念、証拠、価値、責任、可能性その他がどのように形成・分節化されているかから完全に独立して成立するわけではない。何が問題として見えるか、誰が問いの主体または被影響主体として位置づけられるか、何が証拠として資格づけられるか、どの可能性が検討候補として構成されるかによって、形成されうる問いおよび回答の範囲は変化しうる。この形成依存性はRSFTとの重要な接点となる。ただし、形成条件が存在することから特定の哲学的問いまたは回答が一意に決定されるわけではない。形成条件 ⇏ 哲学的問いの一意的決定。形成条件 ⇏ 哲学的回答の一意的決定である。また、問いが形成されることと、その問いが一定の条件のもとで識別・比較・判断可能な成立済み対象となること、その成立済み問いをRSPT上の分析対象とすることを区別する必要がある。問い形成 ≠ 成立済み問いの分析である。哲学的探究そのものもRSPT上のPへ還元されない。哲学的探究 ≠ RSPT上のPである。したがって、RSFTは問いや回答がどのような形成条件に依存しているかを分析するために接続されうる一方、RSPTは成立した問い、回答、概念、判断その他を局所的固定化として分析する場合に接続されうる。

3.10　回答後の再問い形成

ある問いQ_0について有限な回答Ans_0が成立し、当該探究が局所的に停止したとしても、その後の問い可能性が消滅するわけではない。新証拠、反例、異議、概念的不整合、視座または範囲上の問題、適用失敗、予測外帰結その他が新たな問題化理由となり、別の問いQ_1が形成される場合がある。Ans_0の成立 ⇏ Q_1の必然的形成であり、回答成立 ≠ 問い可能性の消滅である。回答の非最終性 ≠ 回答の不成立でもない。回答後の再問い形成には、代表的な方向として、回答内容それ自体を問い直す場合、回答を成立させた問題設定・概念・証拠・規準その他の条件を問う場合、元の問いそのものを再構成する場合、回答の使用・適用・制度化等によって生じた帰結を新たに問う場合などがある。ただし、これらは網羅的または排他的な類型ではなく、一つの再問い形成が複数の方向を同時に含む場合もある。また、回答の使用後に生じた帰結を問うことは、その回答との因果関係がすでに確定していることを意味しない。再問い形成 ≠ 原因判断である。新たな問いQ_1はQ_0の単純な反復とは限らず、またQ_1が形成されたことからAns_0を変更すべきことも導かれない。再問い形成 ⇏ 先行回答の変更である。

3.11　探究履歴と再帰的差し戻し

新たな問いは、先行する問い、回答、論証、反例、判断、適用結果、失敗、修正その他の履歴を消去して、最初から形成される必要はない。むしろ、何がすでに問われ、どの回答が形成され、

どの反例や異議が生じ、何が修正され、何がなお未解決であるかという探究履歴それ自体が、後続する問い形成と再検討の条件となりうる。再び問うこと ≠ 最初からやり直すことである。哲学的再帰は、同一の質問を無限に反復することではなく、先行する探究履歴を保持しながら、新たな証拠、反例、異議、説明困難、適用失敗、予測外帰結その他による再検討理由が、どの対象または成立構造へ向けられているのかを識別し、必要な場合にはその位置まで探究を戻すことを含む。
再帰的差し戻しとは、再帰的監査その他によって、現在の局所的固定化の内部だけでは重要な再検討理由を十分に処理できないと理由をもって判断される場合に、その理由が向けられている問い、問題設定、対象構成、概念、区別、規準、証拠構造、観察位置、形成条件その他の成立構造まで検討位置を戻し、そこでの再検討へ接続する後続作動である。したがって、再帰的差し戻しは再帰的監査そのものではなく、再帰的監査等の結果として必要となりうる一つの後続作動である。また、差し戻しの成立それ自体は、当該成立構造の修正または再形成を必然化しない。例えば、異議が回答内容またはその論証だけに向けられている場合には、その回答または論証を再検討すれば足りることがある。他方、異議が評価規準、証拠資格、基本区別、主体範囲、観察位置または問題設定自体に向けられている場合には、新しい回答、新概念または新区別を既存の成立構造内部へ追加するだけでは十分に応答できないことがある。この場合には、異議が向けられている成立構造そのものまで検討を差し戻すことが必要となりうる。回答の変更は問い形式の再検討と同一ではなく、概念の追加は既存区別の再検討と同一ではない。また、区別、規準、証拠条件、観察位置または問題設定のいずれが再検討対象となるかによって、必要となる再検討作動も異なりうる。
再帰的差し戻しにおいて重要なのは、より深い、より広い、より抽象的またはより高階の位置へ戻ること自体ではない。差し戻しの方向と範囲は、再帰の深さそれ自体ではなく、どの成立構造について、どのような再検討理由が生じているかによって方向づけられる。第二階的対象化 ≠ 認識的上位性であり、差し戻しの深さ ⇏ 哲学的価値の高さである。また、再検討理由が成立したとしても、常に最大範囲の成立構造まで差し戻す必要があるわけではない。必要な範囲を超えた差し戻しは、一次的問題への回答を不必要に遅延させ、論点を拡散させ、探究費用を増加させる場合がある。差し戻し可能性 ⇏ 常時差し戻し義務であり、再検討可能性 ⇏ 無限遡及義務である。
さらに、再帰的差し戻しが成立したことから、その対象を変更すべきことは導かれない。再検討の結果として、既存の回答、区別、規準または問題設定を維持することも、適用範囲を限定することも、修正、再構成または撤回することもありうる。差し戻し ≠ 変更であり、差し戻し ⇏ 変更義務である。また、差し戻し後に形成された構造が先行構造より優れていることも自動的には導かれない。再帰的差し戻し ⇏ 哲学的改善である。重要なのは、変更すること自体ではなく、重要な再検討理由が向けられている成立構造を、既存の概念体系の内部で処理したことだけによって再検討済みとみなさないことである。
この点で、哲学的探究には特有の失敗可能性がある。異議や反例に応答するために新たな概念や区別を導入し、それらを既存理論の内部で説明または分類できるようになったとしても、それによって異議が本来向けられていた基本区別、規準、観察位置または問題設定自体が再検討されたとは限らない。反例を説明可能にすること ≠ 反例が向けられた成立構造を再検討することである。このように概念形成や理論的精密化が、本来必要であった再検討を代替する場合を、第12章では再検討代替的概念化として扱う。したがって、再帰的差し戻しとは、理論を不断に解体する手続ではなく、探究履歴を保持しつつ、再検討理由とその対象との対応を失わないための限定された後続作動である。

3.12　哲学的精密化の構造

哲学的探究は、既に形成された問いに対して新たな回答を追加することだけによって展開するとは限らない。ある問いQが成立するとき、その問いは、対象範囲、問題設定、概念、区別、規準、証拠条件、観察位置、主体位置、比較単位、説明項その他を用いて形成される。しかし、それら

のすべてが同時にQの主要な検討対象となっているとは限らない。ある概念Cが対象を記述するために使用され、規準Kが判断の基準として用いられ、対象範囲Rが当面の範囲として設定されていても、C、KまたはRそれ自体の成立条件、適用範囲または妥当性がQにおいて問われているとは限らない。本節では、このように、ある問いの成立、限定、説明または判断に関与しながら、当該問いにおいて主要な検討対象としては十分に対象化されていない概念、区別、規準、説明項、条件その他を、その問いに対する「問いの外部」と呼ぶ。

ただし、問いの外部とは、哲学的探究一般の外部または対象世界の絶対的外部を意味しない。問いの外部 ≠ 哲学一般の外部である。ここでいう外部は、特定の問いQとの関係において成立する局所的な位置である。同じ概念または規準が、ある問いQ_0では問いを成立させ、限定し、または対象を説明するために用いられ、別の問いQ_1では主要な検討対象となることがありうる。したがって、何が問いの内部であり何が外部であるかは、問題設定、対象範囲および探究段階その他との関係で変化しうる。

また、ここでいう問いの外部は、当面の検討範囲外、背景化、明示的除外または候補未構成と同一ではない。ある概念、規準または説明項は、問いQの形成または判断に実際に用いられているという意味でQに機能的に関与しながら、それ自体は主要な検討対象とされていない場合がある。問いの外部とは、このような位置を含む、問いQに対して局所的に成立する関係的位置である。

哲学的探究では、この問いの外部に置かれていたものが、後続する問題化または再対象化によって、新たな問いの内部へ移されることがある。成立条件を例にとれば、C がQ_0の成立に関与する条件の一つでありながらQ_0の主要な対象ではなく、後続するQ_1においてC自身が検討対象となる場合、

$C \in \mathrm{Cond}(Q_0),\ C \notin \mathrm{Obj}(Q_0) \rightarrow C \in \mathrm{Obj}(Q_1)$

という移行として表すことができる。ここでCond(Q)は問いQの成立に関与する条件群、Obj(Q)はQにおいて主要に対象化される項の集合を示す補助的表記である。この式は、問いの外部一般を完全に形式化するものではなく、成立条件が後続する問いの対象へ移される場合を代表的に示すにとどまる。説明項、規準、対象範囲その他についても、同型の移行が成立しうる。

例えば、ある理論が概念Cによって対象Xを説明していた場合、後続する探究では、Xについての回答だけでなく、Cはいかなる区別によって成立しているのか、どこまで適用可能なのか、Cを採用することで何が識別され何が背景化されるのか、別の概念構成は可能かが問われうる。また、ある判断が規準Kによって形成されていた場合、その判断結果だけでなく、なぜKを用いるのか、Kはどの範囲で妥当するのか、別の規準との関係はどうかが新たな問いとなりうる。このとき、Q_0において問いを成立させ、限定し、または説明を可能にする側に置かれていたものが、Q_1では説明または検討される側へ移されている。

しかし、問いの外部が問いの内部へ移されたことだけから、哲学的精密化が成立したとはいえない。前提を問い直し、再帰階位、概念または区別を増加させても、それまで識別できなかった差異が新たに識別されず、後続する論証、判断または問題処理にも差異が生じないなら、探究が複雑化しただけの場合がある。再対象化 ⇏ 哲学的精密化。概念数・区別数・再帰階位の増加 ⇏ 哲学的精密化である。したがって、本節が扱う「問いの外部から問いの内部への移行」は、哲学的精密化一般の必要条件ではなく、哲学的精密化を生じさせうる主要な構造の一つとして位置づけられる。

本書では、哲学的精密化を、先行する探究において一括されていたもの、または問いの成立条件、説明項、規準その他として背景化されていたものについて、新たな差異を識別可能にし、その差異によって、異なる論証責任、適用範囲、証拠要求、評価、判断、説明または問題処理を必要とすることを明示する変化として捉える。したがって、哲学的精密化の核心は、対象を単により細かく記述することではない。従来同じ仕方で扱われていたものについて、同じ仕方では扱えない理由を示すことにある。

例えば、真そのものの成立と、ある命題を真であると判断することを区別すれば、真理の成立に関する問題と真該当性判断に関する問題を同一の論証によって処理できないことが明確にな

る。情報が存在することと、その情報へ主体がアクセスできること、それが証拠候補として形成されること、制度上証拠として資格づけられること、さらにどの程度の証拠価値をもつかを区別すれば、それぞれについて異なる成立条件と論証責任を検討できる。形成分析と保存評価を区別すれば、ある状態がどのように形成されたかを説明することだけから、その状態を保存すべきかどうかは導かれない。比較、選択、決定および実施を区別すれば、比較結果の形成から特定の選択、決定または実施へ無媒介に移行することを防ぐことができる。このように、新たな区別によって後続する論証、判断または実践の構造が変化する場合、その区別は哲学的精密化に寄与しうる。

本書では、ある変化を哲学的精密化として位置づけるために、少なくとも二点を要求する。第一に、それまで十分に識別されていなかった差異が識別可能になることである。第二に、その差異によって、異なる論証責任、適用範囲、証拠要求、評価、判断または後続作動を区別する理由が成立することである。第二の要件を欠けば、細分化は成立しても、その区別を独立して維持する理論的理由は弱い。したがって、本書における哲学的精密化は、単なる差異の増加ではなく、その差異を失った場合に異なる問題、判断または論証段階が再び混同されるという意味で、識別上および論証上の実質をもつ変化でなければならない。

このため、精密化を概念数、区別数、記述量または理論規模によって測定することはできない。複雑化 ≠ 精密化。細分化 ≠ 精密化。包括化 ≠ 精密化である。多数の区別を導入しても、それを失うことによって異なる問題や判断が混同されないのであれば、その細分化の哲学的必要性は限定される。他方、一つの単純な区別であっても、それによって従来同一視されていた問題について異なる理由、証拠または判断が必要であることが明らかになるなら、それは重要な哲学的精密化となりうる。したがって、概念的精密化は哲学的精密化を構成する一局面となりうるが、両者は同一ではない。概念的精密化 ⇏ 哲学的精密化である。

哲学的精密化は、概念境界、成立条件、適用範囲、依存方向、非導出関係、問題分節その他の複数の位置で生じうる。ただし、本節は精密化の類型を網羅的に分類することを目的としない。重要なのは、その精密化によって何が新たに識別可能となり、どの混同または短絡が回避され、どの論証責任が分離されたかである。この観点から、ある区別または再対象化を除去した場合に、異なる問題、判断型、依存方向または適用範囲が再び一括されてしまうかを検討することは、その精密化を本体系内で独立して保持する理由を確認する一つの方法となる。ただし、ある区別によって一つの混同が解消されても、その区別の形成によって別の関係、問題または差異が背景化、非保存または不可視化される場合がある。したがって、哲学的精密化が成立しても、新たな非保存または不可視化が生じないとは限らない。

また、哲学的精密化は先行理論の全面的否定を必要としない。ある先行理論が対象Xについて有効な回答を形成していても、その回答がどの条件のもとで成立し、どの範囲で適用され、どの地点から追加の区別または別の理論を必要とするかを明示することによって、先行理論の一部を保持したまま精密化することができる。他方、後続理論が新たな区別を獲得しながら、先行理論が保持していた別の問題、関係または洞察を非保存とする場合もある。したがって、後続性 ⇏ 精密化、新規性 ⇏ 精密化であり、一側面における精密化 ⇏ 理論全体の改善である。

この点から、哲学史の少なくとも一部は、先行する探究において問いを成立させる条件または説明項として用いられていたものが、後続する探究によって新たな問いの対象とされ、その成立条件、適用範囲または限界が再検討される過程として記述できる。ただし、これは哲学史全体が単一方向に精密化してきたという進歩史を意味しない。ある理論は一つの問題を精密化しながら別の問題を背景化し、新たな問題分節を獲得しながら先行理論の重要な問題設定を失うこともありうる。哲学史に見いだされる精密化は、分岐、反転、再構成および非保存を伴う局所的変化として扱う必要がある。

哲学的精密化は、哲学的成果全体または哲学的前進全体とも同一ではない。ある問題について精密な分析が成立しても、その回答の真理性、正当化、重要性その他は別に検討されなければならない。哲学的精密化 ⇏ 真理。哲学的精密化 ⇏ 正当化。哲学的精密化 ⇏ 哲学的前進全体である。また、本節でいう哲学的精密化は独立した評価理論ではない。それは哲学的探究または

哲学的成果について検討しうる一つの次元を示す概念であり、その価値および他の成果との関係は、第7章で扱う一般評価理論その他によって別途検討される。
以上の区別によって、再帰的対象化と哲学的精密化の関係も明確になる。再帰的対象化は、問い、回答またはそれらの成立構造を再び対象へ移す作動である。それに対して哲学的精密化は、その作動その他の結果として、従来識別されていなかった差異が識別可能となり、その差異によって論証、判断、適用または後続作動を区別する理由が成立する変化を指す。したがって、再帰的対象化は哲学的精密化へ接続しうるが、それを保証しない。また、反例、新証拠、他理論との比較、領域横断的適用、制度的失敗または予測外帰結によって、それまで一括されていた問題が分離される場合にも哲学的精密化は成立しうる。問いの外部から問いの内部への移行は、その重要な機構の一つではあるが、唯一の経路ではない。
以上から、哲学における重要な変化の一つは、新しい答えが古い答えを置き換えることだけではなく、何が問いとして成立しうるかという問題構造自体が変化することである。ある問いにおいて前提、説明項、規準または成立条件として用いられていたものが、後続する問いにおいてそれ自体の成立条件、適用範囲、依存関係または限界を問われる対象となり、その結果、それまで一括されていた問題について異なる論証、判断または処理を要求する差異が識別される場合がある。本書は、この問いの外部から問いの内部への移行を、哲学的精密化を成立させうる主要な構造の一つとして位置づける。
しかし、この精密化自体も最終的ではない。新たに問いの内部へ取り込まれた概念、区別、規準、条件または問題構造も、後続する探究では再び問いを成立させる前提となり、その前提が新たな問題化の対象となりうる。したがって、問いの外部から問いの内部への移行は、最終的な完全対象化へ向かう単線的運動ではない。それは、有限な問い形成、回答形成、再対象化、区別形成および問題構造の再編成が接続され、その都度、何を区別する必要があり、どこまでを一つの回答によって扱えるのかを更新しうる哲学的探究の一構造である。

3.13　哲学的作動と成果評価

哲学的作動が成立していることと、その探究または成果がどの程度優れているか、改善されているか、あるいはどのような価値をもつかは区別する必要がある。問いを形成し、区別と概念を用い、理由を提示し、反論を処理し、有限な回答を形成し、さらに自己関与的・再帰的対象化を行っているという事実だけから、その探究が認識的、概念的、実践的または構造的に優れた成果を生み出していることは導かれない。哲学的作動の成立 ⇏ 哲学的成果の高さであり、再帰性の成立 ⇏ 哲学的正当化である。
哲学的成果も、回答数の増加、結論の強化、理論規模の拡大、概念数の増加、区別の細分化または再帰的階層の増加だけによって評価されるものではない。問いの不適切性を発見すること、混同されていた判断型を分離すること、主張範囲を適切に限定すること、重要な反例または証拠を特定すること、何が未確定、判定不能または係争中であるのかを明確にすること、問題設定、概念、区別または証拠条件を再構成することも哲学的成果となりうる。場合によっては、より強い結論を提示することよりも、従来の結論が成立する範囲を限定することの方が探究上重要となる。したがって、結論変更 ⇏ 探究全体の改善であり、結論維持 ⇏ 哲学的停滞である。また、主張の限定 ⇏ 哲学的後退である。
同様に、哲学的能力の増大と哲学的成果の改善も同一ではない。より多くの反例を分類できること、より細かな区別を形成できること、より多くの成立条件を説明できること、より深く自己言及または再帰的対象化を行えることは、それぞれ一定の哲学的能力となりうる。しかし、それらの能力が、問題把握、真理への接近、認識的正当化、異議への応答、構造的正当性または実践的有効性を自動的に改善するわけではない。哲学的能力の増大 ⇏ 哲学的探究全体の改善であり、再帰的複雑性の増大 ⇏ 哲学的成果の価値の増大である。むしろ第12章で検討するように、高度な概念形成能力または再帰的能力が、既存理論の自己保存、再検討の遅延、異議の吸収、問題設定の温存または責任経路の不明確化に働く場合もありうる。

したがって、哲学的成果を評価する場合には、「哲学的であるか」「再帰的であるか」という単一の属性から価値を導くのではなく、何を評価対象とし、どの側面について、どの規準と条件のもとで評価するのかを明示する必要がある。第7章の一般評価理論に従えば、問題に応じて、認識的成果、概念的明確性、説明力、論証の妥当性、証拠および反例への応答、主張範囲の適切性、比較可能性、構造的費用、修正可能性その他を異なる評価側面として扱いうる。ただし、これらの評価がすべて成立するとは限らず、成立した評価を単一の総合尺度へ還元できるとも限らない。複数の評価側面について比較が可能であることから、哲学的成果の一意的な総順位が成立することも導かれない。

また、哲学的成果一般の評価と構造的正当性評価も同一ではない。ある理論が高い認識的成果、説明力、論証上の強さまたは概念的明確性をもつことと、その理論が重要な異議、非保存、排除、負担、責任、未確定性その他を問題化可能なものとして保持し、必要な後続検討または再検討経路へ接続できることは別問題である。逆に、異議経路または再検討経路が整備されていることから、その理論内容が真または認識的に正当化されていることも導かれない。哲学的成果の評価 ≠ 構造的正当性評価であり、構造的正当性 ⇏ 哲学的成果一般の高さである。構造的正当性の内容は第9章で独立して論じる。

さらに、哲学的論説が形成されていること、その論説が概念的に精密であること、その内部に多数の区別、論証または再帰的作動が含まれていることと、その論説が哲学的道具として成立していることも同一ではない。本書にいう哲学的道具とは、単に即時の実務的利益を生む手段を意味しない。哲学的道具とは、ある問いまたは問題について、問題構成、対象化、区別、概念形成、証拠要求、説明、診断、比較、評価、判断、責任帰属、実践的位置または再検討位置の少なくとも一つに、当該問題との関連を理由によって特定可能な仕方で差異を生じさせうる哲学的構造をいう。したがって、哲学的論説の成立 ⇏ 哲学的道具性の成立である。

哲学的道具としての成立を主張するためには、当該論説を用いない場合と用いる場合とのあいだに、哲学的に関連するどのような差異が生じうるのかを示さなければならない。何が新たに識別可能となるのか、どの混同または短絡が解消されるのか、どの問いまたは問題設定が形成・再構成されるのか、どの証拠が必要となるのか、どの説明または診断が可能となるのか、どの判断を維持、限定、修正または撤回すべき理由が形成されるのか、あるいはどの実践的位置または再検討位置が新たに識別可能となるのかが問題となる。哲学的論説を導入しても、これらのいずれにも当該問題との関連を理由によって特定可能な差異を示すことができないのであれば、その論説を哲学的道具として位置づける根拠はなお成立していない。

哲学的論説の存在 ≠ 哲学的道具の成立であり、概念的精密化 ≠ 哲学的道具性である。さらに、前節でいう哲学的精密化が成立したことから、その精密化された区別または問題構造が独立した哲学的道具として成立することも自動的には導かれない。哲学的精密化 ≠ 哲学的道具性である。

この意味で、哲学的道具性は、その理論が自己申告によって獲得できる属性ではない。ある概念または理論について、「これは分析枠組みである」「これは一般理論である」「これは思考の道具である」「これは再検討のための方法である」と記述すること自体は、その道具性を立証しない。道具としての自己記述 ≠ 道具性の成立である。哲学的道具性を積極的に主張する側が、その論説を用いることによって生じる差異を示す論証責任を負う。したがって、哲学的道具性を主張する論説には、その道具が実際に何を可能にし、何を変え、何を以前とは異なる仕方で問い、説明し、診断し、判断し、実践し、または再検討できるようにするのかを示す責任がある。

この論証責任を満たすためには、その理論を欠く場合に生じる混同、短絡、不可視化、説明不足、診断困難または判断困難と、その理論を導入することによって可能となる新たな識別、説明、診断、評価、判断、実践または再検討との差を示す必要がある。したがって、哲学的道具として提示される論説が、その導入によって生じる哲学的差異を何ら示すことができない場合、その論説は、少なくとも哲学的道具としての地位については、なお哲学的仮説または理論的提案の段階にとどまる。体系性、抽象度、概念的精密性、内部整合性、自己適用可能性または再帰的複雑性は、それだけではこの地位を変更しない。哲学的道具として提示された論説が「何を変え

るのか」を示せないなら、その論説が理論として存在しているという事実だけをもって、その道具的地位を確立済みとして扱うことはできない。
ただし、この要求は、哲学を狭い意味での実用主義へ還元するものではない。哲学的道具は、政策決定、制度設計または意思決定のような直接的実践だけによって成立するのではない。問いをより適切に形成すること、従来混同されていた概念または判断型を分離すること、それまで不可視であった問題、反例または証拠を識別すること、必要な証拠要求を明確化すること、主張の成立範囲を限定すること、未確定、判定不能または係争中である理由を特定すること、あるいは従来の問題設定そのものを再構成することも、哲学的道具の作動となりうる。したがって、哲学的道具性 ≠ 即時的実用性であり、哲学的道具性 ≠ 直接的政策効果である。しかし、認識的、概念的、説明的、診断的、評価的、実践的または再帰的な差異を何も形成しない論説について、哲学的道具としての地位まで認める理由はない。
また、哲学的道具性が立証されていないことから、その哲学的論説が偽、無意味または無価値であることは導かれない。ある哲学的論説は、哲学的道具としての機能がまだ示されていなくても、真理候補、説明仮説、概念的提案、批判的問題提起または後続研究の出発点として価値をもちうる。哲学的道具性の未立証 ⇏ 偽。哲学的道具性の未立証 ⇏ 無意味。哲学的道具性の未立証 ⇏ 無価値である。他方、真である可能性、興味深さ、概念的精密性、体系内部での整合性または自己適用可能性だけを理由として、その論説に哲学的道具としての地位まで認めることもできない。哲学的仮説または理論的提案としての成立 ≠ 哲学的道具としての成立である。
さらに、哲学的道具として成立することと、その道具が適切、有効または優れていることも同一ではない。ある哲学的構造が、問い、診断、判断または再検討位置に実際の差異を生じさせるという意味で道具として成立していても、その差異が真理への接近、説明力、判断の妥当性、構造的正当性または実践的成果を改善しているとは限らない。誤った前提、不適切な区別または不十分な証拠に基づく理論であっても、問題構成や判断を実際に変化させることはありうる。したがって、哲学的道具性の成立 ⇏ 道具的有効性の高さであり、哲学的道具性の成立 ⇏ 哲学的正当化である。真理、説明力、概念的価値、哲学的意義、哲学的道具性および道具的有効性は、相互に関連しうるとしても、それぞれ別途評価されなければならない。
この原則は、再帰的構造哲学自身にも例外なく適用される。RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査その他について、それらを体系内部に定義し、相互に型分離し、依存方向および非導出関係を精密に記述したことだけでは、それらの哲学的道具性は確立しない。それぞれの導入によって、第一階の問い、問題構成、説明、証拠要求、診断、評価、責任帰属、比較、判断、実践または再検討位置がどのように変化するのかを示さなければならない。もしその差異を示すことができないなら、再帰的構造哲学自身も、哲学的道具として確立された体系であるという自己理解を維持することはできず、その点については一つの哲学的仮説または体系的提案の位置へ差し戻されなければならない。再帰的構造哲学の体系成立 ⇏ 再帰的構造哲学の道具性の成立であり、自己適用可能性 ⇏ 道具性の自己立証である。また、哲学的道具性を示すことができた場合にも、それだけから再帰的構造哲学の真理、一般性、規範的優越性または最終性が導かれるわけではない。
以上から、本節は「哲学的前進」「哲学的価値」「哲学的道具性」または「道具的有効性」について新たな単一尺度を導入するものではない。その目的は、問い形成、概念形成、有限な回答、再帰的対象化、差し戻しその他の哲学的作動が成立していること、その探究が一定の成果を生み出していること、その成果または理論が構造的正当性を備えていること、その論説が哲学的道具として成立していること、およびその道具が適切または有効に機能していることを相互に短絡させないための型分離を確立することにある。哲学的作動の成立 ≠ 哲学的成果の高さ ≠ 構造的正当性 ≠ 哲学的道具性 ≠ 道具的有効性である。より多く、より複雑に、より精密に、より再帰的に哲学することも、哲学的道具として何らかの差異を生じさせることも、それだけでより良い哲学を意味しない。問われるのは、それぞれの作動、成果、理論、道具および評価が、何について、どの理由、条件および規準のもとで成立し、何を可能にし、どの限界、費用または帰結を伴うのかである。

3.14　哲学の価値と規範的優先性

前節では、哲学的作動が成立していることと、その探究または成果がどのような価値をもつかを区別した。この区別を哲学それ自体の価値的位置へさらに適用するなら、哲学的成果が高く評価されることと、その哲学的探究または哲学という営みの遂行を、他の価値、要求、問題、責任または実践より規範的に優先すべきことも区別しなければならない。哲学的探究が、切実な問題意識との実質的接続のもとで問い、理由をもって有限な回答を形成し、重要な再検討理由が成立した場合にはその問い、回答および成立構造を自らの探究位置を含めて再対象化しうるのであれば、哲学自身もまた再検討の例外ではない。何のために哲学が必要なのか、何に応答しているのか、何を明らかにし、何を可能にする一方で何を背景化または非保存としているのか、その遂行、維持または優先にはどのような理由があるのかも、必要に応じて問いの対象となりうる。したがって、哲学の成立 ⇏ 哲学の規範的優先性である。

より一般には、哲学的作動の成立、その探究または成果の哲学的価値、およびその哲学的探究の遂行、維持または継続を他の価値、要求、問題、責任または実践より規範的に優先すべきかという評価は、それぞれ異なる問題である。哲学的作動の成立 ⇏ 哲学的成果の価値の高さであり、哲学的成果が高く評価されること ⇏ その哲学的探究の遂行を他の要求より常に優先すべきことである。

ここでいう哲学の規範的優先性とは、具体的な文脈において、哲学一般または特定の哲学的探究の遂行、維持、継続その他を、他の価値、要求、問題、責任または実践より優先する理由が成立するか、成立する場合にはその範囲、強度および条件をどのように評価するかという問題をいう。この優先性は、哲学的であることそのものに内在する固定的順位ではなく、対象となる問題、主体、時間、責任、緊急性、帰結、代替可能性その他との関係で別途評価される。したがって、ある哲学的探究が認識的成果、説明力、概念的明確性または再帰的修正可能性の点で高く評価される場合にも、それだけから、あらゆる状況でその探究を継続することが他の実践的責任より優先されるとは導かれない。逆に、ある具体的状況で哲学的探究より別の責任または実践を優先すべき理由が成立することから、その哲学的探究自体の哲学的価値が低いことも導かれない。哲学的価値の評価 ≠ 規範的優先順位の決定である。

ただし、哲学自身の規範的優先性を自明視しないことは、「哲学よりも大切なもの」があらかじめ一意に確定していることを意味しない。何が大切であるのか、何を保存、実現、尊重、変更または断念すべきか、複数の価値、要求、権利、責任または存立条件が競合するときにどのような評価または比較が成立しうるのかは、それ自体として理由を要する哲学的・評価的・規範的問題である。評価可能性 ⇏ 比較可能性、比較可能性 ⇏ 十分な比較形成、十分な比較形成 ⇏ 一意的な最善または絶対的順位である。したがって、哲学の遂行を無条件に優先しないことから、真理、生命、自由、正義、和その他の特定価値を無条件に最高位へ置くことも導かれない。同様に、哲学が自らの規範的優先性を前提しないこと ⇏ Waの採用である。Waその他の規範公準を採用するためには、それとは区別された哲学的・規範的理由が必要となる。

さらに、哲学自身の価値的位置を問うことは、すでに評価対象として形成されている価値だけを比較することにも還元されない。本章で見たように、区別、概念、問題設定、主体範囲その他は、何を問題、評価、比較または判断の候補として構成するかにも関与しうる。このことを哲学自身へ適用するなら、哲学を重要な営みとして位置づけている現在の問題設定、概念体系、主体範囲または評価構造のもとで、別の価値、要求、主体、経験、責任、問題または存立条件が、そもそも十分な問題候補、評価候補または比較候補として形成されていない可能性も検討対象となる。候補未構成 ≠ 低評価であり、候補として十分に形成されていないことだけから、その対象、価値または要求の規範的重要性も非重要性も導かれない。

哲学が自らを再検討の例外としないということは、自らが何を高く評価したのかだけでなく、自らの探究構造によって何がそもそも問題、評価または比較の候補として十分に形成されなかったのかまで、重要な理由がある場合には問い返しうることを含む。

したがって、本書における哲学は、哲学という営みそれ自体を無条件の最高価値として自己設定するものではない。哲学は、何が存在し、何が真であり、何を知りうるかだけでなく、何が大切であり、何を守り、変え、実現し、許容し、あるいは断念すべきかを問い、その問いに理由をもって有限に答えうる。同時に、一定の文脈、責任、時間、主体、帰結その他との関係において、哲学の遂行または維持よりも、別の価値、要求、問題、責任または存立条件への応答を優先すべき理由が成立しうる可能性を、哲学であるという理由だけで閉鎖しない。そのような理由が十分に成立する場合には、哲学自身の位置、役割、適用範囲、遂行形態または局所的な優先順位も再検討されうる。ただし、哲学の位置または優先順位を変更すること ≠ 最終的な価値序列の確定であり、その判断自体も後続する証拠、異議、帰結または問題化によって再び問い返されうる。この意味で、哲学は自らの命題、概念および方法だけでなく、自らの価値と優先性をも再検討の例外としない。

3.15　哲学的探究の方法論的要請

再帰的構造哲学では、哲学的探究において、問題に応じて真理、妥当性または正当化を求める志向、対象および証拠への応答性、反例・異議への開放性、理由提示、区別・概念・前提・判断型の明示、依存方向、導出関係および非導出関係の追跡、限界認識、履歴追跡可能性、再検討可能性、局所的停止可能性、ならびに問題設定、概念構成その他の再編可能性を方法論的要請として重視する。とりわけ重要なのは、異なる種類の判断または作動を同一視せず、ある前提、記述、分析、評価または規範から何が導かれ、何がなお追加的な理由、証拠、規準または判断なしには導かれないのかを追跡可能にすることである。したがって、区別を増やすこと自体が目的なのではなく、区別された諸項がどのように関係し、どの方向で依存し、どの地点で別型の論証責任が生じるのかを明示することが求められる。型分離 ≠ 孤立であり、非導出関係の明示 ≠ 理論間関係の否定である。ただし、これらを哲学一般についての固定的な必要十分条件表、すべての哲学的伝統に一様に適用される手続一覧、または最終的な哲学判定規準とはしない。方法論的要請 ≠ 哲学の必要十分条件である。

この方法論的位置を明確にするため、本体系では三つの一般的方法原則を区別する。第一は理由提示原則である。ある主張、判断、理論、区別、規準、評価、完結性判断または最終性判断が形成されたことと、それが十分に理由づけられていることは同一ではない。積極的な主張を形成する場合には、その主張の型、強度、射程および論証負担に応じて、関連する理由、証拠、推論、前提、規準、適用範囲その他を必要な程度まで示すことが求められる。主張形成 ≠ 十分な正当化である。ただし、理由提示原則は、あらゆる理由についてさらに理由を無限に提示することを要求しない。また、正当化が不足または未確立であることから、当該主張が偽であること、または反対命題が成立することも導かれない。正当化不足 ⇏ 偽であり、正当化未確立 ≠ 反対命題の成立である。

第二は非自己免除原則である。本体系が採用する構造仮説、概念、区別、方法、規準、評価装置、規範公準、理論間接続、体系構成および適用判断も、それらが本体系自身に属するという理由だけで、反例、異議、新証拠、適用失敗、概念的不整合、予測外帰結その他による再検討から免除されない。非自己免除とは、すべての基本命題を不断に疑い、常時変更または放棄することではなく、自らの理論的位置だけを原理的または実効的な再検討不能領域へ置かないことである。また、この原則自身も自己適用から免除されない。非自己免除原則を採用していることそれ自体は、その原則の妥当性も、本体系が実際に自己免除を回避できていることも保証しない。非自己免除原則の採用 ⇏ 非自己免除原則の妥当性の自己保証である。

第三は自己再適用非立証原則である。ある理論が、自らへの反論、反例、再対象化、再検討または自己適用を、その理論自身の概念によって記述、分類、説明または体系内部に位置づけることができるとしても、そのことから、その理論の普遍性、根源性、存在論的優先性、真理、正当性または理論的優越性は導かれない。自己再適用可能性 ⇏ 普遍性。自己包摂可能性 ⇏ 根源性。自己包摂可能性 ⇏ 自己立証である。とりわけ、本体系への反例または異議を「保存失敗」「形成条件の問題」「構造的非最終性」「再帰性の失敗」その他の本体系内部の概念によって再

記述できることと、その反例または異議が提示した理由、証拠または問題に十分応答したこととは異なる。反例の理論内再記述可能性 ≠ 反例への十分な応答である。したがって、本体系自身に対する異議を体系内部へ位置づけられることを、その異議に答えたことの代替としてはならない。

これら三つの一般的方法原則は、第2章で示した相互不固定化、開余性および停止相最終性非保証という構造仮説とは異なる型に属する。構造仮説群が、有限な局所的成立それ自体から関係独立的、完結的または最終的な地位へ無媒介に移行することを制限する構造命題であるのに対して、一般的方法原則は、主張および論証をどのように形成・検討するかに関する方法論的位置を示す。構造仮説 ≠ 一般的方法原則である。ただし、両者は無関係ではない。本体系では、各構造仮説によって示された非保証を理由提示原則と接続した場合に生じる追加的な論証上の要求を、三つの派生的論証原則として整理する。

第一に、相互不固定化が示す構造的限定を理由提示原則と接続した場合、ある局所的な同一性、境界または位置づけの成立を、関係条件から独立した無条件的固定へ一般化するためには、その一般化を支える理由、対象範囲および成立条件を別途示す必要がある。本書では、この論証上の要求を無条件的固定一般化論証原則と呼ぶ。局所的固定の成立 ⇏ 無条件的固定一般化である。

第二に、開余性が示す構造的限定を理由提示原則と接続した場合、ある理論、説明、自己理解、記述または全体性把握について完結性を積極的に主張するためには、何についての完結性なのか、その対象範囲、時間範囲、粒度その他はいかなるものか、どの完結性規準を用いるのか、そしてなぜその規準が充足されていると判断できるのかを別途示す必要がある。本書では、この論証上の要求を完結性論証原則と呼ぶ。ある局所的固定化の成立または一定の成功 ⇏ その固定化、理論または説明の完結性である。

第三に、停止相最終性非保証が示す構造的限定を理由提示原則と接続した場合、ある問い、判断、理論、制度的手続または探究の停止について、単なる局所的停止を超えた最終性を積極的に主張するためには、何について、どの範囲で、いかなる意味において最終的なのか、どの最終性規準を用いるのか、そしてなぜその規準が充足されていると判断できるのかを別途示す必要がある。本書では、この論証上の要求を最終性論証原則と呼ぶ。局所的停止の成立 ⇏ 最終的自己閉鎖であり、最終性判断の成立 ⇏ その最終性の自己保証である。

ただし、これら三つの派生的論証原則は、それぞれ無条件的固定、完結性または最終性の不存在を主張する原則ではない。無条件的固定一般化の正当化未確立 ≠ 無条件的固定の不存在、完結性未確立 ≠ 不完結、最終性未確立 ≠ 非最終である。また、最終性の正当化不足から局所的停止の無効性も導かれない。それぞれの原則が要求するのは、より強い命題を積極的に主張する場合に、その強度と射程に応じた追加的な論証責任を引き受けることである。

以上の三つの派生的論証原則は、それぞれ対応する構造仮説そのものでも、構造仮説から単独で演繹される方法原則でもない。構造仮説 ≠ 一般的方法原則 ≠ 派生的論証原則である。本体系では、相互不固定化＋理由提示原則 ↛ 無条件的固定一般化論証原則、開余性＋理由提示原則 ↛ 完結性論証原則、停止相最終性非保証＋理由提示原則 ↛ 最終性論証原則、と補助的に表記できる。ただし、ここでの↛は論理的必然性または一意的演繹を意味しない。それぞれの構造仮説が示す非保証と理由提示原則を型分離したまま接続した場合に生じる追加的な論証上の要求を示す。

ただし、以上の方法論的要請、一般的方法原則および派生的論証原則を単純に最大化すれば、哲学的探究が改善するわけではない。反例への開放性 ≠ 全反論の受容。理由提示原則 ≠ 無限理由提示義務。非自己免除 ≠ 常時自己批判。再検討可能性 ≠ 常時再検討義務。再編可能性 ≠ 常時再編義務である。また、型分離 ⇏ 正当化。追跡可能性 ⇏ 真理。再帰性 ⇏ 構造的正当性。自己適用 ⇏ 自己立証である。方法論上の精密さ、透明性または再検討可能性が増大することと、その方法によって形成された主張の真理、推論の妥当性、認識的正当化、領域固有の実体的正当化、構造的正当性または哲学的成果の価値が高まることとは別問題である。方法論的成功 ≠ 成果の妥当性である。区別、論証段階、証拠要求または再検討を増加させることが、

混同を減少させ、論証を精密化する場合もある一方、問題の中心を背景化し、比較可能性を低下させ、判断を不必要に遅延させ、探究費用を増大させ、あるいは本来再検討されるべき問題設定を既存体系内部の概念操作によって処理済みとみなす方向へ働く場合もありうる。したがって、方法論的要請の充足度または再帰的複雑性それ自体を、哲学的改善の単一尺度として用いることはできない。
さらに、これらの方法論的要請、一般的方法原則および派生的論証原則自身も、本体系に属するという理由だけで自己免責されない。ある要請または原則がどの問題に対して必要なのか、どの範囲まで適用されるのか、どの程度実効的に作動しているのか、他の要請とどのように関係するのか、また、その適用がどのような費用、排除、遅延、比較困難または予測外帰結を生じさせているのかについて重要な再検討理由が成立した場合には、その要請、原則、適用範囲または体系的位置自体を再び対象化しうる。ただし、再検討可能性 ⇏ 原則の現在の無効性である。方法論を自己適用の対象とすることは、方法論を常時変更することではなく、その方法論だけを原理的な再検討不能領域へ置かないことである。
したがって、本節が提示するのは、哲学一般について唯一的・無条件的・最終的な方法論として自己保証された規則体系ではない。本体系が現在採用する論証規律と、その論証規律自身を自己免責しないための方法論的位置である。これらの方法論的要請および論証原則は、哲学を一つの固定的方法へ閉じるための最終規則ではなく、有限な問い、理由、回答、判断および停止を成立させながら、それらに関わる重要な混同、短絡、異議または再検討理由を必要に応じて追跡し、どの地点で追加的な理由、証拠、評価または再構成が必要となるのかを明示するための、局所的かつ修正可能な論証上の要請として位置づけられる。

3.16　哲学とRSPT・RSFT・Wa

哲学、RSPT、RSFTおよびWaを同一化しない。哲学 ≠ RSPT。哲学 ≠ RSFT。哲学 ≠ Waである。本書でいう哲学的探究は、切実な問題意識との実質的接続のもとで問いを形成し、理由をもって有限な回答を形成するとともに、重要な再検討理由が成立した場合には、その問い、回答および成立構造を必要に応じて再対象化しうる探究である。これに対してRSPTは、一定の条件のもとですでに成立している局所的固定化を主要な分析単位として、構造記述、比較・対応、保存・非保存、保存失敗該当性、局所化、原因・責任、再編成、候補形成・比較、選択・決定、実施・非実施および事後的追跡その他を、型区分、依存方向および非導出関係を保持したまま接続する一般理論である。RSFTは、対象、主体、制度、問題、証拠、価値、責任、可能性その他の形成・分節化、その形成条件および履歴、ならびに必要な場合の形成条件再形成を扱う別型の一般理論である。RSPT ≠ RSFTであり、RSPTをRSFTの内部理論としても、RSFTをRSPTの形成論的付属物としても扱わない。形成分析 ⇏ 保存評価。保存評価 ⇏ 形成過程の説明である。哲学的探究において形成された問い、概念、区別、回答、主体位置、証拠構造その他は、それらが一定の条件のもとで成立済みの局所的固定化として扱いうる場合には、RSPT上の分析対象となりうる。他方、それらがそもそもどのような区別、関係、条件および履歴のもとで形成・分節化されたのかが問題となる場合には、RSFT上の形成分析へ接続されうるし、さらに形成条件そのものを変更する理由が別途成立する場合には形成条件再形成へ接続されうる。ただし、この接続から、哲学的探究そのものがRSPTまたはRSFTへ還元されることは導かれない。哲学的探究 ≠ RSPT上の分析。哲学的探究 ≠ RSFT上の形成分析である。また、第6章で用いる〈G,P,R〉は、形成・分節化、成立済み固定化の分析・再編成・実践的追跡、形成条件再形成という機能的位置を補助的に区別するためのものであり、RSPTまたはRSFTそのものではない。したがって、哲学、RSPTおよびRSFTは、それぞれの型を保持しながら必要な地点で接続される。
Waについても同様に、哲学的作動、RSPTまたはRSFTから自動的に導出しない。Waは、和が示す相互存立可能性の規範的方向を、再帰的構造哲学に追加的・横断的な規範コミットメントとして採用する規範公準である。哲学的作動 ⇏ Wa。RSPT ⇏ Wa。RSFT ⇏ Waである。哲学的に問い、理由を形成し、再帰的に再対象化できることから、相互存立可能性を規範的に採用すべきことは自動的には導かれない。同様に、RSPTによって保存・非保存その他を分析できること、ま

たはRSFTによって形成条件を分析できることからも、Waの採用は導かれない。Waを採用するためには、なぜ相互存立可能性を横断的規範方向として採用するのかについて、これらとは区別された哲学的・規範的理由が必要となる。この意味で、RSPT、RSFTおよびWaはいずれも哲学の唯一の方法、哲学一般の必要十分条件または最終判定機関ではない。また、再帰的構造哲学自身を含め、これらの概念、型区分、射程、規範的採用理由、理論間接続および具体的適用も、重要な再検討理由が成立した場合には再対象化されうる。体系内接続 ≠ 理論的同一性であり、体系内所属 ≠ 再検討からの免責である。

3.17 本章の到達点

本章では、再帰的構造哲学が明示的に扱う哲学的探究を、すでに完成された問いに回答を与えるだけの一方向的過程としてではなく、切実な問題意識との実質的接続のもとで、対象化、問題化、問い形成、区別・概念形成、理由を伴う有限な回答、自己関与的・再帰的対象化、必要な成立構造への差し戻し、および履歴を保持した再問い形成が、相互に還元されることなく接続されうる探究として整理した。ただし、これらは固定的な時間順序または一つの哲学的アルゴリズムを構成しない。また、これらの哲学的作動が成立していること自体から、その探究成果の価値または妥当性が保証されるわけではない。

本書にいう切実な問題意識とは、心理的苦痛、感情的強度または私的利害ではなく、何がなぜ問題であり、何を示せばそれへの応答となるのかという問題関係を、十分な理由なく処理済みとみなさず探究上保持することである。この問題関係との実質的接続は、内容のある哲学的探究の条件であるが、問いの心理的発生原因である必要も、探究開始以前から完成した形で与えられている必要もない。好奇心、違和感、疑念、反例、説明困難、異議、失敗その他を契機として探究が始まり、その過程で何がなぜ問題なのかが形成、明確化、限定または再構成されうる。また、切実な問題意識が存在することだけで、問題設定、問いまたは回答の適切性、真理、妥当性も保証されない。それは、探究が何に応答しようとしているのかを保持する内容的条件であって、その成果を正当化する評価規準ではない。

そのうえで、本章は、問題状況の存在、対象化、問題化および問い形成を区別した。問題状況の存在 ≠ 問題化の成立であり、問題化から唯一の問いが自動的に決まるわけでもない。哲学的探究は、形成済みの問題だけでなく、何が問題として認識、表現、記録され、異議または再検討へ接続されうるのかという問題化可能性自体を対象化しうる。ただし、これはあらゆる事態を常時問題化する義務を意味しない。有限な問い形成には範囲、時間、粒度、証拠その他の限定が必要となりうるが、その限定によって重要な問題が不可視化されていないかを、必要に応じて問い返すことができる。

問いを検討可能にするためには区別と概念形成が必要となるが、区別は既存の差異を記述するだけでなく、何を対象、問題、比較、評価または判断の候補として構成するかにも関与しうる。このため、低評価と候補未構成、区別の構成的作用と規範的不当性、候補形成とRSPT上の保存評価を区別する必要がある。しかし、区別可能であることだけから、その区別を独立して維持すべきことは導かれず、概念や型を増加させること自体も哲学的改善ではない。重要なのは、その区別または概念が、どの問題にどのような理由で応答し、問題構成、証拠要求、判断その他にどのような実質的差異を生じさせるかである。この限定は再帰的構造哲学自身にも適用される。

また、本章では、哲学的精密化を、単なる概念数または区別数の増加ではなく、それまで十分に識別されていなかった差異を識別可能にし、その差異によって異なる論証責任、適用範囲、証拠要求、判断または問題処理を区別する理由が成立する変化として位置づけた。問いを成立させる条件、説明項または規準として主要な検討対象の外に置かれていたものが、後続する問いの対象となることは、その精密化を生じさせうる主要な構造の一つである。ただし、再対象化、概念的精密化または再帰階位の増加それ自体は、哲学的精密化も探究全体の改善も保証しない。

哲学は、こうして形成された問いに対して、現在利用可能な理由、証拠、比較および反論との関係で有限な回答または判断を形成しうる。有限な回答 ≠ 無条件的最終回答である。しかし、回答または判断が有限的、局所的または後続的に修正可能であることは、その回答が成立していな

いこと、任意的であること、あるいは単なる暫定的保留であることを意味しない。有限に答え、判断し、その回答を使用することと、その回答を将来の重要な再検討理由から原理的に切断しないことは両立する。
重要な再検討理由が成立した場合には、回答内容だけでなく、その回答を成立させた問題設定、概念、区別、規準、証拠条件、視座、主体位置その他を、自らの探究位置を含めて再び対象化しうる。
同一の哲学的結論が形成されていても、その結論を成立させた問題設定、証拠構造、概念、規準または主体位置まで同一であるとは限らない。ただし、再対象化 ≠ 変更であり、再対象化の増加そのものが認識的優越を意味するわけでもない。哲学的再帰は、より高次の階位へ無限に上昇することではなく、重要な再検討理由に応じて、自己の問い、回答、概念、区別またはそれらの成立構造を必要な範囲で再び対象化しうる自己関与的な作動である。その再対象化または再帰的監査の結果、現在の局所的固定化の内部だけでは当該再検討理由を十分に処理できず、その理由が向けられている成立構造へ検討位置を戻す必要があると判断された場合には、第3.10節でいう再帰的差し戻しへ接続しうる。
差し戻しは、先行する探究履歴を消去して最初からやり直すことでも、必ず先行判断を変更することでもない。新たな概念や区別によって反例を説明可能にすることと、その反例が向けられていた成立構造そのものを再検討することも区別され、この点は第12章で扱う再検討代替的概念化その他の再帰性の失敗へ接続する。
さらに、本章では、哲学的作動の成立、哲学的成果の価値、および哲学遂行の規範的優先性を区別した。問い形成、理由提示、概念的精密化、反例処理または再帰的対象化が成立していることだけで、探究全体の改善は保証されない。他方、問いの不適切性を発見すること、混同を解消すること、主張範囲を限定すること、あるいは未確定、判定不能または係争中である理由を明示することも哲学的成果となりうる。哲学的成果の価値評価と、その探究が異議、証拠、責任または再検討を理由応答可能な経路へ接続しうるかという構造的正当性評価も区別される。また、ある哲学的成果が高く評価されることから、その哲学的探究を他の価値、要求、問題、責任または実践より優先すべきことも自動的には導かれない。哲学自身の価値的位置とその優先理由も、重要な再検討理由が成立した場合には再対象化されうる。
本章で整理した哲学的探究は、RSPTまたはRSFTへ還元されず、そこからWaも導出されない。問い、概念、主体位置、規準その他の形成条件や履歴が問題となる場合にはRSFTへ、成立済みの問い、回答または判断を局所的固定化として分析する場合にはRSPTへ接続しうるが、これらは哲学的探究そのものを代替しない。同様に、切実な問題意識、哲学的再帰または構造的非最終性から、Waの採用は導かれない。哲学的探究、形成分析、保存分析、一般評価、Wa、構造的正当性その他は、それぞれの型と論証責任を保持したまま必要な地点で接続される。
以上から、本章の中心命題は次のようにまとめられる。内容のある哲学的探究は、何がなぜ問題であり、何を示せば応答となるのかという問題関係との実質的接続を保持しながら、その問題を有限な対象化、問題化および問いへ形成し、必要な区別と概念を用いて、理由をもって有限に答えうる。しかし、その問題関係への忠実さは、当初の問い、概念、区別、回答または問題設定への固執を意味しない。問いが限定、修正または再構成されても、探究が何に応答しようとしているのかという内容的連続性を保持し、重要な再検討理由が成立した場合には、その理由が向けられている成立構造まで探究履歴を保持したまま必要な範囲で問いを戻しうる。他方、十分な理由が成立するなら、回答し、判断し、局所的に停止することもできる。内容のある哲学とは、問題を十分な理由なく処理済みとせず有限に問い、理由をもって有限に答え、その回答をその成立それ自体によって最終化せず、しかも再帰それ自体を目的化することなく、必要な場合には問いと回答を成立させた構造まで問い返しうる探究である。

第4章　再帰的構造哲学の体系構造

4.1　再帰的構造哲学とは何か

本体系は、一つの根本原理からすべての哲学的命題を演繹する体系でも、RSPTその他の一理論を哲学全体へ拡張する体系でもない。RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査、局所的停止・再開放、および存在・主体・認識・可能性・社会・実践その他の領域理論を、それぞれに固有の対象、役割および論証責任を保持したまま接続する。ただし、これらは一つの連続した処理系列でも固定的な上下階層でもなく、異なる問題に対して異なる位置から作動し、必要な地点で相互に接続される。

本書で「構造」という語は、対象を単独の項としてではなく、複数の項、条件、境界、位置、関係、作動または履歴の配置および連関として捉え、その配置または連関の差異が、対象、判断、関係または実践の成立、維持、変化、保存、アクセスまたは後続可能性にどのような差異を生じさせるかを分析する場合に用いる。ただし、すべての構造が同一の構成要素または形式をもつことを意味せず、各理論における構造概念の具体的内容は、その対象、問い、範囲および分析目的に応じて別途限定される。

再帰的構造哲学の根本問題は、有限な主体が、対象を識別し、問いを形成し、理由をもって答え、比較し、評価し、判断し、制度を運用し、必要な場合には選択、決定および行為へ進むためには、対象、概念、規準、主体位置、可能性その他を一定の範囲で局所的に固定しなければならない一方、その有限な成立を任意なものとして無効化することも、反対に無条件的・完結的・最終的なものとして固定することもできない、という緊張にある。有限性・局所性・条件依存性 ⇏ 不成立・無効性・任意性であり、同時に、局所的成立 ⇏ 無条件的最終性である。

したがって、本体系が問うのは、固定化を除去することでも、回答に代えて問い続けることでもなく、有限に成立し、答え、判断し、行為することと、それらを最終的な再検討不能領域へ転化させないことを、いかに同時に成立させるかである。本体系は、第一階の哲学的問いと回答を第二階の監査へ置換するものではない。第二階の再帰的監査は、第一階の実質的探究を代替するのではなく、重要な再検討理由が成立した場合に、その問い、回答または成立構造を必要な範囲で再び検討可能にするために接続される。

この問題に対する再帰的構造哲学の基本的な解決原理は、有限な成立をその成立範囲において認めながら、その成立それ自体を根拠として、成立範囲を超える別型の判断またはより強い地位へ無媒介に移行しないことである。ある対象が識別されたことから関係条件から独立した最終的同一性は導かれず、ある命題について真該当性判断が形成されたことから、その命題の真の成立それ自体が構成または保証されるわけではなく、ある状態が保存されたことからその正当性は導かれず、ある事態が否定的に評価されたことからその変更義務は導かれず、ある出来事が原因であることから責任帰属は導かれず、比較が成立したことから一意的な選択または決定は導かれない。ただし、この解決原理は、RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性その他を演繹的に生成する最高原理ではなく、有限な成立から別型またはより強い地位への無媒介な移行を制約する論証上の原則である。

重要なのは、異なる型の接続や成立範囲を越える一般化それ自体を拒否することではなく、それらに必要な論証責任を消去しないことである。本体系が遮断するのは、ある型の成立だけから別型の成立へ進む型間短絡と、ある局所的成立だけからその成立範囲を超える、より強い、一般的または最終的地位へ進む射程超過的短絡である。ある理論的位置から異なる理論的位置へ移行するときには、その移行を正当化する理由、証拠、規準、規範的理由、因果判断、責任判断、権限、手続、実現可能性その他の媒介条件を、その移行の型に応じて別途示さなければならない。

本書では、この関係を、異なる理論的位置に固有の論証責任は、他の位置の成立それ自体によって代替または解除されないという「論証責任非代替の原則」としてまとめる。この原則は、新たな独立理論または他の理論を導出する最高原理を追加するものではない。むしろ、本書を通じて用いられる型分離、非短絡、非導出および媒介要求を体系構成上の一つの原則として明示したものである。論証責任非代替は、異なる型を相互に孤立させることを要求するのではなく、それぞれに固有の論証位置を保持したまま、必要な媒介を通じて接続することを要求する。

この原則は、本体系における型分離、非導出の特定および非還元的接続を制約する。形成、保存、評価、規範、原因、責任、比較、選択、決定、実施、再検討その他を必要な範囲で異なる型として区別し、それぞれについて何を示せば当該判断が成立するのかを区別する。そのうえで、ある型から別型へ進む場合には、その移行に応じた追加的条件または論証責任を要求する。本書でいう「媒介」とは、このような型間移行を成立させる条件、理由または論証位置の総称であり、すべての移行に共通する単一の媒介項を意味しない。同時に、有限な固定化、形成、判断、制度化、変更または再編成は、何かを識別し、比較し、保存し、判断し、実現可能にする一方で、別の側面、関係、主体または価値を非保存もしくは背景化し、あるいは問題、証拠、責任、可能性その他を後続判断の候補として十分に形成しない場合がありうる。したがって、ある固定化、判断または制度が成立し、一定の目的を達成したことだけから、その保存・非保存、形成、評価、原因、責任または正当化についての後続する論証責任が完了したことは導かれない。
必要な局所的固定化、回答、判断、決定および停止を形成できなければ有限な認識・判断・実践は成立せず、他方、それらを無条件的に閉鎖すれば、新証拠、異議、保存失敗、適用失敗その他を再入力する経路が失われうる。
成立済みの構造については、変更、変換または再編成によって何が保存され、何が非保存となり、その非保存のうち何が保存要求および保存規準との関係で保存失敗として問題化されうるのかを追跡する。他方、何がそもそも対象、問題、証拠、価値、責任または可能性として形成・分節化されているのかは、保存分析とは別の形成問題として扱う。形成分析 ⇏ 保存評価であり、保存評価 ⇏ 形成過程の説明である。また、現在の形成構造のもとで、重要な対象、問題、証拠、価値、責任または可能性候補が十分に形成されていない可能性を問題化することはできるが、それは、形成されなかった内容の総体を外部から完全に把握できることを意味しない。したがって、本体系は、成立済みのものがどのように変化したかだけでなく、何がそもそも分析、評価、保護、比較または異議の対象として形成されているのか、その形成構造によって何が背景化され、あるいは候補として形成されにくくなっている可能性があるのかを、別型の問題として追跡する。
他方、後に重要な再検討理由が成立した場合には、先行する回答、判断または停止を最終的な再検討不能性へ転化させず、その理由が向けられている一つまたは複数の候補位置へ必要な範囲で問いを戻す。この差し戻しは、結論だけを再評価することに限定されない。問題設定、対象範囲、概念、区別、証拠、規準、評価軸、観察位置、形成条件、依存関係、理論間接続その他、その結論を成立させた構造自体が必要に応じて再対象化されうる。その検討結果に応じて、先行する探究・判断・変更・再検討の履歴を保持しながら、先行回答または判断を維持、限定、修正、再構成もしくは撤回し、現在の条件では十分な判断を形成できない場合には未確定、判定不能または係争中のまま局所的に停止し、さらに必要な場合には新たな第一階の問い、回答、判断、決定または実践へ再接続しうる。再対象化 ⇏ 回答変更であり、再検討の成立 ⇏ 新規回答形成である。
ここで要求される再検討可能性は、単に「論理上は再検討できる」という抽象的可能性だけではない。
重要な再検討理由に応じてその成立構造へ差し戻しうる経路が保持されていることを含む。ただし、そのような経路が形式上存在することと、重要な問題、異議、証拠、責任、修復・救済要求その他が実際に理由応答可能な後続過程へ接続されうることとは同じではない。その実効性は、後に構造的正当性として独立に評価される。したがって、再帰的監査の存在そのもの ⇏ 構造的正当性である。
この意味で、有限な成立と再開放可能性は、単に両立可能な二つの性質ではない。必要な範囲で対象、概念、規準、回答、判断、決定または停止を固定できなければ、対象の識別・再同定、比較、理由づけ、規準適用、責任追跡その他を持続的に行うことができず、有限な認識・判断・実践を一つの作動として成立させる条件が失われうる。他方、それらを無条件的・最終的なものとして閉鎖すれば、新たな証拠、異議、保存失敗、適用失敗、予測外帰結その他を再入力し、先行する成立を必要に応じて再検討する経路が失われうる。したがって、有限な成立と再開放可能性は、本体系において有限な探究・判断・実践を成立させ持続させる相補的な構造条件である。

このことは、本体系が未決定性そのものを保存しようとすることを意味しない。有限な主体は、すべてが確定するまで判断または行為を延期することはできず、十分な理由が成立した地点で回答し、判断し、停止し、必要な場合には選択、決定および実施へ進まなければならない。他方、その決定が成立したことだけから、後続する異議、新証拠、失敗または再検討理由の入力可能性が消滅することも導かれない。したがって、再帰的構造哲学が保持しようとするのは未決定性ではなく、決定可能性と再検討可能性の双方を同時に失わない構造である。
問いながら答え、不確実性、未確定事項または重要な残余がなお存在する場合にも、必要な条件のもとで決定し、決定後にも重要な再検討理由が成立すれば再び問い返しうることは、その有限な探究と実践の一つの存立様式となる。
したがって、再帰的構造哲学は、答えることに代えて問い続ける哲学でも、有限性を理由にすべてを相対化する哲学でも、成立した回答を無条件的に最終化する哲学でもない。有限な成立を認め、理由をもって有限に問い、答え、比較し、判断し、必要な場合には停止し、選択し、決定し、行為する。その一方で、その有限な成立を任意化も絶対化もせず、異なる型のあいだの無媒介な短絡を避け、各理論的位置に固有の論証責任を他の位置の成立によって代替せず、形成、保存・非保存、評価、規範、原因、責任その他の異なる問題位置を必要な媒介を通じて接続する。そして、重要な再検討理由が成立した場合には、その理由が向けられた成立構造上の一つまたは複数の位置へ問いを戻し、さらにその論証・再検討装置、再検討開始条件および体系間接続自身も、この再検討要求から自己免責しない。
ただし、この基本的作動原理から一般評価理論、Wa、構造的正当性その他が演繹されるわけではなく、それぞれは固有の論証責任を保持した独立の理論的・評価的・規範的位置として本体系へ接続される。
以上の意味で、本体系の基本的な作動原理は、第一に、有限な成立をその成立範囲において認め、その有限性を理由に任意化せず、同時にその成立を無条件的に最終化しないこと、第二に、異なる理論的位置に固有の論証責任を相互に代替させず、必要な媒介を通じて非還元的に接続すること、第三に、そこで成立した問い、回答、判断、制度、理論および接続構造それ自体を、重要な再検討理由に応じてその成立構造へ差し戻しうるよう保持することにある。有限な成立、論証責任非代替を伴う非還元的接続、再帰的差し戻しは、それぞれ異なる役割を担い、一つの原理へ還元されるものではない。それらを接続することによって、決定可能性と再検討可能性の双方を保持しながら、第一階の実質的な問い、回答、判断および実践を遂行しうることが、再帰的構造哲学の基本構造をなす。

4.2 再帰的分節

再帰的構造哲学では、対象、概念、主体、問題、証拠、責任、可能性その他が、あらかじめ完全に確定した単位として与えられ、その後に保存、評価、判断または監査が行われるとは前提しない。有限な主体が何かを明示的に対象化し、それを問い、比較、判断、評価または実践において識別・追跡可能なものとして扱うためには、何を対象とし、何を一つの単位、差異、同一性、境界、関係、候補、状態または範囲として扱うのかが、少なくとも当該作動に必要な程度に形成されなければならない。本書では、このように、対象、差異、同一性、境界、関係、候補、状態、範囲その他を、明示的な思考・問い・比較・判断・実践において識別・追跡可能な配置へ形成する作動を「分節化」と呼ぶ。
ここで、分節化、分節および分節構造を区別する。分節化とは、以上の配置を形成する作動である。分節とは、その作動によって、一定の問い、対象範囲、時間、粒度その他のもとで局所的に成立した単位、境界、関係、候補その他の配置をいう。分節構造とは、形成された複数の対象、単位、境界、関係、候補、範囲その他が相互にどのような位置を占め、どのような関係のもとで一つの問題空間、概念構造、判断構造または実践構造を形成しているかという配置全体をいう。
したがって、分節化は形成作動、分節はその局所的な形成結果、分節構造は形成された諸要素の相互配置を指す。ただし、一度形成された分節または分節構造自体が後続する分節化の対象となりうるため、これらは固定的な時間系列を意味しない。

分節構造には、すべての場合に同一の要素が必要となるわけではないが、少なくとも、何を対象領域として扱うか、何を一つの単位またはまとまりとして扱うか、何を同一または差異として配置するか、どこに境界を置くか、どの関係を保持するか、何を問題・比較・証拠・責任・可能性その他の候補として形成するか、どの範囲、時間および粒度でそれらを扱うか、といった次元が関与しうる。したがって、分節化は単に何かを二つ以上へ切り分けることではない。複数の現象を一つの共通構造として統合すること、連続的な程度差を配置すること、複数軸の関係を形成すること、曖昧な境界を曖昧なまま追跡可能な位置へ置くこと、何を一つの候補集合または問題空間として扱うかを形成することも分節化に含まれる。

分節は無条件に形成されるわけではない。問い、目的、対象範囲、時間、粒度、観察位置、規準、利用可能な証拠、既存概念、制度的枠、技術的条件その他との関係によって、何が対象、単位、差異、境界、関係または候補として形成されるかは異なりうる。ただし、本節ではこれらを新たな単一の「分節条件」という独立した条件型として固定しない。本体系には、固定化条件、RSFT上の形成条件、一般評価理論上の評価条件その他、異なる機能をもつ条件型がすでに存在する。重要なのは条件型を増設することではなく、ある分節がどの問い、範囲、粒度、証拠、概念、制度その他との関係で形成されているのかを、必要に応じて対応する条件型との関係から追跡可能にすることである。

分節化、区別および分別も同一ではない。区別とは、二つ以上の項、状態、型、位置または関係について、それらが同一ではないこと、または同一の位置を占めないことを明示する作動であり、分節化の一形式である。しかし、統合、連続配置、複数軸化、曖昧境界の保持その他も分節化となりうるため、分節化一般を区別へ還元することはできない。他方、分別とは、形成された分節または区別を、一定の問い、目的、規準、判断、評価または実践との関係で使用し、判断的・評価的・実践的な位置づけへ接続する作動をいう。したがって、分節化 ≠ 区別 ≠ 分別である。また、差異が存在すること、その差異を区別すること、その差異が現在の判断に関連すること、その差異を用いて異なる判断または取扱いを形成すること、およびその判断が十分に正当化されることも同一ではない。差異の存在 ⇏ 判断との関連性であり、判断との関連性 ⇏ 差異的判断の十分な正当化である。

有限な主体による明示的対象化には、少なくとも何らかの分節化が必要となる。主体が明示的に「Xについて」問い、比較し、理由を提示し、判断するためには、Xが現在の思考において何らかの仕方で識別・追跡可能な位置を占めなければならない。しかし、この限定された必要性から、特定の分節が唯一的または必然的であること、世界そのものが同じ分節によって構成されていること、すべての経験が明示的・概念的に分節されていること、二項的区別が不可避であること、または形成された境界が対象そのものの無条件的・最終的境界であることは導かれない。分節化の必要性 ⇏ 特定分節の必然性であり、分節化の必要性 ⇏ 分節境界の存在論的絶対性である。本節が主張するのは明示的対象化の成立に関係する形成作動についてであり、この命題だけから存在一般または経験一般についての包括的存在論を導くものではない。

分節化と局所的固定化も同一ではないが、単純な一方向的前後関係にはない。ある対象を比較、判断または実践に使用するためには、何を対象とし、どの範囲、時間、粒度、関係その他のもとで扱うかについて一定の分節が必要となる。他方、対象、概念、規準、制度または判断を一定条件のもとで局所的に固定し、継続的に使用することによって、それまで明瞭でなかった内部差異、境界事例、例外、関係または新たな候補が識別可能になる場合もある。したがって、分節化 ↛ 局所的固定化であり、局所的固定化 ↛ 追加的分節化である。ただし、この二方向の接続は両者の同一性または固定的な時間順序を意味しない。分節化は何を識別可能な配置として形成するかに関わり、局所的固定化は、その形成された対象、概念、規準その他を一定条件のもとで識別、比較、判断または実践に使用可能な準安定的状態として保持することに関わる。

また、何らかの分節が成立していることと、現在の問い、判断または実践に必要な程度まで分節が十分に形成されていることは区別されなければならない。例えば、ある主体を「能力がある／ない」と分節すること自体は可能である。しかし、現在の問いを扱うために、知識、技能、身体的条件、経験、道具へのアクセス、制度的資格、支援条件、実施環境その他を区別する必要があ

るならば、「能力がある／ない」という分節は成立していても、当該問いに重要な差異、関係または候補を十分に形成していない場合がある。したがって、分節成立 ≠ 当該問いに対する十分な分節形成である。ただし、「十分な分節形成」を新たな独立評価型として置くのではない。何がどの程度必要であるかは、問い、対象、目的、証拠、領域規準その他との関係から別途判断されなければならない。

有限な分節は対象の全面的明示化を保証せず、選択的な前景化・背景化を伴いうる。ここで、前景化とは、ある対象、差異、関係または候補が現在の分節において主要な検討対象として明示的に配置されることをいう。背景化とは、その対象等が現在の問題または分節と関係しうるにもかかわらず、主要な検討対象としては前景化されていないことをいう。非保持とは、ある対象、差異、関係または候補が、現在の分節構造に明示的要素として保持されていないことをいう。候補未構成とは、ある内容が、問題、比較、証拠、責任、保護、可能性その他について検討すべき候補として十分に形成されていないことをいう。したがって、背景化 ≠ 非保持 ≠ 候補未構成である。背景化された内容は、すでに一定の仕方で認識または追跡されている場合があるのに対し、候補未構成では、それが検討候補として十分に位置づけられていない。候補未構成 ⇏ 候補不存在である。

これらの分節上の状態をRSPT上の非保存と同一視してはならない。ある差異または主体が背景化されていること、ある内容が明示的に保持されていないこと、ある可能性が候補として十分に形成されていないことから、それだけでRSPT上の非保存が成立するわけではない。RSPT上の保存・非保存は、形成された対象と保存対象、保存要求、保存規準その他との関係から別途判定される。したがって、背景化・非保持 ≠ 非保存、候補未構成 ≠ 非保存であり、さらに非保存 ⇏ 保存失敗該当性である。この型分離によって、分節上の可視性・形成の問題と、保存要求との関係における保存評価とを短絡させない。

以上を踏まえて、本書における「再帰的分節」を定義する。再帰的分節とは、有限な認識・判断・実践において形成・使用されている分節構造それ自体を必要に応じて再び対象化し、その単位、境界、関係、候補、範囲、粒度その他の形成、適用および限界を検討可能にするとともに、その検討結果をあらかじめ特定方向への変更として先取りせず、現在の分節の維持、限定、再分節、未確定その他へ必要に応じて接続しうる状態を保持する横断的形成作動である。再帰的分節の核心は分節を変更すること自体ではなく、形成された分節構造を、それ自体について理由を問いうる検討位置へ戻すことにある。

この意味で、再対象化、再帰的分節および再分節は区別される。再対象化とは、先行する問い、概念、分節、規準、証拠構造その他を、新たな検討の対象として取り出す作動をいう。再帰的分節は再対象化の一形態となりうるが、すべての再対象化が再帰的分節であるわけではない。再帰的分節では、とくに形成済みの分節構造そのものについて、その単位、境界、関係、候補、範囲、粒度、前景化・背景化その他が検討対象となる。これに対して再分節とは、その検討の結果として、既存の分節構造の単位、境界、関係、候補、範囲、粒度その他の一部または全部を実際に再形成する作動をいう。したがって、再対象化の成立 ⇏ 再帰的分節の成立、再帰的分節の成立 ⇏ 再分節実施、再対象化 ⇏ 再分節である。

再分節には、既存分節の内部をより細かく区切ることだけが含まれるのではない。適用範囲を限定すること、複数の区分を一つの共通構造へ統合すること、異なる軸へ分岐すること、別の単位または境界へ置換すること、既存区分を解除すること、連続性または重複を明示すること、曖昧な境界を曖昧なまま保持することその他も再分節となりうる。したがって、再分節 ⇏ 細分化であり、再分節 ≠ 既存分節の単純な否定である。再帰的分節の目的は分節数を増加させることではなく、現在の問い、対象、条件および論証責任との関係で、既存分節を必要に応じて再検討可能に保持することにある。

再帰的分節が成立したと判断するためには、少なくとも四つの点が必要となる。第一に、現在使用されている分節または分節構造が検討対象として特定されること。第二に、その分節が単なる無検討の前提として使用され続けるのではなく、それ自体として再対象化されること。第三に、その単位、境界、関係、候補、範囲、粒度、前景化・背景化その他のうち、当該問題に関係する少

なくとも一部が検討可能となること。第四に、検討結果が再帰的分節という作動の定義そのものによって特定方向への変更として先取りされておらず、検討の結果に応じて、先行分節の維持、適用範囲の限定、実際の再分節、未確定または局所的停止その他へ接続しうることである。したがって、合理的に取りうる後続位置が現実に常に複数存在することを要求するものではない。重要なのは、再帰的分節という作動それ自体が「必ず変更する」「必ず細分化する」「必ず解体する」と結論を先取りしないことである。

この区別によって、単なる新規分節の形成と再帰的分節も分けられる。例えば、従来の区別A/Bを新たな区別C/Dへ置換したとしても、それだけで再帰的分節が成立したとは限らない。A/Bという先行分節について、なぜその単位または境界が形成されていたのか、どの範囲で有効であったのか、何を前景化・背景化していたのか、どの候補を形成または形成しなかったのか、現在の問いに対してなお維持する理由があるのかといった点が再び検討対象となることによって、分節作動は再帰的となる。したがって、新規分節の成立 ⇏ 再帰的分節の成立である。

再帰的分節を理由づけるのは、有限性それ自体ではない。有限な主体による明示的対象化に分節が必要であることと、その分節を再び問う理由が存在することとは区別されなければならない。再帰的分節を理由づけるのは、有限な分節が問い、範囲、粒度、時間、規準その他に応じて選択的な前景化・背景化を伴いうること、その結果として現在の問いに重要な差異、関係、主体または候補が十分に形成・保持されない場合があること、さらにその問題自体が第一階の分節内部では問題候補として十分に形成されない場合があることである。このため、分節化の必要性から、形成された特定分節の唯一性、最終性、全面性または妥当性を導くことはできない。

もっとも、重要な反例、異議、境界事例、粒度不適合、不当な一括、重要な背景化、候補未構成、非保存、新証拠、判断間の衝突、形成条件の変化その他が存在することから、特定の再分節を直ちに実施すべきことは導かれない。これらは既存分節を再対象化する理由候補となりうるが、再検討の結果として先行分節を維持することが理由づけられる場合もある。したがって、再分節可能性 ≠ 再分節必要性 ≠ 再分節実施であり、起動契機の存在 ⇏ 再分節義務である。有限な認識・判断・実践には、現在の条件のもとで十分な理由があるなら、形成された分節を使用し、判断し、必要に応じて局所的に停止することも必要となりうる。再帰可能性 ⇏ 常時再帰であり、局所的停止 ⇏ 最終的固定である。

また、再分節そのものを認識的・規範的・制度的改善と同一視してはならない。ある分節が成立したことから、その分節の認識的妥当性、保存成功、規範的方向上の望ましさ、構造的正当性、領域固有的正当化またはWa適合性は導かれず、新しい分節を形成したことから、それ以前より優れた分節になったことも導かれない。分節形成 ≠ 分節評価であり、再分節成立 ⇏ 評価上の改善である。新しい分節は、それまで背景化されていた差異、関係、主体または候補を前景化する一方で、別の差異、関係または候補を新たに背景化する場合がある。したがって、分節または再分節について評価が必要となる場合には、それぞれに関係する認識論的・領域固有的規準、保存評価、規範的方向評価、構造的正当性評価、Waその他へ接続しなければならない。

体系的位置として、再帰的分節は、RSPT、RSFT、一般評価理論、Waまたは構造的正当性を統合して置換する上位理論でも、RSPTおよびRSFTに並ぶ第三の中核理論でもない。RSFTは、問題設定、概念、証拠、主体資格、観察条件、制度的枠その他を含む形成条件一般とその形成・再形成を扱い、その内部で分節化は重要な形成作動となる。これに対して再帰的分節は、とくに何が対象、差異、境界、関係、候補、範囲その他として識別可能な配置へ形成され、その形成された分節構造自体がどのように再対象化され、必要に応じて再分節されうるかという作動を、複数の理論位置を横断して明示する。したがって、RSFT ≠ 再帰的分節であり、形成条件変更 ⇏ 再分節、再分節 ⇏ 形成条件一般の全面的変更である。

この横断性は、再帰的分節が他の理論位置に先行・内在・後続しうることによって示される。ある理論作動に先立って、何が対象、差異、関係または候補として形成されるかに関与する場合には先行的に作動する。RSPT、RSFT、評価その他の作動中に新たな差異、境界、関係または候補が識別される場合には、それらの作動に内在して追加的な分節形成が生じうる。非保存、異議、評価上の問題、適用失敗、条件変化その他を受けて既存分節そのものが再対象化される場

合には後続的に作動しうる。ただし、「先行・内在・後続」は固定的な時間順序ではなく、他の理論的位置との関係で再帰的分節が取りうる機能的位置を示す。
再帰的監査および局所的停止・再開放とも同一ではない。再帰的監査は、重要な再検討理由が成立した成立済み構造について、問題設定、概念、証拠構造、規準、形成条件その他を組織的に再対象化する横断的作動であるが、その監査対象が必ず分節構造であるわけでも、監査結果として分節構造が変更されるわけでもない。したがって、再帰的監査 ⇏ 再分節である。他方、監査または再開放による再対象化の結果、既存の対象区分、候補区分、証拠区分、主体区分その他の分節構造自体が問題となった場合には、再帰的分節へ接続し、その結果として必要に応じた再分節が成立しうる。詳細な接続構造は、RSFT、再帰的監査および局所的停止・再開放を扱う後続章で論じる。
以上から、再帰的分節は、有限な認識・判断・実践に必要な分節形成を認めながら、形成された特定の分節だけを最終的・無条件的な自己免除位置へ置かないための横断的形成作動として位置づけられる。本体系は、成立済みの対象について何が保存・非保存となるか、どのように評価されるか、どの規範方向を採るか、どの責任が成立するかを問うだけでなく、それらの作動に先立ち、作動中または後続的再検討において、何がそもそも対象、差異、境界、問題、証拠、主体、責任または可能性の候補として形成されているかを追跡する。そして、形成された分節を認識・判断・実践のために局所的に固定しながら、その必要性それ自体を特定分節の唯一性、全面性、妥当性または最終性へ短絡させず、重要な再検討理由が成立した場合には、その分節構造自体を再び探究対象へ戻しうる。
したがって、再帰的分節の核心は、より多く分節することでも、形成された分節を不断に変更または解体することでもない。必要な分節を形成し、それを局所的に固定して問い、概念、理由、判断および実践を成立させながら、その分節構造が何を前景化し、何を背景化し、何を候補として十分に形成していないかを必要に応じて再び問えることにある。必要な分節形成と再検討可能性、局所的固定化と再開放可能性とを、互いを破壊することなく接続することが、本体系における再帰的分節の役割である。

4.3 中核理論と横断的理論・作動

本体系に含まれる理論および作動は、すべて同一の対象、役割または基礎的地位をもつわけではない。本書では、RSPTとRSFTを、局所的固定化についての保存と形成という異なる問題を主として扱う中核理論として位置づける。RSPTは、成立済み局所固定化について、構造記述、比較・対応、保存・非保存、保存失敗該当性、局所化、原因・責任、変更・再編成、候補形成・比較、選択・決定、実施・非実施および事後的追跡を型分離したまま接続する。RSFTは、対象、主体、制度、問題、証拠、価値、責任、可能性その他がどのような条件、関係および履歴のもとで形成・分節化されるかを扱い、必要な場合には形成条件再形成へ接続する。RSPT ≠ RSFTであり、形成分析 ⇏ 保存評価、保存評価 ⇏ 形成過程の説明である。
これに対して、一般評価理論、和という関係的・規範的理念、Waという非演繹的規範公準、構造的正当性という横断的評価型その他は、RSPTまたはRSFTの一方だけに属するのではなく、複数の理論型および領域へ横断的に接続されうる。一般評価理論は、評価対象、評価側面、評価規準、評価条件、判断結果、判断状態、比較関係、十分比較形成性その他を、異なる評価内容に共通して現れうる構造として扱う。ただし、一般評価理論は具体的な規範内容を供給しない。一般評価理論 ⇏ Wa。一般評価理論 ⇏ 領域固有価値である。Waは、相互存立可能性の方向を追加的・横断的な規範コミットメントとして採用する規範公準であり、構造仮説、RSPT、RSFTまたは一般評価理論から演繹されない。構造的正当性は、問題、異議、証拠、不確実性、責任、修復・救済、再検討その他が実効的に問題化され、必要な後続経路へ接続されうる構造的能力を評価する別型の横断的評価である。
また、再帰的監査および局所的停止・再開放を、一般評価理論やWaと同一形式の「理論」として均質化する必要はない。再帰的監査は、成立済みの理論、判断、制度、実践その他について、その結果だけでなく、問題設定、概念、規準、証拠構造、観察位置、適用範囲その他の成立

構造を必要に応じて再対象化する横断的作動である。局所的停止および再開放は、有限な主体が探究、評価、監査、比較、判断その他を局所的に停止しながら、重要な後続理由によって必要な場合には再び検討対象として構成しうる作動構造に関わる。したがって、本体系では、中核理論、横断的理論、規範公準、評価型および横断的作動を、それぞれの型を保持したまま体系内部へ配置する。

ただし、「中核」と「横断」という区分を固定的な上下関係または基礎／派生の一方向的階層として理解しない。中核理論であるRSPTおよびRSFTも一般評価、規範、構造的正当性または再帰的監査を代替せず、横断的理論または作動もRSPTまたはRSFT固有の分析を代替しない。体系的位置の区分は、それぞれが何を主要対象とし、どの問題に応答し、何を他の理論から導出できず、どの地点で他の型と接続されうるかを明示するための機能的区分である。体系的位置の差異 ≠ 理論的価値の序列である。

4.4 領域理論

再帰的構造哲学は、存在、主体・意識、認識、可能性、社会・制度、実践その他の哲学領域へ展開されうる。ただし、これらの領域理論をRSPT、RSFTその他の中核・横断理論から演繹される単なる応用事例として扱わない。存在論 ≠ RSPT。主体・意識論 ≠ RSFT。認識論 ≠ 一般評価理論。可能性構造論 ≠ RSPT ≠ RSFTである。各領域は、それぞれ固有の対象、問い、概念、証拠、規準、論証負担および反例可能性をもちうる。

中核理論および横断的理論・作動の役割は、領域固有理論を完成させることではなく、複数領域に現れる局所的固定化、形成、保存・非保存、評価、規範、責任、問題化可能性、再検討その他を分析するための横断的構造を提供することにある。例えば、存在論では存立、存在、保存を区別し、主体・意識論では主体形成と意識生成を短絡させず、認識論では判断形成条件依存性から真理の相対性を導かず、可能性構造論では実現可能性と可能性候補形成を区別し、社会・制度論では制度が資源や権限だけでなく問題化可能性、証拠資格、異議経路および責任経路を配置する構造を扱い、実践論では知、評価、比較、候補形成、選択、決定および実施を短絡させない。このような接続によって、中核理論および横断的理論・作動は領域固有問題へ分析上の制約または概念的資源を与えうるが、領域固有の回答を一意に決定しない。

また、接続方向は一方向ではない。領域的研究において反例、適用失敗、概念的不整合、証拠上の問題その他が発見された場合、それらは、中核概念、理論型、接続規則または体系全体についての再検討理由となりうる。領域からの再検討入力 ≠ 領域理論への体系全体の還元。中核理論による横断的分析 ≠ 領域固有理論の代替である。したがって、体系性とは領域差を消去することではなく、領域固有理論の自律性と論証負担を保持したまま、中核・横断理論との接続可能性および相互的な再検討経路を形成することにある。

4.5 接続の原則

本体系における理論間接続は、少なくとも三つの原則によって制約される。第一は、型区分の保持である。構造記述、形成分析、保存評価、保存失敗該当性、一般評価、原因判断、責任判断、規範判断、構造的正当性評価、候補形成、比較、選択、決定、実施、監査その他は相互に関係しうるが、同一の判断型または作動型ではない。したがって、ある型の結果を他の型の結果へそのまま転換しない。非保存 ⇏ 保存失敗該当性＝該当。原因判断 ⇏ 責任判断。比較結果 ⇏ 選択。評価 ⇏ 決定。構造記述 ≠ 規範的承認である。型区分の保持は、理論や判断を相互に孤立させるためではなく、どの位置で別型の理由、証拠、規準、条件または検討が必要となるかを明示するための原則である。

第二は、依存方向の保持である。二つの判断、作動または理論が接続される場合、その関係が対称的とは限らない。保存失敗該当性判断には先行する保存・非保存の把握が必要となりうるが、非保存だけから保存失敗該当性は決まらない。原因判断が責任判断への入力となる場合にも、責任判断には権限、義務、予見可能性、回避可能性その他の別の条件が必要となりうる。また、RSFTによって形成・分節化された構造が成立後にRSPTの分析対象となりうる一方、RSPT

上の問題化からRSFT上の形成条件分析または形成条件再形成が自動的に導かれるわけではない。依存方向を保持するとは、どの判断または理論が何を入力として必要とし、その結果がどの別型の検討へ接続されうるのか、またどの地点で追加的な理由、条件または判断を必要とするのかを追跡可能にすることである。
第三は、非導出関係の保持である。本体系では、関連性が存在すること、ある判断または理論上の結果が別の検討への入力となること、および論理的・理論的導出が成立することを区別する。構造的非最終性からWaは導かれず、RSPTから規範的方向は一意に導かれず、一般評価理論から領域固有価値は導かれず、再帰性から真理、認識的正当化または構造的正当性は導かれない。構造仮説群をSとすれば、S ⊬ Waである。非導出関係を明示することは理論間の関係を否定することではなく、ある結果が別型の検討への入力となりうる場合にも、一方の成立によって他方に固有の論証責任を消去しないためのものである。
この三原則のもとで成立する理論間接続は、理論間還元を意味しない。二つの理論が同一の対象または問題について接続可能であっても、一方が他方の内部部分、特殊事例または別表現であるとは限らない。例えば、RSFT上で形成・分節化された対象、主体、問題その他は、その成立後にはRSPT上の局所的固定化として分析されうるが、形成分析と保存分析は互いを代替しない。RSPT上の保存プロフィールは一般評価への入力となりうるが、それ自体が総合的価値判断ではない。Waまたは領域固有価値・規範が一般評価へ入力される場合にも、その規範内容を一般評価理論が生成したことにはならない。構造的正当性も、RSPT上の問題化、責任、修復・救済、再編成経路または再帰的監査と接続されうるが、それらの成立だけから構造的正当性が決定されるわけではない。このように、一つの理論上の結果が他の理論または評価型への入力、制約または再検討契機となりうることと、それらが同一の理論型へ還元されることとは区別される。
したがって、本体系において理論間接続を主張する場合には、必要に応じて、何が対応し、何が対応しないのか、どの型区分、依存方向および非導出関係が保持されるのか、またその接続がどの条件および範囲で成立するのかを明示する必要がある。ここでいう接続は、固定的な時間順序または一方向的な処理系列を意味しない。RSPT上の分析からRSFT上の形成条件分析へ接続される場合もあれば、領域研究における反例、適用失敗または新証拠が中核理論もしくは横断的理論への再検討入力となる場合もあり、一般評価または構造的正当性評価の結果が、候補形成、問題設定または既存の判断構造を再検討する理由または入力となる場合もある。したがって、依存方向を保持することは、体系全体を一つの固定系列として理解することではなく、個々の接続について、どの方向にどのような入力関係が成立し、どの地点で別型の理由または判断が必要となるかを明示することである。
以上から、型区分、依存方向および非導出関係は、差異を保持した理論間接続を制約する相補的な原則である。型区分は何を同一視しないかを、依存方向は何が何にどの方向で関係するかを、非導出関係はその関係または入力から何までは導かれないかを示す。本体系における分節化および型分離は、理論を分断または孤立させるためではなく、それぞれに固有の問い、判断位置および論証責任を保持したまま必要な地点で接続するために行われる。この意味で、本体系における非還元的統合とは差異の消去ではなく、差異と論証責任を保持した接続である。ただし、以上の三原則を、体系一般についての普遍的かつ最終的な必要十分条件として提示するものではない。それらは、再帰的構造哲学が複数の理論型、評価型、規範的位置および再帰的作動を短絡なく接続するために、現在採用する体系構成上の原則である。

4.6 条件型と関連規準

本体系では、「条件」という語で指示されるものを単一の同質的な条件型へ還元しない。条件は、それが何の成立、形成、評価、比較、責任、停止、再開放または存立に関係するかによって、異なる理論的位置と論証負担をもちうる。したがって、必要な範囲で、固定化条件、RSFT上の形成条件、比較条件、評価条件、RSPT上の成立条件候補、責任条件、停止条件、再開放条件、認識形成条件、存立条件その他を区別する。

固定化条件とは、ある局所的固定化が、どの目的、問題設定、対象範囲、時間範囲、粒度、観察位置、規準、関係その他のもとで成立しているかを示す条件である。RSFT上の形成条件は、対象、主体、制度、問題、証拠、価値、責任、可能性その他が、どのような区別、関係および履歴のもとで形成・分節化されたかに関わる。比較条件は、何と何を、どの範囲、時間、粒度、評価軸その他のもとで比較しうるかに関係し、評価条件は、ある評価判断がどの目的、対象範囲、証拠、観察位置、評価位置その他のもとで成立するかに関係する。RSPT上の成立条件候補は、非保存、保存失敗該当性が問題となった内容、または関連結果について、後続する原因その他の分析に関係しうる条件を候補として構成したものであり、それ自体では原因判断ではない。責任条件は、役割、権限、義務、予見可能性、回避可能性その他、責任判断の成立に関わる条件を示す。停止条件および再開放条件は、それぞれ、有限な探究、評価、監査その他を局所的に停止すること、および停止された対象を後続的理由によって再び検討対象として構成することに関わる。認識形成条件および存立条件も、それぞれ認識の形成と主体・制度・価値その他の存立について固有の分析位置をもつ。

これらの条件型は、名称がすべて「条件」であることによって同一になるわけではない。固定化条件であることから、その固定化を生成した形成条件または原因であることは導かれず、形成条件であることから、その形成が評価上不適切であることも導かれない。評価条件から責任条件も導かれず、ある事実が存立条件であることから、それを無条件に保存すべきことも導かれない。条件型の区別は、形成、評価、原因、責任、停止、再開放その他を、「条件」という共通語によって短絡させないために必要である。

また、保存規準、評価規準、比較軸その他を条件型そのものと同一化しない。RSPT上の保存規準は、特定の保存対象および保存側面について何をもって保存が成立したと判断するかを示す規準であり、保存失敗該当性は、確認された非保存が保存要求その他との関係で保存上の失敗に該当するかを判断する別の評価である。保存規準 ≠ 保存失敗該当性判断である。同様に、評価規準は評価条件と関係しうるが同一ではなく、比較軸も比較条件そのものではない。条件、規準、評価軸および判断結果を必要な範囲で区別する。

ただし、同一の事実、制度、関係または要素が、一つの事例において複数の条件型に関係することはありうる。例えば、ある制度的分類規則が、現在の対象固定化を規定する固定化条件であると同時に、その対象カテゴリーが形成されたRSFT上の形成条件であり、さらに特定の非保存についてRSPT上の成立条件候補として問題化される場合もある。同一要素が複数の条件型に関係すること ⇏ 条件型の同一性である。条件型の区別は、現実を相互に無関係な条件群へ分割するためでも、条件概念を無制限に増殖させるためでもない。どの問いについて、どの理論的位置から、その要素を条件として扱っているのかを明示するための型区分である。

条件を分析する際には、少なくとも三つの分析軸を区別する必要がある。第一に、固定化条件、RSFT上の形成条件、比較条件、評価条件、責任条件、停止条件、再開放条件、認識形成条件、存立条件その他のように、どの理論的位置および問いにおいて当該要素を条件として扱うかという「条件型」である。第二に、ある形成、存立または結果との関係において、その条件が生成、可能化、増幅、維持、阻害、発見・修正阻害その他のどの機能的位置を占めるかという「条件の機能的位置」である。第三に、当該要素と対象または構造とのあいだに、存立的、構成的、因果的、基礎づけ的その他のどの関係が成立するかという「対象・構造との関係型」である。

これらは相互に同一ではなく、必要に応じて交差しうる分析軸である。例えば、ある制度条件CがRSFT上の形成条件として分析され、ある形成に対して維持条件として機能すると同時に、ある制度的対象の存立構造に対して構成的関係をもつ場合がありうる。同一要素が複数の分析軸上で位置づけられること ⇏ それらの分析軸または関係区分の同一性である。したがって、条件分析では、必要に応じて、何についての条件として扱っているのか、その条件がどの機能的位置を占めるのか、対象または構造とのあいだにどの型の関係が成立しているのかを区別する。ただし、これはあらゆる事例について三軸すべての完全な特定を要求するものではなく、それらの区別が論証上の短絡を防ぐ場合に必要な範囲で明示される。

さらに、これらの条件は固定的に与えられ続けるとは限らない。時間、関係、制度、知識、技術、

実践その他の変化によって、条件そのものが形成され、変容し、消失し、または再形成される場合がある。RSFTは形成条件の形成履歴および必要な場合の形成条件再形成を主要に扱うが、変化可能性はRSFT上の形成条件だけに限定されない。ただし、条件が変化しうることから、それを任意に変更できることは導かれず、ある条件型が変化したことから他の条件型の変更も自動的には導かれない。条件の変化可能性 ⇏ 条件の任意変更可能性である。

4.7　独立的位置づけの検討基準

本体系は、RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査、局所的停止・再開放その他を、すべて同一種類の「理論」として扱うものではない。一般理論、横断的評価型、規範公準、構造仮説、再帰的作動その他は、それぞれ異なる体系的位置と論証責任をもつ。したがって、これらすべてに同一の独立理論成立条件を一律に要求することは適切ではない。他方、ある概念、理論、評価型、規範的位置または作動を他から区別し、体系内で独立した位置へ置くためには、名称、定義または形式上の差異だけでは足りない。本節では、その独立的位置づけを検討するため、差異の存在、機能的非代替性、独立して考慮すべき理由、体系内部への帰属および関係配置判断を区別する。差異の存在 ≠ 機能的非代替性 ≠ 独立して考慮すべき理由の成立 ≠ 体系内部への帰属 ≠ 関係配置判断である。

ただし、以下の区別および検討観点は、哲学体系一般についての普遍的な必要十分条件を提示するものでも、すべての構成要素について同一項目の機械的充足を要求するチェックリストでもない。その目的は、本体系自身において、どの差異を独立した体系的位置として保持する理由があるのかを明示し、不要な概念増殖、過剰な型分離、論証責任の短絡および理論的自己保存を抑制することにある。したがって、以下で問われるのは独立性の有無だけではなく、どの対象、範囲、条件および体系的位置において、どの程度の独立性を理由づけうるかである。

第一に、二つの構成要素が異なる問い、対象、証拠要求、規準、判断位置または出力をもつことは、それらを区別する理由となりうる。しかし、型差が存在することだけから、その差異を独立した体系的位置として保持すべきことは導かれない。形成条件を問うことと保存状態を問うこと、原因を問うことと責任を問うこと、評価を形成することと決定することとは異なるが、その非同一性だけでは、それぞれを独立した構成要素として配置する必要性までは示されない。概念的非同一性 ≠ 独立的位置づけの十分な理由である。

第二に、型差と機能的非代替性も区別されなければならない。本書でいう機能的非代替性とは、構成要素AをBへ置換、吸収または統合した場合に、追加的な論証、媒介、概念変換または理論的再構成なしには回収できない問い、証拠要求、判断区分、診断位置、規範的理由または後続接続が失われる関係をいう。AとBが異なることだけでは、AがBによって代替不能であることは導かれない。型差の存在 ⇏ 機能的非代替性である。この点は第4.10節の除去テストにおいて具体的に検討する。また、現在の体系内部で機能的非代替性が認められることも、あらゆる可能な体系においてその構成要素が絶対的に不可欠であることを意味しない。体系内部の機能的非代替性 ≠ 理論的唯一性である。

第三に、機能的非代替性が認められても、その位置を独立して考慮すべき理由が自動的に成立するわけではない。ある差異または機能について独立した考慮を要求するなら、何が他の位置と異なり、その差異が本体系の問い、依存方向、非導出関係または論証責任にどう関係し、その位置を他へ吸収、統合または背景化した場合にどの理論的仕事が失われるのか、さらに、その損失を独立に考慮する理由がどの対象、範囲および条件において成立するのかを示す必要がある。機能的非代替性は独立化判断に対する重要な入力となりうるが、それ自体が独立化の結論ではない。機能的非代替性 ⇏ 独立して考慮すべき理由の成立である。

第四に、独立して考慮すべき理由の成立と体系内部への帰属も区別する必要がある。ある理論が、本体系内部のどの構成要素によっても十分に代替されない重要な証拠、概念、制約、反例または批判を提供するとしても、それを外部的入力源、比較対象、領域固有理論または批判的参照点として利用することで足りる場合がある。他方、ある位置が本体系の中心問題へ継続的に参与し、他の構成要素との入力、制約、媒介、依存方向または非導出関係のなかに位置づけ

られ、その位置に固有の論証責任が体系内部の分析、評価、判断または再検討の連関へ組み込まれている場合には、それを体系内部の構成要素として扱う理由が強まりうる。したがって、独立して考慮すべき理由の成立 ⇏ 体系内部への帰属であり、外部的理論的重要性 ⇏ 体系内部への帰属である。

第五に、体系内部への帰属が理由づけられたことから、その構成要素を他の位置とどのような関係へ置くべきかも導かれない。直接接続するのか、第三の概念、規準または理論的位置によって媒介するのか、適用範囲を限定するのか、一定範囲では分離するのか、比較保留または非統合として保持するのかは、別の論証責任をもつ。体系内部への帰属 ≠ 関係配置判断である。また、独立的位置づけは孤立を意味しない。ある位置の結果を別型の分析、評価または再検討への入力としながら、その入力によって後続位置に固有の論証責任を消去しないことが重要となる。独立性 ≠ 孤立、非還元的接続 ≠ 無関係性である。

独立的位置づけに要求される論証内容は、その構成要素の型によって異なる。一般理論については、固有の対象、問い、分析単位、主要概念、判断位置および他理論によって十分には代替されない分析機能が問われる。評価型については、他の評価では十分に把握できない評価対象または評価次元があり、その区別によって評価結果、判断状態または後続判断に差が生じるかが問われる。規範公準については、他の構造記述または評価から演繹されないことだけでは足りず、その規範的位置を独立して保持する理由と、それによって追加的に成立する正当化責任を示さなければならない。作動型については、固有の作動対象、契機、結果および接続位置が問われる。構造仮説については、どの過剰推論を遮断し、他の仮説では十分に代替されないどの構造的限定を与えるのかが問われる。独立的位置づけについて共通の検討構造をもつこと ≠ 同一の成立条件を全構成要素へ一律に適用することである。

さらに、独立化によって実際に何が変わるのかを検討する必要がある。ある区別を導入することで、従来一つに扱われていた事態を異なる問題として診断でき、新たな証拠要求、責任位置、変更位置、判断状態、比較可能性または後続接続を形成できるなら、その区別は実質的な理論的仕事を担っている。他方、語彙または型を増加させても、問題設定、証拠要求、説明、評価、診断、判断、責任、変更位置または実践的位置が実質的に変化しないなら、その独立的位置を保持する理由は弱い。区別可能性 ≠ 区別必要性、型分離の増加 ⇏ 理論的改善である。

独立化によって得られる利益は、それに伴う理論的複雑性との関係でも検討されなければならない。型を細分化するほど論証短絡を防ぎ、問題や判断位置を精密に区別できる可能性は高まる一方、理解負担、適用負担、境界判定、型間重複、冗長性および理論的自己保存の可能性も増加する。したがって、独立化によって得られる問題の可視化、証拠要求の明確化、診断差、評価差、責任位置または変更位置の識別が、その追加的複雑性を正当化するかが問われる。より細かな区別 ⇏ より良い理論、精密化 ⇏ 独立化の正当化である。とりわけ、異議または反例が生じるたびに新たな概念または型を追加し、その異議を体系内部へ記述可能にすることによって中心的問題設定、理論境界または既存の構成要素そのものへの再検討を回避するなら、型分離は再検討代替的概念化または理論的自己保存へ転化しうる。

ただし、独立的位置づけについて要求される論証の強さも一律ではない。補助的な中間概念、限定された作動区分、横断的な評価型、中核的一般理論または独立した規範公準では、それぞれ体系全体に与える影響と主張される独立性の強さが異なる。したがって、要求される論証負担は、その構成要素が体系内で担う役割の大きさ、他の構成要素からどの程度強い独立性を主張するのか、その独立化によって既存の依存方向、非導出関係または後続判断がどの程度変更されるのか、さらにその構成要素を維持するためにどの程度の追加的複雑性が導入されるのかに応じて異なりうる。独立性について強い主張を行うほど、それに対応する独立の論証責任も強くなる。

最後に、以上の独立化判断そのものも再検討可能である。現在は独立して考慮する理由がある構成要素であっても、後に別理論によって十分に代替されること、複数位置を統合した方がより少ない複雑性で同等以上の理論的仕事を担えること、逆に一つの構成要素を複数へ分割すべきこと、あるいは体系内部ではなく外部的入力源または比較対象へ位置づけ直すべきことが示さ

れる可能性はある。現在の独立性 ≠ 永続的独立性、現在の体系帰属 ≠ 永続的体系帰属である。また、ある構成要素について現在の独立的位置づけを維持すること自体が、独立化時に要求された理論的仕事を引き続き担えているか、既存の構成要素による代替可能性が変化していないか、追加的複雑性がなお理由づけられるかという再検討から免除されるわけではない。
以上から、本体系における独立的位置づけは、「AとBは異なる」という事実から直接決定されるものではない。まず型差を確認し、その差が実質的な機能的非代替性を生じさせるかを検討し、その機能を独立して考慮すべき理由を別途示し、さらに当該位置を体系内部へ帰属させる理由を示さなければならない。そして、体系内部へ置かれた後にも、他の構成要素との具体的関係配置は別途理由づけられる必要がある。同時に、その独立化によって実際にどの理論的仕事が可能となるのか、その利益が追加的複雑性に見合うのか、そして要求される論証負担が主張される独立性の強さに対応しているかも検討されなければならない。この区別によって、本体系は必要な型差と論証責任を保持しながら、型差の存在、名称の付与または現在の有用性そのものを、独立化、体系帰属または固定的関係配置の自己正当化へ用いることを避ける。

4.8 体系性はどこから成立するか

前節では、ある構成要素を他の構成要素から区別し、独立して考慮し、さらに体系内部へ位置づけるまでに複数の異なる論証責任が存在することを示した。しかし、複数の構成要素について体系内部への帰属が理由づけられたことから、それらが一つの哲学体系を形成することはなお導かれない。体系内部への帰属の成立 ⇏ 一つの体系の成立であり、複数理論の存在 ≠ 体系性である。本節では、相互に還元されず、それぞれ固有の問い、機能および論証責任をもつ構成要素が、どのような意味で一つの再帰的構造哲学体系を形成しうるのかを検討する。
この問題では、少なくとも三つの論証位置を区別する必要がある。第一は「体系形成の構成」に関わる位置であり、体系内部への帰属が理由づけられた複数の構成要素が、どのような関係配置のもとで一つの体系として組織されているかが問われる。第二は「非還元性および再検討可能性の保持」に関わる位置であり、体系化によって独立して考慮すべき型差、機能差、依存方向または論証責任が十分な理由なく消去・相互代替されず、関係形成の重要な帰結、未決定性、残存論証責任および必要な履歴が追跡可能に保持され、必要な場合にはその関係形成自身を再対象化しうるかが問われる。第三は「体系化の理論的正当化」に関わる位置であり、それらを一つの体系として組織することによって、各構成要素を独立に用いるだけでは十分に得にくい追加的な理論的仕事が可能になるかが問われる。体系形成の構成 ≠ 非還元性・再検討可能性の保持 ≠ 体系化の理論的正当化であり、一つの位置の成立によって他の位置に固有の論証責任を処理済みとすることはできない。
本体系を統一する第一の契機は、有限な主体が、対象を局所的に固定し、問い、答え、評価し、判断し、必要に応じて停止しなければならない一方、その有限な成立それ自体を根拠として、それらを無条件的・完結的・最終的な再検討不能領域へ転化させてはならないという共通問題である。しかし、共通問題の共有だけでは一つの体系は成立しない。同一または近接する問題について複数の独立理論を必要に応じて併用することは可能であり、その場合、それらはなお理論集合または分析道具の集合にとどまりうる。共通問題の共有 ⇏ 一つの体系の成立である。
体系形成の構成という第一の位置においては、体系内部への帰属が理由づけられた複数の構成要素が、それぞれ他の位置へ無媒介に還元されない理論的仕事を担い、それらのあいだに理由と条件を伴う関係配置が形成されている必要がある。ここで関係配置は接続または統合だけを意味しない。ある位置の結果を別の位置への入力とする接続、適用範囲を限定した接続、第三の概念または規準を介する媒介、型間短絡を防ぐための分離、一方が他方を制約する関係、十分な比較形成が成立していない場合の比較保留、複数の評価を単一の総合判断へ統合しない非統合その他も、理由づけられる限り体系内部の関係配置となりうる。接続 ⇏ 体系性、統合 ⇏ 体系性である一方、分離 ⇏ 非体系性、非統合 ⇏ 体系形成の失敗でもない。体系形成において問題となるのは、関係の量または統合度ではなく、どの位置をどの関係へ置くことが、それぞれの型差、論証責任および対象条件との関係で理由づけられるかである。

第二の位置では、その体系化が異なる構成要素に固有の論証責任を実質的に消去していないかを問わなければならない。RSPT上の保存失敗が成立したことから原因、責任、規範評価または変更義務は自動的に成立せず、RSFT上の形成分析が成立したことから保存評価は導かれず、一般評価が成立したことからWaまたは領域固有規範は導かれず、Wa上の評価から構造的正当性も導かれない。このような型差および非導出関係を保持するのは、理論間を分断するためではなく、ある位置の成立によって後続位置に固有の論証責任を代替しないためである。本体系における非還元的接続とは、一方の結果を必要に応じて他方への入力、制約、候補形成、証拠探索、評価または再検討理由へ接続しながら、その入力によって何がなお決定されず、どの論証責任が残っているのかを追跡可能にする接続である。
また、体系形成によって生じる重要な帰結も検討可能に保持されなければならない。ある理論間接続によって一つの問題が可視化される一方、別の問題、主体、証拠、価値または可能性が背景化されることがありうる。型分離によって短絡が防止される一方、必要な媒介関係が見えにくくなる場合もある。したがって、体系形成の成立だけから、その関係形成の妥当性または最終性は導かれない。関係形成によって何が可能となり、何が非保存、背景化または形成困難となり、どの新たな論証責任が生じるのかを必要な範囲で追跡する必要がある。さらに、重要な再検討理由が成立した場合には、形成された接続、分離、限定、媒介、比較保留または非統合それ自体も、必要な対象、範囲および粒度で再対象化されうる。体系形成の成立 ⇏ 体系形成の最終性である。
この追跡可能性には、現在の分析結果だけでなく、その関係配置がどのような問題設定、対象設定、証拠、規準、異議、評価、判断、変更および事後的帰結を経て形成されたのかという成立・変更の履歴を、必要な範囲で保持することも含まれる。これによって、後に理論的位置、判断または関係配置が変更された場合にも、何が維持され、何が限定、修正または撤回され、どの理由または証拠によって再検討が生じたのかを区別しうる。履歴の保持は全情報を永久に保存することを意味せず、現在の関係配置の成立、維持、変更および再検討を理解するために必要な範囲で行われる。現在の状態だけでなく、その成立経路と変更経路を追跡可能にすることは、本体系の再検討可能性を単なる現在時点の再評価に還元しないために重要である。
以上によって、一つの非還元的・再検討可能な体系としての構成が理由づけられる。しかし、体系として構成できることと、そのような体系化を積極的に採用する理由があることは同一ではない。ここで第三の論証位置である体系化の理論的正当化が問題となる。複数の構成要素が機能的に非代替であり、理由づけられた関係配置のもとに組織されているとしても、それだけでは、なぜそれらを一つの体系として扱うべきかという積極的理由までは得られない。その体系化によって、各構成要素を独立に使用し、必要に応じて場面的に併用するだけでは十分に得にくい追加的な理論的仕事が可能になるならば、そのことが体系化を積極的に理由づける。
その追加的な理論的仕事には、複数理論にまたがる問題形成、入力・制約関係の明示、未充足の論証責任の可視化、形成・保存・評価・原因・責任・規範・決定・再検討にまたがる診断、異なる評価位置間の比較可能性または比較限界の明示、さらにどの位置へ検討を差し戻すべきかの局所化などが含まれうる。接続の存在 ≠ 追加的理論利益であり、接続可能性 ⇏ 体系化の十分な理由である。追加的理論利益は体系そのものを構成する条件ではなく、なぜその構成要素を一つの体系として組織するのかを積極的に理由づける別個の論証位置に属する。
例えば、ある制度について、対象、主体、問題または証拠がどの形成条件のもとで構成されたかを問うことと、その制度変更によって何が保存・非保存となったかを問うこととは異なる。また、ある内容が非保存となったことと、その内容がそもそも問題、保存要求または証拠候補として十分に形成されていなかったことも異なる。両者を別型の問題として保持したまま関係づけることで、問題が形成条件にあるのか、成立済み構造の運用または変更にあるのかについて異なる診断位置を形成できる。さらに、非保存または保存失敗が認められても、原因、責任、変更位置、規範評価および決定はそれぞれ追加的な論証を必要とする。こうした異なる問題位置を一つの複合的問題の内部で関係づけ、「どこまで何が成立し、何がなお成立しておらず、どの論証責任が残るのか」を追跡できることは、体系化によって得られうる追加的理論利益の一例である。

この点から、本体系の体系性には、何を説明、評価または判断できるかだけでなく、何がなお説明されず、何がなお決定されず、どの論証責任が残存しているのかを追跡可能にすることも含まれる。体系的統合は未決定性を消去することではない。ある理論的位置までに何が成立し、そこから先に何がなお成立していないのかを表示できることによって、体系は異なる理論的位置を関係づけながら、それぞれに固有の論証責任を保持する。体系の射程を示すことと、その限界および残存論証責任を示すこととは対立しない。
また、本体系における体系的接続は、すべての問題について全構成要素を常時作動させる固定的処理系列を意味しない。ある問題は少数の構成要素によって十分に扱いうる場合があり、別の問題では形成分析、保存分析、一般評価、Wa、構造的正当性または再帰的監査その他へ複数方向に接続する必要が生じうる。どの位置を作動させるかは、対象、問い、証拠、論証責任および実践的必要との関係で理由づけられなければならない。体系性とは全要素の常時作動ではなく、異なる理論的位置を、その型差と論証責任を保持したまま必要な関係へ組織しうることである。
さらに、現在の体系構成そのものも不可置換ではない。現在は複数の構成要素を独立して保持する方が適切であるとしても、後に一つの構成要素が別の理論によって十分に代替されること、複数の構成要素を統合した方がより少ない理論的複雑性で同等以上の分析・説明・診断上の仕事を果たせること、逆に現在一つにまとめられている位置を複数へ分割した方が論証責任を明確にできることが示される可能性はある。また、現在の接続、分離、媒介または非統合が、領域的適用、反例、概念的不整合、新たな証拠または予測外の帰結によって再検討される場合もある。現在の体系内部における機能的非代替性 ≠ 理論的絶対不可欠性であり、現在の体系構成の成立 ≠ その不可置換性である。こうした体系水準の再入力および自己再検討の具体的構造については、第4.11節で改めて扱う。
ただし、ここまでの議論によって一つの非還元的・再検討可能な体系としての構成と、その体系化を積極的に採用する理由が示されたとしても、それだけで本体系が一般哲学体系として十分であることは導かれない。体系としての成立 ≠ 一般哲学体系としての十分性である。理論間の型区分、非導出関係、依存方向、接続条件、残存論証責任および再検討経路を整理する第二階の体系構造だけでは、哲学が問う対象について実質的な回答を形成したことにはならない。本体系が一般哲学体系として成立するためには、この第二階の接続構造が、存在、主体・意識、認識、可能性、社会・制度、実践その他の領域において、何を問い、何についてどこまで理由をもって答えうるのかという第一階の実質的探究へ接続されなければならない。
したがって、型分離、非短絡、非還元的接続、残存論証責任の追跡および再検討可能性は、第一階の哲学的回答を代替するものではない。それらは、各領域に固有の対象、証拠、概念、規準および論証責任を保持しながら有限な回答を形成し、その回答が何を成立させ、何をなお成立させておらず、どの条件のもとで再検討されうるのかを明示するための体系的条件として働く。したがって、体系的接続の成立 ⇏ 一般哲学体系としての十分性であり、本体系が一般哲学体系であることを理由づけるためには、領域的展開において第一階の実質命題および有限な回答を形成し、それらが本体系の理論構造によって実際にどのように精密化、制約、接続または再対象化されるのかを示す必要がある。
以上から、本書がいう体系性は、複数の構成要素を一つの最高原理へ還元することにも、それらを単に並置することにもない。体系内部への帰属が理由づけられた異なる構成要素が、それぞれ固有の理論的仕事と論証責任を担い、理由と条件を伴う関係配置のもとで非還元的に組織され、その重要な帰結、未決定性、成立・変更の履歴および残存論証責任を追跡でき、重要な再検討理由が成立した場合には、その関係配置自身を必要な範囲で再対象化できることによって、一つの非還元的・再検討可能な体系としての構成が成立する。他方、そのような体系化を積極的に採用する理由は、それによって単独使用または場面的併用だけでは十分に得にくい追加的な問題形成、分析、診断、比較または再検討上の仕事が可能になるかによって別途理由づけられる。さらに、本体系を一般哲学体系として位置づけるためには、その第二階の体系構造が、存在、主体・意識、認識、可能性、社会・制度、実践その他の第一階の実質的探究と有限な回答

形成へ接続されなければならない。体系としての構成、体系化の理論的正当化、一般哲学体系としての十分性は相互に関係するが同一ではなく、いずれか一つの成立によって他の論証責任を代替することはできない。
ただし、以上を哲学体系一般についての普遍的かつ最終的な必要十分条件として提示するものではない。ここで示したのは、再帰的構造哲学が現在の構成において、複数の理論、評価型、規範的位置および再帰的作動を単に併置するのではなく、一つの非還元的・再検討可能な一般哲学体系として配置することを理由づけるために負う論証責任である。そして、その体系構成、体系化の理由および一般哲学体系としての自己理解自体もまた、本体系の再検討可能性から免除されない。

4.9　再帰的構造哲学の体系図
以上の体系構造は、次のように模式化できる。ただし、この図は、理論的派生関係、価値序列、固定的な上下階層、時間順序または一方向的な処理系列を示すものではない。図中の配置および接続は、第4.4節で示した型区分、依存方向および非導出関係を保持したうえでの入力、制約、媒介、後続分析、相互参照または再検討可能性を示し、自動的導出を意味しない。また、配置上の上下は、理論的優越または基礎／派生関係を意味しない。
共通問題
有限な局所的固定化を必要としながら、その固定化を最終的な再検討不能領域へ転化しない
　　理由と条件を伴う関係形成
哲学的作動
問題意識との実質的接続／対象化・問題化・問い形成／区別・概念形成／理由を伴う有限な回答・判断／必要な場合の自己関与的・再帰的対象化／局所的停止／後続的な再問い形成
　　型・依存方向・論証責任を保持した関係配置
中核理論
RSFT——形成・分節化／形成条件／形成履歴／形成条件再形成
RSPT——成立済み局所固定化／比較・対応／保存・非保存／保存失敗該当性／局所化／成立条件候補・機序仮説／原因・責任／変更・再編成／候補形成・比較／選択・決定／実施・非実施／事後的追跡・再帰的回帰
RSPT ≠ RSFT
形成分析 ⇏ 保存評価
保存評価 ⇏ 形成過程の説明
　　横断的な関係形成
一般評価理論——評価成立／判断結果・判断状態／比較可能性／十分比較形成性／比較限界
Wa——相互存立可能性を独立した規範方向として保持する非演繹的・横断的規範公準
構造的正当性——重要な問題、異議、証拠、不確実性、責任、修復・救済、再検討その他を理由応答可能な後続経路へ接続しうる構造的能力の評価
再帰的監査——成立済み理論、判断、制度、実践その他について、重要な再検討理由が成立した場合にその成立構造を必要な範囲で再対象化する作動
局所的停止・再開放——有限な停止と、重要な後続理由が成立した場合の再検討可能性との接続
　　型・依存方向・論証責任を保持した関係配置
領域理論
存在論／主体・意識論／認識論／可能性構造論／社会・制度論／実践論／その他の領域
　　再検討入力
反例／異議／新証拠／適用失敗／被害／保存失敗／予測外帰結／責任問題／概念的不整合その他
　　↓

必要に応じて、哲学的問い、中核理論、横断的理論・評価・規範・作動、領域理論、概念、規準、関係配置または体系構成自体の再検討へ接続
この体系図全体には、第4.4節で示した型区分、依存方向および非導出関係の保持が適用される。したがって、図中で複数の理論、判断または作動が関係づけられていることは、それらが同一であること、一方から他方が自動的に導かれること、または固定的な処理順序を構成することを意味しない。図が示すのは、それぞれについて独立して考慮すべき型差と固有の論証責任を十分な理由なく相互代替することなく、ある位置で得られた結果が、別の位置における入力、制約、媒介、後続分析または再検討理由となりうるという関係形成可能性である。
また、図中の関係配置は、接続または統合だけに限定されない。対象、問い、条件および論証責任との関係によっては、直接接続ではなく、適用範囲を限定した接続、第三の概念または規準による媒介、型間短絡を防ぐ分離、一方から他方への制約、比較条件が不足する場合の比較保留、または複数の判断を一つへ統合しない非統合が適切な場合もある。したがって、本図における線または配置は、すべての構成要素を高い統合度へ収束させることを意味しない。体系内部への帰属 ≠ 特定の関係配置であり、接続可能性 ⇏ 接続の妥当性である。具体的な関係配置には、その対象、条件、理由および帰結との関係から別途の論証を要する。
また、本体系における非最終性に関する諸概念も同一ではない。構造的非最終性、探究上の再検討可能性、運用上の再開放可能性、Waiに関わる規範的非自己免責、および体系自身の非最終性は、それぞれ構造、探究作動、実践的・制度的運用、規範的位置、体系自己適用に関わる異なる位置をもつ。これらは相互に接続されうるが、一方の成立から他方が自動的に導かれるわけではない。
同様に、「再帰的」という名称を共有することも、対象、作動または構造的位置の同一性を意味しない。哲学的再帰、RSPT上の再帰的回帰、RSFT上の形成条件再形成、再帰的監査、体系形成上の再帰性、再帰的構造アイロニーその他は、それぞれ異なる対象、契機、作動位置または構造的位置、および論証責任をもつ。したがって、それらは必要な地点で関係づけられうるが、「再帰的」という語を共有することだけによって同一の作動または構造へ還元されない。
以上の体系図は、本体系を一つの固定系列として表現するものではない。異なる理論型、評価型、規範的位置、再帰的作動および領域理論を、それぞれについて独立して考慮すべき型差と固有の論証責任を保持したまま、必要な接続、分離、限定、媒介、制約、比較保留または非統合その他の関係配置へ置き、必要な範囲でその形成、判断、変更および再検討の履歴を追跡するとともに、反例、異議、新証拠、適用失敗その他を、必要な位置への再検討入力として返しうる体系構造を模式的に示すものである。
ただし、この図によって構成要素間の関係配置が示されることと、そのような構成要素を一つの体系として組織することの積極的な理論的正当化とは区別される。体系形成の構成 ≠ 体系化の理論的正当化である。なぜ本体系を単なる複数理論の場面的併用ではなく一つの体系として組織する理由があるのか、すなわちその体系化によって単独使用または場面的併用だけでは十分に得にくい問題形成、分析、診断、比較または再検討上の追加的な理論的仕事が可能となるかについては、第4.7節で別途検討した。本図はその追加的理論利益そのものを図示するものではなく、まず、その検討対象となる非還元的な体系構成と関係配置を示している。
さらに、この体系構成は現在の配置によって最終化されるものではない。領域的適用、反例、異議、新証拠、適用失敗、概念的不整合または予測外帰結その他から得られた再検討入力は、領域理論だけでなく、必要に応じて一般理論、評価型、規範的位置、再帰的作動、理論区分、関係配置または体系構成そのものの再検討へ戻りうる。この体系水準の再入力と自己再検討の構造は、第4.11節において体系形成上の再帰性として検討する。
そして第4.12節では、第4.7節で論じた体系化の追加的理論利益そのものを再帰的調和の成立条件へ組み入れるのではなく、体系内部への帰属が別途理由づけられた異なる構成要素について、独立して考慮すべき型差と固有の論証責任を十分な理由なく相互代替せず、理由づけられた関係配置を有限に形成し、その関係形成の重要な帰結、履歴および残存論証責任を追跡

し、重要な再検討理由が成立した場合には形成された関係配置自身を必要な範囲で再対象化しうるという連関を、体系形成上の横断的構成様式として「再帰的調和」の概念によって捉える。

4.10 AI生活支援給付審査による理論間接続

前節まで、本体系の体系性は、複数の理論を一つの原理へ還元することではなく、異なる理論型、評価型、規範的位置および再帰的作動が、それぞれ固有の問いと論証責任を保持しながら接続されることによって成立すると論じた。本節では、その意味を一つの制度的事例によって具体化する。目的は、この事例について唯一の正しい制度判断を導くことでも、RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査および局所的停止・再開放を固定的な処理順序として適用することでもない。問うべきなのは、同一の制度的問題が複数の理論的位置から分析されるとき、それぞれがどの異なる論証責任を担い、一方の分析結果が他方の論証責任をなぜ消去せず、それらの接続によってどのような追加的な問題構成・分析・診断が可能となるかである。また、この事例で複数理論への接続が有意味であることから、あらゆる事例について本体系の全構成要素を常に適用すべきことは導かれない。どの理論位置への接続が必要となるかは、問題、証拠、論証責任および実践的必要によって異なる。

自治体が生活支援給付の申請審査にAIによる自動判定システムを導入する場合を考える。従来は職員が所得、世帯状況、就労その他の事情を確認して給付資格を判断していたが、自治体が審査時間の短縮、判断の一定性および行政コストの削減を目的として、過去の申請・給付データを利用したシステムを導入したとする。導入後、平均審査時間は短縮され、一定の業務効率化が確認された一方、非典型的な世帯構成や収入変動の大きい就労形態について不支給判定が増加した可能性が指摘されたとする。また、不支給となった申請者の一部は、どの情報または規準によって判定されたのかを十分に知ることができず、異議を申し立てても担当者自身が具体的な判定理由を説明できない場合が生じたとする。

RSPTの分析位置から問われるのは、制度変更において何がどの側面で保存され、部分的に保存され、または非保存となったかである。処理速度、処理件数、判断の一定性、行政コストその他には一定の変化が生じうる一方、非典型的事情を判定へ反映する能力、申請者が判定理由を理解する可能性、例外的事情を扱う裁量、異議申立てから実質的な再審査へ到達する経路などは、部分的保存または非保存となっている可能性がある。しかし、変化 ≠ 改善であり、非保存 ⇏ 保存失敗該当性＝該当である。例えば、職員裁量の一部縮小は判断のばらつきや恣意的運用を抑制するための意図された非保存でありうるが、意図されたことだけから保存失敗非該当が導かれるわけではない。他方、重大な生活事情を判定へ反映する可能性が失われ、それが制度目的、権利保障、説明責任その他との関係で成立する保存要求または保存規準に反するなら、その非保存は保存失敗に該当しうる。したがって、保存・非保存の記述と保存失敗該当性の評価とは区別されなければならない。

保存失敗が認められた場合にも、その成立条件、機序、原因、責任、変更位置および再編成対象は同一ではない。非典型的申請者への不支給増加については、訓練データに該当事例が少ないこと、入力項目が生活実態を十分に表現していないこと、モデルが特定の特徴を強く利用していること、自治体が例外審査を縮小したこと、職員がAI判定を事実上覆しにくい運用が形成されたことなどが成立条件候補となりうる。しかし、成立条件候補の構成は原因判断そのものではない。そこから機序仮説を形成し、証拠との関係で因果的関与を判断し、さらに責任を問う場合には、制度設計、導入判断、技術実装、監督、例外処理、救済経路、権限、予見可能性、回避可能性その他を別途検討する必要がある。技術的原因の一部にベンダーが関与していても、制度設計または監督について自治体に別種の責任が成立する場合はありうる。成立条件候補 ≠ 機序仮説、機序仮説 ⇏ 因果判断、因果判断 ⇏ 責任判断である。一つの判断が成立しても、後続する別型の論証責任は消去されない。

RSFTの分析位置からは、そもそもAI審査制度およびその前提となる行政的・法的分類のなかで、「標準的な申請者」「安定した所得」「扶養対象」「例外的事情」「一つの世帯」その他がどのように形成・分節化され、どのような履歴を経て現在の判定単位となったのかが問題となる。過去

の行政記録を学習データへ変換する過程では、複雑で連続的な生活状況が有限個の項目へ分節化され、何を記録し、何を判定に関係する特徴として扱い、何を通常または例外として分類するかが定められる。ただし、「世帯」「所得」「扶養」その他のカテゴリーはAI導入時に初めて形成されたとは限らず、法制度、行政実務、統計分類、過去の給付制度その他の形成履歴を保持したまま、AIシステムへ継承または再構成されている場合がある。申請者の生活そのものと制度上に形成された「申請者プロフィール」は同一ではなく、誰を一つの世帯として扱うか、何を所得として算入するか、どの資料を証拠として資格づけるかによって、対象、主体、証拠および問題の形成は変化しうる。
ただし、この形成依存性からカテゴリーの恣意性、不当性または変更必要性は導かれない。RSFTが問うのは、それらのカテゴリー、証拠資格または問題区分がどのような形成条件、関係および履歴のもとで成立しているかである。ここでRSPTとの接続が生じる。例えば、RSPT上、「非典型的就労者の事情を判定へ反映する能力の非保存」が保存失敗に該当すると判断されたとしても、その問題が既存システム内部の閾値や重みの修正だけで解消できるとは限らない。問題が「安定した所得」「標準的就労」「世帯」または証拠資格そのものの形成方法に関係するなら、その形成条件をRSFT上で分析する理由が成立しうる。他方、問題が実装上の誤りや例外処理の欠落に局所化されるなら、形成条件そのものを再形成する必要がない場合もある。RSPT上の問題化はRSFT上の分析への入力となりうるが、形成条件分析、形成条件の再検討および形成条件再形成は同一ではない。P ⇏ Rである。
一般評価理論の位置からは、この制度を直ちに「良い／悪い」という単一評価へ還元するのではなく、何について、どの側面を、どの規準と条件のもとで評価しているのかを区別する。例えば、処理速度、行政コスト、判断の一定性について肯定的評価が成立する一方、個別事情への対応や説明可能性について否定的評価が成立し、誤判定の訂正可能性については未確定である、といった評価プロフィールが形成されうる。しかし、複数の評価が成立することから、それらを単一尺度上で十分に比較できることは導かれず、一定の比較が形成されたことから一意的な総順位も導かれない。「現行AIを維持する」「AIと人間による例外審査を組み合わせる」「AIを助言用途に限定する」「別モデルへ置換する」「従来制度へ戻す」といった候補について比較を行う場合にも、十分比較形成性、比較限界、法的義務、予算、実現可能性、移行期間その他を別途検討する必要がある。評価 ⇏ 十分な比較形成、比較結果 ⇏ 選択・決定である。一般評価理論は、異質な評価を一つの最適解へ自動変換する決定アルゴリズムではない。
Waは、これらとは別に相互存立関係についての規範的問いを保持する。ここで問われるのは、制度全体の平均的効率が向上したかだけではなく、その制度の存立および利益の実現が、特定主体の重大な存立条件の重大な制約、閉鎖、破壊または一方的負担へどのように依存しているかである。多数の申請者について審査時間が短縮される一方、一定の非典型的申請者が継続的に給付への実効的アクセスを失い、その理由を知ることも異議を実質的に通すことも困難であるなら、平均的効率の向上や制度目的の正当性だけによって、その依存関係についての規範的問題が解消されたことにはならない。個別的利益または制度目的の正当化 ⇏ 相互存立関係全体の正当化である。Waは重大な依存の存在だけから直ちに不正当性を導くのではなく、その負担の程度、集中、継続性、必要性、代替可能性、修復可能性、対抗的な権利・安全・責任その他との関係を踏まえ、その依存について独立した正当化責任を保持する。
その結果、人間による例外審査、異なる判定構造、給付アクセスの補完その他によって、重大な存立条件への十分に正当化されない依存を縮減し、より相互存立可能な関係へ変更する理由が成立する場合には、Waはその縮減、回避、修復または再構成を支持する独立した規範理由を与えうる。ただし、Wa上の支持理由 ⇏ 最終決定である。Waは唯一の価値序列や制度候補を決定せず、権利、安全、責任、実現可能性その他の対抗的理由を自動的に排除しない。その体系的位置は、相互存立関係についての規範的論証責任を、他の評価結果だけによって消去させないことにある。
構造的正当性が問うのは、制度が良い結果を生むか、あるいは個々の判定が正しいかだけではない。重大な問題が生じた場合に、それを問題として形成・把握し、異議、証拠、責任、修復・救

済および再検討を、理由応答可能な後続経路へ実効的に接続できるかが問題となる。異議申立制度が形式的に存在していても、申請者が判定理由を知ることができず、職員も判断根拠へ十分アクセスできず、異議を提出しても同じ自動判定へ戻されるだけなら、形式的経路の存在から実効的な異議経路の成立は導かれない。また、非典型的申請者の経験を既存カテゴリーでは十分に表現できない場合には、その経験自体が問題または証拠として十分に形成されず、異議経路へ入る以前に背景化または不可視化される可能性もある。
ここでもRSFTと構造的正当性は同一ではない。誰が被影響主体として形成され、何が問題、証拠または異議として形成・資格化されるのか、その形成条件と履歴を問うことはRSFT上の分析である。これに対して構造的正当性が評価するのは、その形成構造のもとで、重要な問題、異議、証拠、責任、修復・救済および再検討が実効的で理由応答可能な後続経路へ接続されうるかという別の側面である。また、高い判定精度、Wa上の肯定的評価および構造的正当性も同一ではない。制度が多くの場合に妥当な判定を出していても、重大な誤りを問題化できず、責任経路が不明確で、救済または再検討への経路が閉鎖されているなら、構造的正当性上の問題が成立しうる。逆に、異議・救済・再検討経路が整備されていることから、個々の判定内容の正しさやWa上の肯定的評価は導かれない。実体的成功 ≠ 構造的正当性であり、構造的正当性 ⇏ Wa適合、Wa適合 ⇏ 構造的正当性である。
ここで重要なのは、同一の制度的事実が複数の理論へ入力されても、その理論的位置が同一になるわけではないことである。例えば、「申請者が判定理由へ十分にアクセスできない」という一つの事態は、RSPTでは説明・異議機能の保存・非保存および保存失敗との関係で、RSFTでは何が説明可能な理由または証拠として形成・資格化されているかという形成構造との関係で、一般評価理論では説明可能性についての一つの評価側面として、構造的正当性では異議、証拠および再検討を理由応答可能な後続経路へ接続できるかという評価対象として、Waではその制度配置が特定主体の重大な存立条件へどのような負担または閉鎖を集中させているかという相互存立関係への入力として、それぞれ異なる位置を占めうる。同一事実の共有 ≠ 理論的問いの同一性であり、一つの事態が複数理論へ入力されること ≠ 同じ分析を異なる語彙で反復することである。
局所的停止・再開放の位置からは、制度導入について一定の証拠、理由、権限および実践上の必要のもとで検討を局所的に停止し、実際の運用へ移行した後にも、新証拠、不支給の偏在、異議、適用失敗、被害または予測外帰結が十分な再検討理由となる場合には、停止された制度判断またはその前提を再び検討対象として構成しうる。局所的停止 ≠ 最終的閉鎖である。ただし、再開放可能性から常時再開放義務は導かれず、どの後続入力が十分な再検討理由となるかは別途判断されなければならない。また、後の再検討によって制度変更が理由づけられたことから、導入時点における局所的停止が当時利用可能であった証拠と理由のもとでも不当であったことは直ちには導かれない。後続的再開放の必要性 ⇏ 先行する局所的停止の当時的な不当性である。
重要な再検討理由が成立した場合、再帰的監査は、モデルの出力だけでなく、問題設定、入力カテゴリー、証拠資格、保存要求、評価規準、主体範囲、責任配置その他のうち、その理由が実際に向けられている成立構造を必要な範囲で再対象化しうる。その結果、現行制度の維持、適用範囲の限定、追加的証拠探索、人間による例外審査、モデル修正、カテゴリーの再検討、形成条件再形成、制度置換その他の候補が形成されうる。ただし、監査の成立は変更を必然化せず、候補形成も実践を決定しない。候補形成 ≠ 比較、比較結果 ⇏ 選択、選択 ⇏ 決定、決定 ≠ 実施であり、それぞれについて固有の理由、証拠、権限および条件が必要となる。
再帰的監査によって、再検討理由が単なるモデルの閾値や入力項目ではなく、「何を所得とするか」「誰を一つの世帯として扱うか」「何を証拠として資格づけるか」といった形成条件へ向けられていることが明らかになれば、RSFT上の形成分析または形成条件再形成の検討へ接続されうる。他方、保存失敗の原因が既存カテゴリーではなく単純な実装上の誤りまたは例外処理の欠落に局所化される場合には、形成条件自体を再形成する必要がない場合もある。再帰的監査は

各理論を代替するのではなく、どの成立構造について、どの別型の分析、評価または再検討へ接続する論証上の理由が成立しているかを明らかにする横断的作動として位置づけられる。
ここで、理論間接続によって、分析結果だけでなく分析対象の構成そのものが再検討されうる場合を考える。例えば、収入変動に伴う生活上の困難が、AI導入以前から行政記録の項目へ十分に組み込まれておらず、導入後もその不取扱いが継続していたとする。この場合、制度変更の前後だけを比較する限り、その問題は、導入によって新たに生じた非保存としては十分に捉えられないことがある。従来の制度においても、当該事情を問題または証拠として扱う条件が十分に形成されていなかった可能性があるからである。
RSFT上の形成分析によって、この未形成または資格化の制約が明らかになれば、それは、誰を被影響主体として扱い、どの事情を証拠候補とし、どの機能またはアクセスを比較すべきかという、RSPT上の分析構成を再検討する入力となりうる。したがって、形成分析は保存分析へ新たな情報を追加するだけでなく、その比較対象、主体範囲、保存側面または保存要求の候補構成を問い直す契機にもなりうる。ただし、形成上の欠落が確認されたことだけから、特定の保存要求の採用や、その欠落の不当性が決まるわけではない。
例えば、当該主体について実効的な給付アクセスを保持すべき要求が、権利、制度目的その他の理由によって支持され、その実現に関係する事情が既存の記録・証拠構造から脱落していたと認められるなら、記録項目、証拠資格または例外審査の再検討を支持する理由が形成されうる。その際には、変更前から十分に成立していなかった機能と、制度変更によって新たに失われた機能とを区別しなければならない。過去の出来事自体を変更するのではなく、それをどの対象範囲、側面および規準のもとで分析していたかを再検討するのである。
この往復においては、各理論の固有性が失われるのではなく、一方の分析によって、他方が当面所与としていた対象設定や比較構造が検討対象へ戻される。何を再構成し、その結果としてどの判断を維持、限定または修正するかには、それぞれ追加的な理由が必要となる。理論間接続の積極的な仕事は、このように異なる分析位置の結果を受け渡しながら、必要な場合には問いの構成自体を更新し、その変更と残存する論証責任を追跡可能にすることにもある。
以上の事例が示すのは、複数の理論が一つの制度問題に適用可能であるということだけではない。第一に、それぞれは異なる問いと論証責任を担い、一方の分析結果によって他方の論証責任を消去できない。RSPT上の保存失敗はRSFT上の形成条件再形成を自動的に導かず、RSFT上の形成分析は保存評価または規範判断を代替せず、複数の評価結果は制度選択を一意に定めず、Wa上の評価は構造的正当性を保証せず、構造的正当性上の欠損は特定の制度変更を一意に導かず、再帰的監査も変更を必然化しない。第二に、それにもかかわらず、一つの理論上の結果は、別型の分析、評価、候補形成、因果・責任判断または再検討への入力となりうる。非導出関係は理論間の孤立を意味するのではなく、接続時にも後続する論証責任を保持するための制約として機能する。
第三に、これらを型差を保持したまま接続することによって、いずれか一つの理論だけでは十分に形成しにくい複合的な制度診断が可能となる。すなわち、どの主体、対象、証拠またはカテゴリーがどのような形成条件のもとで構成され、制度変更によって何が保存・非保存となり、そのうち何が保存失敗として問題化され、その問題がどの成立条件または機序へ局所化され、どの段階で因果・責任判断が必要となり、複数の評価側面がどこまで比較可能であり、相互存立関係にどのような規範的問題が残り、問題・異議・救済・再検討経路がどこまで実効的であり、さらにどの地点について監査、変更または再形成の理由が成立するかを、型差を消去せず一つの複合的問題構造として追跡できる。この共同的な問題構成・分析・診断上の利益は、本事例において複数理論を一つの体系内で接続する主要な積極的理由の一つである。
したがって、本体系における非還元的接続とは、異なる理論を相互に孤立させることでも、一つの統合理論へ吸収することでもない。それぞれに固有の問いと論証責任を保持し、一方の成立によって他方の論証責任を消去せず、同時に一方の結果を別型の分析、評価または再検討への入力として接続し、その接続によって単独の理論だけでは十分に形成しにくい複合的な問題構造を明らかにすることである。同一事実の共有 ≠ 理論的同一性、体系内接続 ≠ 理論間還元、

入力関係の成立 ≠ 後続判断の自動的導出である。本事例は、4.6で示した独立的位置づけと、4.7で示した体系性を単独で証明するものではないが、異なる理論型の非代替性、論証責任の非消去、理論間入力および共同的な問題構成・分析・診断上の利益が、一つの具体的問題においてどのように接続しうるかを示している。その意味で、再帰的構造哲学が複数の分析道具を便宜的に並置するだけではなく、それらを一つの体系として接続する理由の一部を具体化する事例となる。

4.11　統合的除去テスト

第4.6節では、構成要素Xを独立した理論、評価型または作動として配置するには、Xが他の構成要素と異なることだけでなく、Xを除去または吸収した場合に何が失われるかを検討する必要があるとした。第4.9節では、AIによる生活支援給付審査という共通事例にRSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査その他を接続し、それぞれが異なる論証責任を担いうることを示した。本節ではこの二つを接続し、同一事例から主要構成要素を一つずつ除去した場合に、問題設定、証拠要求、判断可能範囲、規範的理由または再検討位置にどの差が生じるかを検討する。

直接の対象とするのは、体系間接続の中心をなし、第4.9節の事例について異なる機能を担うRSFT、RSPT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査および局所的停止・再開放の七構成要素である。局所的固定化、三つの構造仮説、再帰的構造アイロニーその他を単独に検査しないことは、それらの独立性を否定も確認もしない。本節は体系全体の不可欠性を網羅的に証明するものではなく、第4.6節の基準を主要な理論間接続へ限定的に適用するものである。また、各構成要素そのものの詳細な成立理由、十分性、適用限界および外部的独自性については、後続章および第14章で別途検討する。

除去テストでは、Xを除去すると同時にXが扱っていた現象まで消去してはならない。残存する本体系または通常の領域概念によって、Xと実質的に同型の区別、依存方向または接続規則を再導入することなく、同じ問題設定、証拠要求、判断区分および後続接続を同程度の理論的負担で再構成できるなら、Xを現在の独立した構成要素として保持する理由は弱まる。他方、同一機能を回収するためにXと実質的に同型の構造を再導入しなければならないなら、それは現在の名称や理論境界の不可欠性を証明しないが、Xが担う機能構造を何らかの形で保持する理由を支持する。機能構造の残存理由 ≠ 現在の理論境界の不可欠性である。なお、本節が検討するのは体系内部の機能差であり、哲学史的新規性、外部理論に対する不可代替性または現実のAI制度についての経験的効果ではない。

共通事例として、第4.9節のAIによる生活支援給付審査を用いる。自治体が、審査時間の短縮、判断の一定性および行政コスト削減を目的として、生活支援給付の申請審査へ過去の申請・給付データに基づくAI自動判定システムを導入したとする。導入後、平均審査時間と行政コストには改善が認められる一方、非典型的な世帯構成や収入変動の大きい就労形態について不支給判定が増加した可能性があり、不支給となった申請者の一部は判定理由を十分に知ることができず、異議申立てを行っても担当者が具体的理由を説明できないとする。

第一に、RSFTを除去する。RSFTがなくても、AIが一部の非典型的事情を入力として扱っていないこと、関連情報が制度上の証拠として使用されていないこと、不利益を受けた主体が十分に認識されていないことを個別に記述することはできる。しかし、何がそもそも対象、主体、問題、証拠、責任または可能性の候補として形成され、何が形成されなかったのか、その形成・未形成がどの分類、探索範囲、入力設計、制度手続、専門知、主体配置、時間制約その他の形成条件と関係しているのかを横断的に追跡する位置が弱くなる。例えば制度が「この申請を支持する証拠はない」と判断した場合にも、情報不存在、情報へのアクセス不能、証拠候補未形成、制度的証拠資格不成立、認識的証拠価値不足は同一ではない。その差によって、情報探索、アクセス改善、候補形成、証拠資格または証拠評価のどこを追加的に検討すべきかが変わる。したがってRSFTを除去すると、形成・未形成位置に応じて必要証拠と再検討位置を変える横断的分析が

弱くなる。ただし、この機能をRSFTという現在の独立一般理論によってのみ担いうることまでは、本節からは導かれない。
第二に、RSPTを除去する。RSPTがなくても、AI導入によって審査時間が短縮され、非典型的事情への対応能力が低下した可能性を記述し、原因、責任または変更対象を通常の因果論、責任論または政策分析によって論じることはできる。しかしRSPTを除去すると、同一の制度変更について何が全面的保存、部分的保存または非保存となったのかを保存プロフィールとして追跡し、その非保存のどれが保存要求および保存規準との関係で保存失敗に該当するかを別途判断し、さらに保存失敗該当性、局所化対象、成立条件候補、機序仮説、因果判断、責任判断、変更位置および再編成対象を型分離したまま後続接続する位置が弱くなる。AIシステムが不支給増加へ直接関与していても、主要な責任位置または合理的変更位置がAIそのものに一致するとは限らず、分類規則、訓練データ、入力項目、例外処理、職員裁量、異議申立制度その他が異なる位置を占めうる。したがってRSPTを除去すると、保存分析から後続する異なる型の判断を一つへ圧縮せず、それぞれに追加的な証拠、規準および論証責任を要求したまま接続する構造が弱くなる。型分離それ自体ではなく、その型差が証拠、責任または変更位置に実質的差異を生じさせることが重要である。
第三に、一般評価理論を除去する。一般評価理論がなくても、AI審査を効率性、公平性、認識的妥当性、権利、費用その他から個別に評価することはできる。しかし、複数の評価が成立していることと、それらのあいだで十分な比較が形成されていることを区別し、評価対象、側面、規準、条件、判断形成状態、判断結果および判断状態を横断的に保持する位置が弱くなる。例えば審査時間と行政費用について改善が成立する一方、非典型的申請者への影響について証拠が不足し、権利評価が係争中であり、Wa上も重大な関係的負担の可能性が残るなら、「効率性について改善した」という局所評価を維持しながら、「制度全体として改善した」という総合判断を比較形成不足のため保留しうる。評価可能性 ⇏ 十分比較形成性、一側面の改善 ⇏ 総合的改善である。一般評価理論を除去すると、複数評価を列挙することはできても、どこまで比較が形成され、どこまで総合判断を進めてよいかを横断的に限定する位置が弱くなる。
第四に、Waを除去する。Waがなくても、AI給付審査について権利侵害、差別、不利益、行政目的その他を領域固有の規範によって評価することはできる。しかし、行政効率化、コスト削減または判断の一定性がそれ自体として正当化されている場合にも、その制度的利益が特定申請者の生活維持、制度アクセス、異議申立てその他の重大な存立条件への重大な閉鎖、一方的負担または破壊にどの程度依存しているのか、その依存関係自体について追加的正当化責任が成立しないか、という横断的問題を独立して保持する位置が弱くなる。行政目的の正当化 ≠ その実現関係全体の正当化である。Waは制度廃止を自動的に導くものではなく、負担の重大性、依存関係、縮減・回避可能性、代替候補およびその関係を維持する追加的理由を検討対象とする。この機能が他の規範理論によって同程度の理論的負担で十分に回収されるなら、Waを独立公準として配置する必要性は弱まる。他方、Waを除去すると、個別的正当化によって消去されない関係的正当化責任を体系横断的に保持する位置が弱くなる。
第五に、構造的正当性を除去する。構造的正当性がなくても、AI審査の平均精度、処理速度、費用、適法性または個別判断内容を評価することはできる。しかし、誤判定、非典型的事情、新証拠、異議または被害が生じた場合に、それらを問題として表現し、証拠として提出し、理由説明を求め、責任主体へ接続し、修復・救済または再審査へ到達させる経路が実効的に機能しているかを、一次的成果とは別の評価対象として保持する位置が弱くなる。AI審査が高い平均精度を達成していても、誤判定された申請者が理由を知ることも、追加証拠を提出することも、人間による再審査へ到達することもできないなら、実体的成功とは異なる構造上の問題が残りうる。他方、異議申立経路の存在から個々の審査判断の正しさも導かれない。構造的正当性を除去すると、制度成果そのものとは別に、重要な理由が問題化、異議、証拠、責任、救済または再検討の経路へ実効的に接続されうる構造的能力を独立評価する位置が弱くなる。
第六に、再帰的監査を除去する。再帰的監査がなくても、以上の分析、評価または制度変更を一度行うことはできる。また、再帰的差し戻しは再帰的監査だけから生じる作動ではないため、

再帰的監査を除去したことから、成立構造への差し戻し可能性そのものが消滅するともいえない。しかし、新証拠、反例、異議、適用失敗または予測外帰結が、個別判定内容ではなく、その判定を成立させた問題設定、対象範囲、分類、証拠資格、評価規準、主体範囲または責任配置へ向けられている場合に、それらの成立構造を体系横断的に再対象化し、再検討理由がどの成立構造へ向けられているのかを検討する機能が弱くなる。また、その検討の結果、現在の局所的固定化の内部だけでは当該再検討理由を十分に処理できないと判断された場合に、必要な成立構造への再帰的差し戻しへ接続する経路も弱くなりうる。
新たな非典型事例を既存分類の例外項目へ追加することと、その事例が問題化している分類体系、証拠資格または申請者像そのものを再対象化することは同一ではない。また、成立構造を再対象化することと、その成立構造へ実際に検討位置を差し戻すことも同一ではない。反例を既存体系内部で処理可能にすること ≠ 反例が向けられた成立構造を再検討することであり、再帰的監査 ≠ 再帰的差し戻しである。したがって、再帰的監査を除去すると、重要な再検討理由に応じて成立済み構造そのものを体系横断的に再対象化し、その検討結果を必要な後続的判断または作動へ接続するとともに、現在の局所的固定化の内部だけでは当該理由を十分に処理できないと判断される場合には、再帰的差し戻しへ接続する機能が弱くなる。
第七に、局所的停止・再開放を除去する。これを除去しても、制度上の判断を行い、後に変更すること自体はできる。しかし、本体系では、判断を不断に保留することと、一度形成した判断を事実上最終化することの二者択一を避けるため、現時点の証拠、理由、時間、資源、責任および実践上の必要に基づいて判断を局所的に停止し、その判断を使用しながら、後に重大な新証拠、異議または予測外帰結が再開放理由を形成した場合には再び検討対象へ戻す。現時点の証拠ではAI審査制度の運用継続が合理的であったとしても、後に特定集団への重大な誤判定が確認されたなら、先行判断が当時合理的であったことと、それを現在も維持すべきことは同じではない。局所的停止の成立 ⇏ 最終的自己閉鎖、再開放可能性 ⇏ 常時再検討義務である。これを除去すると、有限な判断を現実に使用することと、後続的な重大理由に応じてその判断を再検討可能なものとして保持することとの両立を明示する位置が弱くなる。
以上の構成事例では、RSFTを除けば形成・未形成位置に応じた証拠要求、RSPTを除けば保存分析から原因・責任・変更位置等への型分離された後続接続、一般評価理論を除けば局所評価から総合判断へ進む条件の限定、Waを除けば個別的正当化によって消去されない関係的正当化責任、構造的正当性を除けば制度成果とは別の理由・異議・証拠・責任・救済・再検討経路の評価、再帰的監査を除けば重要な再検討理由に応じた成立構造の体系横断的な再対象化と、その結果に応じた必要な後続作動への接続、とりわけ必要な場合の再帰的差し戻しへの接続、局所的停止・再開放を除けば有限な確定と条件付き再検討可能性の両立が、それぞれ弱化しうることが示された。これらは単に異なる名称によって同じ現象を記述しているのではなく、何を問題とし、どの証拠を追加的に必要とし、どこで判断を保留し、何について別個の正当化責任を認め、何を再対象化し、どの条件のもとでどの後続作動へ接続し、そのうちどのような場合に成立構造への再帰的差し戻しが必要となるかを異ならせうる。したがって、少なくともこの構成事例と現在の体系構造のもとでは、七構成要素が現在担っている機能構造の差異を、実質的損失なしに回収できることが示されない限り、それらを区別して保持する一定の理由がある。
ただし、この結果は七構成要素そのものの不可欠性を立証しない。第一に、本節は本体系のすべての構成要素を単独検証したものではない。除去テストの不存在 ≠ 独立性の否定であると同時に、除去テストの不存在 ≠ 独立性の確認でもない。
第二に、本節で示されたのは共通の構成事例における体系内部の機能差であって、外部理論に対する不可代替性でも、現実の制度についての経験的妥当性でもない。一つの複合事例における除去差は、各構成要素が現在の体系内部で異なる機能を担いうることを示すが、その独立配置が異なる問題型または領域にわたって同程度に有用であることまでは示さない。したがって今後は、特定の構成要素を独立させても追加的な分析差がほとんど生じない事例、複数の構成要素が実質的に同じ問題設定・証拠要求・判断位置へ収束する事例、および外部理論によって同

じ機能が同程度またはより少ない理論的負担で代替されうる事例についても検討する必要がある。
第三に、ある機能構造を区別して保持する理由があることから、その機能を現在の名称、理論境界または体系的位置のまま維持しなければならないことも導かれない。外部理論によって同じ機能をより少ない理論的負担で回収できること、別の構成要素へ統合しても実質的損失が生じないこと、あるいは現在の区分が重要な問題をかえって不可視化していることが示されたなら、維持だけでなく、限定、統合、分割、再配置または撤回も再検討しなければならない。
したがって、本節が示すのは、現在の構成要素の最終的不可欠性ではなく、少なくとも現段階の体系において、それぞれが担う機能構造を区別しないまま削除または統合すると、問題設定、証拠要求、判断可能範囲、規範的理由または再検討位置に実質的損失が生じうるということである。この結果は、第4章で提示した非還元的体系構成に一定の内部的根拠を与えると同時に、その体系構成自身を後続的な理論展開、外部比較、領域適用および再検討へ開く。統合的除去テストは、体系を最終的に防御するための試験ではなく、現在の体系構成を理由づけながら、その構成そのものを自己適用の対象として保持するための検討である。
なお、本節の統合的除去テストは、本書で区別した一般理論、評価型、規範および再帰的作動だけに適用される固定的な一段階手続ではない。後続する領域研究では、対象となる構成の粒度と問題型に応じて、除去テスト自体をさらに分解する必要が生じうる。例えばAIの実行時機能を検討する場合には、第一に、ある個別機能を除去したとき、その機能構造の採用とは独立して理由づけられた安全上、信頼性上、制度上その他の要求について、どのような実質的欠落が生じるかを問う必要がある。第二に、その欠落を合理的に利用可能な別の既存機構または複数機構の組合せによって十分に回収できるかを、個別機能そのものの必要性とは区別して検討しなければならない。したがって、除去差の成立 ≠ 機能的必要性であり、問題の除去 ≠ 機能の代替である。
第三に、複数の個別機能についてそれぞれ保持理由が認められたとしても、それらを一つの機能構造として相互接続して扱うことに、個別機構の単なる併置を超える追加的な分析上または作動上の利益があるかを別途問う必要がある。例えば、個別機構だけでは十分に識別しにくい理由の脱落、機能間の接続断裂、不適切な差し戻し、停止条件の不整合その他を横断的に識別・局所化できるなら、一つの機能構造として扱う追加的理由が成立しうる。他方、そのような追加的利益が認められないなら、複数機能を一つの構造として束ねる理論的理由は弱まる。したがって、個別機能の必要性 ⇏ 機能構造として束ねる必要性であり、記述上の統合 ≠ 分析上または作動上の追加利益である。
第四に、ある機能構造としての統合に追加的利益が認められたとしても、その機能構造を比較的独立した実装として配置する必要があるかは別問題である。必要な機能的接続が既存機構、外部監督、複数システムまたは制度的手続へ分散していても十分に実現される場合には、独立実装を追加する理由は弱まりうる。したがって、機能構造の必要性 ⇏ 特定実装の必要性である。さらに、ある実装が技術的または機能的に有効であるとしても、それを実際に採用すべきかは、費用、権限、責任、プライバシー、処理遅延、単一障害点化その他を含む規範的・実践的評価に依存する。特定実装の技術的有効性 ⇏ その規範的採用義務である。
以上のような領域的精密化は、本節の統合的除去テストを別の理論へ置き換えるものではない。それは、「何を除去したときに何が失われ、その損失がどの機能または判断位置に関係し、他の構成によってどこまで回収されうるか」という基本的な問いを、対象となる問題の粒度に応じて、個別機能、代替可能性、機能間接続、実装配置または採用判断へ展開するものである。また、技術的に代替可能な構成が存在することと、その構成が現在の条件のもとで速度、アクセス、費用、権限、責任その他の点から実践的に利用可能であることとは同じではない。技術的代替可能性 ≠ 実践的利用可能性である。したがって、統合的除去テストそれ自体も固定的な一段階手続として扱うのではなく、適用対象、問題型および要求される分析粒度に応じて、必要な範囲で分解、再構成または拡張されうる。

4.12 体系形成上の再帰性

第4.7節で示したように、本体系は、異なる理論型、評価型、規範的位置、再帰的作動および領域理論を、それぞれの型差と論証責任を保持したまま接続することによって体系性を形成する。しかし、体系が形成されることと、その構成が以後固定的に維持されることとは同じではない。ここでさらに問うべきなのは、一般理論と領域理論との接続を通じて生じた反例、適用失敗、残余、新たな区別または分析上の精密化を、本体系が自らの分析単位、理論区分および接続構造の再検討へ返しうるかという問題である。本節では、このような体系形成それ自体における再検討可能性を「体系形成上の再帰性」として明示する。本体系は、局所的固定化を、他の理論を生成する唯一の分析基底または第一原理として位置づけるものではない。有限な認識・判断・実践には、区別・対象化、局所的固定化、形成・分節化、問い形成、比較関係形成その他、相互に関係しながらも同一ではない複数の一般的分析位置が関係しうる。ただし、本書は、それらを完結した分析形式の全集合として確定するものでもない。

このうち局所的固定化は、有限な主体が何について認識し、問い、比較し、判断し、行為しているのかを、一定の目的、範囲、時間、粒度、観察位置、規準その他の条件のもとで識別・再同定・追跡可能にする重要な分析形式である。しかし、それは世界を構成する究極的な存在論的単位でも、それ以上再分析できない理論的原子でもない。その境界、構成要素、関係、成立条件または形成条件も、必要に応じてさらに対象化されうる。

RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査、局所的停止・再開放その他は、こうした一般的分析位置と接続しながら、本体系の共通問題へそれぞれ異なる仕方で応答する。しかし、一般的分析位置が成立することと、そこから特定の理論構成が導かれることとは同じではない。局所的固定化その他の分析形式の必要性から、現在のRSPT、RSFTその他の理論構成が必然的に導かれるわけではない。したがって、それぞれの構成要素については、固有の問題、機能的位置、他の構成要素との接続、限界および独立的位置づけを別途理由づける必要がある。

一般理論と領域理論との関係も、単純な演繹または具体化の関係ではない。一般理論は、存在、主体・意識、認識、可能性、社会・制度、実践その他の領域に対して、型区分、依存方向、比較構造、形成条件、再検討経路その他の分析上の制約または概念的資源を与えうる。しかし、各領域には固有の対象構造、問い、証拠、概念、規準、比較単位、反例可能性および論証負担があり、それらに応答するためには、領域固有の第一階命題、中間概念および分析単位を形成する必要が生じうる。したがって、領域理論は一般理論の語彙を個別対象へ置換したものではなく、一般理論と接続しながら、それによって一意には決定されない独自の理論形成を行いうる。

この点から、本体系における「応用」も一種類ではない。第一に、一般理論上ですでに形成された区別または分析装置を特定領域へ用いる直接的適用がある。第二に、一般理論を背景的制約または分析資源として用いながら、領域固有の問題から新たな概念、比較構造、証拠要求、必要性条件または分析単位を形成する領域的精密化がある。第三に、その領域的精密化、反例、適用失敗または概念的不整合が、一般理論では十分に区別されていなかった問題を明らかにし、一般理論自身の再検討へ返される再帰的接続がある。したがって、応用 ≠ 領域理論全体であり、領域理論形成は一般理論の単純適用を超えうる。

ここで重要なのは、局所的固定化という一般的分析形式と、各領域で実際に形成される具体的な分析設定とを区別することである。前述した複数の一般的分析位置のうち、局所的固定化は、対象、範囲、時間、粒度、観察位置、規準その他を一定の条件のもとで識別・再同定・追跡可能にする分析形式として位置づけられる。しかし、一般理論は、この形式を用いる場合にも、すべての領域に同一の分析単位または同一の局所的分析設定を要求するものではない。有限な判断には、対象、範囲、時間、粒度、観察位置、規準その他を必要な範囲で固定することが求められるとしても、何をどのような組合せで固定し、さらにどの領域固有の変数、関係、能力、権限、証拠条件、比較位置その他を区別すべきかは、当該領域の対象構造、問いおよび論証責任によって異なりうる。したがって、一般的分析形式 ≠ 領域固有の分析設定であり、一般的分析形式から特定の領域分析単位が一意に導かれるわけではない。領域固有の分析単位および概念は、一

般理論を分析上の制約または資源として利用しながらも、領域固有の問いと論証責任に応答して形成される。
さらに、領域固有の分析単位も最終的に固定されるわけではない。研究開始時に十分と考えられた対象、主体範囲、条件、時間、粒度、観察位置、変数または比較単位が、領域分析の進展によって不十分であると判明する場合がある。その場合、新たな区別、視座、関係、形成条件または比較位置を追加し、領域理論自身の分析構造を再形成することができる。したがって、領域固有分析設定の形成 ⇏ その分析設定の最終性である。これは、局所的固定化を有限に成立させながら、その固定化を最終的な再検討不能位置へ置かないという本体系の基本構造が、対象分析だけでなく理論形成それ自体にも適用されることを意味する。
以上から、再帰的構造哲学の体系形成は、概念的には、一般的分析位置 ↛ 一般理論・横断理論 ↛ 領域理論 ↛ 個別の問い・判断・制度・実践 ↛ 反例・適用失敗・残余・新たな区別・領域的精密化 ↛ 領域理論の再検討 ↛ 必要に応じて一般理論への再検討入力、という接続構造として表すことができる。ただし、この系列は、固定された時間順序、基礎づけ関係または演繹的導出系列を意味しない。一般的分析位置から一般理論の内容が一意に決まるわけではなく、一般理論から領域固有命題が一意に決まるわけでもなく、領域理論から個別判断が自動的に決定されるわけでもない。他方、個別的または領域的な反例、適用失敗、残余または精密化が一般理論への再検討入力となることも、それ自体で一般理論の修正、拡張または撤回を意味しない。再検討入力 ⇏ 理論変更である。再検討の結果として、既存理論が維持される場合もあれば、その適用範囲が限定され、内部区分が精密化され、構成要素が統合、分割、修正または撤回される場合もある。重要なのは、異なる位置のあいだの型差、依存方向および非導出関係を保持しながら、ある位置で生じた結果を、別の位置に対する入力、制約、候補形成条件、反例または再検討理由として接続しうることである。
とりわけ重要なのは、領域理論から一般理論への逆方向の接続である。領域研究において、一般理論では十分に区別されていなかった対象型、媒介構造、失敗位置、証拠要求、分析単位または型区分の必要性が明らかになった場合、それは一般理論の再検討入力となりうる。
しかし、ある区別が一領域で有効であったことから、それを一般理論へそのまま採用できることは導かれない。一般理論への再検討入力 ≠ 一般理論への採用であり、領域的精密化 ⇏ 一般理論としての確定である。領域から返された一般化候補については、既存の一般概念では重要な差異を十分に扱えないか、他の領域にも同型の問題が成立するか、一般化によって不要な概念増殖または型混同を生じないか、既存の理論型、依存方向および非導出関係と整合するか、またその区別を一般化することによってどの重要な短絡または不可視化を防げるかを別途検討しなければならない。その結果として、一般理論が維持される場合もあれば、適用範囲が限定され、内部区分が精密化され、新たな概念が追加され、既存区分が修正・統合・分割または撤回される場合もありうる。
この点で、体系形成上の再帰性と再帰的監査も区別される。体系形成上の再帰性とは、一般理論が領域理論形成へ接続され、領域研究から生じた反例、失敗、残余または精密化が、必要に応じて領域理論および一般理論の再検討へ戻りうるという体系全体の接続構造をいう。
これに対して再帰的監査は、すでに成立した問い、概念、区別、証拠、規準、判断、理論または接続構造を、重要な再検討理由が成立した場合に再び対象化する作動である。したがって、体系形成上の再帰性 ≠ 再帰的監査である。ただし、領域から一般理論へ重大な再検討入力が返された場合、その問題をどの理論位置まで差し戻すかを検討する具体的作動として再帰的監査が接続されうる。
また、この再帰構造を一般理論の自己証明へ転化してはならない。一般理論と接続して形成された領域理論が説明力、問題発見能力または実践的有効性を示したとしても、それだけから一般理論全体の真理性、完全性または最終性は導かれない。一般理論による領域理論形成 ≠ 領域的成功による一般理論の自己証明である。反対に、一つの領域で失敗が生じたことから一般体系全体の不成立も直ちには導かれない。必要なのは、その成功または失敗が、領域固有の補

助仮定、一般理論との接続方式、適用範囲、分析単位、概念区分、証拠条件または一般理論の中核命題のどこに関係するかを局所化し、必要な位置だけを再検討することである。
したがって、再帰的構造哲学は、一般理論を完成済みのまま個別領域へ一方向的に適用する体系ではない。一般的分析位置を分析上の資源および制約として一般理論を形成・精密化し、その一般理論を領域研究へ接続して、各領域に固有の対象、問い、証拠および論証責任に応答する第一階命題、中間概念、分析単位ならびに一般理論と接続しつつ自律的な領域理論を形成する。さらに、領域研究から生じた反例、適用失敗、残余、新たな区別または精密化を、必要に応じて領域理論および一般理論への再検討入力として受け取る。この往復的な接続において、領域理論、一般理論、およびそれらを結ぶ分析単位、理論区分、接続構造のいずれも最終的な自己免除位置には置かれない。この意味で、本体系の再帰性は、個々の問い、判断または監査の内部だけでなく、一般理論と領域理論を形成・接続し、その領域的展開から得られた結果を受けて、分析単位、理論区分および接続構造そのものを必要に応じて再検討する体系形成の水準にも成立する。
この意味で、本体系の体系性には、現在の構成要素の静的な配置だけでなく、必要な履歴、再検討経路、領域研究から理論構成への再入力、および体系構成自身の再検討可能性も含まれる。

4.13　再帰的調和としての体系形成様式
ここまで本章では、再帰的構造哲学を、一つの最高原理から複数の理論を演繹する体系としてではなく、RSPT、RSFT、一般評価理論、和・Wa、構造的正当性、再帰的監査、局所的停止・再開放その他の異なる理論型、評価型、規範的位置および作動型を、それぞれの固有性、依存方向、非導出関係および論証責任を保持したまま関係づける体系として位置づけてきた。第4.7節で示したように、複数の理論または構成要素が存在することだけでは、一つの体系は成立しない。複数理論の存在 ≠ 一つの体系の成立である。本体系が単なる理論集合または分析道具の集合を超えて一つの体系を形成するためには、体系内部への帰属が理由づけられた複数の構成要素が、それぞれ固有の理論的仕事と論証責任を担い、理由と条件を伴う関係配置のもとで非還元的に組織され、その重要な帰結、未決定性および残存論証責任が追跡可能であり、さらに重要な再検討理由が成立した場合には、形成された関係配置自身も必要な範囲で再対象化可能でなければならない。他方、そのような体系化を積極的に採用する理由は、単独使用または場面的併用だけでは十分に得にくい追加的な問題形成、分析、診断、比較または再検討上の仕事が可能になるかによって別途検討される。体系形成の構成 ≠ 体系化の理論的正当化である。本節では、前者に関わる関係配置の形成・作動・帰結・再対象化の連関を、体系形成の側から「再帰的調和」として捉える。
再帰的構造哲学に反復して現れるのは、単なる型分離ではない。形成と保存、構造記述と評価、保存評価と規範判断、原因と責任、候補形成と比較、比較と選択、選択と決定、和とWa、構造的正当性と領域固有の実体的正当化、哲学的再帰と再帰的監査その他を区別するのは、それらを相互に孤立させるためではなく、一方の成立によって他方に固有の論証責任を十分な理由なく代替しないためである。そして、異なる位置を区別したうえで、それらがどのような理由、条件、依存方向または媒介関係を通じて関係づけられうるのかを検討する。したがって、本体系における型分離は、それ自体で完結する作動ではなく、異なるものを異なるものとして保持したまま関係づけるための条件でもある。区別 ⇏ 分断、接続 ⇏ 同一化である。また、二つの位置が実際に接続されていることだけから、その接続が十分に理由づけられていることも導かれない。接続 ⇏ 妥当な関係形成である。
さらに、本体系における関係形成は、異なる位置を単に接続または統合することに限定されない。直接接続する場合もあれば、第三の概念、規準または理論的位置によって媒介する場合、一定範囲だけを接続して他の範囲では分離する場合、一方の結果が他方を制約する場合、比較形成に必要な条件が不足しているため比較を保留する場合、複数の評価位置を一つの総合判断へ統合する十分な理由が成立しないため非統合のまま保持する場合もありうる。したがっ

て、接続、分離、限定、媒介、制約、比較保留、非統合その他はいずれも、理由づけられうる関係候補となる。重要なのは、接続または統合をあらかじめ優越的形態として固定することではなく、何を区別すべきか、何を接続できるか、どこに媒介が必要か、どの範囲で接続を限定すべきか、何を分離すべきか、何を比較または統合せず保持すべきかを、それぞれの対象、条件、理由および帰結との関係から検討することである。

本書では、この関係形成上の共通構造を「体系形成における調和の一般的構造」と呼ぶ。以下、本節では簡略に「調和の一般的構造」と呼ぶ。ただし、ここでいう一般性は、体系形成内部における接続、分離、限定、媒介、制約、比較保留、非統合その他の関係配置を横断する一般性に限定され、主体、制度、価値、実践、自然その他の異質項間関係一般についてすでに成立する普遍理論を意味しない。また、ここでいう調和は、全員一致、対立の不存在、静的均衡、全面的統合、単一尺度への還元、あらゆる差異の保存、あらゆる要求の同時充足または単なる共存を意味しない。共存 ⇏ 調和、接続 ⇏ 調和、統合 ⇏ 調和であり、逆に、分離 ⇏ 非調和、比較保留 ⇏ 非調和、非統合 ⇏ 非調和である。

調和の一般的構造とは、当該体系形成において独立して考慮すべき理由のある位置、ならびにそれらに関係する型差、機能差、依存方向または固有の論証責任を十分な理由なく消去または相互代替せず、必要な接続、分離、限定、媒介、制約、比較保留、非統合その他の関係配置を理由と条件のもとで有限に形成し、その関係形成によって生じる重要な帰結を検討可能なものとして保持する関係構造である。ここで、差異の存在だけから差異保持を導いてはならない。差異の存在 ≠ 独立して考慮すべき理由の成立 ≠ 関係配置判断であり、差異の存在 ⇏ 差異保持の必要性である。後続する論証によって統合、限定、変形、分割または解消が理由づけられる場合もありうる。本書が要求するのは差異一般の保存ではなく、独立して考慮すべき理由のある型差および論証責任を、十分な理由なく他の位置によって処理済みとしないことである。

この意味で、調和の一般的構造には少なくとも三つの契機がある。第一に、独立して考慮すべき理由のある位置および固有の論証責任を、十分な理由なく他の位置へ代替しないことである。第二に、形成される接続、分離、限定、媒介、制約、比較保留または非統合について、その形成理由、成立条件および必要な媒介関係を検討可能にすることである。第三に、その関係形成によって生じる重要な保存・非保存、負担、排除、背景化、不可視化、比較困難性または適用限界その他を、原理的に検討不能な位置へ置かないことである。一方の成立によって他方に固有の論証責任を処理済みとする統合、十分な理由なく他の位置を排除する分離、または重要な帰結を不可視化したまま固定される関係は、この意味での調和的関係形成とは区別される。

ただし、この構造が成立したことから、その具体的な関係配置の実質的正当化は導かれない。ある関係配置が非還元的に形成され、その理由、条件および帰結を検討可能に保持しているとしても、それが善い、公正である、効率的である、認識的に優れている、Waに適合する、または領域固有規範を満たすかどうかは別途評価されなければならない。調和の一般的構造の成立 ⇏ 特定の関係配置の実質的正当化である。したがって、調和の一般的構造は特定の善または価値を直接指定する実質的規範ではなく、異質な位置をどの関係へ配置するかについて、その理由、条件および重要な帰結を検討可能に保持する構成的・論証的な関係構造である。

しかし、調和の一般的構造だけでは、本体系が要求する再検討可能な体系形成を十分には捉えられない。形成された接続、分離、限定、媒介、制約、比較保留または非統合自身も、一定の対象、範囲、時間、粒度、証拠、概念、規準、目的および利用可能な関係候補のもとで成立した有限な関係形成だからである。有限な関係配置を形成し、それを後続する分析、評価、判断または実践に使用することは必要となりうる。しかし、その成立だけから、その関係配置が以後の再検討から無条件に免除されることは導かれない。関係形成の成立 ⇏ 関係形成の最終性である。このことは個別理論間の接続だけでなく、どの構成要素を独立した位置として置くか、どの型区分を維持するか、どの一般理論と領域理論をどのような関係へ置くかという体系構成それ自体にも当てはまる。

他方、形成された関係を再検討可能なものとして保持することと、現在その関係を実際に再対象化すべき理由が成立していることとは区別しなければならない。本書でいう「重要な再検討理由」

とは、新しい事実、証拠、異議、不利益、変化または代替候補が単に存在することではなく、それらが現在の関係配置を支える理由、条件、対象範囲、適用範囲、媒介関係、比較条件または帰結把握の少なくとも一部に対して、その形成または維持判断を改めて検討する必要性に十分な関連をもつ場合に成立する。何を「十分な関連」とするかについての実質的規準は、対象領域、問題型および当該判断に固有の証拠・規準へ依存する。本節が与えるのは、重要性を新規性、規模または不利益の存在それ自体と同一視せず、現在の関係配置を支える理由・条件との関連において判断するという一般的な論証位置までである。新しい事実の存在 ⇏ 重要な再検討理由の成立であり、重要な再検討理由の成立 ⇏ 関係配置の否定である。

とりわけ、形成された関係のもとで重大な非保存、負担、排除、不可視化、適用失敗または予測外帰結が認められたとしても、その事実だけから関係形成自体に問題があることは導かれない。その問題が、入力情報、個別的な適用、補助仮定、主体の行為、資源制約、領域固有条件または外部環境の変化その他に主として由来する場合もある。したがって、帰結上の問題の成立 ⇏ 関係形成自体の問題性である。帰結上の問題から関係形成自身へ遡る場合には、重要な帰結上の問題 ↛ 問題の成立条件の局所化 ↛ 関係形成自身を成立条件候補として検討する重要な理由の成立 ↛ 必要な対象・範囲・粒度における関係形成自身の再対象化、という限定された接続が成立しうる。ただし、再検討理由は帰結上の問題だけから形成されるものではなく、新たな証拠、概念、比較軸、理論的位置、代替的関係候補、適用条件の変化または従来の形成理由の消失から生じる場合もある。

本書では、この調和的関係形成に、形成された関係配置自身の条件付き再対象化可能性を加えた連関を「再帰的調和」と呼ぶ。再帰的調和とは、相互に非還元的な複数の構成要素について、独立して考慮すべき型差および論証責任を非代替的に扱い、理由づけられた関係配置を有限に形成し、その重要な帰結および残存論証責任を追跡し、重要な再検討理由が成立した場合には、その理由との関係から必要な対象、範囲および粒度の関係形成自身を再対象化し、維持、限定、修正、修復、再編成、統合、分割、比較保留、非統合または撤回その他へ接続しうる、関係配置の形成・作動・帰結・再対象化の連関である。この帰結追跡には、必要な範囲で、どの理由、条件、媒介および先行判断を経て現在の関係配置が形成され、後続的な再検討によって何が維持、限定、修正または撤回されたのかという履歴を追跡可能に保持することも含まれる。したがって、調和の一般的構造 ≠ 再帰的調和である。前者は非還元的な関係形成とその重要な帰結の追跡を捉え、後者はそれに形成された関係配置自身の条件付き再対象化を加える。再対象化 ⇏ 修正、再検討 ⇏ 撤回、再帰性 ⇏ 改善である。

ここで重要なのは、再帰的調和を、第4.7節で示した体系形成上の諸条件に新たに並置される単独の必要十分条件として理解しないことである。再帰的調和は、共通問題、機能的非代替性、体系帰属、型差・依存方向・非導出関係、残存論証責任、帰結追跡または再検討可能性を一つの最高原理へ還元するものではない。それらの異なる論証位置を保持したまま、体系内部の構成要素がどのような関係配置を形成し、その関係がどのような帰結を生じ、その関係形成自身がどのように再検討可能なものとして保持されるかを、関係形成の側から統合的に捉える体系形成上の横断的構成様式である。なお、再帰的調和は、本体系を統一する共通問題そのものを生成または正当化する概念でもない。第4.7節までに別途、体系内部への帰属と体系形成上の関連が理由づけられた異なる構成要素が、どのような非還元的・再検討可能な関係配置を形成するかを扱う概念である。また、第4.7節で区別した追加的理論利益は、再帰的調和そのものの成立条件ではない。それは、再帰的調和的に構成された体系を、なぜ単なる理論の併用ではなく一つの体系として積極的に組織するのかを理由づける別個の論証位置に属する。

この意味で、RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査その他の個別構成要素は、再帰的調和から演繹されない。それぞれに固有の対象、機能、成立理由および論証責任がある。再帰的調和は個別理論を生成する基礎原理ではなく、別途その独立性および体系帰属が検討された構成要素を、相互に還元せず、理由づけられた関係配置のもとで一つの非還元的・再検討可能な体系へ組織する関係形成を捉える。

また、再帰的調和については、分析対象、体系形成上の機能および自己記述上の位置を区別する必要がある。第一に、分析対象としては、異なる構成要素が非還元的かつ再検討可能に関係づけられる体系横断的な関係構造を捉える。第二に、体系形成上は、その関係構造によって複数の構成要素を、差異と固有の論証責任を保持したまま一つの非還元的・再検討可能な体系へ組織する横断的構成様式として機能する。第三に、再帰的構造哲学がこの体系成立様式を自らについて記述する場合には、体系形成様式についての自己記述概念として機能する。これらは三つの独立した再帰的調和概念ではなく、一つの概念が異なる論証位置で担う役割の差である。

第4.11節で示した体系形成上の再帰性とも区別される。体系形成上の再帰性とは、一般理論が領域理論および個別適用へ接続され、そこから生じた反例、適用失敗、残余、新たな分析単位または精密化が、必要に応じて領域理論、一般理論、理論区分および接続構造の再検討へ戻りうるという体系水準の接続構造である。これは、再帰的調和が捉える再帰的契機のうち、とくに一般理論・領域理論・個別適用の往復を通じて体系構成自体を再検討可能にする位置を担う。これに対して再帰的調和は、この再帰的接続だけでなく、独立して考慮すべき型差および論証責任の非代替、非還元的な関係配置ならびにその重要な帰結の追跡を含む。したがって、再帰的調和 ≠ 体系形成上の再帰性であるが、体系形成上の再帰性は、再帰的調和に含まれる体系水準の再対象化可能性を具体化する一つの構造的位置を担う。

再帰的監査とも同一ではない。再帰的調和は、形成された関係配置について重要な再検討理由が成立した場合に、その関係形成自体を必要な範囲で再対象化可能なものとして保持する体系形成上の関係構造を含む。これに対して再帰的監査は、成立済みの問い、回答、概念、区別、証拠、規準、判断、理論または接続構造について重要な再検討理由が成立した場合に、その成立構造を必要な範囲で再対象化する限定された横断的作動である。したがって、再帰的調和 ≠ 再帰的監査である。体系形成上の再帰性が体系水準の差し戻し可能な接続を保持し、再帰的監査が必要な場合の具体的な再対象化作動を担いうることによって、両者はそれぞれ異なる型と水準を保持したまま、再帰的調和が捉える関係形成の再検討可能性へ接続する。

また、再帰的調和は、和、Waまたは構造的正当性とも同一ではない。和は相互存立可能性を規範的中核とする関係的・規範的理念であり、Waはその方向を他の評価または正当化へ吸収させず独立した規範的位置として保持する非演繹的規範公準である。構造的正当性は、重要な問題、証拠、異議、責任、修復・救済および再検討が理由応答可能な後続経路へ接続されうるかを評価する独立した評価型である。これに対して再帰的調和は、特定の実質的規範内容または評価結果を供給するのではなく、異なる構成要素が非還元的かつ再検討可能に体系形成される関係構造を捉える。再帰的調和 ≠ 和 ≠ Waであり、再帰的調和 ≠ 構造的正当性である。再帰的調和的な体系形成が成立することだけによって、Wa適合性、構造的正当性、認識的妥当性または領域固有の実体的正当化が保証されるわけではない。また、再帰的調和が体系形成上重要であることから、Waが体系全体を生成する最高規範となることや、相互存立可能性が他のすべての評価型または規範的位置に無条件に優越することも導かれない。

このように整理すると、「構造」「調和」「再帰」は、本体系の異なる契機を可視化する。構造は、差異、境界、成立条件、形成条件、依存方向、保存・非保存および型を分析する。調和は、そのように区別された異質な位置を、独立して考慮すべき差異および固有の論証責任を十分な理由なく消去せず、どのような非還元的関係配置へ置くか、その形成がどのような帰結をもつかを扱う。再帰は、一度形成されたその関係自身を、重要な再検討理由に応じて必要な範囲で再び対象化する。構造 ≠ 調和 ≠ 再帰であるが、三者は相互排他的ではない。再帰的調和は、このうち非還元的な関係形成、その帰結追跡および関係形成自身の条件付き再対象化を体系形成水準で接続する横断的構成様式を表す。

ここで、再帰的調和についての除去テストも区別して考える必要がある。「再帰的調和」という名称または統合概念を使用しなくても、RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査その他の個別構成要素は存続しうる。したがって、「再帰的調和」という名称それ自体は、個別理論または本体系の成立条件ではない。他方、独立して考慮すべき型差と論証責任を非代

替的に扱うこと、理由づけられた関係配置を形成すること、その重要な帰結、履歴および残存論証責任を追跡すること、さらに形成された関係配置自身を重要な再検討理由に応じて再対象化可能な位置へ保持することを体系から除去するなら、個別理論が残っても、本書の意味でそれらが一つの非還元的・再検討可能な哲学体系を形成するための主要な関係形成構造が失われる。したがって、「再帰的調和」という名称の必要性と、その名称によって現在指示されている体系形成構造の必要性とは区別されなければならない。名称の必要性 ≠ 名称によって指示される構造の必要性である。
同時に、この除去テストは「再帰的調和」という統合概念それ自体にも向けられなければならない。型分離、非還元的接続、帰結追跡、体系形成上の再帰性および再帰的監査を個別に記述するだけでは捉えにくかった、関係配置の形成・作動・帰結・再対象化の連関を一つの分析対象として明確にできるなら、再帰的調和という統合概念を保持する理由が成立しうる。他方、それらの個別概念だけで同じ理論的仕事を同程度に遂行できること、別の概念によってより少ない理論的負担で同じ仕事を担えること、または「調和」という語が対立、断絶、比較限界、比較保留、非統合その他を不当に弱く見せることが示されるなら、その名称、範囲または統合形態自体が再検討対象となる。再帰的調和という概念の成立 ⇏ その独立必要性である。
さらに、本体系が再帰的調和という概念によって自らの体系性を説明できること自体を、その妥当性の保証として用いてはならない。異議または反例が生じるたびに、それを「新たな型差」「別の関係配置」「追加的な媒介」「再検討可能性」その他として体系内部へ位置づけることによって、異議が向けられている基本的な理論区分、体系境界または中心問題そのものへの再検討を回避するなら、再帰的調和という概念は、体系の開放性を記述する概念でありながら、再検討代替的概念化または理論的自己保存の装置へ転化しうる。したがって重要なのは、批判を再帰的調和の語彙によって記述可能にすることではなく、その批判が必要な場合には、再帰的調和という概念自体、その対象範囲、その構成要素間関係および本体系における位置づけまで再検討可能な経路を保持することである。
また、本節で示した再帰的調和が体系形成様式として成立することから、この構造を主体間関係、制度、価値、実践その他の異質項間関係一般へそのまま一般化できることは導かれない。体系形成様式としての成立 ⇏ 体系形成外への一般化である。そのような一般化を行うためには、体系形成において成立した型差、非代替性、関係配置、帰結追跡および再対象化の構造が、別の対象領域においてもどの範囲で保持され、何が変更されなければならないかを別途論証する必要がある。
したがって、再帰的調和が本体系の体系形成様式を適切に記述することから、本体系全体を「再帰的調和哲学」と呼ぶべきことも導かれない。体系内容、体系形成様式についての自己記述および体系名称は区別されなければならない。再帰的構造哲学は、RSPT、RSFT、構造仮説、一般評価理論、Wa、構造的正当性その他を含む構造的・理論的骨格をもち、その体系形成様式を関係形成の側から記述するとき、再帰的調和的であると自己記述しうる。再帰的調和的体系形成の成立 ⇏ 「再帰的調和哲学」という体系名称の採用である。
以上から、再帰的構造哲学が非還元的・再検討可能な一つの体系として形成されるうえで、その体系形成上の関係構造は、差異を消去する統一によって成立するのではない。
独立して考慮すべき異なる構成要素を、それぞれの型差と論証責任を十分な理由なく相互代替することなく、理由づけられた関係配置へ有限に組織し、その関係形成の重要な帰結、成立・変更の履歴および残存論証責任を追跡し、さらに重要な再検討理由が成立した場合には、形成された関係配置自身を必要な対象、範囲および粒度で再び対象化しうることによって成立する。
本書は、この関係配置の形成・作動・帰結・再対象化の連関を、再帰的構造哲学の体系形成上の横断的構成様式として「再帰的調和」と呼ぶ。

第Ⅱ部　保存・形成・再形成

第5章　再帰的構造保存理論（RSPT）

5.1　RSPTの対象・一般理論性・射程

再帰的構造保存理論（Recursive Structural Preservation Theory、以下RSPT）は、対象、概念、主体、関係、役割、制度、判断、理論、行為その他について、すでに一定の条件のもとで成立している局所的固定化を主要な分析単位とし、その構造、比較・対応、保存・非保存、保存失敗該当性、局所化対象、成立条件候補、機序仮説、原因・責任、変更位置・再編成、候補形成・比較、選択・決定、実施・非実施、実現構造、事後的追跡および再評価を、型区分、依存方向および非導出関係を保持したまま接続する一般理論である。

RSPT——正の中心命題

RSPTの正の中心命題は、成立済みの局所的固定化における変化は、一定の比較・対応条件のもとで、何がどの側面について保存され、部分的に保存され、または非保存となったかという多次元的な保存構造として分析でき、その非保存が保存要求その他との関係で保存失敗に該当するかを別途評価したうえで、問題化された内容または関連結果を、局所化、成立条件候補、機序仮説、原因、責任、変更位置、再編成、候補形成、比較、選択・決定、実施および事後的追跡へ、それぞれに必要な追加的理由を保持しながら接続しうる、ということである。

RSPTの中心的な問いは、単に「何が変化したか」「何が残ったか」ではない。何を比較対象とし、どの範囲、時間、粒度および観察位置から対応関係を構成し、何をどの側面と規準について保存または非保存と判断するのか、その非保存が保存要求その他との関係で保存失敗に該当するのか、さらに問題化された内容または関連結果を、どの後続分析または実践へ、どのような条件のもとで接続しうるのかを追跡することにある。

RSPTを一般理論とする理由は、すべての事例が同じ順序で同じ分析段階を通過することにも、すべての対象を一つの保存尺度へ還元できることにもない。RSPTが領域横断的に保持するのは、異なる分析・判断・実践位置を区別し、それらの依存方向、非導出関係および接続条件を明示する理論構造である。構造記述 ≠ 評価。対応 ≠ 同一性。保存規準 ≠ 保存要求。非保存 ⇏ 保存失敗該当性＝該当。局所化対象 ≠ 成立条件候補 ≠ 機序仮説 ≠ 原因判断 ≠ 責任判断。原因位置 ≠ 責任主体 ≠ 変更位置 ≠ 再編成対象。再編成 ⇏ 改善。候補形成 ≠ 候補比較。候補比較結果 ⇏ 選択。選択 ⇏ 決定。決定 ≠ 実施。実施計画 ≠ 実現構造。事前評価 ≠ 実現結果である。これらの区別は個別事例の内容をあらかじめ決定するものではないが、どの判断から何を追加的な証拠、規準、評価または実践的理由なしに導いてはならないかについて、領域横断的な理論的制約を与える。この意味で、RSPTは単なる分析手順表または概念一覧ではない。

したがって、以下の節配置を固定的な時間系列または必然的な分析順序として理解してはならない。構造記述から開始する場合もあれば、すでに問題化された非保存または保存失敗から局所化へ入り、責任問題から原因判断、機序仮説、証拠または対応関係へ遡り、事後的帰結から保存規準、保存失敗該当性または候補形成へ戻る場合もある。複数の分析位置を並行して扱うことも、一定の理由のもとで局所的に停止することもありうる。節順序 ≠ 必然的分析順序。依存方向 ≠ 固定的時間順序。接続可能性 ≠ 全段階通過義務である。RSPTが保持するのは、一方向的工程ではなく、異なる分析位置の型、依存関係、非短絡条件および必要な位置への再帰的回帰可能性である。

RSPTが成立済み局所固定化を主要な分析単位とすることも、その固定化を無条件的、最終的または変更不能なものとして扱うことを意味しない。RSPTは、一定の目的、問題設定、範囲、時間、粒度、観察位置、規準その他のもとで成立している固定化を分析可能な単位として受け取るが、その分析において対象範囲、対応関係、保存規準、保存要求、成立条件候補その他が問題となれば、必要な分析位置へ戻りうる。他方、対象、主体、制度、問題、証拠、価値、責任、可能性その他が、そもそもどのような形成条件、関係および履歴のもとで形成・分節化されたのかを主要に扱うのは第6章のRSFTである。RSPT ≠ RSFT。形成分析 ⇏ 保存評価。保存評価 ⇏ 形成過程の説明である。

さらに、RSPTは、保存そのものを善、非保存そのものを悪とする規範理論でも、保存分析から最適行為を自動的に算出する意思決定アルゴリズムでもない。保存・非保存、保存失敗該当性、原因、責任、変更位置、再編成、比較、選択、決定および実施は相互に接続されうるが、それぞれの間には追加的な証拠、規準、価値、権限、実現可能性または実践的理由が必要となりうる。

また、RSPT上の候補比較は一般評価理論そのものではなく、原因判断、責任判断その他についても領域固有の理論、方法および証拠が必要となる。一般評価理論、領域固有価値・規範、Wa、構造的正当性その他は、必要に応じて別型の入力として接続される。RSPTの一般性は、価値内容、因果理論、責任理論または事例内容を一元化することではなく、成立済み局所固定化をめぐる異なる分析・判断・実践位置を型分離したまま接続し、その非短絡条件を保持する構造の一般性にある。
以下では、この理論構造を具体化するための仮想的な通し事例として、自治体が従来の窓口・郵送中心の給付申請制度を原則オンライン申請へ変更した事例を用いる。制度変更の目的は処理迅速化と事務負担軽減であり、オンライン申請に対応できない場合には限定的な対面支援が残されているものとする。同一事例を異なる分析位置から検討することによって、RSPTが一つの線形手順ではなく、異なる問い、判断型および実践位置を分離しながら、必要な理由のもとで接続する一般理論であることを示す。

5.2 構造記述

RSPTによる分析は、対象となる局所的固定化について、何がどのように成立しているのかを必要な範囲で記述することから始まりうる。構造記述では、対象、主体、関係、役割、条件、依存、境界、排除、制約、資源、権限、時間的配置、履歴その他のうち、当該分析に関係する要素を識別し、それらの関係を記述する。構造記述 ≠ 評価である。ある依存、排除、負担集中または権限集中を記述できることから、それが不当であること、保存失敗であることまたは変更すべきことは導かれない。
構造記述は完全な全体記述を要求しない。有限な分析では、目的、問題設定、対象範囲、時間範囲、粒度、観察位置その他に応じて記述対象を限定する必要がある。構造記述の局所性 ⇏ 構造記述の任意性である。また、分析範囲に含まれなかった内容を、そのことだけからRSPT上の非保存とみなすこともできない。範囲外 ≠ 非保存である。構造記述の役割は、後続する比較、対応、保存評価、局所化その他に必要な構造を明示し、その時点で評価、因果、責任または実践判断を先取りしないことにある。
通し事例では、変更前には窓口・郵送・電話相談が申請経路として存在し、変更後にはオンライン申請が原則化され、処理の一部が自動化され、対面支援が限定的な例外経路となったと記述できる。申請者、自治体職員、システム運営主体、支援窓口その他を区別し、申請速度、アクセス経路、本人確認、相談機能、責任経路等の変化を記述できるが、この段階ではオンライン化を改善とも保存失敗とも判断しない。

5.3 比較・対応構造

保存を判断するためには、何と何を比較し、両者のどの要素、機能または関係を対応させるのかを明示する必要がある。RSPTでは、比較対象、比較範囲、時間範囲、粒度、観察位置、および比較対象間の対応構造を区別する。同じ制度変更であっても、制度名称、具体的手続、機能、権利行使可能性、主体間関係その他のどの粒度で比較するかによって、識別される保存・非保存は異なりうる。
対応は名称の一致または物理的同一性に限定されない。変更前の一つの機能が変更後に複数位置へ分散される場合、複数の旧機能が一つへ統合される場合、旧要素そのものは消失しても別要素がその機能を代替する場合がある。このため、対応候補の状態として単一候補、複数候補併存、候補未構成を、対応関係の状態として対応確定、対応未確定を区別する。また、対応形状には一対一、一対多、多対一、多対多が、対応範囲には全域対応、部分対応がありうる。対応 ≠ 同一性。対応候補 ≠ 対応確定。部分対応 ⇏ 全面的保存である。
通し事例では、変更前の「職員による窓口申請支援」が、変更後にはオンライン入力支援、電話相談、限定的対面支援へ分散している可能性がある。また、紙による本人確認と電子本人確認は同一ではないが、本人確認機能という側面では対応候補となりうる。どの新経路が旧来の相

談・申請支援機能に対応するかが未確定であれば、その不確実性を保存評価へ引き渡さなければならない。

5.4　保存状態・保存プロフィールの評価

必要な比較・対応構造が形成された後、RSPTでは、比較対象間で何がどの側面について、どのような様式および程度で保存され、または非保存となったのかを評価する。ただし、ここでいう保存を、物理的残存、形式的同一性、現状維持または変更前状態の単純な継続と同一視しない。RSPT上の保存評価では、少なくとも保存対象、保存側面、保存規準、保存様式、保存程度、分類不能および保存プロフィールを区別する。

保存対象とは、何について保存・非保存を問うのかを示す。保存側面とは、その対象のどの属性、機能、関係、権利行使可能性、役割、可能性その他を保存評価の対象とするのかを示す。保存規準とは、特定された保存対象および保存側面について、比較対象間のどの程度またはどの種類の対応をもって保存が成立したと判断するのかを示す。この意味で、保存規準は「何を保存すべきか」を決定する保存要求とは同一ではない。保存規準 ≠ 保存要求である。保存要求およびそれに基づく保存失敗該当性は次節で別途扱う。

保存は、一つの様式に限定されない。本書では少なくとも、対象または要素が同一性を必要な範囲で保持する同一的保存、形態を変えながら一定の内容または構造が保持される変形的保存、別の要素によって必要な内容が引き継がれる代替的保存、特定の機能が異なる構成によって維持される機能的保存、ならびに対象間の一定の関係構造が維持される関係的保存を区別する。これらは相互排他的とは限らず、一つの保存対象について複数の保存様式が成立しうる。これらは必要に応じて複数が併存しうる代表的分析型である。

保存程度については、少なくとも全面的保存、部分的保存および非保存を区別する。全面的保存とは、設定された保存側面および保存規準との関係で必要な内容が全面的に保存されていると判断される場合をいう。部分的保存とは、一部の内容または範囲について保存が成立しているが、同一の保存側面について保存されていない部分も存在する場合をいう。非保存とは、設定された比較・対応構造、保存対象、保存側面および保存規準との関係で、当該内容について保存が成立していないと判断される場合をいう。ただし、利用可能な証拠、対応関係または保存規準のもとで、全面的保存、部分的保存または非保存のいずれにも十分分類できない場合には、分類不能として保持する。分類不能 ≠ 非保存である。

同一の対象について、複数の保存側面、保存様式および保存程度が同時に成立しうる。したがって、RSPTでは、それらをただちに一つの総合値へ圧縮せず、必要に応じて保存プロフィールとして保持する。例えば、制度名称および法的資格は全面的に保存され、処理機能は機能的に保存される一方、相談関係は部分的保存にとどまり、特定主体の実効的アクセス可能性は非保存となる場合がありうる。保存プロフィールは、このような多次元的な保存状態を保持するためのものであり、それ自体では総合得点、総合的価値判断または候補順位ではない。保存プロフィール ≠ 総合評価である。

また、保存評価それ自体から規範的結論を導かない。ある内容が保存されていることから、それを維持すべきことは導かれず、ある内容が非保存となっていることから、それを回復または再形成すべきことも導かれない。旧来の不適切な制度、関係または実践が非保存となることが正当化される場合もあり、形式的な制度名称が保存されていても、重要な機能、権利行使可能性または責任経路が非保存となる場合もある。保存成立 ⇏ 規範的善。非保存 ⇏ 規範的不当性。保存程度の判定 ≠ 保存失敗該当性判断である。

通し事例では、給付申請制度そのものおよび法的な申請資格は保存され、オンライン化によって申請処理機能も別の構成で保存されている一方、従来の窓口相談関係は部分的または代替的な保存にとどまり、デジタル利用が困難な一部申請者について実効的申請可能性が非保存となっている場合がありうる。この段階でRSPTが示すのは、それぞれの側面についてどのような保存プロフィールが成立しているかであり、その非保存が保存上の失敗として問題となるかは、次節で別途判断される。

5.5 保存要求に照らした保存失敗該当性判断

RSPTの中心的な型分離の一つは、保存・非保存の判定と保存失敗該当性判断を区別することである。非保存とは、一定の比較対象、対応関係、保存対象、保存側面および保存規準のもとで、特定の内容について保存が成立していないという一次的な保存評価結果である。これに対して保存失敗該当性とは、その非保存が、保存要求、権利、責任、義務、契約、制度目的、正当化条件、規範的コミットメント、領域固有価値その他との関係で、保存上の失敗として扱われるかを判断する別型の二次的評価である。非保存 ⇏ 保存失敗該当性＝該当である。

ここでいう保存要求とは、特定の対象または側面について、それが保存されるべきである、保存されることが要求されている、またはその非保存について特別な正当化を要すると判断するための規範的・制度的・実践的な要求をいう。保存要求は、RSPTの保存評価それ自体から自動的に生成されるものではない。権利、契約、制度的義務、責任、領域固有価値、正当化された目的その他から保存要求が形成される場合もあれば、当該内容について保存要求が成立しない場合もある。保存対象であること ⇏ 保存要求の成立。保存要求の成立 ⇏ 保存失敗該当性＝該当である。

保存要求が成立していても、確認された非保存がただちに保存失敗へ分類されるとは限らない。保存要求の射程、重要性および適用条件、複数の保存要求間の競合、代替的・機能的保存の成立、他の権利・義務・規範との関係、実現可能性、証拠その他について追加的な検討が必要となる場合がある。例えば、ある形式が非保存となっていても、その形式に求められていた機能が十分な代替手段によって保存されているなら、保存失敗に該当しない場合がある。他方、制度目的そのものは実現されていても、その実現の過程で保存されるべき重要な権利行使可能性、責任経路または実効的アクセスが失われているなら、当該非保存が保存失敗として問題となりうる。目的達成 ⇏ 保存失敗の不存在である。

保存失敗該当性の判断結果として、本書では少なくとも、該当、部分的・限定的該当および非該当を区別する。「該当」は、問題となった非保存を、関係する保存要求その他との関係で保存上の失敗として扱うという判断内容をいう。「部分的・限定的該当」は、非保存の一部、特定の主体、範囲、時間、側面または条件に限定して保存上の失敗として扱うという判断内容をいう。「非該当」は、当該非保存を、関係する保存要求その他との関係で保存上の失敗として扱わないという判断内容をいう。これらは判断結果の類型であり、その判断結果を現在採用するに足る理由がどの程度成立しているかとは別問題である。したがって、該当、部分的・限定的該当または非該当という判断結果について、それぞれ理由充足状態が確定、未確定または判定不能となりうる。また、複数の主体、立場または判断位置のあいだで、保存要求の成立・解釈・適用または保存失敗該当性判断について実質的な対立が未解消である場合には、これらとは別に係争状態が成立しうる。判断結果 ≠ 理由充足状態であり、理由充足状態 ≠ 係争状態である。該当という判断内容の形成 ≠ 該当判断の確定である。これらの一般的な区別は5.6および第7章で扱う。

したがって、保存失敗該当性について、現在の判断条件のもとでいずれの判断結果も採用するに足る理由を形成できないことを、非該当という判断結果へ圧縮してはならない。判定不能 ⇏ 非該当である。また、保存要求または保存失敗該当性について理由づけられた判断差が存在し、それが実質的な対立として未解消である場合には、その係争状態を単一の判断結果へ吸収してはならない。さらに、保存失敗該当性について該当または部分的・限定的該当という判断結果が確定したとしても、そこから原因、責任主体、変更位置、再編成対象または採用すべき候補は導かれない。保存失敗該当性 ≠ 原因判断。保存失敗該当性 ⇏ 責任判断。保存失敗該当性 ⇏ 特定の変更である。保存失敗が問題となった後に、何をさらに分析対象として局所化し、どの成立条件候補および機序仮説を構成し、原因・責任その他へどのように接続するかは、後続する別型の分析を必要とする。

通し事例では、紙申請方式そのものが非保存となっていても、給付への実効的アクセスがオンライン申請、十分な支援および代替経路によって確保されているなら、紙という形式の非保存について非該当という判断結果が形成されうる。他方、デジタル利用が困難な一部申請者について、

実効的な申請可能性を保持すべき保存要求が権利保障、制度目的または正当化条件との関係で成立しており、代替支援も十分に機能していないなら、その非保存について該当または部分的・限定的該当という判断結果が形成されうる。ただし、それぞれの判断結果について採用に足る理由が十分に成立しているかは別途判断されなければならず、その理由充足状態が未確定または判定不能である場合や、複数の判断位置のあいだで係争状態が成立する場合もありうる。また、保存失敗該当性についての判断が確定しても、なぜその結果が生じたのか、誰が責任を負うのか、どこを変更すべきかはなお導かれない。

5.6 判断結果・判断状態・運用的位置

RSPTでは、判断結果、判断状態および運用的位置を区別する。判断結果 ≠ 判断状態 ≠ 運用的位置である。この区別は、保存評価、保存失敗該当性、成立条件候補、原因、責任その他について、それぞれ何が判断内容として形成されたのか、その判断が現在どのような理由づけおよび係争の状態にあるのか、さらにその判断を実践上どのように取り扱うのかを混同しないために必要となる。なお、判断結果を形成するために必要な対象、証拠、規準、対応関係その他がどの程度形成されているかという判断形成状態は、第7章の一般評価理論で別途整理する。本節では、RSPT上とくに重要となる判断結果、判断状態および運用的位置の区別に焦点を置く。

判断結果とは、その判断が何を内容として形成したかを示す。例えば、保存評価については全面的保存、部分的保存、非保存その他、保存失敗該当性については該当、部分的・限定的該当、非該当その他が判断結果となりうる。判断結果が内容として形成されたことと、その結果を現在採用するに足る理由が成立していることは同じではない。判断内容の形成 ≠ 判断の確定である。

これに対して判断状態については、単一の一軸として扱わず、少なくとも理由充足状態と係争状態を区別する。理由充足状態とは、当該判断結果を採用する理由がどの程度成立しているかに関わり、本体系では少なくとも確定、未確定および判定不能を区別する。これに対して係争状態とは、同一または理由づけられた対応関係にある判断問題について、複数の主体、立場または判断位置のあいだに実質的な判断差が存在し、その対立がなお未解消であるかに関わる。理由充足状態 ≠ 係争状態である。したがって、ある判断位置では保存失敗該当性について「該当」が確定していても、別の判断位置では「非該当」または「部分的・限定的該当」が確定し、その関係が係争中である場合がありうる。確定 ⇏ 非係争であり、係争中 ⇏ 未確定である。

RSPT上重要なのは、この区別を判断結果との関係でも保持することである。保存失敗該当性について判定不能であることは、非該当という判断結果を意味しない。判定不能 ≠ 非該当である。また、係争状態が成立していることも、判断内容、判断理由または判断対象が存在しないことを意味しない。むしろ、複数の判断位置でそれぞれ理由づけられた判断が形成されているからこそ係争が成立する場合がある。係争中 ≠ 判断不存在であり、係争状態 ⇏ 理由の不存在である。

また、「暫定」は判断形成状態または判断状態ではなく、運用的位置である。一定の判断、方針または措置を、将来の更新可能性を保持しながら、現時点の実践上の基礎として採用することをいう。したがって、未確定 ≠ 暫定である。未確定な判断のもとで暫定措置を採用する場合もあれば、確定した判断について、制度的・実践的理由から暫定的に運用する場合もある。また、判定不能または係争状態が存在していても、被害回避、期限、責任、可逆性その他の理由から暫定措置、追加調査、現状維持、限定的措置または停止を採用する理由が成立する場合がある。判断状態から運用的位置は自動的には決まらない。

通し事例では、一部申請者についてアクセス上の非保存が生じているという判断結果自体は確定していても、その非保存が保存失敗に該当するか、またはどの範囲で部分的・限定的に該当するかについて、例外支援の実効性その他の証拠がなお十分でなく、理由充足状態が未確定である場合がありうる。この場合、未確定であることを非該当として処理するのではなく、その理由充足状態を保持したまま追加証拠を収集すると同時に、被害回避その他の理由から暫定的な支援拡張を実施することもありうる。また、行政側では非該当判断が確定し、利用者側では部分的・限定的該当判断が確定していて、その判断差が実質的な対立として未解消であるなら、双方

の理由充足状態が確定であっても、その関係は係争中となりうる。したがってRSPTでは、何が判断されたか、その判断結果について理由がどの程度充足しているか、判断位置間に係争が成立しているか、さらにその条件のもとでどのような運用を採用するかを、相互に分離したまま接続する。

5.7 局所化・成立条件候補・機序仮説

非保存、保存失敗該当性が問題となった内容、またはそれらに関連して生じた結果について、後続する原因、責任、変更位置、再編成その他を検討する理由が成立する場合には、まず、何をさらに分析すべき対象として取り出すのかを特定する必要がある。本書では、この作動を局所化と呼び、その対象を局所化対象と呼ぶ。局所化対象は、非保存となった内容そのものに限らず、特定主体に生じた結果、制度的機能の不成立、権利行使可能性の低下、負担集中、予測外帰結その他でありうる。局所化は、原因を特定する作動ではなく、後続する成立条件候補、機序仮説、原因、責任、変更その他の分析について、何を説明対象として取り出すかを限定する作動である。局所化 ≠ 単一原因の特定。局所化対象 ≠ 成立条件候補であり、局所化結果 ⇏ 原因判断である。

局所化は、問題を一点、一主体または一条件へ還元する作動でもない。同一の非保存または関連結果について複数の局所化対象を設定する場合もあれば、一つの局所化対象について複数の範囲、時間、粒度または主体位置から分析する場合もある。また、保存失敗該当性について「該当」という判断結果がすでに確定していることを、局所化開始の必要条件とはしない。保存失敗該当性について理由充足状態が未確定または判定不能である場合にも、その判断を進めるために関連する結果を局所化し、その成立条件または機序を検討する理由が成立しうる。また、複数の判断位置のあいだで保存要求、保存失敗該当性その他について係争状態が成立している場合にも、その対立がどの対象、証拠、条件または機序に関係しているのかを検討するために局所化する理由が成立しうる。さらに、保存失敗該当性判断とは独立に、重大な関連結果そのものについて、その成立構造を検討すべき理由が成立する場合もある。したがって、保存失敗該当性の確定 ⇏ 局所化開始の必要条件である。ただし、理由充足状態が未確定または判定不能であること、あるいは係争状態が成立していることそれ自体から、何を局所化対象とすべきかが一意に決まるわけではない。局所化対象の設定には、その分析目的と理由を別途明示する必要がある。

局所化対象が特定された後、その対象または結果の成立に関係した可能性のある条件を、成立条件候補として構成しうる。成立条件候補は、その時点で原因として確定された条件ではない。生成条件、可能化条件、増幅条件、維持条件、発見・修正阻害条件その他として機能した可能性のある要素を、それぞれ候補として区別しうる。生成条件とは当該結果の発生に関係した可能性のある条件、可能化条件とはその結果が成立しうる状態を形成した可能性のある条件、増幅条件とは結果の程度または範囲を拡大した可能性のある条件、維持条件とは成立した結果を継続させた可能性のある条件、発見・修正阻害条件とは問題の発見、異議、修正または救済を困難にした可能性のある条件をいう。ただし、これらは成立条件候補に付与される機能的役割であって、それ自体が確定した因果判断ではない。また、一つの条件候補が、対象、時点または分析文脈との関係によって複数の機能的役割をもちうる場合もある。条件役割は条件そのものに固定的に内在する性質として扱わない。成立条件候補の構成 ≠ 原因の確定。条件役割の付与 ⇏ 因果判断である。

さらに、複数の成立条件候補が、どのような過程、関係または相互作用を通じて局所化対象となった結果へ接続したのかを説明するために、機序仮説を構成しうる。成立条件候補が主として「何が関係した可能性があるか」を扱うのに対して、機序仮説は「それらがどのような連関によって結果の成立へ関与した可能性があるか」を扱う。したがって、成立条件候補 ≠ 機序仮説であり、機序仮説 ⇏ 原因判断である。複数の競合する機序仮説が形成される場合もあり、それぞれを採用する判断について理由がなお十分でない場合や、複数の判断位置のあいだで機序について実質的な対立が未解消である場合もある。その場合にも、競合する仮説を早期に一つへ統

合したり、証拠不足を特定機序の不存在として扱ったりしてはならない。機序仮説間の競合 ⇏ いずれかの機序の誤りの確定であり、証拠不足 ⇏ 特定機序の不存在である。
通し事例では、デジタル利用が困難な一部申請者について、「期限内に申請を完了できないという結果」または「実効的申請可能性の非保存」を局所化対象として設定しうる。その後、対面支援枠の縮小、本人確認手続の複雑化、電話相談体制の不足、制度周知の不足、地域的な支援アクセスの差などを成立条件候補として構成できる。例えば、「対面支援枠の縮小によって予約待機時間が増大し、それによって期限内申請が困難になった」という連関は機序仮説となりうる。また、制度上の異議経路が十分に周知されていなかったことが、申請失敗そのものの生成条件ではなく、その発見または修正を阻害する条件として機能した可能性もある。この段階では、いずれについても原因または責任が確定したとは扱わない。複数の条件候補または機序仮説が競合している場合には、それぞれを支持または制限する証拠と理由を必要な範囲で保持し、そのうえで後続する因果判断へ接続する。
以上から、RSPTにおける局所化は、問題化された非保存または関連結果を直ちに原因へ変換する作動ではない。何をさらに説明すべき対象とするのかを局所化し、その後に成立条件候補を探索し、それらの機能的役割と相互関係について必要に応じて機序仮説を構成し、そのうえで別途の証拠と因果的論証によって原因判断へ接続する。局所化対象 ≠ 成立条件候補 ≠ 機序仮説 ≠ 原因判断である。
ただし、この接続は固定された時間的・線形的手順を意味せず、後続分析によって局所化対象、成立条件候補または機序仮説を再検討する場合もある。
また、先行する保存失敗該当性判断について理由充足状態が未確定または判定不能であること、あるいは複数の判断位置のあいだで係争状態が成立していることだけから、局所化または後続分析が一律に不可能となるわけではない。他方、局所化、成立条件候補の構成または機序仮説の形成が進んだことから、先行する未確定性、判定不能性または係争状態が自動的に解消されることも導かれない。

5.8 原因・責任・被影響主体

局所化対象について成立条件候補および機序仮説が構成されたとしても、それらが実際に当該結果の原因であったことは自動的には導かれない。原因判断は、ある条件、出来事、関係、作用、制度配置または主体の行為・不作為が、局所化対象となった結果の成立、増幅、維持その他に因果的に関係したかを、利用可能な証拠および当該領域に適切な因果的規準のもとで判断する別型の作動である。成立条件候補 ≠ 原因。機序仮説 ⇏ 原因判断である。
RSPTは、すべての領域に共通する一つの完全な因果理論を供給するものではない。物理的因果、技術的因果、制度的因果、社会的因果、行為因果その他では、必要となる証拠、反事実的検討、機序説明、統計的関係、時間的順序その他の条件が異なりうる。したがって、RSPTが要求するのは、成立条件候補または機序仮説を原因として扱う前に、それに適した因果判断を別途形成することである。原因判断の具体的妥当性は、必要に応じて領域固有の因果理論、方法および証拠へ依存する。
また、原因判断と責任判断を区別する。原因判断が、ある結果の成立に何が因果的に関係したかを扱うのに対し、責任判断は、その結果または過程について、どの主体にどの種類および範囲の責任を帰属させる理由が成立するかを扱う。責任判断には、原因関係だけでなく、役割、権限、義務、統制可能性、予見可能性、回避可能性、能力、関与程度、監督関係、正当化条件その他が関係しうる。原因判断 ⇏ 責任判断である。
したがって、原因位置、原因形成に関与した主体、責任主体および被影響主体を同一化しない。原因位置は主体であるとは限らず、制度設計、技術的制約、情報配置、規則、資源不足、環境条件または複数要因の相互作用が原因位置を占める場合がある。また、ある主体が直接の原因形成主体ではなくても、制度設計、監督、救済、説明その他について責任を負う場合がありうる。逆に、ある結果の因果形成に関与していても、それだけから当該主体に責任が成立するとは限らない。直接的原因関与 ≠ 責任成立。非直接的原因関与 ⇏ 責任不存在である。

責任については、責任主体の特定だけでなく、その責任判断がどの問題、役割、権限、義務、証拠または制度関係を通じて当該主体へ接続されるのかという責任経路も区別する。責任経路が制度上存在していても、実際に責任判断へ到達できない場合があり、逆に責任を問う理由が存在しても、それを検討する制度的経路が十分に形成されていない場合もありうる。責任経路の存在 ⇏ 責任成立。責任理由の存在 ⇏ 責任経路の実効性である。責任経路の構造的実効性については、第9章の構造的正当性とも接続しうる。
さらに、被影響主体を原因主体または責任主体とは別に把握する。被影響主体とは、分析対象となる結果、制度変更、実施または不実施によって、利益、不利益、負担、権利行使可能性、役割、関係、存立条件、可能性その他に影響を受ける主体をいう。被影響主体であることから、その主体が被害を受けていること、保存失敗が成立していること、または当該主体の要求が最終的に優先されることは導かれない。被影響主体 ≠ 被害主体であり、被影響主体の特定 ⇏ 規範的優先である。他方、ある主体が被影響主体として十分に形成・把握されていないこと自体が、RSFTまたは構造的正当性上の別の問題となる場合もある。
通し事例では、対面支援枠の縮小が期限内申請困難の原因の一つとして支持された場合でも、その原因位置と責任主体は一致するとは限らない。委託システムの技術設計が申請困難の因果形成に関与する一方、例外支援の設計・監督について自治体が制度的責任を負う場合がありうる。システム委託先、自治体、支援窓口職員その他が異なる仕方で原因形成または責任関係に関与し、申請機会を失った住民が被影響主体となる場合がある。これらの位置は同一主体によって複数兼ねられることもあるが、そのことから原因、責任および被影響という型区分自体が消滅するわけではない。
以上から、RSPTでは、局所化対象から成立条件候補および機序仮説を経て原因判断へ接続し、さらに必要な場合には責任判断へ接続するが、この接続を自動的な導出として扱わない。局所化対象 ≠ 成立条件候補 ≠ 機序仮説 ≠ 原因判断 ≠ 責任判断である。また、原因位置 ≠ 責任主体 ≠ 被影響主体であり、これらのいずれからも、どこを変更すべきか、何を再編成すべきかはまだ決まらない。原因判断および責任判断から変更位置・再編成への非短絡は、次節で扱う。

5.9 変更位置・再編成

保存失敗、原因または責任について一定の判断が成立しても、どこを変更し、何を再編成するかは別の判断である。原因位置 ≠ 責任主体 ≠ 変更位置 ≠ 再編成対象である。原因を直接除去できない場合、別位置への介入によって問題を軽減する方が適切な場合、原因ではなく修復・救済位置を変更する場合もありうる。
変更位置とは、問題化された結果を防止、軽減、修復その他するために、どの位置、条件、関係または制度配置へ介入するかを示す。再編成対象とは、その介入においてどの構造または固定化を再構成するかを示す。そこから複数の再編成候補を形成しうる。再編成可能性 ≠ 再編成義務。再編成 ⇏ 改善である。
通し事例では、原因の一部が電子本人確認方式にあったとしても、その方式全体を廃止することだけが変更候補ではない。対面本人確認、代理申請、支援窓口拡張、本人確認方式の複線化その他、別の変更位置を構成しうる。原因位置から変更位置は一意には導かれない。

5.10 候補形成・比較・選択・決定・実施

原因判断、責任判断、変更位置または再編成対象について一定の分析が成立しても、そこから採用すべき対応が一意に決まるわけではない。RSPTでは、候補形成、候補比較、選択、決定、実施計画、実施・非実施および実現構造を、それぞれ異なる作動として区別する。候補形成 ≠ 候補比較。候補比較結果 ⇏ 選択。選択 ⇏ 決定。決定 ≠ 実施。実施計画 ≠ 実現構造である。この型分離は、原因、責任または保存失敗についての分析結果を、そのまま一つの実践へ変換することを防ぐために必要となる。
候補形成では、問題化された結果、保存失敗、原因・責任分析、変更位置その他を踏まえて、再編成、修復・救済、適用範囲の限定、代替手段の追加、追加調査、監督強化、現状維持、不実

施、保留その他を、必要な範囲で対応候補として構成しうる。ただし、構成済み候補群が、論理的・実践的に可能なすべての候補を網羅しているとは限らない。候補未構成の可能性は残りうる。構成済み候補群 ⇏ 全可能性である。また、ある候補を形成できることから、その候補が実現可能であること、比較対象として十分に構成されていること、または採用に値することも導かれない。候補形成 ≠ 実現可能性判断。候補形成 ≠ 候補評価である。
候補比較では、構成された複数候補について、何を比較対象とし、どの評価側面、規準、条件および制約のもとで比較するのかを明示する必要がある。RSPT上の保存プロフィール、保存失敗該当性、原因・責任情報、変更位置その他は、比較前入力となりうる。しかし、それらだけから総合的な候補順位は導かれない。必要に応じて、第7章の一般評価理論、領域固有価値・規範、Wa、構造的正当性、法的義務、安全性、費用、実現可能性その他を、型を分離した別の入力として接続する。保存改善 ⇏ 総合的改善。保存プロフィール ⇏ 一意的候補順位である。
この点で、RSPT上の候補比較を一般評価理論そのものと同一化しない。RSPTは、何が保存・非保存となり、どの非保存が保存失敗として問題となり、どの原因・責任・変更位置が分析されたのかを候補比較へ入力しうるが、異質な評価側面の成立構造、比較可能性、十分比較形成性、比較限界その他を一般的に扱うのは第7章の一般評価理論である。RSPT ≠ 一般評価理論であり、RSPT上の分析結果 ⇏ 総合的比較結果である。
また、複数の候補について一定の比較結果が成立しても、それだけから選択は自動的に導かれない。選択とは、比較結果その他の理由を踏まえ、一つまたは複数の候補を採用候補として支持する作動である。比較結果とは別に、重大な制約、権利、義務、実現可能性、時間的緊急性、責任配置その他が選択理由に関係する場合がある。比較結果 ⇏ 選択である。また、複数候補間の比較可能性が十分に形成されていない場合には、候補追加、評価軸の再構成、追加調査、比較の局所的停止その他へ接続する場合もある。比較形成不足 ⇏ 任意的選択である。
選択と決定も同一ではない。選択は、理由に基づいて候補を支持する作動であり、決定は、権限をもつ主体または制度が、一定の実践方向を採用することを制度的・実践的に確定する作動である。分析主体、評価主体、選択を支持する主体および決定権限主体が一致するとは限らない。選択 ⇏ 決定。選択主体 ≠ 決定主体の場合がある。また、適切な候補が比較上支持されていても、法的権限、資源、実施能力その他の制約によって直ちに決定できない場合もある。
さらに、決定が成立しても、それが実施されたことにはならない。実施には、実施主体、手順、期限、資源、監督、責任配置、停止条件、修復・救済経路、事後追跡方法その他の実施条件が必要となりうる。決定された内容が部分的にしか実施されない場合、実施されない場合、または実施過程で別の構造へ変形する場合もある。決定 ≠ 実施。実施 ≠ 決定内容の完全な実現である。また、不実施自体が一つの結果であり、その理由および帰結が事後的追跡の対象となる場合もある。
実施後に現実に成立した構造を、本書では実現構造として扱う。実現構造は、事前に比較・選択・決定された候補または実施計画と同一であるとは限らない。実施計画 ≠ 実現構造であり、事前評価 ≠ 実現結果である。したがって、実現構造については、保存プロフィール、被影響主体への帰結、責任経路、修復・救済の実効性、予測外帰結その他を事後的に追跡する必要が生じうる。この接続は次節で扱う。
通し事例では、実効的申請可能性の非保存について保存失敗が問題となり、その成立条件および原因・責任が一定程度分析された場合にも、対応候補は一つに限定されない。対面支援の常設化、遠隔支援の拡張、例外的紙申請の復活、本人確認方式の複線化、現状維持と追加調査その他を候補として形成しうる。これらについて保存プロフィール、費用、実現可能性、法的義務、Wa、構造的正当性その他を必要に応じて比較しても、その結果だけから選択・決定・実施は自動的には導かれない。RSPTが保持するのは、分析結果から実践へ至る各位置を分離し、それぞれに追加的理由または条件が必要となることを追跡可能にする構造である。

5.11 事後的追跡

RSPTは、候補が選択、決定、実施された時点で終了しない。実施された構造が、予測された保

存関係、機能、負担、責任配置その他を実現したか、新たな非保存、保存失敗、問題移転または予測外帰結を生じさせていないかを事後的に追跡しうる。事前評価 ≠ 事後結果。実施成功の判断 ≠ 保存失敗の不存在である。

事後的追跡では、予測と実現構造との差異、保存プロフィールの変化、被影響主体への帰結、責任経路の作動、修復・救済の実効性、予測外帰結その他を必要な範囲で記録する。予測外帰結が生じたことから直ちに保存失敗または責任は導かれない。予測外帰結 ≠ 保存失敗。予測外帰結 ⇏ 責任成立である。また、不実施、保留または理由づけられた現状維持を選択した場合にも、その後の状況変化を追跡する理由が成立する場合がある。

通し事例で対面支援を拡張した結果、申請完了率が上昇しても、職員負担や処理遅延など別の非保存が生じる可能性がある。逆に、アクセス障壁を縮小しながら処理迅速化も維持される可能性もある。事前に改善案と評価されたこと ⇏ 事後的改善である。

5.12 履歴・事後評価・再帰的回帰

事後的追跡、新証拠、反例、予測外帰結、異議その他によって新たな分析理由が成立した場合、RSPTでは実現構造または継続された現状について再び構造記述、比較・対応、保存・非保存、保存失敗該当性その他を評価しうる。事後評価は、先行判断を機械的に追認する作動でも、常に否定する作動でもない。後続入力によって先行分析の特定位置を再検討する理由が成立するかを判断する。

その際、先行判断を単純に上書きせず、何をどの条件のもとで比較したのか、どの対応関係、保存要求および保存規準を用いたのか、どの非保存が保存失敗として問題化されたのか、どの成立条件候補、機序仮説、原因判断、責任判断が形成されたのか、どの候補が比較され、何が選択・決定され、何が実施または不実施となったのかを、必要な範囲で履歴として保持する。再評価によって判断が変化した場合には、先行判断と後続判断との差異および変更理由を追跡できることが重要となる。履歴保持 ≠ 全情報の永久保存である。

RSPTにおける再帰的回帰とは、新証拠、反例、予測外帰結、保存失敗、比較上の問題、責任上の問題その他によって、先行する分析の特定位置を再検討する理由が成立した場合に、必要な位置へ分析を戻すことである。対応関係が問題となれば比較・対応構造へ、保存規準が問題となれば保存評価または保存失敗該当性へ、原因仮説が支持されなくなれば局所化・機序仮説または原因判断へ、再編成候補が不足していれば候補形成へ戻りうる。複数位置を並行して再検討する場合もありうる。再帰的回帰 ≠ 最初からの全面的やり直し。再帰的回帰 ≠ 無限循環義務である。

通し事例で対面支援拡張後にも特定地域で申請失敗が続いた場合、単に支援量を増やすのではなく、当初の原因仮説へ戻り、本人確認手続、制度周知、交通条件その他が問題形成に関係していた可能性を再検討できる。また、そもそも「実効的申請可能性」を測定する保存規準が不十分であったなら、保存評価そのものへ戻りうる。

ただし、RSPT上の再帰的回帰を哲学的再帰または第10章で扱う再帰的監査一般と同一化しない。RSPT上の再帰的回帰は、RSPT内部の構造記述、比較・対応、保存評価、局所化、原因・責任、再編成、実践追跡その他について、後続入力に応じて必要な分析位置へ戻る作動である。これに対して再帰的監査は、必要に応じてRSPTそのものの問題設定、概念構成、分析範囲、規準、証拠条件、観察位置その他まで再対象化しうる、より横断的な作動である。RSPT上の再帰的回帰 ≠ 再帰的監査一般である。

5.13 本章の限界と到達点

以上から、RSPTは、成立済み局所固定化について、構造記述、比較・対応、保存・非保存、保存失敗該当性、判断状態、局所化、成立条件候補・機序仮説、原因・責任、変更・再編成、候補形成・比較、選択・決定、実施・非実施、実現構造および事後的追跡を、一つの判断または一方向的工程へ還元せず接続する一般理論として構成される。その一般性は、すべての対象が同じ内容をもち、すべての分析が同じ経路を通ることにあるのではなく、異なる領域と事例において

反復的に問題となりうる型区分、依存方向、非導出関係、接続条件および再帰的回帰可能性を保持することにある。したがって、型分離は固定的な時間系列を意味せず、依存方向の明示も一方向的な工程を意味しない。また、接続可能性はすべての分析位置を順番に通過することを要求しない。

RSPTの中心的な理論的成果は、保存を包括的な成功／失敗概念として扱わず、保存・非保存から後続する異なる判断を型分離したことにある。保存規準 ≠ 保存要求。非保存 ⇏ 保存失敗該当性＝該当である。また、保存失敗の問題化、局所化、成立条件候補・機序仮説、原因判断、責任判断、変更位置・再編成は同一ではなく、原因位置、責任主体、被影響主体および変更位置も一致するとは限らない。同様に、再編成 ⇏ 改善であり、候補形成、比較、選択、決定、実施および実現構造も相互に区別される。重要なのは、これらを切断することではなく、ある分析または判断の成立によって後続する別型の論証責任を消去せず、必要な証拠、規準、評価、権限および実践的理由によって接続することである。

ただし、RSPTの一般性は、あらゆる局所的固定化についてRSPTだけで完全な説明、評価または決定を与えられることを意味しない。RSPTは保存を最大化する規範理論ではなく、保存成立から規範的善を、非保存から規範的不当性を導かない。また、対象、主体、問題、証拠、価値、責任、可能性その他の形成・分節化および形成履歴を主要に扱うRSFT、異質な評価側面と比較可能性を扱う一般評価理論、Wa、構造的正当性、領域固有の因果理論・責任理論・規範理論その他をRSPT内部へ還元するものでもない。RSPTの一般性は他理論の代替または体系全体の完結性を意味せず、必要な別型の理論、評価または規範を、それぞれの固有の論証責任を保持したまま接続することを前提とする。

また、RSPTは選択、決定または実施によって分析を最終的に閉じることを要求しない。実施された構造、不実施となった方針または理由づけられて維持された現状について、事前予測と実現構造との差異、新たな非保存、保存失敗、被影響主体への帰結、責任経路、問題移転、予測外帰結その他を事後的に追跡し、新証拠、反例、異議または新たな問題によって再検討理由が成立した場合には、必要な分析位置へ局所的に戻りうる。ただし、この再帰的回帰は、先行分析の全面的否定、最初からの全面的やり直しまたは無限循環義務を意味しない。先行判断とその成立条件を必要な範囲で履歴として保持しながら、問題となった分析位置へ戻る作動であり、RSPT上の再帰的回帰は第10章で扱う再帰的監査一般とも区別される。したがって、本章の到達点は、成立済み局所固定化について保存・非保存を判定する理論を提示したことだけにはない。保存・非保存から保存失敗該当性、局所化、成立条件候補・機序仮説、原因判断・責任判断、変更位置・再編成、候補形成・比較、選択・決定、実施、実現構造および事後的追跡へ至る異なる分析・判断・実践位置を、相互に短絡させず必要な理由のもとで接続し、さらに新たな入力を必要な分析位置へ再入力できる一般構造を示したことにある。この構造によって、有限な分析、判断、選択、決定および実践を成立させながら、それらを最終的かつ再検討不能な完結へ転化させない。この限定された意味において、RSPTは、成立済み局所固定化の構造、保存・非保存、保存失敗、後続分析、再編成および実践追跡を扱う独立した一般理論として位置づけられる。

第6章　再帰的構造形成理論——RSFTとRSPTの接続

6.1　RSFTの必要性と体系的位置

再帰的構造形成理論（Recursive Structural Formation Theory、以下RSFT）は、対象、主体、制度、問題、証拠、価値、責任、可能性その他が、どのような条件、関係、区別および履歴のもとで、一定の単位、境界、資格、位置、役割または候補として形成・分節化されるかを扱い、必要な場合には、その形成条件自体の検討および再形成へ接続する一般理論である。RSFTが問うのは、すでに成立した対象または制度について何が生じているかだけではなく、そもそも何が対象、主体、問題、証拠、責任または可能性として形成され、何が形成されず、あるいは候補化・資格化されないまま残されているのかという形成論的問題である。

ただし、RSFTが一般理論であることは、対象形成、主体形成、問題形成、証拠形成、価値形成、責任形成、可能性形成その他を、一つの内容、一つの原因または一つの普遍的形成機序へ還元することを意味しない。それぞれの形成型は、固有の対象、条件、関係、証拠、履歴および領域的論証負担をもちうる。RSFTが横断的に保持するのは、異なる形成型について、何が形成または非形成となったのか、その形成結果がどの条件および履歴のもとで成立したのか、複数の形成型がどのように依存しうるのか、さらにその差異が後続する証拠要求、診断、評価または再検討位置にどのような違いを生じさせるのかという形成論的問い構造である。共通の形成論的構造 ≠ 共通の形成内容 ≠ 共通の形成機序である。
RSFTを独立して置く必要が生じるのは、成立済み構造を分析することだけでは、その構造がどのように形成され、何が形成されなかったのかを十分に扱えない場合があるからである。ある制度において特定主体の利益が十分に考慮されていない場合、その主体は被影響主体としてすでに形成されているが評価上の比重が低いのか、それともそもそも被影響主体として形成されていないのかによって、問題の位置は異なる。ある判断に利用できる証拠が不足している場合にも、関連情報そのものが存在しないのか、情報は存在するがアクセスできないのか、アクセス可能であっても証拠候補として形成されないのか、候補には形成されても証拠資格が成立しないのかによって、必要な後続対応は異なりうる。また、ある選択肢が採用されなかった場合にも、その選択肢が可能性候補として形成されなかった場合と、候補として形成・比較されたうえで不支持となった場合とでは、診断は同一ではない。したがって、第一階結論の一致 ⇏ 形成論的診断の一致である。
この点で、RSFTは第5章で示したRSPTと異なる主要分析位置をもつ。RSPTは、一定の条件のもとですでに成立している局所的固定化を主要な分析単位として、その構造、比較・対応、保存・非保存、保存失敗該当性および局所化を扱い、必要に応じて原因、責任、変更、再編成および事後的追跡その他へ接続する。これに対してRSFTは、その分析対象となる主体範囲、問題区分、証拠資格、責任位置、可能性候補その他が、そもそもどのような形成結果として成立しているのか、その形成または非形成がどの条件および履歴に関係しているのかを問う。成立済み主体範囲について保存・非保存を分析することと、なぜその範囲が主体として形成されたのかを分析することは同一ではなく、成立済み証拠体系を評価することと、なぜある情報が証拠候補として形成・資格化され、別の情報が形成されなかったのかを分析することも同一ではない。形成分析 ⇏ 保存評価であり、保存分析 ⇏ 形成説明である。
したがって、RSFTとRSPTの区別は、両者が完全に異なる対象集合を扱うことによって成立するのではない。同一の制度、分類、主体、証拠体系または問題が、両理論の双方に現れる場合はありうる。重要なのは、同じ要素について何を問うのか、どの証拠を要求するのか、どの診断位置を構成するのか、どの後続判断へ接続するのかが異なることである。RSFTは「何が、どの形成型として、どの条件と履歴のもとで形成または非形成となったのか」を問うのに対し、RSPTは「成立済み構造において何が保存・非保存となり、その非保存がどのような問題へ接続するのか」を問う。同一対象への参照 ≠ 同一の分析型である。
RSFTの必要性は、第3章の哲学的作動論によっても完全には代替されない。第3章では、哲学的探究における対象化、問題化、問い形成、区別・概念形成その他を扱った。しかし、哲学的探究において問いや概念がどのように形成されるかを分析することと、主体、制度、問題、証拠、価値、責任、可能性その他が、社会的、制度的、認識的または実践的文脈においてどのような単位、境界、資格、位置または候補として形成されるかを横断的に扱うことは同一ではない。哲学的作動における形成はRSFTの重要な接続領域であるが、形成現象一般を代替するものではない。哲学的作動における形成 ≠ RSFTが扱う形成問題全体である。
このため、RSFTが本体系で担うのは、単に「形成」という名称を多様な対象へ適用することではない。RSFTは、形成／非形成、候補化・資格化、形成条件、形成履歴、形成型間依存その他を区別し、それらの差異によって、どの追加的証拠を求めるべきか、どの条件を探索すべきか、どの位置へ診断または再検討を差し戻す理由があるかを組織化する理論的位置を与える。したがって、RSFTが一般理論として成立するためには、多様な形成現象を同一内容へ還元すること

ではなく、形成型の差異を保持したまま、それらを横断して反復しうる構造関係、依存方向および非短絡条件を示さなければならない。
ただし、この体系内部の一般理論性から、RSFTが既存の社会構築論、系譜学、社会的認識論、制度論、意思決定論その他に対して外部的に唯一、独自または優越的であることは導かれない。本章でまず論証するのは、再帰的構造哲学内部において、形成問題をRSPTその他へ吸収せず独立した理論位置として保持する理由である。既存理論またはその組合せとの外部的比較については、領域適用および第14章の先行研究比較へ委ねる。
また、RSFTの独立性は、RSPTその他の理論との孤立を意味しない。RSFTによって形成・分節化された構造は、一定の準安定性をもつ成立済み局所固定化として、必要に応じてRSPTその他の分析へ接続されうる。逆に、成立済み構造の分析から、現在の問題が主体範囲、問題設定、証拠資格、可能性候補その他の形成条件に関係している可能性を別途検討する理由が生じる場合には、RSFT上の形成条件分析へ接続しうる。ただし、成立済み構造上の問題の成立 ⇏ 形成条件問題の成立であり、形成条件分析 ⇏ 形成条件再形成である。型分離は接続の否定ではなく、接続ごとに固有の論証責任を保持するための条件である。
この接続を補助的に可視化するため、本章では、形成・分節化の機能的位置をG、成立済み局所固定化を別型の分析・評価・再編成その他へ受け渡す機能的位置をP、形成条件再形成の機能的位置をRと表す。ただし、G、P、Rは理論そのものではない。G ≠ RSFT、P ≠ RSPT、R ≠ RSFTであり、〈G,P,R〉もRSFTとRSPTを包摂する上位理論または固定的な処理系列ではない。これらは、形成、成立済み構造の分析、および形成条件再形成を型分離しながら接続するための補助的区分である。
以下では、6.2で形成・分節化Gの基本概念を定め、6.3でRSFTを一般理論として構成する主要形成命題を示す。6.4では形成条件、形成履歴および形成依存性を分析し、6.5では形成結果を成立済み局所固定化としてPへ受け渡す位置を明確にする。6.6では形成条件分析と形成条件再形成Rを区別し、6.7でG・P・Rの非線形的接続を整理する。そのうえで6.8では、RSFTとRSPTの一方を他方へ吸収した場合に何が失われるかという除去テストを通じて両理論の機能的非代替性を論証し、6.9では、本体系全体を成立条件分析へ還元できない理由を明確にする。

6.2 形成・分節化G

本章では、対象、主体、制度、問題、証拠、価値、責任、可能性その他が、一定の条件、関係、区別および履歴のもとで、識別、参照、比較、判断または実践に関係しうる単位、境界、資格、位置、役割または候補として形成・分節化される機能的位置を、補助的にGと表す。ここでいう形成とは、何も存在しないところから対象を創出することだけを意味しない。すでに存在する事態、情報、主体、関係、差異または状態が、一定の問い、制度、認識、判断または実践のもとで、特定の対象、問題、証拠候補、被影響主体、責任位置、価値候補、可能性候補その他として識別、参照、候補化、資格化または位置づけられることも形成に含まれる。したがって、存在または発生していることと、それが特定の型のもとで認識、判断または実践に関係しうるものとして形成されることは同一ではない。存在 ≠ 形成であり、形成分析 ⇏ 存在一般の生成または構成への還元である。なお、形成一般は資格化を含みうるが、個別の形成型を高い粒度で分析する場合には、候補形成と、その候補についての資格判断とを別の位置として区別することができる。形成一般への包含 ⇏ 個別分析上の同一段階である。これに対して分節化とは、形成に際して、何を一つの単位として扱うか、どこに境界を引くか、何と何を区別するか、どの資格、位置、役割または関係を与えるかを構成することをいう。例えば、ある集団が被影響主体として形成される場合にも、誰をその集団に含め、誰を含めないか、どの程度の影響を被影響として扱うか、どの資格のもとで異議、要求、証拠提出その他へ接続しうるかという分節化が伴いうる。したがって、形成と分節化は密接に関係するが同一ではない。形成は何が一定の型として成立するかを問題とし、分節化はその成立における単位、境界、資格、位置および関係がどのように構成されるかを問題とする。形成 ≠ 分節化であるが、両者は同一の形成過程において重なり合いうる。

この区別から、事態、情報、影響、関係または実現可能性が存在することと、それが特定の形成型のもとで形成されることも区別される。ある情報が存在していても、それが証拠候補として形成されなければ、証拠評価の対象へ到達しない場合がある。ある不利益が実際に生じていても、それが問題として形成されなければ、異議、責任、修復または再検討へ接続されにくい場合がある。ある主体が影響を受けていても、被影響主体として形成されなければ、その主体の経験、要求または負担が後続判断へ十分に入力されない場合がある。また、ある状態が物理的、制度的または実践的に実現可能であっても、可能性候補として形成されなければ、比較、選択または決定の候補集合に現れない場合がある。事態の存在 ≠ 問題形成、情報の存在 ≠ 証拠候補形成、影響の存在 ≠ 被影響主体としての形成、実現可能性 ≠ 可能性候補形成である。
したがって、RSFTでは理由が成立する場合には、非形成も分析対象となりうる。ただし、非形成を単純な不存在と同一視してはならず、また、形成後に生じる資格判断、評価または後続接続上の不成立までをすべて非形成へ含めてもならない。例えば証拠に関しては、関連情報そのものが存在しないこと、情報は存在するがアクセスできないこと、アクセス可能であるが証拠候補として形成されないこと、証拠候補として形成されても証拠資格が成立しないこと、資格は成立しても証拠力が不足すること、さらに証拠として認められても実際の後続判断へ十分に接続されないことを区別しうる。
情報不存在 ≠ 情報アクセス不能 ≠ 証拠候補未形成 ≠ 証拠資格不成立 ≠ 証拠力不足 ≠ 後続判断への接続不成立である。この系列のすべてが「非形成」なのではなく、形成以前、形成、資格判断、評価および後続接続にまたがる異なる位置である。なお、形成一般は資格化を含みうるが、個別の形成型を高い粒度で分析する場合には、候補形成と、その候補についての資格判断とを別の位置として区別することができる。形成一般への包含 ⇏ 個別分析上の同一段階である。それらを一括して「証拠がない」「証拠が使えない」と記述すれば、追加情報探索、アクセス条件の検討、候補形成条件の分析、資格規準の再検討、証拠評価または後続接続のどこを問題とすべきかを混同する可能性がある。
可能性についても同様である。ある状態または遷移が実現不可能であることと、それが一定の条件のもとでは実現可能でありながら、比較、選択または決定の候補として形成されていないことは異なる。可能性不存在 ≠ 可能性候補未形成である。また、可能性候補として形成されたこと、比較対象となったこと、選択されたこと、決定されたことも同一ではない。ここで重要なのは、これらすべてを形成問題へ還元することではなく、後続する比較・選択・決定へ至る以前に、「候補として形成されているか」という独立した位置が存在しうることを保持することである。したがって、現在選択されていないものを直ちに不可能とみなすことも、候補として形成されたものをそのまま実現可能または採用可能とみなすこともできない。
形成・非形成は、まず形成論的な記述位置であり、それ自体によって真理、妥当性、規範的正当性、保存要求または是正義務を決定するものではない。ある主体、問題、証拠、責任または可能性が一定の仕方で形成されたことも、ある内容が形成されなかったことも、そのことだけから後続する認識的、保存論的または規範的判断を確定しない。ここで必要なのは、それらの判断を本節で詳論することではなく、形成・非形成の記述と、それについての評価その他の後続判断を同一化しないことである。形成成立 ⇏ 後続判断の成立であり、非形成 ⇏ 保存失敗または形成義務である。これらの非導出関係の一般的な意味は、次節の形成論的命題として改めて整理する。
さらに、Gにおいて形成・分節化が成立したことと、その形成結果をただちに成立済み局所固定化として後続分析へ受け渡すことも同一ではない。Gは、何がどの型として形成され、どの単位、境界、資格、位置または候補として分節化されるのかという機能的位置を示す。他方、その形成結果が一定の目的、範囲、時間、粒度その他の条件のもとで、別型の分析に必要な程度の準安定性をもつ局所的固定化として扱いうる場合には、後にPへ接続されうる。形成成立 ≠ P上の分析開始であり、形成された単位 ≠ P上で採用される分析単位である場合もありうる。この接続条件については6.5で扱う。
また、Gは固定的な時間的第一段階ではない。形成と分節化は一回的に完了するとは限らず、既存の形成結果が別の形成の条件となる場合も、新たな証拠、異議、制度変更、技術変化また

は関係変化によって境界、資格、位置または候補構造が変化する場合もある。複数の形成型が相互に関係し、主体形成が問題形成へ、問題形成が証拠形成へ、証拠形成が可能性形成へ関与する場合もありうる。したがって、Gは固定的な時間段階でも、一方向的な生成系列でも、形成過程全体を記述するアルゴリズムでもない。
なお、G ≠ RSFTである。Gは、RSFTが扱う形成・分節化の機能的位置を補助的に表示する記号であり、形成条件、形成履歴、形成依存性、形成型間依存、形成機序、形成条件再形成その他を含むRSFT全体を表すものではない。また、Gは、あらゆる形成現象に共通する必要十分条件を示す形式モデルでもない。どの形成型について何を形成とみなし、どの条件、証拠および機序を要求するかは領域ごとに異なりうる。Gの役割は、その領域差を消去することではなく、成立済み構造についての後続分析とは区別される形成・分節化の位置を明示することにある。以上から、Gとは、存在一般の生成を意味する概念でも、すべての形成現象を一つの機序へ還元する概念でもない。一定の問い、制度、認識、判断または実践のもとで、何がどの型として成立し、どのような単位、境界、資格、位置または候補として分節化されるのかを分析するための補助的な機能区分である。次節では、この概念規定を前提として、異なる形成型を横断して成立しうる主要形成命題とRSFTの一般性を検討する。

6.3 形成対象と形成論的命題

RSFTが扱う形成対象は一種類ではない。本書では少なくとも、何が一つの対象または比較単位として識別されるかという対象形成、誰が行為主体、判断主体、権利主体、責任主体または被影響主体として位置づけられるかという主体形成、何が検討すべき問題として認識・表現・記録・係争されうるかという問題形成、何が証拠または証拠候補として認識・提出・資格化されるかという証拠形成、何が評価上考慮される価値、要求、利益または負担として位置づけられるかという価値形成、どの主体、行為、役割または関係が責任検討の位置へ入るかという責任形成、何が実現、比較、選択または決定の候補として構成されるかという可能性形成その他を区別する。制度、役割、分類、比較対象、評価候補、選択肢その他の形成も、問題に応じて分析対象となりうる。ただし、これらは同一内容または同一機序をもつ一種類の形成ではない。対象形成 ≠ 主体形成 ≠ 問題形成 ≠ 証拠形成 ≠ 価値形成 ≠ 責任形成 ≠ 可能性形成であり、それぞれに固有の対象、証拠、条件、関係および領域的論証負担がありうる。
RSFTの一般性は、これらを一つの形成内容または普遍的形成機序へ還元することにはない。RSFTが横断的に問うのは、異なる形成型について、何が形成または非形成となったのか、その形成結果がどの条件および履歴のもとで成立したのか、複数の形成型がどのように依存しうるのか、さらにその差異が後続する証拠要求、説明、評価、診断または再検討位置にどのような違いを生じさせるのかである。したがって、RSFTの一般性とは内容的一般性ではなく、異なる形成型に反復して現れうる構造関係、依存方向および非短絡条件を、各形成型の差異を保持したまま比較・接続する構造的一般性である。一般性 ≠ 内容的統一、一般性 ≠ 単一形成機序、一般性 ≠ 全形成現象の完全説明である。
第一の主要形成命題は、ある事態、情報、主体、関係または状態が存在、発生または実現可能であることと、それが特定の形成型のもとで形成されていることを区別することである。問題となりうる事態が存在していること ≠ 問題として形成されていること、情報が存在していること ≠ 証拠候補として形成されていること、ある主体が実際に影響を受けていること ≠ 被影響主体として形成されていること、ある状態が実現可能であること ≠ 可能性候補として形成されていることである。この区別によって、単に何かが存在しない場合と、存在または実現可能でありながら、後続する認識、判断または実践へ入力されうる型として十分に形成されていない場合とを区別できる。
ただし、形成以前から形成後の資格判断、評価および後続接続に至るまでには、複数の異なる位置が区別されうる。証拠については、情報不存在、情報アクセス不能、証拠候補未形成、証拠資格不成立、証拠力不足を区別できる。可能性についても、実現不可能、可能性候補未形成、比較対象外、不選択を同一視できない。主体についても、実際に影響を受けていること、被影響

主体として認識されること、制度上の主体資格をもつこと、異議または要求を提出できること、その入力が実際の判断へ到達することは区別されうる。RSFTは、これらを単純な「存在する／存在しない」「考慮された／考慮されなかった」という二分法へ還元せず、どの位置で形成論的に区別し または不成立となっているのかを必要な別型理論へ接続し分析する。
第二の主要形成命題は、形成結果と形成条件を区別することである。ある対象、主体、問題、証拠、責任または可能性が一定の仕方で形成されていることから、その形成を成立させた条件が一意に決まるわけではない。同一または類似した形成結果が異なる条件構成のもとで成立する場合もあれば、同一または類似した条件が、対象範囲、制度、時間、主体位置その他の違いによって異なる形成結果へ関与する場合もありうる。同一または類似の形成結果 ⇏ 同一の形成条件構成であり、同一または類似の形成条件 ⇏ 同一の形成結果である。また、形成結果が一定の条件に依存していることから、その形成結果が任意的または単純に相対的であることも導かれない。形成依存性 ⇏ 恣意性、形成依存性 ⇏ 単純相対主義である。
第三に、形成の成立と、その形成結果についての真理、妥当性、規範的正当性、責任判断または保存要求を区別する必要がある。ある主体が責任主体として形成されたことから、その主体に責任が実際に帰属することは導かれず、ある情報が証拠候補として形成・資格化されたことから、その証拠が真または十分な証拠力をもつことも導かれない。また、ある状態が可能性候補として形成されたことから、それが実現可能、望ましい、比較上優位または選択されるべきであることも導かれない。形成成立 ⇏ 真理、形成成立 ⇏ 妥当性、形成成立 ⇏ 規範的正当性である。逆に、ある内容が形成されていないことから、その非形成が直ちに不当、保存失敗または是正対象であることも導かれない。非形成 ≠ 保存失敗、非形成 ⇏ 形成義務である。また、ある内容が形成されていないという事実だけから、その非形成をRSFT上の分析対象として構成すべきことも導かれない。非形成の成立 ⇏ 分析対象化の十分な理由の成立である。非形成を分析対象とするためには、当該問い、対象範囲および形成型との関係で、その非形成を検討する追加的な理由が必要となる。RSFTは、理由をもって分析対象として構成された形成・非形成を、まず形成論的分析対象として保持し、その評価、規範判断、責任判断その他を別型の理論へ接続する。
第四の主要形成命題は、異なる形成型が相互に依存しうることである。本書では、この関係を形成型間依存として扱う。例えば、ある者が被影響主体として形成されないことによって、その者に生じている負担が問題として形成されにくくなり、その経験または記録が証拠候補として認識されにくくなり、その状態を変更する制度案も可能性候補として形成されにくくなる場合がある。逆に、新たな問題形成によって、それまで背景化されていた主体が被影響主体として形成され、その主体の経験が証拠候補となり、新たな可能性候補が構成される場合もありうる。主体形成、問題形成、証拠形成および可能性形成は相互に同一ではないが、一つの形成型における状態が、別の形成型の成立可能性、範囲または内容へ関与しうる。
ただし、形成型間依存と、複数の形成型へ共通または関連して関与する形成条件とは区別されなければならない。形成型間依存とは、一つの形成型における形成状態が別の形成型へ関与する関係である。これに対して、共通・関連形成条件の関与とは、第三の条件または条件群が、複数の形成型へ並行して関与する関係である。例えば、一つの制度的分類が、特定主体を被影響主体として形成しにくくすると同時に、その主体に関する事態を問題として形成しにくくし、その経験を証拠候補として認識しにくくし、関連する制度変更案を可能性候補として形成しにくくしている場合がありうる。この場合、複数形成型の非形成を個別の欠落としてのみ扱うのではなく、それらへ共通または関連して関与する条件を探索することで、追加的な診断が可能となりうる。
しかし、複数の形成または非形成が併存することから、形成型間依存または共通形成条件の存在は自動的には導かれない。複数非形成の併存 ⇏ 共通形成条件の存在であり、形成型間依存 ⇏ 共通形成機序の成立である。また、共通・関連形成条件候補を構成できることと、その条件が各形成型へ実際に関与していること、その作用機序が共通していること、その条件が原因であることも区別されなければならない。RSFTは、複数形成型のあいだに関係を見いだすことと、それらを単一原因または単一形成機序によって説明することを同一視しない。

第五に、RSFTの形成分析は、第一階の結論そのものが変わる場合にだけ意味をもつのではない。同一の判断、制度的処理または実践的結果へ到達した場合であっても、その形成論的経路が異なれば、必要となる証拠、説明、再検討位置または変更位置が異なりうる。例えば、二つの申請がともに不認定となった場合でも、一方では関連情報そのものが存在せず、他方では情報が存在したが証拠候補として形成されなかったのであれば、後続的な対応は異なる。前者では追加的な情報探索が必要となりうるのに対し、後者では情報アクセス、証拠候補形成条件、主体位置または証拠制度の再検討が必要となりうる。同様に、ある制度案が採用されなかった場合でも、その案が可能性候補として形成されなかった場合と、候補として形成・比較されたうえで不支持となった場合とでは、診断が異なる。したがって、第一階結論の一致 ⇏ 診断的同一性である。
この診断差こそ、RSFTを一般形成理論として独立させる積極的理由の一つである。RSFTは、対象形成、主体形成、問題形成、証拠形成、価値形成、責任形成、可能性形成その他を同じ内容へ還元するのではなく、それぞれについて、形成／非形成、候補化・資格化、形成条件、形成履歴、形成型間依存および共通・関連形成条件を区別し、その差異がどの証拠を追加的に要求し、どの条件を探索し、どの位置へ診断または再検討を差し戻す理由となるのかを横断的に組織化する。したがって、RSFTの一般性は、多くの対象に「形成」という語を適用すること自体にはなく、形成型の差異を保持したまま、領域を越えて反復しうる構造関係と診断差を明示できることにある。
ただし、この構造的一般性は、各領域固有の形成理論を代替するものではない。証拠形成には認識論、科学哲学、法的証拠論その他の固有問題が残り、主体形成には主体論、社会哲学、制度論その他の固有問題が残り、可能性形成には可能性構造論その他の固有問題が残る。
RSFTは、それらを一つの形成機序へ還元するのではなく、各形成型に固有の論証負担を保持しながら、形成論的な比較・接続を可能にする共通の分析位置を与える。体系的接続 ≠ 領域理論の還元である。
以上から、RSFTの形成論的中核は、存在または実現可能性と形成、形成結果と形成条件、形成成立と真理・妥当性・規範的正当性、形成型間依存と共通・関連形成条件、第一階結論と形成論的診断をそれぞれ区別しながら、異なる形成型に横断して現れうる構造関係を分析することにある。RSFTは、この構造によって、現在成立している結果だけを見た場合には区別されにくい証拠要求差、条件探索位置、診断差および再検討位置を形成する一般理論として位置づけられる。現在の非形成 ⇏ 形成不可能性である。ただし、現在の非形成から、未形成の内容の実在、実現可能性または将来的形成可能性が自動的に導かれるわけでもない。

6.4　形成条件・形成履歴・形成依存性

形成・分節化は無条件に成立するものではない。何が一つの対象として識別されるか、誰が主体または被影響主体として位置づけられるか、何が問題として認識・表現・記録されるか、何が証拠候補として形成・資格化されるか、どの主体、行為、役割または関係が責任検討の位置へ入るか、どの状態または遷移が可能性候補として構成されるかは、対象側の性質だけでなく、概念、分類、制度、言語、技術、情報アクセス、証拠制度、主体位置、権限配置、慣行、関係構造、先行判断、時間的経路その他の条件に依存しうる。本書では、ある形成結果または非形成について、その成立可能性、範囲、内容、持続または変化に関与しうる条件を、RSFT上の形成条件として分析対象とする。ただし、形成条件を単一の原因または固定的な必要十分条件集合として理解しない。ある条件は、特定の形成結果の成立に直接的に関与する位置にある場合もあれば、その形成を可能にする条件、成立しやすくする条件、成立した形成を維持する条件、別の形成を制約または阻害する条件、あるいは形成上の問題や欠落の発見・修正を困難にする条件として関与する場合もある。これらの機能的位置は条件それ自体に固定的に内在する属性ではなく、どの形成結果を問い、どの範囲、時間、粒度および形成型のもとで分析するかとの関係で定まる。同一の制度条件が、ある形成型については可能化条件として、別の形成型については阻害条件として働く場合もありうる。形成条件の機能的位置 ≠ 条件の固定的本質分類である。ま

た、RSFT上の形成条件は、本体系で用いる他の条件型とも同一ではない。形成条件 ≠ 固定化条件 ≠ RSPT上の成立条件候補 ≠ 評価条件であり、同一の制度、分類、技術、概念または関係が複数の条件型に関与する場合があっても、同一要素への参照から条件型の同一性は導かれない。重要なのは、その要素が何についての、どの型の条件として分析されているかを区別することである。

形成条件分析において、まず区別されなければならないのは、形成条件候補を構成することと、その条件が実際に当該形成へ関与していると判断することである。ある制度分類、概念体系、情報アクセス条件、証拠規準、権限配置または技術構造が形成結果に関係している可能性を理由をもって提示した段階では、それは形成条件候補にとどまる。そこから、その条件が実際にどの形成結果へ、どの範囲で、どの方向に、どの程度関与しているのかを判断するには、対象および形成型に応じた追加的証拠を要する。形成条件候補の構成 ⇏ 形成条件としての関与判断である。さらに、形成条件としての関与が認められたことと、その関与がどのような過程または機序を通じて成立しているかを説明できることも同一ではない。本書では、条件Cが形成結果Fへ、分類作用、情報流、選別、権限作用、反復、フィードバックその他のどのような中間過程を通じて関与するのかについて構成された説明を、必要に応じて形成機序仮説として扱う。形成条件としての関与判断 ≠ 形成機序仮説であり、形成機序仮説の構成 ⇏ 機序の確定である。同一の形成条件が複数の機序を通じて関与する場合もあれば、異なる条件が類似した機序へ収束する場合もありうるため、形成条件を特定したことだけで形成過程全体を説明したことにはならない。なお、形成条件としての関与は因果的関与だけに限定されない。形成型によっては、条件が単位、境界、資格または位置を構成する関係、特定の形成を可能化または制約する関係、候補化・資格化の範囲を規定する関係その他として分析される場合がある。したがって、形成条件としての関与判断 ⇏ 因果判断である。他方、形成条件が因果的に形成結果へ関与したと主張する場合には、その因果関係について別途の証拠と論証を要する。責任判断についても同様であり、因果的関与が成立したことだけから責任帰属は導かれない。したがって、形成条件候補 ≠ 関与判断 ≠ 形成機序仮説 ≠ 因果判断 ≠ 責任判断である。ただし、RSFTは因果判断または責任判断を代替しないとしても、何が形成され、どの条件がその形成に関与したかを区別することによって、後続する因果・責任分析の対象範囲、証拠要求および検討位置を再構成しうる。

形成条件は、単一時点に存在する静的条件だけにも還元されない。現在の対象形成、主体形成、問題形成、証拠形成、価値形成、責任形成、可能性形成その他は、先行する分類、制度、慣行、判断、技術、語彙、権限配置、承認、排除、継承、修正または断絶を経て成立している場合がある。本書では、現在の形成結果がどのような先行形成および条件変化を経て現在の位置へ到達したのかという時間的・関係的経路を、形成履歴として扱う。形成履歴とは、出来事を単に年代順へ並べることではなく、現在の形成結果に関係する先行形成、条件、継承、変更および断絶を、当該問題に必要な範囲で追跡する分析である。形成履歴 ≠ 年代記であり、形成履歴 ≠ 原因の単純列挙である。形成履歴を保持する理由の一つは、現在同一または類似して見える形成結果が、異なる経路によって成立している場合を区別することにある。例えば、同じ主体区分が現在採用されている場合でも、一方では明示的な制度改定を経て形成され、他方では過去の慣行が再検討されないまま継承されている場合には、現在の分類結果が類似していても、その形成理由、異議の履歴、利用可能な証拠、変更可能位置その他は異なりうる。現在の形成結果の一致 ⇏ 形成履歴の一致である。同様に、同じ非形成であっても、当初から候補として形成されなかった場合、過去には形成されていたが後に排除された場合、制度変更によって資格を失った場合では、必要な説明および再検討位置が異なりうる。この時間性から、形成依存性には経路依存的な側面が生じうるが、経路依存性を歴史決定論と同一視してはならない。ある形成結果が特定の履歴に依存していることから、その形成が現在変更不能であることも、将来同じ形成結果が必然的に継続することも導かれない。形成履歴への依存 ⇏ 将来形成の決定である。また、歴史的に形成されたことから、その形成結果が現在正当または不当であることも導かれない。歴史的形成 ≠ 規範的正当化であり、歴史的形成 ≠ 規範的不当性である。

形成条件の変化と形成結果の変化も区別されなければならない。ある形成を成立させた当初の条件が消滅または変容した後にも、制度的慣性、記録、分類、権限配置、期待、自己理解その他によって形成結果が持続する場合がある。逆に、形成条件の一部が維持されていても、別の条件、関係または技術の変化によって形成結果が変化する場合もある。形成条件の変化 ⇏ 形成結果の即時変化であり、形成結果の持続 ⇏ 当初形成条件の持続である。この区別によって、現在の形成結果を説明するとき、現在作用している条件と履歴的に残存する形成効果とを区別して検討できる。また、形成依存性には、一つの形成型内部における条件依存だけでなく、前節で示した形成型間依存も含まれうる。例えば、主体形成が問題形成または証拠形成へ関与し、問題形成が可能性形成へ関与する場合がある。他方、一つまたは関連する第三の条件が、複数の形成型へ並行して関与する場合もある。したがって、形成型間依存と、共通・関連形成条件の関与とは区別されなければならない。形成型間依存とは、一つの形成状態が別の形成状態の成立可能性、範囲または内容へ関与することである。これに対し、共通・関連形成条件とは、第三の条件または条件群が複数形成型へそれぞれ関与する場合をいう。形成型間依存 ⇏ 共通形成条件の存在であり、共通形成条件の存在 ⇏ 形成型相互の直接依存である。
この区別は、複数の非形成または偏りが同時に観察された場合に重要となる。ある主体が被影響主体として形成されにくく、その主体の経験が証拠候補として形成されにくく、関連する制度変更案も可能性候補として形成されにくい場合、それらが主体形成から証拠形成、可能性形成へ連鎖する形成型間依存によって生じている可能性もあれば、一つの制度分類が複数の形成型へ並行して関与している可能性もあり、さらに複数の独立した条件が別々に同じ方向の結果を生じさせている可能性もある。複数非形成の併存 ⇏ 単一の形成構造である。したがって、RSFTは、形成型間依存、共通・関連形成条件、形成機序および因果関係を一つへ短絡せず、それぞれに必要な証拠要求を保持する。以上から、RSFTにおける形成条件分析には、少なくとも、何を形成結果または非形成として問題にするのかを特定すること、形成条件候補を構成すること、その条件が当該形成へ実際に関与しているかを判断すること、必要に応じて形成機序仮説を構成すること、形成履歴および条件変化を追跡すること、さらに形成型間依存と共通・関連形成条件を区別して分析することが含まれうる。ただし、これらは固定された時間系列または単一の分析アルゴリズムではない。形成結果の特定 ≠ 形成条件候補の構成、形成条件候補の構成 ⇏ 関与判断、関与判断 ≠ 形成機序仮説、形成履歴の把握 ≠ 因果判断である。
また、形成条件が特定されたことから、その条件が変更対象として採用されることは導かれない。形成条件の特定 ≠ 変更位置の確定であり、形成条件としての重要性 ⇏ 規範的・実践的変更優先性である。ある条件が問題となる形成または非形成へ強く関与していても、その条件が同時に別の主体形成、権利保護、証拠信頼性、安全、制度機能その他を支えている場合がありうる。したがって、形成条件を維持、限定、修正、置換または解除すべきかは、形成分析だけでは決まらない。この判断には、必要に応じてRSPT上の保存・非保存分析、一般評価、領域固有の価値・規範、Wa、構造的正当性その他が別途関係しうる。RSFTにおける形成条件分析の目的は、現在の形成結果を一つの原因へ還元することでも、形成条件を発見した地点で分析を終了することでもない。何がどの条件と履歴のもとで形成または非形成となり、その形成が他の形成型とどのように関係し、その関係についてどこまでが証拠によって支持されているのかを、異なる判断位置を短絡させず追跡することにある。そして、形成条件そのものを変更対象として検討する追加的理由が成立する場合にのみ、形成条件再形成の問題へ接続する。形成条件分析 ≠ 形成条件再形成であり、その後続位置を6.6で扱う。

6.5 成立済み局所固定化とP

Gにおいて対象、主体、制度、問題、証拠、価値、責任、可能性その他が一定の単位、境界、資格、位置または候補として形成・分節化された場合、その形成結果は、一定の条件のもとで、形成過程そのものとは区別された成立済み局所固定化として別型の分析対象となりうる。本章では、このような成立済み局所固定化を、保存・非保存、評価、責任、再編成その他の後続分析へ

受け渡す機能的位置を、補助的にPと表す。Pが示すのは形成そのものではなく、形成された構造を、現在の問いに必要な範囲で一つの分析単位として受け取る位置である。
ここで「成立済み」とは、その構造が完全に確定され、変更不能または最終的になったことを意味しない。ある形成結果を成立済み局所固定化として扱うとは、特定の目的、範囲、時間、粒度、観察位置その他の条件のもとで、現在の分析に必要な程度に識別、参照、比較または判断可能な準安定性が成立していることを意味する。したがって、成立済み局所固定化 ≠ 最終的固定化であり、分析単位としての固定化 ≠ 存在論的または規範的最終性である。
この準安定性を区別する理由は、G上で何らかの形成結果が成立したことと、それをただちにP上の分析単位として扱えることが同一ではないからである。形成結果がなお急速に変動している場合、境界や主体範囲が十分に特定されていない場合、あるいは現在の問いに対して必要な分析単位が形成結果そのものとは異なる場合には、G上の形成成立だけではPへの受け渡し条件が十分でないことがありうる。したがって、G上の形成結果の成立 ⇏ P上の分析単位としての成立である。
他方、Pへ受け渡すために、形成条件または形成履歴の完全な把握が必要なわけでもない。ある制度、分類または主体範囲について、その形成履歴の一部が未確定であっても、現在の構造が一定の範囲で識別可能であり、その構造について保存・非保存その他を分析する十分な理由と証拠があるなら、P上の分析を開始しうる。形成条件の完全把握 ⇏ P成立の必要条件である。形成分析の完了を待たなければ成立済み構造を分析できないとすれば、形成履歴が複雑または不完全にしか把握できない対象について、現在の構造に対する有限な分析そのものが困難になる。
GとPを区別しなければならないのは、何がどのように形成されたのかを説明することと、現在成立している構造について別型の問いを立てることが同一ではないからでもある。ある制度がどのような分類、関係、技術、権限配置または履歴のもとで形成されたかを説明できても、その制度において何が保存・非保存となっているか、その非保存をどのように評価するか、どこへ問題を局所化するかは別途分析されなければならない。逆に、現在の構造について保存・非保存その他を精密に分析できても、その形成条件および形成履歴がそこから一意に回収されるわけではない。形成説明 ≠ 成立済み構造分析であり、形成履歴の把握 ⇏ 現在構造についての後続判断である。
また、形成された単位と、Pにおいて採用される分析単位が一致するとは限らない。Gでは一定の主体範囲、制度分類または証拠単位が形成されていても、P上の問いに応じて、その一部を独立した分析単位としたり、複数の形成単位を一つの関係構造として扱ったり、異なる時間範囲または比較単位を設定したりする必要が生じる場合がある。したがって、Gで形成された単位 ≠ P上で採用される分析単位である場合がありうる。Pへの受け渡しとは、G上の形成結果を無変更のまま受け取ることではなく、別型の問いに必要な範囲で分析単位を構成することを含みうる。
第5章で示したRSPTは、主としてこのPにおいて成立済み局所固定化を分析する中核理論である。RSPTは、形成されたという事実それ自体を評価するのではなく、その成立済み構造について、何が保存・非保存となり、どの非保存が保存失敗に該当し、必要に応じてどの後続分析へ接続するかを扱う。したがって、ある主体が制度上形成されていることから、その主体の権利、機会、アクセスまたは関係が十分に保存されていることは導かれない。証拠候補が形成されていることから、それが後続判断で実効的に利用されていることも導かれない。可能性候補が形成されていることから、その候補への実行可能性またはアクセスが保存されていることも導かれない。形成成立 ⇏ 保存成立である。
逆方向にも同様の非短絡がある。P上で非保存または保存失敗が認められたからといって、その問題が形成条件に由来するとは限らない。問題は形成後の運用、実施、資源配分、技術的障害、責任遂行その他によって生じている場合もある。したがって、P上で認定された問題をただちにGまたは形成条件へ差し戻すことはできない。成立済み構造上の問題 ≠ 形成条件上の問題であり、P上の問題の成立 ⇏ 形成条件問題の成立である。

ただし、これはGとPを切断することを意味しない。例えば、ある制度において特定の主体が被影響主体として十分に形成されていない場合、RSFT上では、その主体範囲、分類、証拠資格または情報経路の形成条件を問いうる。他方、その現在の制度構造によって当該主体のアクセス、権利、機会その他がどのように保存・非保存となっているかは、成立済み構造についての別問題となる。また、RSFT上の形成分析によって、それまでP上の分析対象として十分に構成されていなかった主体または問題が新たに可視化され、P上の対象範囲を再構成する理由が生じる場合もある。したがって、GとPは相互に接続しうるが、その接続は同一化ではない。
この接続を補助的にG ↠ Pと表すことができる。ただし、G ↠ Pは接続可能性を示すのであって、形成されたすべての構造についてP分析を行う義務を意味しない。何をPへ入力し、どの範囲、時間、粒度および側面について分析するかは、問題、影響、異議、不確実性、保存要求、実践的必要、時間・資源その他との関係で局所的に定められる。形成成立 ⇏ 全面的P分析義務である。
また、P ≠ RSPTである。Pは独立した理論名ではなく、成立済み局所固定化を別型の分析へ受け渡す機能的位置を表す。RSPTはその中心的な分析理論であるが、成立済み構造については、一般評価、領域固有評価、Wa、構造的正当性、権利、制度固有の正当化その他が必要となる場合もある。したがって、PはRSPTだけに閉じられず、複数の異なる分析・評価型が接続されうる位置である。
以上から、Pの理論的意義は、形成過程を捨象して現在構造だけを見ることにはない。形成条件および形成履歴を必要に応じて保持しながらも、それらとは異なる問いのもとで、形成された構造を有限な分析単位として受け取り、保存・評価・責任・再編成その他の後続的検討へ接続可能にすることにある。GとPを区別することによって、形成結果をその形成されたという事実だけで評価することも、逆に成立済み構造上の問題をすべて形成条件へ還元することも避けられる。G ↠ Pは形成から後続分析への自動的移行ではなく、形成された構造を別型の問いへ受け渡しうることを示す。G ≠ Pであるが、型分離 ≠ 切断である。

6.6　形成条件再形成R
形成条件を分析することと、その形成条件自体を変更・再配置・追加・解除・置換または再構成することは区別されなければならない。本章では、対象、主体、制度、問題、証拠、価値、責任、可能性その他が、何として、どの範囲で、どの境界、資格、位置または役割をもって形成・分節化されうるかに関与する条件そのものを、別途の理由が成立する場合に変更対象として構成し、必要に応じて再配置、追加、解除、置換または接続変更する機能的位置を、補助的にRと表す。Rは成立済み構造に対する修正一般ではなく、何がどのような形成型として成立しうるかに関与する形成条件そのものを再配置、追加、解除、置換または接続変更する機能的位置である。形成条件再形成には、既存条件を限定または解除すること、新たな条件を追加すること、条件間の関係配置または接続を変更すること、ある条件を別の条件へ置換すること、主体範囲、資格規準、証拠規準、適用範囲、情報アクセス条件その他を変更することが含まれうる。したがって、形成条件再形成 ≠ 条件の単純な削除であり、形成条件再形成 ≠ 形成構造全体の全面的作り直しである。一つの形成型に限定された局所的再形成として成立する場合もあれば、複数の形成型へ共通または関連して関与する条件を対象とする横断的再形成として成立する場合もある。ただし、再形成範囲の広さ ⇏ 再形成の適切性である。変更する条件の数だけでなく、その条件がどの形成型、主体、境界、資格および後続判断へ関与しているかを分析しなければならない。
ここで特に重要なのは、RSPT上の再編成とRSFT上の形成条件再形成を区別することである。例えば、既存の制度分類を維持したまま例外規定を追加することと、誰を当該分類の対象として形成するかという分類規準そのものを変更することは同一ではない。既存の証拠体系へ新たな証拠を追加することと、何を証拠候補として認識・提出・資格化しうるかを規定する条件を変更することも異なる。また、すでに形成された候補集合から別の選択肢を選ぶことと、何がそもそも可能性候補として形成されうるかを規定する条件を変更することも同一ではない。前者は成立済み構造内部の再編成として扱いうる場合があるのに対し、後者は形成条件再形成に関わる。した

がって、RSPT上の再編成 ≠ RSFT上の形成条件再形成である。ただし、この区別は、個々の制度変更が常にいずれか一方にだけ属することを意味しない。同一の変更が、成立済み構造についてはRSPT上の再編成として、何がどのように形成されうるかという条件との関係ではRSFT上の形成条件再形成として、異なる問いのもとで分析される場合がありうる。重要なのは変更行為の名称ではなく、その変更について何を分析対象とし、どの論証責任を問うているかである。同一の変更への参照 ≠ 同一の理論的位置である。
また、ある条件が問題となる形成または非形成へ関与していることが示されたとしても、その条件を直ちに変更対象とすることはできない。形成条件候補の構成 ⇏ 形成条件としての関与判断であり、形成条件としての関与判断 ⇏ 変更対象化である。ある条件が特定主体の形成、証拠候補形成または可能性候補形成を制約しているとしても、その条件が同時に別の対象識別、権利保護、安全、証拠信頼性、制度機能その他を支えている場合がありうる。したがって、「この条件が形成に関与している」という分析と、「この条件を変更候補として扱う理由がある」という判断とのあいだには追加的な論証責任が存在する。さらに、形成条件を変更対象として構成したことと、特定の再形成案を支持することも異なる。形成条件再形成については、少なくとも、変更対象化、再形成候補の形成、評価・比較、選択・決定および実施を区別する必要がある。ただし、これらの作動一般を本節で再論証する必要はない。ここで重要なのは、RSFT上の形成分析だけから、特定の再形成候補の支持、選択、決定または実施が自動的に導かれないことである。形成分析 ⇏ 再形成候補の支持であり、形成条件の特定 ⇏ 再形成決定である。このためRへ接続する際には、ある形成条件を維持、限定、変更、置換または解除した場合に何が保存・非保存となるかというRSPT上の分析、複数候補をどの対象、側面、規準および条件のもとで評価・比較するかという一般評価、さらに領域固有の価値・規範、Wa、構造的正当性、権利、安全、責任、実現可能性その他が、問題に応じて入力となりうる。RSFTは形成条件を分析し、再形成問題を構成しうるが、それだけで再形成の規範的・実践的結論を完結させるものではない。RSFT上の形成条件分析 ≠ 再形成の総合的正当化である。
形成条件再形成が実施された場合にも、その実施成功と、その後に意図された形成結果または改善が成立することは区別されなければならない。例えば、制度上の主体資格を拡張する変更が予定どおり実施されたとしても、従来十分に形成されていなかった主体が実際に被影響主体として認識され、その経験または証拠が後続判断へ到達し、関連する保存失敗が解消され、さらに制度全体が改善することまでは自動的には導かれない。Rの実施成功 ≠ 意図された形成結果の成立であり、意図された形成結果の成立 ≠ 保存上・規範上・総合的な改善である。また、形成条件再形成は、従来形成されなかったものを新たに形成可能にする一方で、新たな非形成、背景化、排除または制約を生じさせる場合がある。証拠資格を拡張することで新たな経験や記録が証拠候補として形成されやすくなる一方、証拠量の増加によって別種の証拠が背景化される場合がありうる。主体範囲を拡張することで新たな被影響主体が形成される一方、責任経路、資源配分または比較構造が変化し、別の主体または要求の位置が変わる場合もある。したがって、形成条件再形成 ⇏ 非形成の解消であり、形成可能性の拡大 ⇏ 新たな非保存または背景化の不存在である。R後には、何が新たに形成され、何が依然として形成されず、何が新たに形成困難となったのかを改めて分析する必要が生じうる。
この点から、形成条件再形成を、誤った形成条件を正しい形成条件へ置き換える一回的修正として理解してはならない。Rによって新たな形成条件が成立した場合、その条件もまた一定の目的、制度、技術、関係、時間および履歴のもとで有限に成立した形成条件でありうる。その新条件が将来、新たな証拠、異議、適用失敗または予測外帰結によって再検討対象となる可能性は残る。形成条件再形成 ≠ 最終形成条件の確立であり、Rの成立 ⇏ 再形成後構造の無条件的最終性である。ただし、この再検討可能性から形成条件を常時変更し続ける義務は導かれない。再形成可能性 ⇏ 常時再形成義務である。また、形成条件として特定されたものが、実際に再形成可能であるとも限らない。歴史的条件、物理的条件、外部制度、技術的制約、権限構造その他のために、分析上重要な形成条件を特定できても、それを現実の変更対象として操作できない場合がある。したがって、形成条件の特定 ⇏ 再形成可能性であり、再形成可能性 ≠ 実施可能

性、実施可能性 ≠ 再形成の正当化である。この区別によって、説明上重要な条件をそのまま実践上の変更位置とみなす短絡を避けることができる。
なお、R ≠ RSFTである。RはRSFTが扱う形成条件再形成の機能的位置を補助的に表すものであり、RSFT全体を意味しない。RSFTは、形成・非形成、形成条件、形成履歴、形成依存性、形成型間依存その他を分析しうるが、それらすべてがRへ接続されるわけではない。また、Rの実施後に必要となる保存分析、一般評価、規範判断、構造的正当性評価および事後的追跡をRSFTだけで代替するものでもない。以上から、形成条件再形成Rは、形成条件分析の後に自動的に続く変更段階ではない。形成条件を特定すること、その条件を変更対象として構成すること、再形成候補を形成すること、その候補を評価・比較し、選択・決定・実施すること、さらに再形成後にどのような新たな形成・非形成および保存・非保存が生じたかを分析することのあいだには、それぞれ独立した論証責任が存在する。形成条件の特定 ≠ 変更対象化 ≠ 再形成候補形成 ≠ 評価・比較 ≠ 選択・決定 ≠ 実施 ≠ 改善である。Rの理論的意義は、形成条件を変更可能なものとして扱うこと一般にあるのではなく、形成条件分析からその再形成へ移行するときに必要となる追加的な論証責任を明示し、再形成後に成立する新たな形成構造を後続分析へ再接続できる位置を保持することにある。

6.7　G・P・Rの機能的接続
前節までに、形成・分節化の機能的位置をG、成立済み局所固定化を別型の分析・評価・再編成その他へ受け渡す機能的位置をP、形成条件そのものを再形成する機能的位置をRとして区別した。本節では、これらがどのような条件のもとで接続されうるかを整理する。ただし、G、P、Rはそれぞれ独立した理論そのものではない。G ≠ RSFT、P ≠ RSPT、R ≠ RSFTであり、〈G,P,R〉もRSFTとRSPTを包摂する上位理論、固定的な処理手順、または形成・分析・再形成の唯一可能な構成を意味しない。〈G,P,R〉は、異なる機能的位置のあいだで何がどのような理由によって受け渡されうるかを可視化するための補助的区分である。
第一に、Gにおいて形成・分節化された構造は、その後、一定の範囲、時間、粒度その他のもとで識別・参照・比較・判断可能な局所的固定化として成立する場合、Pへ接続されうる。この接続を補助的にG ↠ Pと表す。例えば、主体範囲、問題区分、証拠資格または可能性候補が一定の形で形成され、それに基づく制度運用または判断が成立した場合、その成立済み構造について、保存・非保存、評価、責任、構造的正当性その他の別型の問いを立てることができる。
ただし、G ↠ Pは必然的な移行を意味しない。何かが形成されたことから、その形成結果を必ずPへ入力し、全面的に分析すべきことは導かれない。形成された構造のうち何を、どの範囲、時間、粒度および側面について後続分析の対象とするかは、問題、影響、異議、不確実性、保存要求、実践的必要、利用可能な資源その他との関係で局所的に定められる。また、Gにおいて形成された単位と、Pにおいて採用される分析単位が一致するとも限らない。P上の問いに応じて、対象範囲、比較単位、時間範囲または分析側面を再設定する場合がありうる。形成成立 ⇏ Pへの移行であり、形成された単位 ≠ P上の分析単位である場合がある。
第二に、P上の分析から、RSFT上の形成条件分析へ接続する理由が生じる場合がある。成立済み構造について、保存失敗、反復的な適用失敗、特定主体への継続的な非保存、異議処理上の問題その他が認められ、それを成立済み構造内部の運用、配置または資源配分だけでは十分に説明または処理できない場合には、そもそも誰が主体として形成され、何が問題として認識され、何が証拠候補として資格づけられ、どの状態が可能性候補として形成されているのかという形成条件を別途検討する理由が成立しうる。
しかし、P上で問題が認められたことから、その問題が形成条件に由来することは導かれない。成立済み構造内部の問題 ≠ 形成条件上の問題であり、P上の問題の成立 ⇏ 形成条件問題の成立である。形成条件分析へ接続するためには、現在の問題が形成結果の境界、主体範囲、問題設定、証拠資格、候補形成その他と関係していることを検討すべき追加的理由が必要となる。この接続において、同一または関連する要素がRSPTとRSFTの双方に現れる場合がある。例えば、ある制度分類、証拠規準、情報アクセス条件または権限配置が、RSPT上では特定の非保

存または保存失敗に関係する成立条件候補として、RSFT上では主体形成、問題形成、証拠形成または可能性形成に関与する形成条件候補として分析される場合がありうる。しかし、同一要素への参照から、その条件型または理論的位置の同一性は導かれない。RSPT上の成立条件候補 ≠ RSFT上の形成条件候補であり、同一要素への参照 ≠ 同一の分析型である。他方、この非同一性は接続不能を意味しない。同一要素を異なる問いのもとで再分析できることが、RSFTとRSPTの接続を可能にする。

第三に、形成条件分析からRへの接続には、さらに独立した論証責任が存在する。6.6で示したように、ある条件が形成または非形成へ関与していることを示すことと、その条件を変更対象とすること、特定の再形成候補を支持すること、さらに決定・実施することは同一ではない。したがって、

P上の問題の成立
⇏ 形成条件問題の成立
⇏ 形成条件の変更対象化
⇏ Rへの移行
である。

ただし、この非導出関係は接続そのものを否定するものではない。形成条件分析によって、問題となる形成または非形成に特定の条件が関与していることが理由づけられ、さらにその条件を変更対象として検討する独立した理由が成立した場合には、Rへ接続しうる。その際には、形成分析だけでなく、必要に応じてRSPT上の保存分析、一般評価、領域固有の価値・規範、Wa、構造的正当性、権利、安全、実現可能性その他が入力となる。形成条件分析 ⇏ Rであるが、必要な媒介条件のもとで形成条件分析 ↛ Rとなりうる。

第四に、Rによって形成条件が再形成された場合、その新たな条件のもとで別の形成・分節化が生じうる。この接続をR ↛ 新たなGと表すことができる。例えば、主体資格、証拠資格、問題化経路または可能性候補形成に関係する条件が変更されれば、それまで形成されていなかった主体、問題、証拠または候補が新たに形成される場合もあれば、従来の形成結果の境界、資格または位置が変化する場合もある。

そして、新たな形成結果が成立済み局所固定化として十分な準安定性をもつ場合には、必要に応じて再びPへ接続されうる。したがって、典型的には、

G ↛ P
P上の問題 ↛ 必要に応じて形成条件分析
形成条件分析 ⇏ R
R ↛ 新たなG ↛ 必要に応じてP
という再入力構造を示すことができる。

ただし、これはG→P→R→G→Pという固定的循環を意味しない。GからPへ接続されない場合も、P内部の分析または再編成で局所的に停止する場合も、形成条件分析を行ってもRへ接続しない場合もありうる。また、Rを経ずに外部的な制度変更、技術変化、関係変化その他によって形成条件が変化し、新たなGが成立する場合もある。

複数のG・P・Rに対応する作動または接続が、異なる時間・範囲・対象について並行しうる。したがって、〈G,P,R〉は線形アルゴリズムでも閉じた循環モデルでもない。非線形性 ≠ 無秩序であり、各接続には、それを理由づける問題、証拠、異議、分析結果、評価または決定が必要となる。

第五に、R後の再入力は、先行する分析の単純な反復でもない。形成条件が変化すれば、対象範囲、主体位置、証拠資格、可能性候補、比較対象、保存対象または保存要求そのものが変化する場合がある。その場合、Pへ再接続するとしても、先行する分析設定をそのまま適用するのではなく、目的、対象範囲、時間、粒度、比較単位または評価側面を再構成する必要が生じうる。再入力 ≠ 先行Pの単純反復である。

また、再入力の目的は、Rが予定どおり実施されたかを確認することだけではない。形成条件再形成によって意図された形成結果が成立しても、新たな構造において別の主体、権利、機能、関

係、証拠または可能性が非保存となったり、新たな問題、異議または予測外帰結が生じたりする場合がある。したがって、Rの実施成功 ≠ 改善であり、R後のPへの再接続は、再形成によって実現された新たな構造を別型の問いのもとで分析するためにも必要となりうる。
第六に、この非線形的接続を追跡するためには、形成履歴と接続履歴を区別する必要がある。形成履歴とは、現在の対象、主体、問題、証拠、価値、責任、可能性その他が、どのような先行形成、分類、制度、慣行、変更、継承または断絶を経て形成されたのかを扱う。これに対して接続履歴とは、どの形成結果がPへ入力され、どの問題または異議によって形成条件分析へ接続する理由が生じ、どの条件がRの対象候補となり、どのような判断を経て再形成が行われ、その後どの形成結果が再びGまたはPとして分析されたのかを追跡する。形成履歴 ≠ 接続履歴である。
両履歴を区別することによって、現在同一または類似して見える構造であっても、それが異なる形成経路または異なる再編成・再形成経路を経て成立している可能性を追跡できる。ただし、履歴を保持したことから原因または責任が確定するわけではない。履歴保持 ⇏ 因果判断であり、履歴保持 ⇏ 責任判断である。履歴は、それらを後続的に検討するための証拠および分析条件の一部となりうる。
以上から、〈G,P,R〉の理論的意義は、形成、成立済み構造の分析および形成条件再形成を一つの固定的循環へ統合することにはない。その意義は、形成された構造を別型の分析へ受け渡しうること、P上の問題から形成条件分析へ移る際の論証責任を保持すること、形成条件分析からRへの移行を自動化しないこと、R後に成立した新たな形成結果を必要に応じて再び分析対象へ接続できること、さらにこれらの接続を形成履歴と接続履歴を区別しながら追跡可能にすることにある。G、P、Rは相互に異なる機能的位置であるが、その差異は切断を意味しない。型分離 ≠ 切断、非導出 ≠ 接続不能、再入力 ≠ 単純反復、非線形性 ≠ 無秩序である。

6.8 RSFTとRSPTの機能的非代替性

RSFTとRSPTを本体系内で独立した理論として配置するためには、両者が異なる名称または概念を用いていることだけでは十分ではない。必要なのは、一方を除去して他方へ吸収した場合に、どの問い、証拠要求、診断差、説明位置または後続的再検討位置が失われるのかを示すことである。本節でいう機能的非代替性とは、RSFTとRSPTが完全に異なる対象集合を扱うことではなく、同一の制度、主体、分類、証拠体系、問題その他を扱う場合にも、それぞれが異なる分析位置と論証責任をもち、一方だけでは他方の機能を十分に代替できないことを意味する。
第一に、RSFTを除去し、形成に関する問題をRSPT上の成立済み局所固定化の分析へ吸収した場合を考える。この場合、現在成立している構造について何が保存・非保存となっているか、その非保存が保存失敗に該当するかを分析することはできても、そもそも何が対象、主体、問題、証拠、責任または可能性として形成され、何が形成されなかったのかを、独立した形成論的位置として十分に保持できなくなる。
例えば、判断に利用できる証拠が不足しているという同じ第一階の結果であっても、関連情報そのものが存在しない場合、情報は存在するがアクセスできない場合、アクセス可能であっても証拠候補として形成されない場合、候補として形成されても証拠資格が成立しない場合、証拠資格は成立しても証拠力が不足する場合では、必要な追加調査、証拠要求および再検討位置は異なる。情報不存在 ≠ 情報アクセス不能 ≠ 証拠候補未形成 ≠ 証拠資格不成立 ≠ 証拠力不足である。同様に、ある主体の利益または負担が判断へ十分に反映されていない場合にも、その主体が被影響主体として形成されていない場合、その経験が証拠候補として形成されていない場合、証拠としては形成されているが評価上十分に考慮されていない場合では、診断は異なる。また、ある代替案が採用されなかった場合にも、その案が可能性候補として形成されなかった場合と、候補として形成・比較されたうえで不支持となった場合とでは、後続する検討位置が異なる。したがって、第一階結論の一致 ⇏ 診断的同一性である。
この診断差は単なる分類上の差ではない。情報アクセスの問題であればアクセス条件を、証拠候補未形成の問題であれば候補形成条件を、主体未形成の問題であれば主体範囲または主体

資格の形成条件を、可能性候補未形成の問題であれば候補形成を制約する条件を、それぞれ別の位置で検討する必要が生じうる。したがって、RSFTを除去すると失われるのは「形成」という語ではなく、形成／非形成、候補化・資格化、形成条件、形成履歴および形成型間依存の差異を追跡し、その差異に応じて異なる証拠要求、条件探索位置、診断位置および再検討位置を形成する横断的分析機能である。
第二に、逆にRSPTを除去し、成立済み構造に関する問題をRSFT上の形成分析へ吸収した場合を考える。RSFTによって、なぜある対象、主体、問題、証拠、責任または可能性が一定の形で形成されたのか、その形成がどの条件および履歴に依存しているのかを分析することはできる。しかし、それだけでは、成立済み局所固定化において何がどの側面で全面的保存、部分的保存または非保存となったのか、その非保存がどの保存要求および保存規準との関係で保存失敗に該当するのかを十分に扱うことはできない。また、保存失敗その他が認められた場合に、その問題をどこへ局所化し、どの成立条件候補または機序仮説を検討し、どの因果判断、責任判断、変更位置、再編成、比較、選択・決定および事後的追跡へ接続するかというRSPTが本体系内部で担う型分離された接続構造も失われる。
ある制度的分類が特定の主体形成に関与していることが示されても、その分類によって当該主体の権利、機会、機能、関係その他がどの程度保存・非保存となっているかは別途分析されなければならない。逆に、ある非保存が確認されても、その非保存が形成条件に由来するのか、形成後の運用、資源配分、技術的障害、制度適用、責任遂行その他によって生じたのかは別問題である。形成分析 ⇏ 保存評価であり、形成条件の特定 ⇏ 保存失敗該当性判断である。したがって、RSPTを除去すると失われるのは「保存」という語ではなく、成立済み構造における保存・非保存、保存失敗、局所化、原因、責任、変更位置、再編成および事後追跡を、それぞれ異なる判断位置として追跡する分析機能である。
第三に、両理論の非代替性は、変更位置の差としても現れる。RSPT上では、成立済み局所固定化について、特定の規則、配置、関係、制度運用、資源配分その他を変更位置として局所化し、その構造内部または周辺で再編成することができる。他方、RSFT上の形成条件再形成は、何が対象、主体、問題、証拠、価値、責任または可能性として形成されうるかに関与する条件そのものを再構成する位置である。例えば、既存の分類内部へ例外を追加することと、その分類規準自体を変更すること、既存の証拠体系へ新たな証拠を追加することと、何を証拠候補として認識・資格化しうるかという条件を変更することは同一ではない。したがって、RSPT上の再編成 ≠ RSFT上の形成条件再形成である。この区別を失えば、成立済み構造内部の調整で対応可能な問題と、形成条件そのものの再検討を要する問題とを区別しにくくなる。
第四に、RSFTとRSPTが機能的に非代替であることは、両者が孤立した理論であることを意味しない。RSFTによって形成・分節化された構造は、一定の準安定性をもつ成立済み局所固定化として、必要に応じてRSPTその他の分析へ接続されうる。また、RSPT上で保存失敗、反復的問題、異議、適用失敗その他が認められ、その問題が成立済み構造内部の運用だけでは十分に説明または処理できない場合には、主体範囲、問題設定、証拠資格、可能性候補その他の形成条件をRSFT上で別途検討する理由が成立しうる。同一または関連する要素が、RSPT上の成立条件候補としてもRSFT上の形成条件候補としても現れる場合はありうるが、それぞれの問い、証拠要求および判断位置は異なる。同一要素への参照 ≠ 同一の理論的位置であり、機能的接続 ≠ 理論的還元である。
第五に、RSFTとRSPTの機能的非代替性は、両理論を相互補完的な完全対として理解することも意味しない。RSPTが扱わない問題をすべてRSFTが扱うわけでも、RSFTが扱わない問題をすべてRSPTが扱うわけでもない。形成と保存を分析したことから、存在、真理、知、評価、規範、Wa、構造的正当性、意識、権利、正義その他がすべて説明または決定されるわけではなく、一般評価理論、領域固有理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査その他の独立した理論的位置はなお必要となりうる。RSPTとRSFTの機能的非代替性 ≠ 両理論による哲学体系の完結性であり、中核理論であること ≠ 他の理論型への基礎的優越である。

以上の非代替性は、まず再帰的構造哲学体系内部における機能的非代替性として理解されるべきである。本書がここで示すのは、RSFTをRSPTへ吸収すれば、形成／非形成、候補化・資格化、形成条件、形成履歴および形成型間依存に基づく診断差を十分に保持できなくなり、RSPTをRSFTへ吸収すれば、成立済み構造における保存・非保存、保存失敗、局所化、原因、責任、再編成および事後追跡の型分離が失われるため、現在の体系構成において両者を別の一般理論として保持する理由があるということである。このことから、あらゆる可能な哲学体系においてRSFTとRSPTの区別が唯一または必須であること、既存理論または将来理論によって両者が再編・統合されえないことまでは導かれない。体系内部の機能的非代替性 ≠ 理論的唯一性である。既存の形成理論、社会構築論、系譜学、社会的認識論、因果論、責任論、制度論その他に対するRSFTおよびRSPTの外部的独自性、説明力または実践的有効性については、領域適用および先行研究との比較によって別途検討されなければならない。
したがって、本節の結論は、RSFTとRSPTが完全に分離した二つの対象領域をもつということではない。RSFTは、何がどの形成型として成立または非形成となり、その差異がどの形成条件、履歴および形成型間依存に関係しているのかを扱う。RSPTは、成立済み局所固定化について、何が保存・非保存となり、どの非保存が保存失敗に該当し、その問題を局所化し、原因、責任、再編成および事後追跡へどのように接続するかを扱う。両理論は同一事例または同一要素について相互に入力を与えうるが、一方の成立によって他方に固有の論証責任は消去されない。形成分析 ⇏ 保存評価、保存分析 ⇏ 形成説明、RSPT上の再編成 ≠ RSFT上の形成条件再形成である。RSFT ≠ RSPTであるが、型分離 ≠ 理論的孤立、機能的接続 ≠ 理論的還元である。

6.9　成立条件分析への非還元

RSFTは、対象、主体、問題、証拠、価値、責任、可能性その他が、どのような条件、関係、区別および履歴のもとで形成・分節化されるかを分析する。また、再帰的構造哲学は、問い、回答、概念、証拠、規準、対象範囲、観察位置その他について、それらを成立させている条件を必要に応じて再対象化する。このため、本体系は、成立している対象、判断または経験から、その成立条件へ遡る哲学として理解できるように見える。しかし、成立条件分析は本体系の重要な作動の一つではあっても、本体系全体を基礎づける唯一の作動でも、第一階の哲学的問題を置換する最終的方法でもない。再帰的構造哲学 ≠ 成立条件分析一般であり、RSFT上の形成条件分析 ≠ 成立条件分析一般である。さらに、「成立条件」という語自体を単一の条件型として扱うことはできない。ある対象Xについて条件Cが重要である場合にも、CがXを論理的または概念的に可能にする条件なのか、Xを認識可能にする条件なのか、実際の形成に関与した歴史的・制度的条件なのか、因果的生成に関与した条件なのか、Xを維持または増幅する条件なのか、あるいはXを一定の単位、境界または資格として分節化する形成条件なのかによって、問いと必要証拠は異なる。したがって、RSFT上の形成条件を、直ちに超越論的可能条件、因果条件または歴史的先行条件と同一視することはできない。形成条件 ≠ 超越論的可能条件 ≠ 因果条件 ≠ 歴史的先行条件であり、同一要素が複数の条件型に関与する場合があっても、同一要素への参照 ⇏ 条件型の同一性である。
ある成立条件を特定することと、その条件を最終的基盤として確定することも異なる。条件Cが、対象X、判断J、制度Iまたは問題Qの成立に重要な条件として理由をもって特定されたとしても、それだけから、Cが無条件的、普遍的または再検討不能な基盤であることは導かれない。C自身が別の制度、分類、関係、技術、履歴または形成条件のもとで成立している場合もあれば、Cが条件として機能する範囲、時間、粒度または対象が限定されている場合もある。成立条件の特定 ⇏ 成立条件の無条件的最終性である。ただし、この非最終性は、成立条件を際限なく遡及し続けることを要求しない。ある条件Cについて、その成立条件C_1、さらにC_1の成立条件C_2を問い続けることが可能であっても、その可能性だけから無期限の条件分析義務は導かれない。どの条件をさらに問い返す理由があるかは、より高階であることそれ自体ではなく、現在の問いに関係する反例、異議、説明上の不足、適用失敗、形成上の欠落その他がどの位置に向けられているかによって判断される。成立条件再検討可能性 ⇏ 無限条件分析義務である。また、成立条件

分析の深さ、階層数または複雑性それ自体も、哲学的または認識的優越を保証しない。第一階の対象記述に加えてその成立条件を分析し、さらにその条件の成立条件を分析したとしても、より高階へ移行したという事実だけから、その分析がより真であること、説明力が高いこと、より重要であること、あるいは哲学的に優れていることは導かれない。再対象化の増加 ⇏ 認識的優越であり、条件項目の増加 ⇏ 説明力の増加である。追加的な条件分析には、それによってどの重要な証拠要求、説明差、診断差または判断差が新たに生じるのかという独立した理由が必要となる。

さらに、ある条件CをXの成立条件として特定した判断自体も、本体系の再検討可能性の外部には置かれない。その判断には、何をXとして対象化したのか、何をXの成立とみなしたのか、どの範囲、時間、粒度または観察位置を採用したのか、どの証拠を用い、何を条件候補として構成し、どの規準によってCの関与を認めたのかという分析設定が含まれる。したがって、成立条件を対象化できること ⇏ 条件分析を行う位置の自己免責である。重要な再検討理由が成立する場合には、条件そのものだけでなく、条件を条件として認定した問い、対象設定、証拠、規準および分析構造も再対象化されうる。ただし、この自己適用可能性も無期限の自己監査義務を意味しない。条件分析は現在の理由と証拠のもとで局所的に成立し、必要な地点で停止されうる一方、その成立したという事実だけによって将来の重要な再検討理由から原理的に免責されるわけではない。成立条件分析の局所的成立 ≠ 無条件的最終性である。ただし、最終性が保証されないことから、現在の条件分析が失敗または無効であることは導かれない。最終性の非保証 ⇏ 現在の局所的妥当性の否定である。

成立条件を説明することと、その条件を保存、変更、解除または再形成すべきかを判断することも区別されなければならない。条件Cがある形成結果Fの成立に重要であることが示されても、そのことからCを維持すべきことも変更すべきことも導かれない。Cが特定の主体、問題または証拠の形成を制約している一方で、別の権利、安全、証拠信頼性または制度機能を支えている場合もありうる。したがって、成立条件分析 ≠ 保存分析、成立条件分析 ≠ 規範評価であり、成立条件の特定 ⇏ 形成条件再形成義務である。このため、本体系では、成立条件分析を他の理論型へ還元せず、また他の理論型を成立条件分析へ還元しない。RSFTは、何がどのような条件と履歴のもとで形成または非形成となったのかを分析する。RSPTは、成立済み局所固定化について何が保存・非保存となり、その非保存がどのような保存失敗、原因、責任または再編成問題へ接続するかを扱う。一般評価理論は、それらをどの評価対象、側面、規準および条件のもとで評価・比較するかを扱い、領域固有規範、Wa、構造的正当性その他は、それぞれ別の論証責任をもつ。これらは相互に入力を与えうるが、一つの条件分析によって後続判断が自動的に決定されるわけではない。成立条件分析 ≠ 保存分析 ≠ 一般評価 ≠ 規範判断である。

また、成立条件分析は、第一階の哲学的問題への実質的回答を置換しない。哲学が、何が存在するのか、真とは何か、何を知りうるのか、何が重要なのか、どのような責任が成立するのか、どのように行為すべきかを問う場合、その問いまたは判断がどのような条件のもとで形成されているかを示すだけでは、必ずしも問いそのものへの回答にはならない。例えば、真理判断が特定の言語、概念区分または証拠制度のもとで形成されることを示しても、それだけで真理についての実質的命題が成立するわけではなく、価値判断の形成条件を分析したことから、何が価値をもつかという第一階判断も導かれない。第一階の実質命題形成 ≠ 第二階の成立条件分析である。したがって、本体系における第二階の分析は、第一階の探究を置き換える恒常的な上位層ではない。第一階で理由をもって問い、回答、評価または判断を形成し、その成立構造について重要な再検討理由が生じた場合には、必要な範囲で成立条件、形成条件、概念、証拠、規準または対象設定を再対象化し、その結果を必要に応じて再び第一階の探究へ返すことができる。第二階の再対象化 ⇏ 第一階の無効化であり、第二階分析の成立 ⇏ 第一階回答の変更である。成立条件分析の意義は、第一階を置換することではなく、必要な場合に第一階の成立構造を再検討可能にすることにある。

なお、本体系が成立条件分析へ還元されないことは、超越論的問いまたは条件分析そのものを退けることを意味しない。特定の対象、経験または判断が可能であるために何が必要なのかと

いう問いが適切である場合には、超越論的条件分析は重要な哲学的方法となりうる。RSFT上の形成条件分析と超越論的条件分析が一部で交差する場合もありうる。しかし、その接続可能性から両者の同一性は導かれず、超越論的条件分析が、歴史的、制度的、因果的、形成論的、保存論的または規範的な条件分析全体を代替するわけでもない。超越論的問いとの接続可能性 ≠ 再帰的構造哲学の超越論哲学への還元である。以上から、再帰的構造哲学における成立条件分析の位置は、すべての哲学的問題を条件問題へ翻訳することにも、最終的な基礎条件を発見することにもない。本体系は、必要に応じて成立条件または形成条件を問い、その型、範囲、履歴および依存関係を分析しながら、その結果を保存分析、一般評価、規範、実践的判断その他へ接続し、なお第一階の問題について有限な実質的回答を形成する。したがって、条件を問うことは本体系の重要な作動の一つであるが、それだけが本体系でも、それだけが哲学でもない。第一階の実質的探究、第二階の成立条件分析、保存分析、評価・規範および必要な再対象化を型分離したまま接続することに、再帰的構造哲学が成立条件分析だけには還元されない理由がある。

6.10 哲学的含意

RSFTの哲学的含意は、何らかの事態、情報、差異または状態が成立していることと、それが対象、問題、証拠、価値、責任または可能性として形成・候補化・資格化されていることとを分離する点にある。関連する情報が存在していても、それが証拠候補として形成されていない場合があり、被害または不利益が生じていても問題候補として形成されていない場合があり、実現可能な状態が存在していても可能性候補として構成されていない場合がある。したがって、ある判断、理論または制度の欠陥を、成立済み構造内部における誤り、情報不足、評価失敗または保存失敗だけによって説明できない場合がある。何がそもそも検討可能な単位、候補または資格として形成されているのか、何が形成されず、候補化・資格化されないまま残されているのか、さらにその形成・非形成をどのような条件、関係および履歴が支えているのかが、独立した哲学的検討対象となる。この意味でRSFTは、成立済みの形成結果だけでなく、何が形成されず、候補化・資格化されなかったのか、その非形成を支持する証拠、形成条件および形成履歴をも分析可能な問題として開く。これによって哲学的検討は、「成立した対象について何が正しいか」という問いだけでなく、「そもそも何が問い、証拠、責任または可能性として検討可能な位置へ形成されたのか」という形成条件および形成過程に関する論証責任へ拡張される。

6.11 本章の到達点

本章では、再帰的構造形成理論RSFTを、対象、主体、制度、問題、証拠、価値、責任、可能性その他が、一定の条件、関係、区別および履歴のもとで、どのような単位、境界、資格、位置、役割または候補として形成・分節化されるかを扱う一般理論として位置づけた。RSFTが対象とするのは、現在成立している形成結果だけではなく、何が形成されず、候補化・資格化されなかったのか、その形成または非形成がどの形成条件および形成履歴に関係し、異なる形成型がどのように依存しうるのかという形成論的構造である。ただし、対象形成、主体形成、問題形成、証拠形成、価値形成、責任形成、可能性形成その他は相互に同一ではなく、それぞれ固有の対象、証拠、条件および領域的論証負担をもちうる。したがって、RSFTの一般性は、多様な形成現象を一つの形成内容または普遍的形成機序へ還元することではなく、形成型の差異を保持したまま、形成／非形成、候補化・資格化、形成条件、形成履歴、形成型間依存およびそれらに伴う非短絡条件を横断的に分析し、その差異が証拠要求、条件探索、診断および再検討位置にどのような違いを生じさせるかを明示することにある。共通の形成論的構造 ≠ 共通の形成内容 ≠ 共通の形成機序であり、第一階結論の一致 ⇏ 診断的同一性である。

この形成論的位置はRSPTによって代替されない。RSFTは、何がどの形成型として形成または非形成となり、その差異がどの条件と履歴に関係しているのかを扱うのに対し、RSPTは、成立済み局所固定化について何が保存・非保存となり、どの非保存が保存失敗に該当し、その問題を局所化し、必要に応じて原因、責任、再編成および事後的追跡へ接続するかを扱う。したがっ

て、形成分析 ⇏ 保存評価であり、保存分析 ⇏ 形成説明である。RSFTをRSPTへ吸収すれば、形成／非形成、候補化・資格化、形成条件および形成履歴によって生じる診断差を独立した形成論的位置として十分に保持できなくなり、RSPTをRSFTへ吸収すれば、成立済み構造における保存・非保存、保存失敗、局所化およびそれらから後続分析へ接続する型分離を十分に保持できなくなる。この意味でRSFTとRSPTは本体系内部で機能的に非代替である。ただし、この非代替性は両理論が完全に異なる対象集合をもつことを意味せず、同一または関連する対象を異なる問い、証拠要求および論証責任のもとで分析しうることと両立する。RSFT ≠ RSPTであるが、型分離 ≠ 理論的孤立、機能的接続 ≠ 理論的還元である。

両理論の差異は、変更位置にも現れる。成立済み構造内部で規則、配置、運用その他を再編成することと、何が対象、主体、問題、証拠、責任または可能性として形成されうるかに関与する形成条件そのものを再形成することは同一ではない。RSPT上の再編成 ≠ RSFT上の形成条件再形成である。また、形成条件を特定すること、その条件を変更対象として構成すること、再形成候補を形成すること、その候補を評価・比較し、選択・決定し、実施すること、さらにその結果を改善と判断することも同一ではない。形成条件の特定 ≠ 変更対象化 ≠ 再形成候補形成 ≠ 評価・比較 ≠ 選択・決定 ≠ 実施 ≠ 改善である。このため、RSFT上の形成条件分析だけから形成条件再形成は導かれず、必要に応じてRSPT上の保存分析、一般評価、領域固有の価値・規範、Wa、構造的正当性その他が別途入力されなければならない。

本章では、こうした形成、成立済み構造の分析および形成条件再形成の接続を補助的に可視化するため、形成・分節化の機能的位置をG、成立済み局所固定化を別型の分析へ受け渡す機能的位置をP、形成条件再形成の機能的位置をRと表した。G ≠ RSFT、P ≠ RSPT、R ≠ RSFTであり、〈G,P,R〉は両理論を包摂する上位理論でも固定的な処理系列でもない。形成された構造は一定の条件のもとでG ↛ Pと接続されうるが、その移行は必然ではなく、P上の問題の成立 ⇏ 形成条件問題の成立、形成条件分析 ⇏ Rである。他方、Rによって形成条件が再形成された場合には、その新条件のもとで新たなGが成立し、その形成結果が必要に応じて再びPへ接続されうる。したがって、〈G,P,R〉が示すのは閉じた循環ではなく、各位置に固有の論証責任を保持した非線形的な接続可能性である。この接続を追跡するためには、現在の形成結果がどの先行形成、条件、継承、変更または断絶を経て成立したかを扱う形成履歴と、どの形成結果が後続分析へ入力され、どの理由によって形成条件分析またはRへ接続され、その後どの形成結果が再び分析対象となったかを扱う接続履歴を区別する必要がある。形成履歴 ≠ 接続履歴である。

さらに、本章で形成条件分析を一般化したことは、RSFTまたは再帰的構造哲学全体を成立条件分析一般へ還元することを意味しない。形成条件、超越論的可能条件、因果条件、歴史的条件その他は同一ではなく、ある条件を成立条件として特定したことから、その条件の無条件的最終性、保存義務または変更義務は導かれない。また、条件を条件として認定した問い、対象設定、証拠、規準および分析構造それ自体も、重要な再検討理由が成立する場合には再対象化されうるが、この再対象化可能性から無限条件分析義務または高階化の認識的優越も導かれない。第一階の実質命題形成 ≠ 第二階の成立条件分析であり、再対象化の増加 ⇏ 認識的優越である。以上から、本章の中心的到達点は、形成・分節化、形成条件分析、形成履歴分析、成立済み局所固定化についての後続分析、および形成条件再形成を、それぞれ異なる論証責任をもつ作動として型分離しながら、必要な媒介条件のもとで相互に接続可能なものとして位置づけたことにある。RSFTは、現在成立している構造を所与として固定することも、哲学的問題をすべて形成条件へ還元することもなく、何が形成され、何が形成されず、その差異がどの条件、履歴および他の形成型との関係のもとで成立しているのかを分析する。その形成論的分析をRSPTその他の独立した理論的位置へ非還元的に接続することによって、形成と保存を相互代替させずに一つの体系内で扱うことが可能となる。

この意味で、RSFTとRSPTの非還元的接続は、本体系の基本命題である有限な局所的固定化と構造的非最終性の両立を、形成と保存という異なる分析型のあいだで具体化する接続構造の一つである。

第Ⅲ部　評価・規範・正当性

第7章　一般評価理論——評価・比較・有限な判断

7.1　一般評価理論の必要性と射程

再帰的構造哲学では、複数の異なる評価型が用いられる。RSPT上の保存評価および保存失敗該当性評価、Waに関係する規範的評価、構造的正当性評価、領域固有価値にもとづく評価、実施後の結果評価、候補間比較その他である。これらはすべて評価に関係するが、同一の対象、側面、規準、目的または論証負担をもつわけではない。何が保存されたかを評価すること、何が規範的に望ましいかを評価すること、ある制度が異議、証拠、責任、修復・救済、再検討その他へ実効的に接続しうる構造をもつかを評価すること、権利、安全、真理、効率その他の領域固有価値に照らして評価することは、それぞれ異なる評価型である。したがって、本体系はこれらを一つの価値尺度、総合得点または普遍的順位へ還元しない。

本章で扱う一般評価理論は、異質な評価型に横断して反復する、評価対象、評価側面、評価規準、評価条件、判断結果、判断状態、評価水準、比較可能性、十分比較形成性、比較関係、比較限界、選択・決定への接続、評価記録、履歴および局所的停止その他を扱う理論である。一般評価理論 ≠ RSPT。一般評価理論 ≠ Wa。一般評価理論 ≠ 構造的正当性論である。一般評価理論は、個別評価型の価値内容または規準内容を生成する上位理論ではなく、それぞれの評価がどのような構造で成立し、比較され、有限な判断または実践へ接続されうるかを横断的に分析する。

一般評価理論——正の中心命題

一般評価理論の正の中心命題は、評価は、評価対象、評価側面、評価規準および評価条件の関係のもとで成立し、複数の評価または候補についての比較は、比較目的、比較文脈、主要評価軸、証拠、判断状態その他が必要な程度まで形成されることによって局所的な比較関係として成立し、その比較結果は、さらに別途の理由、制約および実践条件を介して有限な選択・決定へ接続される、ということである。

一般評価理論を独立して設ける理由は、評価内容が異なっていても、何を評価対象とするのか、対象のどの側面を評価するのか、どの規準をどの条件のもとで適用するのか、評価結果と判断状態をどのように区別するのか、複数候補についてどの程度の比較が形成されているのか、比較関係を形成できないのか、それとも比較に必要な条件がまだ十分に形成されていないだけなのか、比較結果から選択または決定がどこまで導かれるのか、といった問題が複数の評価型に共通して生じるためである。これらを個別評価型ごとに別々に処理すれば、未確定と比較不能性、比較可能性と十分比較形成性、比較結果と選択・決定などが異なる仕方で短絡され、体系全体の型分離を維持できなくなる。

したがって、一般評価理論が横断的に保持するのは共通の価値内容ではなく、評価についての最低限の区分、依存関係および非導出関係である。評価対象 ≠ 評価側面。評価規準 ≠ 評価結果。判断結果 ≠ 判断状態。評価可能性 ≠ 比較可能性。比較可能性 ≠ 十分比較形成性。比較形成不足 ⇏ 比較不能性。比較判断結果 ⇏ 選択。選択 ⇏ 決定。局所的改善 ≠ 全体的改善。保存改善 ⇏ 規範的改善である。一般評価理論の一般性は価値内容の一般性ではなく、評価成立構造、比較形成および後続的実践への接続関係の一般性にある。

7.2　構造記述と評価

評価には、評価対象となる構造を必要な程度に記述することが前提となりうる。しかし、対象、関係、条件、依存、排除、負担、履歴その他を記述することと、それらを一定の規準に照らして評価することは同一ではない。構造記述 ≠ 評価である。例えば、ある制度によって特定主体へ負担が集中していること、ある権限が特定主体へ集中していること、ある関係が制度外へ排除されていることを記述できても、それだけから、その状態が不当であること、保存すべきでないこと、変更すべきことは導かれない。逆に、ある機能が安定して維持されていることから、その維持が規範的に望ましいことも導かれない。

したがって、記述可能性 ⇏ 評価成立である。記述された構造が評価上どのような意味をもつか

は、評価対象、評価側面、評価規準および評価条件との関係で別途判断されなければならない。また、評価が成立しても、そこから特定の規範的方向、選択または決定が一意に導かれるわけではない。評価成立 ⇏ 規範的方向の一意的決定である。一般評価理論は構造記述から価値を生成する理論ではなく、記述された対象について、どの評価がどの条件のもとで成立し、その判断がどの状態にあり、どこまで比較または後続判断へ接続しうるかを型分離して明示する理論である。

7.3 評価成立核・評価条件・評価の妥当性

一つの評価が成立するためには、少なくとも、何を評価するのか、対象のどの側面を評価するのか、何を規準として評価するのかが区別されなければならない。本書では、評価対象、評価側面および評価規準を、評価内容を特定する基本的な構成要素として「評価成立核」と呼ぶ。これらの関係のもとで評価判断が形成されるが、評価成立核それ自体と評価判断の形成または判断結果は同一ではない。評価対象とは評価される対象、状態、関係、制度、行為、結果または候補その他であり、評価側面とは対象のどの性質、機能、関係または帰結について評価するかを示し、評価規準とは当該側面について何をもって一定の評価結果を成立させるかを示す。評価対象、評価側面、評価規準は相互に同一ではない。同一対象であっても、安全性、費用、保存状態、権利保障、説明力、構造的正当性その他について、それぞれ異なる規準のもとで評価されうる。

これに対して、目的、問題設定、対象範囲、時間範囲、粒度、観察位置、評価位置、利用可能な証拠、規範的前提その他は、評価判断がどの条件のもとで成立するかに関わる評価条件として扱う。評価成立核 ≠ 評価条件である。同一の対象、側面および規準を用いていても、時間範囲、証拠、評価位置その他が異なれば評価結果が異なりうる。他方、評価条件が存在するだけで評価判断が成立するわけでもない。

ここでいう規範的前提とは評価規準そのものではなく、その規準の採用、適用範囲または優先関係を支える前提をいう。

評価条件の成立 ⇏ 評価判断の成立である。また、評価の条件依存性から任意性は導かれない。条件依存性 ⇏ 任意性である。

さらに、評価の成立と評価の妥当性を区別する。評価判断が形成されたとしても、その規準が評価対象および評価目的に適合しているか、主要証拠が十分かつ信頼できるか、対象範囲または時間範囲が重要な側面を不当に除外していないか、推論が理由によって支持されているかは別途問われる。評価の成立 ⇏ 評価の妥当性である。同様に、評価規準を用いて評価が成立したことから、その規準自体の妥当性は導かれない。評価規準による評価成立 ⇏ 評価規準自身の正当化である。一般評価理論は、保存、Wa、構造的正当性、権利、安全その他について正しい規準内容を一元的に供給するのではなく、規準そのものにも採用理由、適用範囲、条件および再検討可能性があることを評価構造の内部で明示する。

7.4 評価型と評価水準

評価型と評価水準を区別する。評価型とは、何についてどの種類の評価を行うかに関する区分であり、本体系では、RSPT上の保存評価、保存失敗該当性評価、Waに関係する規範的評価、構造的正当性評価、領域固有評価、結果評価、実現構造評価その他がありうる。保存状態が改善したことから規範的改善は導かれず、構造的正当性が改善したことから領域固有価値上の改善も自動的には導かれない。保存改善 ⇏ 規範的改善。構造的正当性の改善 ⇏ 領域固有価値上の改善である。

これに対して評価水準とは、評価そのものをどの位置から評価対象とするかに関する区分である。対象そのものについての一次的評価、その評価に用いられた対象設定、規準、証拠、比較方法その他を対象とする二次的評価、さらに評価理論の射程または妥当性を検討する評価などがありうる。評価型 ≠ 評価水準である。また、高次の評価水準へ移行したことから、評価の真理性、正当性または包括性が保証されるわけではない。評価水準の上昇 ⇏ 評価的正しさである。

7.5 観察位置・評価位置・評価主体

評価には、何をどこから把握するかという観察位置、どの価値、規準、役割、責任関係その他から評価するかという評価位置、および実際に評価判断を形成する評価主体が関係する。観察位置 ≠ 評価位置 ≠ 評価主体である。同一主体が複数の評価位置を採用することもあれば、異なる主体が同じ評価規準または評価位置を共有することもありうる。したがって、主体の差異を評価位置の差異と自動的に同一視しない。

また、評価主体の資格または制度的権限と評価内容の妥当性も別である。専門家、当事者、監督機関または法的権限主体が評価を行うことにはそれぞれ理由がありうるが、その資格だけから評価結果の妥当性は保証されない。評価権限 ≠ 評価的正しさである。他方、権限をもたない主体の評価であることだけから、その評価内容が誤っていることも導かれない。評価主体、評価位置、評価理由および制度的権限を必要な範囲で区別する。

7.6 判断形成状態・判断結果・判断状態・運用的位置

一般評価理論では、ある判断を形成するために必要な対象、候補、評価側面、規準、証拠、比較構造その他がどの程度形成されているかという判断形成状態、評価がどの内容に到達したかという判断結果、形成された判断が現在どのような理由づけおよび係争の状態にあるかという判断状態、およびその判断を実践上どのように取り扱うかという運用的位置を区別する。判断形成状態 ≠ 判断結果 ≠ 判断状態 ≠ 運用的位置である。ただし、この区別は固定的な時間順序を意味しない。判断形成の過程で先行する評価または判断が修正される場合もあり、形成済みの判断結果またはその成立構造が後続する重要な再検討理由によって再対象化される場合もある。また、現在の局所的固定化の内部だけではその理由を十分に処理できないと判断される場合には、必要な成立構造への再帰的差し戻しへ接続しうる。

判断形成状態とは、当該判断を形成するために必要な対象、主体、候補、評価側面、評価軸、規準、証拠、対応関係、比較構造、支持位置その他が、その判断目的に照らして必要な程度まで構成されているかに関わる。ただし、これらを一つの単一尺度へ還元しない。候補未構成、重要な評価側面または評価軸の未形成、比較形成不足、支持判断未形成その他は、それぞれ異なる形成上の状態でありうる。本書でいう判断形成状態は、それらを一つの不足量へ統合する概念ではなく、判断結果の成立条件に関して、何がどの程度形成されているかを追跡する上位的な分析位置である。

これに対して判断結果は、肯定的・否定的評価、一定の保存程度、保存失敗該当性、候補間の比較関係、局所的比較不能性その他、何が判断内容として形成されたかを示す。判断結果が形成されたことと、その結果を現在採用するに足る理由が成立していることは同じではない。例えば「AがBより優越する」「AとBは局所的に比較不能である」という判断内容が形成されても、その判断についてなお証拠、理由または規準上の問題が残りうる。判断内容の形成 ≠ 判断の確定である。

判断状態については、単一の一軸として扱わず、少なくとも、当該判断結果を採用する理由がどの程度成立しているかという理由充足状態と、複数の主体、立場または判断位置のあいだで当該判断が争われているかという係争状態を区別する。理由充足状態 ≠ 係争状態である。理由充足状態について、本体系では少なくとも確定、未確定および判定不能を区別する。

確定とは、当該局所的な判断目的、対象範囲、規準、証拠その他の判断条件のもとで、特定の判断結果を採用するに足る理由が形成されている状態をいう。ただし、確定は無条件的または将来的に変更不能な確定を意味しない。局所的確定 ≠ 無条件的最終確定であり、確定 ⇏ 将来的再検討不能性である。

未確定とは、判断対象および判断問題が判断を試みうる程度には形成され、判断結果の形成に関連する理由または証拠の検討が進められているものの、現時点ではその結果を採用するに足る理由がなお十分ではなく、現在の判断条件を基本的に維持したまま、追加的な証拠、理由、比較または検討によって判断形成をさらに進めうる状態をいう。追加的検討によって確定へ進む場

合も、別の判断結果へ移行する場合も、判定不能へ移行する場合もありうる。未確定 ≠ 確定への必然的移行である。
判定不能とは、判断対象および判断問題が判断を試みうる程度には形成されているにもかかわらず、現在の判断条件のもとで必要な範囲の理由、証拠および適用可能な規準を検討しても、いずれの判断結果についても採用に足る理由を形成できない状態をいう。したがって、判定不能は、判断形成をまだ十分に進めていないことの別名ではない。ただし、判定不能は将来的にも判定できないことを意味せず、新たな証拠、規準、概念、対象範囲、比較構造その他によって判断条件が更新されれば、判定可能となる場合がある。現在の判定不能 ≠ 将来的判定不可能性であり、判定不能 ⇏ 判断条件変更義務である。
したがって、判断形成不足、未確定および判定不能を相互に吸収しない。例えば、比較候補自体が形成されていない、主要評価軸がまだ構成されていない、対象範囲または対応関係が十分に形成されていない場合には、まず判断形成状態の問題がある。これに対して、判断問題を成立させるために必要な構造は形成されており、現在の判断条件を基本的に維持したまま追加的検討を進めうる場合には未確定となりうる。さらに、現在の判断条件のもとで必要な検討を行っても採用可能な判断結果を形成できない場合には判定不能となりうる。形成不足 ≠ 未確定であり、形成不足 ≠ 判定不能であり、未確定 ≠ 判定不能である。ただし、何を判断形成に必要な程度の形成または必要な検討とみなすか自体も局所的判断を必要とする。このことから無限階の判断は要求されず、当該判断目的について理由をもって局所的に判断し、重要な再検討理由が成立した場合に必要な範囲で再対象化すればよい。
これらの理由充足状態とは別に、係争状態を区別する。係争中とは、同一または理由づけられた対応関係にある判断問題について、複数の主体、立場、機関その他が相互に両立しない、または重要な点で異なる判断結果、理由、規準、証拠評価その他を保持し、その差異が当該判断の成立、正当化、適用または後続処理について実質的な対立としてなお未解消である関係状態をいう。したがって、主体Aについて判断αが確定し、主体Bについて判断βが確定していても、両者が重要な点で競合していれば、その関係は係争中でありうる。反対に、一つの判断が未確定であっても、他の判断位置との対立がなければ係争中とは限らない。確定・未確定・判定不能という理由充足状態と、非係争・係争中という係争状態は別軸である。また、係争状態 ⇏ 判断内容の誤りであり、係争状態 ⇏ 理由の対称性である。
また、「暫定」は判断形成状態または判断状態ではなく、運用的位置である。一定の判断、方針または措置を、将来の更新可能性を保持したまま、現時点の実践上の基礎として採用することをいう。したがって、未確定 ≠ 暫定である。確定した判断を暫定運用する場合もあれば、未確定な判断のもとで被害回避、期限、責任その他の理由から暫定措置を採用する場合もある。また、判断形成不足、判定不能または係争状態が存在していても、追加調査、限定的措置、現状維持、可逆的措置、停止その他を暫定的に採用する理由が成立する場合がある。反対に、判断が確定していることだけから特定の運用も自動的には導かれない。
以上から、判断形成状態、判断結果、判断状態および運用的位置は相互に接続されうるが、一方から他方は自動的に導かれず、同一の分析位置へ圧縮されない。また、判断状態の内部でも、理由充足状態と係争状態は別軸として保持される。

7.7 評価可能性・比較可能性・十分比較形成性

ある対象について評価判断を形成しうることと、複数対象について意味のある比較関係を検討しうることは同じではない。また、比較可能であることと、特定の比較判断を支持または否定するために必要な比較構造がすでに十分形成されていることも異なる。本書では、評価可能性、比較可能性、十分比較形成性および全順序可能性を区別する。評価可能性 ≠ 比較可能性。比較可能性 ≠ 十分比較形成性。十分比較形成性 ≠ 全順序可能性である。
評価可能性とは、ある対象について一定の側面と規準のもとで評価判断を形成しうることをいう。比較可能性とは、複数の対象または候補について、少なくとも一部の比較上重要な側面に関して、同一または理由づけられた対応関係のもとで方向差その他の比較関係を検討しうることを

いう。これに対して十分比較形成性とは、特定の比較目的および比較文脈において、主張しようとする比較関係を有限な理由にもとづいて支持、否定、または十分な比較形成を経ても特定の比較関係を理由づけられないと判断するために必要な比較構造が、当該目的に照らして必要な程度まで形成されていることをいう。したがって、「十分」とは比較一般についての絶対的充足ではなく、「この比較目的について、この比較判断を形成するために必要な比較構造が十分に形成されているか」という局所的な形成条件に関わる。
この意味で、十分比較形成性は比較に関する判断形成状態の一側面であり、比較判断の結果または判断状態そのものではない。十分比較形成性が成立していても、AがBより優越するか、同等であるか、局所的に比較不能であるかは別途判断しなければならない。また、十分比較形成性が成立しているかどうかについての判断自体にも判断結果と判断状態がある。十分比較形成性の成立 ≠ 比較結果。十分比較形成性の成立 ⇏ 比較判断の正しさ。十分比較形成性についての判断 ≠ その判断状態である。
十分比較形成性について、すべての比較に共通する完全な必要十分条件を一律に設定することはできないが、本書では、少なくとも次の事項を確認する。第一に、比較目的、比較対象、対象範囲、時間範囲および必要な粒度が、比較判断の意味を特定できる程度に形成されていること。第二に、当該比較目的にとって重大な評価側面および評価規準が必要な程度に形成され、既知の重要側面が理由なく脱落していないこと。第三に、候補間で用いる評価情報が同じ意味、範囲または理由づけられた対応関係のもとで比較されており、単位、定義、対象範囲その他の不整合が比較判断を無効にしていないこと。第四に、主要な比較判断を支える証拠が、その目的に照らして必要な程度に利用可能であり、その信頼性および限界が検討されていること。第五に、比較に入力される主要な評価結果について、その判断形成状態、理由充足状態（確定・未確定・判定不能）、および係争状態（非係争・係争中）が必要な範囲で区別されていること。第六に、比較結果を実質的に左右しうる候補未構成、重要軸の未形成、重大な異議、不確実性、情報不足または未検討側面が無視されず、それらが当該比較関係の形成に与える影響が検討されていることである。
ただし、これらの条件は完全情報、全評価軸の網羅、全候補の構成、全異議の解消または完全順位を要求しない。十分比較形成性 ≠ 完全情報。十分比較形成性 ≠ 全評価軸の網羅。十分比較形成性 ≠ 全候補の網羅。十分比較形成性 ≠ 全異議の解消。十分比較形成性 ≠ 全順序形成である。また、必要な形成条件の具体的内容は、形成しようとする比較関係によって異なりうる。例えば、AがBより重要な軸で劣らず一つの軸で優れるという局所的優越を判断する場合と、複数の重要軸が競合するなかでAを採用候補として支持する場合とでは、必要な比較形成は同一ではない。後者では、競合する軸をどのような理由によって調整するのかについて追加的な理由形成が必要となる。
したがって、十分比較形成性は「比較できるだけの情報が十分にある」という直観的表現の言い換えではない。それは、比較目的、対象、範囲、候補、主要軸、規準、対応関係、証拠、関連する判断形成状態・判断状態および重大な残余を明示し、形成しようとする比較関係に必要な論証負担を担いうる比較構造が形成されているかを検討するための構造概念である。

7.8　比較文脈・比較前入力・評価軸・比較形成

複数候補を比較する場合には、比較に先立って形成されている評価情報、比較に用いる評価軸、各軸について形成される方向結果、その方向結果の判断状態、比較構造の形成状態、候補間に形成される比較関係、およびその比較関係についての判断状態を区別する必要がある。RSPT上の保存プロフィール、保存失敗該当性、原因・責任に関する情報、領域固有評価、実現可能性、Waに関係する評価、構造的正当性評価その他は比較前入力となりうるが、それら自身が自動的に比較軸または比較結果になるわけではない。比較前入力 ≠ 評価軸 ≠ 軸上方向結果 ≠ 比較形成状態 ≠ 比較関係であり、比較関係 ≠ その判断状態である。
本書では、比較関係の意味および射程を規定する局所的条件を比較文脈λとして表現しうる。λには、比較目的、比較対象、対象範囲、時間範囲、粒度、主要な評価軸、主要規準、利用可能な

証拠その他が必要に応じて含まれる。制度的制約、拒否条件、優先理由その他が比較に作用する場合にも、その出所と作用範囲を明示する必要がある。ただし、λはあらゆる背景条件を完全列挙する形式ではなく、当該比較関係が何について、どの範囲で、どのような形成条件のもとで成立しているのかを特定するための局所的記述である。
比較形成では、単に各候補へ得点を付与するのではなく、比較目的に照らして重要な評価情報を候補間で対応づけ、必要な評価軸を形成し、各軸上の方向結果とその判断状態を確認し、それらを候補間の比較関係へ接続するために必要な構造が形成されているかを検討する。候補そのものが十分に形成されていない場合、比較に必要な主要情報または評価軸が未形成である場合、証拠が比較目的に対して著しく不足している場合、候補間の対象範囲または時間範囲が理由なく対応していない場合などには、比較可能性そのものが否定されるとは限らないが、十分比較形成性は成立しない場合がある。比較可能性の成立 ⇏ 十分比較形成性の成立である。
ここで、比較形成不足を未確定または判定不能という理由充足状態と同一化しない。比較形成不足は、比較判断に必要な構造がまだ十分に形成されていないという比較形成状態の問題である。これに対して、必要な比較構造が十分に形成されたうえで、特定の比較関係について理由または証拠がなお十分でない場合には、その比較判断が未確定または判定不能となりうる。また、理由充足状態が未確定となる場合も、複数の判断位置のあいだで係争状態となる場合もある。比較形成不足 ≠ 判断未確定。比較形成不足 ≠ 判定不能。比較形成不足についての判断結果 ≠ その判断状態である。
また、比較形成不足を無期限の判断回避として利用してはならない。追加情報、候補形成、評価軸形成または対応関係の修正によって比較結果が実質的に変化しうる理由があるのか、現在残る不足が当該比較目的にとって重大なのかを検討し、比較形成を継続するか、追加調査へ接続するか、運用上保留または局所的停止とするかを別途判断する必要がある。比較形成不足から運用的位置は一意に導かれない。有限な比較は完全比較ではないが、有限性は重要な形成不足を無視する理由にもならない。

7.9　局所的比較関係
十分比較形成性が当該比較判断について成立した場合、特定の比較文脈λのもとで候補間に局所的な比較関係を形成しうる。本書で用いる「弱優越」「優越」「同等」「競合調整後支持」は、すべての評価対象について完全順序を形成するための普遍的な公理体系ではなく、特定のλにおいてどのような比較理由が成立しているかを明示するための局所的・診断的な判断結果の類型である。これらの比較関係が判断結果として形成されることと、その判断結果について理由充足状態が確定、未確定または判定不能のいずれにあるか、および複数の判断位置のあいだで係争状態が成立しているかは区別される。比較関係 ≠ 比較関係についての理由充足状態であり、理由充足状態 ≠ 係争状態である。また、評価位置または判断位置の差異が比較対象、評価軸、規準、証拠の評価、優先理由その他を通じて比較関係へ実質的に関与する場合には、それらも必要に応じてλを特定する条件に含める。したがって、異なる判断位置のもとで異なる比較判断が形成される場合には、その位置差を比較文脈上の差異として追跡する。記号表現を用いること自体から、推移性、完全性、反対称性その他の順序関係上の性質を一般的に仮定しない。
当該比較にとって重要かつ適用可能な評価軸について、AがBに劣ると採用される軸がなく、比較結果を覆しうる重大な候補未構成、未形成軸、証拠上の不足、対応関係の不十分性その他の形成上の問題が残っておらず、また、未確定または判定不能として残る事項が、当該比較結果を覆しうる重大性をもたないと理由をもって判断でき、必要な方向判断を採用するに足る理由が形成されている場合、AのBに対する局所的弱優越を A ⩾_loc^λ B と表現しうる。ここで要求されるのは、あらゆる候補、評価軸、証拠または異議が完全に形成・解消されていることではなく、当該比較目的について弱優越判断を覆しうる重大な形成不足または未解決事項が残っていないと理由をもって判断できることである。したがって、有限な比較形成 ≠ 完全情報であり、局所的弱優越の成立 ⇏ あらゆる比較文脈における弱優越である。

さらに、A ⩾_loc^λ B が成立し、少なくとも一つの重要かつ適用可能な評価軸についてAがBより望ましい方向にあると採用するに足る理由が形成されている場合、局所的優越 A ≻_loc^λ B を形成しうる。ただし、どの評価軸が重要であるか、その軸上の方向差をどの規準によって判断するか、またその差が当該比較関係にどの程度関係するかは、一般評価理論が実体的価値として一意に決定するものではない。これらには、領域固有価値、規範、制度目的、Waその他から入力される別途の理由が関係しうる。また、ある比較文脈において弱優越または優越が確定していても、それと理由づけられた対応関係にある別の判断位置または比較文脈から異なる比較判断が形成され、その差異が実質的な対立として未解消である場合には、理由充足状態とは別に係争状態を保持しうる。比較判断の確定 ⇏ 係争状態の不存在である。

局所的同等 A ≈_loc^λ B は、当該比較目的にとって重要かつ適用可能な評価軸について、AとBのあいだに比較上意味のある差がないと判断するに足る積極的な理由が形成されている場合に成立しうる。したがって、局所的同等は、単に差異を確認できなかったこと、差を示す証拠が不足していること、またはどちらが優れているか判断できないことを意味しない。候補、評価軸、証拠または対応関係の形成不足によって差を形成できないこと、理由充足状態が未確定または判定不能であるため方向差を採用できないことを、局所的同等とみなしてはならない。また、理由づけられた複数の比較判断のあいだに実質的な対立が存在する場合には、その係争状態を同等という判断結果へ吸収してはならない。比較形成不足 ⇏ 同等。差異の立証不足 ⇏ 同等。方向差を形成できないこと ⇏ 同等。判定不能 ⇏ 同等である。局所的同等は、差異一般の不存在を意味するのではなく、λによって特定された比較目的、対象範囲、時間範囲、評価軸、規準その他のもとで、比較上意味のある差がないと判断するに足る理由が成立していることを意味する。したがって、局所的同等 ≠ 絶対的同価値 ≠ 同一性である。

複数の重要な評価軸が競合し、弱優越または優越を形成できない場合にも、そこから直ちに局所的比較不能性は導かれない。その競合をどのように扱うかについて、さらに比較上の理由を形成できる場合がある。領域固有価値、Wa、構造的正当性、権利、法的・制度的制約、緊急性、重大な不可逆性、修復可能性その他から、特定文脈における優先理由、非補償性、拒否条件またはその他の制約が入力されうる。ただし、一般評価理論はこれらの実体的理由を自ら生成しない。それぞれの理由の出所、適用範囲および比較上の作用を明示したうえで、競合する評価結果をなお理由をもって一つの比較判断へ接続できるかを検討する必要がある。評価軸の競合 ⇏ 比較不能性であり、弱優越または優越の不成立 ⇏ 比較不能性である。

その結果、軸間の単純な弱優越または優越は成立しないが、競合する評価結果およびそれらに関係する優先理由、制約その他を明示したうえで、AをBより採用候補として支持するに足る理由が局所的に形成される場合、本書ではこれを競合調整後支持と呼ぶ。競合調整後支持 ≠ 局所的優越である。競合調整後支持は、Aがすべての重要軸においてB以上であることを意味するのではなく、複数の重要軸における利得、損失または制約が競合していることを保持したまま、当該比較文脈においてAをBより支持する追加的理由が形成されていることを意味する。

また、競合調整後支持が判断結果として形成されることと、その理由充足状態が確定していることは同じではない。競合調整後支持の形成 ≠ 理由充足状態の確定である。ある比較文脈において競合調整後支持が確定していても、それと理由づけられた対応関係にある別の判断位置または比較文脈において、異なる優先理由、規範的制約または証拠評価にもとづく比較判断が形成され、その差異が実質的な対立として未解消であるなら、係争状態が成立しうる。さらに、特定文脈で作用した優先理由から普遍的価値序列は導かれない。優先理由 ≠ 最終的価値序列である。競合調整後支持は、異質な評価軸を暗黙の共通単位へ換算した総効用最大化を意味せず、支持された候補に残る損失、負担、非保存、不確実性、反対理由、異議その他も消去しない。支持関係の成立 ⇏ 残余問題の消滅である。

以上の弱優越、優越、同等および競合調整後支持は、いずれも比較判断の結果であり、それぞれについて理由充足状態および係争状態を別途保持しうる。また、これらの比較関係のいずれも形成できないことから、直ちに局所的比較不能性が導かれるわけではない。比較形成不足は判断形成状態に、弱優越、優越、同等、競合調整後支持および局所的比較不能性は判断結果

に、未確定および判定不能は理由充足状態に、係争中は係争状態にそれぞれ関わる。これらを同一の一軸へ圧縮せずに区別することが必要であり、そのうち比較形成不足、未確定、判定不能、係争状態および局所的比較不能性の関係については次節で詳しく扱う。

7.10　比較形成不足と局所的比較不能性

比較関係については、比較判断の形成状態、判断結果、理由充足状態および係争状態を区別しなければならない。比較に必要な構造が当該判断目的に照らしてまだ十分に形成されていないことは比較形成状態の問題であり、本書ではこれを比較形成不足として扱う。これに対して、十分比較形成性が成立したうえで、当該比較文脈において弱優越、優越、同等、競合調整後支持その他の比較関係を理由づけて形成できないことを、十分な理由によって一つの判断結果として採用する場合を局所的比較不能性と呼ぶ。そして、局所的比較不能性を含む各比較判断結果について、その理由充足状態が確定、未確定または判定不能となりうるほか、複数の判断位置のあいだで係争状態が成立する場合がある。比較形成不足 ≠ 局所的比較不能性であり、局所的比較不能性という判断結果 ≠ その理由充足状態であり、理由充足状態 ≠ 係争状態である。

比較形成不足は、7.7で示した十分比較形成性に必要な条件の一部が、当該比較判断にとって重大な仕方でまだ形成されていない場合に成立する。例えば、候補AとBの安全性と費用を五年間の運用について比較しようとしているにもかかわらず、Aについては一か月分の安全性データしか存在せず、その不足が長期安全性の方向判断を実質的に左右しうる場合、現時点でAとBについて十分な比較関係を形成できないとしても、それは直ちにAとBが比較不能であることを意味しない。必要な証拠が形成されれば比較関係を形成できる余地が残っているため、この場合に問題となるのは比較形成不足である。同様に、重要な候補そのものが未構成である場合、比較目的に必要な評価軸が形成されていない場合、候補間の対象範囲が十分に対応づけられていない場合にも、まず比較形成上の不足を検討する必要がある。候補未構成 ≠ 比較形成不足であるが、候補未構成が比較形成不足の成立理由となる場合はありうる。

十分比較形成性が成立していない場合には、その不足だけから局所的比較不能性を形成するのではなく、比較対象、比較範囲、評価軸、関連証拠、対応関係その他のうち、どの比較形成条件が不足しているのかへ診断を戻す必要がある。比較形成不足 ⇏ 局所的比較不能性であり、比較形成不足は、必要に応じて不足位置の特定と追加的な比較形成へ接続される。ただし、比較形成不足が認められたことから追加的比較形成の義務が自動的に導かれるわけではなく、追加形成を行うか、保留するか、局所的に停止するかは別途判断されなければならない。

これに対して、当該比較目的に必要な候補、対象範囲、主要評価軸、規準、証拠、対応関係その他が必要な程度に形成され、重大な形成不足が比較判断を妨げる状態ではないにもかかわらず、当該比較文脈で利用可能な理由を必要な範囲で検討したうえで、弱優越、優越、同等、競合調整後支持その他の比較関係を理由づけて形成できないと判断する十分な理由が成立する場合には、局所的比較不能性を判断結果として形成しうる。局所的比較不能性は、「どの比較関係が成立するのかまだ分からない」という状態そのものではなく、十分比較形成性が成立したうえで、当該比較文脈では所定の比較関係を理由づけて形成できないという結果を採用するに足る理由が成立した場合に形成される局所的判断である。

例えば、候補Aが重大な安全上の危険を大幅に低減する一方で基本的自由へ重大かつ不可逆的な制約を課し、候補Bがその自由を維持する一方で重大な安全上の危険を残すとする。安全上の影響と自由への影響について主要証拠が必要な程度に形成され、対象範囲、時間範囲および被影響主体も明確であり、追加的な重要軸または候補の未形成が比較を妨げていないにもかかわらず、当該文脈で利用可能な規範的理由を必要な範囲で検討しても、両者の損失を相殺する共通尺度、一方を優越または弱優越として支持する理由、両者を同等とみなす理由、または競合を調整したうえで一方を支持する理由のいずれも成立せず、かつ「当該文脈ではそれらの比較関係を理由づけて形成できない」と判断するに足る理由が成立する場合には、AとBについて局所的比較不能性を形成しうる。ただし、十分比較形成性が成立したことだけから局所的比較

不能性は導かれない。十分比較形成性は比較判断に必要な形成条件が必要な程度に成立していることを意味するのであって、その比較結果が弱優越、優越、同等、競合調整後支持または局所的比較不能性のいずれになるかを、それ自体で決定するものではない。
ここで、局所的比較不能性と未確定・判定不能を明確に区別する必要がある。比較判断に必要な構造は十分に形成されており、現在の判断条件を基本的に維持したまま追加的な理由、証拠または検討によって、弱優越、優越、同等、競合調整後支持、局所的比較不能性その他のどの判断結果を採用すべきかについて判断形成をさらに進めうる場合には、その比較判断の理由充足状態は未確定となりうる。これに対して、現在の判断条件のもとで必要な検討を行っても、これらのいずれの判断結果についても採用に足る理由を形成できない場合には、理由充足状態として判定不能となりうる。判定不能とは、局所的比較不能性が成立したことではなく、局所的比較不能性を含むいずれの比較判断結果も現在採用できない状態である。局所的比較不能性 ≠ 判定不能である。
係争状態は、これらの理由充足状態とは別軸である。例えば、判断位置P_1ではA優越が十分な理由によって確定し、判断位置P_2ではB優越が十分な理由によって確定しているにもかかわらず、その判断差が当該比較問題について実質的な対立として未解消である場合、両判断の理由充足状態はそれぞれ確定でありながら、両者の関係は係争中となりうる。また、P_1では局所的比較不能性が確定し、P_2ではA優越が確定している場合にも、比較問題は係争状態に置かれうる。したがって、係争中 ≠ 比較不能性であり、係争中 ≠ 未確定であり、係争中 ≠ 判定不能である。係争状態の成立それ自体から、いずれかの判断の理由充足状態が低いことも導かれない。
この点で、比較形成不足、未確定および判定不能の境界も保持する必要がある。比較に必要な候補、軸、証拠、対応関係その他がまだ判断形成に必要な程度まで構成されていない場合には比較形成不足である。必要な比較構造は形成されているが、現在の判断条件を基本的に維持したまま追加的検討によって判断形成を進めうる場合には未確定となりうる。さらに、必要な比較構造が形成され、現在の判断条件のもとで必要な検討を行っても、いずれの比較判断結果についても採用に足る理由を形成できない場合には判定不能となりうる。比較形成不足 ≠ 未確定であり、比較形成不足 ≠ 判定不能であり、未確定 ≠ 判定不能である。ただし、十分比較形成性そのものについて判断できない場合には、「十分比較形成性についての判定不能」として別途記録しうる。形成不足 ≠ 形成不足についての判断状態である。
十分比較形成性についての判断を成立させるために、その判断についてさらに同型の十分比較形成性判断を無限に反復することは要求しない。十分比較形成性についても、当該比較の目的、対象、範囲、評価軸、証拠その他に照らして、比較判断に必要な形成条件が当該局面で十分に成立しているかを有限かつ局所的に判断しうる。その判断について重要な再検討理由が成立した場合には、必要な範囲でその判断または判断条件を再対象化する。したがって、十分比較形成性の判断可能性 ⇏ 無限階の同型判断の必要性であり、局所的な十分比較形成性判断の成立 ⇏ その判断の最終的な再検討不能性である。
また、相互非優越だけから局所的比較不能性を導いてはならない。AがBより優越せず、BもAより優越しない場合にも、局所的同等、競合調整後支持または局所的比較不能性その他の判断結果が成立する可能性があり、それらについての理由充足状態が未確定または判定不能である場合もある。さらに、それらとは別に複数の判断位置のあいだで係争状態が成立する場合もある。相互非優越 ⇏ 局所的比較不能性である。同様に、「局所的比較不能である」という判断結果自体についても、その理由充足状態が確定、未確定または判定不能となりうるほか、別の比較判断とのあいだで係争状態が成立しうる。局所的比較不能性という判断結果 ≠ その理由充足状態であり、理由充足状態 ≠ 係争状態である。
局所的比較不能性は、比較一般が永久に不可能であるという形而上学的主張でもない。比較目的、候補、評価軸、規範的理由、証拠または制度条件が変化すれば、別の比較文脈では新たな比較関係が形成されうる。局所的比較不能性はλに依存する局所的判断である。また、比較不能性から決定不能性も導かれない。比較不能性 ⇏ 決定不能である。期限、緊急性、最低条件、権限、実現可能性、抽選、順番、暫定措置その他によって有限な決定を行う理由が成立する場合

がある。ただし、その場合には、「比較上もっとも優れていたため選択・決定された」のではないことを保持しなければならない。比較判断結果 ≠ 運用的位置であり、比較不能性の成立 ⇏ 恣意的決定である。

7.11　比較・選択・決定

一般評価理論では、候補間の比較関係を形成すること、一定の理由のもとで特定候補を選択すること、および権限ある主体または制度が実践方向を決定することを区別する。比較 ≠ 選択 ≠ 決定である。比較判断は、特定のλのもとで候補がどのような比較関係にあるかを示すが、局所的優越が成立したことから、その候補を必ず選択または決定すべきことは導かれない。比較範囲外の実現可能性、法的制約、期限、資源、実施能力その他が後続段階で問題となる場合がある。局所的優越 ⇏ 決定。競合調整後支持 ⇏ 決定である。

局所的同等が成立した場合にも恣意的決定が許されるわけではない。手続的公正、順番、抽選、継続性その他の理由が必要となりうる。局所的同等 ⇏ 恣意的決定である。また、比較不能性が成立しても決定そのものが不可能になるわけではない。比較不能性 ⇏ 決定不能である。

したがって、一般評価理論を、評価結果を入力すれば唯一の実践行為を出力する意思決定アルゴリズムとして扱わない。比較結果、残余損失、責任、期限、権限、資源、実現可能性、未解決事項その他が別型の入力として選択または決定へ接続されうる。比較判断結果 ⇏ 選択。選択 ⇏ 決定である。

7.12　必要性の成立・実現可能性・判定・実施・採用正当化

ある対象、能力、制度、条件または手段について「Xが必要である」と述べるとき、その必要性がどの論証位置にあるのかを区別する必要がある。本書では少なくとも、一定の目的または要求Qを条件Cのもとで成立させるためにXを欠くことができないという機能的必要性、その必要構造Xを現実の条件のもとで形成・実現・維持できるかという実現可能性、機能的必要性または実現可能性が成立していると理由をもって判断できるかという判定およびその正当化、代替構成、条件変更、不実施その他を考慮してもXを実際に形成・実施する必要があるという実施必要性、さらにXの形成または実施に伴う利益、負担、危険、権利、責任、不可逆性その他を含めてXを採用することが正当化されるかという採用正当化を区別する。したがって、機能的必要性 ≠ 実現可能性 ≠ それらについての判定正当化 ≠ 実施必要性 ≠ 採用正当化である。

機能的必要性は、対象、目的、条件、時間その他を一定の範囲で固定したとき、目的または要求Qの成立にとってXが欠くことのできない位置を占めるという対象側の関係を問題とする。これに対して実現可能性は、その必要構造Xを、利用可能または合理的に形成可能な能力、資源、技術、制度、時間、権限、関係条件その他のもとで、現実に形成・実装・維持しうるかを問題とする。したがって、機能的に必要であることから、その必要構造が実現可能であることは導かれない。機能的必要性 ≠ 実現可能性であり、機能的必要性 ⇏ 実現可能性である。逆に、ある構造を実現できることから、その構造が特定の目的にとって必要であることも導かれない。実現可能性 ⇏ 機能的必要性である。

この区別によって、「Xは必要だが、現在の条件では実現できない」という状態を、必要性不存在へ還元せず保持できる。例えば、ある目的Qの達成には一定の能力または制度構造Xが機能的に必要であるにもかかわらず、現在の技術、資源、権限、時間または社会的条件のもとではXを形成・維持できない場合がありうる。その場合に成立するのは、必要性の否定ではなく、必要構造と現在の実現可能領域との不一致である。実現不可能性 ⇏ 機能的必要性不存在である。この不一致は、Xの形成条件を変更すること、代替構成を探索すること、目的Qまたは条件Cを再検討すること、実施を延期・停止することその他への後続的な検討理由となりうる。

また、機能的必要性および実現可能性の成立と、それらを主体または制度が認識し、判断し、十分に正当化できることも区別しなければならない。必要性が成立していても、利用可能な証拠、代替候補の形成、比較の十分性、判断状態その他によって必要性判定が未確定となる場合がある。同様に、ある構造が実際には実現可能であっても、その実現経路、必要資源、制約条件ま

たは維持条件について十分な証拠が形成されていなければ、実現可能性判定は未確定となりうる。反対に、精密な判定手続が存在することから、必要性または実現可能性そのものが成立するわけでもない。したがって、判定未確定 ⇏ 必要性不存在、判定未確定 ⇏ 実現不可能性であり、十分な判定手続の存在 ⇏ 必要性成立、十分な判定手続の存在 ⇏ 実現可能性成立である。また、何らかの判定が形成されたことと、その判定が十分に理由づけられていることも同一ではない。必要性判定形成 ≠ 必要性判定の正当化、実現可能性判定形成 ≠ 実現可能性判定の正当化である。
さらに、一定の対象x、目的Q、条件C、時間tのもとでXの機能的必要性が成立し、かつXが実現可能であることが認められたとしても、それだけからXの実施必要性は導かれない。対象xそのものを変更する、条件Cを変更する、Qの達成方式を変更する、別の合理的代替構成を採用する、あるいは当該実践を停止・延期・非実施とすることによって、Xを実施せずに問題へ応答できる場合がある。この場合、元の条件下での機能的必要性が否定されたのではなく、条件または構成の変更によって、その必要性を実施上回避できる可能性が形成されたのである。したがって、対象・条件変更可能性 ⇏ 元の機能的必要性不存在であり、対象・条件変更可能性 ⇢ 実施必要性を再検討する理由となりうる。また、実現可能性の成立 ⇏ 実施必要性である。
さらに、実施必要性が理由をもって認められた場合にも、採用正当化は独立した問題として残る。Xを実施しなければ特定の目的を達成できず、かつXを現実に実現できるとしても、その実施が重大な権利侵害、危険、負担、依存、不可逆性、責任問題または相互存立条件の破壊を伴うなら、その採用には別途の評価および規範的媒介が必要となる。逆に、Xが価値ある、望ましいまたは正当なものであることから、その実施が機能的に必要であることも、その必要構造が実現可能であることも導かれない。採用価値 ≠ 機能的必要性である。
したがって、「一定条件下で必要である」ことから「実現できる」ことへ、「実現できる」ことから「実施しなければならない」ことへ、さらに「実施することが正当である」ことへ無媒介に移行してはならない。必要性分析では、何がどの条件のもとで必要なのか、その必要構造を現実に形成・維持しうるのか、それらをどの程度正当に判定できるのか、代替構成または条件変更によって実施を回避できるのか、そして最終的な採用をどの評価・規範理由によって正当化できるのかを、それぞれ異なる論証責任として保持する必要がある。

7.13 改善・問題解消・問題移転

「改善」は、対象、側面、規準、主体範囲、関係範囲、時間範囲および評価型から独立した単一状態ではない。何が、どの側面について、どの規準と範囲のもとで改善したのかを明示する必要がある。局所的改善 ≠ 全体的改善。保存改善 ⇏ 規範的改善。一側面の改善 ⇏ 他側面または全体の改善である。
また、当初問題となった状態が減少または消失したこと、その問題または負担が別の主体範囲、時間範囲、関係範囲または評価側面へ移転したこと、および別の問題が新たに生じたことを区別する。問題解消 ≠ 問題移転 ≠ 新規問題発生である。制度内部の効率が改善しても、そのための時間的、認知的または経済的負担が制度利用者へ移転したなら、制度内部の改善と広い関係範囲における改善を同一視できない。ある範囲における成功・改善 ⇏ 他の範囲における成功・改善である。
さらに、一次的成果の改善と、異議、新証拠、責任追跡、修復・救済、再検討その他へ接続する条件の改善も区別する。一次的成果の改善 ≠ 後続的問題化・修正条件の改善である。ただし、後者をどの規準によって評価するかは一般評価理論だけでは決まらず、構造的正当性その他へ接続される。
したがって、改善評価では、問題の重要性に応じて、主体範囲、時間範囲、関係範囲および評価側面を必要な程度に横断し、問題・負担の移転、遅延、再発生または新規発生を検討する場合がある。ただし、ある範囲で改善したなら必ず別の範囲で悪化することも導かれない。また、問題移転が確認されたことから原因、責任または規範的不当性も自動的には導かれない。問題移転 ≠ 原因判断 ≠ 責任判断 ≠ 規範的不当性判断である。

7.14　評価記録・履歴・局所的停止

評価を後に追跡し、必要に応じて再検討するためには、その評価がどの対象、側面、規準、条件および証拠のもとで形成されたのかを必要な範囲で保持する必要がある。評価対象、主要な評価側面・規準、重要な評価条件、判断結果、判断状態、主要証拠、比較文脈、十分比較形成性についての判断、比較限界、重大な異議および残余未解決事項その他を、重要性に応じて評価記録として保持しうる。

再評価が行われた場合には、先行評価を単純に上書きせず、主要な判断変更、その理由、および関連する証拠、規準、条件その他の変化を必要な範囲で履歴として保持する。ただし、すべての評価について同一の詳細度を要求しない。履歴保持 ≠ 全情報保存。記録可能性 ⇏ 評価の正しさである。

また、評価可能性または追加比較可能性から無限の評価義務を導かない。有限な主体および制度は、評価目的、重要性、主要証拠、異議、不確実性、比較形成の程度、時間、資源、責任および実践上の必要その他を踏まえて、評価または比較を局所的に停止しうる。評価可能性 ⇏ 無限評価義務。追加比較可能性 ⇏ 追加比較義務である。ただし、局所的停止は評価の最終性を意味しない。局所的停止 ≠ 評価の最終性である。停止と再開放の一般構造は第11章で扱う。

7.15　哲学的含意

一般評価理論の哲学的含意は、評価可能性、比較可能性、十分比較形成性、具体的な比較関係の形成、選択および決定を相互に分離する点にある。とりわけ、比較形成不足と局所的比較不能性を区別することによって、「比較できない」という判断そのものを再分析できる。比較対象、比較範囲、評価軸、規準、関連証拠または判断状態が十分に形成されていない場合には、比較不能性を直ちに確定するのではなく、追加的な証拠探索、候補形成、評価軸形成、規準の精密化その他によって比較形成を進める理由が成立しうる。他方、十分比較形成性が成立したうえで、なお現在の比較文脈において理由をもって優越、同等その他の比較関係を形成できない場合には、単なる情報不足へ還元できない局所的な比較限界が成立しうる。ただし、この比較不能性は永久的・形而上学的な比較不能性を意味せず、比較目的、証拠、評価軸、候補または文脈の変化によって別の比較関係が形成される可能性を排除しない。さらに、未確定性または比較不能性が残ることから、有限な選択または決定の不可能性も導かれない。比較状態、決定必要性、特定候補を支持する理由、決定権限および決定手続を区別することによって、完全な比較または一意的最善解が成立しない場合にも、理由づけられた有限な決定は成立しうる。したがって、本理論は、完全順位または唯一の最善解を有限な実践的合理性の必要条件とせず、比較限界を保持したまま判断しうる哲学的位置を開く。

7.16　一般評価理論の限界と到達点

本章では、一般評価理論を、異質な評価型について、何がどの側面と規準のもとで評価され、その評価がどの条件、判断結果および判断状態をもち、複数候補についてどのような比較が形成され、どこに比較限界が生じ、その結果が選択・決定へどのように接続されうるかを扱う体系横断的な一般理論として位置づけた。ただし、この一般構造から特定の価値、規範、権利、義務、最善候補または具体的決定は導出されない。一般評価理論 ⇏ Wa。一般評価理論 ⇏ 領域固有価値。一般評価理論 ⇏ 一意的価値序列。一般評価理論 ⇏ 最適候補。一般評価理論 ⇏ 決定である。

本章の中心的な到達点の一つは、評価可能性、比較可能性、十分比較形成性および全順序可能性を区別したことにある。十分比較形成性は、完全情報または完全順位を要求する概念ではなく、特定の比較目的と比較文脈において、形成しようとする比較関係に必要な対象範囲、主要評価軸、規準、候補間の対応関係、証拠、判断状態および重大な残余が、有限な理由にもとづいて必要な程度まで形成されているかを判断するための概念である。これによって、「まだ十分に比較されていないこと」と「十分に比較を形成したにもかかわらず比較関係を理由づけられな

いこと」を区別できる。比較形成不足 ⇏ 比較不能性である。
また、本章で用いた弱優越、優越、同等および競合調整後支持は、あらゆる評価対象を一つの完全順序へ配置するための普遍的関係ではなく、特定の比較文脈における理由構造を明示する局所的・診断的関係類型である。したがって、それらの記号化から完全性、推移性その他の順序性質を一般的に仮定しない。また、比較不能性についても、情報不足、理由充足状態としての未確定・判定不能、および係争状態としての係争中から区別し、十分な比較形成を経ても特定文脈において比較関係を理由づけられない場合に限って局所的に認定する。この意味で、比較不能性は比較形成の放棄ではなく、比較形成を行った結果として成立しうる一つの判断結果である。
一般評価理論の役割は、異なる評価内容を一つの尺度へ統合することではなく、評価対象と評価側面、規準と結果、判断結果と判断状態、評価可能性と比較可能性、比較可能性と十分比較形成性、比較形成不足と比較不能性、比較と選択・決定、局所的改善と全体的改善その他を型分離し、その依存方向および非導出関係を保持することにある。共通の評価構造 ≠ 共通の価値内容。一般性 ≠ 単一尺度化である。
この一般性は、一般評価理論が評価一般について唯一可能または最終的な理論であることも、領域固有評価を一般評価理論へ還元できることも意味しない。一般評価理論の成立 ⇏ 一般評価理論の唯一性または最終性。一般評価理論の一般性 ≠ 領域固有評価理論の還元である。また、不確実性、係争、比較形成不足または比較不能性を認めることは、有限な選択または決定を不可能にすることでもない。他方、実践上決定したことから評価上の未確定、係争、比較限界または残余が消滅することも導かれない。有限な決定の成立 ≠ 評価上の残余の消滅である。
したがって、本章の到達点は、異質な評価型をそれぞれの価値内容と論証負担を保持したまま、評価成立、判断状態、十分比較形成、比較関係、比較限界および実践接続という共通構造から横断的に分析できる位置を形成したことにある。一般評価理論は保存評価、Waに関係する評価、構造的正当性評価、領域固有評価その他を代替しない。それらを型分離したまま、何が評価され、何についてどの程度の比較が形成され、何がなお未確定、係争中、比較形成不足または比較不能であり、何がそこから選択・決定へなお導かれないのかを追跡するための独立した一般理論として位置づけられる。

第8章　和とWa——相互存立可能性の規範構造

8.1　和・調和・再帰的調和・Waの区別と本章の射程

本章では、本書における「和」を、相互存立可能性を規範的中核に置く関係的・規範的理念として再構成する。ここでいう和は、歴史的・文化的に用いられてきた「和」の意味内容全体を一義的に定義するものではなく、再帰的構造哲学における規範的位置を明示するための限定された概念構成である。和は、特定の制度配置、社会状態、主体関係、全員一致、対立不存在または現状維持と同一ではない。和が具体的に成立し、維持され、毀損され、または回復される仕方は、主体、価値、権利、保存要求、責任、時間範囲、可能性その他を含む具体的な関係構造として分析されうるが、その具体的関係構造を和という規範的理念そのものと同一視しない。和という規範的理念 ≠ 和の具体的実現構造である。また、ある制度、判断または関係が現に「調和的」であると理解されていることから、それが本書のいう相互存立可能性を実現していることも導かれない。
ここで、本体系における「調和」を、Waによって規範的に保持される相互存立可能性だけに限定せず、再帰的構造哲学全体に認められる、より一般的な関係構造との関係から位置づけておく必要がある。ただし、ここでいう調和の一般的構造は、本体系に新たな独立理論または最高原理を追加するものではなく、和そのものでもWaそのものでもない。また、Waから体系全体を導出する原理でもない。第4.12節で示したように、本体系には、異なる対象、概念、理論、判断型、評価型、規範的位置その他について、それぞれの差異、位置、成立条件、機能および固有の論証責任を無媒介に消去または同一化せず、必要な接続、分離、限定、媒介、比較保留または非統合を理由をもって有限に形成し、その関係形成から生じる重要な保存・非保存、負担、排除、背

景化、不可視化その他の帰結を必要な範囲で追跡し、検討可能なものとして保持する関係構造がある。本書では、これを「調和の一般的構造」と呼ぶ。
ここでいう調和は、全員一致、対立不存在、静的均衡、全面的統合、単一尺度への還元、あらゆる差異の保存、あらゆる要求の同時充足または単なる共存を意味しない。共存 ⇏ 調和、接続 ⇏ 調和、分離 ⇏ 非調和、非統合 ⇏ 非調和である。また、異なる位置を接続または統合すること自体が目的なのでもない。直接接続する場合だけでなく、第三の条件または理由を介して媒介する場合、一定の範囲だけ関係づけて他の範囲では分離する場合、比較形成に必要な条件が不足しているため比較を保留する場合、複数の評価位置を一つの総合判断へ統合する十分な理由が成立しないため非統合のまま保持する場合もありうる。重要なのは、接続または統合をあらかじめ優越的な関係形態として固定することではなく、何を区別し、何を接続し、どこに媒介が必要であり、どの範囲で限定し、何を分離し、何を比較または統合せず保持すべきかを、対象、条件、理由および帰結との関係から検討することである。したがって、対立、緊張、比較限界または還元不能な差異が残ること自体は、本書の意味での調和の一般的構造の不成立を意味しない。
本書の意味で調和の一般的構造が成立するためには、少なくとも三つの契機を区別する必要がある。第一に、形成、保存、評価、規範、原因、責任その他の異なる概念型、判断型または理論的位置について、その差異と固有の論証責任を一方の成立によって消去または代替しないことである。異なる型が区別されるのは、差異それ自体を価値化するためではなく、それぞれに固有の問い、判断位置および論証責任を、他の型の成立によって処理済みとしないためである。第二に、それらを差異の存在だけを理由として切断または孤立させず、接続、分離、限定、媒介、比較保留または非統合その他について、その理由、条件、依存方向および媒介関係を検討可能なものとして形成することである。区別 ⇏ 分断、接続 ⇏ 同一化であり、接続 ⇏ 妥当な関係形成である。第三に、その関係形成によって何が保存され、何が非保存となり、どの主体、価値、権利、関係、可能性または存立条件に負担、排除、背景化、不可視化その他が生じるのかを必要な範囲で追跡し、検討可能なものとして保持することである。とりわけ、一方の成立、機能または利益が他方の重要な成立条件を一方的に閉鎖または破壊し、その非保存、負担、排除その他の重要な帰結が追跡または検討可能なものとして保持されない場合、その接続が成立していることだけをもって、本書の意味で調和の一般的構造が成立しているとはいえない。接続、分離その他の関係形成が成立したことだけから、その関係形成の妥当性、実質的正当性または維持理由は導かれない。調和の一般的構造の成立 ⇏ 特定の関係配置の実質的正当化である。その関係形成によって生じる閉鎖、非保存、負担、排除その他が、どの範囲で許容され、問題となり、維持、限定、修復または変更を要するかは、調和の一般的構造だけから決定されず、一般評価、領域固有の価値・規範、Wa、構造的正当性その他の関係する評価・規範的位置、および具体的な証拠・理由・条件との関係から別途判断される。
また、調和の一般的構造は、成立した差異を無条件に保存することを要求しない。ある差異が成立していることと、その差異を維持すべきこと、その差異が特定の判断に関連すること、またはその差異に基づく異なる取扱いが正当化されることとは同一ではない。差異の存在 ≠ 判断との関連性であり、差異の関連性 ≠ 差異的判断を支える十分性である。したがって、差異そのものの成立理由、形成条件、関連性、妥当性および帰結についても別途検討を要する。調和の一般的構造が求めるのは、差異を固定的に保存することではなく、差異を無媒介に消去することも無条件に固定することもせず、その位置、意味、形成条件および他の位置との関係を検討可能なものとして保持することである。
以上の限定された意味において、再帰的構造哲学には調和志向的な体系形成の側面が認められる。ただし、これは、相互存立可能性その他の特定の実質的規範内容を体系全体の目的としてあらかじめ設定することを意味しない。本体系がこの意味で調和を志向するということは、異なる位置の差異と論証責任を保持しながら非還元的な関係を形成し、その関係から生じる重要な帰結を追跡することを意味するのであって、特定の最終状態、価値順位または規範内容への収束を意味しない。調和志向性 ≠ Waへの規範的コミットメントであり、調和志向性 ⊬ Waである。

しかし、調和の一般的構造と、形成された関係自身の再検討可能性とは区別される。第4.12節で定義したように、異なる対象、概念、理論、判断型、評価型、規範的位置および再帰的作動その他を、それぞれの差異と固有の論証責任を保持したまま非還元的に関係づけ、その関係形成によって生じる重要な帰結を追跡するとともに、重要な再検討理由が成立した場合には、その理由との関係から必要な範囲の関係形成自体を再対象化し、維持、限定、修正、修復、再編成、統合、分割または撤回その他へ接続しうる体系横断的関係構造を、本書では「再帰的調和」と呼ぶ。したがって、調和の一般的構造 ≠ 再帰的調和である。前者は、差異と固有の論証責任を保持した非還元的関係形成とその帰結追跡を捉え、後者は、それに形成された関係自体の条件付き再対象化を加える。関係形成の成立 ⇏ 関係形成の最終性であり、再対象化 ⇏ 変更、再検討 ⇏ 撤回、再帰性 ⇏ 改善である。

この区別は、本書が扱う哲学的探究にも適用されうる。問題、問い、対象、概念、区別、理由、証拠、規準、回答その他は相互に関係するが、同一ではない。問題の成立 ≠ 特定の問いの正当化であり、問いの正当化 ≠ 回答の真理・妥当性・正当化であり、規準の使用 ≠ 規準の最終的正当性である。したがって、哲学的探究においても、それらを型分離したまま必要な地点で関係づけ、その関係形成によって何が明確化され、何が非保存、背景化または不可視化されるのかを必要に応じて追跡することができる。ただし、このような調和志向的側面を、哲学一般の唯一の本質または必要十分条件とはしない。また、哲学的探究がこの意味で調和の一般的構造をもちうることから、和またはWaへの規範的コミットメントは導かれない。

再帰的調和は、第10章で扱う再帰的監査そのものでもない。再帰的調和は、形成された関係について重要な再検討理由が成立した場合に、その関係形成自体を必要な範囲で再対象化可能なものとして保持する体系横断的関係構造である。これに対して再帰的監査は、成立済みの問い、回答、概念、区別、証拠、規準、判断、理論、制度または接続構造その他について、重要な再検討理由が成立した場合に、その成立構造を必要な範囲で具体的に再対象化し、その妥当性、限界、非保存、適用範囲、構造的費用および帰結その他を検討して、必要な後続作動へ接続する限定された作動である。再帰的調和 ≠ 再帰的監査である。また、第4.11節で扱った体系形成上の再帰性は、一般理論、領域理論および個別適用その他のあいだで生じた反例、適用失敗、残余または精密化を、必要に応じて領域理論、一般理論、理論区分および接続構造の再検討へ返しうる体系水準の接続構造である。再帰的調和 ≠ 体系形成上の再帰性である。ただし、体系形成上の再帰性および再帰的監査は、それぞれ異なる型と水準を保持したまま、再帰的調和として横断的に記述される関係形成の再検討可能性へ接続しうる。

以上の区別は、本章で扱う和およびWaの位置を明確にするために重要である。調和の一般的構造は、異なる位置の差異と固有の論証責任を保持した非還元的関係形成およびその帰結追跡に関わり、再帰的調和は、さらにその関係形成自体を重要な再検討理由に応じて再対象化可能なものとして保持する体系横断的関係構造に関わる。これに対して和は、とくに複数の主体、価値、権利、保存要求または重大な存立条件が関係する場面において、相互存立可能性を規範的中核とし、その関係を形成、維持、修復または再編成する方向を示す関係的・規範的理念である。そしてWaは、その和の規範的中核である相互存立可能性を、他の個別的評価または正当化へ吸収させず、本体系において独立した規範方向として横断的に保持するための非演繹的規範公準である。

ただし、調和の一般的構造、再帰的調和、和およびWaは、型を異にするからといって相互に無関係なのではない。とくに、差異と固有の論証責任を保持した関係形成、その関係から生じる保存・非保存、負担、排除、背景化、不可視化その他の帰結追跡は、複数の主体、価値、権利または存立条件のあいだにどのような依存関係が成立しているかを明らかにし、その相互存立関係を規範的に問題化するための分析上の接続点となりうる。したがって、調和の一般的構造 ↛ 相互存立関係についての規範的問題形成、という接続は成立しうる。しかし、この分析的・体系的接続可能性それ自体は、相互存立可能性を独立した規範方向として採用すべき理由を代替しない。調和の一般的構造 ⊬ Wa、再帰的調和 ⊬ Waである。

したがって、調和の一般的構造 ≠ 再帰的調和、再帰的調和 ≠ 和、再帰的調和 ≠ Wa、和 ≠ Waである。調和の一般的構造または再帰的調和が本体系に認められることだけから、相互存立可能性を独立した規範方向として採用すべきことは演繹されない。逆に、Waを採用することから、再帰的構造哲学全体の体系形成構造が決定されるわけでもない。これらは相互に接続されうるが、それぞれ異なる型、役割および論証責任を保持する。
Waは体系全体を単一の調和原理へ還元する最高原理ではない。和という理念全体、特定の「和」状態、具体的制度形態または個別判断とも同一ではない。和 ≠ Wa、和の具体的実現構造 ≠ Waである。複数の主体、制度、価値、権利、保存要求、時間範囲または可能性が関係する場合に、一方の存立が他方の重大な存立条件をどのように利用し、制約し、損ない、閉鎖し、または破壊することによって成立しているのかという相互存立関係を、個別主体、個別価値、個別制度または個別権利についての正当化へ吸収せず、独立した規範的理由づけの対象として保持することがWaの基本的役割である。
Waは実質的規範内容をもつ横断的な規範公準であり、その適用射程にはメタ規範的性格がある。ただし、ここでいうメタ規範性は、Waが他の規範を外部から最終的に裁定する最高規範または「規範の規範」であることを意味しない。Waは、生命、自由、安全、権利、尊厳、平等、真理その他の領域固有価値の内容を生成せず、それらを一意に順位づけるものでもない。Waのメタ規範的射程は、一方の存立が他方の重大な存立条件へどのように依存しているか、その依存についてどのような正当化が成立しているかという問いを、領域固有規範、制度、判断、候補、理論および実践の形成、適用、競合、制度化または再検討へ横断的に向けうることにある。メタ規範的射程 ≠ 最高規範性であり、横断性 ≠ 無条件的優越性である。この位置については第8.10節でさらに限定する。
Waの正の規範的中心命題は、複数の主体、制度、価値その他の存立が関係する場合、一方の存立が他方の重大な存立条件へ重大に依存する関係には、前者についての個別的正当化によって消去されない独立した正当化責任があり、その依存について十分な正当化が成立せず、より相互存立可能な変更が理由をもって形成可能である場合には、その依存の縮減、限定、回避、修復または再構成を支持する独立した規範理由が成立しうる、ということである。この中心命題には、相互存立関係について独立した正当化責任を保持する作用と、一定の条件のもとでより相互存立可能な変更を支持する規範理由を形成する作用とが含まれる。ただし、Waの規範的拘束性 ≠ Waによる第一階判断全体の決定である。この二つの作用の正当化は第8.4節で、その拘束性と個別判断の非一意性は第8.5節で詳しく論じる。
したがって、Waは第一階の領域固有実質規範そのものでも、再帰的調和そのものでも、再帰的監査原理そのものでもない。生命、自由、権利、安全その他について何を保護し、どの条件で制限しうるかは、それぞれ領域固有の規範的・経験的理由を必要とする。他方、再帰的監査は、成立済みの問い、回答、判断、規範適用、制度化その他について重要な再検討理由が成立した場合に、その成立構造を必要な範囲で再対象化する作動である。Waは、そのような監査が開始される以前の第一階の制度評価または実践的判断においても、相互存立関係について独立した規範理由を形成しうる。Wa ≠ 領域固有規範、Wa ≠ 再帰的調和、Wa ≠ 再帰的監査である。また、和の自己監査はWaそのものではなく、Waの具体的解釈、適用、制度化および帰結へ再帰的監査を適用する特殊形として第8.11節で扱う。
もっとも、以上の中心命題を提示したことだけで、その採用が正当化されたわけではない。Waの位置を確立するためには、少なくとも四つの論証段階を区別しなければならない。第一は、複数の存立がどのような関係にあるかを記述・分析する問題である。第二は、その相互存立関係を、個々の主体、価値、制度その他についての評価または正当化へ吸収せず、独立した規範的検討対象として保持する理由があるかという問題である。第三は、その関係について、なぜ単なる中立的検討にとどまらず、相互存立可能性という方向を規範的に採用する理由があるのかという問題である。第四は、その規範方向を、個別の評価、比較、候補形成、選択および決定へどのような条件のもとで接続しうるかという問題である。相互存立関係を分析できること ⇏ その関係を

独立した規範的検討対象とすべきこと。独立した規範的検討対象を必要とすること ⇏ Waの採用。Waの採用 ⇏ 個別判断の一意的内容である。本章では、これらの論証段階を短絡させない。Waは、本体系の構造仮説、調和の一般的構造または再帰的調和から演繹されるものでも、横断的規範的位置の必要性から唯一的に導かれるものでもない。その非導出性、非唯一性および非恣意性については第8.3節で、Waを独立した規範公準として採用する理由については第8.4節で論じる。
以上から、本章の主要な課題は、調和の一般的構造または再帰的調和そのものを再度論証することでも、構造からWaを演繹することでも、Waによって生命、自由、権利、尊厳、真理、安全その他の価値を単一尺度へ還元することでもない。第4章で明示した調和の一般的構造および再帰的調和との型差と接続可能性を保持したうえで、本章では、和とWaに固有の規範的位置および論証責任を明らかにする。まず第8.2節で、存立、重大な存立条件および相互存立可能性を区別し、Waが対象とする相互存立関係を明確にする。第8.3節では構造仮説その他からWaが演繹されないことと、その非演繹性が採用の恣意性を意味しないことを示す。第8.4節では、相互存立関係について独立した正当化責任を保持し、さらに相互存立可能性という規範方向を採用する理由を論じる。第8.5節ではWaの規範的拘束性と個別判断の非一意性を検討し、第8.6節以降では、具体的評価・比較・判断への媒介、重大な制約・拒否条件・非補償性、他の理論・評価型との非還元的接続、Waの横断的・メタ規範的射程、およびWaの具体的運用に生じうる抑圧的転化と自己監査を順次検討する。

8.2 存立・重大な存立条件・相互存立可能性

Waの規範分析に必要な範囲で、存立、存立形式、存立条件、重大な存立条件および相互存立可能性を操作的に区別する。存立とは、本章では、主体、制度、実践、価値、関係その他が一定の条件のもとで成立し、一定の仕方で持続または作動しうることを指す。ただし、存立を存在、保存または現状維持と同一視しない。存立 ≠ 存在。存立 ≠ 保存。存立 ≠ 現状維持である。ある主体または制度が存立することと、その現在形態をそのまま保存すべきことも別問題である。また、存立するという記述から、その存立に規範的価値があることも自動的には導かれない。存立の成立 ⇏ 存立の規範的承認である。
存立条件とは、ある主体、制度、実践その他が一定の存立形式において成立し、持続し、またはその基本的な作動を維持することに関係する条件をいう。ただし、存立条件であることから、その条件を無条件に保存すべきことは導かれない。ある制度の存立条件自体が不当な関係、過大な負担または他者の重大な存立条件の破壊に依存している場合もありうる。存立条件 ≠ 保存要求であり、存立条件の特定 ⇏ 規範的承認である。
そのうち重大な存立条件とは、その喪失、破壊、著しい縮減または長期的閉鎖が、当該主体等の存立形式または基本的作動に重大な変容をもたらし、基本的能力、権利行使、身体的・社会的安全、継続的活動可能性その他を重大に損ないうる条件をいう。ここで「重大」という評価をWaの採用そのものによって定義しない。何が重大な存立条件に該当するかは、対象領域、主体、時間範囲、経験的知識、権利、能力、制度条件、不可逆性、代替可能性その他についての別途の分析および評価を必要とする。したがって、Wa ⇏ 重大な存立条件の具体的同定であり、重大な存立条件であること ⇏ 絶対的保存義務である。
この区別は、Waが自己循環的な規範にならないために重要である。Waが「重大な存立条件を尊重せよ」と述べ、その「重大な存立条件」を「Waによって尊重すべき条件」と定義するなら、Waの規範内容は定義によって自己正当化されてしまう。本書はこの構造を採らない。何がある主体等の存立にどの程度重大な条件なのかをまず対象、証拠、時間、影響その他との関係から分析し、そのうえで、その条件に対する他者の存立の依存関係をどのように規範的に評価すべきかをWa上の別問題として扱う。
相互存立可能性とは、複数の主体、制度、価値、実践その他の存立が関係する場合に、それぞれの存立を孤立して評価するだけでなく、一方の存立が他方の重大な存立条件をどのように利用し、維持し、制約し、損ない、閉鎖し、または破壊することによって成立しているのかを独立した

規範的問題として保持し、一方の存立が他方の重大な存立条件の破壊、消去または重大な閉鎖を無条件に当然の成立条件とする関係を避け、限定し、正当化し、または必要に応じて再構成しうる方向をいう。
したがって、相互存立可能性は、複数の主体等が互いに一切影響を与えず独立して存立することを意味しない。現実の存立は、資源利用、制度的制約、権利調整、負担配分、競合、依存その他を伴いうる。また、すべての主体、価値または存立形式を現在の形態のまま全面的に保存することも意味しない。相互存立可能性 ≠ 全存立の全面的保存。相互存立可能性 ≠ 無対立。相互存立可能性 ≠ 無制約。相互存立可能性 ≠ 全員一致。相互存立可能性 ≠ 均質化。相互存立可能性 ≠ 現状維持である。
ここで重要なのは、重大な存立条件への影響と、その影響の正当化可能性を区別することである。重大な存立条件への影響 ⇏ 正当化不能性である。安全、権利、責任、他者保護、緊急性、資源制約その他の理由から、重大な存立条件への一定の制約、負担または変更が正当化されうる場合もある。他方、ある主体の権利、ある制度の目的、ある価値の実現その他が個別には重要または正当化可能であったとしても、その実現が他者の重大な存立条件の恒常的破壊、著しい縮減、重大な閉鎖または一方的負担への依存によって成立している場合には、その関係自体について追加的な正当化が必要となりうる。個別的正当化 ⇏ 相互存立関係全体の正当化である。
この点にWaの規範的焦点がある。Waは、重大な存立条件へのあらゆる影響を禁止するのではなく、一方の存立が他方の重大な存立条件への破壊、消去、重大な閉鎖または重大な一方的負担へ依存している場合に、その依存関係を、それぞれの主体、制度、目的または価値が個別に正当化されているという理由だけで処理済みとしない。その必要性、範囲、強度、期間、負担集中、代替可能性、回避可能性、修復可能性、不可逆性その他を独立した理由づけの対象として保持し、その関係がどこまで正当化可能であるかを問う。
ただし、ここから直ちにWaという公準の採用が正当化されたわけではない。本節で示したのは、相互存立関係をどのような対象として分析しうるか、および個別的正当化と関係全体の正当化を区別できるというところまでである。この関係次元を独立した規範的検討対象として保持する必要があること、さらに相互存立可能性という方向を基本的規範コミットメントとして採用する理由については、なお別途の論証が必要である。したがって、相互存立関係の分析可能性 ⇏ Waの正当化である。この残された論証責任を8.4で扱う。

8.3 Waの非導出性・非唯一性・非恣意性

第8.1節で示したWaの正の規範的中心命題は、再帰的構造哲学の構造仮説または他の一般理論から演繹されるものではない。相互不固定化、開余性および停止相最終性非保証その他の構造仮説群Sが示すのは、有限な局所的固定化の成立それ自体から、その関係独立的、完結的または無条件的に最終的な地位へ短絡しないための構造的限定である。しかし、有限な固定化の成立がその無条件的最終性を自己保証しないことから、一方の存立と他方の重大な存立条件との関係を独立した規範的問題として保持すべきこと、まして相互存立可能性を独立した規範方向として採用すべきことは導かれない。構造仮説群をSとすれば、S ⊬ Waである。相互不固定化 ⇏ 相互存立可能性の規範的採用、開余性 ⇏ 開放性または相互存立可能性の最大化、停止相最終性非保証 ⇏ 特定の規範的方向である。構造的非最終性と規範的方向とは異なる論証課題である。
同様に、RSPT、RSFTおよび一般評価理論からもWaは演繹されない。RSPTは、成立済み局所固定化について、何がどの側面で保存・非保存となり、どの非保存が保存要求その他との関係で保存失敗に該当するかを評価し、問題化された内容を局所化、原因、責任、変更、再編成、実践および事後的追跡へ接続しうる。しかし、その保存構造または保存失敗の分析だけから、相互存立可能性を横断的な規範方向として採用すべきことは導かれない。RSPT ⇏ Waである。
RSFTも、形成結果、非形成、候補化・資格化、形成条件、形成履歴および形成条件再形成を分析しうるが、ある主体、問題、証拠、価値または可能性が一定の形成条件に依存していることか

ら、その形成関係を相互存立可能性の方向へ変更すべきことは導かれない。RSFT ⇏ Waである。一般評価理論も、評価がどの対象、側面、規準および条件のもとで成立し、比較がどの程度形成され、その結果が選択・決定へどのように接続されうるかを扱うが、相互存立可能性という具体的な規範内容そのものを生成しない。一般評価理論 ⇏ Waである。構造的正当性も、重要な問題、異議、証拠、責任、修復・救済および再検討が理由応答可能な経路へ接続されうる構造を評価するが、それ自体から相互存立可能性という規範内容を生成しない。構造的正当性 ⇏ Waである。

さらに、第8.1節で示した調和の一般的構造からもWaは演繹されない。

調和の一般的構造は、異なるものを直ちに同一化または孤立化せず、必要な接続、分離、限定、媒介、比較保留または非統合を理由をもって形成し、その関係形成から生じる重要な保存・非保存、負担、排除その他の帰結を追跡し、検討可能なものとして保持する関係形成上の一般的構造を示す。これに形成された関係自体の条件付き再対象化可能性を加えた体系横断的関係構造が再帰的調和である。しかし、この一般的構造が成立することからWaは演繹されない。また、そこに形成された関係自体の条件付き再対象化を加えた再帰的調和からもWaは演繹されない。調和の一般的構造 ⊬ Wa、再帰的調和 ⊬ Waである。

しかし、この一般的構造が成立することから、複数の主体、価値、権利、保存要求または重大な存立条件の関係について、相互存立可能性を独立した規範方向として採用すべきことは導かれない。調和の一般的構造 ⊬ Waである。したがって、本体系が限定された意味で調和を志向することと、Waを独立した規範公準として採用することとは接続されうるが、前者は後者の規範的採用理由を代替しない。

以上の非導出性は、本体系に規範的空所が存在するからWaを補充すればよいということも意味しない。構造記述、保存分析、形成分析、一般評価、構造的正当性および調和の一般的構造 だけでは相互存立可能性という規範内容が生成されないとしても、そのことからWaが唯一または必然的な補充原理として導かれるわけではない。権利、危害、自由、非支配、ケイパビリティ、正義、ケアその他の規範理論によって、相互依存、負担、排除または他者の重大な存立条件への影響に関する問題の全部または一部を扱いうる可能性もある。横断的な規範的位置を必要とすること ⇏ Waの唯一性であり、体系上の未充足機能の存在 ⇏ Waの規範的正当化である。Waの規範的焦点の独立性 ≠ 他の規範理論との排他性である。Waの非唯一性とは、相互存立関係を規範的に扱うための唯一可能な概念装置または規範理論がWaであることを主張しないということであり、本体系内部にWaを独立して配置する理由が存在しないことを意味しない。

しかし、Waが構造仮説、一般理論または調和の一般的構造から演繹されず、また唯一の規範的選択肢でもないことから、その採用が理由を欠く、または恣意的であることも導かれない。非演繹的採用 ⇏ 恣意的採用である。ある規範公準が記述命題または構造理論から演繹されない場合にも、その公準がどの規範的問題を対象とするのか、なぜその問題を独立した検討対象として保持する理由があるのか、どの規範方向を採用するのか、その方向がどのような拘束力をもち、何を決定せず、どの条件のもとで他の規範的・経験的理由と接続されるのかを、別途の規範的理由によって論じることはできる。

したがって、本書がWaを「公準」と呼ぶことは、その採用が証明または理由を必要としないことを意味しない。Waは、より基礎的な構造命題から演繹される定理ではなく、相互存立関係について独立した正当化責任を保持し、十分に正当化されない重大な依存について、より相互存立可能な変更を支持する規範理由が条件付きで成立しうるという規範的コミットメントを、理由を伴って採用するものである。公準であることと正当化責任を負うことは両立する。Waの正当化責任は、「より基礎的な構造から必然的に導出できること」にあるのではなく、第8.1節で提示した正の規範的中心命題を、なぜ独立した規範的コミットメントとして採用する理由があるのかを示すことにある。

ここで、Waを採用する規範的理由と、採用されたWaを再帰的構造哲学の体系内部へ独立して配置する理由も区別しなければならない。規範的採用理由 ≠ 体系内配置理由である。RSPT、RSFT、一般評価理論、構造的正当性、調和の一般的構造その他だけでは、相互存立関係につ

いての独立した正当化責任と相互存立可能性という規範方向が明示的な独立位置として保持されないため、Waを本体系内に独立して配置する機能的理由は成立しうる。しかし、「Waを置かなければ現在の体系内にこの機能が欠ける」ということ自体は、Waの規範内容が正当であることを示さない。体系上の機能的非代替性 ⇏ 規範的正当化である。Waは、体系構成上便利または必要だから規範的に正当化されるのではない。まずWaそのものについて独立した規範的採用理由が示され、そのうえで、その規範内容を他の理論型へ還元せず体系横断的に保持するための配置理由が成立する。
また、この意味でWaの独立性は、他の規範理論との排他性または絶対的不可置換性を意味しない。Waにしか扱えない対象が存在することを示さなければ、その独立的位置が成立しないわけではない。本体系が問うのは、一方の正当化された存立が他方の重大な存立条件への重大な制約、破壊、閉鎖または一方的負担へ依存している場合に、その依存関係についての独立した正当化責任を、前者についての個別的正当化だけによって消去しない規範的位置を体系横断的に保持する理由があるかである。したがって、Waの独立公準性は、「Waにしか扱えない対象がある」という排他的独自性ではなく、この関係次元を本体系内部で独立した規範問題として保持する機能的非代替性によって論じられる。ただし、現在の体系内部における機能的非代替性 ≠ あらゆる可能な規範体系におけるWaの絶対的不可置換性である。
以上から、本節で確立されるのは、Waの正の規範的中心命題そのものの正当化ではなく、その論証上の位置である。Waは、構造仮説群S、RSPT、RSFT、一般評価理論、構造的正当性または調和の一般的構造から演繹されず、横断的規範的位置の必要性または体系上の未充足機能から唯一的に導出されるものでもない。他方、その非演繹性および非唯一性だけから、Waに独立した規範的採用理由が存在しないこと、またはその採用が恣意的であることも導かれない。また、Waの規範的採用理由は、その体系内配置理由によって代替されない。したがって、残る論証責任は、第8.1節で提示したWaの正の規範的中心命題について、なぜ個別的正当化によって消去されない独立した正当化責任を相互存立関係に認める理由があるのか、さらに、なぜ十分に正当化されない重大な依存について、より相互存立可能な関係への変更を支持する独立した規範理由が成立しうるのかを示すことである。次節では、この二点をWaの哲学的・規範的採用理由として論じる。

8.4 Wa採用の哲学的・規範的理由

Waは規範的考慮対象そのものを完全に生成する基礎規範ではなく、複数の規範的考慮対象が理由をもって認められている場合に、それらの存立関係について独立した正当化責任を保持する関係的規範公準である。
第8.1節で提示したWaの正の規範的中心命題は、その定式化自体によって正当化されたものではない。また、第8.3節で確認したように、Waは相互不固定化、開余性、停止相最終性非保証その他の構造仮説、RSPT、RSFT、一般評価理論、構造的正当性、調和の一般的構造または再帰的調和から演繹されるものでもない。
本節で問うのは、第一に、ある主体、制度、価値、権利または目的について個別的な正当化が成立している場合にも、その実現が他者の重大な存立条件へ重大に依存する関係について、なぜ独立した正当化責任を保持する理由があるのか、第二に、その依存について十分な正当化が成立しない場合に、なぜより相互存立可能な関係への変更を支持する規範理由が成立しうるのか、という二点である。
Waを採用する第一の理由は、個別的正当化と相互存立関係についての正当化とが同一の論証対象ではないことにある。ある主体Aの権利が正当に保護され、制度Iの目的が正当化され、価値Vの実現が重要であるとしても、それらの実現が別の主体Bの重大な存立条件の恒常的縮減、破壊、排除、重大な閉鎖または一方的負担へ依存している場合、その依存関係についての規範的問題はなお残りうる。A、IまたはVについて個別的正当化が成立することから、それらの実現によって形成される相互存立関係全体の正当化は自動的には導かれない。個別価値の正

当化 ⇏ 相互存立関係全体の正当化。個別主体の正当な利益 ⇏ その利益を実現する関係構造全体の正当化である。
ここで問われているのは、A、B、IまたはVをそれぞれ個別に評価することだけでは尽くされない問題である。それらの成立または実現が、他の主体等の重大な存立条件をどのように利用し、維持し、制約し、損ない、閉鎖し、または破壊することによって可能となっているのかという関係自体が、独立した規範的意味をもちうる。相互存立関係を独立して検討することは、関係を個別項とは別の実体として措定することではない。個別項についての正当化が成立しても、「その項の実現が他の項の重大な存立条件へどのように依存しているか」という別型の規範的問いが残りうるため、その問いを個別的正当化へ吸収しないということである。
もっとも、異なる規範的問いが残るということだけから、独立した正当化責任までは導かれない。そこで本書は、複数の主体、権利、利益、価値または重大な存立条件を規範的考慮の対象として認める場合、一方について成立した個別的正当化だけを理由として、他方について認められた規範的考慮可能性を消去しない、という限定された規範的コミットメントを採用する。このコミットメントも事実命題または構造仮説から演繹されるものではない。Bの権利、利益または重大な存立条件を規範的考慮の対象として認めながら、Aについて個別的正当化が成立したということだけによってBへの重大な影響を規範的に無関係なものとして扱うなら、Bについて認めた規範的考慮可能性が、Aの個別的正当化によって実質的に解除されることになる。本書は、一方について個別的正当化が成立したということだけを理由として、他方についてすでに認められた規範的考慮可能性を消去することを認めない。
この要請は、AとBへ常に同一の重みを与えることでも、Bを常にAより優先することでも、すべての主体または存立形式を現在の形態のまま保存することでもない。Aについての正当化とBについての規範的考慮可能性とは両立しうるのであり、前者の成立それ自体によって後者が消滅しないという限定された要請である。したがって、Aの存立、利益、権利、価値または目的の実現が、Bの重大な存立条件への重大な制約、破壊、消去、閉鎖または一方的負担へ依存しているなら、その依存については、Aについての個別的正当化とは区別された追加的な理由づけが必要となる。ここに、相互存立関係について独立した正当化責任を保持する第一の規範的理由がある。
ただし、「独立した正当化責任」とは、他の規範、権利、責任または経験的事実から孤立した正当化を要求することではない。権利、安全、責任、緊急性、必要性、経験的知識、代替可能性、不可逆性その他を、その依存を正当化する理由として用いることはできる。独立しているのは、使用される理由の種類ではなく、論証責任の位置である。「A自体が正当化されている」ということだけでは、Aの実現がBの重大な存立条件へ依存する関係についての正当化を代替できない。独立した正当化責任 ≠ 孤立した正当化であり、個別的正当化の成立 ≠ 関係的正当化責任の消滅である。
この正当化責任の具体的内容は、一つの固定的規準によって決定されない。問題となる依存の必要性、範囲、強度、期間、不可逆性、負担集中、代替可能性、回避可能性、修復可能性、緊急性、対抗的権利、責任、安全その他について、その文脈に応じた理由と証拠を検討する必要がある。重大な存立条件への制約が十分に正当化される場合もあり、その場合には当該依存がWaと両立しうる。重大な依存の成立 ⇏ 正当化不能性であり、独立した正当化責任の成立 ⇏ 制約禁止である。
次に、独立した正当化責任を認めることから、なぜ相互存立可能性という規範方向への支持理由が成立しうるのかを論じなければならない。「相互存立可能性は望ましいから相互存立可能性を目指すべきである」と述べるだけなら、Waは自己循環的な規範となる。本書が採る論証はそれとは異なる。ある重大な依存について十分な正当化が成立せず、問題となるBの重大な存立条件への依存を縮減、限定、回避、修復、代替または再構成しうる変更候補が理由をもって形成可能である場合を考える。このとき、当該依存を維持する候補と、それを縮減しうる候補との差異を規範的に無関係なものとして扱うなら、Bの重大な存立条件を規範的考慮の対象として保持し、

その依存について独立した正当化責任を認めたことが、実践上の理由形成に何の差異も与えないことになる。
したがって、Bの規範的考慮可能性を保持し、重大な依存について独立した正当化責任を認めるなら、その依存について十分な正当化が成立せず、問題となる依存を縮減、限定、回避、修復または再構成しうる変更候補が理由をもって形成可能である場合には、少なくとも当該依存関係をより相互存立可能な方向へ変更するという側面について、その変更方向を支持する独立した規範理由が成立しうる。ここで成立しうるのは、他の理由をあらかじめ排除した総合的・決定的理由ではなく、具体的判断へ入力される独立した一つの規範理由である。ただし、この理由の成立から、その変更候補が他のすべての候補に優越すること、その候補を選択または決定すべきこと、あるいは実際に実施すべきことは導かれない。
その変更候補がAの正当な目的、権利または必要な機能とどのような関係にあるかを含め、その理由が具体的な比較、選択、決定または実施においてどの位置を占めるかは、権利、安全、責任、緊急性、実現可能性その他の対抗的な規範的・経験的理由との関係から別途判断されなければならない。Wa上の支持理由の成立 ≠ Wa上の支持理由の無条件的優越性であり、Wa上の支持理由の成立 ⇏ 最終選択・決定である。ここに、単なる「相互存立関係を検討せよ」という方法論的要請を超えて、より相互存立可能な関係への変更を支持するWaの実質的規範内容がある。
以上の論証は、三段階に整理できる。第一に、個別主体、権利、利益、価値または制度についての正当化と、それらが形成する相互存立関係についての正当化とは同一ではない。第二に、複数の主体等を規範的考慮の対象として認めるなら、一方についての個別的正当化だけによって、他方の規範的考慮可能性を消去することはできず、重大な依存について独立した正当化責任が残る。第三に、その依存について十分な正当化が成立せず、問題となる依存を縮減、限定、回避、修復または再構成しうる変更候補が理由をもって形成可能である場合には、その変更方向を支持する規範理由が成立しうる。ただし、その理由の成立と、それが他の理由との関係でどのような位置をもち、最終的な比較、選択、決定または実施へ接続されるかは別問題である。個別的正当化の非代替性 ↛ 独立した正当化責任 ↛ 条件付きの相互存立可能性支持理由、という依存方向である。ただし、ここでの↛は論理的必然的演繹ではなく、前段で明示された規範的コミットメントと理由構造を受け入れた場合に、後段の理由形成を支持する接続を示す。
ただし、規範的考慮の対象があらかじめ完全に確定していることを前提してはならない。誰または何が被影響主体として形成され、どの利益、権利、経験または重大な存立条件が規範的に可視化されているか自体が、制度的・概念的・社会的その他の形成条件に依存する場合がある。したがって、Waの具体的適用では、すでに理由をもって認められた規範的考慮可能性を、他の対象についての個別的正当化だけを理由として消去しないことに加え、必要に応じてRSFTその他を通じて、誰または何が規範的考慮の候補として形成され、あるいは非形成となっているかを別途検討する必要がある。ただし、候補形成 ⇏ 規範的承認であり、非形成 ⇏ 不当性である。
したがって、Waは、規範的考慮対象一般の必要十分条件またはその最終的基礎づけを与える理論ではなく、ある対象について理由をもって認められた規範的考慮可能性を、他の主体、制度、価値または目的についての個別的正当化だけを理由として消去しないことを要求する。
以上の理由によってWaを採用することは、Waだけが相互依存、危害、負担、排除または他者の存立条件への影響を扱いうることを意味しない。権利論、危害に関する規範、非支配論、ケイパビリティ論、正義論、ケア倫理その他も、それぞれ異なる概念と論証によって同種または近接する問題を扱いうる。本体系におけるWaの独立した役割は、それらに対する排他的独自性ではなく、どの領域固有規範または規範理論が採用されるかにかかわらず、一方の存立が他方の重大な存立条件へどのように依存しているかという関係について、独立した正当化責任と、十分に正当化されない重大な依存を縮減または再構成する条件付きの規範方向を、体系内部で明示的に保持することにある。この意味でWaには現在の体系における機能的非代替性があるが、それは論理的唯一性または絶対的不可置換性を意味しない。将来、別の規範公準または複数の規範理論の組合せが同じ問題をWa以上に十分に扱いうる可能性もあり、Wa自身の採用理由、内

容、射程および体系的位置も再検討されうる。現在の体系内部における機能的非代替性 ≠ あらゆる可能な規範体系におけるWaの絶対的不可置換性である。
以上から、Waを採用する哲学的・規範的理由は、構造仮説から演繹されることにも、他の規範理論には相互存立関係を扱えないことにも、本体系に規範的空所が存在することにも求められない。複数の主体、権利、利益、価値または重大な存立条件を規範的考慮の対象として保持するなら、一方についての個別的正当化だけによって、他方の重大な存立条件への重大な依存についての規範的問いを理由なく消去しない理由があり、そのため当該依存について独立した正当化責任が残る。
そして、その依存について十分な正当化が成立せず、問題となる依存を縮減、限定、回避、修復または再構成しうる変更候補が理由をもって形成可能である場合には、その変更方向を支持する独立した規範理由が成立しうる。ただし、その理由が最終的な比較、選択、決定または実施においてどの位置を占めるかは、対抗的な規範的・経験的理由との関係から別途判断される。本書は、この二つの規範的理由を中核として、Waを相互存立可能性という実質的規範内容をもつ横断的な非演繹的規範公準として採用する。

8.5　和の方向性とWaの規範的拘束性

前節までに、Waを、相互存立関係についての独立した正当化責任を保持し、十分に正当化されない重大な依存について、より相互存立可能な関係への変更を支持する独立した規範理由を形成しうる公準として位置づけた。ただし、Waそれ自体から、特定文脈における具体的評価、候補、比較結果、選択または決定が一意に導かれるわけではない。Waを具体的実践へ接続するためには、どの主体、制度、価値その他の存立が関係し、誰のどの重大な存立条件がどのような影響を受け、一方の存立がその影響へどの程度依存し、その依存についてどのような正当化が成立しうるのかを、領域固有の理由および証拠を含めて局所的に構成しなければならない。
本書では、このようにWaの規範内容を特定の文脈における規範的方向へ媒介したものを「和の方向性」と呼ぶ。Wa ≠ 和の方向性であり、Wa ⇏ 和の方向性の一意的内容である。
和の方向性とは、複数の主体、制度、価値その他の存立が関係する特定文脈において、一方の存立が他方の重大な存立条件の重大な制約、破壊、消去、閉鎖または一方的負担へどのように依存しているかを検討し、その依存について十分な正当化が成立していない場合に、関係する他の規範的・経験的理由および実現可能性を考慮しつつ、その依存を可能な範囲で縮減、限定、回避、修復、代替または再構成し、より相互存立可能な関係へ向かう規範的方向である。ただし、和の方向性は具体的候補そのものでも、候補間比較の結果でも、特定の制度形態でも、最終的状態でもない。和の方向性 ≠ 具体的候補。和の方向性 ≠ 比較結果。和の方向性 ≠ 最終状態である。
この区別によって、Waが単なる「相互存立関係を可視化せよ」という方法論的要請にとどまらないことも明確になる。Waを採用するなら、他者の重大な存立条件への十分に正当化されない依存を維持する候補と、その問題となる依存を縮減、限定、回避、修復または代替しうる候補との差異を、理由なく規範的に無関係なものとして扱うことはできない。問題となる依存を縮減しうる候補が形成されるなら、その変更方向は独立した規範理由を構成しうる。ただし、その理由だけで候補間の完全順位、選択または決定が成立するわけではない。権利、安全、責任、緊急性、実現可能性その他との関係によって、その支持理由が限定され、別の候補が支持され、または当該変更を実施しないことが理由づけられる場合もありうる。Waは第一階の具体的判断へ実質的な規範理由を入力するが、その判断全体を代替しない。
Waの規範的拘束性は、この構造に即して二つの水準に区別できる。第一は、相互存立関係についての独立した正当化責任を理由なく消去しないという拘束である。ある主体、制度、価値、権利または目的について個別的正当化が成立しても、その実現が他者の重大な存立条件への重大な依存によって成立しているなら、その依存についての規範的問いを、前者の正当化だけによって処理済みとしないことが求められる。これは特定の結論を先取りする拘束ではなく、別個に成立する論証責任を十分な理由なしに解除しないという拘束である。

第二は、その独立した検討によって形成された規範理由を理由なく消去しないという拘束である。重大な依存について十分な正当化が成立せず、その依存を縮減、限定、回避、修復または再構成しうる候補が理由をもって形成され、その変更を支持する理由が成立する場合には、その理由を個別判断において規範的に無関係なものとして扱わないことが求められる。ただし、その理由が具体的選択または決定においてどの位置を占めるかは、他の規範的・経験的理由との関係を踏まえて別途判断されなければならない。第一の拘束は正当化責任の保持に関わり、第二の拘束はその検討によって成立した方向的理由の保持に関わる。独立した正当化責任の保持 ≠ 特定の結論の先取りであり、相互存立可能な方向への支持理由の成立 ≠ 最終決定である。
また、第一の拘束から第二の拘束へ機械的に移行するわけではない。独立した正当化責任を保持した結果、当該依存について十分な正当化が成立する場合もあり、その場合には依存の維持または一定範囲での継続がWaと両立しうる。十分な正当化が成立しない場合でも、代替候補が未構成である、実現可能性が確認できない、別の重大な権利・安全・責任問題が生じる、判断に必要な証拠が不足しているなどの理由から、直ちに特定の変更方向を確定できない場合もある。したがって、独立した正当化責任の成立 ⇏ Wa上の否定的結論であり、正当化不成立 ⇏ 特定代替への移行である。
Waの規範的拘束性は、「すべての存立を現在の形態のまま維持せよ」という無条件命令でも、「重大な存立条件へ一切影響を与えてはならない」という絶対的禁止原理でもない。有限な実践では、権利保護、安全確保、責任履行、他者保護、緊急対応、資源制約その他の理由から、特定の主体または存立形式へ重大な制限、負担または変更を課すことが正当化されうる。重大な存立条件への制限 ⇏ Wa上の正当化不成立であり、相互存立可能性 ≠ 全存立の無条件な同時保存である。問われるのは制限の存在それ自体ではなく、その制限が誰のどの重大な存立条件へ、どの範囲、強度および期間で作用し、なぜ必要とされ、どのような代替、回避または修復可能性が存在し、負担がどこへ集中し、目的との関係で理由づけられた範囲を超えていないかである。
また、和の方向性は、固定化の減少、開放性の最大化、可能性の最大化、差異の全面保存または対立の消滅を意味しない。相互存立可能性を支えるために、一定の境界、禁止、権限配分、責任配置または制約を形成・維持する必要がある場合もありうる。「より開いている」「より多くの可能性を残している」「より多くの差異を保存している」ということだけから、Wa上の支持理由は導かれない。何を維持し、何を制限し、何を変更し、何を保護する理由があるかは、問題となる依存構造と他の規範的・経験的理由との関係から判断されなければならない。
Waおよび和の方向性を具体的な評価、比較、判断および実践へ接続するためには、領域固有規範、経験的知識、RSPT、RSFT、一般評価理論、構造的正当性その他からの異なる型の入力を必要としうる。とりわけ、何が重大な存立条件であるか、ある制約が権利上許容されるか、安全上必要か、誰に責任が成立するか、どの代替が実現可能かは、Waだけから決定されない。これらの入力を型分離したまま具体的評価・比較・判断へ媒介する構造については、次節で扱う。
以上から、Waの規範的拘束性と個別判断の非一意性は両立する。Waは、第一に相互存立関係についての独立した正当化責任を保持し、第二に、その正当化が十分に成立しない重大な依存について、その依存を縮減、限定、回避、修復または再構成する方向を支持する理由が成立した場合に、その理由を規範的に無関係化しないことを要求する。しかし、その具体的な評価、候補形成、比較、選択、決定および実施は、他の規範的・経験的入力、比較限界および実践条件との関係で別途形成されなければならない。Waの規範的拘束性 ≠ Waの無条件的優先性である。

8.6 Waから具体的評価・比較・判断への媒介

Waから具体的判断へ直接移行することはできない。Wa ⇏ 評価軸の一意的構成。Wa ⇏ 候補群の一意的構成。Wa ⇏ 個別比較結果。Wa ⇏ 個別選択。Wa ⇏ 個別決定である。Waが与えるのは、相互存立関係について独立した正当化責任を保持し、十分に正当化されない重大な依存について、より相互存立可能な関係へ向かう規範的理由を形成しうるという横断的な方向である。

その方向を具体的な評価、比較、候補形成、選択または決定へ接続するためには、当該文脈において、何が問題となる存立関係であり、誰のどの重大な存立条件がどのような仕方で影響を受け、一方の存立がその影響へどの程度依存しているのかを、必要な範囲で特定しなければならない。
このため、具体的評価では、まず対象、主体、被影響主体、存立形式、時間範囲、重大な存立条件その他を必要な範囲で特定し、8.5で示した和の方向性との関係から、何を評価対象とし、どの側面についてどの規準を用いるのかを局所的に構成する必要がある。その際、領域固有価値・規範、権利、責任、経験的知識、証拠、RSPT上の保存・非保存および保存失敗該当性、RSFT上の形成条件・候補化、一般評価理論上の評価・比較、構造的正当性、実現可能性、法的・制度的条件、資源その他が、異なる型の入力として接続されうる。これらの入力はWaによって生成されるものではなく、それぞれ固有の論証負担を保持する。
Waに関係する評価では、重大な存立条件への影響の有無だけでなく、その範囲、強度、持続期間、不可逆性、負担集中、依存の程度、代替可能性、回避可能性、波及、修復可能性その他が、独立した正当化責任を検討するための重要な情報となりうる。ただし、これらはWaがすべての文脈について固定的に与える評価軸ではなく、各側面の規範的重要性もWaだけから一意に決定されない。不可逆性が大きいことから直ちにWa上の正当化不能性は導かれず、負担集中が存在することから直ちにWa違反も導かれない。不可逆性 ⇏ 正当化不能性。負担集中 ⇏ Wa違反である。それらがどのような規範的意味をもち、依存関係の正当化をどの程度支持または困難にするかは、対象領域、価値、権利、責任、証拠、代替可能性、緊急性その他との関係から別途判断されなければならない。
したがって、Waに関係する具体的評価は、重大な依存が確認されたことと、その依存が正当化されないことを区別する必要がある。重大な存立条件への依存の成立 ⇏ 正当化不能性である。ある依存について十分な正当化が成立する場合もあれば、正当化が部分的にしか成立しない場合、判断に必要な証拠が不足している場合、複数の理由が競合している場合もありうる。したがって、Wa上の判断結果として正当化成立、限定的・部分的正当化、正当化不成立その他を区別しうる。また、その判断について理由充足状態が確定、未確定または判定不能となりうるほか、複数の判断位置のあいだで係争状態が成立する場合もある。
ただし、これらをWa固有の固定的判断類型として全事例へ一律に適用する必要はなく、一般評価理論上の判断結果・判断状態との接続によって扱う。
また、Waに関する評価を単一の「調和値」または総合得点へ還元しない。ある候補が一つの側面では相互存立可能性を改善し、別の側面では悪化させることはありうる。また、一方の主体にとって重大な依存を縮減する候補が、別の主体について新たな重大な存立条件上の負担を生じさせる場合もありうる。その場合、異質な評価結果を暗黙の共通単位へ変換して総量を最大化することを前提とせず、第7章の一般評価理論によって、評価対象、評価側面、評価規準、判断結果、判断状態および比較関係を区別したまま扱う。Waに関する評価 ≠ 単一尺度による総合得点。Waによる規範方向の成立 ≠ 完全順位の成立である。
さらに、ある候補が他の候補より相互存立可能性の観点から支持されることが示されたとしても、それだけで選択または決定は導かれない。相互存立可能性の改善は独立した規範理由を構成しうるが、その理由は権利、安全、責任、緊急性、実現可能性、資源その他の対抗的理由と関係づけて検討されなければならない。Wa上の支持理由 ⇏ 最終選択。比較結果 ⇏ 選択。選択 ⇏ 決定である。
したがって、Waの役割は、個別評価、比較または決定を代替することではない。一方の存立が他方の重大な存立条件へどのように依存しているのかという関係次元を規範的検討から脱落させず、その依存について独立した正当化責任を保持し、十分な正当化が成立せず、より相互存立可能な変更が理由づけられる場合には、その方向を個別評価・比較へ入力する独立した規範理由として保持することにある。Wa適合 ≠ 個別判断全体の正当化であり、個別判断の非一意性 ⇏ Waの規範的無内容性である。

8.7 Waと重大な制約・拒否条件・非補償性

Waに関係する具体的評価では、すべての評価差を通常の多次元比較の内部で相殺可能な差として扱うことが適切でない場合がある。生命、身体、安全、自由、権利、尊厳その他の領域固有価値との関係から重大な制約が形成される場合もあれば、異議提出、証拠更新、責任追跡、修復・救済、再検討、再開放その他に関する構造的正当性上の重大な欠損が問題となる場合もある。また、Wa上の検討によって、一方の存立が他方の重大な存立条件へ強く依存しているにもかかわらず、その依存について十分な正当化が形成されていないことが明らかになる場合もある。

ただし、これらの重大な制約、拒否条件または非補償性の内容をWa自体が一意に生成するわけではない。領域固有価値 ≠ Wa。構造的正当性 ≠ Wa。Wa上の重大な依存 ≠ 拒否条件である。Waは、相互存立関係について独立した正当化責任を保持するが、何が通常比較への移行を停止させるほど重大であるか、何を非補償的に扱うべきかについては、領域固有規範、構造的正当性、一般評価、証拠その他との関係から別途理由づける必要がある。

このため、ある候補について重大な制約、重大な権利問題、重大な構造的正当性上の欠損、または十分に正当化されていない重大な存立条件への依存が疑われる場合には、それらを通常の評価差の一項として直ちに集約するのではなく、通常比較への移行または継続を一旦問題化し、追加的な検討を要求する条件を文脈に応じて構成しうる。本書では、このような条件を拒否条件と呼ぶ。

拒否条件とは、特定候補を直ちに排除する機械的規則ではない。重大な問題を通常比較へ吸収する前に、追加調査、追加的正当化、証拠更新、候補再構成、限定実施、代替候補探索、負担緩和、修復・救済、または必要な場合の候補除外を独立して検討する理由を形成する条件である。拒否条件 ≠ 拒否条件該当性判断。拒否条件該当 ⇏ 自動的候補排除である。拒否条件への該当が認められた場合にも、どの後続処理が適切であるかは、その問題の性質、重大性、判断状態、代替可能性、緊急性その他に応じて別途判断されなければならない。

ここで、拒否条件はWaに特有の制度でもない。権利侵害、安全上の重大危険、重大な証拠不足、構造的正当性上の重大欠損その他によっても拒否条件は形成されうる。Waとの接続において重要なのは、相互存立可能性の観点から問題となる重大な依存についても、それが十分に正当化されない可能性が高く、かつ通常の総合比較へ直ちに吸収することで当該問題が不可視化されるおそれがある場合には、独立した追加検討を要求しうるということである。Wa ⇏ 拒否条件の一意的成立である。

また、ある損失または制約について、他の評価側面上の利益によって通常どおり相殺することが適切でないと理由づけられる場合には、非補償性を比較構造上保持しうる。非補償性とは、特定の損失、制約または重大な侵害について、それを他の評価側面上の利益と通常の共通尺度上で相殺可能なものとして扱わない比較上の位置づけである。ただし、非補償性もWaから一律に導かれる原理ではない。非補償性 ≠ Waの直接的内容。重大な存立条件への影響 ⇏ 非補償性。領域固有価値または構造的正当性上の重大性 ⇏ 非補償性の自動成立である。

非補償性を認めるためには、なぜ当該損失、制約または依存について、他の利益による通常の相殺を認めることが不適切なのか、その対象、範囲、強度、期間、不可逆性、権利関係、代替可能性および例外条件その他について別途理由を示す必要がある。したがって、非補償性 ≠ 普遍的辞書式価値序列であり、特定文脈における非補償性の成立から、その価値または条件があらゆる場合に他のすべての価値へ優先することは導かれない。

拒否条件と非補償性も同一ではない。拒否条件は、重大な問題が疑われる候補について、通常比較への移行または継続を一旦問題化し、追加的検討を要求する条件である。非補償性は、比較を行う場合に、特定の重大な損失、制約または依存を他の評価側面上の利益によって通常どおり相殺しないという比較上の扱いである。拒否条件 ≠ 非補償性である。また、拒否条件が成立しても最終的に比較へ戻る場合があり、非補償性が成立しても候補が自動的に排除されるとは限らない。

したがって、拒否条件および非補償性の役割は、Wa固有の価値内容を増殖させることにはない。むしろ、領域固有価値、構造的正当性、Wa上の独立した正当化責任その他によって重大な問題として形成された内容を、相互存立可能性または総合評価の名のもとで一つの総合値へ吸収し、不可視化することを防ぐ点にある。Waはこれらの構造へ入力しうるが、それらを単独で生成または支配しない。

8.8　Waと他理論・評価型の接続と非還元

Waは、RSPT、RSFT、一般評価理論、領域固有評価および構造的正当性と接続されうるが、それらのいずれとも同一ではなく、またそれらを代替しない。Waの独立性は、他の理論から隔離されることにあるのではなく、それらから異なる情報、評価および判断を入力として受けても、一方の存立が他方の重大な存立条件へどのように依存しているかという相互存立関係について、独立した正当化責任と規範方向を保持する点にある。

RSPTからは、成立済み局所固定化についての保存・非保存、保存失敗該当性、局所化、成立条件候補、機序仮説、原因、責任、再編成その他の分析結果が、Waに関係する具体的検討への入力となりうる。しかし、保存失敗該当性が成立したことからWa上の最終判断は導かれない。ある非保存が保存失敗に該当しても、その問題が相互存立関係上どのような位置をもち、誰の重大な存立条件へどのように関係し、どの対応が相互存立可能性の観点から支持されるかについては別途検討を要する。保存失敗該当性＝該当 ⇏ Wa上の不適切性の一意的確定である。逆に、Wa上の問題が成立したことからRSPT上の保存失敗該当性が自動的に成立するわけでもない。ある関係が他者の重大な存立条件への重大な依存を含み、その正当化が問題となる場合にも、その依存をRSPT上のどの保存対象、保存側面および保存規準との関係で非保存または保存失敗として扱うべきかは別問題である。Wa上の問題化 ⇏ RSPT上の保存失敗該当性である。したがって、RSPTとWaは双方向に接続されうるが、相互に代替されない。

RSFTからは、主体、制度、問題、証拠、価値、責任、可能性その他の形成・分節化、形成条件、形成履歴、非形成、候補化・資格化その他に関する分析結果がWa上の検討へ入力されうる。例えば、ある主体が被影響主体として形成されていないこと、ある負担が問題として形成されていないこと、ある代替が候補として構成されていないことが、相互存立関係上重要となる場合がある。しかし、形成条件が特定されたことからその条件を変更すべきことは導かれず、候補未形成から直ちにWa違反も導かれない。形成条件の特定 ⇏ 規範的変更義務。候補未形成 ⇏ Wa違反である。RSFTは形成構造を示し、Waはその形成結果または形成条件が関係する存立間の関係について追加的な規範的問いを形成しうる。

一般評価理論との関係でも同様である。一般評価理論は、何を評価対象とし、どの側面をどの規準と条件のもとで評価し、どのような判断結果、判断状態、比較関係および比較限界が成立するかを扱うが、相互存立可能性という規範内容自体を生成しない。一般評価理論 ⇏ Waである。他方、Waも評価対象、評価軸、比較可能性または比較結果を単独で決定せず、具体的比較には一般評価理論その他の媒介を必要としうる。Wa ≠ 一般評価理論。Waによる規範方向の成立 ≠ 十分な比較形成の成立である。

また、Waと領域固有価値・規範を同一化しない。生命、身体、安全、自由、権利、尊厳、真理、平等その他がどのような価値をもち、どの条件で保護、制限または優先されるべきかについては、それぞれ固有の規範的・経験的理由が必要となる。領域固有価値 ≠ Waである。Waはそれらの内容を生成、包摂または一意に序列化するのではなく、それらを担う主体、制度または実践の存立が、他者の重大な存立条件へどのように依存しているかを追加的に問う。領域固有規範上正当であること ⇏ 存立関係全体のWa上の正当化であり、Wa上の支持理由 ⇏ 領域固有規範上の正当化である。

とりわけ、Wa適合と構造的正当性を区別する必要がある。構造的正当性は、重要な問題、異議、証拠、責任、修復・救済、再検討その他が理由応答可能な経路へ実効的に接続されうる構造的能力を評価する。これに対してWaは、一方の存立が他方の重大な存立条件へどのように

依存しているかという関係を独立した正当化対象として保持し、十分に正当化されない重大な依存を縮減し、より相互存立可能な関係へ向かう理由を形成しうる。
したがって、異議・証拠・責任・救済・再検討の経路が十分に確保されている制度であっても、その制度が一部主体の重大な存立条件への重大な負担集中または依存によって成立し、その依存について十分な正当化が存在しないなら、Wa上の問題は残りうる。逆に、相互存立可能性を目的として掲げ、ある程度実現している制度であっても、異議経路、証拠アクセス、責任追跡または救済可能性を重大に欠くなら、構造的正当性上の問題が成立しうる。構造的正当性 ⇏ Wa適合。Wa適合 ⇏ 構造的正当性である。
この区別から、Waが他の評価型に対する上位評価または最終審級ではないことも明らかになる。Wa上の支持理由が形成されても、領域固有規範、権利、安全、責任、構造的正当性その他との関係で対抗的理由が成立する場合がある。逆に、他の規範上正当化された候補についても、Wa上の独立した正当化問題が残る場合がある。Waの横断性 ≠ Waの無条件的優越性である。複数の評価型の接続可能性 ≠ 最終的単一規範への統合である。
したがって、本体系における接続は、各理論または評価型をWaへ還元することでも、Waによってそれらを統合的に代替することでもない。RSPT上の保存分析、RSFT上の形成分析、一般評価上の評価・比較、領域固有価値・規範、構造的正当性その他によって形成された情報および判断は、それぞれの型と論証負担を保持したままWaに関係する具体的検討へ入力されうる。また、Wa上の問題化または支持理由が、それらの理論における追加分析、候補形成、再評価または再検討の理由となる場合もありうる。このような非還元的接続のもとで、Waの役割は、他の理論型を吸収することではなく、それらによって明らかにされた異なる情報、評価および規範的理由を踏まえながら、一方の存立が他方の重大な存立条件へどのように依存しているかという関係について独立した正当化責任を保持し、十分に正当化されない重大な依存について、より相互存立可能な関係へ向かう変更方向を支持する追加的・横断的な規範理由を、具体的判断への独立した入力として保持することにある。入力関係の成立 ≠ 理論的同一性。体系内接続 ≠ 規範的導出である。

8.9 Waの独立的位置づけの検証

ここまで、Waを、相互存立関係について独立した正当化責任を保持し、十分に正当化されない重大な依存について、より相互存立可能な関係への変更を支持する条件付きの規範理由を形成しうる非演繹的規範公準として位置づけてきた。しかし、Waが他の理論、評価型または規範的位置と概念的に異なることだけでは、Waを本体系内で独立した規範公準として維持する十分な理由にはならない。第4章で示した独立的位置づけに関する検討基準に照らせば、Waを除去または他の規範的位置へ吸収した場合に、どの論証責任または規範的位置が失われるのかを問う除去テストと、Waを具体的問題へ適用することによって、Waを独立して用いない場合と比べて、問題構成、論証責任、評価、理由形成または判断にどのような差異が生じるのかを問う適用差テストを検討する必要がある。ただし、ここで要求されるのは、Waだけが扱いうる対象が存在することや、他のあらゆる規範理論が同様の問題を扱えず、同様の結論へ到達できないことの証明ではない。問題は、本体系内部でWaを独立して保持することが、他の構成要素へ還元されない実質的な規範的仕事を担っているかである。
まず除去テストを考える。Waを本体系から除去しても、RSPTによって保存・非保存および保存失敗を分析し、RSFTによって形成・分節化および形成条件を分析し、一般評価理論によって異質な評価を形成・比較し、領域固有規範によって権利、安全、責任その他を評価し、構造的正当性によって問題、異議、証拠、責任、救済および再検討への実効的経路を評価することはできる。また、採用される領域固有規範または他の規範理論によっては、一方の利益実現が他方へ重大な負担を課していることを、それ自体として問題化できる場合もある。したがって、Waを除去すれば相互依存、負担または関係的問題そのものが認識不能になるとはいえない。
しかし、そのことと、相互存立関係についての正当化責任を、本体系全体を横断して独立した規範的位置として明示的かつ継続的に保持することとは同じではない。RSPT、RSFT、一般評価

理論および構造的正当性は、それ自体として、一方の正当化された存立、利益、権利、価値または制度的成功が、他方の重大な存立条件への重大な制約、閉鎖、破壊または一方的負担へどのように依存しているかという関係について、個別的正当化によって消去されない規範的正当化責任を一般的に設定するものではない。領域固有規範または他の規範理論がこの問題を扱いうる場合にも、その扱いは当該規範または理論の内容、採用および射程に依存する。したがって、Waを除去することによって失われうるのは、特定の事実情報、権利、価値または規範的問いそのものではなく、「個別的に正当化された複数の存立の関係にもなお独立した正当化責任が残りうる」という関係次元を、本体系内部で明示的かつ独立した体系横断的規範的位置として保持することにある。Waの除去 ⇏ 関係的規範問題一般の消失であるが、Waの除去によって、この関係次元を本体系内部で独立した論証責任として横断的に保持する明示的な位置は失われうる。
この点を適用差によって検討するため、次の仮想的な制度比較を考える。ある自治体が公共サービスSを提供するにあたり、制度Aと制度Bという二つの候補をもつとする。両制度は、サービスの達成水準、法的適合性、利用者の基本的権利保障、財政負担、事故リスクおよび異議・救済・再検討経路について、本事例で比較対象として明示的に採用された主要な評価の範囲では、AとBのいずれかを決定的に支持するほどの差が形成されていないとする。また、いずれの制度についても、その目的自体は正当であり、運用上の問題が生じた場合には、異議を申し立て、証拠を更新し、責任を追跡し、必要な救済または再検討へ接続できるものとする。この限りでは、制度目的、平均的成果、形式的適法性および構造的正当性その他の評価だけから、AとBの間に決定的な優劣が形成されない場合がありうる。
しかし、制度Aは、そのサービス水準を維持するために、特定の主体群Xが、生活、身体、安全、継続的就労その他に関わる重大な存立条件について、長期的かつ集中的な負担を引き受け続けることへ強く依存しているとする。しかも、その負担は制度目的そのものに不可欠ではなく、制度Bでは、ほぼ同等の正当なサービスを維持しながら、技術的・制度的再設計、負担配分の変更、代替手段その他によって、Xの重大な存立条件への依存を相当程度縮減できるとする。他方、Bへの変更によって別の重大な権利侵害、安全上の危険、責任回避その他が生じるとは認められず、Aにおける依存を維持しなければならない追加的な十分な理由も確認されていないとする。
この場合、Waを用いなくても、Xの権利、安全、労働条件、公平その他について独立した問題が認められるなら、それぞれの領域固有規範によってAを批判できる可能性がある。また、正義論、非支配論、ケイパビリティ論、ケア倫理その他の規範理論も、異なる概念構成によって同様または近接した問題を扱いうる。したがって、この事例から「WaだけがAの問題を認識できる」「WaだけがBを支持できる」と結論してはならない。Waの独立的位置づけは、そのような排他的独自性には依存しない。
本体系におけるWaの適用差は、Aの目的、権利保障、制度的成果、手続その他についてそれぞれ肯定的な判断が成立している場合にも、「その正当化された制度的存立が、Xの重大な存立条件への重大な依存によって成立していること自体は十分に正当化されているか」という別個の論証責任を消去しない点にある。したがって、Waの適用差は、他の評価型において判断不能、未確定または評価上の空所が残っている場合にだけ生じるものではない。他の評価型について肯定的判断が成立していても、その判断が相互存立関係についての独立した正当化責任を扱っていないなら、Wa上の規範的問いは別途成立しうる。他評価上の肯定的判断 ⇏ Wa上の正当化責任の消滅である。
さらに、本事例で比較対象として採用された他の主要評価においてAとBの差が決定的なものとして形成されていないにもかかわらず、BがAと同等の正当な目的を実現しつつ、問題となる重大な依存を相当程度縮減でき、その変更を退ける十分な対抗理由がないなら、WaはAとBのこの差異を規範的に無関係なものとして扱わない理由を形成する。この場合、WaはBを自動的に最終選択として決定するわけではないが、AよりBを支持する追加的な規範理由を形成しうる。Waの導入によって初めて事実そのものが発見される必要はない。重要なのは、すでに知られている事実について、個別主体、価値または制度の正当化とは区別された関係的正当化責任が明

示的に形成され、その責任が十分に果たされず、かつ問題となる依存を縮減する候補が理由をもって形成可能である場合に、その変更を支持する追加的な規範理由が生じうることである。
なお、ここでいう適用差は、Waを導入すれば必ず最終的な選択または決定が変化することを意味しない。Waを独立して用いることによって、他の評価では独立して要求されていなかった関係的正当化、証拠提示、候補形成または変更理由について追加的な論証責任が成立するなら、それ自体が実質的な適用差である。その追加的な論証責任を検討した結果、最終的にAとBの選択が変化しない場合もありうるし、十分な正当化が成立してAが維持される場合もありうる。したがって、論証差の成立 ≠ 最終判断差の必然的成立であり、適用差 ≠ 必然的な結論差である。Waの独立性を支えるために必要なのは、Waが常に異なる最終結論を生成することではなく、それを独立して適用することで、他の評価へ還元されない規範的問い、論証責任または理由形成が実質的に追加されることである。
この適用差は、Waと構造的正当性との区別も具体化する。制度Aが十分な説明、異議、証拠更新、責任追跡、救済および再検討経路を備えているなら、構造的正当性について肯定的な評価が成立しうる。それにもかかわらず、その制度的成功がXの重大な存立条件への十分に正当化されない重大な依存によって成立しているなら、Wa上の関係的正当化問題は残りうる。逆に、制度BについてWa上、Aより相互存立可能性を支持する規範理由が成立しても、異議経路、証拠アクセス、責任追跡または救済可能性を重大に欠くなら、構造的正当性上の問題が残る。したがって、Wa上の関係的正当化判断・支持理由と構造的正当性評価は同一ではなく、同じ事例について異なる判断または理由を形成しうる。構造的正当性上の肯定 ⇏ Wa上の関係的正当化であり、Wa上の支持理由 ⇏ 構造的正当性である。
同様に、WaとRSPT上の保存失敗を同一化することもできない。Xの重大な存立条件に関係する内容が非保存となり、それが保存要求その他との関係で保存失敗に該当する場合には、その結果はWa上の検討への重要な入力となりうる。しかし、RSPT上の保存失敗が成立したことだけでは、制度Aの利益実現がXへの重大な依存によって成立していること、その依存についてどのような正当化責任が成立するか、またAとBの差異についてどのような関係的規範理由が形成されるかまでは決定されない。逆に、Wa上の重大な依存が問題化されたからといって、RSPT上の保存対象、保存要求、保存規準または保存失敗該当性が自動的に確定するわけでもない。保存失敗該当性 ⇏ Wa上の関係的正当化判断であり、Wa上の問題化 ⇏ 保存失敗該当性である。
以上から、Waの独立的位置づけについて、少なくとも限定された除去差と適用差を示すことができる。Waを除去しても、相互依存、負担、権利侵害、危害または不正義について他の規範的位置から問題を形成できる可能性は残る。しかし、Waを除去した場合、本体系には、個別的に正当化された主体、制度、価値または目的の実現が、他者の重大な存立条件へどのように依存しているかという関係について、個別的正当化によって消去されない正当化責任を、特定の領域固有規範または他の規範理論の採用に還元せず、明示的かつ独立した体系横断的規範的位置として保持する構成要素が失われる。他方、Waを適用すれば、その関係について追加的な正当化責任を保持し、十分に正当化されない重大な依存を縮減、限定、回避、修復または再構成しうる候補が理由をもって形成可能である場合には、その変更方向を支持する追加的な規範理由が成立しうる。この理由は具体的評価および比較へ独立した入力として接続されうるが、それ自体によって当該候補の最終的な選択、決定または実施が導かれるわけではない。その変更候補を最終的にどのように比較、選択、決定または実施するかは、権利、安全、責任、緊急性、実現可能性その他の規範的・経験的理由との関係から別途判断される。また、最終判断が変化しない場合にも、関係的正当化について追加的な理由づけまたは証拠提示を要求すること自体が適用差となりうる。この除去差と適用差は、Waを本体系内で独立した規範公準として位置づける理由を補強する。
ただし、この検討によって、Waの絶対的独自性、論理的唯一性または不可置換性が証明されたわけではない。他の規範理論または複数の規範原理の組合せが、同一またはより精密な関係的正当化を与える可能性は残る。また、本節の仮想例によって示されたのは、Waが少なくとも一

つの統制された事例において独立した論証責任と追加的規範理由を形成しうるという限定された適用差であって、あらゆる適用領域についてWaの独立性が確立されたということではない。したがって、今後の理論的・実践的適用において、Waを除去または他の規範的位置へ吸収しても実質的な規範的損失が生じず、Waを独立して適用しても、問題構成、正当化責任、証拠要求、評価、比較、候補形成または変更理由に独立した差異が形成されないことが繰り返し示されるなら、Waを独立した規範公準として維持する理由そのものを再検討しなければならない。その場合には、Waを相互存立関係を横断的に検討する関係評価原則、規範的評価視座その他として再配置する可能性も排除されない。逆に、異なる領域においても、他の評価型または規範的位置へ還元されない関係的正当化責任と条件付きの変更理由が反復的に形成されるなら、そのことはWaの独立した規範的位置をさらに支持する。独立規範公準としての現在の位置づけ ≠ 永続的・不可変更的な位置づけであり、Wa自身もまた、本体系が要求する独立的位置づけの検討と再検討から免除されない。

8.10　和の非任意解除性とWaの横断的射程

8.1でWaを、実質的規範内容をもつ横断的な規範公準であり、その適用射程にメタ規範的性格をもつものとして位置づけ、8.4および8.5では、その実質的内容が、相互存立関係についての独立した正当化責任と、十分に正当化されない重大な依存をより相互存立可能な関係へ変更する独立した規範理由にあることを示した。ここでは、この規範的方向を便宜的な局所選好へ還元しないことと、Waを他のすべての規範に優越する最高規範へ転化しないこととを両立させるため、和の「規範的非任意解除性」とWaの「メタ規範性」を区別する。

和の規範的非任意解除性とは、相互存立可能性という規範方向を、特定の主体、制度、時点、権威、成功、多数性、伝統、専門性、効率性、便宜その他によって、十分な理由なく適用したり解除したりできる局所的選好へ縮減しないことをいう。Waを規範公準として採用する限り、一方の存立が他方の重大な存立条件へどのように依存し、その依存について十分な正当化が成立しているかという問いを、当該問いが不都合であること、既存制度が成功していること、多数者が利益を得ていること、あるいは権威ある主体が判断したことだけを理由として規範的に無関係なものとすることはできない。この意味で、相互存立可能性の規範方向は任意に解除されない。

ただし、この非任意解除性は、相互存立可能性が他のすべての価値に常に優越する最高実体価値であることを意味しない。独立した正当化責任を保持した結果、重大な存立条件への制約が、権利保護、安全、責任、緊急性、他者保護その他の理由によって十分に正当化される場合もある。また、その支持理由とは異なる方向を支持する十分な対抗理由が成立する場合もありうる。したがって、和の規範的非任意解除性 ≠ Waの無条件的優先性。和の規範的非任意解除性 ≠ 固定的価値序列。和の規範的非任意解除性 ≠ 現状の和の保存義務である。非任意的なのは特定の結論ではなく、理由なく相互存立関係についての規範的問いと正当化責任を消去しないことである。

このことから、現に「和」と呼ばれている制度配置、妥協状態、全員一致、対立不存在または既存関係も、それだけでWaによって保護されるわけではない。表面的な安定や合意が、一部主体の重大な存立条件への重大な負担、異議困難性、退出困難性、問題の不可視化または一方的な可能性閉鎖へ依存している場合には、その関係自体がWa上の検討対象となる。和という名称の使用 ⇏ 相互存立可能性の成立であり、現在成立している和 ⇏ Wa上の正当化である。Waは既存の「調和」を保存する原理ではなく、その調和を成立させている相互存立関係それ自体にも正当化を要求しうる。

これに対して、Waのメタ規範性は、相互存立可能性という規範的問いが適用される射程と、その適用構造に関わる。Waがメタ規範的であるのは、他の規範内容を生成し、外部から最終的に裁定し、単一の価値序列へ統合するからではない。領域固有価値、権利、制度、判断、候補、理論および実践が形成・適用・競合・制度化されるとき、それらの実現が他者の重大な存立条件へどのように依存し、その依存についてどのような正当化が成立しているかという問いを、それら自身にも横断的に向けうることにWaのメタ規範性がある。したがって、ここでいうメタ規範性は、規範

言明の意味・真理条件その他を扱うメタ倫理学上の「メタ」と同一ではなく、本体系における規範的問いの横断的・再帰的な適用位置を示す。
この横断性には規範的非自己例外性が含まれる。Waを採用する主体、制度または理論自身も、その対象範囲、被影響主体、重大な存立条件の認定、証拠、規準、正当化、候補形成、制度化および帰結について、Waの問いの射程から無条件に除外されない。ある制度がWaを掲げていること、ある判断が相互存立可能性の改善を目的としていること、または本体系自身がWaを規範公準として採用していることは、それらをWa上の検討から免除する理由にはならない。Waのメタ規範性には、「Waを適用する側もWaの問いの対象となりうる」という非自己例外的構造が含まれる。
ただし、規範的非自己例外性は、すべての対象に同一の規範内容または結論を適用することを意味しない。何が重大な存立条件であるか、どの依存がどの程度重大であるか、その依存についてどのような正当化が成立するか、どの代替が形成可能であるか、どの対抗的権利、安全、責任その他を考慮すべきかは、対象領域ごとに異なりうる。Waの問いを無条件に射程外としないことと、その問いに対してすべて同じ答えを与えることは別である。規範的射程の非自己例外性 ≠ 個別判断結果の同一性であり、横断性 ≠ 文脈非依存性である。
また、Waのメタ規範性は、Waに最高規範としての無条件的上位性を認めることではない。Waは、他の規範がどのような内容をもつべきかを単独で決定せず、他の規範間の競合を常に最終裁定するものでもない。Wa上の支持理由と、権利、安全、責任、真理、自由、平等その他に基づく理由とが競合する場合には、それらを別途比較・判断しなければならない。メタ規範性 ≠ 最高規範性。メタ規範性 ≠ 無条件的優越性。横断的適用可能性 ≠ 最終的裁定権である。Waのメタ規範性は、他の規範を支配することではなく、他の規範の形成・適用・制度化によって生じる相互存立関係も規範的検討から脱落させないことにある。
さらに、Waを採用した体系内部における規範的非自己例外性と、Waそのものの理論的再検討可能性を区別しなければならない。前者は、Waを維持すると表明しながら、自らに不都合な主体、制度、理論または具体的適用だけを、十分な理由なくWaの問いから除外しないことを要求する。後者は、そもそも相互存立可能性をWaとして採用する理由が十分であるか、独立した正当化責任の論証は妥当か、重大な存立条件および相互存立可能性の概念は適切か、規範的射程は広すぎないかまたは狭すぎないか、他の規範理論との関係は適切か、Waをメタ規範的公準として位置づける理由がなお成立するかを問い返すことである。Waのメタ規範性 ≠ Waの理論的不可批判性である。
したがって、「Waを採用する限り特定対象だけを便宜的に適用除外しないこと」と、「十分な理由に基づいてWaそのものを批判、限定、再構成または撤回すること」とは両立する。前者は公準採用下における適用の一貫性と非自己例外性の問題であり、後者は公準そのものの哲学的正当化の問題である。Wa採用下における任意的適用解除 ≠ Waそのものの理由に基づく理論的撤回である。また、Waの具体的適用を修正することと、Waの公準内容そのものを修正することも異なる。Waの具体的適用の再検討 ≠ Waそのものの理論的再検討である。
この区別は、本体系の再帰性との関係でも重要である。Waそのものは再帰的監査原理ではないが、Waの具体的解釈、適用および制度化は再帰的監査の対象となりうる。また、個別適用上の失敗が反復し、その失敗がWaの概念内容、適用範囲または正当化構造そのものに関係すると理由づけられる場合には、その結果がWa自身の理論的再検討へ入力されうる。したがって、Waの非自己例外性は、Waを永久に維持することを要求するのではなく、Waを採用しているあいだはその問いを自らにも向け、さらにWa自身について重要な再検討理由が成立した場合には、その理由をWaの採用根拠および体系的位置へまで接続しうることを要求する。
以上から、和の規範的非任意解除性とWaのメタ規範性は相互に関係するが、同一ではない。前者は、相互存立可能性という規範方向およびそこから生じる独立した正当化責任を、十分な理由なく便宜的に解除可能な選好へ縮減しないことに関わる。後者は、その規範的問いを個別の領域、規範、制度、判断、理論およびWaの具体的運用自身へ横断的・非自己例外的に向けうる体系的位置に関わる。そして、いずれもWaを最高実体価値、無条件的優先原理、固定的価値序

列、認識的に不可謬な原理または理論的に不可批判な公準へ転化するものではない。この構造によって、Waは実質的な規範的拘束性を保持しながら、他の規範を吸収せず、また自らを最終的な再検討不能領域へ置かない横断的メタ規範公準として位置づけられる。

8.11 和の抑圧的転化と和の自己監査

和またはWaは、相互存立可能性を規範的に保持するために採用されるが、その具体的解釈、適用または制度化が常に相互存立可能性を改善するとは限らない。和またはWaを重要な正当化理由として形成・維持された理論、制度、判断または実践が、その作動によって生じ、または明らかになった重要な異議、被害、負担、証拠、責任問題その他を再入力する経路を重大に縮減し、さらにその縮減自体を「和の維持」「対立の回避」またはWaへの適合を理由として問題化・再検討から免責する場合、本書ではこの再帰的失敗を「和の抑圧的転化」と呼ぶ。

和の抑圧的転化は、Waの適用によって損失、不利益、非保存または保存失敗が生じたこと一般を意味しない。重大な存立条件への制約が十分な理由によって正当化される場合もあり、Waに関係する制度または判断が何らかの負担を伴うことから、その適用が抑圧的転化したことは導かれない。Waの適用による損失 ⇏ 和の抑圧的転化。非保存 ⇏ 和の抑圧的転化。保存失敗該当性＝該当 ⇏ 和の抑圧的転化である。その核心は一次的な不利益の存在ではなく、和またはWaを正当化理由とする具体的固定化が、自らの作動に関する重要な問題、異議、証拠、被害、負担または責任問題を再入力する経路を重大に弱化し、その弱化または閉鎖自体を和またはWaの名によって再検討から免責する自己免責的構造にある。

例えば、表面的な対立の減少、異議の少なさまたは全員一致が成立していても、それが異議表明の高い費用、報復リスク、退出困難性、証拠アクセスの制限、主体資格の限定、問題としての候補化困難その他によって形成されている場合には、観察された異議の少なさから相互存立可能性の成立を導くことはできない。観察された異議の少なさ ⇏ 実効的異議可能性。全員一致 ⇏ 相互存立可能性である。さらに、「和を守るため」という理由によって、そのような異議困難性または再検討経路の縮減自体が問題化不能とされる場合には、和の具体的運用が自己の失敗条件を不可視化する再帰的構造が問題となる。

この意味で、和の抑圧的転化はWaとは別個の一般的失敗理論ではない。和またはWaの具体的解釈、適用または制度化に生じうる再帰的失敗の一類型であり、第12章で扱う自己免責、理論的自己保存、再検討代替その他の一般的失敗構造へ接続される。また、和の抑圧的転化が疑われることから、その原因、責任主体または変更位置が自動的に確定するわけでもない。抑圧的転化の構造記述 ≠ 原因判断。原因判断 ⇏ 責任判断。問題化 ⇏ 特定の再編成義務である。

このような失敗可能性を検討するため、Waの具体的解釈、適用または制度化について、どの主体および被影響主体が対象化され、何が重大な存立条件として認定され、どの依存関係についてどのような正当化が形成され、どの候補が形成または非形成となり、どの評価、比較、選択および決定が行われ、どの異議、証拠、責任、修復・救済および再検討経路が実効的に利用可能であり、どの事後的帰結が生じたのかを必要に応じて再対象化する作動を、本書では「和の自己監査」と呼ぶ。

和の自己監査は独立した監査理論ではなく、第10章で扱う再帰的監査の一般構造を、和およびWaの具体的解釈、適用、制度化および帰結へ限定して適用する特殊形である。その役割は、Waを個別事例ごとに再採用するか否かを判断することではなく、Waを採用した具体的運用が、相互存立可能性または自己の問題化・再検討条件を損なう自己免責的固定化へ転化していないかを検討することにある。

和の自己監査では、Wa上の評価だけでなく、RSPT、RSFT、一般評価理論、領域固有価値・規範および構造的正当性その他が異なる入力となりうる。RSPTは実施前後の保存・非保存または保存失敗該当性を、RSFTは被影響主体、問題、証拠、責任または代替候補の形成・非形成を、構造的正当性は異議、証拠、責任、修復・救済および再検討経路の実効性を分析しうる。しかし、それらの個別結果だけから和の抑圧的転化は自動的に成立しない。和の自己監査は、それ

らを入力として、和またはWaの具体的運用と、その運用自身についての問題化・再検討条件との関係を再帰的に検討する。
したがって、和の自己監査と構造的正当性評価は同一ではない。構造的正当性は、重要な問題、異議、証拠、責任、修復・救済および再検討が理由応答可能な後続経路へ接続されうる構造的能力を評価する。これに対して和の自己監査は、その評価結果を含む和またはWaの具体的解釈、適用または制度化全体を再対象化し、それが相互存立可能性および自己の再検討条件へどのように作用しているかを検討する作動である。構造的正当性評価 ≠ 和の自己監査。構造的正当性上の欠損 ⇏ 和の抑圧的転化の自動成立である。
また、和の自己監査とWaそのものの理論的批判も区別される。和の自己監査は、Waを規範公準として採用したうえで、その具体的解釈、適用または制度化を再対象化する。他方、Waそのものの理論的批判は、相互存立可能性を規範公準として採用する理由、Waの概念内容、規範的射程、メタ規範的位置、他の規範との関係その他を問い返す。和の自己監査 ≠ Waそのものの理論的批判である。ただし、自己監査によって個別適用上の問題だけでは説明しにくい反復的失敗、概念的不整合または体系的偏りが明らかになった場合には、その結果がWaそのものの理論的再検討への入力となりうる。
和の自己監査そのものも自己免責されない。監査対象、対象範囲、証拠、規準、主体位置、観察位置、時間範囲または監査方法が不適切である可能性は残る。和の自己監査の成立 ⇏ 和の自己監査の妥当性である。また、自己監査可能性から常時または無限の自己監査義務も導かれない。和の自己監査可能性 ⇏ 常時自己監査義務である。重要な再検討理由が成立した場合に、その理由が向けられている位置まで必要な範囲で監査し、その結果をWaの解釈、評価、候補形成、制度化または実践へ再接続しうることが重要となる。
以上から、本体系はWaを相互存立可能性の規範公準として採用しながら、その名によって異議、被害、負担、責任または再検討経路が閉鎖され、その閉鎖自体が和またはWaの名によって自己免責される反転を体系内部から問題化できる。和の抑圧的転化は、Waによって何らかの負担が生じたこと一般ではなく、Waを正当化理由とする具体的固定化が、自らについての重要な問題化・再検討経路を弱化し、その弱化自体を自己免責する再帰的失敗である。和の自己監査は、この失敗可能性を必要に応じて再対象化するための限定的な再帰的作動として位置づけられる。

8.12　哲学的含意

Waの哲学的含意は、個別の主体、制度、権利、価値または目的について正当化が成立していても、それらの実現を支える相互存立関係について、個別的正当化によって代替されない別の正当化責任が残りうることを明示する点にある。一方の存立、利益、権利または目的の実現が、他方の重大な存立条件への重大な依存、制約、破壊または一方的負担を伴う場合、前者について独立に十分な正当化が成立していることだけから、その依存関係そのものまで正当化されたことは導かれない。したがって、規範的正当化の対象は個別項だけに限定されず、項相互の重大な存立依存関係にも及びうる。Waが担う固有の哲学的役割は、相互依存を発見することそれ自体ではなく、個別項についての正当化によって、その項の実現を支える重大な存立依存関係についての論証責任を処理済みとすることを認めない点にある。ただし、この独立した正当化責任は、あらゆる依存の禁止、全面的保存、無対立、全員一致または単一の調和状態を要求するものではない。重大な依存について十分な正当化が成立せず、その依存を縮減、限定、回避、修復または再構成しうる変更候補が理由をもって形成可能である場合には、その関係をより相互存立可能な方向へ変更することを支持する独立した規範理由が成立しうる。もっとも、この理由は特定候補の最終的選択または決定を単独で決める十分条件ではなく、他の規範的・経験的理由が存在するということだけによって処理済みとされない独立した規範的入力として保持される。この意味でWaは、最終的規範結論を与える原理ではなく、個別的正当化によって解消されずに残る相互存立関係固有の論証責任を可視化し、その正当化責任が十分に充足されず、かつ変更候補が理由をもって形成可能な場合に成立しうる条件付き規範方向を保持する公準である。

8.13 本章の限界と到達点

本章の中心的な到達点は、複数の主体、制度、価値、権利その他の存立が関係する場合、一方についての個別的正当化だけでは、他方の重大な存立条件への依存関係についての独立した正当化責任は代替されず、さらに、その依存について十分な正当化が成立せず、縮減、限定、回避、修復または再構成しうる変更候補が理由をもって形成可能である場合には、より相互存立可能な方向への変更を支持する独立した規範理由が成立しうることを示した点にある。ただし、この理由は、他の理由を排除して最終的な比較、選択または決定を単独で導く総合的・決定的理由ではなく、具体的判断へ入力される独立した規範理由である。本章では、この正当化責任と条件付き規範方向を横断的に保持する非演繹的規範公準をWaとして位置づけた。以下では、この位置づけについて、本章の主要な到達点と限界を五点に整理する。

第一に、本章は、このWaの正の規範的中心命題を、構造仮説その他からの演繹ではなく、独立した規範的理由によって位置づけた。構造仮説群をSとすれば、S ⊬ Waである。RSPT、RSFT、一般評価理論、構造的正当性または調和の一般的構造も、それぞれWa上の具体的検討へ重要な入力を与えうるが、Waという規範内容そのものを生成するものではない。また、横断的な規範的位置が必要となりうることだけからWaの採用が唯一的に導かれるわけでもない。しかし、Waが非演繹的に採用されることは、その採用が恣意的であることを意味しない。Waの正当化責任は、より基礎的な構造命題から必然的に導出されることではなく、なぜ相互存立関係について個別的正当化によって代替されない独立した正当化責任を保持する理由があるのか、またどのような条件のもとで相互存立可能性への変更を支持する規範理由が成立しうるのかを示すことにある。さらに、Waを採用する規範的理由と、採用されたWaを本体系内部で独立した規範公準として配置する理由も区別される。

その規範的理由の中核は、個別的正当化と相互存立関係についての正当化とが同一ではないことにある。ある主体、制度、価値、権利または目的について個別的正当化が成立しても、その実現が他者の重大な存立条件へどのように依存しているかという別型の規範的問いが残りうる。複数の主体、権利、利益、価値または重大な存立条件について規範的考慮可能性を認めるなら、一方についての個別的正当化だけを理由として、他方について成立している規範的考慮可能性を消去することはできず、そのため重大な依存について独立した正当化責任が残る。ここで独立しているのは使用される理由の種類ではなく論証責任の位置であり、独立した正当化責任は孤立した正当化を意味しない。

さらに、その依存について十分な正当化が成立せず、問題となる依存を縮減、限定、回避、修復または再構成しうる変更候補が理由をもって形成可能である場合には、少なくとも当該依存関係をより相互存立可能な方向へ変更するという側面について、その変更方向を支持する独立した規範理由が成立しうる。この理由は特定候補の選択または決定を自動的に導く十分条件ではないが、規範的に無関係なものとして消去することもできない。個別的正当化の非代替性 ↛ 独立した正当化責任 ↛ 条件付きの相互存立可能性支持理由、という依存方向が、本章におけるWaの実質的規範内容を構成する。ただし、この↛は論理的必然的演繹ではなく、前段で明示された規範的コミットメントと理由構造を受け入れた場合に、後段の理由形成を支持する接続を示す。

第二に、本章は、Waの規範的拘束性と個別判断の非一意性を両立させた。Waを採用する限り、一方についての個別的正当化だけを理由として、相互存立関係についての独立した正当化責任を解除せず、その検討によって相互存立可能性への変更を支持する規範理由が成立した場合には、その理由を具体的判断における規範的入力として保持する必要がある。他方、重大な存立条件への影響が存在することだけで、その依存が正当化不能であるとはいえず、独立した正当化責任が成立することも、その依存または制約の禁止を意味しない。また、何が重大な存立条件であるか、どの依存についてどの程度の正当化が成立するか、どの変更候補が形成可能であるか、どの候補を比較、選択または決定すべきかは、Waだけから完結的には決まらない。Wa上の支持理由 ⇏ 最終選択・決定であり、具体的判断には、領域固有価値・規範、権利、

責任、証拠、経験的知識、実現可能性、RSPT、RSFT、一般評価理論、構造的正当性その他の異なる型の入力を必要としうる。
したがって、Waは、全存立の全面的保存、無対立、全員一致、現状維持、開放性最大化、可能性最大化または単一の「調和値」を要求する原理ではない。重大な存立条件への制約、負担または変更が、権利保護、安全、責任、他者保護、緊急性その他によって十分に正当化される場合もありうる。また、重大な問題を通常比較へ直ちに吸収しないために拒否条件または非補償性が別途構成されうるとしても、それらはWaそのものではない。Waは具体的判断へ実質的な規範理由を入力するが、その判断全体を代替しない。
第三に、本章は、Waを他の理論・評価型へ還元せず、それらと接続可能な位置に置いた。RSPT上の保存・非保存、保存失敗、原因・責任その他、RSFT上の形成結果、形成条件、形成履歴、非形成、候補化・資格化その他、一般評価理論上の評価・比較・比較限界、領域固有価値・規範、構造的正当性その他は、Waに関係する具体的検討への入力となりうる。しかし、それらの成立からWa上の判断が自動的に導かれるわけではなく、Waもそれぞれの分析、評価または判断を代替しない。RSPT上の保存失敗とWa上の判断、RSFT上の形成条件の特定と規範的変更理由、一般評価理論上の比較構造と相互存立可能性という規範内容は、それぞれ固有の論証責任を保持したまま接続される。
とりわけ、Waと構造的正当性とは独立した評価的位置をもつ。構造的正当性は、重要な問題、異議、証拠、不確実性、責任、修復・救済および再検討が、それぞれに対応する理由応答可能な後続経路へ実効的かつ追跡可能に接続されうる構造を評価する。これに対してWaは、一方の存立が他方の重大な存立条件へどのように依存し、その依存についてどのような正当化が成立しているかを問い、十分に正当化されない重大な依存について、必要な条件のもとで相互存立可能性への変更を支持する規範理由を形成しうる。構造的正当性 ⇏ Wa適合。Wa適合 ⇏ 構造的正当性である。両者の接続可能性は、一方を他方へ統合する理由にはならない。
また第8.9節では、Waの独立的位置を、排他的独自性によってではなく、Waを除去した場合に失われる相互存立関係についての体系横断的な独立した正当化責任と、Waを適用した場合に追加される論証責任、証拠要求、問題構成および規範理由という限定された除去差および適用差によって検証した。適用差 ≠ 必然的な結論差である。
この検証が示すWaの独立性は、Waだけが相互依存、危害、負担、排除その他を扱いうるという排他的独自性を意味しない。権利論、危害に関する規範、非支配論、ケイパビリティ論、正義論、ケア倫理その他も、近接する問題をそれぞれ異なる概念と論証によって扱いうる。本体系におけるWaの独立した役割は、どの領域固有規範または規範理論が採用される場合にも、相互存立関係についての独立した正当化責任と、十分に正当化されない重大な依存を縮減または再構成する条件付きの規範方向を、本体系内部で明示的に保持することにある。この意味でWaには現在の体系における機能的非代替性があるが、それは論理的唯一性または絶対的不可置換性を意味しない。
第四に、本章は、和の規範的非任意解除性とWaの横断的・メタ規範的射程を、Waの最高規範化から区別した。和の規範的非任意解除性とは、相互存立可能性という規範方向およびそこから生じる独立した正当化責任を、特定の主体、制度、権威、成功、多数性、伝統、専門性、効率性または便宜だけによって解除可能な局所的選好へ縮減しないことに関わる。これに対してWaのメタ規範的射程は、相互存立可能性に関する問いを、領域固有価値、規範、制度、判断、候補、理論および実践へ横断的に向け、その射程から特定対象だけを無条件に自己例外化しないことに関わる。和の規範的非任意解除性 ≠ Waのメタ規範性である。しかし、この横断的・メタ規範的射程は、Waの最高規範性、無条件的優越性、固定的価値序列、認識的不可謬性または理論的不可批判性を意味しない。
また、Waを採用した体系内部で特定対象だけを便宜的にWaの問いから除外しないこと、Waの具体的解釈・適用・制度化を再対象化すること、およびWaそのものの採用理由、概念内容、規範的射程または体系的位置を理由に基づいて批判、限定、再構成または撤回することは区別さ

れる。この区別によって、Waの規範的問いに非自己例外性を認めながら、Wa自身を最終的な再検討不能領域へ置かないことが可能となる。
第五に、本章は、和またはWaの具体的運用自体が、その規範方向または自己の再検討条件を損なう方向へ反転しうることを「和の抑圧的転化」として問題化した。和またはWaを正当化理由とする具体的固定化が、自らに関する重要な異議、被害、負担、証拠、責任その他を再入力する経路を重大に弱化し、さらにその弱化または閉鎖自体を和またはWaの名によって再検討から免責する場合には、再帰的失敗が成立しうる。ただし、何らかの不利益、非保存または保存失敗が生じたことだけで和の抑圧的転化が成立したとはいえず、観察された異議の少なさまたは全員一致も、それだけで実効的異議可能性や相互存立可能性を保証しない。
この失敗可能性を必要に応じて再対象化する作動として、本章は和の自己監査を位置づけた。和の自己監査は独立した監査理論ではなく、第10章の再帰的監査をWaの具体的解釈、適用、制度化および帰結へ限定して適用する特殊形である。また、和の自己監査は構造的正当性評価ともWaそのものの理論的再検討とも同一ではない。自己監査によって、個別適用上の問題だけでは説明しにくい反復的失敗、概念的不整合または体系的偏りが明らかになった場合には、その結果がWaそのものの理論的再検討への入力となりうる。
以上が本章の主要な到達点である。他方、本章は、規範的考慮可能性一般の最終的基礎づけ、あらゆる主体または存立形式の規範的地位を確定する必要十分条件、すべての価値対立を解消する完全な価値序列、あらゆる文脈に適用できる単一の比較尺度、または具体的判断を自動生成する決定手続きを提示したものではない。誰または何を規範的考慮の対象とすべきか、何が重大な存立条件であるか、どの依存がどの程度正当化可能であるか、どの対抗的権利、責任、安全その他を考慮すべきか、どの変更候補が形成・実現可能であるかについては、領域固有の哲学的・規範的・経験的論証を必要とする。Waはそれらを単独で生成または代替するものではない。
それでも、Waの規範的内容は空虚ではない。Waは、相互存立関係について、個別的正当化によって消去されない独立した正当化責任を保持し、十分に正当化されない重大な依存について、必要な条件が成立する場合には、その依存の縮減、限定、回避、修復または再構成を支持する規範理由を保持する。この正当化責任と規範方向を、他の理論・評価・規範へ還元せず、またWa自身を最高規範または再検討不能な公準へ転化することなく体系横断的に保持することが、本章においてWaを非演繹的規範公準として位置づける積極的な意味である。

第9章　構造的正当性——理由応答可能性と後続接続

9.1　構造的正当性の必要性と体系的位置

構造的正当性は、正当性一般を尽くす概念でも、形式的正しさ、認識的正当化、領域固有の実体的正当化、Wa適合その他を統合した最終的総合評価でもない。本書では構造的正当性を、これらとは区別される独立した体系横断的評価型として位置づける。したがって、構造的正当性が成立することから、当該理論、制度、判断または実践が総体として正当であることは導かれない。構造的正当性の成立 ⇏ 総合的正当化である。理論、制度、判断または実践が、形式的に整合していること、領域固有の価値・規範との関係で実体的に正当化されていること、所定の目的を達成していること、高い認識的成果をもつこと、Waの観点から一定の評価を得ること、または自己を再検討しうる再帰的作動を備えていることは、それぞれ重要でありうる。しかし、それらの成立だけから、その構造に関係する重要な問題、異議、証拠、不確実性、非保存、排除、負担、責任問題、救済要求その他が問題化または検討入力として形成・受理され、それぞれの問題型に対応する理由検討、評価、責任、修復・救済、再検討その他の後続経路へ実効的に接続されうることは導かれない。形式的に一貫した制度であっても、重大な不利益を受ける主体の異議が制度上の問題として受理されず、証拠検討または責任検討へ到達しない場合がある。高い目的達成率をもつ制度であっても、その達成過程で生じた重大な負担または被害が記録されず、救済や再検討へ接続されない場合がある。説明力の高い理論または高度な自己点検機構をもつ体系であっても、その問題設定、証拠規準、主体範囲、適用限界または点検方式そのものへの

異議が既存構造の内部で無効化される場合がある。したがって、形式的正しさ ≠ 領域固有の実体的正当化 ≠ 構造的正当性であり、認識的成果の増大 ⇏ 構造的正当性の改善、再帰性 ⇏ 構造的正当性である。

構造的正当性を独立した評価型として導入する理由は、単に他の評価型と概念的に異なるからではない。有限な理論、制度、判断および実践は、対象や主体を分類し、問題を設定し、証拠資格を配分し、利益、負担、権限、責任、承認、可能性その他を配置し、ときに他者の行為可能性、権利行使または生活条件へ重要な作用を及ぼす。そのような構造が、自らの作用または帰結について一定の正当化可能性を主張しながら、それに関係する重大な異議、証拠、被害、負担または責任問題を、当該構造自身の分類、問題設定、証拠条件、参加条件その他によって原理的または実効的に検討不能としている場合には、内容上の正しさとは別に、正当化の構造そのものについて問題が成立しうる。本書は、このような欠損を独立した正当性評価の対象として保持する規範的理由があると考える。

本書では、この評価上の中核を「理由応答可能性」として捉える。ここでいう理由応答可能性とは、主体の心理的な合理性または善意ではなく、重要な問題化理由、異議、証拠、不確実性、負担、責任問題または救済要求が形成・入力された場合に、それらを理由なく消去し、既存の判断型へ短絡し、または単に対象外として遮断するのではなく、その内容に対応する検討、評価、責任、修復・救済、再検討その他の後続経路へ実効的に接続しうる構造的特性をいう。したがって、理由応答可能性 ≠ 異議の受容、理由応答可能性 ≠ 要求の承認、理由応答可能性 ≠ 結論変更、理由応答可能性 ≠ 無制限な再検討義務である。

構造的正当性——正の中心命題

構造的正当性論の正の中心命題は、有限な理論、制度、判断または実践の正当性には、その内容上の正しさや目的達成とは別に、自らの重要な作用または帰結に関係して生じる問題化理由、異議、証拠、不確実性、負担、責任問題、救済要求その他を理由なく排除せず、それぞれの問題型に対応する理由検討、評価、責任、修復・救済および再検討へ実効的かつ追跡可能に接続しうる理由応答構造をどの程度保持しているかという独立した評価次元がある、ということである。

理由応答可能性を独立した正当性次元として評価する規範的理由は、異議、証拠または要求が存在すれば常にそれを受容すべきだからではない。有限な理論、制度、判断または実践が、自らの判断、権限行使、負担配分または他者への作用について正当化可能であることを主張し、またはその作用について正当化を要求されうるなら、その正当化に実質的に関係しうる重要な理由を、その排除を正当化する十分な理由なく、自らの問題設定、主体範囲、証拠資格、参加条件または後続経路の構造によって検討不能なものとして排除することは、その正当化可能性そのものを制限する。なぜなら、ある結論が内容上正しい可能性があることと、その結論に対して成立しうる重要な反対理由、修正理由または救済理由が適切な検討へ到達できないこととは両立しうるからである。本書は、規範的に関連しうる重要な理由を理由なく検討経路から排除しないこと、およびその理由を問題型に対応した後続検討へ接続しうることを、特定の結論を採用する義務とは区別された正当化構造上の要請として採用する。したがって、理由応答可能性の規範的意味は、異議への服従や結論変更にあるのではなく、正当化を要求されうる構造が、自らに不利となりうる重要な理由を含め、正当化に実質的に関係する理由を、その排除を正当化する十分な理由なく検討経路から遮断しない点にある。理由応答可能性 ≠ 異議受容であり、理由応答可能性 ≠ 結論変更であるが、正当化可能性と、正当化に関係する重要な理由を、その排除を正当化する十分な理由なく構造的に遮断することとは緊張しうる。この緊張を独立して評価することに、構造的正当性を他の実体的・形式的評価へ還元しない正の規範的理由がある。

異議が入力されうることからその異議が正しいことは導かれず、理由検討の結果として既存判断を維持することもありうる。重要なのは、結論を常に変更することではなく、重要な理由が、その内容に応じた検討へ到達する経路を構造的に失っていないことである。

ただし、「重要な問題化理由」または「その内容に対応する後続経路」の内容を、構造的正当性論それ自体が一意に生成するわけではない。何が重要な問題、負担、被害、異議または責任問

題であるかは、領域固有価値、権利、責任、影響の程度、不可逆性、被影響主体、経験的証拠、Wa上の規範的検討その他との関係から別途評価されうるし、その重要性自体が未確定または係争中である場合もある。同様に、どの後続経路が必要となるかも問題型によって異なりうる。証拠上の問題には証拠検討が、因果上の問題には原因分析が、責任問題には責任判断が、被害には修復・救済が、成立構造そのものへの異議には再帰的監査が必要となる場合がある。構造的正当性が評価するのは、それらの内容または後続判断を代行することではなく、必要な別型作動へ接続できる構造が理由なく遮断されていないかという点である。体系横断性 ≠ 他理論の包含である。
また、この規範的位置を構造記述それ自体から演繹してはならない。ある制度が主体を分類し、負担、権限、責任または可能性を配置すること、ある理論が証拠資格や問題設定を形成すること、ある判断が他者へ重要な帰結を与えることは、それ自体として記述的・構造的事実である。そこから、特定の異議制度、救済制度、監査制度または再検討制度を備えるべきことが論理的に自動導出されるわけではない。構造記述 ⇏ 構造的正当性。構造的影響の存在 ⇏ 特定の構造的正当性判断である。本書が構造的正当性を採用するのは、他者または被影響主体へ重要な作用を及ぼしうる有限な構造について、その作用と帰結に関係する重要な問題化理由を原理的に排除せず、必要な理由検討へ接続しうる構造そのものを正当性の一側面として評価することには、独立した規範的理由があるとするからである。
したがって、本体系では構造的正当性を、形式的整合性、認識的成果、領域固有の実体的正当化、Wa適合、一般評価および再帰性とは区別された体系横断的評価型として位置づける。一般評価理論は、構造的正当性評価について評価対象、評価側面、評価規準、評価条件、判断状態および比較関係を整理しうるが、その規範的内容を生成しない。一般評価理論 ≠ 構造的正当性論である。また、Waは相互存立可能性という規範的問いを横断的に保持するが、その問いが重要な問題、異議、証拠、責任、修復・救済、再検討その他の理由応答可能な後続経路へ実効的に接続される構造が成立しているかを直接には決定しない。Wa適合 ⇏ 構造的正当性であり、構造的正当性 ⇏ Wa適合である。再帰的監査が可能であることも、それ自体では、監査を必要とする重要な入力が形成・受理され、必要な対象へ差し戻され、後続する検討へ実効的に接続されうることを保証しない。再帰性 ⇏ 構造的正当性である。
本章の課題は、問題化可能性、異議可能性、証拠入力、責任経路、修復・救済可能性、再検討可能性その他を無条件に最大化することではない。どの機能が、どの対象、影響範囲、不可逆性、被影響主体、責任、時間、資源その他との関係で必要となるのかを区別しつつ、重要な問題化理由が成立した場合に、それを理由なく排除せず、その問題型に対応する後続検討へ実効的かつ追跡可能に接続しうる構造がどの程度成立しているかを評価することである。この限定された意味において、構造的正当性とは、有限な構造がその重要な作用と帰結について理由を問われ、その理由に応答しうる接続構造をどの程度保持しているかを評価する、再帰的構造哲学における独立した体系横断的評価型である。

9.2 構造的正当性の定義

本書では構造的正当性を、ある局所的固定化、理論、制度、判断または実践について、その重要な作用または帰結に関係する重要な問題化理由、およびそれに関係する異議、証拠、不確実性、非保存、排除、負担、責任問題、救済要求その他が、必要な場合に問題化または検討入力として形成・受理され、それらが理由なく消去され、異なる判断型へ短絡され、または形式的・実効的な経路断絶によって遮断されることなく、その問題型に対応する理由検討および後続作動へ実効的に接続され、さらに必要な場合には履歴を保持した再検討へ接続されうる構造的能力がどの程度成立しているかを評価する体系横断的評価型として定義する。
この定義の中核は、問題、異議、証拠その他が存在すること自体でも、可能な後続作動の数でもなく、それらが理由応答可能な接続構造のなかでどのように取り扱われるかにある。重要な問題化理由が成立しても、それに関係する事態、経験、異議または証拠候補が問題候補として形成されえない場合、形成されても問題化または検討入力として受理されない場合、受理されても証

拠検討、評価、責任検討、修復・救済、再検討その他へ接続されない場合、または形式上は経路が存在していても費用、情報、時間、権限、報復リスクその他によって実効的に利用できない場合には、それぞれ異なる構造的正当性上の問題が成立しうる。したがって、問題候補形成可能性、問題化可能性、入力可能性、後続接続可能性および実効性は相互に関係するが同一ではない。形式的経路の存在 ≠ 実効的利用可能性であり、実効的利用可能性 ≠ 適切な後続判断の成立である。
ただし、構造的正当性が問題形成、証拠形成、原因判断、責任判断、評価、修復・救済、再編成または再帰的監査そのものを実行するわけではない。何がどのような区別、主体範囲、証拠資格、履歴その他のもとで問題または証拠として形成されるかの分析にはRSFTが関係しうる。保存・非保存、保存失敗該当性、局所化対象、成立条件候補、機序仮説、因果判断、責任判断その他の分析にはRSPTが関係しうる。評価対象、評価側面、評価規準、評価条件、判断状態および比較関係の整理には一般評価理論が関係しうる。また、成立済みの問題設定、区別、規準、証拠構造、観察位置その他を必要に応じて再対象化する作動は再帰的監査に関係する。構造的正当性が評価するのは、これらの別型作動が必要となった場合に、重要な入力がそれらへ実効的に接続されうる構造が成立しているか、その接続が理由なく遮断されていないかという点である。体系横断性 ≠ 他理論の包含であり、接続可能性 ≠ 後続作動の実行、後続作動への接続 ≠ 後続判断の成立、後続判断の成立 ≠ 後続判断の正しさである。
また、この定義にいう「重要な問題化理由」および「その問題型に対応する後続作動」の内容を、構造的正当性論それ自体が一意に生成するわけではない。何が重要であるか、その重要性がどの程度であるか、どの証拠・評価・責任・救済その他の経路が必要となるかは、領域固有価値、権利、責任、被影響主体、影響の程度、不可逆性、経験的証拠、Wa上の規範的検討、時間、資源その他との関係で別途判断されうる。また、その重要性または必要な経路自体が未確定、判定不能または係争中である場合もありうる。構造的正当性は、そのような係争を自ら一意に解消するのではなく、重要性または必要経路についての異議それ自体が、既存構造による自己判定だけを理由として検討から排除されていないかを評価対象としうる。
したがって、構造的正当性は、「問題を多数発見できること」「異議を多数提出できること」「多数の監査・救済制度を備えること」または「変更しやすいこと」と同一ではない。問題化可能性の増大 ⇏ 構造的正当性の無条件な増大であり、接続経路の増加 ⇏ 構造的正当性の無条件な増大である。構造的正当性が問うのは、当該対象の重要性、影響、不可逆性、被影響主体、責任、時間、資源その他を踏まえ、重要な問題化理由が成立した場合に、それに関係する入力が理由なく排除されず、その問題型に対応する後続検討へ理由応答可能かつ実効的に接続されうる構造がどの程度成立しているかである。

9.3 問題・問題候補形成・問題化・問題化可能性

構造的正当性にとって重要なのは、すでに「問題」として認識され、表明され、制度的または理論的に処理されている事態だけではない。被害、不利益、排除、重大な非保存、負担、予測外帰結、責任問題その他が生じていても、それらが一つの問題候補として形成されず、形成されても問題化されず、あるいは問題化されても必要な証拠検討、評価、責任、救済または再検討へ接続されない場合がある。そのため、少なくとも、問題化理由となりうる事態・経験・帰結等の存在、問題候補形成、問題化、問題であるとの判断、および問題化可能性を区別しなければならない。事態等の存在 ≠ 問題候補形成 ≠ 問題化 ≠ 問題であるとの判断であり、問題化可能性 ≠ 実際の問題化である。
ここで問題候補形成とは、ある事態、経験、帰結、非保存、異議その他が、一定の区別、対象範囲、主体範囲、時間範囲、証拠条件、評価観点その他のもとで、検討されうる一つの問題候補として分節化・対象化されることをいう。事態が存在することから、それが自動的に問題候補として形成されるわけではない。誰が被影響主体として形成されるか、どの帰結が関連するものとして把握されるか、何が証拠候補として扱われるか、どの時間範囲または比較対象が採用されるかによって、同じ事態から異なる問題候補が形成されうる。これらの形成条件および形成履歴の分

析にはRSFTが関係しうる。したがって、事態の存在 ⇏ 問題候補形成であり、問題候補形成 ≠ 構造的正当性評価である。
これに対して問題化とは、ある事態、経験、帰結、異議その他を、形成済みまたは形成途上の問題候補として、理由を伴う検討を必要としうるものとして後続検討へ置く作動をいう。問題化は、それ自体として当該事態が実際に不正、不当、誤り、保存失敗、被害または責任問題であるとの最終判断ではない。問題化 ⇏ 問題であるとの最終判断である。また、問題化されたことから、問題化した側の記述、因果理解、責任帰属または要求が正しいことも導かれない。問題化とは結論の先取りではなく、一定の理由を検討可能な入力として保持し、必要な評価または後続検討へ接続する作動である。
問題化可能性は、問題候補形成および実際の問題化とはさらに区別される。本節でいう問題化可能性とは、問題候補が形成された場合に、それが問題として表明・受理され、理由を伴う検討対象として成立しうる構造的可能性をいう。したがって、問題候補形成 ≠ 問題化可能性であり、問題化可能性 ≠ 実際の問題化である。また、問題化された内容が必要な証拠検討、評価、責任、修復・救済または再検討へ進みうるかは、問題化可能性とは区別された後続接続の問題となる。問題化可能性 ≠ 後続接続可能性である。問題化可能性が存在していても実際に問題化されないことはありうるし、ある一つの問題が実際に問題化されたことから、他の主体、他の問題型または他の時点について十分な問題化可能性が成立していることも導かれない。実際の問題化 ⇏ 十分な問題化可能性である。
この区別は、形式上の異議制度または問題申告制度の存在だけをもって問題化可能性が十分であると判断しないためにも重要である。形式上「誰でも異議を申し立てられる」制度が存在していても、形成された問題候補を表明しても制度上の問題として受理されない場合、既存の問題設定そのものへの異議が定義上無効とされる場合、または報復リスク、過大な費用、情報格差、不合理な証拠要件、極端に短い期限その他によって実際の利用が著しく困難な場合には、形式的な問題化経路が存在していても実効的な問題化可能性は限定されうる。形式的問題化経路の存在 ≠ 実効的問題化可能性である。ただし、問題候補そのものが形成されにくいことと、形成された問題候補を問題として表明・受理しにくいことは同一ではない。前者は問題形成条件に関係し、後者は問題化可能性の構造に直接関係するため、両者を区別して分析する必要がある。
また、問題候補形成、問題化、証拠形成、評価および後続処理を固定的な一方向系列とはしない。異議の提出によって新たな証拠候補が形成される場合もあれば、新証拠によって既存の問題候補が再構成される場合もある。責任検討の過程から、当初は対象外とされていた形成条件や主体範囲そのものが問題化される場合もあり、事後的な被害の発見によって過去の問題設定が再形成される場合もある。問題候補形成 ↛ 問題化 ↛ 評価という接続はありうるが、固定的時間順序、必要系列または不可逆的系列を意味しない。
さらに、問題化可能性を「何でもいつでも問題にできる能力」として理解してはならない。無制限な問題化は、判断、決定、専門的作業、プライバシー、安全、時間、資源その他を不可能または著しく困難にしうる。構造的正当性が要求するのは、あらゆる事態を常時問題化することではなく、重要な問題化理由が成立した場合に、それに関係する形成済みの問題候補が、既存の分類、権威、成功、専門性、正式手続その他だけを理由として無条件に排除されず、問題として表明・受理され、理由検討へ入りうることである。問題化可能性 ≠ 常時問題化。問題化可能性 ≠ 問題認定の自動化。問題化可能性 ≠ あらゆる異議への同一的取扱いである。
この意味で、構造的正当性が問題化可能性について独自に評価するのは、問題候補を形成する機序の全体でも、問題であるとの最終評価でもない。問題候補の形成条件および形成履歴の分析には必要に応じてRSFTその他が関係しうるし、問題内容の実体的評価には領域固有価値、RSPT、一般評価、Waその他が関係しうる。構造的正当性が問題化可能性について問うのは、重要な問題化理由に関係する形成済みの問題候補が、十分な理由なく表明・受理の経路から排除されず、問題として検討対象になりうるかという点である。さらに、問題化された内容がその問題型に対応する理由応答可能な後続経路へ実効的に接続されうるかは、問題化可能性とは区別された後続接続の問題として構造的正当性評価の対象となる。問題候補形成 ≠ 構造的

正当性評価、問題化 ≠ 最終評価、問題化可能性 ≠ 後続接続可能性、後続接続可能性 ≠ 適切な後続判断の成立である。

9.4 理由応答可能性の機能的中核次元

構造的正当性を評価する際には、重要な問題化理由が成立した場合に、それに関係する問題候補、異議、証拠、不確実性、負担、責任問題、救済要求その他が、不可視化、型短絡、経路断絶または実効性欠如によって消去されず、その問題型に対応する理由検討および後続作動へ接続されうるための複数の機能的次元が問題となる。ただし、これらは構造的正当性の固定的な必要十分条件でも、RSPT、RSFT、一般評価理論、再帰的監査その他の別型作動を構造的正当性の内部へ包含するための構成要素でもない。構造的正当性が評価するのは、必要な別型作動そのものではなく、重要な入力が必要な場合にそれらの作動へ理由応答可能かつ実効的に接続されうる構造が成立しているかという点である。体系横断性 ≠ 他理論の包含である。

本書では、その機能的中核を、第一に問題化・異議・検討入力へのアクセス、第二に型分離・判断状態・重要な残余の保持、第三に問題型に対応する後続理由検討・責任・修復・救済への接続、第四に再検討への接続・履歴追跡・時間的再入力条件という四つの中核次元として整理する。これらは相互に関係しうるが、固定的な時間系列でも、すべての対象に同一内容・同一強度で要求される条件でもない。

第一の問題化・異議・検討入力へのアクセスとは、重要な問題化理由に関係する形成済みまたは形成途上の問題候補が、十分な理由なく表明・受理の経路から排除されず、異議、新証拠、被害、負担、不確実性その他が検討入力として記録・受理されうることをいう。ここで構造的正当性が問題候補形成そのものを実行するわけではない。何が問題候補、証拠候補または被影響主体として形成されるか、その形成条件および形成履歴の分析には必要に応じてRSFTその他が関係しうる。構造的正当性がこの次元で問うのは、重要な問題化理由に関係する形成済みまたは形成途上の入力が、既存の分類、権威、成功、専門性、正式手続その他だけを理由として表明・受理以前に排除されていないか、また形式的な入力経路が実効的に利用可能かという点である。問題候補形成 ≠ 問題化可能性であり、形式的入力経路の存在 ≠ 実効的入力可能性である。

第二の型分離・判断状態・重要な残余の保持とは、問題化、証拠評価、保存失敗該当性、因果判断、責任判断、評価、比較、選択、決定その他の異なる判断型を短絡せず、それぞれを必要な範囲で区別して保持できることをいう。また、未確定・判定不能その他の理由充足状態、および係争状態を不適切に確定判断または単一判断へ圧縮せず、分類不能、少数意見、重要な異議、未処理事項その他を判断結果そのものと同一視せず、必要な範囲で追跡可能に保持できることも含まれる。したがって、判断状態、分類状態、意見配置および残余情報を同一の型として扱わない。また、ここでいう残余保持はRSPT上の保存判定そのものを意味しない。有限な集約、判断または決定は成立しうるが、そのことから未確定事項、重要な異議または未処理残余の不存在は導かれない。

第三の問題型に対応する後続理由検討・責任・修復・救済への接続とは、問題化された内容が、その性質に応じて証拠検討、比較、因果分析、責任判断、修復、救済、再編成検討その他の関連する後続作動へ接続されうることをいう。ただし、構造的正当性がこれらの判断または作動そのものを行うわけではない。

証拠がどのように形成されるかの分析にはRSFTが、証拠価値その他の認識論的評価には領域固有の認識論その他が関係しうる。保存・非保存の追跡、保存失敗該当性の評価、成立条件候補・機序仮説、因果判断・責任判断その他の分析にはRSPTが関係しうる。また、評価対象、評価側面、評価規準、評価条件、判断状態および比較関係の整理には一般評価理論が関係しうる。構造的正当性が評価するのは、これらの別型作動が必要となった場合に、問題化された内容がそれぞれに対応する作動へ実効的に接続されうるか、その接続が構造上遮断されていないかという点である。

接続可能性 ≠ 後続作動の実行、後続作動への接続 ≠ 後続判断の成立、後続判断の成立 ≠ 後続判断の正しさである。
第四の再検討への接続・履歴追跡・時間的再入力条件とは、成立済みの判断、制度、理論または実践について重大な再検討理由が成立した場合に、必要な再帰的監査その他の再検討作動へ接続でき、その際に先行する問題設定、主要証拠、異議、判断、変更、未変更および重要な残余の履歴を必要な範囲で追跡できること、さらに時間経過後にも重要な問題化理由を再入力するための証拠、記録、権限、責任経路その他の条件が一定程度保持または回復可能であることをいう。これは、実際に再検討、変更または再開放が行われることを意味しない。再検討への接続可能性 ≠ 再帰的監査の実行、再検討への接続可能性 ≠ 実際の変更、履歴保持 ≠ 再開放の実現である。再帰的監査、再帰的修正可能性および再開放可能性の詳細は後章で区別して扱う。
これら四つの中核次元の必要性、強度および実現形態を、構造的正当性論だけから一意に決定することはできない。どの次元がどの程度必要となるかは、対象の重要性、影響範囲、不可逆性、被影響主体、権利、責任関係、問題発見の困難性、修復可能性、予測される再検討必要性、Wa上の規範的検討、時間、資源その他との関係から局所的に評価されうる。一般評価理論は、その際の評価対象、評価側面、評価規準、評価条件、判断状態および比較関係の整理に用いうるが、必要な中核次元の具体的内容を自動的に生成しない。機能的中核次元 ≠ 固定的制度一覧であり、必要機能の局所的構成 ≠ 任意的選択である。したがって、構造的正当性の程度を、機能数、異議経路数、監査回数、記録量、情報公開量その他の単一指標によって測定せず、それらの単純な最大化を構造的正当性ともみなさない。問題化可能性の増大 ⇏ 構造的正当性の無条件な増大。接続経路の増加 ⇏ 構造的正当性の無条件な増大である。
また、一つの中核次元またはその一部が成立したことから、他の次元またはその実効性は導かれない。異議提出可能性 ⇏ 異議についての理由検討の成立。証拠提出可能性 ⇏ 証拠評価の成立。責任検討への経路の存在 ⇏ 責任成立。救済制度の存在 ⇏ 十分な救済。再検討への接続可能性 ⇏ 実際の変更。履歴保持 ⇏ 将来の再検討の実効性である。逆に、一部の機能に制約があることから構造的正当性全体が直ちに否定されるわけでもない。プライバシー、安全、緊急性、有限な資源、制度安定性その他との関係で一定の制約が理由づけられる場合はありうる。ただし、その制約によってどの問題化可能性または後続接続が失われるのか、誰にどの負担が生じるのか、どの代替経路が残されているのかは別途検討されなければならない。機能の非最大化 ≠ 任意的な経路閉鎖である。
この観点から、構造的正当性上の欠損は、形成条件に由来する不可視化によって、重要な問題化理由に関係する事態、経験、帰結、異議その他が問題候補として形成されにくく、または検討入力へ接続されにくくなる場合、形成済みまたは形成途上の問題候補が十分な理由なく表明・受理されにくい問題化阻害、問題、異議、証拠、評価、責任、救済、再検討その他の間が切断される経路断絶、異なる判断型が一つへ圧縮される型短絡、判断状態または重要な残余が決定によって存在しなかったものとして扱われる残余消去、形式上存在する経路が現実には利用困難である実効性欠如、時間経過によって重要な入力を再検討へ接続する条件が失われる再検討接続阻害、自らの成功、権威、正式性、専門性または再帰性を理由として重大な問題化理由を検討対象から除外する自己免責その他として現れうる。ただし、これらは排他的な固定類型でも、構造的正当性上の失敗を自動的に確定する必要十分条件でもない。とりわけ形成条件に由来する不可視化については、その形成機序の存在だけから構造的正当性上の欠損を自動的に導かず、その不可視化が重要な問題化理由の形成・入力または後続接続をどのように制約しているかを別途評価する必要がある。形成分析 ≠ 構造的正当性評価である。
以上から、構造的正当性の機能的中核次元が示すのは、すべての機能を最大化し、あらゆる問題を常時入力し、すべての判断を恒常的に再検討することではない。重要な問題化理由に関係する入力が十分な理由なく排除されず、異なる型、判断状態および重要な残余が必要な範囲で保持され、その問題型に対応する理由検討および後続作動へ実効的に接続され、必要な場合に

は履歴を伴って再検討へ再接続されうることが中核となる。構造的正当性が評価するのは個々の後続作動そのものではなく、それらを理由応答可能かつ実効的に接続する構造である。

9.5 文脈依存的実現条件と実効性

前節で示した構造的正当性の機能的中核次元は、具体的な理論、制度、判断または実践において、制度的、技術的、人的、資源的その他の条件のもとで実現される。参加機会、独立審査、外部監査、情報アクセス、説明可能性、証拠提出・保全、異議申立て、専門知へのアクセス、修正権限、時間・資源、離脱可能性、修復、救済、補償その他は、その文脈に応じて構造的正当性を実現する条件となりうる。ただし、構造的正当性 ≠ 特定の制度装置である。同一の機能が異なる制度構成によって実現される場合があり、特定の制度装置が存在することだけから、その機能が実効的に成立していることも導かれない。

したがって、形式的な制度または経路の存在と、それらが実際に利用可能であり、重要な問題化理由を必要な後続検討へ到達させうることを区別しなければならない。形式的異議経路の存在 ≠ 実効的異議可能性、形式的再検討可能性 ≠ 実効的再開放可能性である。利用資格、費用、情報格差、報復リスク、期限、証拠要件、権限、専門知へのアクセスその他によって、形式上は存在する経路が実質的には利用困難となる場合がある。また、異議を提出できても、それが同一の判断構造へ機械的に戻されるだけで、理由に応答した実質的な再検討へ接続されない場合もある。したがって、構造的正当性評価では、制度装置の形式的存在だけでなく、当該機能がどの主体にとって、どの条件のもとで、どの程度実効的に利用可能であるかを必要な範囲で検討する。ここでいう実効性は無制限なアクセスを意味せず、その経路を設ける目的に照らして、重要な問題化理由が現実に必要な後続検討へ接続されうる程度に機能していることを意味する。

この実効性は、視座との関係でも問題となる。ある対象、制度、判断または実践について複数の視座が成立していることと、それらの視座に由来して問題、証拠、要求、異議、経験、代替案その他の入力が形成され、それらが必要な後続検討へ実効的に接続されることは同一ではない。本書では、視座を、対象との位置関係、情報・証拠へのアクセス、関係位置、制度的・実践的役割、時間幅、観察粒度、使用規準その他の条件のもとで成立しうる局所的な分析位置として扱う。ただし、視座 ≠ 主体、視座 ≠ 情報集合、視座 ≠ 規準である。一主体が複数の視座をとりうる一方、複数主体が近接した視座条件を共有する場合もある。

重要なのは、視座の存在それ自体から、その視座に由来する問題または理由が検討入力として形成され、さらに判断、評価、因果・責任判断、修復・救済、再編成または再検討へ実効的に接続されることは導かれないという点である。ある位置から重要な問題を把握できても、それが問題または理由入力として十分に形成されない場合、形成されても受理されない場合、あるいは受理されても問題型に対応する後続作動へ接続されない場合がある。したがって、視座存在 ≠ 視座由来入力の形成 ≠ その入力の実効的接続である。本書では、視座に由来して形成された問題、異議、証拠、要求その他の入力が、その問題型に対応する後続検討へ実効的に接続されうる構造的可能性を「視座接続可能性」と呼ぶ。ただし、ここでいう視座接続とは、複数の視座そのものを一つの総合視座へ統合することではなく、各視座に由来して形成される問題または理由を、必要な検討へ接続可能な入力として保持することを意味する。

視座接続可能性が成立しても、その視座に由来する内容が採用されること、その内容が真または妥当であること、あるいは特定の評価・規範判断が成立することは導かれない。視座接続可能性 ≠ 視座内容の採用であり、異議の実効的入力 ⇏ 異議内容の妥当性確定である。また、複数の視座を接続可能にすることは、それらを同価値とみなすことでも、一つの視座へ統合することでも、可能なすべての視座を収集することでもない。視座接続可能性 ⇏ 全視座等価、視座接続可能性 ⇏ 全視座統合、多視座化 ⇏ 全視座収集義務である。どの入力をどの程度検討へ接続すべきかは、問題の重要性、関連性、証拠、利用可能な時間・資源その他との関係から局所的に判断されなければならない。

視座接続についても、以上の形式的経路と実効性の区別が妥当する。したがって、形式的視座接続可能性 ≠ 実効的視座接続可能性である。ただし、視座接続可能性は構造的正当性そのものではない。構造的正当性は、視座に由来する入力だけでなく、重要な問題、異議、証拠、不確実性、責任、修復・救済および再検討その他が、それぞれに対応する理由応答可能な後続経路へ実効的に接続されうる構造をより広く評価する。したがって、視座接続可能性は構造的正当性を分析する一つの次元となりうるが、視座接続可能性 ≠ 構造的正当性である。また、実効的視座接続の成立 ⇏ 接続された内容の真理、妥当性、規範的正当性またはWa適合である。

9.6　不確実性・残余・比較限界の保持

構造的正当性は、情報を迅速に集約し、問題を一つの結論へ確定する能力だけによって評価されない。有限な判断と実践には集約と決定が必要となる場合があるが、そのために証拠上の限界、未確認事項、分類不能、未確定、判定不能、係争中、少数意見、重要な異議、残余損失、予測外帰結その他が存在しなかったものとして処理されるなら、後続的な問題化および再検討の基礎が失われうる。

したがって、集約 ≠ 解消。決定 ≠ 異議の消滅。多数決 ≠ 少数側の問題の不存在。判断確定 ⇏ 残余の不存在である。ある判断が理由をもって確定されたとしても、その判断によって処理されなかった重要な損失、未解決事項、少数意見または不確実性が残る場合がある。それらを判断結果と区別したまま必要な範囲で保持することは、後続的な事後追跡または再検討にとって重要となりうる。

ただし、残余保持とは、提出されたあらゆる異議または主張を永久に同等の重みで保持することではない。理由をもって却下された異議、評価範囲外とされた事項、証拠不足によって未確定とされた事項等について、その結果と理由を必要な範囲で記録することによって、その後の情報変化との関係を追跡できればよい場合もある。残余保持 ≠ 全異議の恒久的採用である。

重要なのは、決定のために複雑性を縮減することと、その縮減によって何が失われたかを理論的・制度的に不可視化することを区別することである。有限な集約および停止は成立しうるが、その成立から残余の不存在は導かれない。

9.7　局所化・因果・責任の型分離

構造的正当性は、問題化された事態から直ちに特定主体への責任を確定できる構造を意味しない。むしろ、問題化された内容が原因・責任・変更・再編成その他の検討へ接続される際に、それぞれ異なる型の作動および判断が短絡されないことが重要となる。問題化 ≠ 保存失敗該当性 ≠ 局所化対象 ≠ 成立条件候補 ≠ 機序仮説 ≠ 因果判断 ≠ 責任判断 ≠ 変更位置 ≠ 再編成対象である。これらは相互に接続されうるが、先行する一つの判断の成立から後続判断が自動的に導かれるわけではない。

第5章で示したように、ある非保存について保存失敗該当性が認められた場合にも、そのことから局所化対象は一意に定まらない。必要に応じて非保存内容または関連結果を局所化対象として選定し、その成立に関係しうる条件を成立条件候補として探索し、さらにそれらがどのように結果へ関与したかについて機序仮説を構成・検討することがありうる。しかし、局所化対象の選定 ⇏ 原因位置または原因関係の確定、成立条件候補 ⇏ 原因、機序仮説 ⇏ 確定した因果判断である。また、ある条件、制度配置または主体について因果的関与が認められたことから、規範的・制度的・法的その他の責任が自動的に成立するわけでもない。因果判断 ⇏ 責任判断である。さらに、因果的に重要な位置または関係、責任を帰属される主体、影響を受ける主体、変更可能な位置および再編成対象も同一ではない。原因位置または原因関係 ≠ 責任主体 ≠ 被影響主体であり、責任主体 ≠ 変更位置 ≠ 再編成対象である。例えば、ある主体に責任が成立しても、問題の再発防止に有効な変更位置が制度的分類、情報経路、権限配置、技術的条件その他に存在する場合がある。逆に、ある条件が因果的に重要であっても、それ自体が責任主体となるとは限らない。この型分離によって、原因の発見を責任帰属へ、責任帰属を変更位置へ、変更位置を再編成対象へ短絡することを避ける。

構造的正当性が評価するのは、これらの局所化、条件探索、機序検討、因果判断、責任判断または再編成判断それ自体の内容を代行することではない。問題化された内容についてこれらの別型作動が必要となった場合に、その問題が必要な作動へ実効的に接続され、それぞれの判断型が理由なく圧縮または遮断されていないかを評価する。したがって、責任検討への経路の存在 ⇏ 責任成立であり、因果検討への接続 ⇏ 特定の原因判断、再編成検討への接続 ⇏ 再編成決定である。
この型分離には、過剰帰責と責任不可視化の双方を避ける意味がある。一方では、問題候補の形成、問題化、保存失敗該当性または因果的関与だけから、特定主体を直ちに責任化しない。他方では、原因が複数であること、機序が複雑であること、責任主体が複数または未確定であることを理由として、責任検討そのものを消去しない。複雑な因果構造、責任判断の非自動性、および追跡可能な責任経路は両立しうる。

9.8　修復・救済・再編成・事後的追跡
問題を問題化し、必要に応じて因果または責任を一定程度判断できることだけでは、構造的正当性は尽くされない。被影響主体に対する修復・救済への経路が存在しない場合、問題を生じさせた条件について必要な変更または再編成が検討されない場合、あるいは実施・非実施後の帰結が追跡されない場合には、問題化された内容が理由応答可能な実践的後続経路へ十分に接続されているとは限らない。
したがって、問題の性質に応じて、問題化された内容が、成立条件候補・機序仮説、因果判断・責任判断、修復・救済、変更位置または再編成対象の検討、候補形成・比較、選択・決定、実施・非実施、事後的追跡その他のうち必要な一部または複数の後続作動へ接続されうることが重要となる。ただし、これらを「問題化 ↠ 局所化 ↠ 原因 ↠ 責任 ↠ 再編成 ↠ 実施」という固定的一方向系列とはしない。緊急の救済または被害拡大防止が因果・責任判断より先行する場合もあれば、原因が未確定のまま暫定措置を行う場合、責任主体が確定しても再編成を行わない場合、修復・救済と構造変更を並行して行う場合もありうる。型分離 ≠ 固定的時間順序である。
また、修復・救済と再編成は異なる問題に応答する。修復・救済は、すでに生じた、または継続している損失、負担、権利侵害その他に対して被影響主体との関係で何を行うべきかに関係しうる。これに対して再編成は、問題の成立または反復に関係する条件、配置、規則、権限、情報経路その他をどのように変更するかに関係しうる。したがって、修復・救済 ≠ 再編成である。補償または救済が成立したことから問題を生じさせた構造が変更されたことは導かれず、構造が再編成されたことから被影響主体への修復・救済が完了したことも導かれない。
さらに、再編成またはその他の対応が実施されたことから問題が解消したことも、その問題が別の主体、時間、場所または関係範囲へ移転していないことも導かれない。再編成の実施 ⇏ 問題解消。問題解消 ⇏ 問題移転の不存在である。また、非実施も単なる「何も起こらなかった状態」ではなく、その時点の構造を維持する一つの帰結をもちうる。そのため、実施だけでなく非実施後の帰結も、必要に応じて追跡対象となりうる。
事後的追跡では、当初問題化された事態が解消したのか、限定されたのか、持続しているのか、別形式で再発したのか、他の主体・時間・関係範囲へ移転したのか、新たな非保存、負担、異議または問題候補を生じさせたのかを区別して検討する。事後的追跡は、既に行われた決定または変更を事後的に正当化するための確認手続ではない。実施または非実施によって実際にどのような構造が成立したかを新たな評価入力として保持し、必要な場合には問題化、評価、責任、修復・救済または再検討へ再接続するための作動である。事後的追跡 ≠ 実施結果の自動的正当化である。
構造的正当性がこの局面で評価するのも、修復・救済、再編成、選択・決定または事後評価そのものを代行することではない。問題化された内容がその性質に対応する実践的後続作動へ接続されうること、その接続が責任確定の遅延、制度的境界、権限欠如その他だけを理由として不必要に途絶していないこと、さらに実施・非実施後の帰結が必要な場合に新たな理由入力として戻

りうることを評価する。後続接続可能性 ≠ 特定の対応の正しさであり、対応の実施 ⇏ 構造的正当性の成立である。

9.9 再検討への接続・自己閉鎖・自己免責

構造的正当性には、重大な再検討理由が成立した場合に、成立済みの問題設定、対象範囲、規準、証拠構造、主体範囲、制度配置、責任経路、評価構造その他を、必要な再検討作動へ実効的に接続しうる構造が成立しているかという評価次元が含まれる。ここで評価されるのは、構造を常に変更可能にしておくことでも、実際に変更または再編成することでもない。新たな証拠、重大な異議、予測外帰結、被害、責任問題その他によって既存の固定化そのものを再検討する理由が成立した場合に、その理由が既存構造の境界によって原理的または実効的に遮断されず、再帰的監査その他の必要な再検討作動へ接続されうるかという点である。再検討への接続可能性 ≠ 再帰的監査の実行、再検討への接続可能性 ≠ 実際の変更、再検討への接続可能性 ≠ RSPT上の再編成である。

この区別によって、第10章で扱う再帰的監査および再帰的修正可能性、第11章で扱う再開放可能性との役割を分けることができる。再帰的監査は、成立済みの問題設定、区別、規準、証拠構造、観察位置その他を必要に応じて再対象化する作動に関わる。再帰的修正可能性は、その再検討結果を必要な場合に成立済み構造の限定、修正、再構成、置換または撤回へ接続しうる可能性に関わる。再開放可能性は、いったん局所的に停止された検討作動を、新たな再検討理由に応じて再び検討可能なものとして構成しうる可能性に関わる。これに対して構造的正当性が本節で評価するのは、それらの作動が必要となった場合に、その入口が構造上閉鎖されていないかという接続側の問題である。構造的正当性評価 ≠ 再帰的監査 ≠ 再帰的修正可能性 ≠ 再開放可能性である。

問題となるのは、形式的には異議申立て、再評価、監査または修正の制度が存在していても、その制度が前提とする問題設定、評価規準、証拠制度、主体範囲、権限配置、責任構造その他への問いが、あらかじめ検討不能とされている場合である。異議が既存の問題設定内部でのみ許され、その問題設定そのものへの異議が定義上無効とされるなら、形式的な異議経路を備えながら実質的な自己閉鎖が成立しうる。形式的異議経路の存在 ⇏ 実効的問題化可能性であり、形式的な自己修正機構の存在 ⇏ その機構自身への再検討可能性である。再帰性 ⇏ 構造的正当性である。

本書では、ある構造が自らの問題設定、規準、判断、権限、責任配置または再検討条件を、自己の成功、権威、専門性、正式手続、再帰性、公共性その他だけを理由として、重要な問題化または再検討の射程から原理的に除外することを自己免責の一形態として扱う。成功していること ⇏ 再検討免除。正式手続を経たこと ⇏ 責任検討免除。専門性の成立 ⇏ 異議からの免責。自己批判能力の存在 ⇏ 自己免責の不存在である。ただし、成功、専門性、正式手続、権限配置または再帰性そのものが自己免責を意味するわけではない。問題となるのは、それらが重大な再検討理由を検討から排除する十分な理由であるかのように無条件に扱われる場合である。

したがって、局所的に問題設定、規準、判断または制度配置を維持すること自体は、自己閉鎖または自己免責ではない。重大な再検討理由を検討した結果として既存構造を維持することもありうる。局所的維持 ≠ 自己閉鎖。判断維持 ≠ 再検討拒否。再検討可能性 ≠ 結論変更義務である。構造的正当性が要求するのは、あらゆる固定化を常時再検討へ戻すことではなく、重大な再検討理由が成立した場合に、その理由が当該構造自身の成功、権威、専門性、正式性または再帰性だけを理由として排除されず、必要な再検討作動へ実効的に接続されうることである。

この意味で、自己閉鎖とは単に判断を停止することではなく、重大な再検討理由が成立しても、その理由が既存構造の前提、境界または自己正当化によって再検討へ到達できなくなる構造的状態に関わる。自己閉鎖 ≠ 局所的停止であり、自己免責 ≠ 理由を伴う判断維持である。構造的正当性が問題とするのは、有限な固定化や停止そのものではなく、それらが重大な再検討理由に対する理由応答可能な接続を失うことである。自己閉鎖および自己免責がどのような失敗機序によって形成・維持されうるかについては、第12章でさらに検討する。

9.10　理由応答可能性の時間性

構造的正当性は、一時点における制度装置、異議経路または再検討手続の存在だけによって評価される静的属性ではない。問題化可能性、証拠へのアクセス、責任経路、修復・救済可能性および再検討への接続条件は、時間の経過によって変化しうる。現在は十分な異議経路が存在していても、証拠が失われ、記録が破棄され、権限関係または責任関係が不明化し、関連主体へのアクセスや修復・救済可能性が失われることによって、後に重大な再検討理由が成立しても実効的な理由検討が困難になる場合がある。逆に、当初は証拠不足その他によって未確定または判定不能であった問題が、新証拠、技術的進展、制度変更、主体範囲の再形成その他によって後に再検討可能となる場合もある。

したがって、ある時点で再検討への接続可能性が存在すると評価されたことと、後の時点でもその接続条件が保持され、実際に再検討へ接続できることを区別しなければならない。事前の再検討可能性評価 ⇏ 将来の再検討実現である。将来の理由応答可能性には、必要な証拠・記録・履歴が保持または回復可能であること、関連主体が必要な情報または手続へアクセスできること、再検討に必要な権限または責任経路が残されていること、修復・救済その他の後続作動がなお実行可能であること等が関係しうる。ただし、これらの条件が存在することから、実際の再検討、結論変更または再開放が自動的に成立するわけではない。時間的接続条件の保持 ≠ 再検討の実行であり、再検討の実行 ≠ 結論変更である。

また、構造的正当性は、すべての証拠、記録、制度、権限または救済可能性を無期限に保存し、あらゆる過去の判断を永久に再検討可能な状態へ置くことを要求するものではない。証拠・記録の保存には費用がかかり、プライバシー、安全、秘密保護、制度運営、有限な資源その他との競合もありうる。また、時間の経過それ自体によって回復不能となる条件も存在しうる。したがって、構造的正当性が問うのは時間的開放性の無条件最大化ではなく、対象の重要性、影響範囲、不可逆性、責任、予測可能な将来の再検討必要性、修復可能性、保存費用その他との関係で、どの履歴、証拠、権限および接続経路を、どの程度、どの期間保持または回復可能にしておく理由があるかである。時間的保持の局所性 ≠ 任意的消去である。

この時間的側面は、第11章で扱う再開放可能性そのものとは区別される。再開放可能性は、いったん局所的に停止された検討作動を、新たな再検討理由に応じて再び検討可能なものとして構成しうる可能性に関わる。これに対して本節で構造的正当性が評価するのは、そのような再開放または再検討が必要となった場合に、それを可能にする履歴、証拠、権限、責任経路その他の時間的接続条件がどの程度保持または回復可能であるかという点である。時間的接続条件 ≠ 再開放可能性であり、時間的接続条件の保持 ⇏ 再開放の実現である。

この意味で、構造的正当性は現在存在する理由応答経路だけでなく、時間経過後に重大な問題化理由または再検討理由が成立した場合に、それを再び理由検討へ入力しうる条件がどの程度保持されているかを評価対象とする。有限な固定化は時間的に停止しうるが、その停止の後に生じうる重要な理由を検討する条件が、十分な理由なく事前に消去されているなら、構造的正当性上の問題が成立しうる。

9.11　構造的正当性の限界と他評価型との非同一性

構造的正当性は、本体系における重要な体系横断的評価型であるが、最終的な総合評価、最高価値または他の評価型を包含する上位規範ではない。構造的正当性 ⇏ 真理。構造的正当性 ⇏ 認識的正当化。構造的正当性 ⇏ 領域固有の実体的正当化。構造的正当性 ⇏ Wa適合。構造的正当性 ⇏ 個別判断の正しさである。また、再帰的作動が存在することから構造的正当性が自動的に成立するわけでもない。再帰性 ⇏ 構造的正当性である。構造的正当性 ≠ 総合的正当化である。

構造的正当性を独立した正当性評価の一型として位置づける理由は9.1で示したとおりである。有限な理論、制度、判断または実践が他者または被影響主体へ重要な作用もしくは拘束的帰結を及ぼしうる場合、その作用と帰結に関係する重要な問題化理由が十分な理由なく排除されず、

問題化、理由検討、責任、修復・救済、再検討その他の必要な後続作動へ実効的に接続されうる構造を保持しているかは、内容上の正しさとは別に評価されうる。
構造的正当性が直接評価するのは、それぞれの後続判断または作動の内容的正しさではなく、重要な理由が、その問題型に対応する後続判断または作動へ実効的に到達しうる接続構造である。したがって、その評価対象は単なる修正容易性または正しい結果の産出率ではなく、有限な固定化が自らの重要な作用と帰結について理由を問われ、その理由を必要な問題化、検討、責任、修復・救済または再検討へ接続しうる構造的能力である。
この評価型は、領域固有の実体的評価およびWa上の評価とも区別される。結果が権利、正義、安全その他の領域固有価値との関係で一定程度正当化されていても、その形成または実施構造が重大な被影響主体を恒常的に不可視化し、異議、責任、修復・救済または再検討への経路を遮断しているなら、構造的正当性上の問題は残りうる。逆に、問題化、異議、責任、救済および再検討への接続が十分に成立していても、その判断または制度の実体的内容が正しいことは保証されない。実体的正当化 ⇏ 構造的正当性であり、構造的正当性 ⇏ 実体的正当化である。
Waとの関係についても同様である。Waは、相互存立可能性という規範的問いを、個別価値、制度、判断、候補その他の形成、適用、競合、制度化および再検討へ横断的に関係させる規範公準であり、そのメタ規範性によって特定の主体、制度、理論または実践だけをその問いの射程から無条件に免除しない。これに対して構造的正当性が評価するのは、Wa上の問いを含む重要な問題化理由が、表明・受理され、理由検討、責任、修復・救済、再検討その他の後続作動へ実効的に接続されうる構造が成立しているかという点である。したがって、Waのメタ規範性 ≠ 構造的正当性であり、Wa適合 ⇏ 構造的正当性、構造的正当性 ⇏ Wa適合である。Waが相互存立可能性という規範的焦点を保持することと、その問いを実効的な理由応答経路へ接続できる構造を保持することは、接続されうるが別の論証負担である。
また、構造的正当性を最大化原理とはしない。問題化可能性、異議経路、情報アクセス、監査、記録、責任経路、救済可能性または再検討可能性が増加することから、構造的正当性が無条件に改善することは導かれない。無制限な問題化、情報公開、異議申立て、記録保持または再検討は、プライバシー、安全、時間、資源、緊急性、制度安定性その他に重大な負担を生じさせうる。したがって、どの機能をどの程度保持すべきかは、対象の重要性、影響範囲、不可逆性、被影響主体、権利、責任、修復可能性、時間、資源その他との関係で局所的に評価される。局所性 ⇏ 任意性であり、機能の非最大化 ≠ 任意的な経路閉鎖である。
特定の問題化経路、情報アクセス、異議経路または再検討経路を制約する場合には、その制約が何を保護するために必要なのか、どの問題化可能性または後続接続を失わせるのか、誰にどの負担を課すのか、代替的な異議、責任、救済または再検討経路が存在するのかを必要な範囲で理由づける必要がある。ただし、この理由づけから一意の制度装置が導かれるわけではない。構造的正当性は、特定の監査制度、異議制度、記録制度その他を普遍的に要求する制度設計原理ではなく、必要な理由応答機能が文脈に応じてどの程度実効的に成立しているかを評価する。
さらに、構造的正当性評価それ自体も自己免責されない。何を重要な問題化理由とみなすのか、どの機能的中核次元をどの程度必要とするのか、どの程度の問題化可能性、証拠保持、責任経路、救済可能性または時間的接続条件を要求するのかという評価規準それ自体も、対象、証拠、異議、適用帰結および構造的費用との関係から必要に応じて再検討されうる。構造的正当性論の成立 ⇏ 構造的正当性論自身の最終性である。ただし、構造的正当性論が再検討可能であることから、個別の構造的正当性評価を理由なく解除できることは導かれない。理論的再検討可能性 ≠ 個別評価の任意解除可能性である。
以上の限定によって、構造的正当性は、最高価値、総合的正当化、Waの代替、再帰性の別名または最大開放性原理としてではなく、有限な理論、制度、判断または実践が、自らの重要な作用と帰結について生じる理由を、十分な理由なく排除せず、問題型に対応する後続作動へ実効的に接続しうる構造をどの程度保持しているかを評価する独立した体系横断的評価型として位置づけられる。

9.12 哲学的含意

構造的正当性の哲学的含意は、判断内容または制度成果の正しさと、その判断、制度、理論または実践が、自らに関係する重要な理由へ応答しうる構造を備えていることとを分離する点にある。ある結論が真であること、制度が所定の目的を達成していること、判断が領域固有の規範によって正当化されていること、あるいは異議・監査・救済等の手続が形式的に設けられていることから、異議、新証拠、不確実性、非保存、負担、責任問題、修復・救済要求その他の重要な理由入力が、その問題型に対応する検討経路へ実効的に到達できることは導かれない。したがって、正当性評価の一つの独立した側面として、何を結論したかだけでなく、重要な理由入力が形成・表明・受理され、それを証拠検討、責任判断、修復・救済、再検討その他の対応する後続作動へ実効的に接続しうる構造そのものを評価対象としうる。この視点によって、内容上正しい判断または高い成果をもつ制度であっても、重要な異議や証拠が必要な位置へ到達できないという構造的欠損をもちうること、逆に理由応答可能な構造を備えていることだけでは、その判断内容の真理、実体的正当化またはWa適合が保証されないことを独立して評価できる。ただし、何が「重要な理由」であり、どの後続作動が必要であるかを構造的正当性それ自体が完結的に決定するわけではない。その判断には、領域固有価値、権利、責任、経験的証拠、Waその他の独立した入力を必要としうる。したがって、構造的正当性が担う固有の哲学的役割は、正当性一般を代替することではなく、重要な理由が、その内容に対応する理由応答作動へ十分な理由なく遮断されていないかという構造的次元を、他の正当化型から独立して評価可能にする点にある。

9.13 本章の到達点

本章では、構造的正当性を、有限な理論、制度、判断または実践が、その重要な作用または帰結について生じる問題化理由、異議、証拠、不確実性、非保存、排除、負担、責任問題、救済要求その他を、必要な場合に問題または検討入力として受理し、その問題型に対応する理由検討、責任、修復・救済、再検討その他の後続作動へ実効的に接続しうる構造を評価する、独立した体系横断的評価型として位置づけた。構造的正当性は対象内容全体の総合的正当化ではなく、その成立から真理、認識的正当化、領域固有の実体的正当化、Wa適合または個別判断の正しさが保証されるわけではない。

そのため、本章では、問題化理由となりうる事態等の存在、問題候補形成、実際の問題化、問題であるとの判断、および後続接続を区別した。事態が存在しても、それが問題候補として形成されるとは限らず、問題化されても必要な後続作動へ接続されるとは限らない。形成条件および履歴についてはRSFTその他の分析が関係しうるが、構造的正当性が独自に問うのは、重要な問題化理由が、十分な理由なく表明・受理の経路から排除されず、問題化された内容が理由応答可能な後続経路へ実効的に接続されうるかという点である。

構造的正当性の機能的中核は、固定的な必要十分条件ではなく、第一に問題化・異議・検討入力へのアクセス、第二に型分離・判断状態・重要な残余の保持、第三に問題型に対応する後続理由検討・責任・修復・救済への接続、第四に再検討への接続・履歴追跡・時間的再入力条件という四つの次元として整理された。これらはRSPT、RSFT、一般評価理論、再帰的監査その他を構造的正当性へ包含するものではない。体系横断性とは、それぞれに固有の型区分と論証責任を保持したまま必要な別型作動へ接続できることであり、後続作動への接続が成立したことから、後続判断の成立またはその正しさまで保証されるわけではない。

また、本章では、形式的な経路の存在と実効的利用可能性、有限な集約・決定と重要な残余の保持を区別した。形式的経路の存在 ≠ 実効的利用可能性である。異議、責任、救済または再検討の経路が制度上存在していても、情報、資源、権限、安全その他の条件によって実効的に利用できない場合には、構造的正当性上の問題が残りうる。同様に、有限な集約、判断または決定は必要となりうるが、それによって重要な異議、未確定事項、負担または救済要求まで解消されたものとして扱われるわけではない。有限な決定と重要な残余の追跡可能性は両立しうる。

構造的正当性は、現在時点の接続だけでなく、将来の理由応答可能性にも関係する。証拠、記録、履歴、権限または責任関係が失われれば、後に重大な再検討理由が成立しても必要な検討へ接続できなくなる場合がある。他方、すべての証拠、記録または制度条件を無期限に保存することが要求されるわけではない。必要な保持の範囲、強度および期間は、対象の重要性、不可逆性、責任、修復可能性、将来の再検討必要性、時間、資源その他との関係で局所的に理由づけられる。
同様に、構造的正当性は、問題化可能性、異議経路、監査、情報公開、記録、救済または再検討を無条件に最大化する原理ではない。これらの機能を増加させること自体が構造的正当性の改善を保証するわけではなく、必要な制約が成立する場合もある。ただし、その場合にも、何を保護するための制約なのか、何を失わせるのか、誰にどの負担を課すのか、代替的な理由応答経路が存在するのかを理由づける必要がある。また、既存の判断または制度を維持すること自体は自己閉鎖ではないが、重大な再検討理由を、既存の成功、権威、専門性、正式性または再帰性それ自体を理由として排除する場合には、構造的正当性上の問題となりうる。
以上から、本章の到達点は、有限な固定化の必要性と理由応答可能性を対立させずに接続したことにある。構造的正当性が要求するのは、あらゆる判断、決定または停止を常時開放することではない。有限に問題を設定し、評価し、判断し、決定し、停止することを認めながら、その重要な作用または帰結について問題化理由または再検討理由が成立した場合に、それらを十分な理由なく不可視化、型短絡、経路断絶または自己免責によって排除せず、対応する理由検討および後続作動へ実効的に接続しうる構造を保持することである。この意味で構造的正当性は、有限な固定化の内容そのものではなく、その固定化が自らの重要な作用と帰結についてどのような理由応答可能な接続構造を保持しているかを評価する、再帰的構造哲学における独立した体系横断的評価型である。

第Ⅳ部　再帰性・停止・非閉鎖

第10章　再帰的監査——成立した構造の再対象化

10.1　第一階の有限な探究と第二階の再対象化

再帰的構造哲学は、成立済みの理論、判断または制度を監査することだけを哲学とみなすものではない。第3章で示したように、本書のいう内容のある哲学的探究には、何がなぜ問題なのかを容易には処理済みにできないものとして引き受ける切実な問題意識との実質的接続が必要である。その接続のもとで、哲学は、存在とは何か、真とは何か、知るとは何か、価値とは何か、主体とは何か、正義とは何か、何をなすべきかといった問題について対象化、問題化および問い形成を行い、概念、区別、理由、証拠、比較その他を用いて、理由を伴う有限な回答を形成しうる。本書では、このように対象または問題について実質的な問いと回答を形成する作動を、分析上、第一階の探究として扱う。第一階の探究であることは、単純な事実記述であることを意味せず、存在論、認識論、真理論、価値論、主体論、社会哲学、実践哲学その他について実質的な哲学的命題を形成することを含む。有限な回答 ≠ 最終的回答であり、回答が後に修正されうること ≠ 回答の不成立である。
しかし、哲学的探究は、形成した問いと回答をそのまま使用することだけに限定されない。重要な再検討理由が成立した場合には、「なぜこの問題をこの仕方で問ったのか」「なぜこの対象範囲を採用したのか」「なぜこの概念、区別、証拠、規準または観察位置を用いたのか」「この回答によって何が説明され、何が背景化、除外または非保存となったのか」と問い、先行する問いと回答だけでなく、それらを成立させた構造そのものを再び対象化しうる。本書では、この作動を、第一階の実質的探究から分析上区別される第二階の自己関与的・再帰的対象化として扱う。第一階の回答内容 ≠ その回答の成立構造であり、同一の回答内容が成立していること ⇏ 同一の問題設定、概念装置、証拠構造または規準によってその回答が成立していることである。
ただし、第一階と第二階という区別は、探究が第一段階から第二段階へ固定的な時間順序で進むことを意味しない。問いの形成途中で問題設定または概念を再対象化することもあり、回答形成の途中で証拠構造または規準を問い返す場合もあり、第二階の再対象化によって第一階の

問いそのものが再構成される場合もある。したがって、第一階の探究と第二階の再対象化は、相互に独立した二つの時間段階ではなく、同一の哲学的探究において異なる機能を担いうる作動型として分析上区別される。第一階 ≠ 時間的第一段階、第二階 ≠ 時間的第二段階である。また、第二階へ移行すること自体が、より優れた探究を意味するわけでもない。第二階性 ≠ 認識的優越であり、再対象化の増加 ⇏ 哲学的成果の増加である。切実な問題意識への忠実さが、当初の問いまたは回答を維持することではなく、それらの成立構造を問い返すことを必要とする場合がある一方、十分な理由によって第一階の回答を維持し、局所的に停止することもありうる。さらに、第二階の自己関与的・再帰的対象化そのものを再帰的監査と同一化しない。新たな哲学的概念を形成すること、第一階の問いを別の問いへ再構成すること、自らの問題意識、立場または思考を反省することも、自己関与的・再帰的でありうるが、それらをすべて監査と呼ぶ必要はない。第10.2節で詳しく区別するように、哲学的再帰、反省および再帰的監査は相互に接続されうるが同一ではない。本書でいう再帰的監査は、第二階の自己関与的・再帰的対象化一般ではなく、すでに一定の仕方で成立している問い、回答、判断、理論、制度、評価、実践その他の局所的固定化について、重要な再検討理由に応じ、その内容または結果だけでなく、それを成立させた問題設定、対象構成、概念、区別、規準、証拠構造、観察位置、形成条件、保存・非保存、適用範囲、帰結その他を必要な範囲で再対象化し、その妥当性、限界および後続的検討の必要性を検討する第二階側の限定された作動として位置づけられる。
再帰的監査の検討結果は、先行する問い、回答、判断、理論、制度その他の維持、適用範囲または主張強度の限定、追加証拠の探索、修正候補の形成、未確定化その他の後続的判断または作動へ接続しうる。また、監査その他による検討の結果、現在の局所的固定化の内部だけでは重要な再検討理由を十分に処理できず、その理由が問い、問題設定、対象構成、概念、区別、規準、証拠構造、観察位置、形成条件その他の成立構造へ向けられていると判断される場合には、第3.10節でいう再帰的差し戻しへ接続しうる。ただし、成立構造を再対象化することと、その成立構造へ実際に検討位置を差し戻すことは同一ではない。再帰的監査 ≠ 再帰的差し戻しであり、再帰的監査の成立 ⇏ 再帰的差し戻しである。また、差し戻しが成立したことから、その成立構造の修正または再形成も自動的には導かれない。したがって、第一階の根本探究 ≠ 第二階の自己関与的・再帰的対象化であり、第二階の自己関与的・再帰的対象化 ≠ 再帰的監査である。また、再帰的差し戻し ⇏ 修正、再帰的差し戻し ⇏ 再形成である。
再帰的差し戻しが形成条件へ及ぶ場合、その後続的検討は必要に応じてRSFT上の形成条件分析へ接続しうる。ただし、再帰的監査 ≠ 形成条件分析 ≠ 形成条件再形成である。
この区別は、再帰的構造哲学を単なる分析・評価・監査方法へ縮減しないために重要である。本体系は、切実な問題意識との実質的接続のもとで、第一階において実質的な哲学的問いと有限な回答を形成しうる。同時に、重要な再検討理由が成立した場合には、その問い、回答または判断だけでなく、それらを成立させた構造を第二階で再対象化しうる。そして第二階の再対象化または再帰的監査は、第一階の探究を置換するのではなく、その結果を必要に応じて第一階の新たな問い、回答、判断または実践へ再接続する。再帰性の役割は、有限な回答形成を妨げることでも、成立構造へ不断に差し戻すことでもない。有限に成立した問い、回答または判断が、その成立または成功だけを理由として、自らの成立構造についての重要な問い返しから最終的に免責されることを防ぎ、必要な場合にその再検討を新たな実質的探究へ接続可能なものとして保持することにある。

10.2 再帰的監査の定義と区別

対象、問い、回答、判断、理論、制度、評価または実践について一定の結果が成立したことから、その結果を成立させた構造まで確定済みまたは再検討不要となるわけではない。ある判断が現在利用可能な証拠と規準のもとで妥当であったとしても、何を問題として設定したのか、誰または何を対象範囲に含めたのか、どの時間範囲と粒度を採用したのか、どの概念、区別、証拠、規準、比較構造、観察位置または評価位置を用いたのか、それらの構成が当該問題に対し

て適切であったかは、別の問いとして成立しうる。結果の成立 ≠ 結果成立構造の妥当性であり、第一階の判断の成功 ⇏ その成立構造について再検討不要である。
本書では、成立済みの問い、回答、判断、理論、制度、評価、実践その他について、重要な再検討理由が成立した場合に、その結果だけでなく、それを成立させた問題設定、対象構成、分析構成、概念、区別、規準、証拠構造、比較構造、観察位置、形成条件その他を必要な範囲で改めて対象化し、その妥当性、限界、非保存、適用範囲、構造的費用、帰結その他を検討して、必要な後続的判断または作動へ接続することを「再帰的監査」と呼ぶ。再帰的監査は、同じ判断手続をもう一度実行することとは異なる。既存の問題設定、対象範囲および規準を維持したまま新たな証拠を投入して再判定することと、その問題設定、対象範囲、証拠資格または規準自体が適切であったかを問い返すことは区別される。同一判断手続の反復 ≠ 再帰的監査である。
ただし、再帰的監査を反省一般または哲学的再帰一般と同一化しない。反省とは、主体が自己の思考、判断、感情、経験、行為、立場その他を振り返り、それらを対象として検討する広い作動として成立しうる。反省によって判断理由、前提、動機、誤りまたは限界が明らかになり、そこから再帰的監査へ接続される場合もある。しかし、反省が成立したことから、問題設定、対象構成、証拠資格、規準、観察位置、制度的経路または形成条件までが再対象化されていることは導かれない。反省 ≠ 再帰的監査である。また、哲学的再帰は、哲学的探究において、自らの問い、回答、概念、区別、立場または成立構造を必要に応じて自己関与的に再対象化しうる、より広い作動可能性に関わる。新たな概念形成、問いの再構成、自己の立場の対象化その他も哲学的再帰に含まれうるため、そのすべてを監査と呼ぶ必要はない。したがって、哲学的再帰、反省および再帰的監査は射程と機能を異にし、相互に同一ではない。ただし、この非同一性は相互接続を否定せず、反省が哲学的再帰または再帰的監査の契機となる場合もあり、再帰的監査は、哲学的再帰に含まれうる自己関与的再対象化のうち、成立済み構造を重要な再検討理由に応じて検討する限定された作動として位置づけられる。
再帰的監査と再帰的差し戻しも区別される。再帰的監査は、成立済み構造を重要な再検討理由に応じて必要な範囲で再対象化し、その妥当性、限界および後続的検討の必要性を検討する作動である。ここで再対象化とは、当該成立構造を検討対象として取り上げ、その構成、適切性、限界または帰結を問い返すことをいう。これに対して、第3.10節で定義した再帰的差し戻しは、再帰的監査その他による検討の結果、現在の局所的固定化の内部だけでは重要な再検討理由を十分に処理できず、その理由が問い、問題設定、対象構成、概念、区別、規準、証拠構造、観察位置、形成条件その他の成立構造へ向けられていると判断される場合に、その成立構造を後続探究の主要な検討位置として再設定し、そこでの再検討から問い、回答、判断その他を必要に応じて再構成することへ接続する後続作動である。したがって、成立構造を検討対象として再対象化することと、その成立構造へ探究上の検討位置を差し戻すことは同一ではない。再帰的監査 ≠ 再帰的差し戻しであり、再帰的監査の成立 ⇏ 再帰的差し戻しである。また、差し戻しが成立したことから、当該成立構造を修正または再形成すべきことも導かれない。差し戻し ≠ 変更であり、再帰的差し戻し ⇏ 修正、再帰的差し戻し ⇏ 再形成である。
再帰的監査と再帰的修正可能性も区別される。本書でいう再帰的修正可能性とは、成立済み構造について重要な再検討理由が成立し、その検討結果から変更する理由が形成された場合に、その内容、構成または運用を限定、修正、再構成、置換または撤回へ実効的に接続しうる構造的可能性をいう。したがって、再帰的監査は成立済み構造を再対象化して検討する作動であり、再帰的修正可能性は、変更理由が成立した場合に、その検討結果を実際の変更へ接続しうる権限、資源、情報、技術、制度的経路その他を含む実効的可能性に関わる。再帰的監査 ≠ 再帰的修正可能性である。監査が成立しても、修正権限、資源、情報、技術または制度的経路が欠けていれば、実効的な修正可能性が成立しない場合がある。逆に、形式的な修正権限が存在していても、重要な問題を再対象化する監査経路が存在しなければ、何をなぜ修正すべきかが適切に形成されない場合がある。監査可能性 ⇏ 実効的修正可能性であり、修正可能性の表明 ≠ 実効的修正経路の成立である。

さらに、再帰的修正可能性が成立したことから、実際の修正または修正義務は導かれない。監査その他の検討の結果、先行する回答、判断、理論、規準または制度を維持することが理由づけられる場合もあり、問題が認められても追加証拠を待つことが適切な場合もある。維持、限定、修正、再構成、置換、撤回その他の後続判断は、監査結果その他の検討結果および別途の評価に応じて形成される。再帰的修正可能性 ≠ 実際の修正であり、再帰的修正可能性 ⇏ 修正義務である。同様に、再帰的監査の成立 ⇏ 修正であり、修正の成立 ⇏ 改善である。監査、監査結果、再帰的差し戻し、再帰的修正可能性、後続処理候補、選択・決定および実際の変更は相互に接続されうるが、同一の分析位置へ圧縮されない。

再帰的監査が対象とするのは、結果の正誤だけではない。例えば、RSPT上の保存評価が採用された保存要求および保存規準のもとで適切に行われていたとしても、その保存対象、主体範囲、比較範囲、時間、粒度または観察位置が重要な内容を当初から対象外としていなかったかを問いうる。ある制度判断が法的または専門的な領域固有規準に適合していたとしても、その問題設定が重大な被影響主体、異議、長期的帰結または責任経路を不可視化していなかったかを問うことができる。再帰的監査の特徴は、一次的判断を単に再判定することではなく、重要な再検討理由が成立した場合に、その判断を成立させた構造そのものを必要な範囲で再対象化し、その妥当性、限界および後続的検討の必要性を検討しうる点にある。

ただし、再帰的監査の開始から、先行判断または成立済み構造が誤っていたことは導かれない。再対象化 ≠ 否定であり、監査開始 ≠ 先行判断の無効化である。監査の結果、先行する回答、判断、理論または制度の維持が支持される場合もある。また、重要な再検討理由が成立していても、すべての成立条件を全面的に再対象化する必要があるとは限らない。再帰的監査は、可能な限り深い階位へ遡ることそれ自体を目的とするのではなく、再検討理由が向けられている位置およびそれに関連する成立構造を、当該問題に必要な範囲で有限に再対象化する作動である。再検討可能性 ⇏ 全面的監査義務であり、より上位の対象階位への再対象化 ⇏ より妥当な監査である。

以上から、哲学的再帰、反省、再帰的監査、再帰的差し戻しおよび再帰的修正可能性は相互に接続されうるが、同一の作動または可能性ではない。哲学的再帰は、自己関与的再対象化を含む広い作動可能性に関わる。反省は、主体が自己の思考、経験、行為、立場その他を対象化する作動として成立しうる。再帰的監査は、成立済み構造を重要な再検討理由に応じて必要な範囲で再対象化し、その妥当性、限界および後続的検討の必要性を検討する限定された作動である。再帰的差し戻しは、現在の局所的固定化の内部だけでは重要な再検討理由を十分に処理できない場合に、その理由が向けられている成立構造を後続探究の必要な検討位置として再設定する作動である。再帰的修正可能性は、変更理由が成立した場合に、その検討結果を必要な変更へ実効的に接続しうる構造的可能性に関わる。したがって、再帰的監査の目的は、変更それ自体でも差し戻しそれ自体でもない。有限に成立した構造を、その成立または成功だけによって自己免責させず、重要な再検討理由が成立した場合に必要な範囲でその成立構造を検討し、その結果を適切な後続的判断または作動へ接続可能にすることにある。

10.3 RSPTに接続する再帰的監査と体系横断的監査

再帰的監査はRSPTと密接に接続しうるが、RSPT内部の再帰的回帰と同一ではない。RSPT上の再帰的回帰とは、構造記述、比較・対応、保存評価、保存失敗該当性、局所化、成立条件候補、原因・責任、再編成、選択・決定、事後的追跡その他について、新証拠、異議、保存失敗、予測外帰結その他を受け、必要な分析位置へ戻る作動である。これに対して再帰的監査は、そのRSPT上の分析に使用された問題設定、保存対象、保存要求、保存規準、比較範囲、証拠構造、観察位置、評価位置、集約方法その他の分析構成そのものを再対象化しうる。したがって、RSPT上の再帰的回帰 ≠ 再帰的監査である。

例えば、ある保存失敗該当性判断について新たな証拠が得られ、同じ保存対象、保存要求および保存規準のもとで再判定することは、RSPT内部の再帰的回帰として扱いうる。これに対して、「なぜこの内容だけが保存対象として構成されたのか」「なぜこの主体範囲が比較対象とされた

のか」「保存要求自体がどの責任、権利または規範的前提に依存しているのか」「この保存規準によって問題そのものが適切に捉えられているのか」と問う場合には、分析構成自体が再対象化されている。この意味で、再帰的監査はRSPT上の判断を再実行するだけでなく、RSPTをどのような構成のもとで使用していたのかまで問い返しうる。
同様に、再帰的監査はRSPTだけに限定されない。RSFTについては、形成対象、形成型、形成条件、形成履歴、対象・主体・問題・証拠・価値・責任・可能性その他の分節化の仕方を再対象化しうる。ただし、形成条件を再対象化したことから、その形成条件を実際に再形成すべきことは導かれない。形成条件の監査 ≠ RSFT上の形成条件再形成である。
一般評価理論については、評価対象、評価側面、評価規準、評価条件、評価主体、比較文脈、評価軸、十分比較形成性、集約手続その他を再対象化しうる。例えば比較不能性が判断された場合にも、そもそも比較不能性を判断できる程度まで比較対象、評価軸、証拠および判断状態が十分に形成されていたのかを問い返すことができる。比較結果の再評価 ≠ 比較構成自体の監査である。
Waについては、Waを規範公準として採用する理由そのものを哲学的に再論証することと、特定文脈におけるWaの解釈、主体範囲、重大な存立条件、正当化不能性の判断、評価軸、拒否条件または制度化の仕方を監査することを区別する必要がある。Waの具体的適用の監査 ≠ 個別事例ごとのWaの再選択である。また、構造的正当性についても、どの問題、異議、証拠、責任、修復・救済または再検討経路を重要とみなしたのか、その経路が実効的であったか、構造的正当性評価自身が自己免責または形式化を生じさせていないかを再対象化しうる。
したがって、再帰的監査は異なる理論型を一つの監査理論へ還元するものではない。RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性および領域理論は、それぞれ固有の対象、規準および論証責任を保持する。再帰的監査は、それらの代替理論ではなく、それぞれについて成立済みの構造を必要に応じて再対象化しうる体系横断的作動として位置づけられる。体系横断性 ≠ 理論型の同一化である。

10.4　監査入力と監査対象の構成

再帰的監査は、成立済み構造が存在するという理由だけで常時開始されるものではない。異議、反例、新証拠、被害、保存失敗該当性が問題となる非保存、適用失敗、予測外帰結、判断間の不整合、責任問題、限界痕跡、未確認事項、長期的な結果変化その他は、成立済み構造についての監査入力候補となりえ、それらが監査入力として形成・受理されたうえで、その関連性、信頼性、重大性その他を検討した結果として、重要な再検討理由または監査開始理由が成立しうる。ただし、これらの事態、証拠、異議その他が存在すること、それらが監査入力として形成・受理されること、監査開始理由が成立すること、および実際に監査を開始することは区別される。事態等の存在 ≠ 監査入力の形成・受理 ≠ 監査開始理由の成立 ≠ 監査開始である。監査入力の存在 ⇏ 監査開始義務である。
ある監査入力が監査開始または再開の理由となるかについては、その入力と既存の問い、回答、判断または成立構造との関連性、証拠上の信頼性、問題の重大性、反復性、影響範囲、不可逆性、被影響主体、既存構造を維持した場合の負担または危険、監査によって得られうる認識的・実践的効果、利用可能な時間、資源、権限その他を必要な範囲で検討しうる。ただし、これらをあらゆる文脈に共通する固定的な必要十分条件表とはしない。何が重要な再検討理由となるか、その理由がどの程度の監査を要求するかは文脈に依存しうるが、文脈依存性から任意性は導かれない。監査開始理由の局所的判断 ≠ 任意的判断であり、監査可能性 ⇏ 常時監査義務である。
また、監査開始理由が成立したことから、当該構造の全面的監査が必要となるわけではない。ある異議が証拠資格だけに関係している場合には、問題設定全体まで再対象化する理由が成立しないこともありうる。逆に、一見すると個別判断に対する反例であっても、その反例が対象範囲、問題設定、概念区分または評価規準そのものの不適切さを示す場合には、それらを含むよ

り広い成立構造を監査対象とする理由が成立しうる。監査開始理由の成立 ⇏ 全面的監査義務である。
さらに、監査入力から監査対象も自動的には決まらない。同一の反例、異議、新証拠または被害について、既存回答の内容だけを再対象化すれば足りる場合もあれば、証拠構造、対象範囲、規準、問題設定、観察位置または形成条件まで再対象化する必要がある場合もある。したがって、監査入力 ≠ 監査対象である。監査対象は、入力内容、既存判断または成立構造との関係、問題の重大性、影響範囲、不可逆性、反復性、探索可能性その他を踏まえ、何をどの範囲まで再対象化する必要があるかという別の判断によって局所的に構成される。監査対象の構成 ≠ 監査対象の全面化である。
ただし、成立構造まで監査対象として再対象化することと、その成立構造へ再帰的差し戻しを行うことは同じではない。監査段階では、問題設定、概念、規準、証拠構造、観察位置、形成条件その他を検討対象として取り上げ、その妥当性、限界または帰結を検討しうる。他方、再帰的差し戻しは、その検討の結果、現在の局所的固定化の内部だけでは重要な再検討理由を十分に処理できず、かつその理由が当該成立構造へ向けられていると判断される場合に、その成立構造を後続探究における必要な検討位置として再設定する後続作動である。成立構造の再対象化 ≠ 成立構造への差し戻しであり、監査対象の構成 ⇏ 再帰的差し戻しである。
ここで重要なのは、監査入力となりうる異議、反例、被害、非保存その他を、既存理論があらかじめ用意している問題カテゴリーへ機械的に吸収しないことである。反例を「単なる適用例外」、異議を「証拠不足」、被害を「想定外事例」としてのみ処理することによって、既存の問題設定、対象構成、証拠資格、規準または理論境界そのものを問い返す可能性が遮断される場合がある。したがって、入力が既存構造内部の問題を示すのか、それとも既存構造の設定自体を問題化する理由となるのかを区別して検討できなければならない。既存カテゴリーによる分類の成立 ⇏ そのカテゴリー自体の監査不要である。
ただし、既存構造の設定自体を監査できることから、常により広い問題設定、より高い対象階位、より細かな粒度またはより包括的な理論へ移行すべきことは導かれない。上位化 ⇏ 改善。対象範囲の拡大 ⇏ 説明力の増加。粒度の細分化 ⇏ 精密性の無条件な増加である。対象範囲を広げることによって当該問題に必要な差異が失われる場合もあれば、過度な細分化によって比較または判断が困難になる場合もある。再帰的監査は、すべての前提を同時に対象化する作動ではなく、重要な再検討理由が向けられている成立構造を、その理由との関係で必要な範囲まで有限に再対象化する作動である。
したがって、監査入力、監査開始理由、監査対象および監査範囲は一つの状態へ圧縮されない。監査入力が成立しても監査が開始されない場合があり、監査が開始されても入力に関係するすべての成立構造が監査対象となるとは限らず、監査対象が構成されてもその全範囲を同じ深度で検討する必要があるとは限らない。再帰的監査の局所性とは、監査対象を恣意的に狭くすることではなく、重要な再検討理由との関係を保持しながら、どの構造をどの範囲まで再対象化する理由があるかを有限に構成することを意味する。
さらに、監査入力または再検討理由の重要性を判定する規準および手続それ自体も再帰的監査から自己免責されない。重要性判定の成立 ⇏ 重要性判定規準の無条件的妥当性である。したがって、再帰的監査は、すでに認定された問題を再検討するだけでなく、何が監査入力として形成・受理され、何が重要な再検討理由として承認されうるのかという監査開始条件そのものにも及びうる。
この自己適用を実効的なものとするためには、監査開始理由が成立しないと判断された場合にも、何を入力として検討し、どの規準、証拠および対象範囲に基づいて判断したのかを、問題の重大性に応じて追跡可能にする必要がある。とりわけ、異議が重要性の判定規準そのものへ向けられている場合には、当該規準への不適合だけを理由として、応答が完了したとみなすことはできない。入力内容の不備と、現在の規準が関連する経験、証拠または問題を受け取りにくい可能性とを、必要な範囲で区別して検討しなければならない。

例えば、ある生活上の困難が行政記録へ組み込まれていないこと自体が異議の内容である場合、「当該困難を示す記録がない」という理由だけでは、十分な応答にならない。既存記録による裏づけの不足と、記録を形成する条件への異議とは異なるからである。その際、経験や主張を検討入力候補として保持すること、その内容を真と判断すること、および監査開始理由の成立を認めることは区別される。直ちに承認せずとも、異議の対象を失わずに検討を続けることはできる。
理由の追跡には、異議の内容と判断理由とを対応づけ、必要に応じて別の解釈、反例または異なる判断位置からの検討へ開くことが含まれる。制度的実践においては、こうした再検討が規準の修正にも接続しうる経路を確保することが課題となる。その具体的条件は文脈によるが、判定を担当する位置の権威や専門性だけでは、その規準への異議を終結させる十分な理由にならない。
ただし、規準への異議があることから、すべての判断を停止する義務が生じるわけではない。規準の再検討と当面の判断・措置とを区別し、有限な条件のもとで両者を接続する必要がある。当面の措置を採用する理由と、再検討の範囲・時期を定める理由は、それぞれ示されなければならない。局所的停止と再開の条件については、第11章で扱う。

10.5 監査対象と監査階位

再帰的監査の対象は、最終的な判断結果だけではない。RSPTについては、保存対象、保存要求、保存規準、比較範囲、保存失敗該当性、局所化、成立条件候補・機序仮説、因果判断・責任判断、変更位置、再編成その他が監査対象となりうる。一般評価理論については、評価対象、評価側面、評価規準、評価条件、判断形成状態、判断結果、理由充足状態、係争状態、運用的位置、比較文脈、比較関係、集約手続その他が対象となりうる。RSFTについては、形成対象、形成境界、形成条件、形成履歴その他が対象となりうる。ただし、これらの理論内部で行われる分析または評価そのものと、その分析または評価をどのような構成のもとで行っていたかを再対象化することは区別される。個別判断の再実行 ≠ 分析構成自体の監査である。
したがって、監査対象となりうるのは個々の判断要素だけではない。それらを組み合わせて成立した分析構成そのものも対象となりうる。例えば、重要な主体または関係が対象範囲から外れていなかったか、短期的時間範囲だけを採用したため長期的な負担または帰結が不可視化されていなかったか、特定の観察位置または評価位置だけが採用されていなかったか、異なる評価軸や判断結果が集約によって消去されていなかったか、未確定または判定不能という理由充足状態を不適切に確定として処理していなかったか、また複数の判断位置のあいだに存在する係争状態を単一の合意済み判断として処理していなかったかを問い返すことができる。構成要素が個別には妥当であること ⇏ それらを組み合わせた分析構成全体が妥当であることである。
また、分析構成がどのように形成されたかを問う必要がある場合には、再帰的監査からRSFT上の形成条件分析へ接続しうる。しかし、分析構成を再対象化すること、形成条件を分析すること、形成条件そのものを実際に再形成することは異なる。分析構成の監査 ≠ 形成条件分析 ≠ 形成条件再形成である。例えば、ある対象範囲が特定の制度史、概念史、技術的制約、主体配置その他のもとで形成されたことを明らかにしても、そのことだけから当該範囲を変更すべきことは導かれない。形成条件の記述 ⇏ 形成条件の変更義務である。
同様に、第一階の哲学的回答そのものも監査対象となりうる。存在、真理、知、価値、主体、正義、実践その他について形成された回答Ans_0について、その内容を直接反論または再評価するだけでなく、Ans_0がどの問いQ_0、対象範囲、概念区分、証拠、規準、比較構造、観察位置その他のもとで形成・正当化・適用されていたかを再対象化できる。ただし、回答の成立条件を記述または説明したことから、その回答の真偽または妥当性が決まるわけではない。回答形成条件の記述 ≠ 回答の反証。形成条件依存性 ⇏ 真理の相対性である。再帰的監査は、第一階の実質判断を成立条件へ還元するのではなく、回答内容と、その回答が形成・正当化・適用される構造とを型分離したまま検討する。

さらに、監査対象をより成立条件側の階位へ移すことそれ自体を改善とみなさない。ある判断を監査し、その判断を成立させた規準を監査し、さらにその規準の形成条件を監査することは可能である。しかし、監査対象階位をより成立条件側へ変更して成立構造を再対象化することから、より妥当な監査結果が得られることは導かれない。上位化 ⇏ 改善。成立条件への遡及 ⇏ 実質判断の代替である。どの階位まで再対象化する必要があるかは、監査入力、再検討理由、問題の重大性、関連性、探索可能性、時間、資源その他との関係で局所的に構成される。監査階位の非固定性 ≠ 無限遡及義務である。
また、監査階位を上げて成立構造を再対象化することと、再帰的差し戻しによってその成立構造を後続探究の検討位置として再設定することも区別される。監査によって規準または形成条件を対象化したとしても、その検討だけで現在の局所的固定化の内部において再検討理由を十分に処理できる場合には、差し戻しを要しないことがある。逆に、監査の結果、現在の局所的固定化内部では当該理由を十分に処理できず、その理由が規準、証拠構造、問題設定、形成条件その他へ向けられていると判断される場合には、その位置への再帰的差し戻しへ接続しうる。監査対象階位を変更すること ≠ 再帰的差し戻しであり、成立構造の再対象化 ⇏ 再帰的差し戻しである。
この意味で、再帰的監査の対象範囲は、「結果」「判断構成」「分析構成」「形成条件」といった複数の階位へ広がりうるが、それらを常にすべて監査する必要はない。監査対象と監査階位は、重要な再検討理由との関係で必要な範囲まで構成される。再帰的監査の特徴は、単により高い階位へ移ることではなく、成立済みの構造について、どの位置を再対象化しなければ当該問題を十分に検討できないのかを理由とともに限定する点にある。そして、その再対象化の結果として現在の局所的固定化内部では重要な再検討理由を十分に処理できないと判断される場合にのみ、必要に応じて再帰的差し戻しという別の後続作動へ接続する。
この意味で、本章で問題となる再帰的反省・監査の『深さ』とは、単純なメタ階層の高さではない。それは、問題の型、発生位置、依存関係および論証責任を区別し、何を再検討対象とすべきかをより精密に識別するとともに、必要な場合には、結論からその根拠、規準、概念、問い、問題設定、証拠構造、主体位置、形成条件、適用範囲または理論間接続へと、問題が成立していると考える理由のある位置まで遡及できることである。ただし、再検討理由から、再対象化すべき問題候補位置または後続的な差し戻し候補位置が常に一意に確定するとは限らない。同一の反例や適用失敗について、回答内容、証拠評価、規準、問題設定、形成条件または理論間接続の複数位置が問題候補となりうる。再検討位置の一意的特定 ⇏ 再検討可能性である。この場合には、一つまたは複数の候補位置を局所化し、それぞれについて問題成立の理由を比較・追跡する。
したがって、本体系が高めようとするのは反省回数そのものではなく、再検討対象および問題候補位置の識別精度と、理由に応じて遡及可能な成立構造の範囲である。

10.6 監査結果と第一階への再接続

再帰的監査から得られる結果は、単純な「合格／不合格」または「維持／変更」の二択へ還元されない。監査の結果、先行する回答、判断、規準、理論または制度が現在の範囲でなお維持可能であると判断される場合もあれば、適用範囲の限定、主張強度の限定、概念または規準の修正、追加証拠の探索、問題設定の再構成、競合理論との併用、部分的置換、全面的撤回その他が後続処理候補となる場合もある。また、証拠不足、規準不足、対立する解釈その他によって、監査結果について十分な判断を形成できず、未確定または判定不能として残る場合もあり、複数の主体または立場のあいだで判断が係争状態に置かれる場合もある。
したがって、監査結果と後続処理を区別する必要がある。監査によって問題が認められたこと ⇏ 即時変更であり、監査結果 ≠ 修正、監査結果 ≠ 再編成、監査結果 ≠ 形成条件再形成である。また、後続処理候補が形成されたことから、その候補の選択または実施も自動的には導かれない。後続処理候補の形成 ≠ 候補比較 ≠ 選択 ≠ 決定 ≠ 実施 ≠ 実現された構造である。

再帰的監査の重要な役割の一つは、第二階の検討を第二階内部で自己完結させず、その結果を必要に応じて第一階の問い形成、回答形成または判断へ再接続することにある。例えば、監査によってAns_0を成立させた問題設定Q_0が狭すぎたと判断されたなら、Q_0を再構成したQ_1を形成し、その問いについて新たな第一階の回答Ans_1を探究することができる。証拠の不足だけが問題として認められたなら、Q_0自体を維持しつつ追加証拠をもとにAns_0を再評価することもできる。概念区分に問題が認められたなら、新たな区別のもとで問いと回答の双方を再構成する場合もある。
ただし、第二階の再対象化から新しい第一階の回答が必ず生じるわけではない。監査の結果、Ans_0が維持される場合もあれば、適用範囲または主張強度の限定、修正、再構成もしくは撤回へ接続される場合もあり、現在の条件では十分な判断を形成できず、未確定、判定不能または係争中のまま局所的に停止する場合もある。これらの後続的検討は、先行する探究、判断、変更および再検討の履歴を必要な範囲で保持しながら行われる。再対象化 ⇏ 回答変更であり、監査成立 ⇏ 新規回答形成である。
重要なのは、第一階の実質判断を第二階の監査によって置換することではなく、第二階の検討結果を、必要な場合には第一階の問い、回答または判断へ理由を保持したまま再接続できることである。
この再接続は、同じ地点へ機械的に戻ることを意味しない。$Q_0 \to Ans_0 \to$再対象化$\to Q_1 \to Ans_1$という展開が成立する場合、Q_1はQ_0と同一であるとは限らず、Ans_1もAns_0の単なる訂正版とは限らない。また、再対象化によって新たな対象、区別、証拠または可能性候補が形成される場合もある。ここでいう再帰的な再接続は、同一手続の単純な反復ではなく、成立した構造を比較可能な形で再対象化し、その検討結果を第一階の問い形成、回答形成または再評価へ接続することを含む。
また、監査によって、重要な再検討理由が現在の局所的固定化の内容だけでなく、それを成立させた問題設定、対象構成、概念、区別、規準、証拠構造、観察位置または形成条件その他へ向けられており、現在の固定化内部だけではその理由を十分に処理できないと判断され、当該成立構造を後続探究における必要な検討位置として再設定する必要が認められた場合には、第3.10節でいう再帰的差し戻しへ接続しうる。ただし、監査結果の成立 ≠ 再帰的差し戻しであり、再帰的監査の成立 ⇏ 再帰的差し戻しである。差し戻しは、監査その他による検討の結果として必要となりうる後続作動であり、差し戻しの成立それ自体も、当該成立構造の修正または再形成を必然化しない。

10.7 監査履歴・妥当性・限界・局所性

再帰的監査そのものも、一定の条件のもとで成立する有限な局所的固定化である。監査は、監査入力、監査目的、問題設定、監査対象、対象範囲、時間、粒度、証拠、監査規準、観察位置、監査主体、利用可能な権限・資源その他のもとで成立する。したがって、再帰的監査は対象を無条件的な外部から観察する作動ではない。再帰的監査 ≠ 絶対的外部視点の獲得であり、監査主体が監査対象より高い階位に位置すること ⇏ その監査主体が対象の成立条件から独立していることである。
この有限性のため、監査では、何を検討したかだけでなく、何を監査対象としなかったか、どの証拠が利用できなかったか、どの異議が未解決であるか、どの判断が未確定、判定不能または係争中として残ったか、どの限界がなお残存するかを必要な範囲で追跡可能にしておくことが重要となる。監査履歴には、主要な監査入力、監査開始理由、監査対象、対象範囲、主要証拠、監査規準、監査結果、判断状態、後続処理への接続および残存する重要な限界その他を、目的に応じて保持しうる。後続監査が行われた場合には、先行監査を単純に上書きせず、何が変化したため再監査が行われ、どの判断が維持、限定、修正または撤回されたのかを必要な範囲で追跡できることが望ましい。ただし、監査履歴保持 ≠ 全情報保存であり、履歴量の増加 ⇏ 監査妥当性の増加である。

また、監査が成立したことと、その監査が妥当であることは区別される。監査の成立 ⇏ 監査の妥当性である。所定の手続に従って監査が実施されていても、監査対象が不当に狭い、重要な証拠または異議が排除されている、監査規準が対象に適合していない、判断状態が不適切に確定化されている、監査主体の利害または観察位置が対象設定や判断に影響している、監査方法そのものが重要な問題を不可視化している等の可能性がある。したがって、監査手続の履行 ≠ 監査妥当性であり、監査結果の成立 ⇏ 監査構造の妥当性である。
監査の妥当性については、監査目的との適合、監査対象および範囲、主要証拠、監査規準、重大な異議への応答、判断状態、監査主体および観察位置、残余限界その他を、一般評価理論および必要な領域固有規準との関係で検討しうる。また、監査自体について重要な再検討理由が成立した場合には、その監査も新たな監査対象となりうる。監査対象を監査できること ≠ 監査主体の自己保証であり、監査を監査できること ≠ 最終的監査階位の獲得である。
また、監査そのものを再び監査対象としうることから、無限の再検討、恒常的懐疑または判断延期が要求されるわけではない。すべてについて常に最深部まで遡る必要はなく、複数の問題候補位置を無限に展開し続ける必要もない。現在利用可能な理由、証拠、反論、不確実性、時間、責任、資源その他との関係で十分な回答または判断が成立し、重要な再検討理由が現在成立していないと判断されるならば、探究、比較、評価、監査その他を局所的に停止し、その回答または判断を実践に使用しうる。再検討可能性 ⇏ 常時再検討義務。反省の深化 ⇏ 無限反省。追加監査可能性 ⇏ 追加監査義務である。有限な主体および制度は、再検討理由の重要性、証拠、主要異議、不確実性、危険、影響範囲、不可逆性、責任、時間、資源および実践上の必要その他を踏まえ、監査を局所的に停止しうる。局所的停止 ≠ 監査結果の最終性であり、監査終了 ≠ 将来の再監査不能である。どこで停止するかは局所的に判断されるが、局所性 ⇏ 任意性である。
さらに、再帰的監査が可能であることから、監査主体または監査理論が自らの成立条件を完全に把握できることも導かれない。監査可能性 ⇏ 全面的自己透明性である。監査に用いられる問題設定、概念、証拠資格、監査規準、観察位置および方法も局所的に成立しており、後にそれら自体が再対象化されうる。しかし、その再対象化可能性から、監査が自らのすべての成立条件、排除、非保存、限界および帰結を同時かつ完結的に回収できることは導かれない。再帰的監査は完全な自己透明性を実現する装置ではなく、重要な再検討理由が成立した構造を、必要な範囲で有限に再対象化する作動である。
したがって、再帰的監査の妥当性は、無条件的な外部性、情報の完全性、無限の再監査または全面的自己透明性によって保証されるものではない。
有限な条件のもとで監査対象と範囲を構成し、利用可能な証拠と規準に基づいて局所的な妥当性判断を形成し、未解決事項と限界を必要な範囲で履歴として保持し、重大な再検討理由が成立した場合にはその判断自体も再検討可能なものとして保持する。再帰的監査の有限性はその失敗を意味しないが、その成立だけによって自らの最終的妥当性を保証することもできない。

10.8 再帰的構造哲学自身への自己適用

再帰的監査は、他の理論、制度、判断または実践だけに適用されるものではない。
再帰的構造哲学自身も、その基礎概念、型区分、依存方向、非導出関係、追加的論証責任の設定、RSPTとRSFTの区分、保存要求、一般評価理論および評価規準、Waの採用・解釈・適用、構造的正当性、再帰的監査、局所的停止・再開放、監査入力の形成・受理条件および重要性判定規準その他の体系構成について、重要な再検討理由が成立した場合には監査対象となりうる。本体系が他の有限な固定化について成立条件、限界および帰結の再検討可能性を認めながら、自らだけをその射程から原理的に除外するなら、本体系自身が自己例外化を形成することになる。再帰的構造哲学の成立 ⇏ 再帰的構造哲学の最終性。理論が他の固定化を再検討できること ⇏ その理論自身の再検討からの免責である。
自己適用の対象は個々の概念または理論に限られず、それらを型分離し、非導出関係および追加的論証責任を設定し、相互に接続する論証・再検討アーキテクチャ自体にも及びうる。

自己適用に際しては、本体系に対して認められうる問題を一つの「失敗」へ圧縮しない。少なくとも、理論内部の不成立、理論的限界、個別適用上の限界、適用規則または運用上の失敗、および理論適用によって生じる構造的費用は区別される。概念体系または理論構造そのものに不整合があることと、理論は一定範囲で成立するが射程に限界があることと、理論自体は成立していても証拠不足、対象不適合または適用条件の不成立によって特定事例へ十分適用できないことと、理論の適用方法を誤ったこととは同一ではない。また、理論が一定範囲で妥当であっても、その適用によって分析負担、参加負担、意思決定遅延、責任分散、異議困難その他の構造的費用が生じる場合がある。理論内部の不成立 ≠ 理論的限界 ≠ 個別適用上の限界 ≠ 適用失敗 ≠ 理論適用による構造的費用である。この型分離を失えば、個別適用上の失敗から理論全体の不成立を短絡的に導くことも、逆に理論内部の整合性だけを理由として、その射程上の限界、適用失敗または構造的費用を不可視化することもありうる。

これらとは区別して、自己例外化・自己閉鎖という再検討構造上の失敗も問題となる。理論内部に明白な不整合がなく、個別適用も一定程度成功していたとしても、その成功、体系性、専門性、再帰性または既存の正当化だけを理由として、自らに向けられた重要な再検討理由を原理的に排除するなら、自己例外化または自己閉鎖が成立しうる。したがって、理論内部の整合性 ⇏ 自己例外化の不存在であり、適用上の成功 ⇏ 自己閉鎖の不存在である。自己例外化・自己閉鎖は、理論内容の誤りそのものではなく、自らに向けられた再検討理由をどのように受け取り、必要な検討へ接続するかという再検討構造の問題として区別される。

また、「本体系は再検討可能である」「必要なら修正できる」と宣言するだけでは自己適用は成立しない。再検討可能性の表明 ≠ 再検討経路の成立であり、修正可能性の表明 ≠ 実効的修正可能性である。反例、異議、新証拠、概念的不整合、適用失敗、予測外帰結、構造的費用その他が生じた場合、それらがどの概念、型区分、依存方向、非導出関係、規準、公準、評価構造または理論間接続に関係するのかを検討しなければならない。さらに、第10.4節で区別した監査入力、監査開始理由、監査対象、監査範囲、監査結果および後続処理を、本体系自身についても圧縮せずに接続する必要がある。自己適用とは、自己修正可能性を抽象的に宣言することではなく、本体系自身に向けられた入力が、どの理由によって監査開始へ接続され、何をどの範囲で監査対象とし、その結果が必要な場合にどの後続作動へ接続されうるのかを追跡可能にすることに関わる。

哲学的探究も、問題設定、対象範囲、概念、区別、証拠条件、規準、観察位置、主体位置、時間範囲および粒度その他から完全に独立して行われるわけではない。したがって、ある哲学的探究が特定の問題を前景化し、別の問題、経験、主体、証拠または可能性を背景化することはありうる。ただし、このような選択性または視座の限定性それ自体を直ちに誤りまたは不当な偏りとみなすことはできない。視座の限定性 ≠ 誤り、問題設定の選択性 ≠ 不当性である。また、ある哲学的立場が一定時点で内部的に整合していることから、その問題設定、概念、規準、証拠条件、観察位置その他の成立条件まで十分に対象化され、その適切性、妥当性または限界が完結的に検討されていることは導かれない。現在の整合性確認 ⇏ 成立条件の完結的自己回収であり、静的整合性の成立 ≠ 最終的再検討不要性である。重要なのは、ある哲学的立場が自らの問題設定、概念、区別、規準または観察位置だけを再検討から免責し、その選択性によって何が不可視化されているかを原理的に問い返せない状態へ移行しないことである。再帰的監査は、哲学的主張の内容だけでなく、その主張を成立させた問題設定、概念装置、証拠条件、規準および視座そのものについて重要な再検討理由が成立した場合、それらを再び対象化しうる。この意味で、再帰的構造哲学が求めるのは無偏見な最終視座でも、静的な内部整合性によって自己完結する哲学でもなく、自己の哲学的偏りまたは視座の限定性と、その成立条件を必要に応じて再び問い返しうる構造である。

ただし、自己適用から自己解体または恒常的自己疑念は導かれない。本体系は、一定の概念、区別、理論、規準、公準および体系接続を理由をもって局所的に固定し、有限な哲学体系として使用しうる。重要な再検討理由が現在成立していない場合、あるいは監査を行った結果として既存構造の維持が理由づけられた場合には、その構造を継続して使用することもできる。自己適

用可能性 ≠ 基本命題の恒常的保留。再帰的修正可能性 ⇏ 恒常的修正義務。局所的な理論維持 ≠ 自己例外化であり、理論の継続使用 ≠ 最終的自己免責である。問題となるのは、有限に固定し使用することそれ自体ではなく、重要な再検討理由が成立しても、その固定化を理由なく再検討不能な位置へ転化することである。
自己監査についても、第10.7節で示した再帰的監査一般の有限性がそのまま適用される。自己監査は、一定の問題設定、対象範囲、証拠、規準、観察位置、監査主体、時間、資源その他のもとで成立する有限な局所的固定化であり、その成立から妥当性は導かれない。自己監査の成立 ⇏ 自己監査の妥当性であり、「自己監査した」という事実を本体系自身の正当性保証として用いることはできない。重要な再検討理由が成立した場合には、自己監査の対象設定、証拠アクセス、異議条件、監査規準、判断状態、観察位置、監査主体または修正権限そのものも再対象化されうる。ただし、自己監査を再監査できること ⇏ 無限自己監査義務であり、自己監査可能性 ⇏ 全面的自己透明性である。
さらに、本体系自身への監査と、本体系の変更も区別される。自己監査によって問題が認められたことから、直ちに特定の概念、理論または公準を修正すべきことは導かれない。自己監査結果 ≠ 修正判断。自己監査結果 ≠ 理論改訂。再帰的修正可能性 ≠ 実際の修正である。問題の型に応じて、追加証拠の探索、適用範囲または主張強度の限定、概念の再定義、型区分または依存関係の再検討、理論間関係の再構成、個別適用規則または運用の修正、理論そのものの部分的・全面的改訂その他が後続候補となりうるが、後続候補の形成 ≠ 比較 ≠ 選択 ≠ 決定 ≠ 実施であり、それぞれに別途の理由が必要となる。自己適用とは、自己監査から自己改訂までを一本化することではなく、本体系自身についてもその間の型区分と論証負担を保持することである。
したがって、再帰的構造哲学自身への自己適用とは、「再帰的であるから正しい」と自己保証することではない。むしろ、再帰性、型分離、非導出関係、追加的論証責任、RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性その他、本体系が自らの理論的能力または論証装置として用いる概念、理論および接続原理についても、重要な再検討理由が成立した場合には監査対象となりうることを認め、その成立、限界、適用、帰結および構造的費用を必要な範囲で問い返しうるようにすることである。本体系固有の能力または装置が、理論的自己保存、自己免責、再検討代替的概念化または再帰的構造アイロニーへ転化しうる失敗構造については第12章で検討する。本節で必要なのは、それらを先取りして網羅することではなく、本体系自身も有限な監査対象であり、その自己監査も自己保証ではなく、再帰性それ自体も再検討から免除されないことを明示することである。再帰性の成立 ⇏ 哲学的正当化であり、自己適用可能性 ⇏ 自己正当化である。

10.9 本章の到達点

本章では、再帰的監査を、すべてを常時問い返す無限反省としてではなく、第一階の有限な実質探究と、必要な場合にその成立構造を再対象化する第二階の作動との関係のなかに位置づけた。再帰的構造哲学は、存在、真理、知、価値、主体、正義、実践その他について実質的な問いを形成し、理由を伴う有限な回答を与えうる。第二階の再対象化はこの第一階の探究を置換するものではなく、第一階と第二階も固定的な時間順序または認識的序列を意味しない。第二階性 ≠ 認識的優越である。
また、哲学的再帰、反省、再帰的監査および再帰的修正可能性を同一化しなかった。再帰的監査は、成立済みの問い、回答、判断、理論、制度、評価、実践その他について、重要な再検討理由に応じ、その結果だけでなく、問題設定、対象構成、概念、区別、証拠、規準、観察位置、形成条件その他の成立構造を必要な範囲で再対象化し、後続的検討へ接続する作動である。これに対して再帰的修正可能性は、その検討結果を必要な場合に限定、修正、再構成、置換または撤回へ実効的に接続しうる可能性に関わる。監査することと実際に変更することとは同じではない。
再帰的監査は、RSPT上の再帰的回帰、RSFT上の形成条件分析・形成条件再形成、一般評価理論上の評価、構造的正当性評価その他を包含または代替する上位理論でもない。それぞれ

は固有の対象と論証責任を保持し、再帰的監査は、それらについて成立済みの問題設定、対象範囲、概念、証拠、規準、形成条件、適用構造その他を必要に応じて再対象化する体系横断的作動として位置づけられる。
さらに、本章では、監査入力、監査開始理由、監査対象、監査結果、再帰的修正可能性および実際の後続処理を区別した。反例、異議、新証拠、適用失敗その他が存在することだけで監査開始または先行判断の変更が要求されるわけではなく、監査によって問題が認められても特定の修正または改善が自動的に導かれるわけではない。監査結果 ≠ 修正である。また、再帰的監査そのものも一定の目的、範囲、時間、証拠、規準、観察位置その他のもとで成立する有限な局所的固定化であり、その成立だけで妥当性または全面的自己透明性は保証されない。監査成立 ⇏ 監査妥当性である。他方、この有限性から無限の再監査義務も導かれず、監査は理由をもって局所的に停止しうる。
重要なのは、この有限な監査を第二階内部で自己完結させないことである。監査によって第一階の問い、回答、概念、証拠、規準、対象範囲または適用構造に重要な問題が認められた場合、その結果は必要に応じて、問いの再形成、追加証拠探索、主張または適用範囲の限定、概念・規準の修正、問題設定の再構成その他へ再接続されうる。他方、先行する問い、回答、理論または制度の維持が理由づけられる場合や、理由充足状態が未確定または判定不能である場合、あるいは係争状態を保持したまま局所的に停止する場合もある。再対象化は回答変更を必然化せず、第二階の作動は第一階の実質判断を置換するのではなく、必要な場合にその維持、限定、修正または再構成へ接続する入力となる。
この非自己免責は、再帰的構造哲学自身にも適用される。本体系の基礎概念、型区分、依存方向、非導出関係、RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査その他も、重要な再検討理由が成立した場合には監査対象となりうる。ただし、「修正可能である」と表明するだけでは自己適用は成立しない。修正可能性の表明 ≠ 実効的修正可能性である。本体系に向けられた反例、異議、新証拠、適用失敗、概念的不整合または構造的費用が、どの概念、規準、理論または体系接続に関係するのかを検討し、必要な場合にその位置を実効的な再検討へ戻しうることが必要となる。再帰性または自己監査の成立それ自体は、本体系の妥当性を自己保証しない。自己適用に固有の失敗構造については、第12章で検討する。
以上から、本章の到達点は、有限な回答形成と再帰的監査を対立させずに接続したことにある。再帰的監査は、回答を成立不能にする原理でも、あらゆる成立構造を常時問い返す義務でもない。有限に問い、理由をもって答え、その回答、判断、理論または制度を使用しながら、重要な再検討理由が成立した場合には、その理由が向けられた成立構造を必要な範囲で再対象化し、その結果を再び実質的な問い、回答、判断または必要な後続作動へ接続する。回答、判断、理論、制度および監査は有限に成立し、使用され、停止されうる。しかし、その成立および停止は、それだけを理由として最終的な再検討不能性を自己保証しない。次章では、この有限な停止と再開放可能性との関係を検討する。

第11章　局所的停止と再開放——有限に止まり、なお閉じない

11.1　有限主体と局所的停止

有限な主体、制度および実践は、問い、探索、比較、評価、監査、再検討および意思決定を無限に継続することができない。利用可能な時間、証拠、資源、認知能力、制度的権限および実践上の必要には限界があり、一定の時点で判断し、決定し、行為し、または検討を終了しなければならない場合がある。したがって、再検討可能性を保持することと、現実の探究または判断を有限に停止することとは両立しなければならない。再検討可能性 ⇏ 検討の無限継続、構造的非最終性 ⇏ 常時継続である。本章が問うのは、停止するか否かという二者択一ではなく、何を、どの範囲で停止し、その停止時に何を保持し、後にどのような理由の成立によって再び検討可能なものとしうるかである。
本書では、特定の目的、問題設定、対象範囲、時間範囲および実践状況のもとで、探索、比較、評価、監査、再検討、意思決定その他の特定の作動を、当該局面において有限に終了し、また

は再開時期を確定しないまま保留することを「局所的停止」と呼ぶ。局所的停止の直接の対象は、原則として問題、対象、理論または制度そのものではなく、それらについて行われている特定の検討作動である。探索を停止すること ≠ 問題の消滅、評価を停止すること ≠ 評価対象の消滅、監査を停止すること ≠ 監査理由の消滅である。したがって、停止対象となる作動 ≠ 理論全体、停止範囲 ≠ 全問題範囲、現在の停止 ≠ 将来の再検討不能である。
局所的停止には、当該局面について一応の終了を行う場合だけでなく、現時点では継続理由が十分でない、または時間、証拠、資源、権限その他の条件が不足しているため、再開時期を確定しないまま検討を保留する場合も含まれる。ただし、あらかじめ一定期間後の再開が予定されている単なる手続的休止まで、すべて局所的停止として理論化する必要はない。本章が主として扱うのは、当該局面における検討を有限に終え、その後の再開が、新たな再検討理由または関連条件の成立に依存する場合である。局所的停止 ≠ 単なる時間的休止である。
また、局所的停止という作動と、その時点における判断結果、判断状態および運用的位置は区別されなければならない。判断が確定していても追加探索を継続する場合があり、判断の理由充足状態が未確定または判定不能である場合にも、あるいは当該判断問題が係争状態にある場合にも、追加探索、比較または監査を局所的に停止する場合がある。例えば、現時点の証拠では判断を十分に確定できないとしても、追加探索によって得られると期待される情報価値に比して、必要な時間、費用または資源が過大である場合には、判断状態を未確定のまま保持して探索を停止しうる。他方、実践上の期限によって一定の決定を形成した場合にも、その基礎となる認識判断が全面的に確定しているとは限らない。さらに、検討を停止した後に、その対象を受容、保留、不採用、暫定運用または現状維持のいずれに位置づけるかも別途判断される。したがって、局所的停止 ≠ 判断状態 ≠ 運用的位置であり、局所的停止 ≠ 判断確定、局所的停止 ≠ 問題解消、局所的停止 ≠ 受容である。
さらに、停止は作動ごとに異なりうる。ある問題について追加証拠の探索を停止しながら、事後的追跡を継続することができる。通常の比較を停止しながら、重大な安全上の論点だけを追加検討する場合もある。判断形成を終了しながら、証拠保全または異議受付経路を維持することもできる。したがって、ある作動の停止 ⇏ 関連する全作動の停止である。この作動別・範囲別の局所性によって、有限な停止と、必要な履歴保持、事後追跡、異議受付および将来の再開放とを両立させることができる。
以上から、局所的停止とは、有限な主体が検討一般を放棄することでも、現在の判断を最終化することでもなく、特定の条件のもとで特定の検討作動を当該局面において有限に終了または保留することである。有限に止まること ≠ 最終的に閉じることである。

11.2 局所的停止の正当化

局所的停止が事実として実施されたことと、その停止が当該局面において理由づけられていたことは区別されなければならない。局所的停止の実施 ≠ 局所的停止の正当化である。制度上の期限が到来したこと、担当者が検討を終了したこと、予算が尽きたことその他によって事実として停止が成立する場合はある。しかし、それらが、問題の重要性、残存する不確実性、被影響主体への影響、不可逆性、未処理の異議その他との関係で十分な停止理由となるかは別途評価されなければならない。また、停止したことから、その時点の判断内容が真であること、または認識的・規範的・実体的に正当化されていることも導かれない。局所的停止 ⇏ 真。停止の成立 ≠ 判断内容の正当化である。
局所的停止を理由づける際には、問題に応じて、当該作動の目的、問題および対象の範囲、現時点までに得られた証拠、主要な異議、残存する不確実性および未確認事項、追加探索によって得られると予想される情報の重要性、判断または不判断による危険、不可逆性、被影響主体、利用可能な時間・資源、権限、責任、法的・制度的期限、および実践上の必要性その他を検討する必要がある。ただし、これらはすべての場合に同一の強度で要求される固定的必要十分条件ではない。緊急対応では限られた証拠のもとで早期の判断と停止が必要となる場合があり、重大かつ不可逆的な決定では、追加検討を停止するためにより強い理由が求められる場合があ

る。したがって、停止条件の内容および要求水準は、対象の重要性、影響範囲、不可逆性、不確実性、追加探索の期待価値、時間的制約その他との関係で局所的に形成される。停止条件の局所性 ≠ 任意性である。
ここで、追加検討が可能であることと、それをさらに行うべきことは区別される。追加の証拠探索、比較、異議検討、監査または再評価がなお可能であっても、そのことだけから現在の検討を継続する義務は導かれない。追加検討可能性 ⇏ 追加検討義務である。追加検討を継続すべき理由の強さは、追加情報によって現在の判断または実践が実質的に変化する可能性、その情報の重要性、未解決問題の重大性、被害または損失の不可逆性、主要異議の未処理状況、探索に必要な時間・費用・資源・権限その他との関係から判断される。したがって、「さらに調べれば何かが分かる可能性がある」というだけでは停止を否定する十分な理由とはならず、逆に、時間または資源が有限であるというだけでも、重大な未確認事項、信頼性の高い反例候補、重大な被害可能性または重要な異議を未処理のまま停止することは正当化されない。停止理由の存在または提示 ≠ 停止の十分な正当化である。
また、追加検討義務が現時点で成立しないことと、問題、残余または未解決事項が存在しないことも同一ではない。追加検討義務の不成立 ≠ 問題または残余の不存在である。現時点では追加探索を継続する十分な理由がなくても、未解決事項、不確実性、反対意見、比較形成上の不足その他を、後続的再検討にとって意味をもちうる残余として保持する理由がある場合がある。したがって、「今はこれ以上調べない」という判断と、「これ以上問題は残っていない」という判断を同一視してはならない。
さらに、局所的停止のために、あらゆる評価軸について十分な比較形成が完了している必要があるとは限らない。実践上の期限、不確実性、比較不能性、証拠不足その他によって十分比較形成性が成立していなくても、その不十分性を判断条件として明示的に保持しながら、現時点での追加検討を停止し、必要な決定を形成する場合がありうる。十分比較形成性 ⇏ 局所的停止の必要条件。比較形成不足 ≠ 停止不能である。ただし、比較形成不足を保持したまま停止することと、その不足を消去して「十分に比較した」とみなすこととは区別されなければならない。
局所的停止の正当化には、時間的位置も関係する。時点t_0において利用可能であった証拠、異議、技術、資源、制度条件その他のもとで停止が十分に理由づけられていたとしても、後の時点t_1において新証拠、重大な被害、適用失敗、予測外帰結その他が成立すれば、再検討理由が新たに形成されうる。このことから、t_0の停止が当時不合理であったことは自動的には導かれない。後の再開放の成立 ⇏ 先行停止の当時における不合理性である。逆に、t_0の停止が十分に理由づけられていたことから、t_1における再開放が不要であることも導かれない。停止時正当化と再開放時正当化は、異なる時間的位置と情報条件のもとで形成される別の判断である。
以上から、局所的停止の正当化は、完全な確実性、完全比較または無条件的最終性を成立させることを要求しない。他方、有限性や実践上の必要だけを理由に、重大な不確実性、異議または残余を無視して停止することも正当化されない。有限な主体は、継続理由と停止理由を必要な範囲で比較・評価し、残存する不確実性や比較形成上の不足を必要に応じて保持しながら、当該局面において特定の検討作動を終了することが理由づけられるかを有限に判断する。

11.3 停止時の保持構造

局所的停止によって検討作動を終了する場合でも、その時点までの分析内容を単一の結論へ圧縮し、残存する異議、不確実性、非保存、比較上の不足または限界を消去する必要はない。むしろ、停止が将来の再検討可能性を実効的に遮断しないためには、停止時点において何が判断され、何が判断されず、どの理由によって停止し、どの問題がなお残されているのかを必要な範囲で保持することが重要となる。本書では、この停止時に後続的検討へ接続可能な形で保持される情報、状態および履歴の構造を、停止時の保持構造として扱う。
保持対象には、問題に応じて、主要な判断根拠、主要証拠、重要な反例または異議、未解決事項、主要な非保存、分類不能、比較形成上の不足、探索限界、判断結果および判断状態、停止理由、未確認事項、既知の適用限界、ならびに将来的な再検討理由となりうる事項その他を含

めうる。また、後の再開放に特定の証拠、記録、権限または手続が必要となることが予見される場合には、それらを必要な範囲で保持することも重要となりうる。ただし、これらのすべてをあらゆる停止について同一の粒度で保存する必要はない。保持内容は、対象の重要性、不可逆性、将来の再検討可能性、被影響主体、法的・制度的要請その他との関係で局所的に形成される。停止履歴を保持することには、少なくとも二つの役割がある。第一に、後に「なぜこの時点で停止したのか」「当時どの証拠が利用可能であったのか」「何が未確定であったのか」「どの異議が検討され、却下され、または保留されていたのか」を追跡可能にすることである。第二に、停止後に新証拠、異議、被害、適用失敗その他が生じた場合、それが停止時点の判断構造に対してどのような差異を生じさせるのかを比較可能にすることである。現在の判断結果だけを保存し、その成立時の証拠、不確実性、異議、判断状態および停止理由を失えば、後の再検討において当時の停止または判断を適切に再評価できない場合がある。判断結果の保存 ≠ 判断履歴の保存である。

ただし、停止時の保持構造を、全情報の無期限保存義務へ転化してはならない。履歴保持 ≠ 全情報保存である。プライバシー、安全、情報量、保存費用、法的制約、機密性、他者の権利その他との関係から、保持対象、粒度および保存期間を限定する理由が成立しうる。また、保持項目を増加させること自体から、将来の再検討可能性が必ず改善することも導かれない。情報量の増加 ⇏ 再検討可能性の無条件な改善である。重要なのは、将来の重要な再検討理由との関係で意味をもちうる根拠、異議、不確実性、残余および履歴を、現在の決定の便宜だけを理由として不可視化しないことである。

したがって、停止時の保持構造は、局所的停止を「現在の結論だけを残して過程を消去すること」から区別する。有限に停止することは可能であるが、その有限性を理由として、判断成立時に存在していた重要な不確実性、異議、残余または限界まで消去する必要はない。停止時の保持構造は、後の再開放を必然化するものではないが、重要な再検討理由が後に成立した場合に、それを過去の判断構造と接続して検討するための条件の一部となる。

11.4 再開放と後続接続

本書では、ある対象、判断、問題設定、理論、制度、評価、監査その他について、いったん局所的に停止されていた検討作動を、新たな再検討理由の成立を受けて、再び検討可能なものとして構成することを「再開放」と呼ぶ。したがって、再開放の直接の対象も、原則として対象、判断または制度それ自体ではなく、それらについて停止されていた検討作動である。再開放 ≠ 対象そのものの再成立である。

再開放は、停止以前と同一の条件のもとで同じ検討を単純に再開することに限定されない。新たな証拠、異議、反例、被害、適用失敗、予測外帰結、条件変化、責任問題、技術変化、制度変化その他によって、以前とは異なる問題設定、対象範囲、時間範囲、粒度、概念区分、証拠構造、主体範囲または評価軸のもとで検討作動が再構成される場合もある。再開放 ≠ 過去の検討の単純再開。再び問うこと ≠ 最初からやり直すことである。再開放は、先行する探究または判断履歴を保持しながら、現在成立している再検討理由との関係で検討作動を再構成する時間的な作動である。

したがって、停止時点では問題とされていなかった対象、主体または関係が、後から重要な問題として形成される場合もある。当初の問題設定、対象構成、証拠資格、評価規準または形成条件そのものが再検討理由の対象となる場合もある。このとき、再開放後の検討は、必要に応じて、RSPT上の再分析、RSFT上の形成条件分析、一般評価理論上の再評価、構造的正当性評価、再帰的監査その他へ接続しうる。ただし、再開放それ自体はいずれの理論上の結論または実体判断でもない。再開放 ≠ 判断変更。再開放 ≠ 保存失敗認定。再開放 ≠ 責任認定。再開放 ≠ 再編成義務である。再開放とは、一定の結論を先取りすることではなく、停止されていた検討を、現在成立している理由に応答可能なものとして再び構成することである。

また、新たな再検討理由が成立したことから、停止されていたすべての作動を全面的に再開する必要はない。新証拠が一つの評価側面、特定の主体または限定された時間範囲だけに関係す

るなら、その位置に限定した再開放で足りる場合がある。他方、新たな入力が当初の問題設定、対象範囲、証拠制度、基本区別、規準または形成条件そのものを揺るがす場合には、より広い再対象化または再帰的監査が必要となりうる。再開放理由の成立 ⇏ 全面的再開放義務である。再開放の対象、範囲および深度は、再検討理由が何に向けられているのか、その重大性、信頼性、関連性、影響範囲、不可逆性、既存判断との関係、時間・資源その他を踏まえて局所的に構成される。
さらに、再開放が成立したことから、先行する局所的停止が当時不合理または不当であったことは導かれない。停止時点と再開放時点では、利用可能な証拠、異議、制度条件、技術、被害情報その他が異なりうる。再開放の成立 ⇏ 先行停止の不当性である。他方、先行停止が当時十分に理由づけられていたこと ⇏ 後の再開放不要性である。再開放とは、過去の停止を遡及的に無効化する作動ではなく、新たに成立した理由との関係で、停止されていた検討作動を現在の条件のもとで再構成する作動である。
以上から、再開放は「いつでも考え直せる」という抽象的宣言ではない。重要な再検討理由が成立した場合に、その理由が向けられている位置を特定し、停止されていた検討作動のうち必要な対象、範囲および深度を現在の条件のもとで再び構成し、必要な後続分析へ接続する作動である。
ただし、再開放理由が成立しても、実際の検討へ接続する条件が形成されているとは限らない。この実効的再開放の条件構造を次節で扱う。

11.5 実効的再開放の条件

再開放は、新たな再検討理由が成立したことだけによって実効的に可能となるとは限らない。再検討すべき理由が形成されても、その理由を認識・表現・提出する経路、停止時の証拠や判断履歴へのアクセス、再検討の資格・権限、必要な時間・資源・専門知、安全条件その他が十分に形成されていなければ、再開放は実質的に制約されうる。したがって、形式的再開放可能性 ≠ 実効的再開放可能性である。
実効的再開放には、問題に応じて、証拠・記録・判断履歴の保存状態、再検討理由を認識・表現・提出しうる主体位置、申立資格、異議提出経路、情報アクセス、再検討開始権限、判断・修正権限、時間・資源・専門知、安全条件、責任の継続性、修復・救済可能性その他の異質な条件が関係しうる。これらは相互に代替可能とは限らない。証拠が保存されていても、それを提出または検討する経路がなければ再開放は困難となりうる。形式的な申立制度が存在していても、主要証拠や判断履歴が失われていれば実質的な再検討は制約されうる。また、証拠、経路および権限が存在していても、費用、情報格差、専門知へのアクセス不足または報復リスクによって実際の利用が困難となる場合もある。したがって、一つの条件の成立 ⇏ 実効的再開放可能性の成立である。
本書では、このような実効的再開放に関係する異質な条件について、どの条件が成立し、どの条件が不足し、どの条件間の断絶によって再開放が制約されているかを多次元的に記述する分析形式を「再開放条件プロフィール」と呼ぶ。再開放条件プロフィールは、再開放可能性を単一の「可能／不可能」または一つの数値へ集約するものではなく、あらゆる事例に共通する固定的必要十分条件表でもない。どの条件が重要となり、どの程度の水準が要求されるかは、問題の重要性、影響範囲、不可逆性、被影響主体、権利、安全、将来の再検討必要性、費用その他との関係で異なりうる。再開放条件プロフィール ≠ 単一スコア。再開放条件プロフィールの局所性 ≠ 任意性である。
再開放条件プロフィールによる条件記述と、その条件構造についての評価も区別されなければならない。再開放条件プロフィールは、証拠、資格、経路、権限、資源、安全その他の成立状態を記述する。これに対して一般評価理論は、それらをどの評価対象、評価側面、評価規準および評価条件のもとで評価するかを整理しうる。また構造的正当性は、重大な再検討理由が実際に受理され、必要な検討、責任、修復・救済その他へ理由応答的かつ実効的に接続されうる構造となっているかを評価しうる。したがって、再開放条件プロフィールによる条件記述は、一般評価と

も構造的正当性評価とも同一ではない。ただし、前者は後二者への重要な分析入力となりうる。良好な再開放条件プロフィールの成立それ自体は、個別の再開放理由、再開放義務、実際の再開放またはその後の判断内容を決定しない。これらは次節で区別する。
さらに、再開放条件は時間を通じて変化しうる。停止時には証拠、記録、資格、権限および資源が十分に存在していても、その後の記録廃棄、証拠喪失、制度変更、権限消滅、関係主体の離脱、費用増大その他によって実効的再開放可能性が低下する場合がある。逆に、新たな技術、制度、証拠、専門知または救済手段の成立によって、以前には困難であった再開放が可能となる場合もある。したがって、停止時に再開放条件が十分であったこと ⇏ 将来時点における実効的再開放可能性の維持である。重要性、不可逆性または将来の再検討必要性が高い対象については、必要に応じて再開放条件自体の変化を事後的追跡の対象としうる。
ただし、この時間的変化への対応から、あらゆる再開放条件を永久かつ最大限に保持すべきことは導かれない。再開放可能性の保持 ⇏ 全条件の無期限最大化である。証拠・記録の保存、異議経路、権限、資源その他の維持にも、費用、安全、プライバシー、他者の権利、制度的負担その他が関係する。したがって、何をどの程度、どの期間保持する理由があるのかも局所的に判断されなければならない。再開放条件プロフィールの目的は条件を最大化することではなく、形式上「再検討可能」とされていることと、重大な再検討理由が成立した場合にそれを実際の後続検討へ接続しうる条件構造とのあいだに、どのような成立、不足または断絶があるかを明示することにある。

11.6 再開放可能性・再開放義務・実現・可逆性

再開放条件が形成され、停止された検討作動を再び検討可能なものとすることが技術的、制度的または認識的に可能であるとしても、そのことから再開放を実施すべき義務は自動的には導かれない。再開放可能性 ⇏ 再開放義務である。再開放義務または強い再開放理由が成立するかは、新たな証拠、反例、異議、被害、適用失敗その他の重大性、信頼性および関連性、それらが既存判断または実践を実質的に変更しうる可能性、影響範囲、不可逆性、被影響主体への負担、緊急性、再開放に必要な時間・資源・権限その他との関係から局所的に判断される。
したがって、新しい情報が存在することだけで再開放義務が成立するわけではない。既存判断との関連が弱く、影響が限定され、追加検討によって判断が実質的に変化する可能性が極めて低い場合には、再開放しないことが理由づけられる場合もある。他方、重大な被害を示す信頼性の高い新証拠、判断の基礎を揺るがす反例、重大な手続上の欠陥、従来把握されていなかった被影響主体その他が明らかになった場合には、再開放の理由は強くなりうる。したがって、「再び検討できるか」と「再び検討すべきか」は別の問いであり、前者について良好な再開放条件プロフィールが成立していることだけから後者の結論は決まらない。
また、再開放可能性または再開放義務が成立することと、実際に再開放が行われることも異なる。再開放可能性 ≠ 現実の再開放。再開放義務の成立 ≠ 再開放の実現である。十分な理由と形式的制度が存在していても、情報格差、権限不行使、資源不足、費用、制度的慣行、報復リスクその他によって実際の再開放が阻害される場合がある。この断絶は、個別の再開放理由の妥当性とは別に、構造的正当性または再開放条件プロフィールの観点から分析されうる。
さらに、再開放可能性と、時間的可逆性または原状回復可能性を区別しなければならない。再検討可能性 ≠ 時間的可逆性 ≠ 原状回復可能性である。過去の判断を再検討し、現在の判断を修正できるとしても、その判断によってすでに失われた生命、時間、機会、関係、資源、信頼その他を元の状態へ戻すことができるとは限らない。制度的判断を取り消し、救済措置を形成できる場合にも、過去に生じたすべての帰結が完全に消去されるわけではない。再開放とは、過去そのものを巻き戻すことではなく、現在の時間的位置から先行判断、その成立条件および帰結を再び検討可能なものとすることである。
この点から、将来に再開放できる可能性があることを理由として、現在の判断、決定または停止に必要な慎重さを低下させることはできない。将来の再開放可能性 ⇏ 現在の不可逆的損失の無害化である。とりわけ重大かつ不可逆的な影響が予測される場合には、その不可逆性は、停

止前の証拠要求、異議検討、比較形成または停止条件をより厳格にする理由となりうる。他方、不可逆性が存在することから、あらゆる判断または決定を停止すべきことも導かれない。不可逆性の存在 ⇏ 決定不能。不可逆性の存在 ⇏ 無限検討義務である。有限な主体は、不可逆性それ自体も判断条件の一つとして保持しながら、現在の条件のもとで判断、決定および停止を形成しなければならない場合がある。
したがって、本体系における再開放は、「あらゆる判断はいつでも取り消せる」という可逆性原理ではない。重要なのは、再開放できる条件があるか、現在それを行う十分な理由または義務があるか、実際の再開放が可能か、再開放後にどの程度の修正・修復・救済が可能かという異なる問いを分離することである。再開放可能性 ≠ 再開放義務 ≠ 再開放実現 ≠ 原状回復可能性である。この型分離によって、有限な停止と後続的再検討可能性を両立させながら、将来の修正可能性を現在の判断の免責理由として使用することを防ぐ。

11.7　停止相最終性非保証との接続

第2章で示した停止相最終性非保証は、局所的停止そのものを否定する構造仮説ではない。有限な主体、制度および実践は、問い、探索、比較、評価、監査、判断その他を、一定の条件と理由のもとで局所的に停止しうる。停止相最終性非保証が制限するのは、「現時点でこの作動を停止する十分な理由がある」という局所的判断から、「この停止について将来いかなる有意味な再検討理由も原理的に成立せず、成立したとしても検討する必要がない」という、より強い最終性命題へ無媒介に移行することである。したがって、局所的停止の正当化 ⇏ 最終的閉鎖の正当化である。同時に、最終性が自己保証されないこと ⇏ 現在の停止の無効化、暫定判断の常態化、または探究の無限継続である。
この区別は、制度的・実践的な終局性と構造的な最終性にも及ぶ。制度上これ以上の通常審査が予定されていないこと、判断が確定していること、または実践上の処理が終了していることは、有限な制度および実践において必要となりうる。しかし、その終局性それ自体から、新証拠、重大な被害、手続上の重大な欠陥、適用失敗、予測外帰結その他によって将来新たな再検討理由が成立する可能性まで消滅することは導かれない。制度的終局性 ≠ 構造的最終性である。逆に、将来の再検討可能性が残されていることから、現在の判断または制度的終局性が不十分であることも自動的には導かれない。
他方、理論上「再検討可能である」と宣言するだけでは、停止相最終性非保証への実効的な応答にはならない。後続的再検討には、停止時の根拠、異議、不確実性、残余および判断履歴が必要な範囲で保持され、重大な再検討理由が成立した場合に、それを認識・提出し、必要な検討へ接続しうる条件が形成されていることが関係しうる。したがって、形式的再検討可能性 ≠ 実効的再開放可能性である。ただし、停止相最終性非保証それ自体から、特定の記録保存制度、異議制度、監査制度、救済制度または再開放義務が演繹されるわけではない。構造的非最終性 ⇏ 特定の制度設計であり、どの保持構造または再開放条件をどの程度要求する理由があるかは別途判断されなければならない。
以上から、本章の中心的到達点は、有限に止まることと、最終的に閉じないことは両立しうるという点にある。局所的停止、停止の正当化、停止時の保持構造、再開放および実効的再開放条件を区別することによって、有限な主体は、完全な確実性、完全比較または無条件的最終性を要求することなく理由をもって検討を停止しながら、その停止を将来の有意味な再検討理由から自己免責された最終地点へ転化させないことができる。
局所的停止は有限な判断と実践を可能にし、再開放は、停止後に新たな重要な理由が成立した場合に、その理由を必要な範囲の後続的検討へ再入力する位置を与える。この意味で、局所的停止と再開放は、無限探究と最終的閉鎖との妥協ではなく、有限な停止と構造的非最終性を型分離したまま接続するための作動構造である。

第12章　再帰性の失敗——自己免責・再検討代替・構造アイロニー

12.1 再帰性の非十分性

再帰的構造哲学において再帰性は重要であるが、それ自体を真理、正当化または改善の十分条件とはしない。ある理論、制度、判断または実践が、自らの前提、概念、規準、証拠構造、作動結果その他を再対象化できることは、その構造が誤りを免れることを意味しない。再帰性 ⇏ 真。再帰性 ⇏ 認識的正当化。再帰性 ⇏ 構造的正当性である。また、再帰的作動の回数、階層または複雑性が増加したことから、その理論または制度がより妥当になったことも導かれない。再帰の増加 ⇏ 正当化の増加である。

再帰性が非十分であるのは、再対象化という作動そのものも、特定の問題設定、概念、区別、証拠、規準、範囲、観察位置その他のもとで成立する局所的固定化だからである。自らを問い返すことができても、何を問い返すべき対象として構成したか、何を監査対象外としたか、どの異議を関連的と認めたか、その再検討方法自体が何を保存し何を非保存とするかは別途問題となりうる。自己再検討能力の成立 ⇏ 自己再検討方法の妥当性である。

したがって、本章が扱うのは「再帰性が不足している」という単純な失敗だけではない。むしろ、高度な再帰性、自己修正能力、概念形成能力または自己批判能力を備えているにもかかわらず、その能力の作動形式によって重要な再検討経路が弱化または閉鎖される場合を扱う。再帰性の失敗とは、非再帰性だけでなく、再帰的能力そのものが自己保存、自己免責、再検討代替その他へ転化する場合を含む。

12.2 理論的自己保存

理論は、異議、反例、新証拠、適用失敗、予測外帰結その他に直面した場合、概念、区別、補助仮説、適用範囲、説明形式、証拠規準その他を修正しながら自らを維持しうる。このような理論的自己保存それ自体は失敗ではない。新証拠に応じて理論を精密化すること、適用範囲を限定すること、誤った補助仮説を修正すること、既存概念を再構成することは、合理的な理論発展となりうる。理論維持 ≠ 理論的失敗。理論変更 ≠ 理論的改善。理論維持 ≠ 自己免責である。したがって、問題となるのは、理論が維持されたか変更されたかという事実だけではなく、再検討理由が実際に向けられている問題設定、基本区別、規準、証拠構造、視座、理論境界その他が、その変更または維持によってどのように扱われたかである。

理論的自己保存が失敗機序として問題となるのは、異議、反例、新証拠その他が理論の中心的な成立構造への再検討理由を形成しているにもかかわらず、周辺的な概念、区別、補助仮説、適用範囲、例外処理その他を変更することによって中心的構造を実効的に維持し、元の再検討理由が処理済みであるかのように扱われる場合である。変更の成立 ≠ 再検討理由への応答である。例えば、反例が基本的な分類規準そのものへの再検討理由を形成している場合に、例外カテゴリーを追加することによって反例を理論内部へ位置づけても、それだけでは元の分類規準を再検討したことにはならない。同様に、適用失敗が証拠規準または問題設定そのものへ向けられている場合に、適用範囲だけを限定して理論の中心構造を維持することが適切な応答となる場合もあれば、再検討理由を周辺化する自己保存機序となる場合もある。

したがって、理論的自己保存を検討する際には、「何が変更されたか」だけでなく、「何が維持されたか」「異議または反例は何に向けられていたか」「変更後にもその異議が維持された構造へ遡及可能か」「元の再検討理由がどのような判断状態で保持されているか」を追跡する必要がある。中心構造が維持されたこと自体から不当性は導かれず、中心構造が変更されたこと自体から改善も導かれない。理論的自己保存の成立 ⇏ 理論的不当性。理論的自己保存の成立 ⇏ 理論的正当性である。評価されるべきなのは、自己保存によって重要な再検討理由が適切に処理されたのか、それとも変形、遮断または不可視化されたのかという点である。

また、理論的自己保存は単一の機序によって成立するわけではない。概念または区別の追加、適用範囲の再設定、証拠規準の変更、補助仮説の修正、例外処理、問題設定の限定、制度的権限または検討経路の制御その他を通じて成立しうる。後述する再検討代替的概念化は、このうち概念化または区別形成によって再検討理由を既存理論内部へ処理し、元の成立構造への問いを弱化させる代表的機序の一つである。したがって、再検討代替的概念化 ≠ 理論的自己保

存である。前者は後者を生じさせうるが、理論的自己保存は概念追加を伴わない機序によっても成立しうる。この区別によって、理論を維持すること自体を失敗とせず、再検討理由と理論維持のあいだに形成された具体的な処理構造を評価対象として保持する。

12.3 自己免責

自己免責とは、理論、制度、判断主体その他が、自己の成功、特殊性、権威、再帰性、自己批判能力その他を理由として、自らを再検討、評価または責任判断の対象から実効的に例外化する構造である。自己免責は、「自分は批判されない」と明示的に宣言する場合だけに成立するわけではない。批判を積極的に受け入れ、反例を説明し、内部修正を反復する理論においても、その修正方式自身が再検討対象から外されていれば自己免責が成立しうる。

自己批判性の成立 ⇏ 自己免責の不存在である。異議、反例、否定または批判を、理論内部の説明、修正、再構成または自己変形へ取り込む能力が成立していても、その処理方式自身、基本概念、問題設定、規準、理論境界、証拠構造その他へ異議が遡及できることは自動的には保証されない。批判を説明できること ≠ 批判によって基本構造を再検討しうること。異議を既存理論内部に位置づけられること ≠ 異議が理論自身の成立構造の再検討へ接続されうることである。

なお、本書にいう有限な回答は、内容的に浅い回答、暫定的回答または非根本的回答だけを意味するのではなく、第一階の哲学的探究において理由をもって形成された、内容的に根本的または究極的な第一階回答をも含みうる。

したがって、自己免責は、批判を拒絶または無視する場合だけに成立するのではない。批判を高度に内部化しながら、その内部化方式そのものを再検討対象から実効的に除外する場合にも成立しうる。例えば、「すべての反例は理論をより精密にする材料である」という形式が固定化され、その反例が理論自体の基本的問題設定を放棄または再構成する理由となりうる可能性を初めから排除するなら、反例受容能力そのものが理論境界の自己保存に利用されうる。

再帰的能力の高さ ⇏ 自己免責の不存在。自己批判能力の成立 ⇏ それ以上の再検討が不要であること。逆に、自己免責を避けることは、あらゆる異議を受容することでも、基本構造を常に変更することでもない。重要なのは、異議が十分な再検討理由を形成した場合に、その理由が当該理論の成功、根本性、究極性または再帰性を理由として原理的に無効化されないことである。

12.4 再検討代替的概念化

概念化、区別形成、カテゴリー再構成その他は、哲学、科学、制度設計および実践に不可欠な作動である。新たな現象に名称を与え、従来混同されていた対象を区別し、既存カテゴリーを再編成することによって、それ以前には識別、比較または説明できなかった問題を扱えるようになる場合がある。したがって、新概念形成または区別追加それ自体を失敗とはしない。概念化 ≠ 再検討代替的概念化。新区別の形成 ⇏ 理論的自己保存である。再検討代替的概念化とは、異議、反例、説明困難、新証拠、適用失敗、予測外帰結その他が、既存の問題設定、基本区別、評価規準、証拠構造、視座または理論境界そのものへの再検討理由を形成しているにもかかわらず、その入力を新概念、新区別、例外カテゴリー、補助原理、説明階層その他によって既存理論内部に位置づけることによって応答が完了したものとし、元の成立構造への再検討経路を実効的に弱化または遮断する失敗機序である。例えば、既存分類に適合しない事例が現れるたびに新たな例外カテゴリーを追加すれば、それぞれの事例を理論内部に記述することは可能になる。しかし、その例外の反復が、そもそもの分類規準、対象構成または問題設定を再検討すべき理由を形成している場合には、例外カテゴリーの追加だけでその理由へ応答したことにはならない。異議を説明可能にすること ≠ 異議理由を解消すること。理論内部に位置づけること ≠ 理論自身の成立構造を再検討することである。したがって、再検討代替的概念化の判定は、概念数、複雑性または抽象度によって行われるものではない。新概念が、問題をより適切に識別するために必要な区別なのか、それとも再検討理由を別形式へ翻訳し、元の問題設定、規準または視座への問いを実効的に停止させているのかを、入力、概念化、維持された構造および後続的再

検討経路の関係から検討する必要がある。また、再検討代替的概念化は理論的自己保存を生じさせうる一機序であるが、両者は同一ではない。理論的自己保存は、概念追加を伴わず、適用範囲の変更、証拠規準の操作、例外運用、制度的排除その他によっても成立しうる。逆に、新概念を導入しても、元の問題設定や規準を同時に再検討し、その概念形成自体も後続的検討へ開かれているなら、再検討代替的概念化には該当しない。新概念形成 ⇏ 再検討代替的概念化である。したがって、本節が問題とするのは概念形成そのものではなく、概念形成が再検討への応答を代替する機能を担う場合である。

12.5　概念化・区別再検討・視座再検討

前節で定義した再検討代替的概念化を避けるためには、新概念または新区別を導入したかどうかだけでなく、その概念化がどの位置の再検討理由へ応答しているのかを区別する必要がある。異議または反例が既存概念内部の混同、不十分な粒度または未分化な判断型に向けられているなら、概念形成または型分離によって適切に応答できる場合がある。他方、異議が概念装置を成立させている問題設定、対象範囲、評価規準、証拠構造、観察位置または理論境界そのものへ向けられている場合には、新概念の追加だけでは十分な応答とならない場合がある。概念変更 ≠ 問題設定変更。区別の精密化 ≠ 規準の再検討。概念装置の再構成 ≠ 視座の再検討である。

したがって、再検討に際しては、異議の向けられた位置と、実際に変更または再対象化された位置との対応を追跡する必要がある。新概念によって従来識別できなかった対象が識別可能となり、元の異議がその概念化によって十分に扱われるなら、それ以上の差し戻しは必要でない場合がある。逆に、概念形成によって異議を記述可能にしても、元の問題設定、証拠規準、評価位置または観察位置への問いが残るなら、必要に応じてそれらを再対象化しなければならない。異議の概念化可能性 ≠ 異議理由の解消である。どこまで差し戻すべきかは、異議の内容、重大性、証拠、既存構造への依存関係、予想される影響その他との関係で局所的に判断される。差し戻し可能性 ⇏ 常時差し戻し義務である。

ここで重要なのは、再検討の深さをそれ自体で価値化しないことである。問題設定、規準、視座、形成条件へより深く遡及したことから、その再検討がより妥当であることは導かれない。高い階位への再対象化 ⇏ より正しい再検討である。対象階位、記述範囲または粒度を変更すれば、それによって新たに保存されるものと非保存となるものが生じうる。したがって、再検討は可能な限り深く遡ることを目的とするのではなく、成立した再検討理由に応答するために必要な位置まで有限に再対象化する作動として位置づけられる。

この区別は再帰的構造哲学自身にも適用される。本体系が新たな型分離、非導出関係、判断状態または補助概念を導入する場合には、その追加によってどの具体的な混同、短絡、誤った依存方向または不可視化が防止されるのかを問う必要がある。区別可能性 ≠ 区別必要性。型分離の増加 ⇏ 理論的改善である。また、本体系への異議が既存概念の不足に向けられているのか、それとも局所的固定化、保存、形成、Wa、構造的正当性、再帰性その他の中心的問題設定そのものに向けられているのかを区別しなければならない。後者の異議に対して新区別だけを追加し、中心命題への再検討を実効的に回避するなら、その概念形成は前節で定義した再検討代替的概念化となりうる。

したがって、本節が求めるのは、概念化を抑制することでも、常に理論の最深部まで差し戻すことでもない。異議の向けられた位置、概念化によって新たに識別可能となった内容、維持された問題設定・規準・視座、および残存する再検討理由を区別し、必要な場合に概念再検討から問題設定・規準・証拠構造・視座の再検討へ接続することである。これによって、概念形成を哲学的作動として保持しながら、それ自体を再検討への応答の代替物へ転化させない。

視座を再検討することは、現在の局所的視座を離れて無条件的・全知的な外部視点へ移行することではない。視座再検討 ≠ 絶対的外部視点の獲得である。再検討後に形成される視座も、有限な観察位置、評価位置、主体位置、証拠、規準その他の条件のもとで成立しうる。したがって、より多くの視座を考慮したこと、自己視座を対象化したこと、または他者の視座、理由、証言その

他を検討へ導入したことから、その判断の真理、妥当性または規範的正当性は自動的には導かれない。他者視座の考慮 ⇏ 正当性、視座の拡張 ⇏ 正当性、自己視座の再対象化 ⇏ 正当性である。視座再検討の役割は、より高いまたは最終的な視座を獲得することではなく、成立した再検討理由が現在の観察位置、評価位置または主体位置へ向けられている場合に、その位置自身を有限に再対象化しうるようにすることにある。

12.6　再帰的構造アイロニー

再帰的構造アイロニーとは、ある能力または作動Aについて、特定の成果Bを実現・促進すること、またはA自身を健全に成立させる重要な条件Bを維持することが期待されているにもかかわらず、Aの作動、反復、強化または制度化が、媒介構造Cを通じてBを弱化させる構造である。ここで重要なのは、再帰的構造アイロニーそのものの成立と、それを後続的な再対象化によって識別することを区別することである。再帰的構造アイロニーは、主体によって認識または記述される以前から成立しうる。後続的再対象化は、その構造の存在条件ではなく検出・識別条件に関わる。再帰的構造アイロニーの成立 ≠ 再帰的構造アイロニーの認識である。

これを簡略化して、Aを能力または作動、Bを期待成果またはAの成立に重要な条件、E(A→B)をAがBを支持・促進・維持すると期待される関係、CをAの作動とBの変化とのあいだを媒介しうる制度、概念、資源配分、インセンティブ、反応、権限配置、手続その他の構造とする。再帰的構造アイロニーが問題となるのは、E(A→B)が形成されている一方で、Aの作動、反復、強化または制度化がCを通じてBの弱化へ寄与する関係が成立する場合である。したがって、E(A→B) ≠ 実際のA→Bであり、Aの増大 ⇏ Bの増大である。

ただし、Aの増大とBの弱化が時間的または統計的に併存することだけで、再帰的構造アイロニーの因果的構造が確定したとはみなさない。AとBの共変動が観察されたとしても、Cが媒介構造であること、AがCを通じてBの弱化へ寄与していること、他の条件によってBの弱化が生じているのではないことは別途検討されなければならない。したがって、再帰的構造アイロニー候補の検出 ⇏ 媒介機序の確定。媒介構造候補の構成 ≠ 機序仮説。機序仮説 ⇏ 原因判断である。再帰的構造アイロニーの成立判断には、主張する因果的・機序的関係の強さに応じた証拠と理由が必要となる。少なくともAの作動がCを介してB弱化へ寄与したという関係について、当該文脈に必要な程度の理由が形成された場合に成立判断を行う。

この点で、再帰的構造アイロニーの分析には少なくとも、期待関係E(A→B)の確認、Aの作動または強化、Bの変化、媒介構造候補C、機序仮説、必要に応じた原因判断、およびそれらの判断状態を区別する必要がある。ただし、これらは固定的な時間系列ではない。結果Bの弱化から分析を開始し、後からAまたはCを局所化する場合もあれば、制度化されたAから予測される再帰的帰結を事前に検討する場合もある。分析位置の区別 ≠ 固定的分析順序である。

また、「再帰的」と呼ぶ理由は、単にAが反復されることにはない。Aの作動結果が、A自身の作動環境、制度条件、評価条件、資源配置、異議構造、責任配置その他へ戻り、それらを変化させ、その変化がさらにAの作動または期待成果へ影響する自己関与的な連関が存在することにある。「アイロニー」と呼ぶ理由は、Aの成功、強化または制度化が、Aに期待されていた成果またはA自身を成立させる重要な条件を、媒介構造を通じて逆に弱化させうる点にある。ただし、期待に反する結果が生じただけでは十分ではない。単なる予測失敗、偶然的逆効果、外生的ショックまたは無関係な相関と区別し、Aの作動が自己の作動環境へ戻る再帰的構造と、その構造を通じたB弱化との関係を検討しなければならない。

したがって、再帰的構造アイロニーは、観察者が後から「皮肉である」と解釈することによって成立する修辞的カテゴリーではない。他方、その成立を主張するためには、構造記述だけでなく、媒介構造、機序仮説、原因関係および判断状態について必要な論証が求められる。本概念の役割は、再帰的能力そのものを否定することではなく、ある能力が一次的には成功していても、その作動が自己の期待成果または成立条件へ戻る経路を通じて逆方向の帰結を形成しうることを、独立した分析対象として保持する点にある。

12.7 期待成果反転型と自己成立条件反転型

再帰的構造アイロニーには、少なくとも二つの基本型を区別できる。第一は期待成果反転型である。これは、能力または作動Aが成果Bを促進することを期待されているにもかかわらず、Aの作動、反復、強化または制度化が、媒介構造Cを通じてBの弱化へ寄与する構造である。例えば、異議を処理する理論的能力Aが強化されることによって、より多くの異議を既存理論内部へ分類・説明・吸収できるようになり、その処理方式が基本構造への異議を周辺化する媒介構造Cとして作用した結果、実効的な異議可能性Bが弱化する場合が考えられる。この場合、異議処理能力の強化が、本来期待されていた異議への応答可能性を逆に弱化させる可能性がある。

第二は自己成立条件反転型である。これは、Aの作動、反復、強化または制度化が、媒介構造Cを通じて、A自身が健全に作動し続けるために重要な条件Bを弱化させる構造である。例えば、再帰的監査能力Aを制度的に拡張した結果、監査対象、手続、記録および確認負担が増加し、それが判断遅延、責任分散または専門家依存を生じさせる媒介構造Cとして作用し、監査を適切に行うために必要な時間、独立性、責任主体または判断能力Bを弱化させる場合が考えられる。この場合、Aは一次的には作動していても、その作動を持続可能かつ適切に成立させる条件を弱化させうる。

ただし、これらの例示は、その因果関係が個別事例で成立していることをあらかじめ意味しない。異議処理能力の増加と異議可能性の低下、監査拡張と判断能力の低下が観察されたとしても、そのことだけで媒介構造Cまたは原因機序が確定するわけではない。期待成果反転型または自己成立条件反転型の候補が検出された場合には、Cとして何が作用しているのか、Aがどの経路を通じてB弱化へ寄与しているのか、別の条件が主要原因ではないかを別途検討する必要がある。反転型候補の検出 ⇏ 原因機序の確定である。

期待成果反転型と自己成立条件反転型は同一ではない。前者では主としてAに期待された外的または直接的成果Bが弱化し、後者ではAの健全な作動を支える条件Bが弱化する。ただし、両者が重なる場合もある。Aの強化が期待成果を弱化させ、その結果としてAへの信頼、資源、権限または制度的支持が失われ、A自身の成立条件まで弱化する場合などである。また逆に、Aの成立条件の弱化が、後に期待成果の低下を生じさせる場合もありうる。したがって、この二類型は固定的分類ではなく、何が弱化し、どの位置に反転が生じているかを識別するための分析上の型区分である。

さらに、いずれの型についても、反転の成立から直ちに規範的不当性は導かれない。Bの一定の弱化が存在しても、他の価値、権利、緊急性、安全、資源制約その他との関係でAの強化がなお理由づけられる場合がある。逆に、再帰的構造アイロニーが成立していなくても、別の権利侵害、責任問題または構造的正当性上の問題が成立する場合もある。反転型の成立判断と、その規範的評価は別途接続されなければならない。

12.8 一次的成功とその再帰的帰結

ある能力、理論、制度または実践が、直接に設定された目的、機能または評価規準との関係で成果を上げていることと、その成功過程が自らの成立条件、問題化可能性、異議経路、責任構造、修正可能性、持続可能性その他へどのような帰結を生じさせているかは別問題である。本書では、前者を一次的成功として扱い、後者については、独立した「再帰的成功」という新たな総合評価型を設定するのではなく、一次的成功が自己の成立構造および後続的な再検討可能性へ与える再帰的帰結として区別して評価する。一次的成功の成立 ⇏ その再帰的帰結の望ましさである。例えば、ある理論が反例処理能力を高め、説明可能な事例範囲を拡大したなら、それは一次的な説明能力上の成功となりうる。しかし、その成功が、あらゆる異議を既存理論内部へ吸収する構造を強化し、基本問題設定への異議経路を弱化させているなら、その一次的成功には別型の構造的問題が伴いうる。同様に、監査制度が不正検出率を高めるという一次的成功を達成していても、監査負担の増大によって判断責任、独立性、時間資源または実効的異議可能性を損なっている場合には、それらの帰結を一次的成功とは別に評価する必要がある。一次的成功 ≠ 構造全体の改善である。ただし、この区別から「一次的成功より再帰的帰結の評価が常に上位

である」という序列は導かれない。一次的成功も重要な評価結果でありうるし、再帰的帰結に問題が存在しても、その問題が一次的成功を無効化するとは限らない。逆に、一次的成功が大きいことから、その成功が生じさせた重要な構造的費用を無視してよいことも導かれない。一次的成功 ⇏ 構造的正当性。一次的成功 ⇏ Wa適合。再帰的帰結の問題化 ⇏ 一次的成功の不存在である。これらの具体的評価には、第7章の一般評価理論、第9章の構造的正当性、Wa、領域固有評価その他を必要に応じて用いる。したがって、本節の目的は「再帰的成功」という新しい最高評価概念を導入することではなく、ある能力または制度の一次的成果だけによって、その作動が自らの成立条件や後続的な問題化・修正可能性へ及ぼす帰結まで評価済みとみなさないための型分離を示すことにある。一次的成功の成立 ≠ その成功が成立条件および後続的修正可能性へ及ぼす帰結の評価である。

12.9　哲学的能力と哲学的前進

哲学においても、概念形成能力、区別能力、反論処理能力、統合能力、自己批判能力、再帰的対象化能力その他が高まることは重要でありうる。しかし、それらの哲学的能力が増大したことから、哲学的探究全体が前進したことは自動的には導かれない。哲学的能力の増大 ⇏ 哲学的前進全体の増大である。

例えば、区別を極端に精密化すれば、多くの反論を型の違いとして処理できるようになる。しかし、その結果として理論の可読性、比較可能性、反証可能な接点または実践的判断可能性が著しく低下するなら、区別能力の増大をそのまま哲学的前進とは評価できない。また、再帰的階層を増加させれば自己言及的な問題をより詳細に記述できる場合があるが、その階層の増加によって問題そのものが解明されたとは限らない。再帰の深さ ⇏ 哲学的価値の高さである。

同様に、あらゆる反論を説明できる理論が、反論によって変更されうる理論であるとは限らない。説明能力の増大 ⇏ 修正可能性の増大である。したがって、哲学的前進を単一能力の最大化として捉えず、問いへの理由づけられた応答、概念的明確性、証拠・反論への応答、異議可能性、比較可能性、修正可能性、理論的費用その他を必要に応じて区別して評価する。

ただし、本節は「哲学的前進」の完全な理論を提示するものではない。ここで示すのは、哲学的能力の増加という局所的成功から、哲学全体の成功または価値を直接導出してはならないという限定である。

12.10　構造アイロニーと因果・規範評価

再帰的構造アイロニーは、単に二つの価値または目的のあいだにトレードオフが存在することとは異なる。トレードオフでは、Aを増加させることによって別の価値Bが低下する競合関係が、当初から認識または予想されている場合もある。これに対して再帰的構造アイロニーでは、Aが本来Bを促進する、またはA自身の成立条件Bを維持すると期待されているにもかかわらず、Aの作動、反復、強化または制度化が、自己の作動環境へ戻る媒介構造Cを通じてBを弱化させる点が重要となる。再帰的構造アイロニー ≠ 単なるトレードオフである。

ただし、期待と結果の逆転が観察されたことだけで、再帰的構造アイロニーの成立を確定してはならない。Aが増加した時期にBが低下したとしても、それだけではAがB低下の原因であること、Cが媒介構造として作用したこと、またはAの再帰的作動が結果形成に寄与したことは確定しない。したがって、構造記述、構造アイロニー候補の検出、媒介構造候補の構成、機序仮説、原因判断、構造アイロニーの成立判断および規範評価を型分離する必要がある。構造アイロニー候補の検出 ⇏ 原因機序の確定。機序仮説 ⇏ 原因判断。原因判断 ≠ 規範評価である。

分析上は、まずA、B、期待関係E(A→B)、Aの作動または強化とBの変化、および関係しうる媒介構造を必要な範囲で記述する。そこから再帰的構造アイロニーの候補が検出された場合には、Cとしてどの制度、概念、資源配分、インセンティブ、責任配置、反応構造その他が関与しうるかを局所化し、成立条件候補および機序仮説を構成する。そのうえで、必要な証拠にもとづき、AがCを介してBの弱化へどの程度寄与したかについて原因判断を形成し、当該事例を再帰的構造アイロニーとしてどの程度確定できるかを判断する。ただし、この配列は固定的な時間順

序ではなく、原因分析から期待関係へ戻る場合、事前に構造アイロニーの可能性を予測して媒介構造を検討する場合、理由充足状態を未確定として保持する場合や、複数の判断位置間の係争状態を保持する場合もありうる。

この型分離は、RSPT上の局所化、成立条件候補、機序仮説および原因判断との整合性を保持するためにも重要である。再帰的構造アイロニーという概念を導入したことによって、因果分析を省略してよいわけではない。むしろ、本概念は「何を因果的・機序的に調べるべきか」を構造的に特定するための分析位置を提供する。構造アイロニーの概念的記述 ≠ 原因説明であり、構造アイロニーの検出能力 ≠ 原因判断能力である。

さらに、再帰的構造アイロニーが成立したことから、その構造が規範的に不当であることも自動的には導かれない。Aの強化によってBが一定程度弱化していても、他の重大な価値、権利、安全、緊急性、不可逆性、資源制約その他との関係で、その構造がなお理由づけられる場合がある。逆に、アイロニーが小さいまたは存在しなくても、重大な権利侵害、Wa上の問題、責任問題その他が成立する場合もある。再帰的構造アイロニーの成立 ≠ 規範的不当性である。

したがって、必要に応じて、構造記述、アイロニー候補の検出、局所化、媒介構造候補・機序仮説、原因判断、構造アイロニーの成立判断を経たうえで、構造的正当性、Wa、領域固有価値その他による評価へ接続する。ただし、これらは固定的な処理系列ではなく、異なる判断型の依存関係と非導出関係を示すものである。構造記述 ≠ アイロニー成立判断。アイロニー成立判断 ≠ 構造的正当性評価。構造的正当性評価 ≠ Waその他の規範的方向評価である。この区別によって、「皮肉な結果だから悪い」「目的と逆の結果だから直ちに廃止すべきだ」という短絡と、「因果機序を確認せず逆説的関係を物語化する」という短絡の双方を避ける。

12.11 再検討可能性の深度と自己検査条件

以上の再帰性失敗論から、再検討についてさらに一つの横断的な区別を明示できる。ある構造が自己の要素、関係、規準、優先関係、配置または運用を内部的に修正できることと、その構造において何が対象、主体、問題、証拠、価値、責任または可能性として形成されうるかを規定する形成条件そのものを再検討できることは同一ではない。成立済み構造内部の修正可能性 ⇏ 形成条件の再検討可能性である。また、形成条件を再検討または分析できることから、その形成条件を再形成すべきことも導かれず、形成条件を再形成したことから改善が成立したことも導かれない。したがって、成立済み構造内部の修正 ≠ 形成条件分析 ≠ 形成条件再形成であり、形成条件分析 ⇏ 形成条件再形成、形成条件再形成 ⇏ 改善である。

この区別は、再帰的監査との関係でも重要となる。重要な再検討理由が、現在の判断または構造の内容だけでなく、それを成立させている問題設定、対象範囲、候補形成、証拠資格、評価規準、主体位置、観察位置その他の条件へ向けられている場合には、再帰的監査は必要な範囲でそれらの位置への差し戻しへ接続しうる。そして、それらの条件が対象、主体、問題、証拠、価値、責任または可能性その他の形成または非形成に関与する形成条件として問題となる場合には、必要に応じてRSFT上の形成条件分析へさらに接続しうる。しかし、再帰的監査 ≠ RSFT上の形成条件分析 ≠ 形成条件再形成である。再帰的監査の役割は、重要な再検討理由が向けられている位置を再び検討可能な対象として構成することにあり、その位置がどの理論型の分析対象となるのか、どの問題が実際に成立しているのか、また何を維持、限定、変更または再形成すべきかは別途の論証を必要とする。

さらに、再検討可能性を検討する際には、ある能力または作動の一次的改善と、その能力自身を検査し続けるための条件の保存も区別しなければならない。性能、精度、速度、適応性、自己変更能力、問題解決能力その他が向上したことから、その変更または帰結を検査する能力、異議や反例を理由入力として受理する条件、問題を問題候補として形成する条件、必要な情報または証拠へアクセスし資格づける条件、停止、修復、回復または再検討へ接続する条件まで保存されていることは導かれない。一次的能力の改善 ⇏ その能力を検査する条件の保存である。同様に、内部修正能力の高さ ⇏ 修正方式自身の再検討可能性である。既存構造内部で多数の

修正を行いうることと、その修正を方向づけ、制約し、または可能にしている規準、問題設定、証拠条件、形成条件その他へ再検討を差し戻しうることとは別である。
したがって、高度な自己修正または自己改善が成立している一方で、その修正方式、修正規準または形成条件への再検討経路が弱化している場合には、一次的成功とは別に、再帰的失敗の候補となる構造的問題が成立しうる。ただし、再検討経路が弱化していることだけから、直ちに特定の再帰的失敗型が成立したとは判断できない。その弱化がどの作動、条件または媒介関係によって生じ、何をさらに弱化させ、どの後続的な検出、問題化、評価、修復または再検討可能性へ影響しているのかを別途分析しなければならない。再検討経路の弱化 ⇏ 再帰的失敗の成立である。他方、その弱化が、当該弱化自身を検出、問題化、評価し、必要な後続作動へ接続する条件をさらに弱化させる場合には、より強い再帰的失敗構造が成立する可能性がある。
自己変更AIは、この一般問題が明瞭に現れうる一つの領域である。自己変更によって重要な監査能力またはその成立条件が低下し、さらにその変化が、当該低下自身を検出、問題化、評価し、停止、修復、回復または再検討へ接続する条件を弱化させる場合には、単なる能力低下とは異なる再帰的構造が問題となりうる。ただし、監査能力の低下と、それを再帰的に検査する能力の低下とが単に併存するだけでは足りず、両者のあいだにどのような媒介関係が成立しているかを別途分析しなければならない。このAI領域における分析単位は、後続研究において「再帰的自己劣化」として独立に理論化しうるが、その領域固有の成立条件、他領域への一般化可能性、および一般体系への再検討入力については第13章で扱う。
ただし、領域固有概念の成立だけからその一般理論化は導かれない一方、その領域固有性から一般体系への理論的含意が存在しないことも導かれない。
以上から、本体系への自己適用は、体系内部で行われる自己監査だけによって完結しない。本体系の中核概念、型区分または接続原理を独立した領域研究へ用いた結果として、重要な反例、適用失敗、新たな分析単位、診断差または予測外の理論的帰結が形成され、それらが本体系自身の問題設定、概念、型区分、接続原理、形成条件または理論境界へ向けられている場合には、その位置を再び検討対象とする理由となりうる。ただし、領域研究から生じた理由から、一般体系のどの位置をどのように変更すべきかは自動的には決まらない。問題が領域固有の仮定、適用条件または補助概念にあるのか、それとも中核概念、型区分、理論間接続または体系構成そのものへ及ぶのかを必要に応じて局所化しなければならない。一般体系 ↛ 領域研究と、領域研究 ↛ 一般体系への再検討入力とは接続しうるが、一方から他方への自動的導出または還元を意味しない。

12.12　哲学的含意

再帰性失敗論の哲学的含意は、自己批判、自己対象化、自己監査または再検討の能力それ自体を、哲学的優越性、真理または正当化の保証として扱えないことにある。理論は批判を理解し、新しい概念や区別を形成し、自らの前提または作動を再対象化できるとしても、その能力が、批判の実際の対象となっている基本問題設定、規準、証拠構造、形成条件または理論境界の再検討を代替する場合がある。異議を新たな概念的位置へ分類し、体系内部で説明可能にしたことと、その異議が向けられている基本構造を実際に問い直したこととは同一ではない。また、再検討、監査、異議経路、記録または評価手続を強化することが、その負担、複雑化、判断遅延、責任分散または専門家依存を媒介として、かえってそれらの能力が機能するための成立条件を弱化させる場合もありうる。したがって、再帰性は「自己を問い返せるか」という能力の有無だけでなく、何を再検討対象として形成し、何を対象外に置き、どの深度まで問いを差し戻すことができ、その作動がどのような媒介構造と帰結を生むのかという観点から評価されなければならない。とりわけ再帰的構造アイロニーが示すのは、再帰的能力が単に失敗しうるということだけではなく、その能力または作動を強化することそれ自体が、一定の媒介構造を通じて、期待された成果またはその能力自身の成立条件を弱化させうるという反転可能性である。ただし、その可能性を指摘することと、実際にその因果的反転が成立していることとは区別されなければならない。哲学的に重要なのは、自己批判・自己監査・再検討可能性を新たな自己免責の根拠とせ

ず、再帰性自身を失敗可能な有限の能力として対象化し、その作動、反復または強化が、どの条件のもとで哲学的前進に接続し、どの条件のもとで理論的自己保存、再検討代替または自己成立条件の弱化へ反転するのかを、独立した検討問題として保持することである。

12.13　再帰性失敗論の自己適用と到達点

第10章では、再帰的構造哲学自身も再帰的監査の対象となり、その再検討可能性または修正可能性を抽象的に宣言するだけでは自己適用が成立しないことを示した。本節ではさらに、本章で区別した理論的自己保存、自己免責、再検討代替的概念化および再帰的構造アイロニーという失敗型を、本体系自身へ具体的に適用する。ただし、以下で示すのは、本体系が実際にそれらの失敗へ該当していることをあらかじめ認定するものではない。本体系固有の能力が、どの条件および媒介構造のもとで失敗へ転化しうるかを示す分析仮説または構造アイロニー候補である。失敗可能性 ≠ 失敗成立。構造アイロニー候補の提示 ⇏ 媒介機序または原因関係の確定である。

第一に、型分離および概念形成は、再検討代替的概念化へ転化しうる。本体系は、構造記述、保存評価、一般評価、規範評価、原因判断、責任判断、再編成、Wa、構造的正当性、再帰的監査その他を区別することによって、異なる判断型の混同、依存方向の逆転または不当な短絡を防止しようとする。しかし、異議が提出されるたびに新たな型、概念、非導出関係または補助区分を追加し、その異議を体系内部の一項目として位置づけることによって、異議が向けられている中心的問題設定、基本区分、規準または理論境界そのものへの再検討を回避するなら、型分離能力は再検討代替的概念化を介して理論的自己保存へ接続しうる。区別可能性 ≠ 区別必要性。型分離の増加 ⇏ 理論全体の改善である。したがって、新たな区別を導入する場合には、その区別を欠くことによってどの具体的な混同、短絡、誤った依存方向または不可視化が生じるのか、その区別が元の異議へ実際に応答しているのか、それとも異議を別の概念的位置へ移しただけなのかを検討する必要がある。

第二に、再帰的監査は、自己成立条件反転型の再帰的構造アイロニー候補を形成しうる。再帰的監査Aは、成立済みの問題設定、規準、証拠構造、観察位置その他を重要な再検討理由に応じて再対象化することによって、理論、判断または制度の修正可能性Bを支えることが期待される。しかし、監査対象、監査階位、記録要求または確認手続の増加が、判断遅延、責任分散、分析負担、専門家依存その他の媒介構造Cを形成し、それによって監査自体に必要な時間、独立性、判断能力、責任主体または異議経路Bを弱化させるなら、自己成立条件反転型の構造アイロニーが成立する可能性がある。ただし、この可能性を指摘しただけで、監査増加が実際にこれらの条件を弱化させていると判断してはならない。監査負担、責任分散その他を媒介構造候補として構成し、その機序および原因関係を個別に検討する必要がある。再帰的監査の増加 ⇏ 構造的正当性の増加である一方、再帰的監査の増加 ⇏ 構造的アイロニーの成立でもない。

第三に、Waのメタ規範的位置の解釈または運用は、自己免責へ転化しうる。Waを相互存立可能性の横断的規範公準として採用することと、Wa自身の採用理由、概念内容、射程、解釈または制度化を理論的批判から除外することは異なる。Waのメタ規範性を「Waそのものは批判されえない」「Waを掲げる判断はそれだけで正当化される」という意味へ転化するなら、有限な固定化の自己免責を批判するために採用された公準が、自らを自己免責する構造を形成しうる。他方、Waの理論的再検討可能性 ≠ 採用中のWaを個別事例で恣意的に解除できることである。メタ規範性 ≠ 理論的不可批判性。理論的再検討可能性 ≠ 個別的自己例外化である。

第四に、構造的正当性を確保するための評価、手続または制度も、自己成立条件反転型の再帰的構造アイロニー候補となりうる。問題化可能性、異議経路、責任経路、修復・救済、再検討または再開放への接続を確保するために、評価項目、記録、監査、参加経路その他を増加させた結果、それらが手続負担、情報負担、責任分散、判断遅延、専門家依存または異議形成費用を増大させる媒介構造Cとして作用し、かえって実効的な理由応答可能性Bを弱化させる場合には、構造的正当性を高めることを期待された能力または制度Aが、その成立条件を弱化させる構造アイロニーとして分析されうる。ただし、異議経路や手続が増えたことと実効的理由応答可能

性が低下したことの併存だけで、その因果関係を確定してはならない。構造的正当性評価の増加 ⇏ 構造的正当性の改善であるが、構造的正当性評価の増加 ⇏ 構造的アイロニーの成立でもない。

第五に、本体系全体の説明能力または批判吸収能力は、理論的自己保存へ転化しうる。RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査、局所的停止その他を用いることで、多様な反例、異議、限界または失敗を体系内部に位置づけられるとしても、その包括的説明能力それ自体は体系の妥当性を保証しない。あらゆる批判を「型の違い」「局所化不足」「形成条件の問題」「Waとの非同一性」「構造的正当性上の別問題」「監査対象の違い」その他として再記述できるようになった結果、中心命題、基本区分または体系構成そのものが実効的に反論不能となるなら、説明能力の増加が理論的自己保存の機序となりうる。批判を説明可能にすること ≠ 批判によって基本構造を再検討可能にすること。体系内部への位置づけ可能性 ≠ 異議への十分な応答である。

したがって、再帰的構造哲学の自己適用において重要なのは、自己修正可能性を宣言することではなく、本体系固有の能力について、どの失敗型が候補となり、どの媒介構造が形成されうるかを構成し、その機序仮説、原因関係、判断状態および帰結を必要な範囲で追跡することである。型分離は再検討代替的概念化へ、再帰的監査は自己成立条件反転または自己免責へ、Waの解釈・運用は自己免責へ、構造的正当性を確保する評価・手続・制度は自己成立条件反転へ、体系的説明能力は理論的自己保存へ転化しうる。しかし、「転化しうる」ことと「実際に転化している」ことは異なる。可能性の識別 ⇏ 失敗成立。失敗候補の検出 ⇏ 原因機序の確定である。

本章の到達点は、再帰性それ自体を自己保証装置としないことにある。再帰的能力の存在は、その作動の妥当性を保証せず、その作動、反復、強化または制度化が、期待成果または自己成立条件を弱化させる場合もありうる。しかし、その可能性を概念的に記述しただけで、構造アイロニー、自己免責または理論的自己保存の成立が確定するわけでもない。再帰性自身の失敗を論じる場合にも、構造記述、失敗候補の検出、媒介構造候補、機序仮説、原因判断、評価および判断状態を型分離しなければならない。再帰性 ⇏ 真。再帰性 ⇏ 認識的正当化。再帰性 ⇏ 構造的正当性。再帰性の自己適用 ⇏ 再帰的作動の妥当性の最終保証である。

第13章　領域的展開——存在・主体・認識・可能性・社会・実践

13.1　領域的展開の方法

本章では、再帰的構造哲学の中核理論、横断的理論、規範および再帰的作動を、存在、主体・意識、認識、可能性、社会・制度および実践の各領域へ接続する。ただし、体系内に位置づけられることと、中核理論へ還元されることを区別する。体系内所属 ≠ 中核理論への還元。体系的接続 ≠ 中核理論からの演繹。領域理論間接続 ≠ 領域理論間還元である。各領域には、それぞれ固有の対象、問い、証拠、規準、説明形式、不成立条件および論証負担があり、それらをRSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性または再帰的監査のいずれかへ一元的に吸収しない。

しかし、本章の目的は、再帰的構造哲学の語彙が多様な領域へ「適用できる」と示すことだけではない。一般哲学体系であると主張する以上、中核概念、型区分、依存方向および非導出関係を領域へ接続することによって、既存の問いがどのように再構成され、どの推論上の短絡が遮断され、どの判断または診断が新たに形成され、何がなお領域固有の論証課題として残るのかを示す必要がある。体系的接続 ≠ 語彙的置換。区別可能性 ≠ 区別必要性である。中核概念を用いて既存問題を別の語彙で再記述できることだけでは、領域的な哲学的成果が成立したことにはならない。ある型分離が必要であるというためには、その区別を欠くことによって、どのような混同、過剰導出、誤った依存方向または不可視化が生じ、その区別によって問題設定、説明、証拠要求、評価、比較、責任帰属または実践的位置が実際にどのように変化するかを示さなければならない。

そのため、本章では六領域を同一の密度では扱わない。認識論と社会・制度論については旗艦的な領域展開として位置づけ、より実質的な論争および具体的事例を通じて、再帰的構造哲学

が第一階の哲学的問題について、限定的ではあるが実質的な回答を形成しうることを示す。可能性構造論および実践論についても、候補未構成と可能性不存在、比較形成不足と比較不能性、比較結果と有限な決定その他を区別することによって、限定された第一階の実質命題を形成する。他方、存在論については、存在・存立・存立構造・存在形式・依存の型分離を通じて比較的高密度の基礎的領域展開を行う。主体・意識論については、中心的問い、代表的短絡、主要な型区分および中核理論との接続位置を示し、独立した後続研究へ接続する基本的位置を形成する。領域間の記述量および論証密度の差異は、理論的重要性の序列を意味せず、本章における論証機能の差異を示す。

認識論では、「認識、証拠および判断が社会的・歴史的・制度的な形成条件に依存するなら、真理もそれらの条件に相対化されるのか」という問題を中心に扱う。ここでは、真の成立、真該当性判断、情報の存在、証拠へのアクセス、証拠候補形成、制度的証拠資格、認識的証拠価値、認識的正当化および形成条件分析を型分離することによって、判断形成条件依存性から真理相対主義へ移行する短絡と、真を形成条件へ還元しないことから認識形成条件を無視する逆方向の短絡の双方を遮断する。社会・制度論では、「制度が目的を達成し、適法かつ手続的に作動しているなら、その制度は十分に正当化されているのか」という問題を中心に扱う。ここでは、形式的正しさ、実体的成功、非保存・負担、原因、責任、異議可能性、修復・救済、構造的正当性およびWa上の評価を型分離し、一つの制度について異なる評価結果が併存しうることを示す。

可能性構造論では、現在構成されている候補群を可能性全体と同一視せず、可能性不存在、候補未構成、可能性分配、アクセス不能および実現条件不足その他を区別することによって、「可能性がない」「選択肢がない」と記述される状態の内部に異なる構造が存在しうることを示す。実践論では、比較関係が十分に形成されていないことと積極的な比較不能性を区別し、さらに比較結果、選択、決定および実施を型分離することによって、完全な比較または一意的最善解が成立しない場合にも、一定の理由と条件のもとで有限な決定が成立しうることを示す。したがって、本章における第一階の実質的展開は認識論および社会・制度論だけに限定されないが、各領域について同一の完成度または論証密度を要求するものでもない。

この方法によって、本章は二つの極端を避ける。一方では、再帰的構造哲学を各領域へ一方向的に適用し、既存の哲学問題を中核理論の語彙へ置換する還元を避ける。他方では、中核理論および横断的理論は単に問題を整理するだけで、存在、認識、可能性、制度、実践その他について何ら実質的命題を形成しないという空洞化も避ける。横断的理論は領域固有理論を代替しないが、型区分、依存方向および非導出関係を明示することによって、どの問いが区別され、どの証拠が必要となり、どの評価、責任判断または実践的位置へ接続すべきかを変化させうる。中核理論による問題再構成 ≠ 領域固有理論の完成である。しかし、領域固有理論の未完結性 ≠ 中核理論または一般体系の非実質性でもない。

また、各領域における第一階の哲学的探究と、そこで形成された問題設定、概念、区別、証拠、規準、観察位置、主体位置その他を必要に応じて再対象化する第二階の再帰的監査を区別する。第一階の領域的探究 ≠ 第二階の再帰的監査である。本章で形成される領域的命題は、再帰的監査によってのみ成立するわけではなく、存在、主体、認識、可能性、制度または実践そのものについて理由を形成する第一階の哲学的回答を含む。そのうえで、それらの回答自身も一定の条件のもとで成立した局所的固定化として、重要な反例、異議、新証拠、適用失敗、予測外帰結その他によって再検討理由が成立した場合には、その内容または成立構造を必要な範囲で再び対象化しうる。以下では、この原則のもとで各領域を検討する。

13.2　存立と依存

再帰的構造哲学における存在論は、存在するものまたはその存在論的成立を、局所的固定化、認識的成立、形成過程、保存関係、関係構造その他のいずれか一つへ還元することから始めない。第2章ではすでに、局所的固定化と対象の存在論的成立を同一視せず、局所的同一性の成立から関係独立的な最終同一性を導かず、相互不固定化、開余性および停止相最終性非保証を強い最終形而上学へ拡張しないことを論じた。本節では、それらの基礎的型分離および構造

的制約を前提としながら、再帰的構造哲学が存在についてどのような第一階の実質命題を形成しうるかを示す。したがって、本節の目的は存在論一般の必要十分条件または最終カテゴリー体系を完成させることではなく、存在、存立、存立構造、存在形式、存在判定および存在論的依存を型分離し、それらを非還元的に接続するための基本構造を提示することにある。
本書では、「存在」を、何かが単なる無ではなく何らかの仕方で成り立っていることを指す最小の存在論的位置として保持する。ただし、この最小規定は、存在一般を「成り立つこと」によって説明し尽くす最終的形而上学的定義でも、存在一般の必要十分条件でも、個別対象についての存在判定規準でもない。存在の最小規定 ≠ 存在一般の最終定義であり、存在の最小規定 ≠ 個別的存在判定規準である。このような最小規定を置く理由は、存在一般をあらかじめ個体、物体、実体、関係、構造、状態、過程、場、出来事その他の一つへ固定せず、何が存在するのか、その何かがどのような条件・関係・構造のもとで存立しているのか、その存立構造をどの存在形式によって分節することが適切なのかを後続的に問いうるようにすることにある。したがって、存在 ⇏ 個体存在、存在 ⇏ 物体存在、存在 ⇏ 明確な境界、存在 ⇏ 通時的同一性、存在 ⇏ 関係独立性である。
このため、本節では、存在、存立、存立構造および存在形式を区別する。存在 ≠ 存立、存立 ≠ 存立構造、存立構造 ≠ 存在形式である。
存在は、あるものについて存在論的な肯定位置を与える最小の水準に関わるのに対し、存立は、その対象が対象型に応じた具体的条件のもとでどのように成り立っているかという条件的成立に関わる。存立構造は、その対象が一定の条件のもとでどのように成り立ち、変化し、関係し、依存し、必要に応じて生成・消滅するかという対象側の構造的連関に関わる。これに対して存在形式は、その存立構造に応答して、その対象を個体、関係、構造、状態、過程、場、出来事その他の何として存在論的に分節することが適切であるかに関わる、対象型依存的かつ修正可能な存在論的分節である。ただし、「存立構造」を、存在するものとは別に存在する普遍的実体または最終カテゴリーとして導入するわけではない。その役割は、対象側で成立している成り立ち方と、それについて形成される存在論的分節とを区別することにある。
ここではさらに、存立構造と、その存立構造について形成される構造記述も区別しなければならない。存立構造は、対象側で成立している成り立ち、変化、関係、依存その他の構造的連関に関わるのに対して、構造記述は、それらについて一定の問題設定、範囲、時間、粒度、観察位置、概念その他のもとで形成される記述である。したがって、存立構造 ≠ 構造記述であり、構造記述の成立 ⇏ 存立構造の完全回収である。また、構造記述 ≠ 存在形式である。対象の関係、変化または依存を記述することと、その対象を何として存在論的に分節することは別の作動である。したがって、対象側の存立構造 ≠ 構造記述 ≠ 存在形式であるが、この非同一性から三者の無関係性は導かれない。対象側の存立構造についての構造記述は存在形式候補の形成または適合性評価への入力となりうる一方、採用された存在形式は、何を関連する存立構造として記述すべきかを方向づけうる。
存在形式は理論的・概念的に形成されるが、そのことから任意的であることは導かれない。個別対象についての存在判定または存在形式判定に先立っても、観察、測定、作用、関係、予測成否、証拠間の収束・不一致、反例、制度的効果その他が、対象候補に関わる制約として現在の候補へ支持、抵抗または修正要求を与えうる。ただし、その段階では、それらがすでに確定した実在対象の性質または作用であるとは限らない。対象候補に関わる制約の成立 ≠ 対象存在の先行確定であり、候補関連制約 ≠ 対象帰属済み制約である。これによって、存在を判定するための証拠を、すでに存在が確定している対象の作用として循環的に記述することを避ける。他方、これらの制約も理論から完全に無媒介な裸の所与として与えられるわけではない。何を観察し、測定し、証拠、作用、差異または反例として把握するかには、概念、理論、装置、制度、観察位置、粒度その他が関与しうる。しかし、この媒介性から、存在論的判断が理論内部だけで自己完結することは導かれない。予測への抵抗、異なる測定間の収束または不一致、想定外の作用の反復、既存理論に修正を要求する証拠その他は、現在の存在判定または存在形式分節へ制約を返しうる。対象または対象候補に関わる制約 ≠ 理論から完全に無媒介な所与である一方、

理論媒介性 ⇏ 制約の不存在である。したがって、存在形式の分析上の形成 ≠ 任意的構成である。
この構造から、存在形式候補の形成とその適合性を区別する必要がある。ある対象について複数の存在形式候補を形成できることから、それらが同程度に対象へ適合することは導かれない。存在形式候補の形成 ≠ 存在形式の適合性評価 ≠ 現在採用する存在形式判定である。存在形式の適合性は、候補が対象または対象候補について成立している制約、証拠、作用、反例、変化、同一性、境界、生成・消滅、依存その他をどの程度適切に組織し、競合する分節と比べてどの程度理由づけられるかとの関係で検討される。したがって、存在形式候補の複数可能性 ⇏ 全候補の等価性であり、複数の存在形式が一定の適合性をもちうること ⇏ 無制約な存在論的多元性である。また、現在複数の存在形式を区別していることから、究極的存在カテゴリーが必ず複数であることも導かれない。存在形式の型多元性 ≠ 究極的存在カテゴリーの複数性の確定である。
存在判定と存在形式判定も同一ではない。ある対象候補について「存在する」と判断することと、その対象を何として存在論的に分節することが適切であるかを判断することは別問題である。存在判定 ⇏ 存立構造の完全確定、存在判定 ⇏ 存在形式判定である。ただし、この型分離から固定的な一方向的順序は導かれない。何を存在候補として形成するか、どの対象型として扱うか、どの存在形式候補を形成するかも異なる問題であるが、証拠、反例、候補関連制約、存在理由および適合性分析を通じて相互に修正されうる。存在候補の形成 ≠ 対象型候補の形成 ≠ 存在形式候補の形成であり、型分離 ⇏ 一方向的決定関係である。また、候補未構成、未確定、判定不能、係争中、存在形式候補未形成、制約帰属未確定その他を存在否定または不適合へ圧縮しない。現在判定できていないこと ≠ 非存在であり、適合性未確定 ≠ 不適合である。
同一性、境界および持続についても、存在一般の必要条件として一括しない。第2章で論じたように、少なくとも一部の対象について、局所的同一性、境界または位置づけが関係条件のもとで成立する場合がありうる。しかし、この一般的構造仮説から、個別対象について特定の関係依存性が成立していることは導かれない。相互不固定化 ⇏ 個別対象についての関係依存性成立判定であり、個別対象Aが他の対象、条件または関係へ存立的、構成的その他の仕方で依存していると主張する場合には、対象固有の証拠および理由が必要となる。また、局所的同一性の成立と同一性判定は同一ではなく、関係依存性を認めることから対象の非実在性または関係への完全還元も導かれない。本節ではさらに、同一性 ≠ 同一性規準 ≠ 同一性判定 ≠ 追跡可能性、境界 ≠ 境界規準 ≠ 境界判定という区別を保持する。追跡可能性 ⇏ 同一性、追跡困難性 ⇏ 非同一性、境界の曖昧性 ⇏ 対象不存在である。
同一性と持続を考える場合には、構造的再現または再生成と同一対象の持続も区別しなければならない。ある対象に特徴的であった構造、機能または関係が一度失われた後、同型または高度に類似する構造が再び成立したとしても、そのことだけから元の対象そのものが時間を通じて持続していたこと、または元の対象が再び同一対象として出現したことは導かれない。構造的再生成 ≠ 同一対象の持続であり、構造的類似性 ⇏ 通時的同一性である。逆に、同一対象として持続するために、すべての構造、構成要素、機能または関係が全面的に不変である必要があるとも限らない。したがって、同一性、持続、構造的保存および構造的再生成は、それぞれ別途検討されなければならない。
存在、形成および保存も型分離する。存在 ⇏ 対象化、存在 ⇏ 対象形成、対象形成 ⇏ 対象存在の生成である。しかし、社会的・制度的対象等では、規則、承認、権限関係、共同実践その他の形成条件の一部が、その対象の現在の存立または構成へ存在論的に関与する場合がある。ここでは条件型を一括しないことが重要である。存立条件 ≠ 構成条件 ≠ 形成条件 ≠ 生成原因である。ある条件Cが対象Xの生成に因果的に関与したことと、Cが現在もXの存立に必要であること、CがXをXたらしめる構成に関与すること、あるいはXが認識的・概念的・社会的に形成される条件であることは同一ではない。同一の要素が複数の条件型へ関与する場合はありうるが、同一要素の複数型への関与 ⇏ 条件型の同一性である。したがって、形成依存性 ⇏ 存在論的形成依存性であることから、形成条件が存在論的意味をもちえないことも導かれないし、反対に、形

成条件であることだけから存立条件または構成条件であることも導かれない。認識的対象化、概念的・理論的形成、社会的・制度的形成、因果的生成および存在論的構成は区別されなければならない。
同様に、存立 ≠ 保存である。対象が存立していること、その対象が同一対象として持続していること、ある構造・機能・関係等がRSPT上保存されていること、その非保存が保存失敗に該当すること、およびその対象を規範的に保存すべきことは異なる。したがって、存在分析 ≠ 形成分析 ≠ 保存分析であり、存在論はRSFTまたはRSPTへ還元されない。ただし、それぞれは対象型と問題に応じて接続されうる。また、存在または存立していることから価値または規範的重要性は導かれず、ある対象が別の対象の存立条件または基盤条件であることから、その対象を規範的に優先すべきことも導かれない。存在 ⇏ 価値、存立 ⇏ 保存要求、基盤条件性 ⇏ 規範的優先性である。
なお、以下で扱う存立的、構成的、因果的、基礎づけ的その他の対象・構造との関係型は、第4.5節で区別した条件型および条件の機能的位置とは別の分析軸である。同一の要素が複数の分析軸上で位置づけられうることから、それらの分析軸または関係区分の同一性は導かれない。
存在論的依存についても、一つの関係へ還元しない。ある対象または存立構造が別の対象、条件、関係または構造に依存するとしても、何をもって依存とするか、その依存が存立的、構成的、因果的、基礎づけ的その他のどの型であるか、どちらの方向に成立するか、どの程度強く、どの範囲・時間・条件で成立するか、代替可能性があるかは別問題である。因果的依存 ≠ 存立的依存 ≠ 構成的依存 ≠ 基礎づけ的依存であり、依存候補形成 ≠ 依存成立判定 ≠ 依存型判定 ≠ 依存方向判定である。特に、あるものが別のものを生成したことと、それが現在の存立に必要であること、それが対象をその対象たらしめる構成へ関与すること、あるいは形而上学的基礎づけ関係にあることを同一視しない。また、反事実的依存関係が成立することだけから、構成的依存または基礎づけ的依存が成立することも導かれない。
複数の存在形式が同一または関連する対象について適合しうる場合、その存在形式間の関係も問題となる。ただし、存在形式という理論的分節の間の関係と、それぞれの存在形式によって捉えられる対象側の存立構造間の関係を区別しなければならない。存在形式分節間関係 ≠ 対象側の存立構造間関係である。したがって、本書で「存在形式間依存」と略記する場合にも、厳密には、それぞれの存在形式によって分節される対象側の存立構造の間に成立する依存を指す。この区別によって、存在形式それ自体を対象側の独立存在者として物象化することを避ける。そのうえで、複数の存立構造が依存・接続していることから、それらが同一であること、あるいは一方を他方へ完全に還元できることは導かれない。存立構造間依存 ⇏ 対象同一性、存立構造間依存 ⇏ 存立構造同一性、基盤依存 ⇏ 完全還元である。他方、還元できないことから完全に独立していることも導かれない。非還元性 ≠ 存在論的独立である。
例えば一つの生物を考える場合、その対象を一つの個体として分節すること、代謝・自己維持・発生その他を含む過程として分節すること、細胞間関係、身体内部の機能的関係、環境との物質・エネルギー交換その他を含む構造として分節することは、同一の単なる名称変更とは限らない。それぞれは異なる対象側の存立構造を前景化し、異なる説明、予測、同一性判定または依存分析に適合する可能性がある。しかし、複数の存在形式分節が可能であることから複数の生物個体が存在することは導かれず、また生物的存立構造が物理的過程へ依存していることから、生物的存立構造と物理的存立構造が同一であることも導かれない。複数分節 ⇏ 複数対象であり、基盤依存 ⇏ 存立構造同一性である。他方、生物的記述が理論・概念に媒介されていることから、その生物の代謝、境界維持、環境応答その他についての対象側の制約が存在しないことも導かれない。このような事例は、存在形式の複数可能性、対象側の制約、存立構造間依存および非還元性を同時に考える必要があることを示す。
以上の区別は、再帰的構造存在論が三つの説明圧力のいずれかへ単純に収束しないために重要である。第一は、存在一般を一つの基本的存在形式へ還元し、他の存在形式上の差異を基盤依存によって消去する単一化である。しかし、基盤依存 ⇏ 存立構造間同一性、依存 ⇏ 完全還

元である。第二は、複数の存在形式候補が形成可能であることだけを理由として、それらの適合性、競合、適用範囲および依存関係を十分に問わない無制約多元化である。しかし、複数候補形成可能性 ⇏ 同程度の適合性である。第三は、存在形式が概念的・理論的・制度的形成を介して分節されることから、対象または対象候補に関わる制約や対象側の存立構造まで形成へ回収する構成還元である。しかし、理論媒介性 ⇏ 制約の不存在であり、構成性 ≠ 構成還元である。本節が提案するのは、これら三つの中間点を選ぶ折衷ではなく、対象側の存立構造上の差異、対象または対象候補に関わる制約、複数の存在形式分節、およびそれぞれによって捉えられる存立構造間の依存を、型区分と依存方向を保持したまま接続することである。

この意味で、再帰的構造存在論は、存在について単に「最終的には分からない」とする立場ではない。対象または対象候補に関わる制約、証拠、反例、作用、関係、履歴、代替説明その他との比較を通じて、有限な存在判定、存在形式判定、同一性判定または依存判定を理由づけることは可能である。再検討可能性 ≠ 判断未成立であり、非最終性 ≠ 常時の判断保留である。しかし、現在理由づけられた存在論的分節が成立したことそれ自体から、その分節が唯一的、無条件的または最終的に妥当であることは導かれない。有限な存在論的判定の成立 ⇏ 無条件的・最終的存在論である。

ここでは、対象側の変化と存在論的判定の変更も区別する必要がある。対象の存立構造自体が時間的に変化したために存在形式判定を変更する場合と、対象側に当該変化が生じていなくても、新たな証拠、反例、比較、理論または粒度の変更によって従来の存在形式判定を修正する場合とは異なる。対象側の存立構造の変化 ≠ 存在論的判定の変更であり、対象側の変化 ⇏ 直ちに存在論的判定の変更、存在論的判定の変更 ⇏ 対象側の変化である。また、対象側の条件依存性、関係依存性または可変性と、現在の存在形式分節または判定の成立それ自体からその唯一的・無条件的・最終的妥当性が導かれないこととは同一ではない。対象が変化しうることそれ自体が、現在の存在論的分節の最終的妥当性を否定する理由なのではなく、対象が一定期間安定している場合にも、現在の存在論的分節の成立それ自体がその唯一的・無条件的・最終的妥当性を自己保証するわけではない。

さらに、存在形式についてのこの限定を、第2章の開余性または停止相最終性非保証と同一視しない。開余性は、局所的固定化の成立それ自体から、その成立条件、排除、非保存、限界および帰結等の完結的自己回収が導かれないという一般的構造仮説である。停止相最終性非保証は、局所的停止または最終性判断の成立それ自体から、その停止の最終的自己閉鎖または最終性の自己保証が導かれないという一般的構造仮説である。これに対して、本節で問題となるのは、現在形成・採用されている存在形式分節または存在形式判定それ自体から、その分節または判定の唯一性、無条件的妥当性または最終的妥当性が導かれるかという存在論領域内の問題である。存在形式分節・判定の成立 ⇏ 唯一性であり、存在形式分節・判定の成立 ⇏ 無条件的・最終的妥当性である。これは、現在の存在形式分節または判定が実際に誤っていること、必ず変更されること、複数の存在形式が必ず同時に妥当すること、または最終的に妥当な存在形式分節が原理的に存在しえないことを意味しない。唯一性未確立 ≠ 複数性の確定であり、最終性未確立 ≠ 非最終である。したがって、開余性および停止相最終性非保証という一般的構造仮説と、存在形式分節・判定について成立するこの領域固有の非導出関係とは同一ではない。

また、対象側の存立構造が変化しうること、現在の存在形式分節または判定の成立それ自体からその唯一的・無条件的・最終的妥当性が導かれないこと、およびその存在形式判定を認識的に再検討しうることも、それぞれ異なる問題である。対象側の存立構造が変化しない場合にも、新たな証拠、反例、比較、理論または粒度の変更によって存在形式判定を再検討する理由が成立しうる。他方、存在形式判定を再検討しうることから、実際に再検討すべきこと、その判定を変更すべきこと、または現在の判定が誤っていることは導かれない。存在形式判定の再検討可能性 ⇏ 常時再検討義務であり、再対象化 ⇏ 存在形式判定の変更である。したがって、対象側の存立構造、その存在論的分節または判定の妥当性、およびその判定についての認識的再検討は、型を区別したまま接続されなければならない。

以上から、本書における再帰的構造存在論の中心命題は、次のようにまとめられる。存在するものは、有限主体による対象化、判断または局所的固定化へ還元されることなく、一定の条件、関係および構造のもとで実在的に存立しうる。その対象側の存立構造は、その存立構造についての構造記述または一つの存在形式と同一ではなく、対象または対象候補に関わる制約に応答して、対象型、粒度、問題および理論水準に応じた複数の存在形式候補によって分節されうる。しかし、その複数可能性だけでは存在論的多元性は正当化されず、それぞれの適合性は別途理由づけられなければならない。複数の存在形式によって分節される存立構造は、存立的、構成的、因果的その他の仕方で依存・接続しうるが、その依存から対象同一性、存立構造同一性または完全還元は導かれない。また、相互不固定化その他の一般的構造仮説から個別対象の依存関係を直接導くこともできない。そして、これらについて有限な存在論的判断を形成することと、その判断の成立それ自体から、その唯一性、無条件的妥当性または最終的妥当性を導かないこととは両立する。この存在論は、本体系の構造仮説、RSPT、RSFT、一般評価理論、Waまたは再帰的監査から演繹されるものではなく、それらとの型分離、依存方向および非導出関係を保持しながら接続される一つの自律的な領域理論である。
本節は、存在、存立、存立構造、存在形式、同一性、境界、形成、保存および存在論的依存について、本体系との接続に必要な基本的型分離と主要命題を提示したが、それぞれの対象型における同一性条件、部分-全体関係、生成・消滅条件、依存の強度・必要性・代替可能性、存在形式間関係その他を完結的に理論化したものではない。これらには対象領域ごとの追加的な存在論的・形而上学的論証が必要である。本節の主要命題の成立 ⇏ 再帰的構造存在論の完成である。

13.3 主体形成と意識帰属

主体・意識論では、主体、主体形成、自己、自己対象化、自己モデル、再帰的自己参照、機能的内省、意識および自己意識を区別して位置づける。ここで重要なのは、社会的・制度的主体として形成されること、自己についての表象を形成すること、自己を対象として処理すること、自己に関する情報を再帰的に参照・更新すること、自己または内部状態について一定のアクセス、検出、報告、制御その他を行うこと、および何らかの経験的現れが成立することを、同一の現象として扱わないことである。主体形成 ≠ 自己モデル形成 ≠ 自己対象化 ≠ 再帰的自己参照 ≠ 機能的内省 ≠ 意識経験である。また、主体形成 ≠ 意識生成、自己対象化 ≠ 自己意識、自己モデル ≠ 意識、再帰的自己参照 ≠ 意識である。ただし、これらの非同一性は相互の無関係性を意味しない。ある構造が別の構造の成立条件、部分条件、機能的対応物、指標または証拠候補となりうるかは、各関係について別途検討されなければならない。
本節では、意識を主として現象意識に近い限定的な意味、すなわち感覚、知覚、思考、感情その他について何らかの経験的現れが成立していることに関わる概念として用いる。ただし、これは意識一般の必要十分条件を与える最終的定義ではなく、アクセス意識、自己意識、認知的利用可能性その他の意識概念を排除するものでもない。また、主体が意識に存在論的または時間的に先行し、その後に意識が付加されるという生成順序を主張するものでもない。意識 ≠ 自己意識、意識 ≠ 反省、意識 ≠ 知、意識 ≠ 報告可能性である。この限定は、本節がとくに問題とする「一定の機能的自己関係が成立したことから、経験的現れまでを直接導けるか」という問いの型を明確にするためのものである。
さらに、主体性、現象意識、意志および人格性についての成立・帰属判断と、権利主体性および責任能力についての規範的・制度的判断も区別されなければならない。主体性 ≠ 現象意識 ≠ 意志 ≠ 人格性であり、これらの成立または帰属から権利主体性または責任能力が自動的に決定されるわけではない。また、権利主体性 ≠ 責任能力である。例えば、自己状態を追跡し、履歴を自己の履歴として利用し、理由に応答して行為方向を維持・修正する構造が成立したことから、現象意識の存在が直ちに導かれるわけではない。また、意識が帰属されたことから、人格性、特定の権利構造または責任能力が自動的に決定されるわけでもない。それぞれについて、何を成立

条件または帰属条件とみなすのか、どの証拠を関連的なものとして扱うのか、どの規準によって帰属または評価を形成するのかについて、別個の論証責任がある。
この点では、ある性質そのものの存在条件、その性質を第三者が帰属する条件、およびその帰属を支持する観察証拠も区別しなければならない。存在条件 ≠ 帰属条件 ≠ 観察証拠である。ある行動、自己報告、内部表象、身体反応または理由応答性が主体性または意識について証拠的関連性をもつとしても、そのことから、それ自体が当該性質の構成的必要条件であることは導かれない。証拠的関連性 ⇏ 構成的必要性である。同様に、ある構造が主体性または意識の生成・維持に因果的に関与することから、その差異が人格性、権利または責任について異なる規範判断を正当化することも導かれない。因果的関連性 ⇏ 規範的関連性である。したがって、構成的、因果的、証拠的、機能的および規範的関連性は、必要に応じて型を分けて検討されなければならない。
本節では、内部状態への選択的アクセス、内部状態の検出、自己状態についての報告、指示その他に応じた内部状態の制御、およびそれらの後続処理への利用など、自己または自己内部に関わる複数の機能を、それぞれの型差を保持したまま総称する場合に「機能的内省」と呼ぶ。ただし、機能的内省は単一の統一能力を意味しない。内部状態へのアクセスが成立しても正確な検出または報告が成立するとは限らず、報告可能であっても制御可能とは限らず、制御可能であっても自己帰属または意識経験が成立するとは限らない。したがって、機能的内省 ≠ 単一能力であり、その内部に複数の作動型を区別する必要がある。
この区別は、人工システム、とりわけ人工的主体候補について重要となる。自己モデルまたは再帰的自己参照という大きな区分だけでは、内部状態について何が実際に可能なのかを十分に分離できないからである。内部表象が成立していること、その内部状態へ後続処理が選択的にアクセスできること、内部状態の変化または異常を検出できること、その内容を外部へ報告できること、内部状態を部分的に制御できること、その内部状態が後続推論へ因果的に利用されること、およびそれを自己の状態として帰属することは、それぞれ異なる。内部表象の成立 ≠ 内部状態への選択的アクセス ≠ 内部状態の検出 ≠ 報告可能性 ≠ 制御可能性 ≠ 後続推論への因果的利用 ≠ 自己帰属 ≠ 意識経験である。この型分離は、これらのすべてが現行の人工システムで成立していることを意味するものではなく、どの機能についてどの程度の証拠が成立しているかを別々に問うための分析区分である。
この分析上の必要性を具体化する事例として、2025年にClaude系列を対象として行われた解釈可能性研究がある。そこでは、モデル内部へ特定概念に対応する活動パターンを介入的に導入した場合、一部のClaudeモデルが一定条件下で内部の異常な表象を検出し、その内容を報告する場合があることが示された。また、自己の先行する内部活動に含まれる出力予定に関わる表象と、外部から強制的にprefillされた出力との整合性を利用している可能性を示す介入結果や、特定概念について「考える」「考えない」といった指示に応じて関連内部活動が変化することも報告されている。ただし、これらは安定的・包括的な内省能力を示すものではない。概念注入実験では、Claude Opus 4.1であっても最良条件における適切な検出・同定は約20%にとどまり、条件によって検出失敗や不適切な応答も生じた。したがって、局所的な内部状態検出の成立 ⇏ 一般的・安定的な内省能力の成立である。
2026年のClaudeを対象とする別の解釈可能性研究では、J-spaceと呼ばれる内部表象空間について、言語出力として直接表出されていない課題関連情報が表象され、その一部が報告内容と関係すること、内部表象への介入が後続する報告内容を変化させること、多段階推論の中間的内容がこの空間に現れうること、および複数課題で柔軟に利用されることが報告されている。この結果は、内部表象について、単なる出力との相関だけでなく、報告可能性、変調可能性、後続処理への因果的関与および課題横断的利用を区別して検討できることを示す。他方、このような機能的統合が成立することから、経験的現れまたは感覚が成立していることは導かれない。
このような研究の哲学的意味は、「AIに意識が生じた」と直ちに判断することよりも、「内省」「自己認識」「思考」「意図」「意識」などの語によって一括されやすい機能をさらに型分離できる点にある。実験研究では、研究上の操作対象または機能的説明として“intention”“thought”“awareness”

その他の語が用いられる場合がある。しかし、その実験的ラベルが成立することと、当該構造が哲学的意味で意図、思考、自己意識または意識に該当することとは同一ではない。実験上の機能的ラベル ≠ 哲学的概念の成立判定である。例えば、モデルが自己の先行する内部活動を利用して、外部から与えられた出力との整合性を一定程度判定しているとしても、そのことだけから主体的な意図または意志が成立したとはいえない。内部的な出力予定表象の利用 ⇏ 意志であり、自己状態について一定の正確な報告が成立すること ⇏ 意識的自己認識である。
他方、この非導出を逆方向へ拡張することもできない。内部状態への選択的アクセス、検出、報告可能性、制御可能性または後続推論への因果的利用から現象意識は直接導かれないが、そのことから、これらの機能が意識帰属について証拠価値をもちえないことも導かれない。特定の意識理論においては、それらが必要条件、部分条件、機能的対応物、指標または関連証拠として位置づけられる可能性がある。機能的内省の成立 ⇏ 現象意識の成立である一方、この非導出 ⇏ 機能的内省の意識論上の証拠価値の不存在である。どの機能がどの意識理論のもとでどの程度の証拠価値をもつかは、対象型、操作的定義、理論的予測、代替説明、介入結果および他の証拠との収束その他との関係で別途評価されなければならない。
この点から、人工的主体候補についての意識帰属には、内部構造の存在、証拠候補形成、証拠価値評価および意識帰属判断をさらに区別する必要がある。内部構造の存在 ≠ 証拠候補形成 ≠ 証拠価値評価 ≠ 意識帰属判断である。ある内部表象または機能が実験的に検出されたことと、それが意識帰属に関係する証拠候補として形成されることは同一ではなく、証拠候補として形成されたことと、その証拠価値が高いことも同一ではない。また、一定の証拠価値をもつことから意識帰属が直ちに成立するわけでもない。したがって、本体系は、人間との機能的類似または差異から意識の有無を一段階で決定するのではなく、まずどの内部状態が成立し、何へアクセスでき、何を検出・報告・制御でき、それらがどの後続処理へ因果的に利用されるのかを区別し、その後に、それらがどの哲学的概念について証拠候補となりうるか、その証拠価値がどの程度であるか、どの追加的理由によって意識帰属へ接続できるかを問う。この型分離によって、機能的高度化を意識経験へ短絡することと、逆に機能的証拠を意識論からあらかじめ排除することの双方を避ける。
ただし、以上のClaude研究は、特定のモデル系列、内部表現分析手法および実験条件において得られた結果であり、大規模言語モデル一般、人工知能一般または人工的主体一般に同一の構造が成立することを示すものではない。また、同一モデルについても課題、介入強度、層、測定方法その他によって結果が変化しうる。特定モデルにおける局所的機能成立 ⇏ モデル系列全体への一般化であり、モデル系列における機能成立 ⇏ 人工システム一般への一般化である。この限定は実験結果の意義を否定するものではなく、それをどの範囲の哲学的命題へ接続できるかを限定するものである。
ここで、第3章で示した対象差異、カテゴリー形成および判断上の関連性の分離が、人工的主体候補について具体的な意味をもつ。人間と人工的主体候補とのあいだには、生物学的基体、生成史、身体構造、情報処理様式その他の差異が存在しうる。しかし、そのような対象差異が存在することと、それらを主体性、意識、人格性、権利主体性または責任能力について異なる判断を形成する理由として用いうることとは別問題である。人間と人工的主体候補を生物学的生成史によって異なるカテゴリーへ分類できるとしても、そのカテゴリー境界と同じ境界を主体／非主体その他の判断境界として用いうることは自動的には導かれない。人間／人工主体というカテゴリー差異 ⇏ 主体性について異なる判断を形成することの十分な理由であり、基体差異 ⇏ 意識の有無またはあり方について異なる判断を形成することの十分な理由、生成史差異 ⇏ 人格性または責任能力について異なる帰属判断を形成することの十分な理由である。これらの差異を各判断へ接続するためには、その差異が当該判断についてなぜ関連性をもち、さらにどの程度の判断差を理由づけうるのかについて追加的な理由が必要となる。
したがって、人工的主体候補の高度化によって哲学的に問題となるのは、人工主体が人間と同一になるか否かだけではない。人工的主体候補が、身体的中心性、自己履歴、自己モデル、関係的個別化、理由応答性、自己関係的方向維持その他の主体性に関係しうる構造について変

化し、人間との従来の差異配置が変化する場合、それまで人間／人工主体というカテゴリー境界を主体／非主体、人格／非人格その他の判断境界として用いてきた理由そのものが再検討対象となりうる。対象差異そのものが消滅しなくても、その差異を特定判断の差異化理由として用いる根拠が維持されるとは限らない。人工主体の構造変化 ↛ 人間／人工主体というカテゴリー境界を主体性・人格性その他の判断境界として用いる理由の再検討 ↛ 主体・人格・人間概念の成立規準の再対象化、という接続が成立しうる。ただし、この接続は必然的な一方向系列ではなく、人間／人工主体区別の消滅、人間と人工主体の存在論的同一性、現象意識の同一性、または同一の権利・責任構造を意味しない。

この意味で、人工的主体候補は、人間概念の外部に置かれた単なる比較対象ではなく、人間、主体、人格その他について従来使用してきた区別が、どの対象差異を根拠とし、その差異をどの判断へ接続してきたのかを可視化する境界事例となりうる。再帰的構造哲学にとって重要なのは、人工主体を人間へ同化することでも、人間／人工主体区別をあらかじめ撤廃することでもない。対象差異を保持したまま、その差異をどの判断へ接続する理由があるのかを問い、必要な場合には既存のカテゴリー境界と判断境界との対応そのものを再対象化することである。したがって、人工的主体候補についての問いは、「人工主体に何を帰属できるか」という対象側の問いだけでなく、「われわれは何をもって主体、意識、人格または人間という判断境界を形成してきたのか」という人間側の概念形成条件を問い返す契機にもなりうる。

RSFTは、この問題について、主体、主体位置、自己理解、役割、制度的資格、人工的主体カテゴリーその他が、どのような区別、関係、形成条件および履歴のもとで成立するかを分析するために接続されうる。例えば、誰が一つの主体として扱われ、どの能力、資格または責任がその主体へ帰属されるかは、社会的・制度的形成条件に依存しうる。人工システムについても、「道具」「エージェント」「主体」「人格」その他の何として扱うか、どの能力、資格または責任を帰属するかは、機能的事実だけでなく、概念、制度、法、社会的実践その他の形成条件に依存しうる。しかし、その形成分析から、意識の生成機序、経験的現れまたは意識の存在条件が直接導かれるわけではない。主体形成分析 ≠ 意識生成の説明であり、あるシステムが制度上または機能上主体として扱われていること ↛ そのシステムに意識経験が成立していることである。他方、主体カテゴリーの形成依存性 ↛ そのシステムに成立している機能的・物理的構造の不存在でもない。

RSPTは、成立した主体概念、自己理解、意識概念、意識帰属判断、証拠規準または意識理論を局所的固定化として分析し、それらの変更によって何が保存・非保存となるかを追跡するとともに、新証拠、反例、介入結果その他によって、どの部分を維持し、どの規準、証拠関係または判断へ再検討を戻す必要があるかを分析するために接続されうる。しかし、RSPTによる意識概念または意識帰属判断の分析によって、意識経験そのものの存在、不在または生成条件が説明されるわけではない。RSPTによる意識帰属判断の分析 ≠ 意識そのものの説明である。また、新たな機能的証拠が成立したことから意識帰属判断の変更が必然化されるわけでもない。新証拠の成立 ↛ 意識帰属判断の変更であり、再対象化 ↛ 意識帰属の肯定または否定である。

以上から、本節が提示する第一階の主体・意識論的立場は、「再帰的自己参照があるから意識がある」または「機能的構造しか観察できないから意識について何も論じられない」という二者択一にはない。主体形成、自己モデル、自己対象化、再帰的自己参照、機能的内省、主体性、現象意識、意志および人格性は相互に関係しうるが、一つの成立から他の成立を無媒介に導くことはできない。また、それらの成立または帰属から権利主体性または責任能力が自動的に決定されるわけでもない。機能的内省の内部でも、アクセス、検出、報告、制御、因果的利用および自己帰属を区別し、それらの成立と意識帰属までのあいだに、証拠候補形成および証拠価値評価を保持する必要がある。さらに、対象差異の存在、その差異の当該判断における関連性、およびその差異を用いた判断差異の十分な正当化も区別されなければならない。機能的高度化 ↛ 現象意識である一方、機能と意識の非同一性 ↛ 機能的証拠の意識帰属上の証拠価値の不存在である。同様に、人間／人工主体というカテゴリー差異の成立 ↛ 主体性、意識、人格性、権利主体性または責任能力について同一の境界を判断境界として用いることの妥当性である。人工的主体を含む対象についての主体性、意識その他の帰属は、内部構造、機能、存在条件、帰属条

件、証拠候補、証拠価値および判断上の関連性を型分離したうえで、対象固有の経験的証拠、意識理論、代替説明、規範的理由その他との関係から理由づけられなければならない。意識の生成機序、存在論的基礎、他者意識、意識帰属の積極的必要条件・十分条件、および人工的主体に現象意識が成立しうる条件については、独立した後続研究を必要とする。

13.4　真・証拠・形成条件・認識的アクセス

認識論的展開の中心問題として、真理と認識形成条件との関係を考える。有限な主体が何を知りうるか、何を証拠として認めるか、どの概念によって対象を分類し、どの方法によって判断するかは、言語、教育、専門制度、技術、社会的位置、歴史的条件、観察装置、証言、記録および証拠へのアクセスその他に依存しうる。この事実から、「真理そのものもそれらの形成条件に相対的であり、条件を超えて真偽を問うことはできない」と結論すべきだろうか。逆に、命題が真であることは主体や制度の形成条件へ還元されないのだから、知識形成の社会的・歴史的・制度的条件は認識論的に無視してよいのだろうか。本体系は、この二者択一を採らない。

まず、命題pが真であることと、有限な主体または制度がpについて形成する認識的判断を区別する。命題pが真であること、主体Sがpを真であると判断すること、Sがpを信じること、制度Iがpを公式見解として承認すること、および証拠集合Eのもとでpが認識的に正当化されていることは同一ではない。真であること ≠ 真該当性判断。真該当性判断 ≠ 知。確信 ≠ 真。合意 ≠ 真である。したがって、ある判断が歴史的、制度的または社会的形成条件のもとで成立したという事実だけから、その判断対象である命題の真偽そのものが同じ形成条件によって構成されることは導かれない。判断形成条件依存性 ⇏ 真理相対主義である。

しかし、この非還元性から、認識形成条件を無視してよいことも導かれない。有限な主体は、命題の真偽へ無媒介にアクセスするのではなく、問題設定、概念、観察装置、証拠、証言、専門家、制度、記録、技術その他を通じて判断を形成する。したがって、命題が真であることが認識形成条件へ還元されないことと、有限な主体の真への認識的アクセスが形成条件によって構造化されうることは両立する。真であること ≠ 真への有限な認識的アクセス構造である。この区別によって、「判断が形成依存的であるから真理も相対的である」という推論と、「真理が形成条件へ還元されないから形成条件分析は認識論的に無関係である」という逆方向の推論の双方を遮断できる。

この問題は、証拠について考えるとさらに明確になる。ある情報xが存在すること、主体または制度がxへアクセスできること、xが当該問題に関連する証拠候補として形成されること、制度Iによって一定の証拠資格を与えられること、およびxが命題pを認識的にどの程度支持するかは異なる。情報の存在 ≠ 証拠へのアクセス。アクセス可能性 ≠ 証拠候補形成。証拠候補形成 ≠ 制度的証拠資格。制度的証拠資格 ≠ 認識的証拠価値である。例えば、ある制度が特定形式の記録だけを正式な証拠として承認し、当事者の証言を正式証拠として受理しない場合、その制度的区分によって何が判断過程へ入力されうるかは変化する。しかし、制度がある証言に正式な証拠資格を与えないことから、その証言が認識的価値をもたないことは導かれない。逆に、正式証拠として承認された資料であることから、その資料が十分に信頼でき、命題pを強く支持することも導かれない。

ここでRSFT上の形成分析が認識論的に実質的な役割をもつ。RSFTは、何が問題として形成され、誰が認識主体または専門家として資格づけられ、どの情報が証拠候補として認識され、何が制度的証拠資格をもち、どの異議が判断に関連するものとして受け取られるかという形成構造を分析しうる。その結果、「証拠が存在しない」「証拠が不足している」と一括されていた状態を、情報不存在、認識的アクセス不能、証拠候補未形成、制度的証拠資格不成立、証拠力不足その他の異なる状態へ分解できる場合がある。情報不存在 ≠ 認識的アクセス不能 ≠ 証拠候補未形成 ≠ 証拠資格不成立 ≠ 証拠力不足である。ただし、これらは「無知」そのものの種類をそのまま列挙したものではなく、知識帰属または認識的正当化が成立しない背景に存在しうる異なる構造的位置である。

例えば、制度Iが「ある被害Hを示す証拠は存在しない」と判断している場合を考える。第一に、本当にHに関連する情報が存在しない可能性がある。第二に、関連情報は存在するが、被影響主体または制度が必要な取得・提出経路へアクセスできず、情報が判断過程へ到達していない可能性がある。第三に、情報は利用可能であるが、Hに関連する証拠候補として認識・形成されていない可能性がある。第四に、証拠候補としては形成されているが、既存の制度的規準によって正式な証拠資格を与えられていない可能性がある。第五に、正式な証拠として受理されているが、信頼性、関連性またはHとの支持関係が弱く、Hを認識的に正当化するには不十分である可能性がある。日常的にはいずれも「証拠がない」「証拠が足りない」と表現されうるが、認識論的状態は異なり、それぞれ必要な追加検討も異なる。

この区別の意味は、類型を増やすこと自体にはない。関連情報が不足し、追加取得可能であるなら追加調査、アクセス不能であれば取得・提出経路、証拠候補未形成であれば問題設定・概念・分類、証拠資格不成立であれば資格規準、証拠力不足であれば信頼性、関連性、支持関係その他の認識的評価が主要な検討位置となりうる。したがって、一見同じ「証拠不足」を分解することは、どこに認識上の問題があり、どこへ検討を戻すべきかという診断を変化させる。この点で、型分離は単なる語彙的細分化ではなく、証拠要求、追加調査、制度修正および判断停止の位置を異ならせうる実質的な認識論的差異をもつ。

この分析は、真理を形成条件へ相対化することを意味しない。むしろ、命題が真であることと、その命題についての制度的承認または認識的判断を区別するからこそ、現在の証拠形成構造が真へのアクセスをどのように促進または阻害しているかを批判できる。他方、ある情報または主張が制度的に排除されていることから、その内容が真であることも導かれない。形成条件分析 ⇏ 真。制度的排除の指摘 ⇏ 排除された主張の正しさである。形成条件分析は真理判断を代替するのではなく、真理判断へ至る有限な認識的アクセス構造を分析する別型の作動である。

RSPTは、新証拠、反例または敗北条件が成立した場合に、既存判断のどの部分を維持し、どの判断、証拠関係または規準へ再検討を戻す必要があるかを追跡するために接続されうる。新証拠の成立だけから既存判断の即時撤回は導かれないが、既存判断が過去に十分正当化されていたことも、後続的な敗北条件からその判断を免責しない。RSPTは、この変更過程において何が保存され、何が非保存となり、どの位置が再検討対象となるかを分析するために接続される。他方、RSPTによる保存分析それ自体が、命題の真偽または証拠価値を決定するわけではない。

再帰的監査は、判断内容だけでなく、その判断を成立させた問題設定、対象設定、証拠選択、証拠資格、観察位置、専門性の配置、適用範囲その他へ重要な再検討理由が向けられた場合に、それらを再対象化するために接続される。ただし、より多くの形成条件を遡及的に対象化すること自体が、より正しい真理判断またはより高い認識的正当化を保証するわけではない。再帰的監査は無限に深い条件分析を要求するのではなく、具体的な反例、敗北条件、異議または認識上の問題が向けられている位置へ、必要な範囲で再検討を差し戻す。

ここから、自己の知または無知についての判断それ自体にも、一つの認識論的含意が生じる。本書では、これを知・無知判定の再帰的可問性と呼ぶ。知・無知判定の再帰的可問性とは、主体が自己の無知を自覚している状態そのものではなく、「知っている」「知らない」「まだ判断できない」その他の自己の認識状態について形成された局所的判定、ならびにその判定を成立させている問い、対象設定、概念、区別、証拠、規準、範囲および認識的アクセス条件その他を、最終的に自己免除されたものとして固定せず、重要な再検討理由が成立した場合には必要な範囲で再び対象化し、その結果に応じて先行判定を維持、限定、修正、撤回し、または問いそのものの再形成へ接続しうる構造をいう。

ここで問題となるのは、再帰的対象化一般を改めて定義することではなく、その認識論的な一場合として、「知っている」「知らない」「まだ判断できない」という自己の認識状態についての判定それ自体を、再検討可能な局所的判定として位置づけることである。したがって、知・無知判定の再帰的可問性は、再帰的対象化一般とは別個の再帰理論を導入するものではない。

この点は、伝統的な「無知の知」をより限定的に再構成する。ここでは、無知、無知の自覚、および無知判定の成立条件の再対象化を区別する必要がある。無知という認識状態、無知についての自己判定、およびその判定成立条件の再対象化は同一ではない。本節では分析上、無知を、ある対象、問い、内容または関係について当該主体に十分な知が成立していない状態として捉える。無知の自覚とは、その無知の少なくとも一部について、「自分はこれについて十分に知らない」という自己判定が形成された状態である。これに対して、無知判定の成立条件の再対象化とは、その自己判定が、どの問い、対象設定、概念、区別、証拠、規準、範囲、粒度その他のもとで成立しているのかを、重要な再検討理由が成立した場合に再び検討対象とすることである。この最後の作動は、新たな高階判定を際限なく追加することを意味しない。重要なのは、先行する知・無知判定を成立させている条件へ必要な範囲で再検討を差し戻せることである。

ある対象xについて「私はxを知らない」と適切に判断できたとしても、そのことから、自分がxについて何を知らないのか、その無知がどの範囲に及ぶのか、あるいは自己の認識限界全体を十分に把握していることは導かれない。無知の自覚 ⇏ 無知の範囲または構造の十分な把握であり、自覚された無知の範囲 ⇏ 自己の無知全体の範囲である。主体が「Xを知らない」と判断するためには、少なくともXが何らかの対象、問いまたは内容として形成されていなければならない。このため、問いそのものが未形成である場合、必要な概念が未形成である場合、可能性または証拠候補がまだ構成されていない場合、現在の区別によって対象が不可視化されている場合には、「知らない」という自己判定それ自体が形成されないこともありうる。

したがって、「知らない」と判断される、または知識帰属が成立しない背景を、単なる情報不足へ還元してはならない。情報不足、認識的アクセス不能、証拠候補未形成、問い未形成、概念未形成、可能性候補未構成、問題設定または区別構成による不可視化その他は同一ではない。これらの一部は先に示した証拠形成構造と重なるが、問いや対象そのものがまだ十分に形成されていない場合には、追加情報を収集するだけでは認識上の問題は解消されない。問い未形成であれば問い形成へ、概念未形成であれば概念形成へ、可能性候補未構成であれば候補形成へ、区別構成による不可視化が問題であれば対象化または区別形成の条件へ再検討を戻す必要が生じうる。この意味で、知・無知判定の分析は、情報量の多寡だけでなく、何が知識候補または問題候補として形成可能になっているかという形成構造へ接続する。

したがって、「無知の知」は、自己の無知を完全に把握した最終的な認識状態として理解されるべきではない。それは、一定の問い、対象設定、概念、証拠、規準、範囲その他のもとで、自己に十分な知が成立していないことを局所的に対象化した認識判定として理解できる。ただし、その自己判定の成立条件、適用範囲または限界について主体がさらに十分に把握していない可能性は排除されない。「私は知らない」という判断の成立 ⇏ 自己の無知の最終的把握であり、「私は知っている」という判断の成立 ⇏ 自己の知識状態の最終的確定である。また、「私は知らない」という判断も、それが自己の認識限界を認める謙虚な判断であるという理由だけによって、再検討から免責されるわけではない。

この再帰的可問性は、知識帰属または無知帰属を不断に疑うことを要求しない。知・無知判定は有限に形成され、実践上使用されうる。重要なのは、新証拠、反例、敗北条件、異議、認識的アクセスの変化、問題設定上の欠落その他によって重要な再検討理由が成立した場合に、その判定内容だけでなく、それを成立させた問い、証拠、規準、対象設定またはアクセス条件へも必要な範囲で再検討を差し戻せることである。知・無知判定の再帰的可問性 ≠ 常時的懐疑。再問可能性 ≠ 判断停止。再対象化 ⇏ 判定変更である。再検討の結果として、「やはり知っている」「やはり知らない」「現在の条件ではまだ判断できない」という先行判定が維持される場合もありうる。

この意味で、「無知の知」の哲学的意義は、単に「自分が知らないことを知っている」という二階的自己認識を獲得することにはない。より重要なのは、「私は知らないと判断している。しかし、その『知らない』という判断が何を対象とし、何をまだ対象化できておらず、どの問い、概念、証拠、規準、範囲およびアクセス条件のもとで成立しているのかについても、私は完全には把握しているとは限らない」と認めうることである。無知の自覚は最終的到達点ではなく、自己の認識状態について形成された一つの局所的・修正可能な判定である。その哲学的意義は、無知を完全に把

握することではなく、知と無知を分けている問い、対象設定、概念、証拠、規準および認識的アクセス条件そのものを、重要な再検討理由が成立した場合に再び問い得ることにある。
以上から、本節が提示する認識論的立場は、単に「すべての判断には形成条件がある」というメタ的注意ではない。第一に、命題が真であることと、その真への有限な認識的アクセスを型分離する。第二に、情報の存在、認識的アクセス、証拠候補形成、制度的証拠資格および認識的証拠価値を区別し、「証拠がない」「証拠が不足している」という単一表現の内部に異なる認識論的状態が存在しうることを示す。第三に、その区別によって、認識形成条件を分析することと真理を形成条件へ還元することを切り離し、現在の認識制度が真へのアクセスをどこで促進し、どこで阻害しているかを認識論的問題として扱う。第四に、「知っている」「知らない」「まだ判断できない」という自己の認識状態についての判定自体も局所的固定化として扱い、重要な再検討理由が成立した場合には、その内容だけでなく、それを成立させた問い、対象設定、概念、証拠、規準および認識的アクセス条件まで必要な範囲で再対象化しうるという、知・無知判定の再帰的可問性を位置づける。
したがって、判断形成条件依存性 ⇏ 真理相対主義であり、真理の非還元性 ⇏ 認識形成条件の無関係性である。同様に、知識帰属または無知帰属の成立 ⇏ その帰属の最終的な再検討不能性であり、無知の自覚 ⇏ 無知の範囲または構造の最終的確定である。これらの非短絡を保持することによって、真を形成条件へ還元せず、それでも有限な主体の真へのアクセスがどのように形成され、限定され、阻害され、修正されうるかを認識論の内部へ保持する位置が成立する。
ただし、ここから特定の真理論、知識の必要十分条件、証拠主義、信頼性主義その他が一意に導かれるわけではない。また、知・無知判定の再帰的可問性から、すべての知識帰属または無知帰属が誤っていること、常時再検討すべきこと、あるいは最終的な知が原理的に不可能であることも導かれない。何を真とするか、どの条件で知が成立するか、証拠がどのように命題を支持するか、敗北条件をどのように理解するかには、領域固有の認識論的論証が必要である。本体系がここで示すのは、それらの論争を代替する一般解ではなく、真、判断、情報、証拠、形成条件および認識的アクセスを型分離したうえで、形成依存性と真理相対主義の二者択一を拒否し、有限な認識的アクセスの形成構造と、その条件のもとで形成される知・無知判定の再検討可能性を同時に保持する限定された認識論的立場である。
真理について考えるとき、通常は、すでに成立している命題について、それが真であるか偽であるかを判定するという構図が想定される。この構図では、何が対象であり、どのような概念によって記述され、どの命題が形成可能であり、何を証拠として認め、どのような推論と評価規準によって真偽を判断するかという条件は、少なくとも当面は所与のものとして扱われる。しかし、実際の真理探究では、この前提そのものが固定されているとは限らない。探究の進行によって新しい区別が形成され、それまで一つのものとして扱われていた対象が複数に分節され、逆に別々に扱われていた現象が新たな関係のもとで接続されることがある。また、それまで問題として成立していなかった事態が新たに問題化され、それに対応する命題が初めて真偽評価可能なものとして形成される場合もある。
以下では、特定の探究において、命題候補の形成・受理・認識的評価を制約する条件構造が、どのように形成され、探究結果を通じて再検討され、必要に応じて再形成されるかを考える。本節では、この局所的な条件構造を「真理空間」と呼ぶ。
ただし、真理空間を認識活動全体と同一視してはならない。
本節でいう真理空間とは、特定の探究において、対象の分節、概念の使用、命題候補の形成、証拠候補および証拠資格、推論関係、評価規準がどのように関係づけられ、命題形成と認識的評価を可能にし、または制約しているかを示す局所的な条件構造である。
これは、真である命題の集合でも、命題の真理性そのものを成立させる条件の総体でもない。また、命題が真偽を問いうる内容をもつこと、その命題が当該探究において実際に形成されること、真偽評価の対象として受理されること、および十分な根拠をもって評価されることは区別される。

命題について形成される真偽判断の内容と、その判断の理由充足状態、係争状態および運用上の取扱いも、別の分析位置として保持する。
社会的、制度的、歴史的条件も、それ自体としてではなく、対象形成、命題形成、証拠資格、推論、評価規準に実質的な作用を及ぼす限りで、真理空間の形成条件として関与する。
真理空間という条件構造と、その条件のもとで各時点に形成されている探究状態は区別される。新しい命題候補、証拠または判断が加わったことだけから、真理空間を構成する条件が変更されたとは限らない。真理空間の再形成を主張する場合には、対象区分、概念使用、候補形成、証拠資格、推論関係または評価規準のうち、何がどのように変更されたかを明示する必要がある。
この意味で、「真理が生成する」という表現は、そのままでは十分に精密ではない。生成しうるものには、対象の分節、概念、問題設定、命題、証拠資格、推論関係、評価規準、およびそれらの関係配置がある。ある概念枠の内部では問題として成立していなかった事態が、当該探究において初めて対象化され、命題候補として形成され、認識的評価の対象として扱われるようになる場合がある。
このとき生じているのは、既存の同一命題について真理値が単純に変更されたということではない。何について真偽を問うことができるかという真理評価可能性の構造そのものが変化している。
したがって、少なくとも三種類の変化を区別しなければならない。第一に、同一の意味と対象をもつ命題について、新しい証拠や推論によって評価が変更される場合がある。第二に、概念枠の変更によって命題の意味、対象範囲、比較単位が変化し、旧命題と新命題が完全には同一ではなくなる場合がある。第三に、それまで十分に分節されていなかった対象、差異または関係が新たに形成され、それに伴って以前には成立していなかった命題候補が形成される場合がある。これらをすべて「真偽の再配分」として一括すれば、証拠更新、意味変化、対象形成、命題形成が混同される。真理空間という概念は、これらを区別したうえで、それらがどのように関係しうるかを分析するために必要となる。
しかし、対象や命題が概念枠によって形成されることから、世界そのものが概念によって自由に構成されるという結論は導かれない。概念枠は、世界のどの差異を区別し、どの関係を問題化し、何を説明対象として取り出すかに関与するが、任意の概念枠が同じように成立するわけではない。観測との反復的不一致、予測の失敗、再現不能、介入や操作の失敗、異なる観察条件間の不整合、既知の現象を説明できないこと、新しい事例への適用不能などは、概念枠、命題、理論が対象側の条件によって制約されていることを示す候補となる。
もっとも、これらの失敗が直ちに一つの理論や概念枠の誤りを意味するわけではない。観測上の不一致が理論の誤りを示す場合もあれば、測定装置、補助仮説、分類方法、観察条件、証拠資格の設定に問題がある場合もある。したがって、「世界が理論を直接否定する」という単純な図式は採用できない。しかし同時に、あらゆる失敗を概念枠内部の再解釈によって無制限に吸収できるとも考えられない。反例や失敗を処理するために、恣意的な例外設定、過剰な補助仮説、説明範囲の縮小、既存証拠の無資格化などを累積的に必要とするならば、そのこと自体が当該真理空間を再検討する理由となりうる。
したがって、概念枠と世界の関係は、一方が他方を一義的に決定する関係でも、相互に独立した関係でもない。
概念枠は、世界についてどの差異を区別し、どの対象関係を分節して記述するかに関与するが、そこで形成された対象区分や命題は、観測、介入、予測、説明その他の探究実践を通じて対象側の制約にさらされる。この相互制約のなかで、ある対象区分、概念、命題、証拠資格、評価規準が保持され、別のものが限定され、変更され、分化し、あるいは放棄される。
また、複数の理論、命題、概念枠が関係するとき、その帰結を単純に「統合」と呼ぶこともできない。関係形成には、統合だけでなく、接続、分離、限定、階層化、媒介、翻訳、適用範囲の分割、比較保留、非統合などがありうる。新しい理論が形成されたとしても、それが旧理論を全面的に保存する保証はない。一部が保持され、一部が限定され、一部が別の位置へ再配置され、一部

が放棄される場合もある。したがって、真理形成を「個別真理からより大きな統合へ」という一方向的な運動として捉えることはできない。より適切なのは、命題、理論、概念枠、証拠資格、評価規準の関係配置が、一定の理由と条件のもとで再形成される過程として理解することである。
同様に、分化も統合の後にのみ生じるわけではない。新しい区別の形成によって既存の対象が分化し、その分化から新たな対立、接続可能性、適用領域の限定、比較不能性が生じることがある。反対に、既存理論間の衝突が新しい問題を形成し、そこから新しい概念的区別が生じる場合もある。したがって、真理空間の変化は、「個別真理→関係形成→統合→分化→新たな個別真理」という単一の循環ではない。分化、接続、対立、限定、保持、消失、再記述、再問題化などが複数方向へ進みうる分岐的な形成過程である。
ここで、生成と認識的改善を明確に区別しなければならない。概念枠K_1がK_2へ変化したという事実だけでは、K_2がK_1より真理に近い、あるいは認識的に優れているとは言えない。新しい概念枠が以前には見えなかった差異を識別可能にする場合もあれば、逆に既存の有効な区別を失わせる場合もある。複数の理論を接続することによって説明力が増す場合もあれば、異質な対象を不当に同一化する場合もある。したがって、$K_1 \rightarrow K_2$という変化と、K_1よりK_2の方が認識的に優れているという評価判断は区別されなければならない。
この問題は、評価規準自体が変化するとき、さらに深くなる。真理空間を形成するのは、対象区分や概念だけではない。何を証拠として認めるか、何を説明成功とするか、どの程度の予測精度を要求するか、どのような反例を重大とみなすか、どのような比較を有効とするかという評価規準も、真理空間の形成に関与する。そして、これらの規準自体が探究の成果や失敗によって再検討されることがある。
したがって、真理空間には、少なくとも複数の水準を区別できる。第一の水準では、形成された命題について真偽その他の評価が行われる。第二の水準では、その命題を可能にしている対象区分、概念枠、証拠資格、推論関係、評価規準が問題となる。第三の水準では、第二の水準における形成条件をなぜ採用し、どのような理由で保持・変更・放棄するのかという高階条件が問題となる。これは「真理空間の形成条件の形成条件」を、無制限な語の反復ではなく、形成条件をさらに規定・評価する高階条件として捉え直したものである。
ただし、ここで重要なのは、高階条件が存在すること自体を再帰性と呼ばないことである。ある命題Pを評価する規準Eがあり、さらにEを評価する規準Mが存在するとしても、それだけならば単なる階層構造である。

$$P \rightarrow E \rightarrow M$$

という上向きの階層が存在するだけでは、再帰性は成立しない。
本書の再帰的対象化を踏まえ、本節では、探究結果が、その探究で使用された形成・評価条件の再検討入力となり、重要な再検討理由が成立した場合に、その条件が必要な範囲で再対象化され、その検討結果が後続する探究へ再接続されうる関係構造に着目する。
この関係が実際に作動する場合にも、条件の変更は必須ではない。検討結果には、条件の維持、限定、修正、再構成、撤回、追加調査または保留が含まれうる。条件を維持する場合にも、その条件自身が再対象化され、その維持理由や適用範囲についての検討結果が後続探究へ接続されることがある。そのうち、形成・評価条件が変更され、その変更が後続探究へ作用する場合を、再帰的再形成と呼ぶ。
高階の規準が存在することや、同じ規準による評価が繰り返されることだけでは、本節が扱う再帰的構造は成立しない。再対象化の対象には、概念枠K、評価規準E、および必要に応じてそれらを規定・評価する高階条件Mも含まれうる。
この関係の作動は、次のように模式化できる。
形成・評価条件を用いた探究
↠ 探究結果
↠ 重要な再検討理由に応じた形成・評価条件の再対象化
↠ 維持・限定・修正・再構成・撤回・追加調査・保留
↠ 検討結果を踏まえた後続探究

この図式は、各作動の常時実行や固定的な時間順序を要求するものではない。また、再帰的構造が成立していること、その構造が実際に作動すること、および条件の再形成が生じることは区別される。
この意味で、本節の中心概念には「再帰的運動」より「再帰的構造」という語が適している。なぜなら、本節が第一に明らかにしようとするのは、単なる時間的変化や循環運動ではなく、探究結果とその成立条件とのあいだにどのような戻りの関係が成立するかだからである。ただし、この再帰的構造が時間的な探究過程において作動するとき、その作動は再帰的運動として現れる。したがって、「再帰的構造」は成立関係を示し、「再帰的運動」はその構造が時間的に展開する様態を示すものとして区別できる。
真理探究は、この再帰的構造を含みうる。個々の命題について真偽を問う探究の成果や失敗が、その命題の形成と評価に用いられた条件を再対象化する理由となることがある。真理を問うことと、その問いや評価を成立させている条件を問うことは同一ではない。しかし、前者の結果が後者の再検討入力となり、そこで得られた検討結果が再び前者へ接続されるとき、本節が着目する再帰的な関係が実際に作動する。その検討結果は、条件の変更だけでなく、理由を伴う維持を含みうる。
ここでさらに問題となるのは、概念枠だけでなく評価規準や高階条件まで変更される場合に、変更前後をどのように比較できるかということである。例えば、
$K_1 \cdot E_1 \cdot M_1 \rightarrow K_2 \cdot E_2 \cdot M_2$
という変化が生じた場合、新しい規準の妥当性を先取りして新体系の優越を主張すれば、論点先取となるおそれがある。他方、旧規準を用いること自体が、新しい規準の形成を排除するわけではない。旧規準が、その変更や新規準の採用を支持する理由を与える場合もある。問題となるのは、旧規準を唯一の再検討不能な裁定基準として扱い、規準変更を支持する理由をその内容にかかわらず退けることである。同様に、高階規準が維持されることと、その規準が重要な批判や反例から無条件に免除されることは区別される。
本節では、この問題に対し、あらゆる変化を裁定する無条件的な最終規準をあらかじめ前提とせず、変更前後を横断する比較条件がどの範囲で形成されうるかを検討する。概念枠や評価規準が変更されても、通常、すべてが同時に失われるわけではない。旧理論が説明していた現象、新旧双方が対象として認める事例、共有可能な観測結果、解消すべき反例、実践上の成功と失敗、両方の枠組みから限定的に記述可能な対象などが保持される場合がある。これらは、旧規準と新規準の双方を完全に超越した絶対的メタ規準ではないが、変更前後を比較するための橋渡し条件となりうる。
したがって、真理空間の変更は、少なくとも、旧枠組みの認識的成功をどの程度保持しているか、旧枠組みで処理できなかった反例や失敗をどの程度扱えるか、以前には識別できなかった対象や差異を新たに識別可能にするか、その変更によって何が失われたか、どのような新しい盲点や誤りが生じたか、観測・介入・再現・予測その他の対象側の制約にどの程度持続的に応答できるか、さらに新しい枠組み自身が後続する批判や反例によって再検討されうるか、といった観点から比較されうる。
ただし、これらを新たな絶対的メタ規準として固定してはならない。すべての領域で同一の規準が同じ重みをもつわけではなく、どの比較条件が適切か自体が対象領域、問題設定、利用可能な証拠、探究目的によって異なる場合がある。したがって、必要なのは、あらゆる体系を一律に序列化する普遍的尺度ではなく、変更前後を横断して成立する比較項を明示し、その範囲でのみ比較を行う局所的比較可能性である。
比較可能性自体も、常にあらかじめ与えられているとは限らない。異なる理論や概念枠の間に、新しい翻訳関係、共有対象、共通実験、共通指標、限定的な対応関係を形成することによって、以前には困難であった比較が可能になる場合がある。したがって、真理探究では、命題や理論だけでなく、比較可能性そのものも形成されうる。比較に必要な条件が十分に形成されていない場合には、比較形成不足として扱う。他方、十分比較形成性が成立したうえで、当該文脈において優越や同等などの関係を理由づけられないという、局所的比較不能の判断が成立する場合も

ある。これらの形成状態・判断結果と、理由充足状態、係争状態および運用上の取扱いは区別される。
この点によって、固定的基礎づけと全面的相対主義の双方を回避する可能性が生じる。あらゆる概念枠がそれぞれの内部規準だけによって閉じているなら、認識的改善を語ることは困難になる。しかし、高階規準を置いたことだけでは、その規準の妥当性が無条件に保証されるわけではない。他方、高階規準が維持されていることだけから、下位の評価規準の形成・修正が説明できないともいえない。本節では、規準の維持・変更を支持する理由と、変更前後を横断する比較条件を、その成立範囲に即して検討する。局所的比較可能性という立場では、比較は常に可能であるとも、常に不可能であるとも仮定しない。変更前後を横断して何が保持され、何が比較項として形成可能なのかを検討し、その成立範囲でのみ比較判断を行う。
この再帰的構造のうち、形成・評価条件が変更され、その変更が後続探究へ作用する場合には、認識条件の再帰的変容が成立する。この変容は、認識条件がそれだけで自律的に自己を変化させることを意味しない。探究結果、反例、失敗、他の理論、証拠、実践的帰結などとの関係を通じて条件が再対象化され、その検討に基づく変更が後続探究へ接続されることを意味する。真理空間の形成、その形成・評価条件の再対象化、条件構造の再構成、再構成された条件による後続探究という連鎖を「認識条件の再帰的変容」と呼ぶことができる。
使用中の真理空間
↠ その形成・評価条件の再対象化
↠ 条件の再形成
↠ 再形成された条件のもとでの後続探究
この図式は、実際に条件変更が生じる場合を示しており、再帰的構造一般が条件変更を必須とすることを意味しない。
再帰的に自己修正する体系も誤ることができるし、誤った評価結果が誤った条件変更を誘発し、その変更が後続する誤りを増幅する場合もある。したがって、再帰性とは真理を保証する原理ではない。再帰性が意味するのは、真理を評価している条件自身を再び探究対象へ戻しうることにある。その変更が認識的改善であるかどうかは、別途、変更前後の局所的比較可能性を形成し、保持された成果、処理された失敗、新たな識別能力、変更による損失、対象側の制約への応答、後続する再検討可能性などを検討しなければならない。
三水準の第一は、形成された命題について真偽その他の評価を行う水準である。第二は、その命題の形成と評価を可能にしている対象区分、概念枠、証拠資格、推論関係、評価規準を検討する水準である。第三は、それらの形成・評価条件をなぜ採用し、どの理由によって保持・変更・放棄するのかという高階条件を検討する水準である。なお、第一・第二・第三という水準区分は、真理探究に含まれる異なる働きを分析するための説明上の区別であり、本稿が固定的な階層構造を主張することを意味しない。高い水準へ移行すること自体が再帰性を成立させるわけでも、第三水準が最終的または特権的な位置を占めるわけでもない。
本節が着目するのは、探究によって生じた評価結果、成功、失敗、反例または残余が、その探究で使用された形成・評価条件の再検討入力となり、重要な再検討理由に応じてそれらの条件が再対象化され、その検討結果が後続する対象形成、命題形成および評価へ再接続されうる関係である。したがって、ここで重要なのは階層の高さではなく、探究結果がその成立条件の再検討へ戻り、その検討結果が後続探究へ再び接続されることである。条件の再形成は、その検討結果が実際の条件変更を含む場合に成立する。
この観点からすれば、「真理そのものが生成する」と直ちに断定する必要はない。少なくとも、世界の事態、命題の真理値、命題形成可能性、真理認定、真理評価条件、評価規準、およびそれらを評価する高階条件は区別されなければならない。ある命題が真であることと、その命題がある時点で真理として認定されていることは同一ではない。また、新しい概念枠によって新しい命題が形成可能になったことと、その時点で真理そのものが新たに創造されたことも同一ではない。
したがって、より慎重でありながら射程の広い主張は、次のようになる。形成・再形成されうるのは命題内容の候補だけでなく、その形成・評価条件でもある。何を対象として分節し、何を命題と

して形成し、何を証拠として認め、どのような規準によって真偽その他の評価を行いうるかという真理空間そのものが形成される。そして、その真理空間の内部で生じた成功、失敗、反例、残余、新しい問題形成は、再びその真理空間を成立させていた形成・評価条件、さらに必要に応じてそれらを規定していた高階条件を再対象化する理由となりうる。その再対象化による検討結果が、後続する対象形成、命題形成、証拠認定および真理評価へ再接続されるとき、本節が着目する再帰的構造が実際に作動する。
したがって、真理探究とは、既成の真理を単に発見することでも、真理を自由に構成することでもない。それは、対象側の制約を受けながら、対象、命題、証拠、推論、評価規準の関係を形成し、その探究結果によって、それらの成立条件自身を再び問い直す営みである。哲学の役割も、唯一の完成された真理体系を提示することや、複数の真理を並置することに尽きない。何が真偽評価可能なものとして成立しているのか、その成立条件がどのように形成され、どのような成果や失敗によって再対象化され、どのような条件のもとで再形成され、変更前後がどの範囲で比較可能なのかを明らかにすることが必要になる。
以上から、「個別の真理が様々に関わり合い、統合・分化しながら生成する」という最初の直観は、より厳密には次のように再構成できる。個別の命題、理論、概念枠、証拠体系、評価規準は孤立して存在するのではなく、相互の関係のなかで接続され、対立し、限定され、分化し、再配置される。その過程で、新しい対象、新しい問い、新しい命題、新しい評価可能性が形成される。そして、その形成結果は、再びそれを可能にした形成・評価条件へ作用し、それらを再対象化する理由となりうる。その再対象化によって条件構造が変更され、変更された条件が後続する真理探究へ作用するとき、真理空間には再帰的再形成が成立する。
したがって、
本節が中心に置くのは、対象の分節、命題形成、証拠資格、推論および評価を制約する真理空間が形成され、その形成・評価条件が探究結果を受けて再対象化され、その検討結果が後続の探究へ再接続されうるという関係構造である。
以上の議論は、何が真偽評価可能なものとして成立するか、その条件がどのように形成・再対象化され、その検討結果が後続する探究へ再接続されるかを扱う『真理空間の再帰的構造論』へと発展しうる。
そこでは、真理内容だけでなく、真理を問うための条件構造そのものが哲学的分析の対象となる。

13.5 可能性構造論

可能性構造論では、可能性を単に論理的可能・不可能の二分法として扱うのではなく、何が可能性候補として形成され、誰にどの可能性が分配され、どの可能性へアクセスでき、どの条件のもとで実施または実現可能となり、何が閉鎖または不可視化されるかという構造を扱う。本節では主として、可能性、実現可能性、可能性候補、可能性形成、可能性分配、可能性アクセスおよび閉鎖を区別する。可能性形成 ≠ 可能性分配 ≠ 可能性アクセスである。接続、分岐、不可視化、再開放その他の詳細な構造については、後続研究においてさらに理論化する。
可能性について生じうる重要な短絡は、「現在構成されている候補群のなかに存在しない」ということから、「その可能性自体が存在しない」または「不可能である」と判断することである。しかし、ある状態または経路が可能性候補として形成されていないことと、その状態または経路が不可能であることは同一ではない。候補未構成 ≠ 可能性不存在であり、候補未構成 ⇏ 不可能である。また、現在構成されている可能性候補群が、その状況における可能性全体を網羅していることも自動的には導かれない。
例えば、制度Dにおいて主体Sにaとbだけが選択可能な候補として提示されている場合、状態cが候補に含まれていないことから、cが原理的に不可能であることは導かれない。cが候補として形成されない理由は、物理的または技術的不可能性にある場合もあれば、制度上の禁止、必要な資源・情報の欠如、主体資格または権限の制約、既存の問題設定や概念構成による不可視

化その他にある場合もある。したがって、「候補が存在しない」という結果から直ちに「可能性が存在しない」と判断するのではなく、候補が形成されなかった条件を別途分析する必要がある。同様に、可能性候補が形成されていることと、特定主体がその可能性へアクセスできることも区別される。ある可能性候補cが形成されていても、主体Sが必要な情報、資源、資格、権限または接続経路を欠くため、その可能性を利用できない場合がある。さらに、アクセス可能であっても、実施に必要な物理的、技術的、制度的または実践的条件を欠く場合がある。したがって、「選択肢がない」「代替案がない」「実行できない」「不可能である」という表現を一つの状態へ圧縮せず、候補未構成、分配不存在、アクセス不能、実施条件不足および実現不可能性を区別して診断する必要がある。

この診断差は、単なる分類上の差ではなく、問題への応答位置を変化させる。候補未構成が問題であれば、どの問題設定、概念、制度または情報条件が候補形成を制約しているかが検討対象となる。分配が問題であれば、主体間で可能性がどのように配分されているかが問題となる。アクセス不能であれば、資源、情報、資格、権限または接続条件が検討対象となる。実施条件不足であれば、実施を可能にする技術的・制度的・実践的条件を問う必要がある。実現不可能性そのものが成立する場合には、物理的、論理的その他の制約を別途検討しなければならない。したがって、可能性についての異なる判断状態は、同一の再編成対象をもつとは限らない。

この区別は、現行構成の不足と代替構成の可能性を論じる場合にも重要となる。ある目的、要求または問題Rに対して、現在採用されている構成A_0が必要水準を充足できないことと、Rを充足しうる合理的代替構成が存在しないことは同一ではない。現行構成の不足 ⇏ 合理的代替範囲の不存在であり、現行構成の不足 ⇏ 特定代替の必要性である。制度、技術、理論、方法または主体構成の一つがRを充足できないとしても、別の構成、複数主体の組合せ、役割分担、技術的補助、対象設定または条件変更によって、Rを必要水準で充足できる場合がある。したがって、一つの構成の失敗から、問題一般の解消不能性、より強い手段の必要性または特定の代替構成の必要性を直接導いてはならない。

前述の候補未構成と可能性不存在の区別は、この代替構成の分析にも適用される。現在形成されている候補集合NにA、B、Cしか含まれず、そのいずれも要求Rを充足しないとしても、それだけから、理由をもって比較対象となりうる別の構成Dが存在しないことは導かれない。現在の候補集合における充足不能 ⇏ 合理的に比較可能な代替範囲全体における充足不能である。ただし、ここでいう合理的代替範囲は、論理的に想像可能なあらゆる構成の集合を意味しない。技術的実現可能性、時間、資源、制度条件、法的条件、重大な危険、必要な証拠その他を考慮し、当該問題について比較対象として理由をもって保持できる代替構成の範囲を局所的に形成する必要がある。したがって、論理的可能性 ≠ 合理的比較候補であり、候補形成可能性 ≠ 現在利用可能性である。

この点は必要性判断にも直接関係する。A_0がRを充足できないことだけから、「A_0より強いXが必要である」とは言えない。Xの必要性を論じるためには、当該条件のもとで理由をもって比較対象となる代替範囲を形成し、そのなかにRを必要水準で充足しうる構成が存在するかを検討する必要がある。したがって、現行構成不足 ↛ 代替候補形成・比較 ↛ 必要性判断という接続が成立しうる。ただし、この接続は、可能な代替をすべて探索し終えるまで必要性判断を形成できないことを意味しない。有限な主体または制度は、時間、証拠、探索費用、問題の重大性、不可逆性その他を考慮し、当該判断についてどの範囲まで代替探索を行えば十分であるかを局所的に判断しなければならない。合理的代替探索の非網羅性 ⇏ 判断停止の無期限化である。

したがって、現行構成の不足は、現状維持と単一の強力な代替との二者択一へ直結しない。重要なのは、合理的に形成・比較可能な複数の代替構成について、それぞれがどの要求をどの程度充足し、何を保存・非保存とし、どの新たな負担、危険、依存または閉鎖を形成しうるかを比較することである。同時に、未形成の可能性が存在しうることだけを理由として、有限な判断を永久に延期することもできない。可能性構造論は、現行構成の不足を特定代替の必要性へ短絡することと、未知の可能性を理由として必要な判断を無期限に停止することの双方を制約する。

RSFTは、何が可能性候補または代替候補として形成され、どの概念、制度、技術、資源、主体位置、資格または権限構造がその形成を可能化または阻害しているかを分析するために接続されうる。ここで重要なのは、RSFTによる可能性候補の形成分析が、可能性そのものの存在論を直ちに決定するわけではないことである。候補形成条件の分析は、「何が可能性として現れ、何が合理的比較候補として形成されているか」を説明しうるが、「何が本当に可能であるか」については、対象領域に応じた追加的な論証を必要とする。形成分析 ⇏ 可能性存在論の確定である。
RSPTは、成立した可能性構造またはその変更について、どの主体のどの可能性が保存・非保存となったか、その非保存が保存失敗に該当するか、問題がどの条件へ局所化されうるかを分析するために接続されうる。また、代替構成を比較する場合にも、それぞれの候補が何を保存し、何を非保存とし、どの新たな保存失敗候補を生じさせるかを追跡できる。ただし、保存分析だけから特定代替の選択または採用は導かれない。
一般評価理論は、可能性の増加、減少、閉鎖またはアクセス変化を、それ自体で改善または悪化へ還元しないために接続される。可能性が増加したとしても、それが重要な価値、権利、安全または他者の存立条件を損なうなら改善とは限らず、一定の可能性を閉鎖することが安全、権利保護その他の理由から正当化される場合もある。したがって、可能性増加そのものを規範的に最大化すべき対象とはしない。また、複数の代替構成が形成されたこと自体から、それらが同価値であること、一意の最善候補が存在すること、または比較結果から直ちに選択・決定が導かれることもない。
Waは、ある主体または制度の可能性構造が、他者の重大な存立条件を、理由づけられた範囲を超えて一方的に閉鎖することへ依存していないかを問う場合に、横断的な規範的位置を与える。また、ある代替構成が特定主体の可能性を拡張しながら、別の主体の重大な存立条件または重要な可能性を一方的に閉鎖する場合、その関係は独立した規範的検討対象となりうる。ただし、Wa上の評価から可能性一般を最大化すべきことも、特定の代替構成を採用すべきことも自動的には導かれない。
ただし、現在構成されている候補空間が可能性全体を網羅しているとは限らないことから、未知の可能性が必ず実在すること、失われた可能性が必ず回復可能であること、または候補探索を無限に継続すべきことは導かれない。候補空間の網羅性が保証されないことは、現在の候補集合と可能性全体との同一視を制限するのであって、未知可能性の存在を保証するものではない。同様に、現在形成された代替範囲が完全ではないことは、より優れた代替が必ず存在することを意味しない。合理的代替範囲の有限性 ≠ 可能性全体の閉鎖であり、非網羅性 ≠ 未知代替の存在保証である。また、可能性を増加または再開放すること自体が、Waその他の規範的方向における改善を意味するわけでもない。
以上から、本節が提示する第一階の可能性論的命題は二つに整理できる。第一に、有限な主体または制度が現在構成した可能性候補集合の成立それ自体から、その集合と可能性全体との同一性は導かれず、「可能性がない」という判断には、可能性不存在、候補未構成、分配不存在、アクセス不能、実施条件不足その他のどの状態が成立しているかを区別する追加的分析が必要となる。第二に、現行構成が一定の要求を充足できないことから、合理的に比較可能な代替構成の不存在または特定代替の必要性は導かれず、必要性判断には、問題に応じた代替範囲の形成、比較およびその探索範囲の有限な正当化が介在する。したがって、現在見えている可能性候補を可能性全体と同一視することも、現在の構成の失敗を特定代替の必要性へ短絡することも避けなければならない。
可能性構造論は、可能性そのものの存在論を与える理論ではないが、可能性不存在、候補形成、主体間分配、アクセス、実施条件、閉鎖および合理的代替範囲の形成を一つの可能性構造として接続して分析する点に固有の対象をもつ。様相論的基礎づけ、可能性の存在論、形式モデル、接続・分岐・再開放、合理的代替範囲の形式化および動的比較可能性については、独立した後続研究を必要とする。

13.6 未来志向的希望

前節の可能性構造論は、現在構成されている可能性候補集合を可能性全体と同一視せず、可能性不存在、候補未構成、分配不存在、アクセス不能、実施条件不足、実現不可能性その他を区別する。しかし、この区別だけから希望が成立することは導かれない。可能性が存在することと、その可能性が主体にとって価値ある未来として形成され、現在との時間的・実践的関係のうちに保持されることは別の問題である。本節では、希望という心理現象一般の必要十分条件を提示するのではなく、とくに、主体によって価値あるものとして位置づけられた未実現の状態、関係または実践と現在との関係として成立する「未来志向的希望」を限定的に分析する。

ここで「価値あるものとして位置づけられる」とは、その対象が客観的または規範的に価値あることがすでに確定しているという意味ではない。ある主体、集団その他の位置から、ある未実現の状態、関係または実践が、望ましいもの、重要なもの、失いたくないもの、実現されることに意味があるものその他として形成されていることをいう。本節でいう未来志向的希望には、少なくとも希望対象についての主体相対的な価値づけが構成的に含まれる。ただし、希望対象についての主体相対的価値づけ ≠ 希望対象の規範的正当化である。

この限定のもとで、未来志向的希望とは、主体によって価値あるものとして位置づけられた未実現の状態、関係、実践その他について、その実現が保証されていなくても、なお実現されることを望ましいものとし、その未来との関係を現在において保持する時間的・実践的位置である、と定式化できる。これは希望一般の必要十分条件ではなく、本体系が未来志向的希望を分析するために区別する主要な構成次元を示す限定的定式化である。

ここで「保持する」とは、その未来が実現すると確信することでも、具体的な実現経路を確保していることでも、その実現のために現に行為していることでもない。主体によって価値あるものとして位置づけられた未実現状態を、その実現が未確定であるという理由だけによって現在から切断せず、なお現在から意味をもって関係しうる未来として位置づけ続けることをいう。したがって、希望対象についての価値づけ、実現されることへの望ましさの志向、および現在と未実現の未来との時間的関係は、相互に区別しながら接続されなければならない。

希望は可能性そのものではない。ある状態が可能であることだけから、それが希望の対象となることは導かれず、反対に、ある状態が希望されていることだけから、その状態の実現可能性が成立していることも導かれない。可能性の存在 ⇏ 希望であり、希望の成立 ⇏ 希望対象の実現可能性である。前節で区別した候補形成、分配、アクセス、実施条件および実現可能性は、希望対象についてもそれぞれ別の位置を占める。

このため、主体が希望対象について形成している可能性認識と、当該対象について実際に成立している可能性構造とのあいだには対応または非対応が成立しうる。主体が実現不可能だと考えている希望対象について、実際には未発見の経路または形成可能な条件が存在する場合もあれば、主体が実現可能だと考えている対象について、実際には重要な実現条件が欠けている場合もありうる。また、実現経路が存在していても、それが主体に認識されていないこと、その主体に利用可能な候補として形成されていないこと、制度的に分配されていないこと、アクセスできないこと、または実施条件が不足していることは相互に区別される。したがって、希望について問うことは、主体が何を望んでいるかだけでなく、その希望対象をめぐる可能性構造と、主体によるその認識・形成・アクセスとの関係を問うことでもある。

希望は期待とも同一ではない。期待が、ある事態が生じる見込み、予測または主観的確率と関係する場合でも、未来志向的希望は高い実現確率を必要条件としない。希望 ⇏ 高い実現確率であり、実現確率が低いという判断 ⇏ 希望の不成立である。重大な障害または将来の不確実性を認識していても、ある未来がなお価値あるものとして位置づけられ、その実現が望ましいものとして現在との関係のうちに保持されているなら、未来志向的希望が成立する余地は残る。ただし、対象の実現不可能性が十分に確定した場合にも成立しうる希望については、心理的希望、象徴的志向、価値保持その他との区別を含め、別途検討を要する。

希望は楽観とも異なる。楽観が将来についての肯定的な予測を含みうるのに対して、希望は将来が実際に良い方向へ進むという予測を必要としない。希望 ⇏ 楽観、希望 ⇏ 改善予測である。また、希望は計画とも異なる。計画には通常、目標、手段、行為系列、資源、時間配置その他の

具体的構成が必要となるが、希望は具体的な実現経路がまだ十分に形成されていない場合にも成立しうる。希望 ≠ 計画、希望の成立 ≠ 実現経路の成立である。
希望と希望実現行為も区別される。ある未来を希望していても、必要な情報、資源、資格、権限、能力、安全その他を欠くことによって、その実現へ直接行為できない場合がある。また、希望対象の実現が他者、制度、技術、社会条件または将来の条件変化へ依存する場合もある。希望 ≠ 希望実現行為であり、希望 ⇏ 即時的行為義務である。他方、希望が実践へ接続される場合には、可能性候補の形成、情報探索、資源・資格・権限へのアクセス、実現条件の形成、閉鎖された経路の再開放、新たな経路の形成、候補比較、選択、決定および実施その他が、希望そのものとは異なる後続作動として接続されうる。
以上の区別によって、「希望がない」という記述も一つの構造状態へ還元できない。主体にとって価値ある未来そのものが十分に形成されていないこと、価値ある未来は形成されているが可能性候補として構成されていないこと、候補は形成されているがその主体へ分配されていないこと、候補または経路は存在するが認識的・制度的にアクセスできないこと、アクセスできても実施条件が不足していること、実現経路が閉鎖されていること、あるいは可能性を認識していても、それを自らに関係する望ましい未来として現在との関係のうちに保持できないことは、相互に区別されうる。したがって、希望の不存在 ≠ 可能性の不存在であり、希望の存在 ≠ 実現可能性の存在である。
この対応および非対応を分析することによって、問題が希望形成側にあるのか、それとも候補形成、分配、アクセス、実現条件または経路形成側にあるのかを区別できる。また、実現可能な未来へのアクセスが存在していても、それを主体が価値ある自己関係的未来として保持できない場合があり、反対に、強い希望が成立していても、その対象について実現可能な経路が存在しない場合もありうる。この区別は、「絶望」を客観的不可能性と直ちに同一視せず、後続研究において希望形成、可能性認識、アクセス構造および実現条件を分解して検討するための基礎となりうる。
さらに、希望については、希望対象について主体が行っている価値づけ、その希望が主体にとってもつ価値的意味、その希望関係を維持することの肯定的価値、希望保持を支持する理由、希望保持の総合的正当化、および希望対象そのものの規範的正当化を区別しなければならない。ここでいう「希望の価値的意味」とは、その希望が、主体にとって何を重要、望ましい、失いたくない、または保持したいものとして位置づけているかを表現または保持しているという意味であり、その希望関係自体についての肯定的評価を意味しない。
未来志向的希望には、この意味で主体にとっての価値的意味が含まれる。主体Sが未来Fを希望している場合、その希望Hは、Sが何を大切なものとしているか、何を失いたくないのか、どのような他者、関係、生き方、自己理解または世界のあり方をなお重要なものとしているかを表現または保持しうる。しかし、そのことから、希望関係を現在の形態のまま維持し続けることが総合的に善い、望ましいまたは正当であることは導かれない。希望の価値的意味 ≠ 希望関係維持の肯定的価値 ≠ 希望保持を支持する理由 ≠ 希望保持の総合的正当化である。
ある希望が主体の重要な価値、喪失、要求、関係または自己理解を表している場合にも、その希望が重大な誤認に依存している、主体自身へ深刻な負担を与えている、他の重要な価値との関係を著しく閉鎖している、あるいは主体自身がその希望との関係から離れることを理由をもって望んでいる場合には、その希望関係を現在の形態のまま維持することについて否定的または複合的な評価が成立しうる。希望の価値的意味は、その希望を単なる錯誤、非合理性または除去対象として理由なく処理せず、何がその希望において重要なものとして保持されているのかを検討する理由となりうるが、希望の価値的意味 ⇏ 希望保持の総合的正当化である。また、希望を検討する理由 ≠ 希望を保持する理由である。
さらに、希望を保持することの正当化と、希望対象そのものの規範的正当化、希望対象を実現することの正当化、および特定の実現手段を用いることの正当化も同一ではない。希望保持の正当化 ≠ 希望対象の規範的正当化 ≠ 希望対象実現の正当化 ≠ 実現手段の正当化である。ある希望がその主体にとって深い価値的意味をもち、その希望関係を保持することに一定の肯定的

価値が認められる場合にも、その希望対象または実現方法が、他者の権利、安全、責任または重大な存立条件との関係で否定的に評価される場合はありうる。また、希望対象の実現可能性が低いことだけから、その希望の価値的意味が消滅することも導かれない。実現可能性と価値的意味は異なるが、実現可能性の低さが希望関係を今後どのように維持すべきかについての評価理由となることはありうる。
この区別は、希望の再検討とRSPTとの接続にも重要な含意をもつ。ただし、未実現の未来Fそのものを RSPT上の保存対象とみなす必要はない。RSPTが直接分析しうるのは、現在すでに形成されている希望H、その希望において主体が重要、望ましい、失いたくない、実現されることに意味がある等と位置づけている価値づけられた内容V、ならびに希望を支える関係、自己理解、実践的方向その他である。ただし、価値づけられた内容Vが形成・保持されていることから、Vについて保存要求が成立すること、またはVを後続する希望構造において保存すべきことは自動的には導かれない。価値づけられた内容の形成 ≠ 保存要求の成立 ≠ 保存の規範的正当化である。
したがって、当初の希望対象Fへの希望をそのまま維持できなくなった場合、またはFの実現を支持できなくなった場合にも、その希望において保持されていた価値づけられた内容Vまで全面的に失われなければならないとは限らない。当初の希望対象Fへの希望をそのまま維持できないこと ⇏ 希望Hにおいて保持されていた価値づけられた内容Vの全面的非保存である。例えば、Fの実現可能性が失われた場合、Fの実現が他の重要な規範的理由との関係で支持できなくなった場合、または主体自身がFへの希望関係を現在の形態のまま維持することを望まなくなった場合にも、Hが保持していた価値づけられた内容Vを特定し、それを別の未来F′との関係において変形的、代替的、機能的または関係的に保持できる場合がある。
この場合、再検討されるのは、単に「Fを希望し続けるか否か」ではない。Hが何を価値的意味として保持していたのか、そのうち何を今後も保持する理由があり、何を限定、修正または放棄すべきか、そして別の未来との関係において何をどのように保持しうるかが問題となる。この意味で、希望の再検討はRSPT上の保存・非保存および再編成へ接続され、新たな希望対象または可能性候補の形成が必要となる場合には、RSFT上の形成・形成条件再形成へ接続されうる。ただし、この接続によって希望論それ自体がRSPTまたはRSFTへ還元されるわけではない。
希望の価値的意味を認めることと、希望を再帰的再検討から免責しないことも両立する。新たな証拠、反例、異議、予測外帰結、主体自身への重大な負担、他者の権利または重大な存立条件への影響、実現条件の変化、新たな可能性候補その他を検討した結果として重要な再検討理由が成立した場合には、希望対象、主体相対的価値づけ、希望の価値的意味、希望関係を維持することの価値、希望保持を支持する理由、想定される実現経路、他者への帰結および現在との関係づけその他を、必要な範囲で再び対象化しうる。その結果として、希望が維持される場合、その対象、内容、範囲または実現方法が限定・修正される場合、別の希望へ再構成される場合、あるいは当該希望を放棄することが理由づけられる場合がありうる。再対象化 ⇏ 希望の放棄、希望の修正可能性 ⇏ 希望の現在的無効性である。
Waは、この未来志向的希望そのものには含まれない。希望 ⇏ Wa、Wa ⇏ 希望である。希望が、主体によって価値あるものとして位置づけられた未実現状態と現在との時間的・実践的関係に関わるのに対して、Waは、一方の存立が他方の重大な存立条件への重大な制約、破壊、消去、閉鎖または一方的負担へどのように依存しているかを独立した規範的検討対象として保持し、十分に正当化されない依存について、より相互存立可能な関係への変更を支持する規範的理由を形成しうる公準である。したがって、未来志向的希望一般と、Waに接続された希望とは区別される。
ただし、両者は接続されうる。Wa上の検討によって、現在の関係構造に十分に正当化されない重大な依存が認められ、その依存を縮減、限定、回避、修復または再構成する方向について規範的理由が成立し、より相互存立可能な関係が価値ある未実現状態として形成される場合がある。そのとき、その関係を、実現が保証されていなくてもなお実現されることが望ましいものとして現在との関係のうちに保持する希望を、「Waに接続された希望」と位置づけることができる。

Waに接続された希望は、希望一般の定義ではなく、未来志向的希望の一つの規範的特殊形である。また、その成立から具体的な候補、比較結果、選択、決定または実施方法が一意に定まるわけではない。Waに接続された希望 ⇏ 具体的候補、Waに接続された希望 ⇏ 比較結果、Waに接続された希望 ⇏ 個別決定である。どの候補が形成可能か、どの可能性へ誰がアクセスできるか、何が実現可能か、どの権利、安全、責任その他が関係するかについては、可能性構造論、一般評価理論、領域固有価値・規範、RSPT、RSFTその他を必要に応じて別途接続しなければならない。
したがって、Waに接続された希望とは、現在の不調和、重大な負担、非保存または閉鎖を否認することでも、それらが必ず解消可能であると楽観することでもない。現在の関係構造を現実として認識しながら、それが唯一可能な関係構造であることをその成立だけから導かず、十分な理由のもとでより相互存立可能な関係が価値ある未実現状態として形成される場合に、その未来をなお望ましいものとして現在との関係のうちに保持することである。その希望が主体または関係主体にとって価値的意味をもつことと、その希望関係を維持すること、具体的制度形態を実現すること、または特定の実現手段を採用することがWaその他の規範上正当化されることとは別問題である。
以上から、未来志向的希望は、再帰的構造哲学の肯定的中心そのものではない。有限性それ自体は不成立を意味せず、有限な成立それ自体は無条件的・完結的・最終的地位を自己保証せず、有限性または条件依存性から任意性も導かれず、現在的成立それ自体から可能性総体性も導かれない。しかし、これらの構造的限定だけから希望は成立しない。未来志向的希望には、それらに加えて、未実現の状態、関係、実践その他が主体によって価値あるものとして位置づけられること、その実現が望ましいものとして志向されること、そしてその未来との関係が現在において保持されることが必要となる。
この意味で、未来志向的希望は、再帰的構造哲学の肯定的中心に、主体による価値づけ、望ましさへの志向、現在と未来との時間的関係、およびそれらによって形成される主体にとっての価値的意味が接続されることによって成立しうる一つの横断的な領域展開である。再帰的構造哲学は、現在を否認することによって未来を開く哲学でも、未来を保証することによって現在を肯定する哲学でもない。有限な現在において成立しうるものを成立したものとして認め、その有限性を理由として不成立とせず、その条件依存性を理由として任意化せず、その成立を理由として絶対化せず、同時に、その現在的成立だけを根拠として可能性全体を閉じない。そして、主体によって価値あるものとして位置づけられた未実現状態が形成されるなら、その未来を、実現が保証されていないことだけを理由として現在から切断しない。ただし、その希望の価値的意味を理由として、希望関係、希望対象または実現方法を無条件的に肯定することもしない。ここに、本体系において未来志向的希望を論じる固有の位置がある。
なお、本節でいう未来志向的希望と、別途展開される「哲学的希望」とは区別される。未来志向的希望が、主体によって価値あるものとして位置づけられた未実現の状態、関係または実践を、その実現が保証されていなくても現在との時間的・実践的関係のうちに保持する位置をいうのに対し、哲学的希望は、別途理由づけられるより望ましい方向への候補形成経路が、関連条件のもとで実際になお構造的に閉鎖されていないことをいう。したがって、未来志向的希望の成立 ⇏ 哲学的希望の成立であり、哲学的希望の成立 ⇏ 未来志向的希望の成立である。両者は接続しうるが、一方の成立によって他方に固有の論証責任が代替されるわけではない。

13.7 権限・責任・理由応答可能性

社会・制度論では、制度を単なる規則集合または目的達成装置として扱わない。制度は、資源、権限、役割、利益および負担を配分すると同時に、何が問題として認識され、誰が異議を提出でき、何が証拠として受理され、誰が判断権限をもち、誰が責任を負い、どの経路から修復・救済、再検討または再開放へ接続できるかという条件そのものを形成・配分しうる。本節では、「制度が目的を達成し、適法かつ定められた手続に従って作動しているなら、その制度は十分に正当化されているのか」という問題を旗艦的な制度哲学上の問いとして扱う。

仮に制度Dが、従来対面で行われていた給付申請をオンライン中心へ変更したとする。この変更によって処理時間が短縮され、行政費用が減少し、多数の利用者にとって申請が容易になり、法令上必要な手続も遵守されているとする。この場合、Dは処理効率、費用、平均的利便性その他の評価軸では実体的成功を達成している可能性がある。しかし、この成功だけから制度Dの正当性全体が成立したとはいえない。制度の実体的成功 ≠ 構造的正当性であり、法的・手続的適合性が成立していることも、制度変更による重要な負担、排除、責任または救済可能性が適切に扱われていることを保証しない。
例えば、デジタル機器、本人確認手段、言語能力、支援者その他へのアクセスを欠く一部主体Sが、変更後に実質的に給付へアクセスできなくなったとする。この場合、「制度Dは成功したか失敗したか」と直ちに総合評価するのではなく、何が保存または改善され、何が非保存となったかを区別できる。処理効率、制度運用能力、多数利用者のアクセス可能性が改善される一方、一部主体の申請可能性、対面支援または異議提出可能性が非保存となる場合がある。ただし、非保存の存在だけから制度失敗は導かれない。旧来の手続形式が失われても、その形式自体を保存すべき理由がなければ保存失敗ではない。他方、給付への実効的アクセスが権利、制度目的、法的義務その他との関係で保存されるべき重要な内容であるなら、その非保存は保存失敗として問題化されうる。
この問題を原因または責任へ接続する場合にも、型分離が必要となる。制度設計、本人確認方式、窓口削減、支援予算、周知方法、委託構造、技術仕様その他は成立条件候補となりうるが、それだけで原因が確定するわけではない。また、直接の技術的原因が本人確認システムにあったとしても、その原因位置と、制度設計について説明責任を負う主体、救済責任を負う主体、変更権限をもつ主体は一致するとは限らない。原因位置 ≠ 責任主体 ≠ 変更位置 ≠ 再編成対象である。この区別によって、「誰が直接この結果を生じさせたか」という問いだけで制度的責任または再編成位置を完結させることを防ぐ。
さらに、ある主体、制度または構成が特定の作動を行いうるかを分析する際には、その作動を遂行する能力をもつこと、その能力を必要な対象、情報、主体、資源その他へ実効的に接続できること、およびその作動を行う形式的・制度的権限をもつことを区別する必要がある。本書ではこれらを、能力、実効的到達および形式的権限として型分離する。能力 ≠ 実効的到達 ≠ 形式的権限である。能力とは、必要な対象および入力へ接続できると仮定した場合に、観察、分析、比較、判断、決定、介入、修復その他の関連作動を必要水準で遂行できることをいう。これに対して実効的到達とは、その能力を、当該作動に必要な対象、情報、主体、資源または制度的位置へ現実に接続できることをいう。高い分析能力をもつ主体であっても、必要な情報または対象へ到達できなければ、その能力を当該問題に対して十分に使用できない場合があり、反対に広い情報または対象範囲へ到達できても、それを適切に分析・判断する能力を欠く場合がある。したがって、能力保有 ⇏ 実効的到達、実効的到達 ⇏ 能力充足である。
形式的権限はさらに別の位置にある。主体が技術的または実務的には対象へ到達し、必要な作動を実行できるとしても、その対象について情報取得、決定、介入、停止、変更その他を行う法的・制度的資格をもたない場合がある。反対に、形式的な決定権限をもつ主体が必要な能力または実効的到達を欠き、制度上は判断できても実質的には対象を十分に把握・処理できない場合もある。したがって、形式的権限 ⇏ 能力充足、形式的権限 ⇏ 実効的到達である。また、この三分法は責任分析と接続するが、責任そのものではない。能力、実効的到達または形式的権限のいずれかが成立したことだけから、特定主体への責任は確定しない。責任判断には、義務、役割、関与、予見可能性、回避可能性、選択可能性、権限配置その他の条件が別途関係しうる。能力 ≠ 実効的到達 ≠ 形式的権限 ≠ 責任である。
この区別によって、制度における「できる」「届く」「してよい」「責任を負う」を一つの位置へ圧縮することを避けられる。形式的権限を与えながら必要な能力または到達手段を与えない制度と、高い能力および実効的到達を与えながら権限、監督または責任構造を十分に形成しない制度とでは、異なる構造的問題が生じうる。また、責任を負う主体と、実際に問題を修正できる能力・到達・権限をもつ主体が一致しない場合もある。そのため、制度分析では、責任帰属だけでなく、必

要な変更または救済を誰が実際に遂行でき、どこへ到達でき、どの範囲で制度的に許可されているかを別途追跡する必要がある。
したがって、能力、実効的到達および形式的権限は、それぞれが責任帰属だけでなく、異議処理、修復・救済、再検討および再編成の各経路とどのように接続されているかについても区別して追跡されなければならない。
しかし、本節でより重要なのは、不利益そのものの存在だけではなく、制度Dが、その不利益を後から問題として入力し、理由要求、責任判断、救済または再検討へ接続できる構造をもつかどうかである。例えば、形式上は異議申立制度が存在していても、申立て自体が同じオンライン本人確認を必要とし、給付へアクセスできない主体が異議経路にもアクセスできない場合がある。また、申立てが可能でも、提出された情報が証拠として受理されない、判断理由が開示されない、あるいは異議を受理する主体に修正能力、必要な情報への実効的到達または変更権限が欠けている場合もある。このとき、異議経路の形式的存在と実効的異議可能性は区別されなければならない。また、異議を受理できること、問題を分析できること、変更対象へ到達できること、実際に変更する権限をもつことも同一ではない。
ここに構造的正当性の独立した評価位置が生じる。制度Dが目的を高い水準で達成していても、重大な被影響主体、その非保存または被害、新証拠、異議、責任問題を問題化し、理由を要求し、必要に応じて修復・救済、再検討または再編成へ接続する経路が実効的に成立していなければ、構造的正当性上の不足が成立しうる。これはDの実体的成功を否定する評価ではない。「実体的に成功しているが、構造的正当性には不足がある」という複合的評価が成立しうるということである。逆に、異議、救済または再検討経路が十分に整備されていることから、制度目的、給付水準、分配内容または権利制限が実体的に正当であることも導かれない。構造的正当性は、領域固有の実体的正当化を代替しない。
したがって、制度評価を単に「成果か手続か」という二分法へ還元する必要はない。形式的・法的適合性、実体的成果、認識的妥当性、構造的正当性およびWa上の評価は、相互に関連しうるが異なる問いを形成する。例えば、オンライン化が適法であり、平均的利用者への効果も高く、誤処理率も低いとしても、一部主体が制度上不可視化され、その不利益を問題として入力する経路が実効的に成立していなければ、形式的・実体的成功と構造的正当性上の不足は併存しうる。他方、異議経路が十分であっても、制度そのものが重大な権利侵害を含むなら、領域固有の実体的正当化またはWa上の別問題が残る。
RSFTは、誰が「標準的利用者」として想定され、どの不利益が制度上の問題カテゴリーとして形成され、何が証拠として受理され、どの主体に権限または責任が割り当てられるかを分析するために接続される。例えば、対面支援を必要とする主体が制度設計上の対象カテゴリーとして形成されていなければ、その不利益は運用開始後まで問題として可視化されない場合がある。この場合、「問題が存在しなかった」ことと、「問題として形成・認識される構造が不足していた」ことを区別できる。これは制度が利益や負担だけでなく、何が自らの問題として現れうるかという問題形成条件そのものを形成・配分しうることを示している。
RSPTは、制度変更における保存・非保存、保存失敗該当性、成立条件候補、原因、責任、変更位置および再編成対象を型分離して追跡するために接続される。問題が確認された場合にも、対面窓口の全面復活だけが再編成候補になるわけではなく、代理申請、訪問支援、本人確認方式の複線化、例外手続、異議経路の独立化その他が候補となりうる。どの候補を採用するかには、別途、候補形成、比較、選択および決定が必要となる。また、ある候補を決定したことと、それを実際に遂行する主体について必要な能力、実効的到達および形式的権限が成立していることも同一ではない。再編成決定 ⇏ 再編成実施条件の充足である。
Waは、さらに異なる規範的位置を与える。制度Dが多数者の利便性または行政効率を高める一方、その成立が一部主体の重大な存立条件を、理由づけられた範囲を超えて一方的に破壊、消去または重大に閉鎖することへ依存している場合、その関係自体を相互存立可能性の観点から独立した規範的検討対象としうる。ただし、重大な存立条件への影響だけでWa上の不当性が確

定するわけではなく、Wa上許容可能であることも構造的正当性を保証しない。両者は異なる規範的・評価的問いを扱う。
以上から、本体系が社会・制度論へ与える第一階の実質的命題は三つに整理できる。第一に、制度は利益、負担および権限を配分するだけでなく、何が問題として形成され、誰が理由を要求でき、何が証拠として入力され、誰が責任を負い、どの経路から修復・救済または再検討へ接続できるかという理由応答的構造そのものを形成・配分しうる。第二に、制度における作動可能性は、能力、実効的到達および形式的権限へ分解され、それらの成立位置は相互にも、責任主体とも一致するとは限らない。したがって、誰が「できるか」「届くか」「してよいか」「責任を負うか」を別個に追跡する必要がある。第三に、制度の目的達成、効率、適法性または手続遵守から、その理由応答的構造が十分であることは導かれず、制度の実体的成功と構造的正当性は独立した評価結果をもちうる。したがって、制度は実体的に成功しながら構造的正当性を欠きうるし、逆に構造的正当性を一定程度備えながら、権利、分配、自由その他について領域固有の実体的正当化に失敗しうる。
ただし、この立場は構造的正当性を制度正当性の唯一または最高の尺度とするものではない。権利、自由、平等、分配、支配、民主的正統性、法的正義、効率、安全その他には、それぞれ領域固有の実体的論証が必要である。また、すべての制度に最大限の能力、到達、権限、異議、参加、監査または再検討経路を要求するものでもない。能力、実効的到達または形式的権限のいずれか一つの最大化から、構造的正当性も制度の正当性全体も導かれない。制度の拘束性、不可逆性、影響の重大性、権力非対称性、被影響主体、時間・資源その他に応じて、どの能力、到達、権限および理由応答可能性がどの程度必要であるかは文脈依存的に判断される。本節が示すのは、制度を単に外部から監査する方法ではなく、制度的正当化を構成する異なる問いを分離し、制度が何を達成するか、誰が何をできるか、どこへ届くか、何をしてよいか、誰が責任を負うか、そして制度自身の重要な問題が理由応答可能な後続経路へ接続されうるかを、それぞれ相互に還元せず検討する社会・制度哲学上の立場である。

13.8　ニューロダイバーシティへの横断的適用

ニューロダイバーシティをめぐる問題は、本体系における区別、形成、保存、評価、構造的正当性およびWaの接続を示す体系横断的な具体例となる。認知、感覚、注意、コミュニケーション、行動その他について何らかの差異または困難が成立していること、その差異が特定の診断カテゴリーとして形成されること、制度がそのカテゴリーに一定の資格または取扱いを接続すること、個別主体について支援必要性が判断されること、特定の課題について能力評価が形成されること、およびその主体の人格的・社会的価値を評価することは同一ではない。経験的・機能的差異 ≠ 診断カテゴリー形成 ≠ 制度的資格・取扱い ≠ 支援必要性 ≠ 個別能力評価 ≠ 人格的・社会的価値評価である。したがって、差異の存在それ自体から、特定の障害カテゴリーへの該当、不適格性または価値低下を導くことはできない。他方、ある差異を「多様性」として肯定的に再記述または承認することから、本人の苦痛、生活上の困難、環境との不適合または支援要求が存在しないことも導かれない。差異の存在 ⇏ 規範的不利益であると同時に、多様性としての承認 ⇏ 困難または支援要求の不存在である。
この事例においてRSFTが問うのは、差異そのものを社会的構築へ還元することではなく、何が「標準」「障害」「能力」「支援必要性」「配慮を要する状態」その他として形成・分節化されるか、その形成にどの概念、診断規準、制度、専門知、自己報告、教育・労働上の要求および履歴が関与しているかである。対象側または主体側に一定の差異や困難が成立していることと、それをどのカテゴリー、閾値または規準によって分節するかは区別されなければならない。差異の成立 ≠ 診断上の分節であり、診断カテゴリーの形成依存性 ⇏ 差異または困難の不存在である。逆に、ある診断カテゴリーが制度上確立していることから、そこに分類されるすべての主体が同一の経験、能力、困難または支援必要性をもつことも導かれない。カテゴリー所属 ⇏ 個別プロフィールの同一性である。

RSPTから見れば、学校、職場、医療、行政その他における標準化を成立済みの局所的固定化として捉え、特定の認知、感覚、コミュニケーションまたは行動様式を前提とする制度設計によって、何が保存され、どの側面について非保存が生じるかを追跡できる。標準化は、予測可能性、効率、共通手続または安全性を保存する場合がある一方、一部主体の参加可能性、情報アクセス、自己決定、能力発揮または支援へのアクセスについて部分的な非保存を生じさせる場合がある。しかし、非保存 ⇏ 保存失敗であり、あらゆる差異を制度が無条件に保存すべきことも導かれない。どの内容についてどの保存要求および保存規準を適用し、どの非保存が保存失敗に該当し、どの変更が必要かは、権利、制度目的、安全、資源、本人の要求その他との関係から別途評価されなければならない。また、制度への適応困難が観察されたことから、その問題を主体内部だけへ局所化することもできない。主体特性、課題設計、環境刺激、時間構造、評価方法、コミュニケーション様式、支援経路その他が成立条件候補となりうる。適応困難の成立 ⇏ 個人側原因の確定である。
一般評価理論の観点からも、複数の評価対象および評価側面を単一の「能力」または「適応度」へ集約しないことが重要となる。ある主体が一つの課題では困難を示し、別の課題では高い能力を示すこと、同一の能力でも環境条件によって発揮可能性が異なること、一定の調整が本人の参加可能性を高める一方で別の費用または負担を生じさせることは両立しうる。したがって、特定課題上の低評価 ⇏ 全般的能力の低さであり、制度適合性 ≠ 人格的・社会的価値である。また、同一の条件を全員へ適用することが常に公平であるとも限らない。同一取扱い ≠ 公平である。ただし、差異に応じた異なる取扱いが成立することから、その取扱いが自動的に正当化されるわけでもない。差異的取扱い ⇏ 正当な差異的取扱いであり、その正当化には目的、関連性、負担、権利その他について別途の理由が必要となる。
さらに構造的正当性の観点では、制度が「多様性を尊重する」と宣言しているかだけでなく、その標準から外れる主体が、自らの経験、困難、異議または支援要求を問題として形成・入力し、それに関する証拠または自己報告を提示し、理由を要求し、必要に応じて調整、修復・救済または再検討へ接続できる経路が実効的に存在するかが問われる。形式的な配慮制度の存在 ≠ 実効的な問題化可能性である。とりわけ、支援を求めるために既存の診断カテゴリーへの適合が強く要求される場合、そのカテゴリーによって十分に捉えられない困難が、支援候補として十分に形成されない可能性がある。支援候補未形成 ⇏ 困難の不存在である。
Waはさらに、一方の効率、標準化、競争、生産性その他の実現が、別の主体の重大な存立条件への十分に正当化されない一方的負担、排除または重大な閉鎖へ依存していないかを問うために接続されうる。しかし、Wa上の問題が成立すること、構造的正当性上の不足が成立すること、特定の診断、制度的取扱いまたは支援判断が妥当であることは、それぞれ異なる問題である。構造的正当性評価 ≠ Wa上の評価 ≠ 個別的診断・支援判断であり、一つの評価結果から他の評価結果を自動的に導くことはできない。
この事例が示すのは、ニューロダイバーシティを単に「差異を尊重すべきだ」という規範命題へ還元することでも、「障害は社会によって構築される」という単一説明へ還元することでもない。重要なのは、差異を識別しなければ必要な支援や不利益を問題として形成できない場合がある一方、その識別に用いられるカテゴリーそのものが、別の差異、経験、能力または要求を背景化しうることである。区別の成立または必要性 ⇏ その区別の無条件的・最終的妥当性であり、区別による可視化 ⇏ 他の差異の完全な保存である。ただし、現在の区別の最終的妥当性がその成立それ自体から導かれないこと ⇏ 現在の区別が誤っていることでもある。したがって、必要な区別を形成し、局所的に使用しながら、その区別が何を可視化し、何を背景化し、どの診断、評価、支援、責任または制度的可能性へ接続しているかを、重要な再検討理由が成立した場合に問い返しうることが、この問題における再帰的構造哲学の体系横断的な分析位置となる。

13.9 比較・選択・決定・実施

実践論では、知識または評価結果がどのように行為へ接続されるかを扱うが、知識、評価、候補形成、比較、選択、決定、実施計画、実施および実現された構造を一つの作動へ短絡しない。知

が成立したことから特定の行為が一意に導かれるとは限らず、評価結果が成立したことから特定の決定が自動的に成立するわけでもない。候補形成 ≠ 比較 ≠ 選択 ≠ 決定 ≠ 実施計画 ≠ 実施 ≠ 実現された構造である。本節では、とりわけ比較が未完結または比較不能である状況において、有限な実践的決定がどのように成立しうるかを扱う。

実践的判断において生じうる一つの短絡は、「AとBのどちらを選ぶべきか決められない」ことから、「AとBは比較不能である」と直ちに判断することである。しかし、候補間の比較関係を形成できない理由は、比較対象、比較範囲、評価軸、証拠、分類または判断状態がまだ十分に形成されていないことにある場合と、それらが十分形成されたうえでなお比較不能性が成立する場合とで異なる。比較形成不足 ⇏ 比較不能性である。

本体系では、比較不能性を積極的に判断する前に、比較対象、比較範囲、評価軸、関連証拠、分類状態および判断状態が、比較不能性を判断できる程度まで形成されているかを問う。この条件を十分比較形成性として扱う。十分比較形成性が成立していない場合には、直ちに「価値が比較不能である」と結論するのではなく、比較形成不足、証拠不足、評価軸未形成、判断未確定その他として保持する必要がある。この区別によって、比較不能性そのものと、比較不能性を判断できるほど比較条件が形成されていない状態を分離できる。

他方、十分比較形成性が成立しても、すべての候補について一意的な完全順位が得られるとは限らない。候補AとBについて、局所的弱優越、厳格な局所的優越、局所的同等、競合調整後の局所的支持または比較不能性が成立しうる。また、比較不能性が成立したことから、実践的決定が永久に不可能になることも導かれない。比較不能性 ≠ 決定不能性である。有限な主体または制度は、期限、緊急性、不実施による重大な危険、不可逆性その他によって、完全順位が成立しないままでも何らかの決定を形成する必要に直面する場合がある。

ただし、ここでは、決定しなければならない理由、特定候補を選択する理由、および誰が決定を行いうるかという権限を区別しなければならない。決定必要性 ≠ 特定候補の選択理由 ≠ 決定権限である。期限または緊急性は「何らかの決定を行う必要がある」理由となりうるが、それだけでAではなくBを選ぶ理由にはならない。また、主体Sが決定権限を有することは、Sが決定を行いうることを示しても、Sが選択した候補が最善であることを示すわけではない。比較不能性または不完全比較のもとで特定候補を選ぶには、可逆性、試行可能性、不可逆的損失の回避、法的義務、公平性、責任配置、資源制約その他の追加的な理由、または適切な決定手続が必要となる場合がある。

したがって、比較結果と決定理由も区別される。候補AがBより厳格に優越しているなら、その比較結果は決定上重要な入力となりうるが、それだけでAの実施が自動的に決まるとは限らない。逆に、AとBが比較不能であっても、比較不能性そのものを消去または偽装せず、追加的な実践的理由、決定条件または手続に基づいていずれかを有限に選択・決定できる場合がある。比較結果は決定理由の一部となりうるが、比較と決定は同一ではない。

この点から、実践的合理性を、あらゆる候補について完全な順位を形成し、一意的最善解を発見した後にのみ決定する能力として理解する必要はない。有限な実践では、十分な比較形成を試みてもなお不確実性、競合または比較不能性が残る場合がある。その場合にも、その残余を消去せず、何が未確定または比較不能なのかを保持したまま、決定必要性、選択理由、決定権限および決定手続を区別することによって、理由づけられた有限な決定が成立しうる。決定の成立は、完全比較または一意的最善解の発見を必要条件としない。

実践には、候補形成、評価、比較、選択、決定、実施計画、実施・非実施、実現された構造、事後的追跡および必要な場合の修正が含まれうるが、これらは固定的な一方向系列ではない。新証拠、予測外帰結、資源制約、責任問題または実施困難が明らかになった場合には、必要な位置へ検討を戻しうる。また、理由をもって不実施、延期、保留または現状維持を選択することも、一定の場合には実践的決定となりうる。ただし、単なる放置、実施失敗または資源不足による非実施を、それだけで理由づけられた不実施決定とみなすことはできない。

さらに、決定、実施および実現された構造も区別される。ある実施案が決定されても、そのとおり実施されることは保証されず、実施されても、意図された構造が対象側にそのまま成立するとは

限らない。資源、権限、現場解釈、抵抗、技術的制約、部分的実施その他によって実施上の逸脱または予測外帰結が生じうる。このため、適切な決定が成立したことだけから適切な実現構造が成立したとはいえず、実践的判断は決定時点で完結しない。実施または非実施後の実現構造と帰結を事後的に追跡し、必要な場合には評価、比較、決定または形成条件へ再検討を戻す必要がある。
RSPTは、保存失敗の局所化から再編成候補、候補比較、選択、決定、実施・非実施および事後的追跡へ接続する分析構造を提供する。一般評価理論は、十分比較形成性、複数評価軸、判断状態、局所的優越関係および比較不能性を扱う。Waは候補が相互存立可能性へどのような方向差をもつかを検討するために、構造的正当性は決定過程および決定後に異議、責任、修復・救済、再検討へ接続する経路が実効的に成立しているかを評価するために接続されうる。ただし、実践論はRSPTの末尾へ還元されない。具体的な行為理由および決定理由には、領域固有価値、法、倫理、責任、権限、時間、資源、可逆性、不可逆性その他の独立した入力が必要となる。
必要性、代替候補形成、実現可能性、実施能力、決定権限および理由入力の実効的接続は、実践的・制度的判断において相互に接続されうるが、相互に代替されない。
したがって、本節が提示する第一階の実践哲学的命題は、実践的合理性が完全な比較または一意的最善解を常に必要条件とするわけではない、というものである。十分な比較形成を経ても不確実性、競合または比較不能性が残る場合に、それらを解消済みであるかのように扱うのではなく、比較状態、決定必要性、特定候補の選択理由、決定権限、決定手続、実施および事後的結果を区別することによって、理由づけられた有限な決定は成立しうる。有限な決定は最終的規範真理の確定ではなく、その成立後も実施結果、新証拠、予測外帰結その他によって再検討されうる局所的な実践的固定化である。

13.10　領域理論の自律性と体系的接続

各領域理論は、再帰的構造哲学の中核理論、横断的理論、規範および再帰的作動と接続されうるが、そのことによって存在論、主体・意識論、認識論、可能性構造論、社会・制度論または実践論がRSPT、RSFTその他へ還元されるわけではない。存在、主体・意識、認識、可能性、社会・制度および実践には、それぞれ異なる対象、証拠、説明形式および論証負担がある。したがって、RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性または再帰的監査のいずれか一つによって六領域を統一的に説明することを、本書における体系的統合とはしない。領域理論の自律性を保持することと、それらを一つの一般哲学体系の内部で接続することは両立しうる。
本章で形成された第一階の命題も、領域ごとに内容を異にする。
存在論では、存在・存立・存立構造・存在形式を型分離し、対象または対象候補に関わる制約に応答しながら複数の存在形式候補を形成・評価しうること、存立構造間の依存から対象同一性・存立構造同一性・完全還元が導かれないこと、また存在形式分節・判定の成立それ自体からその唯一性、無条件性または最終的妥当性が導かれないことを示した。主体・意識論では、自己モデル、自己対象化または再帰的自己参照の成立だけでは意識帰属は十分に正当化されず、追加的な理論的・経験的根拠を必要とすることを示した。認識論では、命題が真であることを認識形成条件へ還元せず、それでも有限な真へのアクセスが問題設定、証拠、制度、技術その他の形成条件によって構造化されうることを示した。可能性構造論では、現在構成された可能性候補集合を可能性全体と同一視せず、「可能性がない」という判断を、可能性不存在、候補未構成、分配不存在、アクセス不能、実施条件不足その他へ分解して検討する必要があることを示した。
社会・制度論では、制度が利益、負担および権限だけでなく、自らの重要な問題、異議、証拠、責任要求等を理由応答可能な後続経路へ接続する条件も形成・配分しうるため、実体的成功と構造的正当性が独立した評価結果をもちうることを示した。実践論では、完全順位または一意的最善解が成立しない場合にも、比較状態、決定必要性、選択理由、決定権限および決定手続を区別することによって、理由づけられた有限な決定が成立しうることを示した。

これらの命題は、同一内容を六領域へ反復したものではない。しかし、その論証構造には共通する方向がある。本体系は、有限な条件のもとで成立した対象、判断、候補空間、制度的成果、比較結果または決定を、その局所的成立を超えて無媒介に全体化または最終化しない。局所的同一性の成立を関係独立的な最終同一性へ、再帰的自己関係の成立を意識経験の成立へ、判断形成条件依存性を真理相対主義へ、現在構成された候補空間を可能性全体へ、制度的成果を制度的正当性全体へ、比較結果または決定を完全順位・一意的最善解・最終的規範真理へ、それぞれ追加的理由なしに拡張しない。他方、それらの局所的成立自体を否定するものでもない。有限な固定化を認めながら、その成立範囲を超える推論には、追加的な形成条件、証拠、評価、規範理由、因果・責任判断または実践的媒介を要求することが、六領域を横断する共通した構造的方向となる。
したがって、再帰的構造哲学の体系性は、各領域を一つの対象理論へ還元することによって成立するのではない。各領域固有の対象と論証負担を保持したまま、どの型が区別されるべきか、どの成立から何が導かれず、どの追加条件または媒介によって後続判断へ接続できるか、どこに未確定性または残余を保持すべきか、どの条件で再検討へ戻りうるかという構造的関係を横断的に明示することによって成立する。この意味で、体系的統合とは領域差の消去ではなく、型差、依存方向、媒介関係、非導出関係および再検討経路を保持した接続である。
この接続は一方向的でもない。認識論と主体・意識論、主体論と社会・制度論、可能性構造論と実践論その他は相互に接続されうるが、一方が他方を代替するわけではない。また、RSPT、RSFTその他の横断的理論が領域分析へ構造的区分を提供する一方、領域研究は、中核理論では十分に形成されていなかった対象型、反例、適用限界、証拠要求または新たな区別必要性を体系へ返しうる。したがって、領域理論の自律性と体系的接続は対立しない。本章における非還元的統合とは、異なる領域を一つの語彙へ吸収することではなく、それぞれの第一階の問題を保持したまま、その成立条件、型区分、依存方向、必要な媒介および再検討可能性を相互に接続することである。

13.11　一般体系と領域理論の限界

再帰的構造哲学を一つの一般哲学体系として構成するために、存在一般、意識、真理、知識、様相、社会、政治、実践その他について、それぞれ完成された最終理論が先に成立していることを前提としない。一般哲学体系の成立 ≠ 全領域理論の完成である。前節で確認したように、本章では六領域について論証密度の異なる第一階命題を形成した。認識論と社会・制度論を旗艦的展開としつつ、可能性構造論と実践論についても限定された実質命題を形成し、存在論と主体・意識論についても独立した後続研究へ接続されうる第一階の基本的位置を示した。しかし、領域的実質命題の形成は、それぞれの領域について完成した存在論、意識論、真理論、知識論、様相論、制度正当化論または実践哲学が成立したことを意味しない。領域的実質命題の形成 ≠ 領域理論の完成である。
この未完結性は、中核理論または一般体系を領域的反例、適用失敗、不整合、新証拠または競合理論から免責する理由にはならない。領域理論の未完結性 ≠ 一般体系の免責。体系の一般性 ⇏ 領域的批判からの免責である。例えば、認識論において真と有限な認識的アクセスの区別が重要な認識現象を適切に捉えられないこと、可能性構造論において候補未構成と可能性不存在の区別が一定の対象領域では維持できないこと、社会・制度論において実体的成功と構造的正当性が実際には独立した評価差を形成しないこと、または実践論において比較不能性を保持したまま理由づけられた決定が成立しないことが十分な理由によって示されるなら、それらを単に「領域固有の例外」として処理してはならない。問題が中核命題、理論間区分、型分離または接続原理そのものに及ぶ場合には、その位置まで再検討を戻す必要がある。
他方、ある領域で反例、適用失敗または不整合が成立したことから、一般体系全体の不成立が直ちに導かれるわけでもない。領域的反例または適用失敗の成立 ⇏ 一般体系全体の不成立である。問題が、中核理論の基本命題、領域への接続関係、領域固有の補助仮定、対象設定、概念構成、証拠、適用範囲、観察位置その他のどこに成立しているのかを区別し、必要に応じて局

所化しなければならない。局所化は、体系全体を一つの領域的失敗によって即時に放棄することと、体系全体を無条件に保存することとの双方を避け、問題が実際に成立している位置へ再検討を戻すための作動である。
ただし、この局所化そのものを中核理論の自己保存装置として使用してはならない。領域的反例、適用失敗または不整合が生じるたびに、それを「領域固有条件」「適用上の誤差」「補助仮定の不足」「対象設定の特殊性」その他へ配置し直し、中核命題を原理的に不可侵とするなら、第12章で検討した理論的自己保存または再検討代替的概念化を本体系自身が反復することになる。局所化は問題位置を特定するための作動であって、中核理論を反例から隔離するための作動ではない。問題が中核命題そのものに及ぶ場合には、その命題の維持だけでなく、主張強度または適用範囲の限定、修正、再構成、他理論との併用、分割または撤回も検討対象となる。他方、十分な理由によって問題が領域固有の仮定、証拠条件または接続条件へ局所化される場合には、その問題だけから体系全体の不成立を導く必要もない。
したがって、一般体系と領域理論の関係は一方向的な適用関係ではない。中核理論および横断的理論は、領域分析へ型区分、依存関係、非導出関係、評価型、再検討経路その他を提供しうる。一方、領域固有の研究は、中核理論では十分に形成されていなかった対象型、反例、適用限界、証拠要求、新たな区別必要性または接続上の問題を体系へ返しうる。領域展開は中核理論の事例化であるだけでなく、中核理論自身を検証し、限定し、必要に応じて再構成する入力経路でもある。この双方向性によって、領域理論の自律性を保持しながら一般体系を形成することと、その一般体系自身を領域研究から再検討可能なものとして保持することが両立する。
この意味で、一般哲学体系としての現在の成立それ自体から、その一般性の唯一性、最大性または最終的妥当性は導かれない。現在の中核理論、領域区分、接続原理または体系構成が広い範囲で有効であることが示されたとしても、そのことからそれらが唯一可能、最大限に一般的または最終的な構成であることは導かれない。再帰的構造哲学が一般哲学体系であるという主張そのものも、領域的反例、競合理論との比較、概念的不整合、説明力の不足その他によって再検討されうる。一般体系としての成立と、その一般性の主張自体を再検討対象として保持することは両立する。

13.12　到達点と後続研究

本章で示した領域的展開は、各領域について完成した理論を提示するものではない。再帰的構造哲学との接続によって形成された第一階の実質命題、型区分および未解決の論証課題を明示し、それらを必要に応じて独立した後続研究へ引き渡すことが本章の役割である。したがって、後続研究の課題は、本章で形成した区別を単に細分化することではなく、それらが各領域においてどこまで妥当し、どの現象を説明または診断し、どの反例、競合理論、新証拠または適用失敗によって限定、修正または再構成を要求されるかを検討することにある。
存在論では、存在と存立、局所的同一性、境界、関係依存、構造的持続、動的同一性および時間的存続の関係をさらに検討する必要がある。本章では、少なくとも一部の対象について、局所的同一性と、その同一性、境界または位置づけの関係依存性が両立しうるという限定された位置を示した。しかし、どの対象型についてどの程度の関係依存性が成立するのか、形成条件が対象の存立そのものに構成的に関与する場合と、対象についての同一性判断にのみ関与する場合とをどのように区別するのかは未解決である。相互不固定化が許容する限定された関係依存性と、より強い関係存在論、構成主義、実体論その他との境界についても、独立した形而上学的論証を要する。
主体・意識論では、主体形成、自己、他者、意識、自己意識、経験内容、自己モデル、自己対象化、再帰的自己参照および人工的主体その他の関係をさらに検討する必要がある。本章では、自己モデル、自己対象化または再帰的自己参照だけでは意識帰属を十分に正当化できず、追加的な理論的・経験的根拠が必要であることを示した。後続研究では、どのような根拠が意識帰属に関連しうるのか、それらを必要条件、十分条件、指標または相関としてどのように区別するのか、また人工的主体、動物、他者一般について意識帰属の証拠条件をどのように形成するの

かを検討しなければならない。意識の生成機序または存在論的基礎は、本章の型分離だけからは導かれない。
認識論では、「判断形成条件依存性 ⇏ 真理相対主義」および「真理の非還元性 ⇏ 認識形成条件の無関係性」という二重の非導出をさらに発展させ、真、知識、証拠、理由、認識的正当化、敗北条件、証言、専門性、証拠アクセスおよび認識制度の関係を詳細化する必要がある。特に、情報不存在、証拠アクセス不能、証拠候補未形成、証拠資格不成立および証拠価値不足の区別が、科学、司法、行政、医療その他の具体的な認識制度においてどこまで維持でき、どのような診断差を生じさせるかは独立した検証を要する。また、競合する真理論、正当化理論、証拠理論または社会認識論との比較を通じて、本体系による型分離がどの問題構成、証拠要求または診断に追加的差異を形成するかを検討する必要がある。
可能性構造論では、可能性不存在、候補未構成、分配、アクセス、実施条件、閉鎖、不可視化、接続、分岐および再開放の関係をさらに理論化する必要がある。本章では、現在形成されている可能性候補集合を可能性全体と同一視せず、「可能性がない」という判断にも追加的な構造分析が必要であることを示した。後続研究では、候補未構成という形成上の状態と、論理的、物理的、技術的、制度的または実践的不可能性とをどのように区別し、どの条件で接続するのかを明らかにする必要がある。また、現在の候補空間の非完結性から未知可能性の実在を導くことなく、それでも現在の候補集合を可能性全体とみなさない位置を、様相論、形式モデル、可能性空間の変容および動的比較可能性との関係で精密化しなければならない。
社会・制度論では、制度が利益、負担および権限だけでなく、自らの問題、異議、証拠、責任要求その他を理由応答可能な後続経路へ接続する条件も形成・配分しうるという命題を、より広い制度哲学へ展開する必要がある。特に、実体的成功、形式的・法的適合性、構造的正当性、原因、責任、変更位置およびWa上の評価の型分離を、権力、権利、自由、平等、支配、分配、民主的正統性、説明責任、異議、救済、監督および制度的学習その他との関係で検討しなければならない。構造的正当性が、手続的正義、説明責任、異議申立可能性、理由応答可能性、認識的不正義その他とどこで重なり、どこに独立した評価上の残余をもつかは、重要な外部比較課題である。また、形式的な異議経路と実効的な異議可能性との違いを、権力非対称性、資源、情報、アクセス、安全その他との関係で評価する必要がある。
実践論では、比較形成不足と比較不能性、局所的優越、競合調整、候補形成、選択、決定、非実施、実施、不可逆性、緊急性、権限、責任および事後的追跡をさらに理論化する必要がある。本章では、完全順位または一意的最善解が成立しない場合にも、比較状態、決定必要性、特定候補の選択理由、決定権限および決定手続を区別することによって、理由づけられた有限な決定が成立しうることを示した。後続研究では、何らかの決定を必要とする理由と特定候補を選択する理由がどのように接続されるのか、比較不能性または比較形成不足が残る場合に、可逆性、試行可能性、不可逆的損失、法的義務、公平な手続その他がどのような決定理由を形成しうるのか、また決定手続の正当性と候補内容の実体的正当性をどのように区別するのかを検討する必要がある。
これらの後続課題が残ることは、各領域が本体系にとって周辺的または二次的であることを意味しない。他方、本章で形成した第一階命題が、それぞれの領域について唯一可能または最終的な回答であることも意味しない。本章の役割は、各領域を中核理論へ吸収することでも、領域固有研究を先取りして閉鎖することでもない。各領域が固有の対象、問い、証拠、規準および論証責任を保持しながら、再帰的構造哲学とどこで接続し、その接続によってどのような問題再構成、診断または判断が可能となり、どこから独立した理論形成または競合理論との比較が必要になるかを明示することにある。
また、領域固有の後続研究とは別に、再帰的構造哲学の一部の方法論的要請が、実際の有限な探究環境においてどのように作動するかを検討する領域横断的研究も成立しうる。例えば、有限主体、AIその他の補助的知能、外部記録、証拠源、異議入力および制度的位置からなる分散的探究環境において、型分離、重要情報保持、異議・反例保持、履歴追跡、判断状態保持および再対象化がどの程度維持されるかを検討できる。その場合には、運用成果、運用容量、運用

費用、課題固有の外的成果、人間主体自身の長期的能力変化および分散的運用が形成する構造的帰結を区別する必要がある。こうした研究は、本体系の哲学的妥当性を経験的成果へ還元するものではない。応用上の成功 ⇏ 本体系全体の哲学的妥当性であり、特定の操作化の失敗 ⇏ 本体系全体の不成立である。他方、適切に局所化された反復的な否定的結果は、本体系の方法論的要請、適用範囲または運用構造への再検討理由となりうる。
さらに、本章からは、本書の中核理論へ直ちに編入されない独立した中間理論または領域理論が後続研究として形成されうる。例えば、物理的過程、生命、人工システム、主体、心、意志および意識にまたがる方向性を、保存、機能、適応、評価または心的性質へ還元せず比較する方向構造論は、その一例である。その中核的な問題は、理由をもって構成された複数の比較可能な代替状態または代替遷移が、到達、維持、回復、経路制約その他の方向関連次元において交換可能な等価位置を占めず、その位置差が後続する状態形成または遷移可能性にどのような差異を生じさせるかを分析することにある。ただし、その独立理論としての必要性、既存する因果的非対称性、機能論、目的論その他との差異、および追加的な説明・診断上の利益は、別途論証されなければならない。方向構造論が再帰的構造哲学から分析資源を受け取ること ⇏ 方向構造論が再帰的構造哲学から演繹されることであり、方向構造論上の成果 ⇏ 一般体系への自動的採用である。
人工知能その他の新たな対象領域についても同様である。再帰的構造哲学が提供する型区分、依存方向、非導出関係、形成と保存の区別、評価型の分離、再帰的監査および局所的停止・再開放は、AI研究の理論的資源となりうるが、AI固有の対象、問題構造、分析単位、必要性条件または統治構造を一意に導出するものではない。一般体系からの分析可能性 ≠ 領域理論への還元である。
例えば、自己変更可能なAIについて、自己変更が後続する監査能力またはその成立条件を弱化させ、その低下自体を検出・問題化し対応へ接続する条件まで再帰的に弱化させる「再帰的自己劣化」を独立した問題として分析することができる。
再帰的自己劣化 ≠ 再帰的構造アイロニーであるが、能力または作動の強化、反復その他が媒介構造を通じて、当該能力または作動自身を信頼可能に成立させる重要な条件を弱化させる場合には、自己成立条件反転型の再帰的構造アイロニーとして追加的に分析しうる。
また、理由入力を問題として形成し、分析、評価、判断、監査、修復、差し戻し、局所的停止および再開放へ接続する実行時機能構造を、独立した研究対象として検討することもできる。この実行時機能構造は再帰的監査そのものではなく、再帰的構造哲学から一意に導出される実装構造でもない。
したがって、再帰的自己劣化および実行時機能構造は、本体系の概念や作動と接続しうるが、本体系から自動的に導出される概念・構成ではない。
同様に、高度AIの統治について、能力、リスク、統治要求、統治能力、実効的到達、形式的権限、実現可能性、配備および採用正当化を区別する独立した領域理論を形成しうる。とりわけ、必要な統治能力の水準と必要な実効的到達範囲がそれぞれ成立することから、その能力と到達範囲を同一の統治構成へ機能的に結合する必要性が自動的に導かれるわけではなく、その結合自体について別途の論証責任が成立しうる。そこでは、ある統治能力または到達範囲が機能的に必要であること、実際に形成可能であること、現実に配備すべきこと、および総合的に採用すべきことは別の論証位置として扱われなければならない。機能的必要性 ⇏ 実現可能性であり、機能的必要性 ⇏ 配備必要性 ⇏ 採用正当化である。ただし、このような領域理論の具体的構成、必要性条件および統治モデルの詳細は、本書の一般体系そのものではなく独立した後続研究の課題である。
領域研究で形成された区別の一部は、逆に一般体系への再検討入力となりうる。例えば、能力と実効的到達と形式的権限の区別、形式的接続と実効的接続の区別、必要性と実現可能性の区別、複数の媒介構造その他が、AI以外の制度、判断、実践または再帰的作動についても重要な差異を形成するなら、本体系の型区分、接続原理または適用範囲を再検討する理由となりうる。しかし、領域研究で有効な区別が形成されたことから、それを直ちに一般体系の中核概念と

して採用すべきことは導かれない。領域的精密化 ⇏ 一般理論としての確定であり、一般理論への再検討入力 ≠ 一般理論への採用である。
したがって、方向構造論、AIにおける再帰的自己劣化、実行時機能構造、高度AI統治理論その他を、本書の中核体系へあらかじめ統合する必要はない。それぞれが異なる対象、問題型、分析単位および論証責任を担うならば、独立した中間理論または領域理論として形成されうる。領域固有概念の形成 ⇏ 一般体系への中核理論としての編入であり、一般体系からの分析可能性 ⇏ 領域固有理論の還元である。どの成果を一般体系へ再入力すべきかは、その成果が本体系の既存区分、依存方向、非導出関係、適用範囲または体系構成に実質的な再検討理由を形成するかによって別途判断されなければならない。
以上から、第13章の到達点は、単に「再帰的構造哲学を複数領域へ適用できる」という一般的射程を確認したことにはない。認識論と社会・制度論については旗艦的な領域展開として、形成依存性と真理相対主義の関係、および実体的成功と構造的正当性の関係を第一階の問題として再構成した。可能性構造論と実践論についても、現在の候補空間と可能性全体との非同一性、および完全順位なしに成立しうる有限な実践的決定という限定された実質命題を形成した。存在論では局所的同一性と関係依存性の両立可能性を、主体・意識論では再帰的自己関係だけでは意識帰属を十分に正当化できないという基本的位置を示した。したがって、本章は、再帰的構造哲学が単なる分類、評価、監査またはメタ方法にとどまらず、複数領域において第一階の哲学的問題を再構成し、限定された実質命題を形成しうることを示している。
しかし、この到達は一般体系または領域理論の完成を意味しない。むしろ、一般体系から独立した領域研究が形成されうること、さらに領域研究における反例、限定、新たな区別、媒介構造、実効性条件その他が一般体系自身への再検討入力となりうることによって、一般体系と領域研究との関係は、一方向的な適用関係ではなく、非還元的かつ双方向的な理論形成関係として具体化される。一般体系 ⇢ 領域研究であると同時に、領域研究 ⇢ 一般体系への再検討入力となりうる。ただし、いずれの接続も自動的導出または自動的採用を意味しない。領域固有概念の成立 ⇏ 一般概念としての採用であり、領域的反例候補の成立 ⇏ 一般体系全体の不成立であり、一般体系の成立 ⇏ 領域的批判からの免責である。
したがって、本章は一般体系の完成を宣言する章ではない。再帰的構造哲学が第一階の哲学的研究へ入り込み、その研究から新たな区別、反例、限定、精密化および再構成理由を受け取りながら、自らの型区分、接続原理、適用範囲および体系構成を必要に応じて再検討しうる双方向的接続点を形成する章として位置づけられる。

第14章　先行研究との関係——継承、差異、再構成

14.1　比較の目的と体系的再構成

再帰的構造哲学は、既存の哲学的伝統および研究から独立して無前提に成立する体系ではない。本書が扱ってきた局所的固定化、関係依存性、問題形成、有限な判断、形成条件、保存と変化、評価、規範的正当化、異議可能性、批判可能性、修正可能性、再帰的自己検討その他には、それぞれ先行する問題系が存在する。したがって、本体系の位置を明確にするために、それらの問題が従来扱われてこなかったと主張する必要はなく、本書で用いる個々の概念または区別のすべてについて歴史的に完全な新規性を主張する必要もない。
問うべきなのは、本体系がどの問題を先行哲学・先行研究と共有し、何を継承し、どの地点で異なる論証負担を設定し、なぜ別の型区分、依存方向、非導出関係または理論間接続を必要とするのかである。先行概念との類似 ≠ 理論的同一性であり、歴史的先行性 ⇏ 本体系における再構成の不要性である。同時に、差異の成立 ≠ 先行理論全体の否定であり、本体系における独立概念の導入 ≠ 先行理論による同種問題の取扱いの不存在である。
本章の比較は、先行理論についての包括的な思想史的評価を行うものでも、それぞれの伝統を単一命題へ還元するものでもない。
プラグマティズム、可謬主義、レジリエンス研究、頑健性研究、制度変化論、系譜学、社会構築論、価値多元論、比較不能性論、意思決定論、討議倫理、討議的正当化、思考のイマージュ批

判、批判的合理主義その他には、それぞれ内部に重要な差異が存在する。本章では、それらのうち、本体系の主要構成要素と直接関係する問題系を限定的に取り上げる。
なお、相互不固定化は関係論的問題系と接点をもつが、関係依存性を存在一般の関係還元へ拡張しない限定された構造仮説である。この点は第2章ですでに論じたため、本章では独立した比較節を設けない。
本体系が先行研究との関係で明示しようとするのは、既存の問題系を一つの上位理論へ吸収することではない。本体系の主要な分析型、評価型、規範型および再帰的作動を相互に還元せず、異なる型として保持し、それらの依存方向と非導出関係を明示しながら必要な地点で接続することである。したがって、本章における先行研究との対話は、何を継承し、どこで差異が成立し、何を別型として再構成し、それを本体系のどの位置へ配置するのかを明確にするために行われる。

14.2 プラグマティズム・可謬主義と哲学的探究

本書における問題形成、有限な回答および再検討可能性は、プラグマティズムおよび可謬主義と重要な問題を共有する。可謬主義の中心的な問題の一つは、絶対的確実性を探究成立の条件とせず、現在十分に理由づけられている信念、判断または理論にも誤りの可能性が残りうることを認める点にある。また、プラグマティズムの一部の探究論では、問題が探究以前から完成した形で与えられているとは限らず、何が問題なのかを構成・明確化すること自体が探究の一部として扱われてきた。この点は、本書が、違和感、疑念、反例、説明困難、異議、失敗その他の問い形成契機と、それらが何についてのどのような問題として対象化・問題化されるかを区別する立場と近接する。
ただし、本書の「切実な問題意識」を、特定のプラグマティズムにおける問題的状況または不確定な状況と同一視しない。本書にいう切実な問題意識は、心理的緊迫性ではなく、何がなぜ問題であり、何を示せばそれへの応答となるのかという問題関係を、十分な理由なく処理済みとみなさず探究上引き受けることを指す。また、切実な問題意識、対象化、問題化および問い形成も同一ではない。
有限な判断と可謬性についても、本書は重要な問題を共有する。有限な主体は、現在利用可能な理由と証拠によって回答または判断を実質的に成立させながら、その判断を後続的な修正から原理的に免責しないことができる。判断の修正可能性 ≠ 判断未成立であり、誤りの可能性 ≠ 判断不能である。
しかし、本書の構造的非最終性を可謬主義へ還元することはできない。可謬主義の中心的問題の一つが、信念、知識、理論または判断の誤り可能性にあるのに対して、本書の構造的非最終性は、局所的固定化が成立したという事実それ自体から、その関係独立的な最終同一性、自らの成立条件・排除・非保存・限界・帰結の完結的自己回収、または局所的停止の最終的自己閉鎖が保証されないことを扱う。可謬性 ≠ 構造的非最終性である。ある判断内容が真であり、後に訂正を必要としない場合であっても、その判断を成立させた問題設定、概念、規準、証拠条件、適用範囲または帰結について重要な再検討理由が将来成立しないことまで、その真理によって保証されるわけではない。
また、本書は誤りの抽象的可能性から常時の再検討義務を導かない。有限な主体は、十分な理由のもとで回答し、判断し、探究を局所的に停止しうる。重要なのは、新証拠、反例、異議、概念的不整合、適用失敗、予測外帰結その他によって重要な再検討理由が成立した場合に、その理由が実際に向けられている位置まで問いを戻しうることである。このため本書は、可謬性、探究上の再検討可能性、運用上の再開放可能性および規範的な非自己例外性を一つの「開放性」へ還元せず、異なる型として接続する。

14.3 レジリエンス・頑健性・制度変化研究とRSPT

RSPTが、構造変化において何が保存され、何が非保存となり、その非保存が保存要求との関係でどのように評価されるかを扱う以上、レジリエンス、頑健性、機能維持、制度変化その他を扱

う研究との比較は必要となる。ただし、これらは相互に異なる研究領域であり、RSPTと一対一に対応する単一の先行理論が存在すると想定する必要はない。レジリエンス研究には、攪乱または変化のもとでシステムが一定の機能、構造、状態その他を維持、回復または再編成する能力を扱う研究があり、頑健性研究には一定の変動のもとでも機能または性能が維持される条件を分析する研究がある。制度変化研究にも、持続、漸進的変化、転換、置換その他を区別し、その条件および帰結を分析する多様な立場が存在する。
RSPTはこれらの研究を一つの上位概念へ吸収するものではない。RSPTの特徴の一つは、変化前後に何が対応し、どの側面で全面的保存、部分的保存または非保存が成立したのかを分析することと、その非保存が保存要求および保存規準との関係で保存失敗に該当するかを判断することを明示的に分離する点にある。制度変更によって旧来の手続、役割、機能または状態が失われても、その事実だけから制度変更の失敗は導かれない。非保存 ⇏ 保存失敗該当性＝該当である。ある非保存は意図された変更でありうる一方、意図された非保存であることだけから保存失敗非該当も導かれない。
逆に、主要な機能または成果が維持されていても、それによって保存する理由のあったアクセス可能性、権利、関係、例外処理、責任経路その他まで保存されているとは限らない。このためRSPTでは、保存対象、保存側面、保存様式および保存程度と、保存要求、保存規準および保存失敗該当性を区別する。何が保存されたかを記述すること ≠ 何を保存すべきかを決定することである。
さらに、RSPTは保存失敗の判定から原因、責任または変更判断を直結させない。問題となった非保存その他を必要に応じて局所化し、成立条件候補と機序仮説を区別し、原因判断と責任判断を分離し、その後に変更位置、再編成対象、候補形成、比較、選択、決定、実施および事後的追跡へ接続する。保存失敗該当性 ≠ 局所化対象 ≠ 成立条件候補 ≠ 機序仮説 ≠ 原因判断 ≠ 責任判断 ≠ 変更位置 ≠ 再編成対象である。
したがって、RSPTの体系的位置は、レジリエンス、頑健性または制度変化研究より包括的な単一上位理論であることにはない。それらの成果を必要に応じて入力として利用しながら、保存・非保存の記述、保存要求、保存失敗判断、成立条件探索、原因、責任、変更および再編成を異なる型として追跡し、その間の短絡を防ぐ一般的理論構造を提供する点にある。

14.4　系譜学・社会構築論とRSFT

RSFTが、対象、主体、制度、問題、証拠、価値、責任、可能性その他の形成・分節化、その形成条件および履歴を扱う以上、系譜学、問題化をめぐる研究および社会構築論との比較は重要である。これらの研究の一部は、現在成立している対象、分類、主体、実践その他を自明な所与として受け取らず、それらがどのような歴史的、社会的、制度的、言説的その他の条件のもとで成立してきたかを問う。また、問題化に関する研究は、何らかの困難または状態が存在することと、それが特定の問題として形成され、思考、評価または統治の対象になることを区別してきた。この点は、RSFTが問題だけでなく、主体、証拠、価値、責任、可能性その他についても、何がどの条件のもとで形成・分節化されたかを問う構想と近接する。
しかし、RSFTを系譜学そのものとして位置づけることはしない。RSFTは、特定の系譜学的分析で中心となる言説、権力／知、制度的実践または歴史的生成だけに形成分析を限定しない。形成条件は対象型と問題に応じて、歴史的、制度的、社会的、概念的、技術的、身体的、物理的その他の条件を含みうる。また、RSFTの中心的役割は特定の形成史を一つの解釈原理によって説明することではなく、現在の形成結果、形成条件、形成履歴、候補未構成、形成不可能性および形成条件再形成その他を必要な範囲で型分離することにある。
社会構築論との関係でも、形成依存性、社会的構築、因果的生成および存在論的構成を同一視しない。何かが一定の形成条件に依存していることから、それが社会的構築物であることは導かれず、社会的に構築されていることから任意的または虚構的に構築されていることも導かれない。また、形成の歴史性または制度依存性を明らかにすることから、その形成物が不当であるこ

と、または変更すべきことも導かれない。形成依存性 ⇏ 恣意性。形成条件の特定 ⇏ 規範的不当性。形成条件の特定 ⇏ 変更義務である。
さらに、RSFTは形成分析と成立後の保存分析を区別する。何がどのように対象、主体、問題、証拠その他として形成されたのかを問うことと、その成立済み固定化が何を保存し、何を非保存とし、どの非保存が保存失敗に該当するかを問うことは別問題である。また、形成条件を分析することと形成条件を再形成することも同一ではない。RSPT上の問題化またはRSFT上の形成分析から、形成条件再形成は自動的には導かれない。P ⇏ Rである。
したがって、RSFTの体系的位置は、系譜学または社会構築論が扱えない対象を独占的に扱うことにはない。形成依存性を横断的に分析可能な位置として保持し、それをRSPT上の保存評価、一般評価、規範、原因・責任、再編成および形成条件再形成へ還元せず接続する点にある。

14.5 新実在論と再帰的構造存在論

再帰的構造哲学は、マウリツィオ・フェラーリスおよびマルクス・ガブリエルに代表される新実在論と、対象の存在または命題の真理性を、主体の認識、概念、言語または社会的形成へ全面的に還元しないという問題を共有する。ただし、新実在論を一つの統一的存在論として扱うことはしない。フェラーリスの構築主義批判とガブリエルの意味の場の存在論は異なる理論的位置をもち、本体系との接点および差異も同一ではない。したがって、ここで問うべきなのは、実在論という名称の共有そのものではなく、形成依存性、存在論的構成、対象側の制約、存在判定、存在形式、存在論的多元性および全体性について、どこまで問題を共有し、どの地点で異なる命題を採るかである。
フェラーリスとの重要な接点は、認識または形成の媒介性から、対象そのものの存在論的構成性へ短絡しない点にある。本体系も、対象、主体、問題、証拠、価値その他が一定の形成条件のもとで形成・分節化されうることを認めるが、それだけから、それらすべてが主体的、概念的または社会的構築によって存在するとはしない。認識的対象化、概念的・理論的形成、社会的・制度的形成、因果的生成および存在論的構成は異なる。形成依存性 ⇏ 存在論的構成性である。同様に、判断、証拠候補または制度的証拠資格の形成が歴史的・制度的条件に依存することから、判断対象である命題の真偽まで同じ条件によって構成されることは導かれない。判断形成条件依存性 ⇏ 真理相対主義である。
しかし、本体系はこの実在論的非還元を逆方向の短絡へ転化させない。対象の存在または命題の真理性が認識形成条件へ還元されないことから、有限主体がそれへどのようにアクセスし、何を対象、問題または証拠として形成できるかという条件が無関係になるわけではない。存在論的実在性 ⇏ 認識形成条件の無関係性であり、対象側の実在性 ≠ 認識的無媒介性である。フェラーリスが、概念的・解釈的操作によって自由に変更できない実在の抵抗を重視するのに対し、本体系は、対象側の抵抗または制約を存在判定および理論評価への重要な入力として認めつつ、それ自体を存在一般の定義とはしない。存在判定や存在形式の形成が概念、理論、観察装置、粒度その他によって媒介されうることを認めながら、観察、作用、反例、予測成否、測定間の収束・不一致その他が現在の理論的分節へ制約を返しうることも認める。理論媒介性 ⇏ 対象側の制約の不存在である。他方、対象側の抵抗または制約が認められること ⇏ それが存在一般の必要十分条件または唯一の定義であること、でもある。
ガブリエルとの関係では、存在論的多元性をめぐる接点と差異がより直接的となる。ガブリエルは、存在することを何らかの「意味の場」に現れることとして規定し、対象および意味の場の複数性を認める。これに対して本体系は、存在を単なる無ではなく何らかの仕方で成り立っているという最小の存在論的位置として保持しつつ、それを存在一般についての最終的な必要十分条件とはせず、存在、存立、存立構造および存在形式を区別する。したがって、ガブリエルの意味の場と本書の存在形式を同一視することはできない。意味の場 ≠ 存在形式である。本書の存在形式は、対象側の存立構造に応答しつつ、その対象を個体、関係、構造、状態、過程、場、出来事

その他の何として存在論的に分節することが適切かに関わる、対象型、粒度、問題および理論水準に依存した修正可能な理論的位置である。
この差異から、本体系は複数の存在形式を認めることから、直ちに究極的な存在論的多元性を導かない。ある対象について複数の存在形式候補が形成でき、それぞれが一定の適合性をもちうるとしても、それだけから存在する対象自体が同じ数だけ複数化されること、すべての分節が同程度に妥当であること、または究極的存在カテゴリーが必ず複数であることは導かれない。複数存在形式 ⇏ 複数対象。複数存在形式 ⇏ 全存在形式の等価性。存在形式の型多元性 ⇏ 究極的存在カテゴリーの複数性の確定である。本体系は単一の存在形式への還元を避けるが、そのことから無制約な存在論的多元主義へ移行しない。
ガブリエルの「世界は存在しない」という無世界論と、本書の構造的非最終性も区別されなければならない。ガブリエルは、すべてを包括する唯一の世界を拒否し、複数の意味の場を認める積極的な存在論を提示する。これに対して本書の開余性が示すのは、有限な局所的固定化または全体性把握の成立それ自体から、その成立条件、排除、非保存、限界および帰結までが完結的に自己回収されていることは導かれない、という限定された構造命題である。したがって、開余性 ⇏ 世界の不存在であり、構造的非最終性 ⇏ 完全な全体性または完全な存在論の形而上学的不可能性である。本体系は、有限な全体性把握の成立それ自体からその完結性を導かないが、そのことを理由として包括的世界そのものの不存在を主張するわけではない。完結性未確立 ≠ 不完結であり、全体性把握の自己完結性未確立 ≠ 全体性そのものの不存在である。
この比較は、本体系における存在の最小規定の意味も明確にする。ガブリエルが、存在することを「意味の場に現れること」と一般的に規定するのに対し、本体系は、存在を単なる無ではなく何らかの仕方で成り立っているという最小の存在論的位置として保持しつつ、存在一般について単一の強い必要十分条件をあらかじめ確定しない。なお、ガブリエルにおいて虚構的対象と物理的対象との差異を、単純に「前者は存在するが現実的ではない」という二段階、あるいは存在程度の高低として理解することは適切ではない。例えば一角獣について問う場合にも、それが特定の物語的意味の場に現れることと、特定の物語的意味の場に存在することと、地球上の自然環境を構成する意味の場に存在することとは区別される。したがって、意味の場の複数性を、存在強度の単純な階層と同一視することはできない。意味の場の複数性 ≠ 存在強度の単純な階層である。
他方、本体系における存在の最小規定が十分であるかは、本体系自身の論証対象である。存在一般について強い単一定義を採用しないことを、それだけで哲学的優位とはしない。存在一般の最小規定 ≠ 個別存在論的分析の最小化である。個別対象については、何が存在するのか、どのような存立構造をもち、どの存在形式による分節が適切であるのか、どの同一性条件、境界および依存関係が成立するのかについて、対象固有の証拠と理由による実質的判断が必要となる。また、存在形式候補の複数性それ自体から、それらの唯一性、複数性または最終的妥当性が確定するわけではない。存在形式候補の複数性 ⇏ 存在論的多元性の確定であり、唯一性未確立 ≠ 複数性の確定である。
なお、ガブリエルの新実存主義における反自然主義は、本書の主体・意識論との別の比較対象となりうる。しかし、本書が主体形成、自己モデル、自己対象化、再帰的自己参照および意識を型分離し、自己モデルまたは再帰的自己参照の成立から意識経験を直接導かないことから、人間的精神または意識が自然科学によって原理的に説明不能または還元不能であることまでは導かれない。再帰的自己参照 ⇏ 意識であるが、機能と意識の非同一性 ⇏ 反自然主義である。意識の存在論的基礎および生成機序については、別途の哲学的・経験的論証を必要とするため、ここではこの差異の確認にとどめる。
以上から、再帰的構造哲学と新実在論の関係は、単純な実在論的連続性として整理できない。本体系は、対象の存在を認識的・社会的形成へ還元しない方向を共有しつつ、実在性を理由として有限主体の形成・アクセス条件を消去しない。また、実在の抵抗または対象側の制約を認めながら、それを存在一般の定義へ一般化しない。さらに、ガブリエルの意味の場による存在規定との接点をもちながら、意味の場を本書の存在形式と同一視せず、複数の存在形式から究極的

存在論的多元性を導かず、構造的非最終性から世界または完全な全体性そのものの不存在を導かない。さらに、機能と意識を型分離することから特定の反自然主義を自動的に採用することもしない。
したがって、本体系の位置は、次の非短絡によって限定できる。形成依存性 ⇏ 存在論的構成性。存在論的実在性 ⇏ 認識形成条件の無関係性。理論媒介性 ⇏ 対象側の制約の不存在。対象側の抵抗・制約 ⇏ 存在一般の定義。意味の場 ≠ 存在形式。意味の場の複数性 ≠ 存在強度の単純な階層。複数存在形式 ⇏ 究極的存在カテゴリーの複数性。開余性 ⇏ 世界の不存在。構造的非最終性 ⇏ 完全な全体性または完全な存在論の形而上学的不可能性。機能と意識の非同一性 ⇏ 反自然主義である。この意味で、新実在論は本体系にとって、単に実在論的方向を共有する先行哲学ではなく、形成と実在、対象側の制約と存在判定、意味の場と存在形式、多元性と全体性、精神と自然の関係について、本体系が何を主張し、どのより強い命題までは主張しないのかを明確にする重要な比較対象である。

14.6　価値多元論・比較不能性・意思決定研究と一般評価理論
本書の一般評価理論は、評価が複数の対象、側面、規準、条件および判断状態をもちうること、異なる評価結果が常に一つの共通尺度へ還元できるとは限らないことを重視する。この点で、価値多元論、通約不能性・比較不能性をめぐる哲学的議論、多基準評価、意思決定論その他と重要な問題を共有する。これらの研究はそれぞれ異なるが、複数の価値、評価軸または候補が存在するとき、それらをどのように比較できるか、比較が成立しない場合に何が生じているのか、比較結果からどのように選択または決定へ進みうるかという問題を扱ってきた。
一般評価理論は、すべての価値または評価を一つの共通効用へ換算する理論ではない。同時に、異質な価値が存在することから常に比較不能であると結論する理論でもない。本書がまず区別するのは、評価対象、評価側面、評価規準、評価条件、判断結果、判断状態および比較関係である。ある評価側面について肯定的または否定的判断が成立することと、複数側面を総合した完全順位が成立することは同一ではない。
また、比較が成立しない状態を一種類にまとめない。必要な候補が形成されていない場合、対応関係が定まっていない場合、証拠が不足している場合、評価が未確定である場合、評価規準間の関係が十分に構成されていない場合その他を、直ちに「比較不能性」として一括しない。このため本書は、比較不能性を判断する以前に、十分な比較を形成するために必要な対象、候補、対応、評価、証拠その他が成立しているかを問う。候補未構成 ≠ 比較不能。評価未確定 ≠ 比較不能。十分比較形成性の不成立 ≠ 比較不能性の確定である。
さらに、一般評価理論は意思決定理論そのものでもない。候補Aが候補Bより一定の評価側面で優れていることから、Aを選択すべきことは自動的には導かれない。比較結果 ⇏ 選択。選択 ⇏ 決定。決定 ≠ 実施である。選択・決定には、権限、責任、期限、実現可能性、拒否条件、非補償性、領域固有規範その他が追加的に関係しうる。
したがって、本書の一般評価理論の独立した体系的位置は、価値多元論、比較不能性論、意思決定論その他を代替することではない。異なる評価理論または領域固有評価から得られる内容を必要に応じて入力としながら、評価の成立、判断状態、比較形成、比較限界および後続する選択・決定を型分離して追跡する横断的構造を提供することにある。

14.7　討議倫理とWa
Waの理論的位置を明確にするためには、討議倫理との比較が有効である。討議倫理は、規範の妥当性を既存権威または個々の選好だけに還元せず、理由提示、被影響者の観点、相互的な正当化、合理的受容可能性その他との関係から問う。この点で、被影響主体を無視した一方的な規範設定を問題化し、規範または制度について理由を要求するWaと重要な問題を共有する。
しかし、討議原理 ≠ Waである。Waは、現実的または仮想的な合意そのものを規範妥当性の構成条件として定義するものではない。Waが独立して保持するのは、一方の存立が他方の重大な

存立条件へどのように依存しているかという相互存立関係と、その重大な依存についての独立した正当化責任である。ある主体、制度、価値または目的について個別的正当化が成立しても、それらの実現が他者の重大な存立条件の破壊、重大な閉鎖または重大な一方的負担へ依存している場合には、その関係について別の規範的問いが残りうる。個別的正当化 ⇏ 存立関係全体の正当化である。
ただし、重大な依存が存在することから不正当性が自動的に導かれるわけではない。重大な依存の成立 ⇏ 正当化不能性である。Waは、その依存について独立した正当化責任を保持し、正当化の程度、必要性、代替可能性、他の権利または責任その他を検討する。そして、十分な正当化が成立せず、より相互存立可能な変更が理由づけられる場合には、その依存の縮減、回避、修復または再構成を支持する独立した規範理由を形成しうる。ただし、その理由だけから個別判断または最終決定は一意には導かれない。
この差異から、討議的正当化の成立だけによってWa上の肯定的評価が成立するわけでも、Wa上の肯定的評価から討議的正当化が成立するわけでもない。討議的正当化 ⇏ Wa上の肯定的評価。Wa上の肯定的評価 ⇏ 討議的正当化である。
もっとも、この差異は討議倫理とWaを排他的にするものではない。討議は、誰がどのような影響を受けるのか、どの存立条件が重大なのか、候補がどのような帰結をもつのか、重大な依存についてどのような正当化が提示されうるのかを明らかにする重要な実践となりうる。逆にWaは、形式的な討議参加または一定の合意が成立していても、発言可能性、退出可能性、生活条件、制度的位置その他の重大な存立条件がどのような関係に置かれているのかを別途問い返す規範的入力となりうる。
Waは、非支配、ケイパビリティ、ケア、関係的平等、権利論その他とも部分的に問題を共有しうる。しかし、本章はそれらとの包括的比較を行うものではない。重要なのは、Waの独立性を「他の規範理論には扱えない対象がある」という排他的独自性に求めるのではなく、本体系内部で相互存立関係とその独立した正当化責任を横断的に保持する機能的位置に求めることである。

14.8 討議的正当化と構造的正当性

討議理論は、構造的正当性とも、理由応答性、異議可能性、被影響主体および正当化という問題を共有する。しかし、構造的正当性 ≠ 討議的正当化である。構造的正当性は、規範、制度、判断または実践の内容が合理的討議によって正当化されたかを直接判定するものではない。重要な問題、異議、証拠、不確実性、責任、修復・救済および再検討その他が問題化され、必要な理由応答可能な後続経路へ実効的に接続されうる構造的能力を評価する。
この差異は、討議の前提、内部および後続を区別すると明確になる。合理的討議への参加権が形式上保障されていても、ある被害が問題として認識されず、ある主体が被影響主体として形成されず、その経験が証拠として資格づけられず、その異議が検討すべき入力として受理されなければ、実質的な理由交換へ到達できない場合がある。他方、討議内部で理由交換または一定の正当化が成立しても、その後に顕在化した重大な被害、非保存、責任問題または予測外帰結を、修復・救済、再検討または再開放へ接続できない場合もある。討議参加可能性 ≠ 問題化可能性であり、理由提示可能性 ≠ 後続処理可能性である。
構造的正当性が問うのは、誰が参加できるかだけではない。誰が被影響主体として形成されうるか、何が問題、証拠または異議として形成されうるか、どの不確実性が保持されるか、どの責任経路が利用可能か、問題認識後に必要な修復・救済、再検討または再開放へ接続できるかを含む。ただし、誰が主体または問題として形成されるか、その形成条件および履歴を分析すること自体はRSFT上の問いである。これに対して、その形成構造のもとで重要な問題、異議、証拠その他が理由応答可能な後続経路へ実効的に接続されうるかを評価することが構造的正当性上の問いとなる。形成分析 ≠ 構造的正当性評価である。
認識的不正義論は、この差異を具体化する重要な接続先となる。証言の信用配分または解釈資源の不均等によって、形式的には発言可能であっても、ある証言が十分な証拠として受理されず、ある経験が問題として表現・形成されにくくなる場合がある。このような問題は、何が問題・証

拠として形成されうるかというRSFT上の形成分析と、それらが異議、証拠、責任、救済その他の後続経路へ実効的に接続されるかという構造的正当性評価の双方へ異なる仕方で接続しうる。ただし、認識的不正義 ≠ RSFT ≠ 構造的正当性であり、認識的不正義論がもつ独自の認識論的・規範的論証負担は保持される。
また、構造的正当性は理由応答経路の量を無条件に最大化する原理ではない。あらゆる問題を常時開放し、すべての異議を同じ重みで処理し、あらゆる決定を不断に再審査することは、意思決定能力、責任明確性、時間、資源その他を損ないうる。したがって、構造的正当性が評価するのは経路の量それ自体ではなく、重要な問題が必要な条件のもとで問題化され、理由を問われ、必要な後続経路へ実効的に接続されうる構造である。
以上から、構造的正当性は討議倫理または討議的正当化の別名ではない。討議的正当化を含む実体的判断が成立する以前、その内部、およびその後において、重要な問題、異議、証拠、責任、修復・救済および再検討を理由応答可能な経路へ接続しうる構造そのものを対象とする独立した横断的評価型である。

14.9 ドゥルーズの思考のイマージュ批判と構造的非最終性
再帰的構造哲学は、ドゥルーズが『差異と反復』第3章の「思考のイマージュ」批判によって提起した問題と重要な接点をもつ。ドゥルーズは、思考の良い本性、諸能力の調和、再認、表象、誤謬、命題、問題と解答、学習と知識その他について、哲学が暗黙に前提してきた公準を取り出し、それらが「思考とは本来的にこのようなものである」という一般的モデルとして作動することを問題とした。本体系も、成立した命題だけでなく、それを成立させる問題設定、概念、区別、規準、証拠条件、視座その他を必要に応じて再対象化する点で、思考について暗黙に前提されるモデル、区別または条件づけを哲学的検討から免責しないという問題を共有する。重要なのは、これらの作動が経験的に存在すること自体よりも、それらが思考一般の自然的・普遍的モデルとして特権化されることが批判対象となっている点である。
ただし、本体系をドゥルーズの差異論または思考論へ還元することはできない。重要な差異は、同一性、再認、区別および概念形成の位置づけにある。
再帰的構造哲学は、有限な認識、比較、推論、判断および実践には、対象や概念が必要な範囲で識別・再同定可能なものとして局所的に固定される必要があるとする。
したがって、再認や局所的同一性を一般的に否定しない。しかし、その必要性から、それらが思考一般の唯一または最終的モデルであることも導かれない。再認の必要性 ⇏ 思考一般＝再認。同一性の局所的成立 ⇏ 無条件的な最終同一性。概念形成の成立 ⇏ 対象の完結的回収である。この意味で、ドゥルーズの問題は、本体系では「固定化の必要性 ⇏ 固定化の無条件的最終性」という中心命題へ接続される。
この差異は、区別と概念形成において明確になる。区別は哲学的問いを検討可能にする一方、何を対象、問題、証拠、比較候補または可能性候補として構成するかにも関与しうる。そのため、ある区別によって何かが識別可能になる一方、別の内容が背景化され、あるいは候補として十分に形成されない場合がある。ただし、そのことから直ちに当該区別の不当性は導かれない。区別の構成的作用 ≠ 規範的不当性。候補未構成 ⇏ RSPT上の非保存。非保存 ⇏ 保存失敗である。また、思考上の問題も単なる誤答または誤認へ還元されない。問題そのものが形成されていないこと、対象や証拠が候補として形成されていないこと、比較条件が十分に成立していないことは、それぞれ誤謬とは異なる問題として扱われる。
問題と解答についても、接点と差異がある。本体系は、問題状況、対象化、問題化、問い形成および回答形成を区別し、一つの問題状況から複数の問いが形成されうるとする。また、問いQ_0に回答Ans_0が成立しても、後に反例、異議、新証拠、適用失敗その他によって、回答だけでなく問い、問題設定、概念または証拠条件そのものに新たな再検討理由が成立しうる。有限な回答の成立 ⇏ 問題関係の必然的消滅である。他方、問題が解答へ還元されないことから、問題が永久に存続すべきことも導かれない。十分な理由によって回答が問題へ応答しているなら、探究を局所的に停止しうる。問題の解答への非還元 ≠ 問題の永久存続。

ドゥルーズの「思考のイマージュ」は、本体系では特にRSFTとの接続可能性をもつ。ただし、思考のイマージュをRSFT上の形成条件と同一視しない。ある思考像が、何を主体、対象、問題、証拠、誤謬、解答または知識として形成可能にするかを問う場合、その分析は形成・分節化および形成条件分析へ接続しうる。また、形成された問い、概念、判断その他が成立済みの局所的固定化として扱いうる場合には、必要に応じてRSPT上の分析へ接続できる。ただし、形成分析 ⇏ 保存評価、非保存 ⇏ 保存失敗であり、形成または保存の分析から規範判断を短絡的に導くことはしない。
さらに、本体系は成立条件分析そのものを最終地点としない。ある条件Cが思考または判断の成立条件として特定されても、必要な場合にはC自身の形成、履歴および射程を問い、さらにCを成立条件として特定した問題設定、概念、証拠または規準を再対象化しうる。しかし、より深い条件へ遡ること自体が認識的優越を保証するわけでもない。再対象化の増加 ⇏ 哲学的改善である。
そして、この限定は再帰的構造哲学自身にも適用される。ドグマ的な思考のイマージュを批判できること ⇏ その批判を行う哲学自身が再検討から免責されること。同様に、本体系が局所的固定化、型分離、形成条件または再帰的監査によって他の哲学を分析できること ⇏ 本体系自身の妥当性である。異議を本体系の概念によって説明または位置づけられたとしても、その異議が基本的問題設定、概念区分または再帰的作動そのものへ向けられているなら、新たな概念を追加するだけでは十分でない場合がある。異議の理論内位置づけ可能性 ≠ 異議理由の解消である。
以上から、再帰的構造哲学とドゥルーズの関係は、単純な継承または対立ではない。本体系は、思考について暗黙に前提されるモデルや条件づけを問い返すこと、再認・表象・誤謬・解答その他を思考一般の唯一のモデルへ固定しないこと、問題形成自体を哲学的作動として扱うことを重要な先行問題として継承する。他方、局所的同一性、再認、区別、概念および有限な回答を排除せず、有限な探究に必要となりうる局所的固定化として保持する。
したがって、本体系の位置は、「再認か差異か」「同一性か生成か」「回答か問題か」「固定化か非固定化か」という二者択一にはない。必要な固定化を有限に成立させ、使用し、理由をもって回答し停止しながら、その固定化およびそれを支える思考形式を重要な再検討理由から最終的に免責しないことにある。そして、この「有限な成立それ自体から無条件的最終性を導かない」という本体系自身の思考形式も、哲学一般の最終的に正しいイマージュとして自己免責されてはならない。継承 ≠ 同一化。批判 ≠ 全面的否定。

14.10 批判的合理主義と再帰的監査

再帰的監査は、理論または判断を反例、異議、新証拠その他から最終的に免責しない点で、批判的合理主義と重要な問題を共有する。しかし、批判可能性 ≠ 再帰的監査である。批判的合理主義の重要な特徴の一つが、理論または主張を批判と検査から原理的に免責しないことにあるのに対して、本書の再帰的監査は、重要な再検討理由が成立した場合に、結論内容だけでなく、それを成立させた問題設定、対象範囲、概念、区別、規準、証拠条件、観察位置、主体範囲、時間範囲、粒度その他を、再検討理由が実際に向けられている範囲で再対象化しうる作動として位置づけられる。
また、本書は、批判入力と再検討理由と後続処理を同一視しない。反例候補、異議、新証拠、被害、適用失敗または予測外帰結が現れたことから、既存の理論、判断または制度を直ちに変更すべきことは導かれない。まず、その入力が何に関係しているのか、それによって重要な再検討理由が成立するのか、その理由が回答内容、証拠、規準、概念、問題設定、主体範囲その他のどの成立構造へ向けられているのかを検討する必要がある。そのうえで、維持、限定、追加的証拠探索、修正、再構成、併用、置換その他の後続候補へ接続しうる。
したがって、批判入力 ≠ 再検討理由の成立 ≠ 監査対象の特定 ≠ 成立構造の再対象化 ≠ 後続処理候補の形成 ≠ 比較 ≠ 選択 ≠ 決定・変更である。

ただし、本書は、批判的合理主義に批判後の判断、修正または理論選択が存在しないと主張するものではない。差異は、批判後の営みの有無ではなく、批判入力から再検討理由、監査対象、成立構造の再対象化、後続候補、比較、選択、決定および変更までを、どこまで別型として明示し、その依存方向と非導出関係を追跡するかにある。
さらに、再帰的監査は無限批判または無限監査を要求しない。有限な主体および制度は、証拠、時間、資源、権限、責任および実践上の必要のもとで監査を局所的に停止しうる。しかし、その停止によって、後続する重要な反例、異議、新証拠、被害、適用失敗または予測外帰結まで原理的に無効になるわけではない。局所的停止の成立 ⇏ 最終的自己閉鎖である。
また、監査自身も再検討から免責されない。監査対象、対象範囲、証拠、規準、主体位置、観察位置、時間範囲、方法その他が不適切である可能性は残る。監査成立 ⇏ 監査の妥当性である。
したがって、批判的合理主義との比較によって明確になる再帰的監査の体系的位置は、単に批判可能性を一般的態度として掲げることではなく、重要な批判入力を必要な成立構造の再対象化と後続処理へ接続しながら、その各段階を一つの「修正可能性」へ圧縮しないことにある。
また、技術的に代替可能な構成が存在することと、その構成が現在の条件のもとで速度、アクセス、費用、権限、責任その他の点から合理的に利用可能であることも同一ではない。したがって、技術的代替可能性 ≠ 実践的利用可能性である。

14.11　自己免責と自己免責的閉鎖

前節までの比較から明確になるのは、可謬性、批判可能性、反全体論、多元主義または再帰性を採用することと、自らの理論的位置を再検討から自己免責しないこととは同一ではないという点である。哲学がどのような実質的立場を採用するかという問題と、その哲学が自らの問題設定、対象範囲、区別、概念、規準、証拠条件、観察位置、適用範囲、停止条件または再検討方法をどのように扱うかという問題は別である。したがって、体系的または包括的な理論であること ⇏ 自己免責であると同時に、反全体論、多元主義、可謬主義または再帰的立場の採用 ⇏ 自己免責の排除である。実質的哲学立場 ≠ 自己免責構造である。
この区別は、可謬主義および批判的合理主義との関係で特に重要となる。ある理論が、自らの主張が誤りうることを認め、反例、新証拠または異議による批判を受け入れているとしても、それだけでは、何を反例として認めるのか、どの証拠を適格とするのか、どの対象範囲を設定するのか、どの規準によって批判の重要性を判断するのか、また、どの条件のもとで再検討を開始または停止するのかという、批判を成立させている構造まで再検討可能であることは保証されない。可謬性を認めること ⇏ 自己免責の排除。批判可能性を保持すること ⇏ 自己免責的閉鎖の不存在である。
第12章で論じたように、自己免責は、理論、制度、判断主体その他が、自らの成功、特殊性、権威、再帰性、自己批判能力その他を理由として、自らを再検討、評価または責任判断の対象から実効的に例外化する構造として問題となる。これに関連して、その自己免責によって、重要な再検討理由が成立しても、必要な再対象化、再評価または再検討へ接続する経路が原理的または実効的に閉じられる場合を、ここでは自己免責的閉鎖として区別できる。自己免責 ≠ 自己免責的閉鎖である。前者が自己をどの検討から例外化するかに関わるのに対し、後者はその例外化によってどの再検討経路が閉じられるかに関わる。この区別から、自己批判または再帰的監査を行いうることそれ自体も、その作動の妥当性または自己免責の不存在を保証しない。他理論を再対象化できること ⇏ 自理論の妥当性。自己批判可能性 ⇏ 自己批判の妥当性。再帰性の増加 ⇏ 正当化の増加である。
ただし、自己免責を避けることは常時再検討を要求しない。当面の非対象化 ≠ 自己免責であり、局所的停止の成立 ⇏ 最終的自己閉鎖である。問題となるのは停止それ自体ではなく、後に成立した重要な再検討理由を、その内容を検討することなく原理的または実効的に排除することである。
以上から、本体系が先行哲学との関係で保持する差異は、可謬主義、批判的合理主義、多元主義または反全体論のいずれかを、自己免責を防ぐ特権的位置に置くことにはない。可謬的、批

判的、多元的または再帰的な哲学であっても、その自己理解、問題設定、区別、規準または再検討方法の一部を実効的な再検討から例外化するなら、自己免責または自己免責的閉鎖は成立しうる。逆に、体系的または包括的であることだけから自己免責が成立するわけでもない。本体系が保持するのは、特定の実質的哲学立場の優越ではなく、実質的立場と自己免責構造を別軸として分析する位置である。

14.12　外部代替可能性テスト

前節までででは、再帰的構造哲学の主要な概念、理論型、評価型、規範的位置および再帰的作動について、先行哲学・先行研究との接点と差異を検討してきた。しかし、先行理論と本体系とのあいだに概念的、方法論的または問題設定上の差異が認められることだけから、本体系の当該構成要素を独立した体系的位置として維持すべきことは導かれない。差異の成立 ≠ 独立的位置づけの十分な理由である。第4.6節で示したように、ある構成要素を独立して位置づけるためには、その構成要素が固有の問いまたは論証責任を担い、それを除去または他の構成要素へ吸収した場合に実質的な損失が生じ、その導入によって問題構成、証拠要求、評価、診断、責任位置、変更位置または再検討位置に実質的な差異が生じることを示す必要がある。

第4.10節の統合的除去テストは、この基準を主として本体系内部の主要構成要素へ適用し、それぞれを除去した場合に何が失われるかを検討するものであった。これに対して本節が問うのは、外部の先行理論または競合理論を導入した場合にも、本体系の当該構成要素を独立して保持する理由が残るか、という別の問題である。したがって、第4.10節が体系内部における機能的非代替性を検討するのに対し、本節では、先行理論との比較を通じて、現在の比較範囲における限定された外部的非代替性を検討する。この二つは接続されるが同一ではない。体系内部で他の構成要素によって代替されないこと ⇏ 外部理論によって代替されないことであり、外部理論との差異 ⇏ 本体系内部で独立位置を維持すべきことである。

そこで本節では、前節までの比較を、本体系との差異を確認するだけの比較として終わらせず、既存理論によって本体系の主要構成要素をどこまで代替、吸収、統合または再構成できるかを問う「外部代替可能性テスト」へ接続する。ただし、本節は、前節までの比較によってすでにすべての外部代替可能性が検証されたと主張するものではない。前節までの比較は、このテストへ入力される暫定的な比較結果であり、著者・著作単位のより詳細な読解、追加文献、異なる解釈および複合理論との比較によって更新されうる。したがって、本節の主眼は外部的独自性を最終的に確定することではなく、それをどのような基準で検査し、比較結果を本体系の独立性判断へどのように差し戻すかを明示することにある。

このテストでは、先行理論を本体系にとって有利になるよう弱く単純化して比較してはならない。ある理論について複数の合理的解釈が成立しうる場合には、本体系との競合に最も関係し、かつ著作および先行研究によって十分に支持可能な強い解釈を比較対象とする必要がある。例えば、討議倫理を単なる「合意を重視する立場」として再構成し、その単純化された立場との差異だけからWaの独立性を導くことは十分ではない。同様に、可謬主義を「人間は誤りうる」という命題だけへ縮減し、それとの差異から再帰的監査の独立性を導くことも十分ではない。比較対象を不当に弱めることによって形成された差異は、本体系の外部的非代替性を理由づけない。弱い再構成との非同一性 ≠ 外部的非代替性である。

外部代替可能性は、一つの尺度によって一括して判断するのではなく、少なくとも複数の位置に分けて検討する必要がある。本節では、そのための検討観点として、第一に対象代替性、第二に論証責任代替性、第三に証拠要求代替性、第四に診断代替性、第五に後続接続代替性、第六に体系的位置代替性を区別する。ただし、これら六つを本体系の新たな中核理論または普遍的な理論評価基準として導入するものではない。本節における外部比較を精密化するための限定された検討観点である。

対象代替性とは、外部理論が本体系と同じ対象、関係または問題を問題として形成できるかを問う。論証責任代替性とは、同じ対象に言及できるだけでなく、その対象について本体系と同じ独立した説明、評価または正当化責任を保持できるかを問う。証拠要求代替性とは、本体系が

必要とする追加的証拠、情報、比較条件または理由入力を外部理論も要求できるかを問う。診断代替性とは、同一事例について、問題位置、形成位置、保存失敗、原因位置、責任位置、変更位置、比較形成不足、構造的欠損その他を同程度に区別できるかを問う。後続接続代替性とは、問題を記述または評価できるだけでなく、その結果を候補形成、追加証拠探索、比較、責任判断、変更、修復・救済、監査、局所的停止または再検討へ同程度に接続できるかを問う。体系的位置代替性とは、外部理論を導入することによって、本体系内部の対応構成要素を除去しても、他の構成要素との接続または体系全体の論証構造に実質的な損失が生じないかを問う。同一対象を扱いうること ⇏ 論証責任の代替であり、論証責任の部分的代替 ⇏ 体系的位置の全面的代替である。

また、同一または近接した最終結論に到達することと、理論的に代替可能であることも区別しなければならない。外部理論と本体系が同じ制度、行為または候補を支持または批判したとしても、それだけでは、問題構成、理由構造、必要証拠、論証責任、診断位置および後続接続まで同じであるとはいえない。逆に、異なる最終結論に到達したことだけから、両理論が独立した理論的位置をもつことも導かれない。最終結論の一致 ≠ 理論的代替性であり、最終結論の不一致 ≠ 理論的独立性である。外部代替可能性テストが問うのは、結論だけではなく、その結論または判断を形成する前後に、どの問題、証拠、評価、理由および後続処理が必要とされるかである。

この観点から、前節までの比較はさらに強い問いへ変換できる。例えば、ハーバーマスの討議倫理および討議的正当化を、その被影響者、帰結・副作用、一般化可能性、相互的理由提示その他を含む十分に強い形で再構成した場合にも、Waが独立して保持する相互存立関係についての正当化責任と、十分に正当化されない重大な依存をより相互存立可能な方向へ変更するという側面について成立する規範理由がなお残るかを問いうる。また、討議的正当化、認識的不正義論、説明責任論、異議可能性に関する理論その他を組み合わせた場合にも、重要な問題、異議、証拠、不確実性、責任、修復・救済および再検討を理由応答可能な後続経路へ実効的に接続しうる構造を、構造的正当性という独立した評価型として保持する理由が残るかを検討できる。

同様に、価値多元論、比較不能性論および意思決定研究を組み合わせた場合には、評価可能性、比較可能性、十分比較形成性、比較形成不足、局所的比較不能性、比較結果、選択および決定を横断的に型分離する一般評価理論の独立位置がなお必要かを問いうる。系譜学、社会構築論、問題化研究および社会認識論を組み合わせた場合には、対象、主体、問題、証拠、価値、責任、可能性その他の形成／非形成、候補化・資格化、形成条件、形成履歴および形成条件再形成をRSFTという一般理論として独立して保持する理由がどこまで残るかを検討できる。さらに、批判的合理主義およびその自己適用を強化する理論によって、批判入力、重要な再検討理由、監査対象、成立構造の再対象化、後続処理候補、比較、選択および変更を別型として追跡する再帰的監査をどこまで代替できるか、また、可謬主義、関係論、生成論、思考のイマージュ批判その他によって、相互不固定化、開余性および停止相最終性非保証が担う異なる過剰推論の遮断をどこまで代替できるかも検討対象となる。

ここで重要なのは、単独の外部理論によって全面的に代替できないことから、直ちに本体系の独立性を導かないことである。ある先行理論AがWa、RSFT、構造的正当性または再帰的監査を全面的には代替しないとしても、複数の既存理論A、B、Cを組み合わせることによって、その機能の相当部分または全部が分散的に代替される可能性がある。単独理論による非代替性 ⇏ 外部理論群による非代替性である。

外部代替を検討する際には、比較単位を明示する必要がある。個別概念、分析機能、構成要素間の接続関係、および体系全体の問題構成は、同一の比較単位ではない。個々の要素に先行例があることだけでは、その接続によって問いが再構成される仕事まで代替できるとはいえない。分散していた分析機能を接続することによって、論証短絡の防止、証拠要求の明確化、診断差または後続接続差が生じるなら、その利益は独立位置を維持する理由の一部となりうる。ただし、配置の差異や統合の成立だけでは十分ではなく、既存理論を別々に用いる場合と比べて何が変わるのかを示す必要がある。

複数理論を外部代替候補とする場合には、合理的な併用理由を示し、重大な前提上または規範上の非両立性を検討しなければならない。各理論から都合のよい部分だけを事後的に集めることでは、分散的代替は理由づけられない。また、先行文献で支持されている概念・機能・関係と、代替構成のために新たに導入する接続規則、媒介規準または対象設定とを区別する必要がある。新たな媒介を要することは代替候補を失格にする理由ではないが、その媒介自体が担う理論的仕事と論証責任を明示しなければならない。

機能的に代替できることと、その代替構成を採用すべきことも区別される。代替によって維持または改善される機能と、追加される接続規則、理論的複雑性および運用負担とを比較する必要がある。同じ要求は本体系自身にも適用される。外部代替が必要な仕事を同程度またはより適切に担えるなら、本体系の構成要素、その区分または独立的位置づけを再検討する理由となりうる。ただし、説明力、診断力、証拠要求の明確性、後続接続可能性、理解可能性および負担は異なる評価側面であり、特定側面での優位だけでは総合的な理論選択は確定しない。

さらに、現在の理論的資源によって同等の仕事を再構成できることと、その問題構成や接続構造が先行文献にすでに提示されていたことは、異なる判断である。前者は現在の構成を維持する理由に関わり、後者は文献と時点を特定した歴史的先行性に関わる。現在形成した代替構成に新たな媒介を加えた場合、その構成の成立だけでは、媒介を含む全体の歴史的先行性は示されない。他方、歴史的な差異が認められることだけでは、現在の本体系を維持すべきことも示されない。

外部代替可能性テストは、概念比較だけでなく、可能な場合には同一事例への適用差によっても補助的に検証できる。例えば、第4.9節および第4.10節で用いたAI生活支援給付審査の事例について、本体系の各構成要素だけでなく、討議倫理、認識的不正義論、批判的合理主義、価値多元論その他の関連理論を適用し、何を問題として形成するか、どの主体を被影響主体として扱うか、どの証拠を追加的に要求するか、どの正当化責任を成立させるか、どの診断位置を区別するか、どの変更候補または再検討位置へ接続するかを比較できる。最終的な判断が一致する場合にも、問題構成、証拠要求、理由形成または後続接続に差が生じるなら、それは理論的適用差となりうる。他方、それらの差が実質的に生じないなら、本体系の対応構成要素を独立して保持する理由は弱くなる。

ただし、一つの通し事例における適用差だけから一般的な外部的非代替性を導くことはできない。事例の選択、記述または問題設定自体が特定理論に有利または不利な構成を含む可能性があり、ある領域で顕在化した差異が別の領域では生じない場合もある。必要に応じて異なる対象領域、問題型または制度条件における複数事例によって検証する必要がある。同一事例上の適用差 ≠ 一般的非代替性であり、一事例上の非差異 ≠ 全領域における機能的完全代替性である。

外部代替可能性テストの結果も、「独自である／独自でない」「必要である／不要である」という二値だけで処理しない。本節における限定的な判定型として、第一に、主要な問い、論証責任、証拠要求、診断、後続接続および体系的位置まで、外部理論またはその合理的な組合せによって実質的損失なく十分に代替される機能的完全代替、第二に、一部の分析位置または機能が代替される部分代替、第三に、複数理論の合理的な組合せによって相当部分が代替される分散的代替、第四に、相当部分が代替された後にも独立して保持すべき問題差、論証責任差、証拠要求差、診断差、後続接続差または体系的位置差が残る機能的残余、第五に、現在の比較範囲または証拠では十分な判定を形成できない判定未確定を区別できる。ただし、これらは本体系一般に新たな評価理論を追加するものではなく、本節で外部比較の結果を過度に二値化しないための分析上の区分である。

ここでいう機能的完全代替は、二つの理論が概念内容、歴史的位置、方法論的背景または形而上学的前提まで同一であることを意味しない。理論的非同一性 ≠ 機能的非代替性である。また、判定未確定 ≠ 独立性の証明であり、部分代替 ≠ 独立性の否定である。とりわけ、検討した主要理論および合理的な理論組合せによって機能的完全代替が確認されなかったことから、歴史上または理論上いかなる代替理論も存在しないことは導かれない。著者・著作単位で検討範

囲を拡大しても、哲学史、社会科学、法学、政治理論、意思決定論、システム研究その他に存在するすべての関連理論を完全に探索することはできない。先行理論の未発見 ≠ 先行理論の不存在であり、現在の比較範囲における非代替性 ≠ 歴史的完全新規性である。
したがって、本節によって最終的に問いうるのは、明示された比較範囲、比較対象および比較基準のもとで、本体系の現在の独立位置を維持する理由がどの程度残るかである。外部理論またはその合理的な組合せによって、現在独立させている構成要素の主要な機能が十分に代替されることが示されたなら、その構成要素について現在の独立位置を無条件に維持する理由は弱くなる。その場合には、主張強度または適用範囲の限定、既存理論との統合、複数構成要素の再編成、他理論との併用、別理論による置換または独立位置の撤回その他を検討すべきである。逆に、強い先行理論および合理的な理論組合せを導入しても機能的残余が残り、その残余が本体系内部で実質的な分析上の仕事を担うことが示されるなら、その限定された範囲において現在の独立位置を維持する理由は強化される。部分的代替の成立 ⇏ 全面的撤回であり、機能的残余の成立 ⇏ 現在の全理論構成の正当化である。
外部比較の結果は、そのまま維持または変更へ直結するのではなく、まず対応する構成要素と機能へ局所化され、その独立性判断の再検討へ入力されなければならない。外部比較 ↛ 本体系への再検討入力であるが、外部比較結果 ⇏ 自動的な理論変更である。この意味で、外部代替可能性テストは、先行研究に対して再帰的構造哲学の優越性を示すための防御的手続ではなく、第4.6節で本体系自身が要求した独立的位置づけの論証責任を、外部理論との比較を通じて自らへ再適用する一つの自己検査である。
ただし、この自己検査についての一般理論は、本節で新たに構成するものではない。再帰的監査、自己免責、再検討代替および体系自身への自己適用については、第10章および第12章ですでに論じた。本節が追加するのは、その一般原則を先行研究比較という限定された場面へ適用し、外部理論による代替可能性を、本体系の独立的位置づけを再検討する具体的入力として位置づけることである。
したがって、この外部代替可能性テスト自体も自己免責されない。どの著者・著作を比較対象として選んだのか、先行理論をどの解釈によって再構成したのか、どの比較規準を用いたのか、複合理論の併用可能性をどのように判断したのか、どの事例を適用差テストに用いたのか、何を代替または機能的残余と認定したのかは、それ自体が再検討対象となりうる。外部代替可能性テストの成立 ⇏ その比較の十分性であり、外部比較の実施 ⇏ 本体系の独立性の最終的保証である。
以上から、本節の役割は、本体系の独立性を最終的に確定することではない。前節までの比較を、強い先行理論、合理的な複合理論、著者・著作単位の追加検証および異なる事例への適用によって更新可能な外部代替可能性の検査へ接続し、代替可能な部分を明示したうえで、それでもなお残る機能的残余に限定して、現在の独立位置を維持する理由を検討することにある。そして、その判断自体も、後続する文献比較、反例、異なる領域への適用、理論統合または新たな競合理論の出現によって、弱化、限定、再構成または撤回されうる。外部比較によって本体系自身の独立的位置づけを再び問い直しうることが、本節における外部代替可能性テストの最終的な役割である。

14.13 本章の到達点

以上の比較から、再帰的構造哲学の独自性を、個々の問題、概念または理論についての完全な歴史的新規性に求める必要はないことが分かる。関係依存性、可謬性、問題形成、再認・表象と思考の前提、保存とレジリエンス、形成条件と歴史的構成、価値多元性と比較不能性、相互的正当化、異議可能性、認識的不正義、批判可能性その他には、それぞれ豊富な先行哲学・先行研究が存在する。本体系は、それらの問題が従来扱われてこなかったことを前提として成立するものではない。
ただし、歴史的新規性、先行理論との差異、機能的非代替性、体系内部での独立的位置づけ、および本体系全体としての独自性は区別されなければならない。ある概念または理論が歴史的

に新しいことから、本体系内で独立させる必要性が自動的に導かれるわけではなく、先行理論と異なることから機能的に代替不能であることも導かれない。逆に、既存理論との歴史的連続性または部分的重複が認められることから、本体系内の独立位置が不要になるわけでもない。歴史的新規性 ≠ 体系的差異 ≠ 機能的非代替性 ≠ 体系内部の独立的位置であり、これらのいずれか一つの成立 ⇏ 本体系全体としての独自性の成立である。

本章で確認されたより中心的な特徴は、先行する複数の問題系との連続性を認めながら、形成、保存、評価、規範、原因・責任、比較・決定、再帰および停止その他を相互に還元せず、それぞれに固有の型、依存方向および論証責任を保持したまま接続しようとする体系的再構成にある。形成分析は保存評価を代替せず、非保存から保存失敗該当性は自動的に導かれず、評価から規範、選択または決定は自動的に導かれず、再帰的監査や局所的停止の成立から変更または最終的閉鎖も導かれない。とりわけ、構造仮説群SからWaは演繹されず（S ⊬ Wa）、Waと構造的正当性も相互に代替されない。一つの理論、判断または評価の成立によって、別型に固有の論証責任を代替しないことが、本体系における非還元的接続を具体化している。

しかし、このような体系的差異が認められることだけでは、各構成要素を独立した体系的位置として維持する理由として十分ではない。差異の成立 ≠ 独立的位置づけの十分な理由である。前節の外部代替可能性テストが示したように、独立的位置を検討するためには、先行理論を弱く単純化した比較ではなく、関連する理論を文献上支持可能な十分に強い形で再構成し、必要な場合には合理的に併用可能な複数理論の組合せまで含めて、それらによって本体系の問い、論証責任、証拠要求、診断、後続接続および体系的位置がどこまで代替されるかを問わなければならない。単独理論による非代替性 ⇏ 外部理論群による非代替性であり、理論的非同一性 ≠ 機能的非代替性である。

したがって、本体系における「再構成」の理論的意義は、先行哲学の概念を名称変更したこと、複数の理論を一つの体系へ集めたこと、または既存理論との差異を形成したこと自体にはない。重要なのは、その再配置と接続によって、どのような問題構成、追加的論証責任、証拠要求、診断位置、責任位置、変更位置または再検討位置が実質的に形成され、それらが既存理論またはその合理的な組合せによってどこまで代替されるかである。複数の既存理論に分散している分析機能を一つの横断的位置として接続することにも理論的利益はありうるが、統合可能性 ≠ 独立化の正当化であり、複数理論の再配置 ⇏ 新たな理論的位置の必要性である。

このため、本章の比較から直ちに、RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査その他について、既存するあらゆる理論に対する外部的非代替性が証明されたと結論することはできない。前節までの比較は、現在確認できる主要な接点と差異を示し、それらを外部代替可能性テストへ入力するための暫定的な比較結果を与えるものである。著者・著作単位のより詳細な検討、異なる解釈、追加的な先行研究、合理的な複合理論との比較および異なる事例への適用によって、現在の判定は更新されうる。先行理論が、本体系とは異なる概念装置によって同じ問題を同程度またはより適切に扱いうる可能性も残る。先行理論の未発見 ≠ 先行理論の不存在であり、現在の比較範囲における非代替性 ≠ 歴史的完全新規性である。

そのうえで、個別構成要素の独立的位置を理由づけるうえで重要となるのは、外部理論によって代替可能な部分を認めた後にも、なおどのような機能的残余が残るかである。強い先行理論または合理的な理論組合せによって、ある構成要素の主要な問い、論証責任、証拠要求、診断、後続接続および体系的位置が実質的損失なく代替されるなら、その構成要素の独立位置を維持する理由は弱くなる。他方、それらを導入してもなお、別途保持すべき問題差、論証責任差、証拠要求差、診断差、後続接続差または体系的位置差が残り、その残余が実際の分析または哲学的探究において独立した仕事を担うことが示されるなら、その限定された範囲で現在の独立位置を維持する理由は強化される。

ただし、ある構成要素について機能的残余が確認されたことから、その構成要素の現在の定義、全射程またはすべての内部区分が正当化されるわけではなく、まして本体系全体としての独自性が自動的に成立するわけでもない。機能的残余の成立 ⇏ 現在の全理論構成の正当化であり、個別構成要素の機能的非代替性 ⇏ 本体系全体の独自性である。本体系全体としての独自

性を論じるためには、個別構成要素の独立性に加えて、それらを型区分、依存方向、非導出関係および理論間接続のもとで一つの体系として構成すること自体に、個別理論の単なる併置を超える実質的な理論的仕事があるかを別途示す必要がある。
この意味で、本章が現在主張しうる本体系全体としての独自性は、再帰的構造哲学が過去に存在しなかった問題を初めて発見したという意味でも、各構成要素が既存のすべての理論から絶対的に代替不能であるという意味でもない。より限定的に主張しうるのは、既存の複数の問題系を継承しながら、それらの間で短絡されうる異なる型と論証責任を分離し、その依存方向と非導出関係を保持したまま接続するとともに、その接続構造自体を内部的除去テストおよび外部代替可能性テストへ開く、一つの非還元的かつ再検討可能な哲学的再構成としての独自性である。
したがって、本章の比較結果は、本体系の独自性を確定する終点ではなく、どの構成要素と接続構造について現在なお独立的位置を保持する理由があり、どの位置について追加的な比較または再検討が必要であるかを示す入力となる。本章の到達点は、本体系の理論的唯一性、包括的優越性または最終的妥当性を確定することではなく、現在理由をもって保持できる独立位置と、なお検査を要する位置を区別し、その判断自体を後続する再検討へ開くことにある。

第15章　結論——有限に固定し、有限に答え、なお問い返しうること

15.1　中心問題への回答

本書の中心問題は、有限な主体が、対象、概念、規準、主体位置、役割、責任、可能性その他を必要な範囲で固定し、問い、比較し、判断し、行為しながら、その固定化、問い、回答、判断または停止の成立それ自体を根拠として、それらを最終的な再検討不能領域へ転化しないためには、どのような哲学体系を構成しうるのか、というものであった。本書は、この問いに対して一つの肯定的回答を提示した。ただし、その回答は、固定化を廃棄すること、あらゆる判断を暫定化すること、再検討を常時継続すること、あるいは一つの最高原理によってすべての理論と領域を統合することによって成立するのではない。有限な固定化、回答、判断および停止を認めたうえで、それぞれの理論型、判断型および作動型の差異、依存方向および非導出関係を保持し、重要な再検討理由が成立した場合には、その理由が実際に向けられている位置へ問いを戻しうる構造を形成することによって成立する。
有限な認識、比較、推論、判断、制度運用その他、とりわけ対象の識別・再同定、比較、理由づけ、規準適用、責任帰属その他を伴う作動においては、対象、関係、概念、規準、主体、役割その他が、少なくとも当該作動に必要な範囲で局所的に固定されていることが必要となる。したがって、本書にいう固定化は、それ自体として克服されるべき欠陥ではなく、以上のような有限な認識、判断および実践を成立させる条件の一部である。しかし、その必要性から、固定化された内容が正しいこと、完全であること、正当であること、または無条件的に維持されるべきことは導かれず、その固定化の無条件的最終性も導かれない。固定化の必要性 ⇏ 固定化の無条件的最終性である。同時に、局所的固定化が目的、問題設定、範囲、時間、粒度、観察位置、規準、証拠、関係条件その他のもとで成立することから、その固定化が任意的または恣意的であることも導かれない。局所性 ⇏ 任意性。有限性 ⇏ 任意性。条件依存性 ⇏ 単純相対主義である。
この構造的限定を、本書は相互不固定化、開余性および停止相最終性非保証という異なる構造仮説によって明確化した。相互不固定化は、局所的同一性、境界または位置づけの成立それ自体から、関係条件から独立した無条件的・最終的自己同一性を導かない。開余性は、対象、判断または制度その他について一定の成立または成功が認められたことそれ自体から、その局所的固定化自身の成立条件、排除、非保存、限界および帰結が完結的に自己回収されていることを導かない。停止相最終性非保証は、局所的停止または最終性判断が成立したこと、あるいは現在の停止が十分な理由によって正当化されていることそれ自体から、その停止の最終的自己閉鎖、または将来それを問い返す重大な理由の原理的不成立を導かない。したがって、本書にいう構造的非最終性とは、すべての固定化が事実として非最終であること、固定化不能性、恒常的未確定性または常時再検討を意味するのではない。有限な成立成果それ自体から、その成立範囲を超える関係独立的、完結的または無条件的に最終的な地位へ無媒介に移行する推論

を遮断する、共同的な構造的限定である。完結性未確立 ≠ 不完結であり、最終性未確立 ≠ 非最終である。
この限定のもとでも、対象は識別され、問いは形成され、回答は理由をもって成立し、判断は確定され、制度は運用され、選択と決定は行われ、探究は局所的に停止されうる。本書が遮断するのは、それらの有限な成立、成功、権威、体系性または再帰性それ自体を理由として、それらを将来の重大な問題化から原理的に免責された位置へ移行させる推論である。ここでいう重大な問題化には、反例、新証拠、異議、保存失敗、被害、責任問題、適用失敗または予測外帰結その他が含まれうる。ただし、それらの入力が存在することと、重要な再検討理由が成立することも同一ではない。再検討入力の形成 ≠ 重要な再検討理由の成立であり、再検討可能性 ⇏ 再検討義務、重要な再検討理由の成立 ⇏ 先行判断の必然的変更である。
したがって、本書の第一の統合命題は、対象の識別・再同定、比較、理由づけ、規準適用または責任帰属等を伴う有限な認識、判断および実践に、局所的固定化が必要となること、その局所的成立それ自体から無条件的最終性が導かれないこと、そして局所的・有限的・条件依存的であることから任意性または恣意性が導かれないことが、相互に両立しうるということである。固定化の必要性、構造的非最終性および非任意性は相互排他的ではない。本書が提示するのは、必要な固定化を有限に成立させながらそれを絶対化せず、局所性と条件依存性を認めながらそれを任意性へ還元しない、有限な哲学体系の基礎的位置である。

15.2 有限に問い、答え、停止し、問い返しうること

本書の第二の統合命題は、哲学が実質的な問いに理由をもって有限に答えることと、その回答または成立構造を重要な再検討理由に応じて再び対象化しうること、さらに必要な場合には探究を局所的に停止することが相互に両立する、ということである。再帰的構造哲学における再帰性は、第一階の哲学的探究を第二階の監査へ置換するものではない。哲学はまず、存在、真理、知、価値、主体、社会、実践その他について何が問題であるかを問いとして形成し、概念、区別、証拠、反論、比較および理由を用いて、有限な回答を形成しうる。回答の有限性 ≠ 回答の不成立。有限な回答 ≠ 無条件的最終回答である。

本書のいう内容のある哲学的探究は、何がなぜ問題なのかという切実な問題意識との実質的接続を保持しながら行われる。ただし、その切実な問題意識は心理的苦痛または感情強度と同一ではなく、探究開始以前から完成した形で与えられている必要もない。また、切実な問題意識が成立したことから、適切な問題設定、問い、概念または回答が自動的に導かれるわけではない。切実な問題意識との接続は、探究が何に応答しようとしているのかを失わないための内容的条件であって、その探究の真理、妥当性または正当化を保証する評価規準ではない。

有限な回答Ans_0が問いQ_0に対して十分な理由をもって成立したとしても、後に新証拠、反例、異議、適用失敗、概念的不整合、予測外帰結その他によって、Ans_0だけでなく、Q_0、問題設定、対象範囲、概念、区別、規準、証拠資格、観察位置、主体位置または適用範囲について重要な再検討理由が形成される場合がある。この場合、哲学的探究は、その理由が向けられている位置を必要な範囲で再び対象化しうる。回答内容に対する反論と、回答を成立させている構造への反論は同一ではなく、概念の追加と既存の問題設定の再検討も同一ではない。再対象化 ≠ 否定。再対象化 ⇏ 変更である。検討の結果として、先行回答を維持することも、適用範囲または主張強度を限定することも、証拠を追加することも、概念または規準を修正することも、問いそのものを再構成することもありうる。

ただし、第一階と第二階を固定的な時間段階または認識的階層として理解してはならない。問い形成の途中で問題設定や規準が再対象化されることもあり、成立構造の再検討から新たな第一階の問いが形成されることもある。第一階 ≠ 時間的第一段階。第二階 ≠ 時間的第二段階。第二階性 ≠ 認識的優越であり、再対象化の増加 ⇏ 哲学的改善である。哲学的再帰とは、より高次の階位へ無限に上昇することではなく、重要な再検討理由とその理由が向けられている対象との対応を失わないために、必要な位置まで問いを戻しうる作動である。

同時に、再検討可能性から無限探究または常時監査は導かれない。有限な主体には時間、証

拠、資源、責任、権限および実践上の制約があり、現在利用可能な理由、証拠、反論、不確実性その他との関係で十分な回答または判断が成立したなら、探究、評価、比較、監査その他を局所的に停止しうる。再検討可能性 ⇏ 常時再検討義務。監査可能性 ⇏ 無限監査義務である。後に重大な再検討理由が成立した場合には、停止された対象を再び検討可能なものとして構成しうるが、再開放可能性から再開放義務も自動的には導かれない。
したがって、本書が示した哲学的作動は、問い続けることと答えること、再検討することと停止することの二者択一ではない。問題を有限な問いへ形成し、理由をもって有限に答え、その回答を使用し、必要な場合には停止しながら、重要な再検討理由が成立した場合には、その理由が向けられた問い、回答または成立構造まで探究履歴を保持したまま問いを戻しうることである。有限な回答と再検討可能性、局所的停止と非閉鎖性は両立する。

15.3　形成・保存・評価・規範・責任を還元せず接続する
本書の第三の統合命題は、異なる哲学的問題を一つの理論、一つの評価または一つの判断へ圧縮せず、それぞれに固有の問い、対象、依存方向および論証責任を保持したまま、一つの体系内部で関係づけうるということである。再帰的構造哲学の体系性は、RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査その他を一つの最高原理から演繹することにも、一つの中核理論の下位部分へ還元することにもない。第4.6節で示したように、これらの構成要素について区別が存在すること、現在の体系内部で機能的非代替性が認められること、それらを独立して考慮すべき理由が成立すること、それらを体系内部へ帰属させる理由が成立すること、および他の構成要素との具体的関係配置が理由づけられることは、それぞれ区別されなければならない。差異の存在 ≠ 機能的非代替性 ≠ 独立して考慮すべき理由の成立 ≠ 体系内部への帰属 ≠ 関係配置判断である。したがって、本体系は各構成要素の相違それ自体を体系内独立性の根拠とするのではなく、それぞれが担う理論的仕事と論証責任、および他の位置によって代替した場合に生じる損失を検討したうえで、その体系的位置を理由づける。
RSPTとRSFTの関係は、その代表例である。成立済み局所固定化について保存・非保存、保存失敗該当性、局所化、原因、責任、再編成その他を分析することと、対象、主体、問題、証拠、価値、責任または可能性が、どのような形成条件、関係および履歴のもとで形成・分節化されたかを問うこととは異なる。形成分析 ⇏ 保存評価であり、成立済み構造についての保存分析だけでその形成過程が説明されるわけでもない。また、RSPT上の再編成とRSFT上の形成条件再形成も同一ではない。他方、形成・分節化された構造が成立後にRSPT上の分析対象となる場合や、RSPT上で問題化された内容について、その問題の形成条件をRSFT上で検討する理由が成立する場合はありうる。したがって、形成と保存の型差は両者を切断するためではなく、それぞれに固有の論証責任を相互代替せず、理由と条件を伴って関係づけるために保持される。
RSPT内部でも同様に、非保存、保存失敗該当性、局所化、成立条件候補・機序仮説、原因・責任、変更・再編成、候補形成・比較、選択・決定・実施は異なる論証位置をもつ。とりわけ、非保存 ⇏ 保存失敗該当性＝該当であり、その後の局所化、原因、責任、変更、比較、選択、決定および実施についても、それぞれに固有の理由、証拠、規準、権限または条件が必要となりうる。また、原因位置、責任主体、変更位置および再編成対象が一致するとは限らない。この型分離は分析を細分化すること自体を目的とするものではなく、ある判断の成立によって後続する別型の論証責任まで処理済みになったかのように扱う短絡を防ぐために行われる。
構造記述、評価および規範についても同じ原則が成り立つ。依存、排除、負担、非保存または可能性閉鎖を記述できたことから、その構造について特定の規範評価が直ちに成立するわけではない。また、保存評価、規範的方向評価、構造的正当性評価、領域固有評価その他は、異なる対象、側面、規準および論証責任をもちうる。一般評価理論はこれらを一つの価値尺度へ統合するのではなく、評価対象、側面、規準、条件、判断形成状態、判断結果、判断状態、比較可能性、十分比較形成性および比較限界を横断的に扱う。とりわけ、比較が十分に形成されていない状態を、比較不能性が成立した状態へ直ちに同一化せず、比較形成不足 ⇏ 比較不能性とい

う区別を保持する。したがって、複数の評価結果が成立しても、それだけから一意的な総順位、選択または決定が形成されるわけではない。
Waについても、構造分析から規範を導く短絡を避けなければならない。構造仮説群をSとすれば、S ⊬ Waである。Waは、相互存立関係について独立した規範的正当化責任を保持し、一定の条件のもとでより相互存立可能な関係への変更を支持する規範理由を形成するために、構造分析とは別の規範的採用理由を必要とする。また、Waを採用する規範的理由と、そのWaを本体系内部で独立した規範公準として配置する理由も区別される。本書は、Waの独立的位置を排他的独自性によってではなく、現在の体系内部において相互存立関係という規範次元を他の構造記述、保存評価または領域固有評価へ吸収せず保持する理由によって位置づけた。しかし、この位置づけはWaの理論的唯一性、絶対的不可置換性、他のすべての規範的位置に対する無条件的優越性または個別判断の一意的決定を意味しない。
構造的正当性も、形式的正しさ、認識的成果、領域固有の実体的正当化、Wa適合または再帰性を統合した総合評価ではない。構造的正当性が独自に評価するのは、有限な理論、制度、判断または実践に関係する重要な問題、異議、証拠、不確実性、責任、修復・救済および再検討が、それぞれに対応する理由応答可能な後続経路へ実効的に接続されうる構造である。したがって、内容上の成功またはWa上の肯定的評価が成立していても、構造的正当性については別途の評価が必要となりうる。Wa適合 ⇏ 構造的正当性である。
以上の型分離は、複数の構成要素を相互に孤立させるためのものではない。一つの理論上の結果は、条件に応じて、別型の分析、評価、原因・責任判断、候補形成、比較または再検討への入力、制約、媒介または契機となりうる。ただし、その関係によって後続する別型の論証責任が消去されるわけではない。本体系における非還元的接続とは、一方の成立を他方への十分条件として扱うことではなく、何を後続位置へ入力できるのか、その入力によって何がなお決定されず、どの論証責任が残るのかを明示した関係形成である。
この非還元的接続においては、同一の対象または要素が複数の分析位置に関係しうることと、それらの分析位置が同一であることも区別されなければならない。例えば、ある要素は、どの理論的位置および問いにおいて条件として扱われるかという条件型、当該形成または結果との関係でどのような機能的位置を占めるかという条件の機能的位置、および対象・構造とのあいだにどのような関係が成立するかという対象・構造との関係型について、それぞれ異なる位置を占めうる。また、RSFT上で形成結果が成立したことだけから、それが直ちにRSPT上の分析単位として必要な準安定性まで備えていることも導かれない。したがって、本体系における関係形成には、同一の対象または要素を複数の理論的位置および分析軸から追跡可能にすることと、それぞれの分析軸および接続段階に固有の成立条件と論証責任を保持することの双方が含まれる。このような非還元的関係形成には、それ自体として、型間短絡を防ぎ、どの位置まで何が成立し、何がなお決定されていないのかを追跡可能にする構成上の役割がある。他方、それらを単なる複数理論の場面的併用ではなく一つの体系として積極的に組織する理由は、これとは区別して検討されなければならない。第4.7節で示したように、形成、保存、評価、規範、原因、責任、構造的正当性その他を型差と論証責任を相互代替せず関係づけることによって、各構成要素を単独で用いるだけでは十分に形成しにくい複合的な問題構成、入力・制約関係、未充足の論証責任の可視化、診断、比較限界の明示または再検討位置の局所化が可能となる場合、そのことは体系化を積極的に理由づける追加的な理論的仕事となる。したがって、非還元的関係形成の成立と、それによって体系化を採用する追加的理論利益の成立とは関係しうるが同一ではない。体系形成の構成 ≠ 体系化の理論的正当化である。
この区別を保持すると、本体系の統合もより限定的に理解できる。本体系の統合は、異なる理論型、評価型、規範的位置および判断型を一つの総合判断へ還元することによって成立するのではない。また、体系内部に帰属するすべての構成要素を常に直接接続または統合することを要求するものでもない。対象、問い、条件および論証責任との関係によっては、直接接続、限定された接続、媒介、制約、分離、比較保留または非統合がそれぞれ理由づけられうる。体系内部への帰属 ≠ 特定の関係配置であり、接続可能性 ⇏ 接続の妥当性である。重要なのは、独立し

て考慮すべき型差と固有の論証責任を十分な理由なく相互代替せず、どの位置をどの関係へ配置するのかを、その理由、条件および帰結との関係で明示することである。
第4.12節では、この非還元的な関係形成をさらに体系形成の側から捉え、体系内部への帰属が別途理由づけられた異なる構成要素について、独立して考慮すべき型差および固有の論証責任を十分な理由なく消去または相互代替せず、理由づけられた接続、分離、限定、媒介、制約、比較保留、非統合その他の関係配置を有限に形成し、その重要な帰結を検討可能に保持する関係構造を、「体系形成における調和の一般的構造」として位置づけた。ここでいう調和は、全面的統合、一致、対立の不存在または差異一般の保存を意味しない。
さらに、そのように形成された関係配置自体も、一定の対象、範囲、時間、粒度、証拠、概念、規準その他の条件のもとで成立する有限な固定化である。したがって、その関係配置について重要な再検討理由が成立した場合には、現在の接続、分離、限定、媒介、制約、比較保留または非統合それ自体を、必要な対象、範囲および粒度で再対象化し、維持、限定、修正、再編成、統合、分割、比較保留、非統合または撤回その他へ接続しうる。本書は、この関係配置の形成、その重要な帰結・履歴・残存論証責任の追跡、および関係配置自身の条件付き再対象化の連関を、体系形成上の横断的構成様式として「再帰的調和」と呼んだ。
したがって、再帰的調和は、RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査その他の個別構成要素を生成する最高原理でも、それらに固有の論証責任を代替する上位理論でも、第4.7節で示した体系形成条件へ追加される単独の必要十分条件でもない。また、体系化によって追加的理論利益が生じることそれ自体も、再帰的調和の成立条件ではない。追加的理論利益は、なぜ複数の構成要素を一つの体系として積極的に組織する理由があるのかという体系化の理論的正当化に属する。これに対して再帰的調和が捉えるのは、別途体系内部への帰属が理由づけられた異質な構成要素が、型差と固有の論証責任を非代替的に扱われながら理由づけられた関係配置を形成し、その重要な帰結、履歴および残存論証責任が追跡され、重要な再検討理由が成立した場合には、その関係配置自身も再対象化可能なものとして保持されるという体系形成上の関係構造である。
以上から、本書がいう「形成・保存・評価・規範・責任を還元せず接続する」とは、それらを一つの総合原理または最終判断へ統合することではない。異なる問題位置について独立して考慮すべき型差と固有の論証責任を十分な理由なく相互代替せず、それぞれについて有限な分析、評価または判断を形成し、その結果を必要な別型の検討へ理由と条件を伴って関係づけ、何が成立し、何がなお成立しておらず、どの論証責任が残されているのかを追跡可能にすることである。そして、その関係配置自体について重要な再検討理由が成立した場合には、それを再び対象化しうる位置へ保持する。この非還元的かつ再検討可能な関係形成が、本体系の統合を特徴づける主要な構造の一つである。

15.4　十一の論証責任の到達点

本書の冒頭では、再帰的構造哲学を一つの一般哲学体系として提示するために、十一の主要な論証責任を設定した。ここで必要なのは、それぞれの理論内容を再度説明することではなく、第4.10節の体系内部における統合的除去テスト、第14章における先行研究との比較と外部代替可能性テスト、および本書全体の論証を踏まえ、それぞれについて本書内部でどこまで応答できたのか、どの限定をなお保持する必要があるのか、また何が後続研究、領域適用、外部比較または将来的検証へ残されているのかを確認することである。以下にいう「応答」または「到達」は、論証責任が最終的・完全に閉じられたことを意味しない。他方、追加的研究が残されていることだけから、本書内部における現在の論証が成立していないことも導かれない。また、ある構成要素について型差が認められること、現在の体系内部で機能的非代替性が認められること、その位置を独立して考慮すべき理由が成立すること、それを体系内部へ帰属させる理由が成立すること、外部理論によって機能的に代替されないこと、および本体系全体として独自性が成立することは、それぞれ異なる論証課題として区別されなければならない。

第一に、局所的固定化については、少なくとも対象の識別・再同定、比較、理由づけ、規準適用、責任帰属その他を伴う有限な認識、判断および実践に一定の固定化が必要となること、その必要性または成立それ自体から固定化の無条件的最終性が導かれないこと、さらに局所性・有限性・条件依存性が任意性または恣意性を意味しないことを示した。この意味で、固定化の必要性、その成立から無条件的最終性が導かれないこと、および非任意性の両立という第一の論証責任には主要部分で応答した。ただし、あらゆる認識、判断または行為一般について、同一の固定化構造が同一の強度で必要であることまで示したものではない。その必要性の範囲、粒度および様式は、対象領域および作動型に応じてさらに限定されうる。
第二に、相互不固定化、開余性および停止相最終性非保証については、それぞれの対象位置と論証上の役割を区別し、それらが共同して、有限な成立成果から関係独立性、完結性または無条件的最終性へ無媒介に移行する推論を制限することを示した。同時に、それらを同一性の不存在、存在一般の関係還元、完結性の原理的不可能性、常時開放または最終的停止の不存在へ拡張しない限定も明示した。この範囲では主要部分に応答した。ただし、三仮説が存在者一般について唯一可能な構造記述であること、全領域に同一の強度で妥当すること、または可謬主義、プラグマティズム、批判的合理主義、関係論、生成論その他との比較を通じて、現在の比較範囲を超えて一般化された外部的機能非代替性まで確立したものではない。体系内部の機能的非代替性 ⇏ 外部理論一般に対する機能的非代替性である。
第三に、RSPTについては、成立済み局所固定化を主要単位として、保存・非保存、保存失敗該当性、局所化、成立条件候補・機序仮説、原因・責任、変更・再編成、候補形成・比較、選択・決定・実施および事後的追跡を、それぞれの論証位置を保持したまま接続する一般理論として位置づける理由を示した。また、型分離を目的化せず、区別が問題設定、証拠要求、責任位置、変更位置または後続処理に実質的差異を生じさせる場合に、その区別を保持する理由が成立するという限定も示した。したがって、現在の体系内部でRSPTを独立した一般理論として配置する主要な論証責任には応答したと評価できる。ただし、RSPTがあらゆる領域に十分な分析理論であること、既存の因果論、責任論、システム論、レジリエンス研究その他によって外部的に十分代替できないこと、または将来より精密な理論によって限定、分割、統合または置換されえないことまで示したものではない。
第四に、RSFTについては、対象、主体、問題、証拠、価値、責任、可能性その他の形成・分節化、形成条件、形成履歴および必要な場合の形成条件再形成を扱う一般理論としてRSPTから区別し、形成と保存を相互還元しない理由と両者の機能的接続を示した。形成分析 ⇏ 保存評価、RSPT上の再編成 ≠ RSFT上の形成条件再形成という区別を保持することによって、成立済み構造の分析だけでは捉えにくい形成／非形成の問題位置を独立して追跡する理由も示した。この主要な論証責任には応答したと評価できる。ただし、RSFTが形成一般についての完成した必要十分理論であること、〈G,P,R〉が唯一可能または最小の分節であること、あるいは構成主義、系譜学、問題化研究、社会的認識論その他との外部比較を尽くしたものではない。
第五に、一般評価理論については、保存評価、規範的方向評価、構造的正当性評価、領域固有評価その他を単一尺度へ還元せず、評価対象、側面、規準、条件、判断形成状態、判断結果、判断状態、運用的位置、評価可能性、比較可能性、十分比較形成性および比較限界を横断的に扱う構造を提示した。とりわけ、比較形成不足と比較不能性を区別し、比較結果、選択および決定を一つの判断へ短絡しない理由を示した。この意味で、現在の体系内部に一般評価理論を独立して位置づける主要部分には応答した。ただし、あらゆる評価領域を尽くす完全な分類、普遍的比較尺度または一般的決定手続きを提示したものではなく、価値多元論、比較不能性論、意思決定研究その他との外部比較にも追加的検討が残る。
第六に、Waについては、構造記述、保存評価、一般評価および領域固有価値・規範から型分離し、構造仮説その他から演繹するのではなく、独立した規範的採用理由を必要とする非演繹的規範公準として位置づけた。構造仮説群をSとすればS ⊬ Waであり、規範的採用理由と体系内配置理由も区別される。そのうえで、現在の体系内部において、相互存立関係についての正当化責任を独立して保持し、一定の条件のもとでより相互存立可能な関係への変更を支持する規

範理由を形成する位置をWaに与える理由を示した。この点では一定の論証的応答を形成した。ただし、何を重大な存立条件とみなし、どの程度の依存、閉鎖または負担に追加的正当化責任を認めるかにはなお領域的判断が必要である。また、第14章で討議倫理その他との接点と差異を検討し、その比較結果を第14.12節の外部代替可能性テストへ接続したものの、複数の強い規範理論との著作単位・事例単位の包括的比較を完了したわけではない。したがって、Waについては体系内部の配置理由には一定程度応答した一方、規範的採用理由のさらなる精緻化と外部的機能非代替性については限定付きの到達である。

第七に、構造的正当性については、形式的正しさ、認識的成果、領域固有の実体的正当化、Wa適合または再帰性とは異なる評価位置として、重要な問題、異議、証拠、不確実性、責任、修復・救済および再検討理由を、それぞれに対応する理由応答可能な後続経路へ実効的に接続しうる構造的能力を評価対象として提示した。したがって、独立した横断的評価型として配置する主要な問題設定と体系内部の理由には一定の応答を与えた。ただし、説明責任、手続的正義、討議的正当化、異議可能性、認識的不正義その他を単独または合理的に組み合わせた外部理論群によって、この評価位置がどこまで機能的に代替されるかについては、なお追加的比較を要する。また、その評価条件および実効性についても、制度的・経験的適用を通じた精緻化が残されている。したがって、この論証責任も限定付きの到達である。

第八に、再帰性については、哲学的再帰、反省、再帰的監査、再帰的修正可能性、RSPT上の再帰的回帰、RSFT上の形成条件再形成、局所的停止および再開放を区別しながら、有限な回答、判断、決定および停止と後続的再検討可能性が両立することを示した。また、再帰性それ自体を真理、正当化または改善の保証とせず、その作動自身も自己免責、再検討代替または構造アイロニーを通じて失敗しうることを示した。この主要な作動構造については、本書内部で主要部分に応答したと評価できる。批判的合理主義その他との比較によって、その外部的位置づけをさらに精密化する余地は残るが、それは本書内部でこの作動構造を区別する主要な論証責任の未達成を直ちに意味しない。

第九に、体系性については、概念的差異、機能的非代替性または複数理論の併存だけでは、一つの体系の成立を十分に理由づけられないことを示した。第4.6節では、差異の存在、機能的非代替性、独立して考慮すべき理由の成立、体系内部への帰属および関係配置判断を区別し、ある構成要素が他と異なること、あるいは現在の体系内部で代替されにくいことだけから、その構成要素を独立した体系内部の位置へ置き、さらに特定の仕方で他の構成要素と関係づけることまでは導かれないことを示した。また、除去時の機能的損失、独立化によって生じる実質的な適用差、追加的複雑性および独立的位置づけ自体の再検討可能性を考慮することによって、型分離または概念増殖それ自体を体系性の根拠としない構造を示した。

そのうえで第4.7節では、少なくとも体系形成の構成、非還元性・再検討可能性の保持、および体系化の理論的正当化を異なる論証位置として区別した。体系内部への帰属が理由づけられた複数の構成要素が、それぞれに固有の理論的仕事と論証責任を担い、理由と条件を伴う関係配置のもとで非還元的に組織され、その重要な帰結、未決定性、必要な履歴および残存論証責任が追跡可能であり、重要な再検討理由が成立した場合には、その関係配置自身を必要な対象、範囲および粒度で再対象化しうることを、一つの非還元的・再検討可能な体系としての構成に関わる条件として示した。ここでいう関係配置は、直接接続または統合だけを意味せず、限定された接続、媒介、制約、分離、比較保留または非統合その他を含みうる。

他方、以上のような体系として構成できることと、そのような体系化を積極的に採用する理由があることとは区別される。本書は、各構成要素を単独で用い、必要に応じて場面的に併用するだけでは十分に得にくい複数理論にまたがる問題形成、入力・制約関係の明示、未充足の論証責任の可視化、形成・保存・評価・原因・責任・規範・決定・再検討にまたがる診断、比較可能性または比較限界の明示、さらにどの位置へ検討を差し戻すべきかの局所化その他が可能となることを、体系化を積極的に理由づけうる追加的な理論的仕事として示した。体系形成の構成 ≠ 体系化の理論的正当化であり、関係配置が成立することだけから、その体系化を積極的に採用する理由までは導かれない。

第4.10節では、主要な構成要素について統合的除去テストを行い、同一の構成事例から各構成要素を除去または他の構成要素へ吸収した場合に、問題設定、証拠要求、判断可能範囲、評価位置、規範的理由、責任位置または再検討位置について異なる機能的損失が生じうることを検討した。この結果は、現在の体系内部で主要構成要素を独立して考慮し、一定の位置を与える理由を補強する。ただし、除去時に損失が生じることだけから、その構成要素の理論的唯一性、あらゆる外部理論に対する非代替性または現在の体系構成全体の絶対的不可置換性が導かれるわけではない。
さらに第4.11節では、体系形成を静的な理論配置に限定せず、領域研究、反例、適用失敗、新証拠、概念的不整合または予測外帰結その他から得られた入力が、必要に応じて領域理論だけでなく、中核理論、横断的理論・評価・規範・作動、理論区分、関係配置または体系構成そのものの再検討へ返りうる体系形成上の再帰性を示した。これによって、本体系の体系性は、現在形成された構成を単に保存することだけでなく、その構成自身を必要な場合に再検討しうることとも接続された。
第4.12節では、以上の体系形成条件または体系化の理論的正当化を生成・代替する新たな最高原理を追加するのではなく、体系内部への帰属が別途理由づけられた異なる構成要素について、独立して考慮すべき型差および固有の論証責任を十分な理由なく消去または相互代替せず、理由づけられた接続、分離、限定、媒介、制約、比較保留、非統合その他の関係配置を有限に形成し、その重要な帰結、必要な履歴および残存論証責任を追跡し、重要な再検討理由が成立した場合には形成された関係配置自身を必要な範囲で再対象化しうる連関を、体系形成上の横断的構成様式として「再帰的調和」と位置づけた。再帰的調和は、第九の論証責任に新たな独立条件を追加するものでも、個別構成要素または体系形成条件を生成・代替する最高原理でもない。また、体系化によって追加的理論利益が生じることそれ自体も、再帰的調和の成立条件ではない。追加的理論利益は、なぜ複数の構成要素を一つの体系として積極的に組織する理由があるのかという体系化の理論的正当化に属する。
したがって、第九の主要な論証責任である、RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査、局所的停止・再開放および領域理論が、相互に還元されることなく一つの体系を形成しうることについては、本書内部で主要部分に応答したと評価できる。主要構成要素について体系内部への帰属を理由づけ、それぞれに固有の論証責任を相互代替せず、理由と条件を伴う関係配置のもとで一つの非還元的・再検討可能な体系として組織しうることを示したからである。また、そのような体系化を積極的に採用する理由についても、単独使用または場面的併用だけでは十分に得にくい追加的な問題形成、分析、診断、比較および再検討上の仕事を示すことによって一定の応答を与えた。
ただし、この体系形成可能性および体系化の内部的正当化と、本体系が外部の既存理論群に対してどこまで独自の機能をもつかという問題は同一ではない。第14.2節から第14.11節まででは主要な先行研究との接点と差異を検討し、第14.12節では、それらの暫定的比較結果を、強い先行理論および合理的な理論組合せによって本体系の対象、論証責任、証拠要求、診断、後続接続および体系的位置をどこまで代替できるかという外部代替可能性テストへ接続した。しかし、この外部比較は、本体系が一つの体系を形成しうることの成立条件そのものではなく、その体系的位置づけおよび独自性の外部的強度をさらに検討する別の論証課題である。体系内部の機能的非代替性 ⇏ 比較範囲を超えた外部的機能非代替性であり、個別構成要素の機能的非代替性 ⇏ 本体系全体としての独自性である。したがって、第九については、非還元的・再検討可能な体系形成と、その体系化を積極的に理由づける内部的理論利益については主要部分で応答した一方、その体系構成が外部理論群の単なる併置または別様の再構成に対してどこまで独自の機能をもつかについては、追加的比較課題が残る。
第十に、一般哲学体系としての実質性については、第3章で第一階の実質的問いと有限な回答を含む哲学的探究の構造を示し、第13章で存在、主体・意識、認識、可能性、社会・制度および実践へ領域的に展開した。とくに認識論および社会・制度論では、本体系の型分離と理論間接続によって、問題構成、必要証拠、診断または判断が実質的に変化しうることを示した。この範

囲では、単なる分類、評価、監査またはメタ方法を超える一般哲学体系として一定の応答を与えた。これは、第九で示した体系としての構成および体系化の理論的正当化とは別に、第二階の体系構造が第一階の実質的哲学探究へ接続されているかを問う論証責任である。体系としての成立 ⇏ 一般哲学体系としての十分性である。
ただし、すべての哲学領域について同程度の第一階理論を展開したわけではなく、横断的概念を適用できることだけで各領域における実質的成果が保証されるわけでもない。各領域の詳細な理論化と、本体系による問題再構成が他の可能な再構成に対してどのような理論的利益をもつかの比較には、独立した研究が必要である。したがって、この論証責任については限定付きの到達と評価する。
第十一に、自己適用については、再帰的構造哲学自身の基礎概念、構造仮説、型区分、非導出関係、各構成要素の独立的位置づけ、規範、関係配置および体系性そのものを、重要な再検討理由が成立した場合の再対象化から免責しない構造を体系内部へ組み込んだ。ある区別または構成要素が実質的差異を生まず、別理論によって十分に代替可能であることが示された場合には、維持だけでなく、適用範囲または主張強度の限定、修正、統合、分割、再構成、併用、置換または撤回も検討対象となりうる。
この自己適用は、少なくとも二つの方向で具体化された。第4.10節の統合的除去テストは、本体系内部から主要構成要素を一つずつ除去し、現在の体系構成にどのような機能的損失が生じるかを検査する内部的自己検査である。他方、第14章前半の外部比較と、それを第14.12節で外部代替可能性テストへ接続する作業は、先行理論またはその合理的な組合せによって本体系の構成要素を代替できる可能性を、本体系自身の独立的位置づけへの再検討入力として受け入れる外部比較的自己検査である。したがって、本書は自己適用可能性を抽象的に宣言するだけでなく、内部的除去と外部的代替可能性という異なる方向から、現在の体系構成を再検討対象へ戻す枠組みとその一部の実行を示した。この意味で、自己適用構造を提示する論証責任には一定程度応答したと評価できる。
ただし、その自己適用が将来の反例、異議、新証拠、適用失敗、運用上の構造的費用、異なる領域での不適合または新たな競合理論に対して実際にどこまで機能するかは、本書完結時点だけでは最終的に確認できない。その実効性は、将来的な使用、批判、領域適用、外部比較および改訂履歴を通じた検証に開かれている。自己適用構造の提示 ≠ 自己適用の将来的実効性の保証である。
以上の十一の論証責任には、同一の達成評価を与えることはできない。第一から第五および第八については、本書が設定した体系内部の論証責任の主要部分に相当程度応答したと評価できる。第九についても、第4章の体系構造論と第4.10節の統合的除去テストを通じて、主要構成要素について体系内部への帰属を理由づけ、それぞれに固有の論証責任を相互代替せず、理由と条件を伴う関係配置のもとで一つの非還元的・再検討可能な体系として組織しうることには主要部分で応答した。また、その体系化を積極的に採用する内部的理由についても、単独使用または場面的併用だけでは十分に得にくい追加的な理論的仕事を示すことによって一定の応答を形成した。ただし、その体系構成の外部理論群に対する独自の機能については、第14章で比較枠と暫定的検討を形成したものの、追加的検証が残る。
第六のWa、第七の構造的正当性および第十の一般哲学体系としての領域的実質性については、体系内部での位置づけと一定の理論的・適用上の差異を示した一方、規範的採用理由、外部比較、適用条件または広範な領域展開についてなお検討を要するという意味で限定付きの到達である。第十一については、自己適用構造を体系内部に形成し、内部的除去および外部的代替可能性という二方向からその一部を具体化したが、その将来的実効性については追加的検証が残されている。
したがって、本書が十一の論証責任について示したのは、それらすべての最終的完了でも、現在の体系構成の絶対的不可欠性でも、各構成要素のあらゆる外部理論に対する機能的非代替性でも、本体系全体の歴史的完全新規性または無条件的独自性でもない。本書が示したのは、有限な固定化、問い、回答、判断および停止を認めながら、その成立それ自体を無条件的最終性

へ転化しないという中心問題に対して、形成、保存、評価、規範、責任、再帰性、停止および領域理論を相互に還元せず、それぞれについて独立して考慮すべき型差と固有の論証責任を十分な理由なく相互代替しない形で関係づける一つの体系構造を形成し、その主要な成立理由、内部的機能、体系化の理由、適用範囲、限定および残余を示したところまでである。同時に、その体系構成自体を内部的除去および外部的代替可能性の検査へ開き、現在の独立的位置づけと関係配置を、後続する比較と再検討によって更新可能なものとして保持した。
後続研究、外部比較または将来的検証が残ることは、この到達を無効にするものではない。しかし、現在の到達が成立したことも、それを最終的完結へ転化する理由にはならない。体系内部における独立位置を理由づけること ≠ 外部的機能非代替性を最終的に証明することであり、個別構成要素の独立性を理由づけること ≠ 本体系全体の独自性を自動的に証明することであり、体系の成立を理由づけること ≠ 体系の最終性を自己保証することである。

15.5　一般哲学体系としての射程と限界

本書が再帰的構造哲学を一つの一般哲学体系として提示することは、存在、意識、真理、知識、可能性、社会、正義または実践について、単一の原理から完成した回答を演繹できることを意味しない。一般哲学体系の成立 ≠ 全領域理論の完成である。本体系の一般性は、異なる領域に反復して現れる局所的固定化、形成・分節化、保存・非保存、評価、規範、責任、可能性、再検討および停止その他について、領域固有の内容を一つへ還元することなく、型区分、依存方向、非導出関係および接続構造を横断的に提示しうることにある。しかし、横断的な概念または理論を多くの領域へ適用できることだけでは、一般哲学体系としての実質性は十分に示されない。体系的接続 ≠ 語彙的置換であり、区別可能性 ≠ 区別必要性である。中核概念または型分離を導入することによって、実際に問題の構成、必要な証拠、説明、診断、評価、責任帰属、再検討位置または実践的位置が変化することを示す必要がある。

第13章では、この点を六領域すべてについて同一の密度で論じるのではなく、認識論と社会・制度論を旗艦的な領域例としてより詳しく検討した。認識論では、判断、証拠または知識が歴史的、社会的、制度的な形成条件のもとで成立することから、真そのものの相対性を導く必要はないことを示した。判断形成条件依存性 ⇏ 真理相対主義である。しかし、真を形成条件へ還元しないことから、有限な主体が真へ到達する認識的アクセス構造を無視してよいことも導かれない。真の非還元性 ⇏ 認識形成条件の無関係性である。この二重の非導出によって、真の成立と真への有限な認識的アクセスを区別しつつ、情報の存在、証拠へのアクセス、証拠候補の形成、制度的証拠資格および認識的証拠価値を別々の認識論的問題として扱うことが可能となる。「証拠がない」という一つの表現のもとに、情報不存在、アクセス不能、証拠候補未形成、証拠資格不成立および証拠力不足を圧縮しないことによって、どの位置に認識上の問題が成立し、追加調査、アクセス経路の改善、証拠資格規準の再検討または証拠価値の評価のいずれが必要となるかという診断が変化する。この点で、型分離は単なる分類ではなく、第一階の認識論的問題構成へ実質的に関与する。
さらに認識論では、『知っている』『知らない』『まだ判断できない』という自己の認識状態についての判定それ自体も、無条件的・最終的な自己透明性を示すものとしてではなく、一定の問い、対象設定、概念、証拠、規準、範囲および認識的アクセス条件のもとで形成される局所的判定として位置づけた。無知という認識状態、無知についての自己判定、およびその判定成立条件の再対象化は同一ではなく、無知の自覚 ⇏ 無知の範囲または構造の十分な把握であり、自覚された無知の範囲 ⇏ 自己の無知全体の範囲である。また、問い、概念、証拠候補または可能性候補が未形成である場合や、現在の区別構成によって対象が不可視化されている場合には、「知らない」という自己判定それ自体が形成されないこともありうる。したがって、本書が「無知の知」に認める意義は、自己の無知を最終的に把握することではなく、知識帰属または無知帰属について有限な判定を成立させながら、重要な再検討理由が成立した場合には、その判定だけでなく、それを成立させている関連条件へ必要な範囲で再検討を差し戻しうることにある。知・無知判定の再帰的可問性 ≠ 常時的懐疑であり、再対象化 ⇏ 判定変更である。

社会・制度論でも同様に、制度が設定された目的を達成していること、形式的または法的に適合していること、およびその制度が自らの重要な問題や帰結について理由応答可能な構造を保持していることを区別した。実体的成功の成立 ⇏ 構造的正当性の成立であり、構造的正当性 ⇏ 領域固有の実体的正当化である。制度が多数の利用者に利益を与え、高い効率を実現していても、一部主体の重大な不利益が問題として認識されず、異議、証拠、責任、修復・救済または再検討へ実効的に接続できないなら、実体的成功を認めながら構造的正当性上の不足を認定しうる。また、問題の存在、原因位置、責任主体、変更位置および再編成対象を区別することによって、制度的問題への応答位置も変化する。原因判断だけで責任問題を完結させず、責任認定だけで変更可能性を保証されたものとしない。この意味でも、再帰的構造哲学は、制度を外部から監査する方法だけではなく、制度的成功、正当化、責任および理由応答可能性をどのように区別し接続すべきかという第一階の制度哲学的立場を形成する。

他方、本書は、これらの領域的成果によって各領域の完成した理論が成立したとは主張しない。認識論における型分離から特定の真理論、知識の必要十分条件または認識的正当化理論が一意に導かれるわけではない。社会・制度論における構造的正当性の導入から、権利、自由、平等、支配、分配、民主的正統性または法的正義についての実体的理論も自動的には導かれない。同様に、存在論、主体・意識論、可能性構造論および実践論について本書が提示した代表的命題も、それぞれの領域理論の完成を意味しない。領域的実質命題の形成 ≠ 領域理論の完成である。横断的理論の成立 ⇏ 領域固有理論の完成である。

したがって、本体系の一般性には二つの制限が伴う。第一に、横断的な型区分または理論間接続が、領域固有の対象、証拠、規準および論証負担を代替しないことである。第二に、再帰的構造哲学による問題再構成が唯一可能または最善であるとは主張しないことである。再帰的構造哲学による問題再構成 ≠ 唯一可能な問題再構成である。ある区別または理論的位置が本体系内で整合的に構成できることだけでは、その理論的必要性は十分に示されない。その区別を欠くことによってどのような混同、短絡、誤った依存方向または不可視化が生じ、その区別によって第一階の問い、説明、証拠要求、判断または実践的位置がどのように変化するかが問われなければならない。

さらに、一般体系と領域理論の関係は一方向的な適用関係ではない。中核理論および横断的理論は領域分析へ概念的・構造的資源を提供しうる一方、領域研究から得られる反例、適用失敗、新証拠、概念的不整合または競合理論は、中核概念、理論間区分、接続原理または体系構成そのものへの再検討理由となりうる。領域的反例候補の成立 ⇏ 一般体系全体の不成立であるが、体系の一般性 ⇏ 領域的批判からの免責である。問題が領域固有の仮定、証拠または接続条件にあるのか、中核命題そのものに及ぶのかを必要に応じて局所化しなければならない。ただし、この局所化を、あらゆる反例を領域固有の問題へ移し替えて中核理論を不可侵にする自己保存手段として用いてはならない。局所化 ≠ 中核理論の免責である。

以上から、本書が一般哲学体系として示したのは、すべての哲学的問題について完結した解答を所有する体系ではなく、異なる領域の自律性を保持しながら、それらを横断する構造問題について共通の型区分、依存方向、非導出関係および再検討経路を提示し、少なくとも一部の領域ではその接続によって第一階の問題構成、診断または判断に実質的な差異を形成しうる体系である。一般性とは領域差の消去ではなく、領域差を保持した接続可能性であり、体系性とは領域研究を完結させることではなく、領域理論と中核理論が相互に検討可能な構造を形成することである。

15.6 再帰性の失敗と体系自身への自己適用

本書の体系的結論にとって、再帰性をそれ自体で正当化原理としないことは不可欠である。自らの問い、概念、規準、証拠構造、問題設定または制度構造を再対象化できることは重要でありうるが、その能力だけによって、理論、判断または制度の真理、認識的正当化、規範的妥当性または構造的正当性が保証されるわけではない。同様に、再帰的作動の回数、階層または複雑性の増加それ自体も、探究または制度の改善を意味しない。

第12章で検討したように、再帰的能力は、その不足によってだけでなく、その作動形式そのものによって失敗しうる。異議、反例または新証拠に応じて概念、区別、補助仮説または適用範囲を修正することは合理的な理論発展となりうるが、異議が基本的な問題設定、規準、証拠構造または理論境界へ向けられているにもかかわらず、周辺的な概念変更によってそれを既存理論内部へ位置づけ、元の再検討理由を処理済みとみなすなら、概念形成は再検討代替的概念化へ転化しうる。異議を説明可能な位置へ配置することと、その異議が向けられた基本構造を再検討することとは異なる。また、自己批判能力または自己監査能力を備えていること自体を自らの正当性の根拠とするなら、再帰的能力が自己免責の資源となりうる。

再帰的構造アイロニーは、この失敗可能性の一部を、能力または作動と、その期待成果または成立条件との関係として捉える。ある能力または作動Aが成果Bを促進し、またはA自身の健全な成立条件Bを維持することが期待されているにもかかわらず、Aの作動、反復、強化または制度化が媒介構造Cを通じてBを弱化させるなら、期待成果反転型または自己成立条件反転型の再帰的構造アイロニーが成立しうる。ただし、Aの増加とBの低下が併存することだけで、Cを介した機序または因果関係が確定するわけではない。構造アイロニー候補の検出、媒介構造候補、機序仮説、原因判断、成立判断および規範評価は、それぞれ区別して検討されなければならない。

この限定は、再帰的構造哲学自身にも適用される。

本体系が用いる型分離、概念形成、非導出関係、再帰的調和、再帰的監査、Wa、構造的正当性その他も、その理論的役割によって自己適用から免責されない。とりわけ、「再帰的調和」という概念によって既存体系への異議を新たな関係概念の内部へ包摂し、体系構成そのものへの再検討を回避するなら、この概念自体が再検討代替的概念化へ転化しうる。

型分離は異なる判断の混同を防ぐために必要となりうるが、異議が提出されるたびに新しい型または非導出関係を追加し、それを体系内部の新たな位置へ配置することによって中心的問題設定への再検討を回避するなら、型分離能力そのものが理論的自己保存へ転化しうる。したがって、本体系への異議についても、それが既存概念の不足に向けられているのか、それともRSPT、RSFT、Wa、構造的正当性、構造的非最終性その他の中心命題そのものに向けられているのかを区別する必要がある。

再帰的監査、Waおよび構造的正当性についても同じである。監査手続の増加が判断遅延、責任分散、分析負担または専門家依存を通じて監査自体の成立条件を弱化させる場合や、構造的正当性を高めるための異議経路、記録、参加手続または評価項目の増加が、かえって異議形成費用、判断遅延または責任分散を増大させ、実効的な理由応答可能性を弱化させる場合には、自己成立条件反転型の構造アイロニー候補となりうる。また、Waの横断的・メタ規範的射程を、Wa自身を理論的批判から免責する根拠へ転化することもできない。他方、これらの失敗可能性を指摘したことだけで、実際に失敗または構造アイロニーが成立しているとは判断できず、個別の作動、媒介構造、証拠および原因関係を別途検討する必要がある。

したがって、本体系自身への自己適用とは、「再帰的構造哲学も修正可能である」と抽象的に宣言することではない。その再検討入力は概念的反論だけに限定されず、重要な反例、異議、新証拠、領域的適用失敗または概念的不整合に加えて、適切に設計された運用研究において反復的に確認される適用失敗、構造的費用、予測外帰結その他も、その重大性、反復性、再現性、適用範囲および局所化可能性に応じて再検討入力となりうる。ただし、再検討入力の形成 ≠ 重要な再検討理由の成立であり、その理由が成立しても特定の理論変更が自動的に決まるわけではない。重要なのは、それらがどの基本概念、型区分、方法論的要請、規範的採用理由、評価装置、接続原理、適用範囲または体系構成へ向けられているのかを局所化し、その位置を実効的な検討対象へ戻すことである。問題が中核命題そのものに及ぶ場合には、維持だけでなく、適用範囲または主張強度の限定、修正、再構成、他理論との併用、置換または撤回も検討対象となりうる。

他方、自己適用可能性は、本体系を恒常的な未確定状態へ置くことを要求しない。再帰的構造哲学自身も、現在利用可能な理由、証拠、反論および比較のもとで、基礎概念、理論型、規範的

位置および体系接続を有限に固定し、一つの体系として使用し、必要な地点で検討を局所的に停止しうる。本体系が退けるのは有限な体系形成ではなく、現在の体系的成功、整合性、説明能力、再帰性または自己批判能力だけを理由として、自らを重大な再検討理由から原理的に免責することである。
以上から、本書における自己適用の核心は、再帰性を最終的な自己正当化装置へ転化させないことにある。再帰的構造哲学は有限な体系として形成され、使用され、評価され、局所的に停止されうるが、その有限な成立を、その基礎概念、規範、理論間接続または再帰的作動の最終的な再検討不能性へ転化させない。この点において、本体系自身も、自らが他の有限な固定化について要求する非自己免責の条件から例外とはならない。

15.7　有限な体系形成と最終性の非自己保証

以上の検討から、本書の中心問題に対する回答をまとめることができる。有限な主体が、対象の識別・再同定、比較、理由づけ、規準適用、責任帰属その他を伴う認識、判断、制度運用および実践を行うためには、対象、概念、規準、関係、主体位置、役割、責任、可能性その他を、当該作動に必要な範囲で局所的に固定することが必要となる。しかし、その必要性は、固定化された内容の正しさ、完全性、正当性または無条件的最終性を保証しない。他方、その固定化が有限的、局所的または条件依存的であることも、それを任意的または恣意的なものとする理由にはならない。本書が構成してきたのは、固定化を拒否する哲学ではなく、必要な固定化を理由のもとで有限に成立させながら、その成立それ自体を無条件的な自己完結性または最終的な再検討不能性へ転化させない哲学である。
この立場において、有限に答えることと、なお問い返しうることは対立しない。哲学は第一階において、存在、真理、知、価値、主体、社会、実践その他について実質的な問題を問いとして形成し、概念、区別、証拠、反論、比較および理由との関係で有限な回答を形成しうる。また、判断、選択、決定および局所的停止も成立しうる。他方、後に反例、新証拠、異議、保存失敗、適用失敗、被害、責任問題または予測外帰結その他が現れ、それらを検討した結果として重要な再検討理由が成立した場合には、その理由が実際に向けられている回答、問題設定、概念、規準、証拠構造、主体位置または適用範囲を必要な範囲で再び対象化しうる。再検討は先行判断の必然的否定ではなく、維持、限定、修正、再構成その他を含む後続的検討への再接続である。したがって、有限な回答、局所的停止および後続的再検討可能性は、同一の探究構造のなかで両立する。
この両立を体系として成立させるために、本書は、形成と保存、構造記述と評価、評価と規範、非保存と保存失敗該当性、成立条件候補・機序仮説・原因、原因と責任、比較・選択・決定、第一階の探究と第二階の再対象化、中核理論と領域理論その他を、一つの型へ還元せず接続してきた。RSPT、RSFT、一般評価理論、Wa、構造的正当性、再帰的監査、局所的停止・再開放および領域理論は、少なくとも現在の体系内部において、それぞれ他の主要構成要素だけでは十分に代替されない問い、判断位置または論証責任を担う。しかし、それらは相互に孤立するのではなく、必要な地点で一方の結果を別型の検討への入力としながら、一方の成立によって他方に固有の論証責任を消去しない。この非還元的接続によって、単独の構成要素だけでは捉えにくい複合的な問題を、形成、保存、評価、原因、責任、規範、変更および再検討の異なる位置を保持したまま追跡することが可能となる。体系的統合とは差異の消去ではなく、異なる型とそれぞれに固有の論証責任を保持したまま、必要な地点で接続する非還元的接続である。
また、この非還元的接続は、異なる理論的位置を接続することによって、それらのあいだに残る未決定性を消去するものではない。本体系の体系性には、各位置までに何が成立し、何がなお成立しておらず、どの論証責任が後続的に残されているのかを追跡可能にすることも含まれる。この意味で、体系の射程を示すことと、その限界および残存論証責任を示すこととは対立しない。
第4.12節で「再帰的調和」と呼んだのは、この非還元的接続を最高原理へ転化することではなく、異なる構成要素が差異と固有の論証責任を保持したまま関係づけられ、その接続によって追

加的理論利益が生じ、その重要な帰結が追跡され、さらに形成された関係自体も重要な再検討理由に応じて再対象化可能なものとして保持されるという体系形成様式を、関係形成の側から統合的に捉えるためであった。再帰的調和は個別理論を生成する原理ではなく、和またはWaとも同一ではない。また、「再帰的調和」という名称の必要性と、それが指示する体系形成構造の必要性も同一ではない。

ただし、現在の体系内部で各構成要素について機能的非代替性が認められることから、それらがあらゆる外部理論に対して機能的に代替不能であることも、本体系全体としての独自性も自動的には導かれない。体系内部の機能的非代替性 ⇏ 外部理論一般に対する機能的非代替性であり、個別構成要素の機能的非代替性 ⇏ 本体系全体の独自性である。本体系全体としての体系的位置を理由づけるためには、個別構成要素を独立して配置する理由だけでなく、それらを型区分、依存方向、非導出関係および理論間接続のもとで一つの体系として構成することによって、個別理論の単なる併置を超える問題構成、分析、診断、判断または再検討上の仕事が成立するかが別途問われなければならない。本書はその体系形成可能性について主要な理由を示したが、その外部的独自性を無条件的または最終的に確定したものではない。

同時に、本体系は、構造的非最終性から特定の規範を導出するものではない。相互不固定化、開余性および停止相最終性非保証は、有限な成立成果それ自体から関係独立的、完結的または無条件的に最終的な地位へ移行する推論を制限するが、何を保存し、変更し、優先し、実現すべきかを一意に決定しない。構造仮説群をSとすれば、S ⊬ Waである。Waはこの構造的限定から演繹されるのではなく、相互存立関係について独立した正当化責任を保持するための別途の規範的理由によって採用される。また、Wa、構造的正当性、一般評価および領域固有の価値・規範は相互に接続されうるが、一方によって他方の論証責任が代替されるわけではない。構造記述、評価、規範および実践的決定は、相互に関係しながらも一つの連続的な導出系列へ圧縮されない。

さらに、再帰性それ自体も本体系の最終的保証とはならない。本体系が用いる型分離、概念形成、非導出関係、再帰的調和、再帰的監査、Wa、構造的正当性および体系的説明能力は、理論的能力となりうる一方、それ自身が理論的自己保存、自己免責、再検討代替的概念化または再帰的構造アイロニーへ転化しうる。したがって、本体系の自己適用とは、単に自らを「修正可能」と宣言することではない。重要な反例、異議、新証拠、適用失敗、概念的不整合、領域的知見または競合理論を再検討入力として受け取り、それらを検討した結果として重要な再検討理由が成立した場合に、その理由が向けられている基本概念、規範、型区分、接続原理、独立的位置、適用範囲または体系構成を実効的な検討対象へ戻しうることにある。内部的な除去によって現在の体系構成を問い直すことも、外部理論による代替可能性を検討することも、この自己適用の具体化となりうる。ただし、その検査結果から特定の変更が自動的に導かれるわけではない。この意味で、本書において構成された再帰的構造哲学自身も、有限な問題設定、概念、証拠、理由、規準および理論間関係のもとで形成された一つの体系構成である。それが現在一つの体系として成立し、一定の問題に対して説明、分析、評価または再検討上の仕事を担いうることは、その体系が唯一可能、完成済みまたは最終的であることを自己保証しない。体系の成立 ≠ 体系の最終性である。

他方、この無条件的最終性の非自己保証は、本体系を未成立、無効または任意なものとする理由でもない。現在利用可能な理由、証拠および比較のもとで体系を形成し、使用し、評価し、必要な地点で局所的に停止することと、将来成立しうる重大な再検討理由に対してその体系を原理的に閉鎖しないことは両立する。有限な体系形成 ≠ 最終的体系形成であり、最終性の非自己保証 ≠ 体系成立の否定である。

したがって、再帰的構造哲学は、無限に問い続けるための哲学でも、あらゆる固定化を解体するための哲学でも、再帰性、型分離または非最終性をそれ自体で価値化する哲学でもない。それは、有限な主体が、問題を引き受け、必要な対象を局所的に固定し、問いを形成し、理由をもって有限に答え、比較し、判断し、必要な場合には停止し、選択し、決定し、行為することを認めながら、その有限な成立を、それ自体を根拠として最終的な再検討不能性へ転化させず、重要な

再検討理由が成立した場合には、その理由が向けられている位置へ問いを戻し、その結果を新たな第一階の実質的探究へ再接続しうる一つの一般哲学体系である。
本書が否定するのは基礎ではなく、基礎として置かれた位置の無条件的最終化である。
この意味で、本書が再帰化するのは回答だけではない。何を対象、基礎、説明項、規準、分析単位または体系的位置として有限に固定したか、そしてそれらをその位置へ配置した固定化および理論形成の構造自身もまた、重要な再検討理由に応じて問いへ戻されうる。
本書全体の最終命題を圧縮すれば、次のようになる。
有限に固定し、有限に問い、理由をもって有限に答え、有限に判断し、必要な場合には有限に停止する。しかし、その固定化、問い、回答、判断および停止を、それらの成立それ自体を根拠として、最終的な再検討不能領域として固定しない。
問いながら答え、迷いを残しながらも決定し、決定しながらなお、必要な場合には問い返しうる。

主要参考文献

Chang, Ruth, ed. 1997. Incommensurability, Incomparability, and Practical Reason. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Deleuze, Gilles. 1994. Difference and Repetition. Translated by Paul Patton. New York: Columbia University Press.
Dewey, John. 1938. Logic: The Theory of Inquiry. New York: Henry Holt and Company.
Ferraris, Maurizio. 2014. Manifesto of New Realism. Translated by Sarah De Sanctis. Albany, NY: State University of New York Press.
Foucault, Michel. 1977. “Nietzsche, Genealogy, History.” In Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews, edited by Donald F. Bouchard, translated by Donald F. Bouchard and Sherry Simon, 139–164. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Foucault, Michel. 1997. “Polemics, Politics, and Problematizations.” Translated by Lydia Davis. In Ethics: Subjectivity and Truth, edited by Paul Rabinow, 111–119. New York: The New Press.
Fricker, Miranda. 2007. Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing. Oxford: Oxford University Press.
Gabriel, Markus. 2015. Fields of Sense: A New Realist Ontology. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Gurnee, Wes, Nicholas Sofroniew, Adam Pearce, Mateusz Piotrowski, Isaac Kauvar, Runjin Chen, Anna Soligo, et al. 2026. “Verbalizable Representations Form a Global Workspace in Language Models.” Transformer Circuits Thread. https://transformer-circuits.pub/2026/workspace/index.html.
Habermas, Jürgen. 1990. Moral Consciousness and Communicative Action. Translated by Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholsen. Cambridge, MA: MIT Press.
Habermas, Jürgen. 1996. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Translated by William Rehg. Cambridge, MA: MIT Press.
Hacking, Ian. 1999. The Social Construction of What? Cambridge, MA: Harvard University Press.
Holling, C. S. 1973. “Resilience and Stability of Ecological Systems.” Annual Review of Ecology and Systematics 4: 1–23.
Kapp, Steven K., ed. 2020. Autistic Community and the Neurodiversity Movement: Stories from the Frontline. Singapore: Palgrave Macmillan.
Keeney, Ralph L., and Howard Raiffa. 1976. Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoffs. New York: John Wiley & Sons.
Kitano, Hiroaki. 2004. “Biological Robustness.” Nature Reviews Genetics 5: 826–837.

Lindsey, Jack. 2025. “Emergent Introspective Awareness in Large Language Models.” Transformer Circuits Thread. https://transformer-circuits.pub/2025/introspection/index.html.
Mahoney, James, and Kathleen Thelen, eds. 2010. Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power. Cambridge: Cambridge University Press.
Pellicano, Elizabeth, and Jacquiline den Houting. 2022. “Annual Research Review: Shifting from ‘Normal Science’ to Neurodiversity in Autism Science.” Journal of Child Psychology and Psychiatry 63 (4): 381–396.
Popper, Karl R. 1963. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. London: Routledge & Kegan Paul.
Raz, Joseph. 1986. The Morality of Freedom. Oxford: Clarendon Press.

再帰的構造

山下大貴

第一版　2026年8月発行
第二版　2026年9月発行
第三版　2026年10月発行

第三版では、第二版発行後の再検討を踏まえ、問いの正当化、再帰的分節、体系形成上の再帰性および再帰的調和を明示・整理するとともに、一般評価理論、再帰性失敗論、領域的展開および先行研究との比較を補強した。この改訂は、本書の基本構造を維持しつつ、論証構造と自己適用構造をさらに明確にするものである。